발 간 등 록 번 호
11-1741000-000522-14

MINISTRY OF THE
INTERIOR AND SAFETY

2024 서명확인 및 인감증명 사무편람



행정안전부

CONTENTS

본인서명사실확인제도 사무편람

Ⅰ 본인서명사실확인제도 개요 ····· 3

1. 본인서명사실확인제도란? ····· 5

2. 도입 배경 및 경위 ····· 5

가. 도입 배경 ····· 5
나. 도입 경위 ····· 6

3. 본인서명사실확인제도 운영 개요 ····· 7

가. 총 괄 ····· 7
1) 용어의 설명 ····· 7
2) 사무의 관장 ····· 8
3) 발급신청(대상) ····· 8
4) 서명・신청에 사용하는 성명 ····· 8
나. 본인서명사실확인서 발급 ····· 8
1) 확인서 발급신청 및 신분확인 ····· 8
2) 확인서의 발급 및 교부절차 ····· 9
3) 본인서명사실확인서 서식 작성 ····· 9
4) 서명으로 인정하지 않는 경우와 주소 기재 방법 ····· 9
다. 전자본인서명확인서 발급 ····· 10
1) 전자본인서명확인서 발급 및 활용 ····· 10
2) 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인・철회 및 중지 ····· 10
라. 자료 관리, 수수료 및 보험가입 ····· 11
1) 발급사실 기록・관리・확인 및 관련 자료 열람 ····· 11
2) 수수료 금액 및 면제사유 ····· 12

4. 인감증명서와의 관계 및 비교 ····· 12
가. 적용 범위(법 제3조)※ 인감증명서에만 적용 ····· 12
나. 인감증명서와의 관계(법 제13조)※인감증명서와 효력 동일 ····· 12
다. 인감증명서와의 비교 ····· 13

Ⅱ 업무처리 요령 ····· 15

1. 본인서명사실확인제도 일반 ····· 17
가. 목 적(법 제1조) ····· 17
나. 용어의 정의(법 제2조) ····· 17
다. 적용범위(법 제3조) ····· 20
라. 사무의 관장(법 제4조) ····· 20

2. 본인서명사실확인서 발급 ····· 21
가. 발급신청(법 제5조, 영 제3조) ····· 22
나. 발급(법 제6조, 영 제4조, 제5조 및 제14조) ····· 28
1) 신청인 및 법정대리인 신분 확인 ····· 28
2) 발 급 ····· 29
다. 기 타 ····· 39
1) 본인서명사실확인서의 유효기간 ····· 39
2) 본인서명사실확인서 용지의 관리 ····· 40

3. 전자본인서명확인서 발급 ····· 41
가. 발급 및 활용(법 제7조, 영 제6조) ····· 42
1) 정보통신망 이용근거 및 재사용 금지(영 제6조제1항 및 제8항) ····· 42
2) 전자본인서명확인서 제출 가능대상 공공기관(영 제6조제2항·제3항 및 제5항) ·· 42
3) 서 식(영 제6조제4항) ····· 43

CONTENTS

4) 본인확인 절차 및 법정대리인의 동의 방법(영 제6조제6항) ····· 45
5) 발급증(영 제6조제7항, 별지 제5호서식) ····· 47
나. 발급시스템 이용의 승인 ····· 48
1) 신청대상별 승인권자(법 제8조제1항, 영 제15조제2항・제3항) ····· 48
2) 승인신청(영 제7조제1항 내지 제5항) ····· 49
3) 발급시스템 등록 및 승인정보 이송(영 제7조제6항 내지 제8항) ····· 58
4) 미주민등록 재외국민이 등록기준지 변경시 승인권자에게 통보 ····· 58
5) 이용 승인 신청 제한대상(영 제7조제9항) ····· 59
다. 발급시스템 유효기간 및 갱신 ····· 59
라. 발급시스템 이용 승인의 철회 및 중지 ····· 59
1) 본인이 원하는 경우(영 제9조제1항 및 제2항) ····· 59
2) 직권철회 ····· 59
3) 자료 이송(영 제9조제3항・제4항) ····· 60
4) 이용 승인 중지 ····· 60

4. 발급 사실의 확인 및 기록・관리 ····· 61
가. 발급 사실 확인 요청 및 확인(영 제10조) ····· 61
나. 발급 사실 기록・관리(영 제11조제1항 내지 제5항) ····· 61
다. 관계 서류의 보존기간(영 제11조제7항) ····· 62
라. 발급 현황 관리(영 제14조의2제1항・제2항) ····· 62

5. 열 람 ····· 63
가. 열람 금지(법 제12조) ····· 63
나. 열람 절차(영 제12조 제1항・제2항) ····· 63
다. 수사, 소송 및 공무집행을 위해 열람할 수 있는 자의 범위 ····· 63

6. 수수료 ····· 64
가. 수수료 금액(법 제14조, 영 제14조제1항) ····· 64
나. 수수료 면제(영 제14조제2항, 인감증명서와 동일) ····· 65

7. 권한의 위임・위탁 ····· 66
가. 지도・감독 권한의 시・도지사 등 위임(영 제15조제1항・제2항) ·· 66
나. 대한민국 국적자(영 제15조제2항) ····· 66
다. 외국국적동포 및 외국인등록자(영 제15조제2항) ····· 66

8. 복수국적자에 대한 적용(영 제16조) ····· 67

9. 발급 및 승인 담당 공무원의 보험・공제 가입 ····· 67

10. 고유식별정보의 처리 ····· 67
가. 고유식별정보를 처리할 수 있는 자와 처리범위(영 제17조) ····· 67

11. 시행시기 및 전자본인서명확인서 발급 특례 ····· 68
가. 시행시기(부칙 제1조) ····· 68
나. 전자본인서명확인서 발급시스템의 순차적 시행(부칙 제2조) ····· 68

12. 본인서명사실확인제도 보완사항 ····· 69
가. 용도란 등 작성 요령 ····· 69
나. 상속관련 확인서 발급 및 작성 요령 ····· 70

Ⅲ 관련 법령 ····· 71

1. 본인서명사실 확인 등에 관한 법령 ····· 73

2. 본인서명사실 확인 등에 관한 법률(약칭 : 서명확인법) ····· 93

3. 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 ····· 100

CONTENTS

4. 기타 참고법령(일부 발췌) ····· 127
가. 행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정("서명"의 정의 관련) ····· 127
나. 전자서명법("전자공인서명"의 정의) ····· 127
다. 재외공관공증법(재외국민 관련) ····· 127
라. 출입국관리법(제5조제2항, 제7조제1항 관련) ····· 128
마. 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률
(제5조제1항, 제7조제1항 관련) ····· 132
바-1. 전자정부법(제7조 발급시스템 관련) ····· 134
바-2. 전자정부법(행정정보 공동이용 관련) ····· 135
사-1. 공공기관의 운영에 관한 법률(기재생략 법인관련) ····· 136
사-2. 지방공기업법(기재생략 법인관련) ····· 137
사-3. 금융위원회의 설치 등에 관한 법률(기재생략 법인관련) ····· 138
사-4. 새마을금고법(기재생략 법인관련) ····· 139
아. 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따른 등기 사무처리 지침 · 142
자. 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따른 공탁사무처리지침 ····· 145
차-1. 후견등기에 관한 법률(등기전산정보자료의 이용 관련) ····· 147
차-2. 후견등기에 관한 규칙(등기전산정보자료의 이용 관련) ····· 147
카. 개인정보보호법(개인정보의 수집, 이용, 제공 관련) ····· 148

Ⅳ 참고자료 ····· 151

1. 인감증명제도 개요 ····· 153

2. 외국의 인감제도 운영 사례 ····· 154

3. 해외의 서명사용 사례 ····· 155

인감증명 사무편람

Ⅰ 일반사항 ····· 159

1. 인감증명제도 ····· 161
가. 개요 ····· 161
나. 기능(대판 2006다63273) ····· 162

2. 주요연혁 ····· 163
가. 인감증명법 ····· 163
나. 인감증명법 시행령 ····· 164

Ⅱ 신고, 변경, 말소, 부활 ····· 169

1 신고 ····· 171

1. 증명청 방문 ····· 171

2. 사무 관장기관(법 제2조, 영 제18조의2) ····· 171
가. 증명청 ····· 172
나. 인감증명서발급기관 ····· 172

3. 신고사항 ····· 172
가. 신고사항 ····· 172
나. 유의사항 ····· 173

CONTENTS

4. 신분확인 ····· 173
가. 신분증 ····· 173
나. 신분증의 종류 ····· 174
다. 허용하지 않는 신분증 ····· 176

5. 인 장 ····· 177
가. 규정 ····· 177
나. 유의사항 ····· 178

6. 신고의 종류 ····· 180
가. 신고방법에 따른 구분 ····· 181
나. 신고대상에 따른 구분 ····· 185
다. 미성년자 등의 인감신고 ····· 188

2 변경 ····· 198

1. 개 요 ····· 198

2. 종 류 ····· 198
가. 신고사항의 변경 ····· 198
나. 인감의 변경 ····· 199

3 말소 ····· 201

1. 개 요 ····· 201

2. 종 류 ····· 201

가. 신고말소 ····· 201
나. 직권말소 ····· 202

4 부활 ····· 203

1. 개 요 ····· 203

2. 종 류 ····· 203
가. 신고부활 ····· 203
나. 직권부활 ····· 203

Ⅲ 인감의 보호 및 해지신청 ····· 205

1. 인감의 보호 ····· 207
가. 개요 ····· 207
나. 신고방법 ····· 207
다. 처리절차 ····· 208
라. 인감보호의 방법 및 예시 ····· 209

2. 인감보호의 해지신청 ····· 209
가. 개요 ····· 209
나. 처리방법 ····· 209

CONTENTS

Ⅳ 인감증명서의 발급 ····· 211

1. 개 요 ····· 213
가. 일반사항 ····· 213
나. 효력 ····· 214
다. 유의사항 ····· 214

2. 발급방법에 따른 구분 ····· 222
가. 본인발급 ····· 222
나. 대리발급 ····· 223
다. 온라인 발급 ····· 227

3. 용도에 따른 구분 ····· 228
가. 일반용 ····· 228
나. 부동산매도용 ····· 229
다. 자동차매도용 ····· 232

4. 미성년자 및 성년후견대상자의 발급 ····· 233
가. 미성년자 ····· 233
나. 성년후견제도 대상자 ····· 234

5. 대상에 따른 구분 ····· 236
가. 내국인 ····· 236
나. 재외국민 ····· 236
다. 외국인(외국국적동포 국내거소신고자) ····· 238
라. 재외국민 국내거소신고자 ····· 239
마. 인감증명서발급대장의 관리 ····· 240
바. 2통 이상 발급 시 처리 ····· 241

Ⅴ 열 람 ····· 243

1. 개 요 ····· 245
가. 내용 ····· 245
나. 공공기관의 정보공개에 관한 법률과의 관계 ····· 245
다. 법령상 권한있는 자의 범위 ····· 246

2. 열람에 관한 규정 ····· 246
가. 규정 ····· 246
나. 인감증명 관계서류의 보존 ····· 247

3. 열람방법 ····· 248
가. 유의사항 ····· 248
나. 인감증명 발급내역 조회 ····· 248
다. 사본 제공 및 확인서 발급 ····· 249

4. 舊 인감자료에 대한 열람 ····· 249

Ⅵ 인감대장의 관리 ····· 251

1 인감대장의 작성 ····· 253

1. 개 요 ····· 253

2. 인감대장의 종류 ····· 253
가. 내국인용 ····· 253
나. 재외국민 ····· 257
다. 외국인 ····· 260
라. 국내거소신고자 ····· 261

CONTENTS

2 인감대장의 이송 ····· 263

1. 개 요 ····· 263
가. 대상 ····· 263
나. 분실에 따른 업무처리 ····· 264
다. 인감대장 이송 전 인감변경 요청할 경우 ····· 264

2. 내국인 인감대장 ····· 265

3. 재외국민 인감대장 ····· 266
가. 미주민등록 재외국민 ····· 266
나. 주민등록 재외국민 ····· 267

4. 외국인의 인감대장 ····· 270

5. 외국국적동포 거소신고자의 인감대장 ····· 270
가. 개요 ····· 270

Ⅶ 기 타 ····· 271

1. 수수료 ····· 273
1. 수수료 종류 및 금액 ····· 273
2. 수수료 징수 ····· 273
3. 수수료의 면제 ····· 274

2. 인감증명 요구사무 신설 사전협의 ····· 275

3. 인감담당공무원의 보험 및 공제 가입 ····· 276

Ⅷ 전산업무 처리요령 ····· 277

Ⅰ. 인감전산시스템 구성도 ····· 279

Ⅱ. 인감전산시스템 개요 ····· 280

Ⅲ. 인감 주요업무 설명 ····· 284

Ⅸ 참고자료(현행법령) ····· 399

1. 인감증명관련 법령(2단비교) ····· 401

2. 인감증명법 ····· 433

3. 인감증명법 시행령 ····· 439

본인서명사실확인제도 사무편람

2024 서명확인 및 인감증명 사무편람

I

본인서명사실확인제도 개요

1. 본인서명사실확인제도란?
2. 도입 배경 및 경위
3. 본인서명사실확인제도 운영 개요
4. 인감증명서와의 관계 및 비교

Ⅰ. 본인서명사실확인제도 개요

1 본인서명사실확인제도란?

○ "본인서명사실확인제도"는 도장대신 서명을 통하여 확인서를 발급하여 관계 법령(조례・규칙 포함)에 규정된 각종 절차와 거래관계 등에서 인감증명서와 같이 사용할 수 있는 것으로 "본인서명사실확인서"와 "전자본인서명확인서"가 있음

○ "본인서명사실확인서"는 본인이 직접 행정기관을 방문하여 서명을 하고, 거래 내용 등을 작성하면, 발급기관이 서명하고 용도 등을 적은 사실을 확인하여 주는 것을 말함

○ "전자본인서명확인서"는 인터넷을 통한 발급시스템을 이용하여 용도 등을 기재한 후 전자서명에 의하여 확인함으로써, 그 발급시스템에 저장된 표준화된 정보를 말함

2 도입 배경 및 경위

가. 도입 배경

○ 국민 불편 및 사회적 비용 유발

- 현 인감제도는 인감도장을 제작・관리하고 사전에 증명청을 방문하여 인감을 신고해야 하는 불편이 있음

- 행정기관은 인감신고에 따른 관련 공부를 작성·관리하며, 주민들이 주소지를 변경하는 경우, 해당 기관에 공부를 이송함에 따른 비용 발생

❍ 서명이 보편화된 시대의 흐름에 부합하는 새로운 제도 도입

- 우리나라와 일본, 대만 등 일부국가에만 있는 인감증명에 비하여 전 세계에서 일반적으로 활용되고 있는 서명은 글로벌 스탠더드에 부합
- 서명에 의한 경제활동의 증가추세에 부합하는 새로운 제도의 도입으로 국민 편의와 거래의 안전성 도모

나. 도입 경위

❍ 인감제도 개편에 대한 필요성 지적에 따라 관계 기관 및 전문가 회의를 거쳐 다양한 인감증명 대체방안 도입 논의 (2009. 1월 이후)

- 인감 대체방안으로 「공증제 확대」, 「법무사 등 자격사의 본인확인제」, 「본인서명사실확인제」 도입 등 검토

※ 공증제도는 비용 및 사무소 부족 등으로 국민 불편이 우려되고, 자격사 본인확인제도는 자격사의 공신력 담보 및 보험가입 문제 등으로 검토 제외

❍ 「읍·면·동의 본인서명사실 확인제」 도입 논의 ('09. 6.16, 국정기획수석 주재 관계 부처회의)

※ 법적 책임이 수반되는 '본인의사 확인'이나 '법률행위 내용' 검토가 아닌 **본인이 서명하였다**는 사실을 확인

❍ 인감 대체방안으로 「본인서명사실확인서」 및 「전자본인서명확인서」 발급 방안 도입 결정 ('09. 7.29, 국가경쟁력강화위원회 회의)

명칭의 의미

❍ **본인서명사실확인서**

- (본　인) 제3자가 대신할 수 없으며 본인이 직접 대면 방문하여 발급
- (서　명) 도장 대신 자필 서명을 함
- (사　실) 「서명의 형태」가 아닌, 「용도 등을 기재한 사실」을 확인
- (확인서) 읍·면·동을 방문하여 서명 등을 한 사실을 확인해 주는 서류

❍ **전자본인서명확인서**

- (전　자) 온라인상에서 전자적인 방법을 통하여 발급
- (본　인) 제3자가 대신할 수 없으며 본인이 직접 발급
- (서　명) 서명과 동일한 효력을 가지는 전자서명 사용
- (확인서) 용도 등 내용을 작성하고 그것을 전자서명으로 확인

3 본인서명사실확인제도 운영 개요

가. 총 괄

1) 용어의 설명

❍ 서명 : 본인이 고유의 필체로 자신의 성명을 제3자가 알아볼 수 있도록 기재하는 것

※ 기명 : 이름을 적는 것(전산 입력 등) / 사인 : 자기만의 독특한 방법으로 자신의 이름을 적는 것

❍ 전자서명 : 「전자서명법」 제2조제3호의 전자서명

❍ 정보통신망 : 「전자정부법」 제2조제10호의 정보통신망

❍ 본인서명사실확인서 : 본인이 직접 서명한 사실을 발급기관이 확인하고 발급한 종이문서

❍ 전자본인서명확인서 : 본인이 발급시스템을 이용하여 용도 등을 기재한 후 전자서명에 의하여 확인함으로써 그 발급시스템에 저장된 표준화된 정보

2) 사무의 관장

○ 시장(특별시장·광역시장 제외)·군수·구청장(자치구 구청장)과 특별자치시장·도지사가 사무를 관장

3) 발급신청(대상)

○ 내국인, 재외국민, 외국국적동포 국내거소신고자, (등록)외국인

※ **대리발급 불가**

4) 서명·신청에 사용하는 성명

○ 가족관계등록부 또는 주민등록표(내국인 및 재외국민 주민등록자), 가족관계등록부(미 주민등록 재외국민), 외국인등록표(외국인), 국내거소신고표(외국국적동포 국내거소신고자)

나. 본인서명사실확인서 발급

1) 확인서 발급신청 및 신분확인

○ 신청방법

- 신분증을 제출하고 발급을 신청하되, 미성년자의 경우 법정대리인의 동의서, 피한정후견인의 경우 한정후견인의 동의서(별지 제1호서식) 제출

○ 신분확인

- 신분확인에 사용하는 신분증 : 주민등록증, 운전면허증, 여권, 장애인등록증(주소 및 주민등록번호 기재), 외국인등록증·외국인등록 사실증명(외국인), 국내거소신고증·국내거소신고 사실증명(외국국적동포), 「국가보훈 기본법」 제21조의2에 따른 등록증(10.3.이후)
- 신분확인이 어려운 경우 등 필요한 때에는 무인(拇印) 등*을 이용한 신분확인은 주민등록전산자료 등과 전자적 방법으로 대조·확인할 수 있음

* 신청인의 엄지손가락 지문이 분명하지 아니할 경우에는 본인 확인을 위해 엄지손가락 외에 다른 손가락의 지문(十指紋)으로도 확인 가능('17.1.27 시행)

2) 확인서의 발급 및 교부절차

○ ① 신청인이 전자이미지 서명입력기에 서명 → ② 신청인으로부터 용도, 위임받은 사람 등의 정보를 구술 또는 서면으로 제공받아 관계공무원이 전산입력 → ③ 신청인은 전산입력 내용에 이상이 없음을 확인한 후 출력된 용지에 직접 서명 → ④ 발급대장에 발급내역 기재 및 신청인(법정대리인 등 포함) 확인(전산관리시 서명 불필요) → ⑤ 확인서 교부

3) 본인서명사실확인서 서식 작성

○ 부동산 관련용도의 경우 "① 소유권이전, ② 제한물권 설정, ③ 그 밖의 용도" 중 선택하고, 자동차 매도용과 함께 거래상대방(매수자 등)의 성명(법인명), 주민등록번호(법인등록번호), 주소 기재

○ 부동산 관련용도 및 자동차매도용도 외의 용도는 해당용도를 구체적으로 기재

※ 자동차 매도용도 선택시 [V] 소유권 이전(매매, 증여 등)에 자동으로 표시됨

○ 위임받는 사람이 있는 경우 위임받은 사람의 성명 및 주소 기재

※ 용도(거래상대방), 위임받은 사람은 신청인으로부터 구술이나 서면으로 정보를 받아 관계공무원이 전산입력하고, 신청인은 전산입력내용에 이상이 없음을 확인한 후 출력된 용지에 직접 서명하여야 함(위임받은 사람의 주소는 자격증소지자 외의 사람에게 위임하는 경우에만 기재)

4) 서명으로 인정하지 않는 경우와 주소 기재 방법

○ 성명 이외 글자·문양이 포함되거나 성명의 일부만 기재, 본인의 성명과 다르게 기재, 지나치게 흘려 쓴 경우 등 본인의 성명임을 인식하기 어려우면 서명으로 불인정

※ 전자본인서명확인서의 경우 서명대신 전자서명으로 함

○ 주민등록표에 있는 주소(내국인, 주민등록된 재외국민), 최종주소지 또는 등록기준지(미 주민등록 재외국민), 국내거소지(외국국적동포 국내거소신고자), 국내체류지(외국인) 기재

다. 전자본인서명확인서 발급

1) 전자본인서명확인서 발급 및 활용

○ ① 발급시스템 사전 이용신청 및 승인(읍·면·동 등 방문) → ② 발급시스템 접속 → ③ 본인 확인(공인인증서, 복합인증 등) → ④ 확인서 작성 → ⑤ 전자서명 → ⑥ 확인서 발급(시스템내 저장) → ⑦ 발급증 출력·제출 → ⑧ 발급시스템에서 확인서 확인·민원처리(수요기관)

○ 전자본인서명확인서 및 발급증 서식 (영 별지 제4호, 제5호서식)

- 공인인증서를 통해 본인이 직접 확인·작성하므로 관인 미 날인

  * 본인서명사실확인서와 유사하나 전자서명을 사용하여 서명 이미지가 없음

○ 온라인상 신분확인

- 발급자는 공인인증서 암호, 사전 이용승인 신청 시 전화인증 등 추가 인증 수단을 활용하여 온라인상 신분확인

○ 전자본인서명확인서의 활용 및 제출할 수 있는 공공기관

- 전자본인서명확인서는 전자문서로 발급, 발급시스템내 저장

  ※ 전자본인서명확인서를 출력할 경우 효력이 없음

- 전자본인서명확인서 발급증 제출로 인감증명서 제출에 갈음

  ※ 전자본인서명확인서 제출기관 단계적으로 확대운영

  - 중앙행정기관 및 지방자치단체 : 2013. 8. 2.
  - 중앙행정기관과 지방자치단체 소속기관 : 2015. 1. 1.
  - 법 제7조제1항제3호에서 따라 대통령령으로 정하는 기관·법인 또는 단체 : 2016. 1. 1.
  - 국회, 법원(등기소), 헌법재판소, 중앙선거관리위원회 등 : 2017. 1. 1.

  * 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 법인·단체·기관(340개, '20년), 지방공사 및 지방공단(405개, '19년) 등

2) 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인·철회 및 중지

○ 신 청 : 읍·면·동 방문, 승인신청서를 작성하여 신분증과 함께 제출

※ 미성년자는 법정대리인, 피한정후견인은 한정후견인의 동의와 신분증 함께 제출

○ 신분확인 : 본인서명사실확인서와 같음

○ 승 인 : 발급시스템 유효기간 부여(4년), 승인대장에 관련 내용 기록 및 발급시스템에 등록하고, 업무처리확인서에 전화인증 등 복합인증 수단 등을 표기하여 교부

※ 주소지를 관할하지 않는 승인권자가 승인한 경우에 주소지 관할 승인권자에게 발급시스템을 이용하여 승인관련 자료 이송

○ 철 회 : 본인이 신청한 경우, 직권 철회사유(사망, 실종선고, 주민등록 말소 등) 발생시 발급시스템 이용 승인 철회

○ 중 지 : 승인 유효기간(갱신가능) 만료 시 이용 중지

라. 자료 관리, 수수료 및 보험가입

1) 발급사실 기록・관리・확인 및 관련 자료 열람

○ 전자민원창구(정부24)에서 문서확인번호 등을 통하여 본인서명사실확인서 발급사실 확인 가능(인감증명서와 동일)

○ 본인서명사실확인서 등의 발급 관련 자료를 전산정보처리조직에 의해 기록・관리하고 멸실・손상 등에 대비하여 다른 매체에 보관

○ 발급관련 서류의 보존기간

- 발급시스템에 저장된 전자본인서명확인서 : 10년

  ※ 수요처에서 확인하지 않는 전자본인서명확인서는 3개월간 저장

- 그 외 발급관련 문서* : 10년

  * 본인서명사실확인서 발급 신청 동의서, 발급대장, 승인신청서, 철회신청서 등

○ 발급사실 열람 절차

- 본인이 신청하는 경우, 관계법령・법원의 판결・법관이 발부한 영장, 수사・소송 및 공무집행 등에 필요하여 해당기관의 협조요청이 있는 경우 건물 내에서 담당자 입회하에 열람

2) 수수료 금액 및 면제사유

○ 수수료 금액 및 면제사유

- 본인서명사실확인서 : 600원(인감증명서와 동일)

  ※ 2028년 12월 31일까지는 면제한다.

- 전자본인서명확인서 : 무료
- 공익사업에 제출하는 경우, 기초 수급자, 독립유공자 등에 대하여 수수료 면제
- 국가유공자 등의 유족 중 선순위자가 '부' 또는 '모'인 경우 '부'와 '모' 모두 면제

○ 보험·공제 등 가입

- 발급관련 사고로 인한 담당직원의 피해 방지를 위하여 조례가 정하는 바에 따라 보험·공제 등에 가입

4 인감증명서와의 관계 및 비교

가. 적용 범위(법 제3조) ※ 인감증명서에만 적용

○ 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서는 인감증명법 제12조에 따른 인감증명에 관한 서류에만 적용함

※ 상업등기법상의 법인 인감, 공증인법상의 인감 등에는 적용하지 않음

나. 인감증명서와의 관계(법 제13조) ※ 인감증명서와 효력 동일

○ 본인서명사실확인서나 전자본인서명확인서 발급증을 제출하였을 때에는 인감증명서를 제출한 것으로 봄

○ 본인서명사실확인서를 제출하고 관련 서면에 서명을 한 경우나 전자본인서명확인서 발급증을 제출하고 관련 서면에 서명을 하였을 경우에는 인감증명서를 제출하고 관련 서면에 인감을 날인한 것으로 봄

다. 인감증명서와의 비교

구 분	인감증명서	본인서명사실확인서	전자본인서명확인서
1) 사전 절차	• 인감등록 사전신고 – 본인이 직접 증명청 방문・신고 ※ 예외적 서면신고 허용	• 사전신고 절차 없음	• 온라인 발급 시스템 이용 신청 – 본인이 직접 읍・면・동 방문・신청 ※ 정부24 인증수단 사전 발급 필요
2) 신청 주체	• 본인 또는 대리인	• 본인	• 본인
3) 신청 방법	• 증명청 방문	• 발급기관 방문	• 전용사이트 접속
4) 본인 확인	• 신분증 확인 – 신분증으로 확인곤란시 무인의 전자적 확인	• 신분증 확인 – 신분증으로 확인곤란시 무인의 전자적 확인	• 온라인상 확인 – 공인인증서 등
5) 확인 방법 (날인 및 서명)	• 인감 날인	• 본인 자필 서명	• 전자서명
6) 서 식 (시행령)	• 용도 : 부동산 및 자동차・매도 용도 / 기타 • 위임받은 사람 : 미기재	• 용도 : 매도용도(부동산 및 자동차 / 일반용도 (그 외의 용도) • 위임받은 사람 : 성명, 주소 기재	• 용도 : 매도용도(부동산 및 자동차 / 일반용도 (그 외의 용도) • 위임받은 사람 : 성명, 주소 기재
7) 관 인	• 증명청(시・군・구청장, 읍・면・동장) 날인	• 발급기관(시・군・구청장, 읍・면・동장) 날인	• 미 날인
8) 발 급	• 발급기관이 발급	• 발급기관이 발급	• 본인이 직접 발급
9) 발급 형태	• 문서형태로 발급	• 문서형태로 발급	• 전자문서로 발급 (시스템내 저장)
10) 제출 방법	• 인감증명서 제출	• 본인서명사실확인서 제출	• 발급증 제출
11) 수요기관의 확인방법	• 인영비교 확인 ※ 발급사실 확인 가능	• 서명과 기재사항 등 종합 고려 확인 ※ 발급사실 확인 가능	• 온라인상 확인
12) 시행일	• 1914. 7. 7.	• 2012. 12. 1.	• 2013. 8. 2.

Ⅱ

업무처리 요령

1. 본인서명사실확인제도 일반
2. 본인서명사실확인서 발급
3. 전자본인서명확인서 발급
4. 발급 사실의 확인 및 기록·관리
5. 열람
6. 수수료
7. 권한의 위임·위탁
8. 복수국적자에 대한 적용
9. 발급 및 승인 담당 공무원의 보험·공제 가입
10. 고유식별정보의 처리
11. 시행시기 및 전자본인서명확인서 발급 특례
12. 본인서명사실확인제도 보완사항

Ⅱ. 업무처리 요령



1 본인서명사실확인제도 일반

가. 목 적 (법 제1조)

○ 인감증명서 대신 사용할 수 있는 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서의 발급 등에 필요한 사항을 규정함으로써 국민편의 증진 및 행정사무의 효율성을 높이기 위함

Q&A

본인서명사실확인제도가 시행되면 인감제도는 폐지되는지?

- 본인서명사실확인제와 현행 인감제도를 병행·운영해 본 후,
- 향후 본인서명사실확인서 이용률이 높아지면 서명을 못하거나 위임발급을 원하는 사람에 한정하여 인감을 발급받을 수 있도록 본인서명사실확인제도에 통·폐합하는 방안을 국민의견 수렴을 거쳐 중·장기적으로 검토

나. 용어의 정의 (법 제2조)

○ 서명 : 본인 고유의 필체로 자신의 성명을 제3자가 알아볼 수 있도록 적는 것

○ 전자서명 : 전자서명법 제2조제2호에 따른 전자서명

참고 용어

- ❍ 재외국민 : 대한민국의 국민으로서 외국의 영주권을 취득한 자 또는 영주할 목적으로 외국에 거주하고 있는 자 (재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 제2조제1호)
- ❍ 외국국적동포 : 대한민국의 국적을 보유하였던 자(대한민국정부 수립 전에 국외로 이주한 동포를 포함한다) 또는 그 직계비속으로서 외국국적을 취득한 자 중 대통령령으로 정하는 자 (재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 제2조제2호)
- ❍ 국내거소신고자 : 외국국적동포가 국내에 30일이상 거주할 목적으로 거소를 정하고 출입국관리사무소장 또는 출입국관리사무소출장소장에게 신고를 한 자 (재외동포의 출입국과 법적지위에 관한 법률 제6조제1항 및 같은 법 시행령 제6조 및 제7조)
- ❍ 외국인 : 대한민국의 국적을 가지지 아니한 사람 (출입국관리법 제2조제2호)
- ❍ 외국인등록 : 외국인은 입국한 날부터 90일을 초과하여 대한민국에 체류하려면 입국한 날부터 90일 이내에 그의 체류지를 관할하는 사무소장이나 출장소장에게 외국인등록을 하여야 한다. (출입국관리법 제31조제1항 및 같은 법 시행령 제40조제1항)

Q&A

전자서명이란? 사전에 등록하는 이미지 서명인지?

❖ 「전자본인서명확인서」의 전자서명

- 「전자본인서명확인서」는 본인의사 확인을 위해 자필 서명과 동일한 효력을 충족하는 「전자서명법」의 전자서명 사용
- 전자서명은 서명 이미지가 문서에 명시적으로 보이지 않고, 암호화된 형태로 전자문서와 결합되어 시스템 상에만 존재

전자서명법

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

2. "전자서명"이란 다음 각 목의 사항을 나타내는 데 이용하기 위하여 전자문서에 첨부되거나 논리적으로 결합된 전자적 형태의 정보를 말한다.
   가. 서명자의 신원
   나. 서명자가 해당 전자문서에 서명하였다는 사실
6. "인증서"란 전자서명생성정보가 가입자에게 유일하게 속한다는 사실 등을 확인하고 이를 증명하는 전자적 정보를 말한다.
   나. 서명자가 해당 전자문서에 서명하였다는 사실

제3조(전자서명의 효력 등) ① 전자서명은 전자적 형태라는 이유만으로 서명, 서명날인 또는 기명날인으로서의 효력이 부인되지 아니한다.

② 법령의 규정 또는 당사자 간의 약정에 따라 서명, 서명날인 또는 기명날인의 방식으로 전자서명을 선택한 경우 그 전자서명은 서명, 서명날인 또는 기명날인으로서의 효력을 가진다.

※ 「전자이미지 서명」과의 차이점

〈 전자서명 〉

- 공인인증서를 이용하는 전자적 형태의 정보로서 명시적으로 서명이미지가 드러나지 않음
  * 전자상거래, 인터넷뱅킹 등

〈 전자이미지 서명 〉

- 사전에 서명이미지를 등록해놓고 사용, 서명이미지가 명시적으로 전자문서에 나타남
  * 공문서 결재 등
  ※ (행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정 제3조제6호) "전자이미지서명"이란 기안자·검토자·협조자·결재권자 또는 발신명의인이 전자문서상에 전자적인 이미지 형태로 된 자기의 성명을 표시하는 것을 말한다.

다. 적용범위(법 제3조)

❍ 「인감증명법」에 따른 인감증명에만 적용하며 법인 인감 등은 제외

Q&A

본인서명사실확인서가 「법인인감」에도 적용되는지?

- 본인서명사실확인제는 「인감증명법」에 따라 시·군·구 및 읍·면·동 등에서 발급하는 개인의 인감증명만을 대신함
  - 상업등기규칙에 의해 법원에서 사무를 관장하는 「법인 인감」에는 적용되지 않음
- 「인감」이라는 용어가 「인감증명법」의 인감 외에도 다양하게 통용되므로 법 제3조에서 적용범위를 명확히 규정

※ 법 제3조(적용범위) 이 법에 따라 발급되는 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서는 「인감증명법」 제12조에 따른 인감증명에 관한 서류(이하 "인감증명서"라 한다)에만 적용한다.

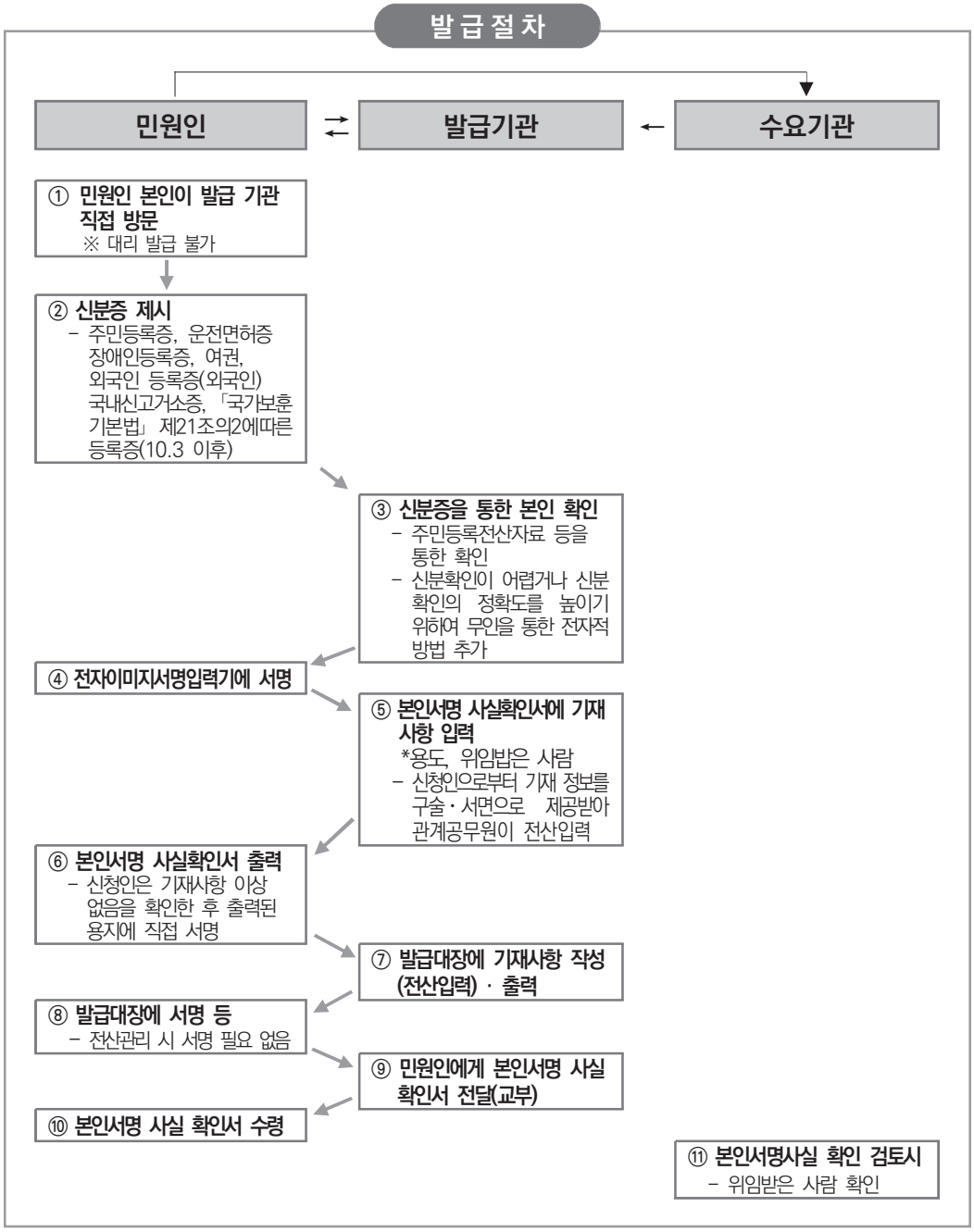
▸ **「인감」 용어의 통용 사례**

- (인감의 개념) 대조하여 당사자의 동일성이나 진부(眞否)를 확인하기 위하여 미리 관공서 또는 거래처 등에 제출해 두는 특정한 인영(印影)
- 인감증명법에 의한 인감 외에도 「공증인이 검찰청에 신고하여 두는 인감(공증인법 제20조)」, 「영사관이 외무부장관에게 제출한 인감(재외공관공증법 제7조)」, 「예금통장에 찍는 인감」 등도 「인감」이라는 용어로 통용

라. 사무의 관장(법 제4조)

❍ 시장(특별시장, 광역시장 제외)·군수·구청장(자치구 구청장)과 특별자치시장 및 특별자치도지사가 사무를 관장

2 본인서명사실확인서 발급



가. 발급신청 (법 제5조, 영 제3조)

❍ 발급방법 : 본인서명사실확인서를 발급 받으려는 사람은 발급기관을 직접 방문하여 신분증을 제출하고, 발급 신청을 함

※ **대리발급 불가**

❍ 신청대상별 발급기관

신 청 대 상	발 급 기 관
내국인, 재외국민	시장・군수・구청장(자치구가 아닌 구청장 포함)이나 읍・면・동장 또는 출장소장
외국인등록자, 외국국적동포(국내거소신고자)	

※ 외국인, 외국국적동포 국내거소신고자의 본인서명사실확인서 발급기관 확대*('17. 6. 3. 시행)

* (기존) 시・구・읍・면 ⇨ (확대) 시・군・구, 읍・면・동, 출장소

※ 주민등록말소자, 거주불명자(거래상대방 보호) 등은 본인서명사실확인서 발급 불가

❍ 미성년자는 법정대리인과 피한정후견인은 한정후견인과 함께 직접 발급기관을 방문하여 법정대리인이나 한정후견인의 동의*를 받아 신청

* 동의서 제출(영 별지 제1호서식) 및 대리인 또는 후견인임을 증명하는 서류** 제출

** 가족관계등록부 또는 법원의 통보 확인으로 대체 가능

Q&A

서명이 불가능한 사람이나 대리인을 활용하는 경우에 대한 대책?

- 본인서명사실확인서는 읍・면・동 등 발급기관을 직접 방문하여 본인이 자필로 서명을 해야 하므로 대리발급을 할 수 없음
- 유학・해외거주, 교도소 수감, 군복무, 거동불능 등으로 본인이 기관을 방문하는 것이 곤란한 경우는
  - 현 인감제도를 그대로 활용하거나, 「전자본인서명확인서」를 인터넷을 통하여 발급할 수 있음
- 노인, 장애인 등 서명이 불가능한 경우 및 본인서명사실확인서 발급이 불가능한 피성년후견인은 현 인감제도를 그대로 활용함

참고1 성년후견제 도입에 따른 본인서명사실확인서 발급

서명확인법 개정 사항 ('16.7.28.시행)

▲ **한정치산자를 피한정후견인으로 개정**

▲ **피한정후견인의 본인서명사실확인서 발급 신청**(행위능력 인정)
- 한정후견인의 동의를 받아야 하는 경우에만 한정후견인의 동의를 받고, 발급대장에 한정후견인의 서명을 받아야 함

※ 동의를 필요로 하는 행위는 피한정후견인을 지정하는 가정법원이 결정

▲ **피한정후견인의 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인 신청**
- 한정후견인의 동의를 받아 신분증 및 동의서를 제출하여야 함

1. 개 요

○ 민법상 성년후견제 도입(개인의 행위능력을 일률적으로 제한하지 않고 본인의 의사와 능력을 존중하기 위해 도입)으로 본인서명사실 확인 등에 관한 법률(2016.1.27. 개정, 7.28 시행)이 개정됨에 따라 이를 반영하여 본인서명사실 확인서 신고·발급 등 절차 정비

※ 민법 개정에 따라 '18. 7. 1. 이후에는 기존 한정치산자 선고 효력 말소되었음

2. 주요 내용

○ 피한정후견인의 경우 법원이 한정후견인의 동의를 받도록 한 사항 外에는 스스로 관련 업무를 처리

○ 관련서식(별지 제1호, 제2호, 제3호, 제4호, 제6호, 제7호, 제8호, 제9호)

3. 업무처리 방법

가. 본인서명사실확인서 발급(제3조, 제5조)

○ 피한정후견인이 본인서명사실확인서를 발급받으려면 '후견등기에 관한 법률' 제15조제1항에 따른 등기사항증명서* 제출

* 등기사항증명서 : 가정법원 판결에 의해 결정된 후견사항을 증명하는 자료로, 피한정후견인이 한정후견인 동의를 받아야 하는 행위의 범위(예시 참조) 등 기재

❍ 발급용도가 한정후견인 동의를 받아야 하는 행위의 범위에 포함되는지 여부 판단

- 등기사항증명서(한정후견인의 동의를 받아야 하는 행위의 범위)에 기재되지 않은 사항은 피한정후견인 단독으로 발급
- 등기사항증명서(한정후견인의 동의를 받아야 하는 행위의 범위)에 기재된 사항은 한정후견인의 동의를 받아 발급

동의 필요 판단 방법(예시)

▸ 등기사항증명서에 '부동산 관리・처분'이 한정후견인의 동의가 필요한 사항으로 기재된 경우

발급용도	조치 방법
부동산 관리・처분	발급신청시 한정후견인의 동의 필요
상속의 승인・포기	한정후견인 동의 불필요 사항으로, 피한정후견인 단독으로 발급 가능

❍ 한정후견인 동의가 불필요한 사항인 경우에는 일반적인 절차에 따라 발급 (피한정후견인 신분증만 필요)

- 한정후견인 동의 필요한 사항인 경우 다음의 서류 제출 필요

구분	현 행	개 정
제출서류	▹ 신청인・법정대리인 신분증 ▹ 발급신청 동의서	▹ 신청인・한정후견인 신분증 ▹ 발급신청 동의서 ▹ 등기사항증명서

나. 전자본인서명확인서 발급시스템 이용승인(제7조)

❍ 피한정후견인은 한정후견인의 동의를 받은 사실이 기재된 승인신청서, 한정후견인의 신분증, 등기사항증명서를 제출

참고2 성년후견제도 개요

1. 금치산·한정치산 제도

○ 2013년 7월 1일부터 개정 민법에 따른 성년후견제도 시행에 따라 금치산 및 한정치산제도가 폐지됨

- 개정 민법은 본인의 의사와 능력을 존중하여 후견범위를 개별적으로 정할 수 있도록 함으로써 정신적 제약을 가진 사람도 자기 의사와 의지에 따라 삶을 영위할 수 있도록 함

2. 경과조치

○ 민법부칙 〈법률 제10429호, 2011.3.7.〉 제2조에 따라 2018년 6월 30일까지 기존 선고자에 대하여 그대로 인정됨

○ 기존 금치산자 및 한정치산자 선고사항은 가족관계등록부를 열람하여 확인

3. 법원의 직권 등기 촉탁주의 적용

○ 2013년 7월 1일부터 개정 민법에 따라 성년후견인 또는 한정후견인을 선임받을 수 있으며, 이때 후견인을 둔 사람을 피성년후견인 또는 피한정후견인이라 함

○ 피성년후견인은 금치산자와 동일하게, 피한정후견인은 한정치산자와 동일하게 봄

○ 피성년후견인, 피한정후견인 등은 가족관계등록부에 기록하지 않고 「후견등기에 관한 법률」에 의거 법원의 등기촉탁에 따라 등기 후, 후견등기사항증명서를 발급받으며, 판결 후 가족관계등록관서로 통보하는 제도는 폐지됨

○ 행정정보공동이용망을 통해 본인서명사실확인시스템과 성년후견정보시스템이 연계되어 민원인이 담당자에게 후견등기사항을 말하지 않아도 성년후견제도 대상자임을 알 수 있게 됨. 단, 자세한 선고내용은 후견등기사항증명서를 확인하여야 함

참고3 피한정후견인이 한정후견인의 동의를 받아야 하는 행위의 범위(예시)

1. 재산관리

가. 부동산의 관리・보존・처분
- 매각
- 구입
- 임대차계약의 체결・변경・종료
- 보증금의 수령 및 반환
- 전세권, 담보권 설정계약의 체결・변경
- 부동산의 신축・증축・수선에 관한 계약의 체결・해제

나. 예금 등의 관리
- 예금 계좌의 개설・변경・해약・입금・이체・인출
- 증권 계좌의 개설・변경・해약・입금・이체・인출

다. 보험에 관한 사항
- 보험계약의 체결・변경・해제
- 보험금의 수령

라. 정기적 수입 및 지출에 관한 관리
- 정기적 수입(임료, 연금, 사회보장급여 등)의 수령과 이에 관한 제반절차, 정기적 지출(임료, 요금, 보험료, 대출원리금 등)과 이에 관한 제반절차
- 기존 채무의 변제 및 이에 관한 제반절차

마. 상속재산의 분할 또는 상속의 승인・포기

바. 증서 및 유체동산의 보관 및 관리

사. 근로계약에 관한 사항
- 근로계약의 체결・변경・해제
- 임금의 수령

2. 신상보호

가. 개호 및 복지서비스의 이용
- 개호서비스 이용계약의 체결・변경・해제 및 비용의 지급
- 복지시설 입소계약의 체결・변경・해제 및 비용의 지급

나. 의료계약의 체결・변경・해제 및 비용의 지급

3. 기타

가. 소송행위 등
- 위에서 정한 각 행위와 관련한 분쟁의 처리
- 소송행위 및 변호사 등에 대한 소송위임

나. 취소권 행사 후 원상회복과 관련한 사항

다. 기타 사항

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제1호서식]

본인서명사실확인서 발급 신청 동의서

※ 아래의 작성방법을 읽고 작성하시기 바랍니다.

발급 신청인	성명	주민등록번호
	주소	

미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인	성명		
	주민등록번호	신청인과의 관계	
	주소	발급 통수	

「본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령」 제3조제2항에 따라 (성명 :)에 대한 본인서명사실확인서 발급 신청에 동의합니다.

20 년 월 일

미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 (서명 또는 인)

시장 · 군수 · 구청장 또는 읍장 · 면장 · 동장 및 출장소장 귀하

작 성 방 법

1. 발급 신청인, 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인이 미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인등록번호를 주민등록번호란에 적습니다.
2. 본인서명사실확인서를 두 통 이상 발급받으려는 경우에는 발급통수란에 필요 수량을 적어 신청하여야 하며, 발급통수가 기재되어 있지 않은 경우에는 한 통을 발급합니다.
3. 본인서명사실확인서 발급 신청 동의서는 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인이 신청인(미성년자 또는 피한정후견인)과 함께 발급기관을 방문하여 직접 제출하여야 합니다.

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 발급(법 제6조, 영 제4조, 제5조 및 제14조)

1) 신청인 및 법정대리인 신분 확인

❍ 확인방법 : 발급기관은 신분증을 이용하여 신청인이 본인인지를 확인하고, 신분을 확인하기 어려운 경우 또는 신분 확인의 정확도를 높이기 위하여 필요한 경우에는 신청인의 무인 등을 이용한 전자적 방법으로 확인(법정대리인 포함)

- 신분증의 종류 : 주민등록증, 자동차운전면허증, 장애인등록증(주민등록번호 및 주소 기재), 대한민국 여권, 외국인등록증 또는 외국인등록 사실증명(외국인), 국내거소신고증 또는 국내거소신고 사실증명(국내거소신고자), 「국가보훈 기본법」 제21조의2에 따른 등록증

  ※ 외국인 등록사실증명서 또는 거소신고 사실증명서로 신분 확인을 할때에는 여권도 함께 제시하도록 한다.

- 신분증 제출시 본인확인 활용 전산자료 : 주민등록증 발급정보(행정안전부), 운전면허증 발급정보(경찰청), 여권 발급정보(외교부), 등록외국인정보(법무부), 장애등록정보(보건복지부)

- 무인을 이용한 신분확인 시 주민등록전산정보자료(외국인의 경우에는 외국인등록전산정보자료*) 등과 전자적 방법으로 대조하여 확인

  * 2015년 법무부와 지문확인 연계시스템 구축

  ※ 신청인의 엄지손가락 지문이 분명하지 아니할 경우에는 본인 확인을 위해 엄지손가락 외에 다른 손가락의 지문(十指紋)으로도 확인 가능('17.1.27. 시행)

Q&A

외국인등록 사실증명 및 외국국적동포 국내거소신고 사실증명은 사진이 첨부되지 않아 신분확인이 어려워 발급공무원의 입장에서 우려가 많은데 이에 대한 대책은?

- 「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」 제9조에 신분 확인을 위하여 신분증 발급기관 및 관계기관에 관련 자료를 요청할 수 있고,
- 이에 근거하여 법무부의 외국인등록정보이용시스템(FINE)을 이용하여 사진자료 및 지문정보 등의 열람이 가능하도록 조치

2) 발 급

❍ 특수용지, 서식, 전자이미지서명입력기

- 특수용지의 사용 목적 : 위조·변조 및 복사 방지
- 서식 내용 : 신청인 인적사항과 서명, 용도, 위임받은 사람을 포함(영 별지 제2호 서식)
- 서명입력 방법 : 신청인이 직접 서명을 전자이미지서명입력기를 이용하여 기재하고, 발급기관은 신청인이 전자이미지서명입력기를 통해 기재한 서명을 본인서명사실확인서의 서명란에 인쇄

  ※ 서명한 사실을 확인하는 본인서명사실확인서의 특성을 고려해 발급 할 때 마다 매번 서명하고, 기재한 서명의 재사용 금지

❍ 문서확인번호

- 본인서명 및 인감증명 관련사고 예방을 위하여 검증된 주민등록등본·초본 발급확인번호와 동일한 16자리 번호 부여(자동부여)

❍ 재외국민 등의 "주민등록번호"란 표기 * 인감증명서와 동일

- 미 주민등록 재외국민 : 여권번호
- 외국국적동포 국내거소신고자 : 국내거소신고번호
- 외국인 : 외국인등록번호

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제2호서식] 〈개정 2024. 4. 2.〉

문서확인번호 ※ 이 용지는 위조식별표시가 되어 있음

본인서명사실확인서

※ 인감증명서와 동일한 효력을 가지고 있습니다.

성명 (한자)	( )		서명	
주민등록번호				
주소				
용도	매도 용도	[ ] 부동산 매수자, [ ] 자동차 매수자		
		성명(법인인 경우에는 법인명)	주민등록번호(법인인 경우에는 법인등록번호)	
		주소(법인인 경우에는 주된 사무소의 소재지)		
	일반 용도 (그 외의 용도)			
위임받은 사람		성명		
		주소(자격증 소지자 외의 사람에게 위임하는 경우만 작성)		

위의 기재사항에 이상이 없음을 확인합니다.

발급 신청자 (서명)

비고			
발급번호		수수료	600원

위 본인의 서명사실을 확인합니다.

20 년 월 일

시장 · 군수 · 구청장 또는
읍장 · 면장 · 동장 및 출장소장 직인

작성방법 및 유의사항

1. 서명은 작성자 고유의 필체로 자신의 성명을 한글 또는 한자(외국인등록자는 외국인등록표, 국내거소신고자는 국내거소신고원부상의 기호)로 다른 사람이 알아볼 수 있도록 적어야 합니다.
2. 주민등록번호란은 미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인등록번호를 적습니다.
3. 용도란[부동산 매도 용도 및 자동차 매도 용도의 경우 성명(법인명), 주민등록번호(법인등록번호), 주소를 포함합니다] 및 위임받은 사람란은 신청인으로부터 구술이나 서면으로 정보를 받아 관계 공무원이 입력하고, 신청인은 전산 입력 내용에 이상이 없음을 확인한 후 출력된 용지에 직접 서명하여야 하며, 그 사실 여부 등에 대해서는 발급기관이 책임을 지지 않습니다.
4. 부동산 또는 자동차 매수자가 "국가"나 "지방자치단체", "국제기구"와 "외국정부", 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 법인 · 단체 또는 기관(공사 · 공단 등), 「지방공기업법」에 따른 "지방공사" 및 "지방공단", 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조제1호부터 제8호까지 및 「새마을금고법」에 따른 새마을금고(중앙회 포함) 등 은행, 보험회사 등의 기관인 경우에는 용도의 매도용란에 매수자인 법인명만 기재하고 법인등록번호와 주된 사무소의 소재지는 기재하지 않아도 됩니다.
5. 용도의 일반 용도(그 외의 용도)란은 본인서명사실확인서를 제출받는 기관이 요청하는 내용을 적습니다. [예시: 근저당설정용, 가등기설정용, 은행제출용, 대출보증용, 선박등기용(매수자의 성명 등), 법인등기용, 공탁금 수령용, 보관금 수령용 등]
6. 위임받은 사람란은 다른 사람에게 위임하여 본인서명사실확인서를 법원 등에 제출하는 경우 제출받는 기관의 요청에 따라 위임받은 사람의 성명과 주소를 적습니다. 다만, 변호사, 법무사 등 자격증 소지자에게 위임하는 경우에는 성명란에 자격증 소지자의 성명과 자격증명을 기재하면 주소를 기재하지 않을 수 있습니다(예시: ○○○ 법무사).
7. 발급 이후에 용도, 위임받은 사람 등의 기재사항을 임의로 고치거나, 이 확인서를 위조 · 변조하는 경우에는 「형법」 등 관련 법령에 따라 처벌을 받을 수 있습니다.
8. 비고란은 미성년자 또는 피한정후견인의 표시와 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인의 성명 및 주민등록번호(미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인등록번호)를 적습니다.
9. 2028년 12월 31일까지 수수료는 무료입니다.

210mm×297mm[특수용지(80g/㎡)]

○ 서 명

- 서명 및 신청시의 성명 : 재산권 행사 등에 사용되는 중요한 문서임을 고려하여 공적장부에 등재된 성명을 사용

구 분	공 적 장 부	서 명 방 법
국내에 주소를 가진 국민 주민등록 된 재외국민	가족관계등록부 또는 주민등록표의 성명	한글 또는 한자
미 주민등록 재외국민	가족관계등록부의 성명	〃
외국인등록자	외국인 등록표의 성명	영문
외국국적동포 국내거소신고자	국내거소신고표의 성명	영문 또는 한글

- **서명으로 인정되지 않는 경우 (기본적으로 성명만 기재)**
  - 기재된 성명 이외의 글자 또는 문양을 포함한 경우
  - 본인의 성명을 전부 기재하지 아니하거나 기재된 서명이 본인의 성명과 다른 경우
  - 기재된 서명이 본인의 성명임을 인식할 수 없을 정도로 흘려 쓰거나 작게 쓴 경우 또는 겹쳐 쓴 경우
  - 공적장부(가족관계등록부, 주민등록표, 외국인등록표, 국내거소신고표)에 기재되어 있는 성명의 기호와 다른 기호로 기재
  - 기타 제3자가 알아 볼 수 없도록 기재한 경우

참고 외국인 및 국내거소신고자 성명 표기 예시

구 분	앞 면	뒷 면
외국인등록증		
영 주 증		
외국국적동포 국내거소신고증		

Q&A

본인서명사실확인서를 발급받기 위해 사전에 서명을 등록하는지? 사전에 서명을 등록하지 않는다면 본인의 서명이 맞는지 여부를 어떻게 대조하는지?

❖ **전 서명등록 여부**

- 본인서명사실확인서는 인감과 달리 사전신고, 서명대장이 없으며 사전에 서명도 등록하지 않음
- 민원인이 필요할 때마다 가까운 읍·면·동사무소를 방문하여 서명을 하고 본인서명사실확인서를 발급 받음

❖ **본인의 서명이 맞는지 여부 확인 방법**

- 서명의 필체는 상황에 따라 다소 달라질 수 있어서 본인서명사실확인서는 발급기관이 「본인의 서명」형태를 확인하는 것이 아니고 「본인이 서명한 사실」을 확인하는 것임
- 따라서 인감처럼 「서명의 동일성」만으로 의사 진정성을 확보하기 곤란하므로, **서명뿐만 아니라 발급자 및 부동산 매수자 인적 사항 등 종합적인 내용을 통한 판단이 필요**하며
  - **서식에 「용도지정 세분화」 및 「위임받은 사람」을 표시하여 의사 진정성 확인을 강화**하였음
- 따라서 서명을 비슷하게 위조하더라도 **확인서 상의 용도, 거래상대방(매수자) 인적사항, 위임받은 사람과 불일치하면 위조여부 확인 가능**함

Q&A

서명은 할 때마다 다른데 그렇다면 이름만 동일하다면 글씨체가 전혀 달라도 동일한 서명으로 인정되는지?

- 본인서명사실확인서는 발급기관이 「본인의 서명」 형태를 확인하는 것이 아니고, 「본인이 서명한 사실」을 확인하므로,
- 절차에 따라 제3자가 알아볼 수 있도록 서명하였다면, 다른 서면 또는 그 이전에 발급받은 본인서명사실확인서의 서명과 글씨체가 전혀 다르더라도 본인이 서명한 것으로 인정됨

❍ 주소 기재 방법

구 분	주 소 기 재 방 법
국내에 주소를 가진 국민, 주민등록 한 재외국민	• **주민등록표**에 등재된 주소
미 주민등록 재외국민	• **최종주소지**(최종주소지가 없는 경우 등록기준지)
외국인등록자	• 「출입국관리법」에 따라 **등록한 국내체류지**
외국국적동포 국내거소신고자	• 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」에 따라 신고한 **국내거소지**

* 미 주민등록 재외국민이 등록기준지를 기재하는 경우 증빙서류를 제출하되 가족관계 등록부로 확인되는 경우 제외

❍ 발급 용도

- 발급용도는 인감증명서 발급 용도와 동일하게 서식을 개정함에 따라 인감증명서 발급 용도 기재방법과 동일하다.

  * 기재사항의 사실여부 등에 대해서는 발급기관이 책임을 지지 않음

  ※ **용도를 기재하였음을 확인**할 뿐, 공증이 아니므로 계약서 등의 확인을 통하여 **용도의 실체적 사실관계는 확인하지 않음**

❍ 위임받은 사람

- **다른 사람에게 위임하여** 본인서명사실확인서를 법원(등기소) 및 행정기관 등 수**요처에 제출하는 경우** 위임받는 사람의 성명과 주소를 기재
- "성명"란은 변호사, 법무사 등 자격사 대리인에게 위임하는 경우에 자격사 대리인의 자격명과 성명을 함께 기재 (예시 : 홍길동법무사)
- "주소"란은 자격사 이외의 사람에게 위임할 경우만 작성

❍ 미 주민등록 재외국민 등록기준지 변경시 처리방법 : 가족관계등록사무 처리기관의 장은 그 재외국민의 최종주소지 및 전 등록기준지를 관할하는 승인권자에게 통보

- 인감증명법 시행령 제4조제2항과 동일하므로 인감증명법 시행령(별지 제1호, '미주민등록 재외국민의 등록기준지 변경사항 통보' 서식)에 의한 통보시 처리

  * 재외국민 : 최종주소지 (최종주소지 불분명시 : 등록기준지)

- 이 경우 발급기관과 승인권자는 통보받은 내용을 전산정보처리조직과 전자본인서명확인서 발급시스템에 등록

❍ 발급내역 기재 및 교부

- 발급대장에 발급내역을 기재하고, 신청인의 서명을 받은 후 본인서명사실확인서 교부

  * 본인서명사실확인서 **발급대장을 전산으로 관리하는 경우에는 서명을 받지 않아도 됨**

- 발급기관은 본인서명사실확인서 발급대장(별지 제3호서식)의 "신청인 성명", "용도(구분, 내용)", "거래상대방", "위임받은 사람"란을 기재하고, "신청인(법정대리인) 확인"란에 서명을 받음

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제3호서식] 〈개정 2024. 4. 2.〉

본인서명사실확인서 발급대장

발급 번호	발급 연월일	신청인 성명	용도 (해당 란에 √)	매수자	위임받은 사람	신청인 (미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인) 확인	비고 (수수료 면제 등)
			[ ] 부동산 매도 용도 [ ] 자동차 매도 용도 [ ] 일반 용도(그 외의 용도)				
			[ ] 부동산 매도 용도 [ ] 자동차 매도 용도 [ ] 일반 용도(그 외의 용도)				
			[ ] 부동산 매도 용도 [ ] 자동차 매도 용도 [ ] 일반 용도(그 외의 용도)				
			[ ] 부동산 매도 용도 [ ] 자동차 매도 용도 [ ] 일반 용도(그 외의 용도)				
			[ ] 부동산 매도 용도 [ ] 자동차 매도 용도 [ ] 일반 용도(그 외의 용도)				
			[ ] 부동산 매도 용도 [ ] 자동차 매도 용도 [ ] 일반 용도(그 외의 용도)				

297mm×210mm[백상지(80g/㎡)또는 중질지(80g/㎡)]

Q&A

본인서명사실확인서 발급대장을 전산관리 하는 경우 멸실, 손상의 우려가 높아 소송 등 분쟁발생시 효율적 대응이 어려운데 이에 대한 보완대책은?

- 「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」 제11조 및 같은 법 시행령 제11조에 발급사실의 기록·관리 및 안전 보관 등을 하도록 하고 있고
- 시행령 제5조제7항에 따라 발급대장에 발급내용을 기록하고 신청인의 서명을 받도록 하고 있으며, 다만 전산으로 관리 시에는 그러하지 않도록 규정하고 있음
- 따라서 **신청인 본인확인이 어려운 경우에는 발급대장을 현행과 같이 수기 관리 하고 전산으로 관리할 경우에는 확인을 받지 않도록 운용의 폭을 넓힌 것임**.

○ 발급 제한대상

- 피성년후견인, 미성년자, 피한정후견인(단, 한정후견인이나 법정대리인이 신청인과 함께 발급기관을 방문, 발급신청 동의서(별지 제1호서식) 직접 제출시 발급 가능)
- 피성년후견인, 미성년자, 피한정후견인 본인 또는 한정후견인이나 법정대리인의 신분이 확인되지 않는 경우
- 본인서명사실확인서에 서명한 신청인 본인의 성명을 제3자가 알아보기 어려울 경우(서명으로 인정되지 않는 경우 참조), 또는 발급기관 공무원의 재서명 요청에 따르지 않는 경우
- 본인의 성명, 주소, 주민번호, 용도를 정확히 기재(구술)하지 못하거나 본인이 직접 자신의 서명을 하지 못하는 경우

〈 인감증명서와 본인서명사실확인서의 서식 및 활용 비교 〉

구 분	인감증명서	본인서명사실확인서
• 사전신고 여부	• 인영은 사전에 신고함	• 서명은 사전에 등록하지 않음
• 증명・확인의 내용	• 신고되어 있는 인영을 증명	• 서명 한 사실을 확인
• 의사확인 방법	• 관련서류에 날인된 인영과 인감증명서의 인영의 일치여부 비교	• 확인서에 기재된 “용도, 위임받은 사람”과 관련서류의 내용 비교 • 확인서와 관련서류에 기재된 서명의 형태 일치여부와 무관
• 용도 기재	• 부동산 및 자동차 매도용의 경우에 거래상대방(매수자) 기재	• 부동산 및 자동차 매도용의 경우에 거래상대방(매수자) 기재
• 위임받은 사람 기재	• 위임받은 사람 미기재	• 위임받은 사람 기재

다. 기 타

1) 본인서명사실확인서의 유효기간

○ 인감증명서에 갈음하여 사용하는 본인서명사실확인서는 유효기간이 별도로 규정되어 있지 아니함

○ 부동산등기규칙 등 인감증명을 요구하는 개별 법령에서 유효기간을 따로 정하고 있는 경우는 있음

부동산등기규칙

제62조(인감증명 등의 유효기간) 등기신청서에 첨부하는 인감증명, 법인등기사항증명서, 주민등록표등본・초본, 가족관계등록사항별증명서 및 건축물 대장・토지대장・임야대장 등본은 발행일부터 3개월 이내의 것이어야 한다.

2) 본인서명사실확인서 용지의 관리

○ 본인서명사실확인서 용지는 위조·변조 및 복사방지를 위해 인감증명용지와 같은 특수용지를 사용하며 위조·변조 및 복사방지를 위해 매년 구성도가 변하므로 용지를 조달 구입하는 경우 이를 고려해야 함

○ 본인서명사실확인서 용지는 인감증명서 용지와 동일하게 관리책임자(시·군·구청 담당과장, 읍장·면장·동장 및 출장소장)의 책임 하에 명확하게 관리하고

- 이중케비넷 등 시건 장치를 철저히 하여 분실 등을 예방하여 보관해야 하며 책임자 이외에는 접근을 차단하는 등 안전대책 강구

○ 본인서명사실확인서 용지는 매일 일일결산 관리하여야 하고, 본인서명사실확인시스템을 활용하여 관리할 수 있도록 구현되어 있으므로 발급기관별 현황에 맞게 운영

3 전자본인서명확인서 발급

전자본인서명확인서 발급절차

1. 사 전 절 차

민원인	승인절차	수요기관
① **민원인 본인이 승인권자(읍+면+동) 발급기관 직접 방문**		
↓		
② **발급시스템 이용승인 신청서 작성과 신분증 제출** - 신분증 : 주민등록증, 운전면허증, 장애인 등록증, 여권, 외국인등록증 또는외국인등록 사실증명, 국내신고거소증 또는국내거소신고 사실증명, 국가보훈등록증		
↓		
공인인증발급 (기 발급자 해당없음) · 공인인증기관, 등록대행기관 방문신청 · 기존발급 범용 은행거래용 공인인증서 사용	③ **신분증을 통한 본인확인** - 주민등록전산자료 등을 통한 확인	
	↓	
	④ **이용승인** - 발급시스템 유효기간(4년) 부여 - 발급시스템을 이용하여 민원인 주소지에 승인 관련 공문 이송	

2. 발 급 절 차

⑤ **정부24 접속**
- 로그인(회원, 비회원 둘다 가능)

↓

⑥ **전자본인서명확인서 발급 메뉴 선택 및 신분확인**
- 공인인증서 암호입력
- 전화(휴대폰)인증, 보안토큰 추가 신분확인

↓

⑦ **전자본인 서명확인서 작성**
- 용도, 위임받은 사람 등 작성
- 제출할 수요기관 지정

↓

⑧ **전자서명**
- 공인인증서 암호를 임력해 전자 서명하여 확인

↓

⑨ **전자보인서명확인서 발급 및 저장**
- 발급일자 및 발급시스템에 저장

↓

⑩ **발급증 출력**
- 관련서류와 함께 수요기관에 제출

3. 활 용 절 차

⑪ **수요기관 확인 및 업무처리**
- 수요기관은 발급시스템에 접속, 제출받은 민원인의 발급번호, 성명 등을 통하여 발급 확인

가. 발급 및 활용(법 제7조, 영 제6조)

1) 정보통신망 이용근거 및 재사용 금지(영 제6조제1항 및 제8항)

○ 민원인은 **정부24를 이용**하여 전자본인서명확인서 발급

○ 전자본인서명확인서에 기재한 목적 이외에 **다른 용도로 사용 금지**

Q&A

전자본인서명확인서 출력물에 법적효력을 부여하지 않는 이유는?

- 「본인서명사실확인서」는 직접 방문하여 대면확인 후 위조·변조 방지 기능이 구현된 특수용지에 발급되나,
- 「**전자본인서명확인서**」는 대면확인 없이 온라인 상에서 발급되고, 가정이나 직장에서 위조·변조 방지 기능이 없는 **일반용지에 출력**되어
  - 위조·변조에 취약하고 육안으로는 진본 여부를 확인하기가 곤란해 출력을 허용하지 않고, **출력물에는 법적효력을 부여하지 않으며**
  - 수요기관은 발급시스템에서만 확인이 가능하도록 함
- 다만, 수요기관에서는 참고자료로 활용하기 위해 출력은 가능하지만 법적효력은 부여하지 않음

2) 전자본인서명확인서 제출 가능대상 공공기관(영 제6조제2항·제3항 및 제5항)

○ 전자본인서명확인서 발급시 제출대상 행정기관 등을 지정하여 발급

○ 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 법인·단체 또는 기관(2024년 327개 기관, 매년 기획재정부에서 발표)

- 「지방공기업법」에 따른 지방공사 및 지방공단(2023년 412개 기관, 매년 행정안전부에서 발표)
- 특별법에 따라 설립된 특수법인(한국산업은행, 한국전력공사 등)
- 「초·중등교육법」, 「고등교육법」 및 그 밖의 법률에 따라 설치된 각급 학교 (2024년 학교수 : 초·중·고·전문대학·4년제대학 총 12,378개교)

Q&A

전자본인서명확인서를 공공기관 등에만 제출 가능하도록 하는 이유는?

- 전자본인서명확인서는 재산권 행사와 관련되어 안전성이 중요
- 해킹, 정보유출 등에 대비하기 위해 외부망과 단절된 내부 행정망에만 전자본인서명확인서 관련 서류를 저장하고 확인
  - 안전성 강화를 위해 인감증명서, 본인서명사실확인서와 달리 수요기관을 지정 사용
- 따라서 현재 정부통신망 운용체계에서는 개인 등 민간부문까지 수요기관으로 지정·활용하는 것은 보안기술 발전 수준 및 부동산 등기(법원, 등기소) 운영 등을 고려하여 점차 사용범위를 확대해 나가는 방안 검토 가능

3) 서 식 (영 제6조제4항)

○ 본인의 의사확인을 위하여 민원인 인적사항과 용도 및 위임받은 사람 기재 (별지 제4호서식)

○ 용도 등을 기재하고 공인인증서를 통해 본인이 직접 확인하여 **행정기관에서 확인하는 행위가 없으므로 관인을 날인하지 않음**

* 민원인이 직접 발급하는 일종의 "전자위임장" 또는 "확인서"로서, **행정기관은 민원인이 확인서를 발급하고 활용할 수 있는 공간(발급 시스템)만 제공**

〈 인감증명서와 전자본인서명확인서의 서식 및 활용 비교 〉

구 분	인감증명서	전자본인서명확인서
• 사전신고 여부	• 인영을 사전에 신고함	• 사전 이용승인(읍·면·동 방문)
• 증명·확인의 내용	• 신고되어 있는 인영을 증명	• 전자서명을 통해 작성내용 확인
• 의사확인 방법	• 관련서류에 날인된 인영과 인감증명서의 인영의 일치여부 비교	• 확인서에 기재된 "용도, 위임받은 사람"과 관련서류의 내용 비교
• 용도 등 기재	• 부동산·자동차 매도용의 경우 부동산·자동차 매수자 인적사항만 기재	• 모든 경우에 사용용도 기재 • 부동산 매도용도 및 자동차매도용도는 거래상대방 인적사항도 기재
• 위임받은 사람 기재	• 위임받은 사람 기재 없음	• 위임받은 사람 기재
• 발급 주체	• 발급기관(시·군·구청장, 읍·면·동장)	• 본인이 직접 발급
• 관인 날인	• 발급기관 날인	• 미 날인

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제4호서식] 〈개정 2024. 4. 2.〉

발급번호

전자본인서명확인서

※ 인감증명서와 동일한 효력을 가지고 있습니다.

성명(한자)		( )	
주민등록번호			
주소			
용도	매도 용도	[ ] 부동산 매수자, [ ] 자동차 매수자	
		성명(법인인 경우에는 법인명)	주민등록번호(법인인 경우에는 법인등록번호)
		주소(법인인 경우에는 주된 사무소의 소재지)	
	일반 용도 (그 외의 용도)		
위임받은 사람		성명	
		주소(자격증 소지자 외의 사람에게 위임하는 경우만 작성)	
비 고			수수료 없음

이 문서에 위 사항을 작성하고 전자서명을 하였습니다.

20 년 월 일

발급자 성명 (서명 또는 인)

작성방법 및 유의사항

1. 주민등록번호란은 미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인등록번호를 적습니다.
2. 용도란[부동산 매도 용도 및 자동차 매도 용도의 경우 성명(법인명), 주민등록번호(법인등록번호), 주소를 포함합니다] 및 위임받은 사람란은 민원인이 직접 작성합니다.
3. 부동산 또는 자동차 매수자가 "국가"나 "지방자치단체", "국제기구"와 "외국정부", 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 법인 · 단체 또는 기관(공사 · 공단 등), 「지방공기업법」에 따른 "지방공사" 및 "지방공단", 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조제1호부터 제8호까지 및 「새마을금고법」에 따른 새마을금고(중앙회 포함) 등 은행, 보험회사 등의 기관인 경우에는 용도의 매도용란에 매수자인 법인명만 기재하고 법인등록번호와 주된 사무소의 소재지는 기재하지 않아도 됩니다.
4. 용도의 일반 용도(그 외의 용도)란은 본인서명사실확인서를 제출받는 기관이 요청하는 내용을 적습니다. [예시: 근저당설정용, 가등기설정용, 은행제출용, 대출보증용, 선박등기용(매수자의 성명 등), 법인등기용, 공탁금 수령용, 보관금 수령용 등].
5. 위임받은 사람란은 다른 사람에게 위임하여 전자본인서명확인서를 법원 등에 제출하는 경우 제출받는 기관의 요청에 따라 위임받은 사람의 성명과 주소를 적습니다. 다만, 변호사, 법무사 등 자격증 소지자에게 위임하는 경우에는 성명란에 자격증 소지자의 성명과 자격증명을 기재하면 주소를 기재하지 않을 수 있습니다(예시: ○○○ 법무사).
6. 발급 이후에 용도, 위임받은 사람 등의 기재사항을 임의로 고치거나, 이 확인서를 위조 · 변조하는 경우에는 「형법」 등 관련 법령에 따라 처벌을 받을 수 있습니다.
7. 비고란은 미성년자 또는 피한정후견인의 표시와 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인의 성명 및 주민등록번호(미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인등록번호)를 적습니다.
8. 전자본인서명확인서가 종이 등으로 출력된 경우에는 효력이 없습니다.

210mm×297mm[특수용지(80g/㎡)]

Q&A

전자서명 제도가 있는데 별도로 전자본인서명확인서 제도를 마련한 이유와 두 제도의 차이점은?

- 「전자본인서명확인서」나 「본인서명사실확인서」가 인감증명서라고 한다면, 「전자서명」은 서명이나 인감도장과 같은 역할을 함
- 「전자본인서명확인서」는 가시성이 있는 전자문서로서 주로 오프라인상으로 이루어지는 법률행위(거래 등)의 진정성 담보 수단으로 활용됨
- 반면, 「전자서명」은 가시성이 없는 전자적 정보로서 주로 온라인상의 법률행위 등에서 본인의사 확인수단으로 활용함

〈 전자본인서명확인서와 전자서명 비교 〉

구 분	전자본인서명확인서	전자서명
• 존재형식	• 전자문서 **(가시성 有)**	• 전자적 정보 **(가시성 無)**
• 효 력	• 인감증명서와 동일한 효력	• 전자서명법에 의해 서명과 동일한 효력
• 상호관계	• 전자서명을 확인서 발급 절차의 일부로 활용	• 전자본인서명확인서 발급 수단 (인감도장과 같은 기능)
• 활 용	• 주로 **오프라인**상으로 이루어지는 법률행위(거래 등)의 진정성 담보 수단으로 활용 예) 본인 또는 대리인이 등기소를 직접 방문하여 등기신청 서류 제출시 인감증명서 대용으로 활용	• **온라인**상의 법률행위 등에서 본인의사 확인수단으로 활용 예) 은행에 방문하여 출금표 작성・제출없이 인터넷뱅킹으로 출금행위 등에 대한 확인 수단으로 활용
• 활용분야	• 부동산 등기신청 등 인감증명서가 요구되는 분야에 활용 가능	• 분야별 업무에 대한 온라인 시스템화 선행 및 활용 근거 마련 전제

4) 본인확인 절차 및 법정대리인의 동의 방법 (영 제6조제6항)

○ 공인인증서 암호입력, 민원인이 추가로 신청한 본인 확인 절차(전화인증, 보안토큰, PC 등록 등)를 모두 거쳐야 함

※ 승인권자로부터 부여받은 비밀번호 입력은 폐지됨(2015. 8. 3.)

○ 발급시스템에 등록된 법정대리인 또는 한정후견인이 공인인증서를 사용하여 동의

Q&A

미성년자 또는 피한정후견인(한정치산자)이 전자본인서명확인서를 발급 받을 때 온라인상에서 법정대리인의 동의를 받는 방법은?

- 미성년자와 피한정후견인(한정치산자)의 재산권을 보호하기 위해 「전자본인서명 확인서」 발급 시 법정대리인 또는 한정후견인*의 동의가 필요하며,
  - 대면접촉 없이 온라인상에서 발급됨을 고려할 때 일반적인 동의 절차보다 엄격하게 운영할 필요가 있음

  * 피한정후견인은 원칙적인 행위능력자로서 단독으로 발급 신청을 할 수 있고, 가정법원이 한정후견인의 동의유보를 결정한 법률행위만 한정후견인의 동행·동의 필요
- 발급시스템 사전이용 신청 시에는 온라인상에서 동의를 할 법정대리인이나 한정후견인이 함께 읍·면·동 등을 방문하여 신청하고 지정하도록 하며,
  - 법정대리인 또는 한정후견인이 다수인 경우 (예컨대 미성년자의 부와 모) 함께 방문해 사전 신청하고 지정한 법정대리인 또는 한정후견인만 동의할 수 있음
- 온라인상에서 발급 시 미성년자 또는 피한정후견인이 본인의 공인인증서로 접속해 확인서 내용 작성을 완료한 뒤
  - 법정대리인 또는 한정후견인이 법정대리인 또는 한정후견인의 공인인증서로 접속해 확인서 내용에 대하여 전자서명을 통해 동의하면.
  - 미성년자 또는 피한정후견인은 다시 본인의 공인인증서로 접속해 최종적으로 전자서명하여 전자본인서명확인서를 발급함
- 현재 「정부24」에는 온라인 전입신고 시 세대주의 동의를 받아야 하는 경우 이와 유사하게 온라인 동의를 할 수 있는 시스템이 이미 구축되어 있음

〈 온라인상 법정대리인 동의 절차 〉

사전이용 신청 및 법정대리인 또는 한정후견인 지정	→	**(본인)** 로그인 및 확인서 내용 작성	→	**(법정대리인 또는 한정후견인)** 공인인증서로 로그인 및 확인서 내용 동의	→	**(본인)** 재로그인 및 전자서명	→	전자본인 서명확인서 발급

5) 발급증 (영 제6조제7항, 별지 제5호서식)

❍ 발급증은 전자본인서명확인서를 발급했다는 의미로서 법적 효력은 없음

* 전자본인서명확인서 발급 사실을 수요기관에 통보하는 역할

❍ 수요기관이 발급사실 확인에 필요한 최소한의 정보(발급번호, 발급일시, 성명, 용도, 전자본인서명확인서 제출기관 및 위임받은 사람* 포함)

* 위임받아 업무를 처리하는 사람이 제출기관과 용도 등을 제대로 기재했는지 확인할 수 있도록 추가(2015. 8. 3.)

❍ 발급번호의 부여, 원본 이미지 정보 관리 및 저장은 본인서명사실확인서와 동일

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제5호서식]

전자본인서명확인서 발급증	
발급번호	
발급일시	
성 명	
용 도	
전자본인서명확인서 제출기관	
위임받은 사람 (다른 사람에게 위임하여 제출하는 경우만 작성)	
20 년 월 일	

유 의 사 항
1. 이 발급증은 정보통신망을 통한 전자본인서명확인서 발급사실 확인용으로 발급증 자체는 효력이 없습니다. 2. 이 발급증을 접수한 기관에서는 전자본인서명확인시스템[e-하나로 민원(www.share.go.kr)]에 접속한 후 이 발급증을 이용하여 반드시 전자본인서명확인서 원본을 열람하시기 바랍니다.

210mm×150mm[백상지 80g/㎡]

Q&A

전자본인서명확인서 이외에 「발급증」을 도입한 이유 및 발급증에 법적효력을 부여하지 않은 이유는?

- 전자본인서명확인서」는 인감증명서나 본인서명사실확인서와 달리 대면확인 없이 온라인 상에서 발급되고, 일반용지에 출력되어 위조·변조에 취약하므로,
  - 오프라인 상에서 대용으로 사용할 수 있는 「발급증」을 도입함
- 민원인은 수요기관에 발급증을 제출해 전자본인서명확인서 발급 사실을 통보할 수 있고, 수요기관은 발급증을 통해 시스템에서 전자본인서명확인서 발급여부를 확인할 수 있으며,
  - 민원인이 대리인을 통해 업무처리를 하더라도 수요기관은 발급증을 통해 발급여부를 인지하여 확인할 수 있음
- 또한, 안전성을 강화하기 위하여 확인서 작성 시 수요기관을 지정하여 지정된 기관만 열람할 수 있을 뿐 아니라,
  - 수요기관도 민원인이 발급번호 등을 발급증을 통하여 통보한 경우에만 확인서를 확인할 수 있도록 함
- 다만, 발급증은 수요기관이 발급여부를 확인할 수 있도록 성명, 발급번호 등 최소한의 정보만 포함하여 정보유출을 방지하고,
  - 개인이 출력한 발급증은 위조·변조에 취약하므로, 단순 참고자료로만 활용하고 법적인 효력은 부여하지 않으며,
  - 수요기관이 온라인상으로 확인하는 전자본인서명확인서만 법적 효력을 부여함

나. 발급시스템 이용의 승인

1) 신청대상별 승인권자 (법 제8조제1항, 영 제15조제2항·제3항)

신 청 대 상	승 인 권 자
주민등록된 내국인 및 재외국민, 미 주민등록 재외국민	읍·면·동장 또는 출장소장
외국인등록자, 외국국적동포 국내거소신고자	

※ 주민등록 말소자 등은 전자본인서명사실확인서 발급시스템 이용승인 불가

2) 승인신청 (영 제7조제1항 내지 제5항)

❍ 전자본인서명확인서 발급시스템 이용을 승인 받으려는 민원인은 발급시스템 이용 승인신청서(별지 제6호서식)와 신분증을 함께 승인권자에게 제출

- 미 주민등록 재외국민은 별지 제7호서식, 외국국적동포 국내거소신고자는 별지 제8호서식, 외국인은 제9호서식 제출

❍ 보안성 강화를 위해 온라인 신원확인 절차(보안토큰 방식, 휴대전화 또는 일반전화 인증방식 중 1개를 선택) 추가

- 전자본인서명확인서 발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스는 추가 신청

※ 전자본인서명확인서 발급시 본인확인 인증절차 축소

- 인터넷(정부24)을 이용하여 전자본인서명확인서를 발급시 공인인증서, 전화인증, 비밀번호의 3단계 인증절차를 거쳐야 했으나, 2015년 8월 3일 부터는 공인인증서와 전화인증만 거치면 됨
- 읍·면·동에서 부여하던 임시비밀번호 폐지(영 제8조 삭제)

❍ 미성년자 또는 피한정후견인(한정치산자)의 발급시스템 이용 승인 : 신청서의 동의란을 작성하고 날인하여 법정대리인 또는 한정후견인의 신분증과 법정대리인 또는 한정후견인의 증명서류(등기사항증명서 등)를 함께 승인권자에게 제출

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제6호서식] 〈개정 2024. 4. 2.〉
[시행일: 2024. 10. 3.] "국가보훈등록증"의 개정부분

(내국인 및 재외국민용)

전자본인서명확인서 발급시스템 [ ] 이용 승인 [ ] 이용 철회 신청서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, [ ]에는 해당하는 곳에 ✓표를 합니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간 즉시

신청인	성명(한자)		주민등록번호
	주소		
	전화번호		휴대전화
	추가 보안수단	[ ] 보안토큰 방식 [ ] 전화 인증 방식	
	그 밖의 서비스 신청	[ ] 발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스 신청	

미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 동의	(성명:)의 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회)에 동의합니다. 20 년 월 일		
	성명		주민등록번호
	동의사유	[ ] 미성년자 [ ] 피한정후견인	신청인과의 관계
	주소		
	전화번호		휴대전화

「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조(제9조)에 따라 위와 같이 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회)을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

읍장·면장·동장 및 출장소장 귀하

첨부서류	신분증[주민등록증, 자동차운전면허증, 장애인등록증(주민등록번호와 주소가 기재되어 있는 경우만 해당함), 대한민국 여권, 국가보훈등록증, 외국인등록증 또는 외국인등록 사실증명(외국인만 해당함), 국내거소신고증, 국내거소신고 사실증명(국내거소신고를 한 외국국적동포만 해당함)]	수수료 없음

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)

작성방법

1. 추가 보안수단 또는 그 밖의 서비스를 신청하려는 경우에는 해당란에 √표를 하며, 추가 보안수단과 그 밖의 서비스는 중복 신청할 수 있습니다. 추가 보안수단과 그 밖의 서비스에 대한 설명은 다음과 같습니다.
   1) "보안토큰 방식"이란 인증서가 저장된 보안토큰에 의한 인증방식을 말합니다.
   2) "전화 인증 방식"이란 전자본인서명확인서를 발급할 때 휴대전화 또는 일반전화로 안내받은 인증번호를 입력하는 방식을 말합니다.
   3) "발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스"란 전자본인서명확인서가 발급되는 경우에 미리 등록된 휴대전화 번호로 발급사실을 통보하는 것을 말합니다.
2. 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인의 동의가 필요한 경우 동의사유의 해당란에 √표를 합니다.
3. 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 동의란 중 주민등록번호란은 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인이 미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인등록번호를 적습니다.

전자본인서명확인서 발급절차

1. 이용승인

발급시스템 이용 신청 및 승인 (읍·면·동·출장소)	• 읍·면·동·출장소를 방문하여 발급시스템 이용의 의사표시 및 이용 승인 신청 • 본인신분 확인 후 승인
⇩	
인증서 발급 신청	• 전자서명인증사업자, 등록대행기관(은행 등)을 방문하여 신청 또는 전에 발급받은 인증서 사용

2. 발급절차

1) 정부24 접속	• 정부24 사이트(www.gov.kr)에 접속하여 회원가입 후 로그인 (정부24 아이디, 비밀번호 입력)
⇩	
2) 전자본인서명확인서 발급 메뉴 선택 및 신분확인	• 인증서 암호 입력 • 보안토큰 또는 전화 인증 방식을 통한 추가 신분확인
⇩	
3) 전자본인서명확인서 작성	• 용도, 매수자 인적사항 등 작성 • 전자본인서명확인서를 제출할 행정기관등 지정 (지정된 행정기관등만 열람 가능)
⇩	
4) 전자서명(인증서 사용)	• 인증서 암호를 입력하여 전자서명 확인
⇩	
5) 전자본인서명확인서 발급 및 저장	• 전자본인서명확인서 발급 완료 및 발급시스템에 저장

3. 활용절차

발급증 출력 및 행정기관등에 제출	• 발급번호, 성명 등이 적힌 발급증을 출력하여 행정기관등에 제출 (인감증명서 제출과 동일한 효력) • 발급증 자체는 법적 효력이 없음
⇩	
행정기관등의 확인 및 업무처리	• 행정기관등은 발급시스템에 접속해 제출받은 발급증의 발급번호, 성명 등을 통하여 발급 확인

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제7호서식] 〈개정 2024. 4. 2.〉
[시행일: 2024. 10. 3.] "국가보훈등록증"의 개정부분 (미주민등록 재외국민용)

전자본인서명확인서 발급시스템 [ ] 이용 승인 [ ] 이용 철회 신청서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, [ ]에는 해당하는 곳에 ✓표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간 즉시

신청인	성명(한글) (한자)	여권번호	성별	[ ] 남 [ ] 여
	국내 최종주소지		생년월일(주민등록번호)	
	등록기준지			
	전화번호	휴대전화		
	추가 보안수단	[ ] 보안토큰 방식 [ ] 전화 인증 방식		
	그 밖의 서비스신청	[ ] 발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스 신청		

미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 동의	(성명:)에 대한 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회)에 동의합니다. 20 년 월 일		
	성명		주민등록번호
	동의사유	[ ] 미성년자 [ ] 피한정후견인	신청인과의 관계
	주소		
	전화번호	휴대전화	

「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조(제9조)에 따라 위와 같이 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회)을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

읍장 · 면장 · 동장 및 출장소장 귀하

첨부서류	신분증[주민등록증, 자동차운전면허증, 장애인등록증(주민등록번호와 주소가 기재되어 있는 경우만 해당함), 대한민국 여권, 국가보훈등록증, 외국인등록증 또는 외국인등록 사실증명(외국인만 해당함), 국내거소신고증 또는 국내거소신고 사실증명(국내거소신고를 한 외국국적동포만 해당함)]	수수료 없음

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)

작성방법

1. 등록기준지란에는「가족관계의 등록 등에 관한 법률」제10조에 따른 등록기준지를 적습니다.
2. 추가 보안수단 또는 그 밖의 서비스를 신청하려는 경우에는 해당란에 √표를 하며, 추가 보안수단과 그 밖의 서비스는 중복 신청할 수 있습니다. 추가 보안수단과 그 밖의 서비스에 대한 설명은 다음과 같습니다.
   1) "보안토큰 방식"이란 인증서가 저장된 보안토큰에 의한 인증방식을 말합니다.
   2) "전화 인증 방식"이란 전자본인서명확인서를 발급할 때 휴대전화 또는 일반전화로 안내받은 인증번호를 입력하는 방식을 말합니다.
   3) "발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스"란 전자본인서명확인서가 발급되는 경우에 미리 등록된 휴대전화 번호로 발급사실을 통보하는 것을 말합니다.
3. 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인의 동의가 필요한 경우 동의사유의 해당란에 √표를 합니다.
4. 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 동의란 중 주민등록번호란은 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인이 미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인 등록번호를 적습니다.

전자본인서명확인서 발급절차

1. 이용승인

발급시스템 이용 신청 및 승인
(읍·면·동·출장소)

- 읍·면·동·출장소를 방문하여 발급시스템 이용의 의사표시 및 이용 승인 신청
- 본인신분 확인 후 승인

⇩

인증서 발급 신청

- 전자서명인증사업자, 등록대행기관(은행 등)을 방문하여 신청 또는 전에 발급받은 인증서 사용

2. 발급절차

1) 정부24 접속

- 정부24 사이트(www.gov.kr)에 접속하여 회원가입 후 로그인 (정부24 아이디, 비밀번호 입력)

⇩

2) 전자본인서명확인서 발급 메뉴 선택 및 신분확인

- 인증서 암호 입력
- 보안토큰 또는 전화 인증 방식을 통한 추가 신분확인

⇩

3) 전자본인서명확인서 작성

- 용도, 매수자 인적사항 등 작성
- 전자본인서명확인서를 제출할 행정기관등 지정 (지정된 행정기관등만 열람 가능)

⇩

4) 전자서명(인증서 사용)

- 인증서 암호를 입력하여 전자서명 확인

⇩

5) 전자본인서명확인서 발급 및 저장

- 전자본인서명확인서 발급 완료 및 발급시스템에 저장

3. 활용절차

발급증 출력 및 행정기관등에 제출

- 발급번호, 성명 등이 적힌 발급증을 출력하여 행정기관등에 제출 (인감증명서 제출과 동일한 효력)
- 발급증 자체는 법적 효력이 없음

⇩

행정기관등의 확인 및 업무처리

- 행정기관등은 발급시스템에 접속해 제출받은 발급증의 발급번호, 성명 등을 통하여 발급 확인

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령[별지 제8호서식] 〈개정 2024. 4. 2.〉
[시행일: 2024. 10. 3.] "국가보훈등록증"의 개정부분

(국내거소신고자용)

전자본인서명확인서 발급시스템 [ ] 이용 승인 [ ] 이용 철회 신청서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, [ ]에는 해당하는 곳에 ✓표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일자	처리기간 즉시

신청인	성명		국내거소신고번호		성별 [ ] 남 [ ] 여
	여권번호	여권발급일	국적	여권 유효기간	
	국내거소신고일	체류자격 · 직업	체류기간	생년월일(주민등록번호)	
	국내거소지				
	전화번호		휴대전화		
	추가 보안수단	[ ] 보안토큰 방식 [ ] 전화 인증 방식			
	그 밖의 서비스 신청	[ ] 발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스 신청			

미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 동의	(성명 :)에 대한 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회)에 동의합니다. 20 년 월 일		
	성명		주민등록번호
	동의사유	[ ] 미성년자 [ ] 피한정후견인	신청인과의 관계
	주소		
	전화번호		휴대전화

「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조(제9조)에 따라 위와 같이 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회)을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

읍장 · 면장 · 동장 및 출장소장 귀하

첨부서류	신분증[주민등록증, 자동차운전면허증, 장애인등록증(주민등록번호와 주소가 기재되어 있는 경우만 해당함), 대한민국 여권, 국가보훈등록증, 외국인등록증 또는 외국인등록 사실증명(외국인만 해당함), 국내거소신고증 또는 국내거소신고 사실증명(국내거소신고를 한 외국국적동포만 해당함)]	수수료 없음

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)

작성방법

1. 추가 보안수단 또는 그 밖의 서비스를 신청하려는 경우에는 해당란에 √표를 하며, 추가 보안수단과 그 밖의 서비스는 중복 신청할 수 있습니다. 추가 보안수단과 그 밖의 서비스에 대한 설명은 다음과 같습니다.
   1) "보안토큰 방식"이란 인증서가 저장된 보안토큰에 의한 인증방식을 말합니다.
   2) "전화 인증 방식"이란 전자본인서명확인서를 발급할 때 휴대전화 또는 일반전화로 안내받은 인증번호를 입력하는 방식을 말합니다.
   3) "발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스"란 전자본인서명확인서가 발급되는 경우에 미리 등록된 휴대전화 번호로 발급사실을 통보하는 것을 말합니다.
2. 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인의 동의가 필요한 경우 동의사유의 해당란에 √표를 합니다.
3. 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 동의란 중 주민등록번호란은 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인이 미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인등록번호를 적습니다.

전자본인서명확인서 발급절차

1. 이용승인

발급시스템 이용 신청 및 승인 (읍·면·동·출장소)	• 읍·면·동·출장소를 방문하여 발급시스템 이용의 의사표시 및 이용 승인 신청 • 본인신분 확인 후 승인
⇩	
인증서 발급 신청	• 전자서명인증사업자, 등록대행기관(은행 등)을 방문하여 신청 또는 전에 발급받은 인증서 사용

2. 발급절차

1) 정부24 접속	• 정부24 사이트(www.gov.kr)에 접속하여 회원가입 후 로그인 (정부24 아이디, 비밀번호 입력)
⇩	
2) 전자본인서명확인서 발급 메뉴 선택 및 신분확인	• 인증서 암호 입력 • 보안토큰 또는 전화 인증 방식을 통한 추가 신분확인
⇩	
3) 전자본인서명확인서 작성	• 용도, 매수자 인적사항 등 작성 • 전자본인서명확인서를 제출할 행정기관등 지정 (지정된 행정기관등만 열람 가능)
⇩	
4) 전자서명(인증서 사용)	• 인증서 암호를 입력하여 전자서명 확인
⇩	
5) 전자본인서명확인서 발급 및 저장	• 전자본인서명확인서 발급 완료 및 발급시스템에 저장

3. 활용절차

발급증 출력 및 행정기관등에 제출	• 발급번호, 성명 등이 적힌 발급증을 출력하여 행정기관등에 제출 (인감증명서 제출과 동일한 효력) • 발급증 자체는 법적 효력이 없음
⇩	
행정기관등의 확인 및 업무처리	• 행정기관등은 발급시스템에 접속해 제출받은 발급증의 발급번호, 성명 등을 통하여 발급 확인

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제9호서식] 〈개정 2024. 4. 2.〉 (외국인용)
[시행일: 2024. 10. 3.] "국가보훈등록증"의 개정부분

전자본인서명확인서 발급시스템 [ ] 이용 승인 [ ] 이용 철회 신청서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, [ ]에는 해당하는 곳에 ✓표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일자	처리기간 즉시

신청인	성명		외국인등록번호	성별 [ ] 남 [ ] 여
	여권번호	여권발급일	국적	여권 유효기간
	입국일자	체류자격 · 직업	체류기간	생년월일
	국내체류지			
	전화번호		휴대전화	
	추가 보안수단	[ ] 보안토큰 방식 [ ] 전화 인증 방식		
	그 밖의 서비스신청	[ ] 발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스 신청		

미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 동의	(성명:)에 대한 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회)에 동의합니다. 20 년 월 일		
	성명		주민등록번호
	동의사유	[ ] 미성년자 [ ] 피한정후견인	신청인과의 관계
	주소		
	전화번호		휴대전화

「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조(제9조)에 따라 위와 같이 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회)을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

읍장 · 면장 · 동장 및 출장소장 귀하

첨부서류	신분증[주민등록증, 자동차운전면허증, 장애인등록증(주민등록번호와 주소가 기재되어 있는 경우만 해당함), 대한민국 여권, 국가보훈등록증, 외국인등록증 또는 외국인등록 사실증명(외국인만 해당함), 국내거소신고증 또는 국내거소신고 사실증명(국내거소신고를 한 외국국적동포만 해당함)]	수수료 없음

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)

작성방법

1. 추가 보안수단 또는 그 밖의 서비스를 신청하려는 경우에는 해당란에 √표를 하며, 추가 보안수단과 그 밖의 서비스는 중복 신청할 수 있습니다. 추가 보안수단과 그 밖의 서비스에 대한 설명은 다음과 같습니다.
   1) "보안토큰 방식"이란 인증서가 저장된 보안토큰에 의한 인증방식을 말합니다.
   2) "전화 인증 방식"이란 전자본인서명확인서를 발급할 때 휴대전화 또는 일반전화로 안내받은 인증번호를 입력하는 방식을 말합니다.
   3) "발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스"란 전자본인서명확인서가 발급되는 경우에 미리 등록된 휴대전화 번호로 발급사실을 통보하는 것을 말합니다.
2. 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인의 동의가 필요한 경우 동의사유의 해당란에 √표를 합니다.
3. 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 동의란 중 주민등록번호란은 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인이 미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인 등록번호를 적습니다.

전자본인서명확인서 발급절차

1. 이용승인

발급시스템 이용 신청 및 승인 (읍·면·동·출장소)	• 읍·면·동·출장소를 방문하여 발급시스템 이용의 의사표시 및 이용 승인 신청 • 본인신분 확인 후 승인
⇩	
인증서 발급 신청	• 전자서명인증사업자, 등록대행기관(은행 등)을 방문하여 신청 또는 전에 발급받은 인증서 사용

2. 발급절차

1) 정부24 접속	• 정부24 사이트(www.gov.kr)에 접속하여 회원가입 후 로그인 (정부24 아이디, 비밀번호 입력)
⇩	
2) 전자본인서명확인서 발급 메뉴 선택 및 신분확인	• 인증서 암호 입력 • 보안토큰 또는 전화 인증 방식을 통한 추가 신분확인
⇩	
3) 전자본인서명확인서 작성	• 용도, 매수자 인적사항 등 작성 • 전자본인서명확인서를 제출할 행정기관등 지정 (지정된 행정기관등만 열람 가능)
⇩	
4) 전자서명(인증서 사용)	• 인증서 암호를 입력하여 전자서명 확인
⇩	
5) 전자본인서명확인서 발급 및 저장	• 전자본인서명확인서 발급 완료 및 발급시스템에 저장

3. 활용절차

발급증 출력 및 행정기관등에 제출	• 발급번호, 성명 등이 적힌 발급증을 출력하여 행정기관등에 제출 (인감증명서 제출과 동일한 효력) • 발급증 자체는 법적 효력이 없음
⇩	
행정기관등의 확인 및 업무처리	• 행정기관등은 발급시스템에 접속해 제출받은 발급증의 발급번호, 성명 등을 통하여 발급 확인

3) 발급시스템 등록 및 승인정보 이송(영 제7조제6항 내지 제8항)

○ 승인권자는 발급시스템 이용 승인 후 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회) 대장(별지 제10호서식)에 기록하고, 발급시스템에 이용 승인관련 정보(법정대리인의 동의 정보 포함)를 등록

○ 민원인의 주소지를 관할하지 않는 승인권자가 발급시스템의 이용을 승인한 경우에는 관련 정보를 주소지 관할 승인권자에게 발급시스템을 이용하여 이송

○ 민원인이 주소지를 변경한 경우 민원인의 전(前) 주소지를 관할하는 승인권자는 발급시스템을 이용 승인 관련 자료를 변경된 주소지를 관할하는 승인권자에게 이송

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제10호서식]

전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회) 대장

결 재		종 류		승인(철회) 연월일	신청인 성 명	생년월일	주 소	철회 사유	비고
담 당	담당자	승인	철회						

297mm×210mm[백상지 80g/㎡]

4) 미주민등록 재외국민이 등록기준지 변경시 승인권자에게 통보

○ 가족관계등록사무처리기관의 장은 그 재외국민의 최종주소지 및 전 등록기준지를 관할하는 승인권자에게 통보

- 인감증명법 시행령 제4조(미주민등록 재외국민의 최종주소와 등록기준지 변경 등의 통보) 제2항에 따라 처리한 경우에 갈음하여 처리

5) 이용 승인 신청 제한대상(영 제7조제9항)

○ 발급시스템 이용승인을 받은 사람이 다시 신청을 한 경우

다. 발급시스템 유효기간 및 갱신

○ 승인 유효기간을 설정하여, 장기간 사용되지 않는 발급시스템의 오용·남용 방지

○ 승인 유효기간을 4년으로 하고, 유효기간 만료 전 30일 이내에 주민센터에 방문하여 연장신청하여 갱신 가능

라. 발급시스템 이용 승인의 철회 및 중지

1) 본인이 원하는 경우(영 제9조제1항 및 제2항)

○ 발급시스템의 이용을 승인받은 민원인이 발급시스템의 이용을 철회하려는 경우에는 전자본인서명확인서 발급시스템의 이용 철회신청서(별지 제6호서식) 제출

- 미주민등록 재외국민은 별지 제7호서식, 외국국적동포 국내거소신고자는 별지 제8호서식, 외국인은 제9호서식 제출

○ 이용 철회신청서를 받은 승인권자는 본인 신분 확인 절차를 거친 뒤 이용승인을 철회하고, 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 철회대장에 기록

○ 발급시스템에 이용 철회 관련 자료를 등록한 후 발급시스템을 이용하여 등록관련 정보를 민원인의 주소지를 관할하는 승인권자에게 이송

2) 직권철회

○ 철회권자 : 민원인의 주소지를 관할하는 승인권자

○ 철회사유

- 민원인이 사망, 실종선고, 성년후견(금치산)선고 등을 받은 경우
- 주민등록 말소, 거주불명 등록*, 국내거소신고표 정리, 외국인등록 말소의 경우

  * 인감증명법(§11④)과의 형평성 및 거래상대방 보호를 위하여 제한 필요

- 발급시스템 이용 승인이 중지된 지 6개월이 경과한 경우

❍ 승인권자의 이용승인 철회 사유 확인 및 기록

- 사전에 가족관계등록부, 주민등록표, 외국인등록표, 재외공관의 확인서, 국내거소신고표, 등록기준지 조회 또는 관계공무원의 사실 조사 등 실시

❍ 전자본인서명확인서 발급시스템 이용승인(철회)대장(별지 제10호서식)에 관련 내용을 기록하고 관련 정보를 발급시스템에 등록

3) 자료 이송 (영 제9조제3항 · 제4항)

❍ 민원인의 주소지를 관할하지 않는 승인권자가 발급시스템의 이용 승인을 철회한 경우 철회 관련 자료를 민원인의 주소지 관할 승인권자에게 발급시스템을 이용하여 이송

❍ 민원인이 주소지를 변경한 경우 민원인의 전(前)주소지를 관할하는 승인권자는 발급시스템 이용 철회 관련 자료를 변경된 주소지 관할 승인권자에게 발급시스템을 이용하여 이송*

  * 주민등록자인 경우에는 전입신고 시 시스템으로 자동 이송됨

4) 이용 승인 중지

❍ 중지사유

- 승인 유효기간이 만료되거나, 승인 신청사항의 변경사항을 신고하지 않은 사실이 확인된 경우

❍ 이용 승인이 중지된 사람이 전자본인서명확인서를 발급할 경우 : 발급시스템 이용 승인 절차를 거쳐 다시 승인을 받아야 함

4 발급 사실의 확인 및 기록 · 관리

가. 발급 사실 확인 요청 및 확인(영 제10조)

❍ 본인서명사실확인서를 제출 받은 자는 온라인 전자민원창구(정부 24)에서 문서확인번호 등을 통하여 발급사실 확인 가능

* 민원인이 발급기관, 발급일, 주민등록번호, 문서확인번호 등을 입력하면 발급여부만 확인해줌.

나. 발급 사실 기록 · 관리(영 제11조제1항 내지 제5항)

❍ 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서는 전산정보처리조직 또는 발급시스템에 의해 발급하고 관련 자료를 기록·관리하여야 함

- 본인서명사실확인서 발급기관은 발급 후 발급 관련 자료를 민원인의 주소지를 관할하는 발급기관에 이송
- 민원인의 주소지를 관할하는 승인권자는 전자본인서명확인서 이용 승인 및 철회 관련 자료를 이송 받은 경우 그 내용을 발급 시스템에 기록·관리
- 전자본인서명확인서 승인권자는 민원인의 주소가 변경된 경우 변경된 주소지 관할 승인권자에게 승인 및 철회 관련 정보를 발급시스템으로 이송

❍ 행정안전부장관은 민원인이 발급시스템에서 전자본인서명확인서를 발급받은 경우 전자본인서명확인서를 발급시스템에 저장하고 관련 정보를 기록·관리

- 행정안전부장관은 발급관련 자료를 민원인의 주소지 관할 승인권자에게 이송

❍ 발급기관, 승인권자 및 행정안전부장관은 본인서명사실확인서와 전자본인서명확인서 발급·승인 및 이송 받은 관련 자료를 멸실 또는 손상에 대비하여 다른 기억매체에 따로 입력하여 격리된 장소에 안전하게 보관

○ 발급기관, 승인권자 및 행정안전부장관은 기록 파일을 작성·변경 또는 폐기하는 경우 그 기록파일의 목록을 작성하여야 하며, 기록파일의 보관 및 폐기 등에 관하여는 「공공기관의 기록물관리에 관한 법률」에 따름

다. 관계 서류의 보존기간 (영 제11조제7항)

* 채권 소멸시효(10년) 등을 감안하여 관련 자료의 보존기간 지정

○ 발급시스템에 저장된 전자본인서명확인서 : 발급한 날부터 3개월.

- 다만, 행정기관 및 법원(등기소) 등이 발급시스템 내에서 전자본인서명확인서를 확인한 경우에는 확인한 날부터 10년

○ 본인서명사실확인서 발급신청 동의서, 전산정보처리조직을 통하여 기록된 본인서명사실확인서의 발급 내용, 본인서명사실확인서 발급대장, 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인신청서, 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 철회신청서, 발급시스템에 등록된 발급시스템 이용 승인 및 철회 관련 정보, 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회) 대장, 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 발급자료 열람대장 : 10년

라. 발급 현황 관리 (영 제14조의2제1항 · 제2항)

○ 본인서명사실확인서의 발급 등의 사무를 지원하기 위하여 발급현황 및 관련 자료를 관리할 수 있는 시스템을 구축·운영

- 행정안전부장관은 시스템 구축·운영을 위하여 발급기관에 본인서명사실확인서 발급현황 및 관련 자료의 제출을 요청할 수 있음

5 열 람

가. 열람 금지(법 제12조)

○ 발급기관 및 승인권자와 행정안전부장관은 아래 경우를 제외하고는 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 관련 자료를 열람할 수 없음

- 본인이 열람을 신청한 경우
- 관계법령, 법원의 판결, 법관이 발부한 영장에 의해 열람하는 경우
- 그 밖에 수사, 소송 및 공무 집행을 위한 경우

나. 열람 절차 (영 제12조 제1항 · 제2항)

○ 발급에 관한 자료를 열람하려는 자는 본인서명사실확인서 발급기관 또는 전자본인서명확인서 발급 당시 민원인의 주소지를 관할하는 승인권자를 방문하여 열람

○ 열람을 신청할 수 있는 자 인지 여부와 신분증을 확인한 후 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 발급자료 열람대장(별지 제11호서식)에 기록

○ 발급기관 또는 승인권자의 건물에서 관계공무원의 입회하에 열람

다. 수사, 소송 및 공무집행을 위해 열람할 수 있는 자의 범위 (영 제12조 제4항)

○ 범죄의 수사와 공소의 제기 및 유지를 위하여 필요한 경우

- 사법경찰의 직무를 수행중인 자로서 소속기관장의 협조요청이 있는 경우
- 검찰총장, 각급 검찰청의 검사장 및 지청장이 해당 사건과 관련된 조사에 필요하여 열람할 자를 지정하여 요청한 경우

- 「사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무범위에 관한 법률」 제5조에 따라 지방검찰청 검사장이 지명한 사법경찰관이 수사를 위하여 요청하는 경우

❍ 법원의 재판업무 수행을 위하여 필요한 경우

❍ 법정대리인이 소송을 이유로 본인이 동의한 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급에 관한 자료에 한정하여 열람을 신청한 경우

❍ 「조세범 처벌절차법」 제2조제4호에 따른 세무공무원이 조세범칙 조사를 위하여 요청하는 경우

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제11호서식] 〈개정 2021. 1. 5.〉

본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 발급자료 열람대장

열 람 연월일	열람 대상	열 람 신 청 인				열람 사유	열람 내용	참관인 (직, 성명)	결 재	
		성명	소속/직	생년월일	주 소				담당	담당자

297mm×210mm[백상지 80g/㎡]

6 수수료

가. 수수료 금액(법 제14조, 영 제14조제1항)

❍ 본인서명사실확인서 발급 : 한 통에 600원

※ 2028년 12월 31일까지는 면제한다.

※ 국가유공자 등의 유족 중 선순위자가 '부' 또는 '모'인 경우 '부'와 '모' 모두 면제

❍ 전자본인서명확인서 발급 : 무료

나. 수수료 면제 (영 제14조제2항, 인감증명서와 동일)

- ○ 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 첨부서류로 제출하기 위하여 신청하는 경우
- ○ 국가를 등기권리자로 하는 등기신청에 첨부서류로 제출하기 위해 신청하는 경우
- ○ 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사 또는 시장·군수. 자치구의 구청장이 인정하는 공익사업에 제출하기 위하여 신청하는 경우
- ○ 「국민기초생활 보장법」 제2조제2호에 따른 수급자가 신청하는 경우
- ○ 법령에서 인감증명정보 자료를 제공하도록 의무화하고 있는 경우에 인감증명정보 자료 제공을 갈음하여 제출하기 위하여 신청하는 경우
- ○ 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난으로 행정안전부장관, 시·도지사 또는 시장·군수, 자치구의 구청장이 필요하다고 인정하는 피해신고 등에 제출하기 위하여 신청하는 경우
- ○ 「독립유공자예우에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 독립유공자와 그 유족(선순위자만 해당)이 신청하는 경우
- ○ 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 국가유공자와 그 유족(선순위자만 해당)이 신청하는 경우
- ○ 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제4조에 따라 등록된 고엽제후유증환자, 고엽제후유의증환자 또는 고엽제후유증 2세환자가 신청하는 경우
- ○ 「참전유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 제5조에 따라 등록된 참전유공자가 신청하는 경우
- ○ 「5·18민주유공자예우에 관한 법률」 제7조에 따라 등록된 5·18민주유공자와 그 유족(선순위자만 해당)이 신청하는 경우

○ 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 특수임무유공자와 그 유족(선순위자만 해당)이 신청하는 경우

○ 「한부모가족지원법」 제5조 또는 제5조의2에 따른 보호대상자가 신청하는 경우

○ 특별자치시·특별자치도(관할 구역 안에 지방자치단체인 시·군이 있는 특별자치도는 제외한다)·시·군 또는 자치구의 조례로 정하는 경우

7 권한의 위임 · 위탁

가. 지도 · 감독 권한의 시 · 도지사 등 위임(영 제15조제1항 · 제2항)

○ 시장·군수·구청장이 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서의 발급·관리 등에 관한 사무를 관장하나, 이를 효과적으로 지도·감독하기 위하여 행정안전부장관의 지도·감독 권한을 시·도지사(특별자치시장, 특별자치도지사 포함)에게 위임

나. 대한민국 국적자(영 제15조제2항)

○ 시장·군수·구청장은 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인 및 이용 승인의 철회에 관한 권한을 읍장·면장·동장 또는 출장소장에게 위임

다. 외국국적동포 및 외국인등록자(영 제15조제2항)

○ 시장·군수·구청장은 외국 국적자에 대한 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인 등에 관한 권한을 읍장·면장·동장 또는 출장소장에게 위임

8 복수국적자에 대한 적용(영 제16조)

○ 「국적법」 제11조의 2(복수국적자의 법적 지위 등)에 따라 대한민국 국적과 외국 국적을 함께 갖게 된 복수국적자는 대한민국 국민으로만 처우

○ 본인서명사실확인서의 발급 신청, 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인 및 이용 승인 철회, 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 발급 등에 관한 사무의 지도·감독 권한 위임 등에 대한 서명, 성명, 주소 등은 대한민국 국민에 따라 적용

9 발급 및 승인 담당 공무원의 보험 · 공제 가입

○ 발급기관 및 승인권자는 조례에 따라 사고로 인한 피해 발생에 대비

○ 발급 및 승인관련 사고로 인한 직원의 피해 방지를 위해 보험·공제 등에 가입 필요

10 고유식별정보의 처리

가. 고유식별정보를 처리할 수 있는 자와 처리범위(영 제17조)

* 「개인정보보호법」 및 동법 시행령이 시행('11.9.30.)됨에 따라 발급기관 및 승인권자가 업무 상 고유식별정보를 처리하기 위한 근거 마련

○ (**처리할 수 있는 업무**) 본인서명사실확인서와 전자본인서명확인서의 신청·발급·관리 사무 및 발급시스템의 이용 승인 및 철회에 관한 사무

○ (**처리할 수 있는 자**) 행정안전부장관, 시·도지사, 시장·군수·구청장(자치구가 아닌 구의 구청장 포함) 및 읍장·면장·동장·출장소장 및 전자본인서명확인서 발급시스템 운영·관리자

○ (**처리 정보**) 주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호가 포함된 자료

11 시행시기 및 전자본인서명확인서 발급 특례

가. 시행시기 (부칙 제1조)

○ 본인서명사실확인서 : 2012년 12월 1일

○ 전자본인서명확인서 : 2013년 8월 2일

나. 전자본인서명확인서 발급시스템의 순차적 시행 (부칙 제2조)

* 발급시스템의 준비상황을 고려하여 최초에는 중앙행정기관 및 지방자치단체부터 시행하고, 소속기관, 공공기관, 법원 등으로 **순차 확대**

○ 중앙행정기관 및 지방자치단체 : 2013년 8월 2일

○ 중앙행정기관과 지방자치단체의 소속기관 : 2015년 1월 1일

○ 제6조제3항에 따른 기관·법인 또는 단체 : 2016년 1월 1일

* 공공기관, 지방공사·지방공단, 특수법인, 각급학교(초·중·고·대학)

○ **국회, 법원, 헌법재판소, 각급 선거관리위원회 : 2017년 1월 1일**

Q&A

「전자본인서명확인서」는 「본인서명사실확인서」와 달리 순차적으로 시행하는 이유?

- 「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행하나,
  - 「전자본인서명확인서」은 공포 후 1년 6개월이 경과한 날부터 시행하고,
  - 전자본인서명확인서 발급시스템의 준비상황 등을 고려하여 5년의 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 순차적으로 적용 가능함
- 전자본인서명확인서는 수요기관과 협의를 통해 수요기관간 전산 시스템 연계에 시간이 많이 소요되고
  - 중앙정부에 소규모로 시행해본 뒤 안전성 등을 충분히 확인한 다음 지방자치단체, 법원 등에 단계적으로 확대 실시할 필요가 있어 순차적으로 시행함

12 본인서명사실확인제도 보완사항

가. 용도란 등 작성 요령

○ 내국인의 서명 시 사용하는 성명은 공적장부(주민등록표, 가족관계등록부)에 기재된 성명을 적음

- 공적장부에 "유"씨 성씨를 가진 사람이 "류"로 서명은 불가

○ "용도"가 다른 본인서명사실확인서 발급시 "용도별"로 서명을 받아 발급

- "본인서명사실확인서 발급대장"에 "용도별"로 구분하여 기재

○ "본인서명사실확인서 발급대장"의 "발급 통수" 기재

- 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 별지 제3호서식 "비고"란에 "발급 통수" 기재

❍ 재외국민의 본인서명사실확인서 발급시 세무서장 경유

- 재외국민은 부동산 양도후 출국하는 경우 국내원천소득에 대한 조세채권 일실 우려가 크기 때문에 조세채권을 확보하기 위해 국세청의 요청에 따라 세무서장 경유

  ※ "인감증명법시행령 별지 제13호 서식"에 따라 처리

- 양도소득세가 과세되는 경우 동 세액의 10%를 지방소득세로 신고·납부할 의무가 있으므로 국세뿐만 아니라 지방세의 안정적 세수확보 및 조세채권 일실 방지에도 기여

나. 상속관련 확인서 발급 및 작성 요령

❍ 법정상속 : 본인서명사실확인서 제출 불요

- 법정지분상속 등기신청을 할 경우에는 상속인들의 본인서명사실확인서를 첨부하지 않음

❍ 협의 분할에 의한 상속 : 본인서명사실확인서 제출

- 협의분할서(등기소 제출)에는 상속인 전원이 서명을 해야하고 서명을 한 상속인들의 본인서명사실확인서를 제출

❍ 상속재산포기심판청구 : 본인서명사실확인서 제출

- 상속재산포기심판청구시에는 '그 외의 용도'란에 "○○가정(지방)법원 상속재산포기심판청구용"으로 기재

Ⅲ

관련 법령

1. 본인서명사실 확인 등에 관련 법령 (2단비교)
2. 본인서명사실 확인 등에 관한 법률
3. 본인서명사실 확인 등에 관한 시행령
4. 기타 참고법령(일부 발췌)

Ⅲ. 관련 법령



1 본인서명사실 확인 등에 관한 법령(2단비교)

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
제1조(목적) 이 법은 「인감증명법」에 따른 인감증명을 갈음하여 사용할 수 있는 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서의 발급 등에 필요한 사항을 규정함으로써 국민의 편의를 증진하고, 행정사무의 효율성을 높이는 것을 목적으로 한다.	**제1조(목적)** 이 영은 「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 〈개정 2020. 6. 9.〉 1. "서명"이란 본인 고유의 필체로 자신의 성명을 제3자가 알아볼 수 있도록 기재하는 것을 말한다. 2. "전자서명"이란 「전자서명법」 제2조제2호에 따른 전자서명(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것을 말한다)을 말한다. 3. "본인서명사실확인서"란 본인이 직접 서명한 사실을 제5조에 따른 발급기관이 확인한 종이문서를 말한다. 4. "전자본인서명확인서"란 본인이 제7조제1항에 따른 발급시스템을 이용하여 용도 등을 기재한 후 전자서명에 의하여 확인함으로써 그 발급시스템에 저장된 표준화된 정	

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
보를 말한다.	
제3조(적용범위) 이 법에 따라 발급되는 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서는 「인감증명법」 제12조에 따른 인감증명서(이하 "인감증명서"라 한다)에만 적용한다. 〈개정 2016. 12. 2.〉	**제2조(서명 및 신청 시의 성명)** 「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다)과 이 영에 따라 서명을 하거나 각종 신청을 하는 경우에 적는 성명은 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따른 가족관계등록부(이하 "가족관계등록부"라 한다) 또는 「주민등록법」에 따른 주민등록표(이하 "주민등록표"라 한다)에 기재되어 있는 성명과 같아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 해당 공적(公的) 장부 등에 기재되어 있는 성명과 같아야 한다. 〈개정 2024. 4. 2.〉 1. 법 제5조제1항제2호에 해당하는 사람(이하 "재외국민"이라 한다): 가족관계등록부 2. 법 제5조제1항제3호에 해당하는 사람(이하 "외국인"이라 한다): 「출입국관리법」에 따른 외국인등록표 3. 법 제5조제1항제4호에 해당하는 사람(이하 "국내거소신고자"라 한다): 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 시행령」에 따른 국내거소신고표
제4조(사무의 관장) 시장(특별시장·광역시장은 제외하고, 특별자치시장 및 특별자치도지사는 포함한다. 이하 같다)·군수 및 자치구의 구청장은 이 법에 따른 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서의 발급·관리 등에 관한 사무를 관장한다.	

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
제5조(본인서명사실확인서의 발급 신청) ① 본인서명사실확인서를 발급받으려는 사람(이하 "신청인"이라 한다) 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 시장·군수·구청장(자치구가 아닌 구의 구청장을 포함한다)이나 읍장·면장·동장 또는 출장소장(이하 "발급기관"이라 한다)을 직접 방문하여 대통령령으로 정하는 절차와 방법으로 본인서명사실확인서의 발급을 신청하여야 한다. 〈개정 2016. 12. 2.〉 1. 대한민국 내에 주소를 가진 국민 2. 대한민국 내에 주소를 가지지 아니한 국민 3. 「출입국관리법」에 따라 외국인등록을 한 사람 4. 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」에 따라 국내거소신고를 한 외국국적동포 ② 삭제 〈2016. 12. 2.〉 ③ 미성년자인 신청인이 제1항에 따라 본인서명사실확인서의 발급을 신청하려는 경우에는 법정대리인과 함께 발급기관을 직접 방문하여 신청하되, 법정대리인의 동의를 받아 신청하여야 한다. 〈개정 2016. 1. 27., 2016. 12. 2.〉 ④ 피한정후견인인 신청인이 「민법」 제13조제1항에 따라 한정후견인의 동의를 필요로 하지 아니하는 행위와 관련하여 본인서명사실확인서의 발급을 신청하려는 경우에는 본인만 발급기관을 직접 방문하여 신청할 수 있다. 다만, 피한정후견인인 신청인이 한정후견인의 동의를 필요로 하는 행위와 관련하여 본인서명사실확인서의 발급을 신청하려는 경우에는 한정후견인과 함께 발급기관을 직접 방문하여 신청하되, 한정후견인의 동의를 받아 신	**제3조(본인서명사실확인서의 발급 신청)** ① 법 제5조제1항 또는 같은 조 제4항 본문에 따라 본인서명사실확인서를 발급받으려는 사람(이하 "신청인"이라 한다)은 법 제5조제1항에 따른 발급기관(이하 "발급기관"이라 한다)을 직접 방문하여 제4조제1항에 따른 신분증을 제출하고, 발급 신청을 하여야 한다. 이 경우 피한정후견인인 신청인이 법 제5조제4항 본문에 따라 본인서명사실확인서를 발급받으려면 「후견등기에 관한 법률」 제15조제1항에 따른 등기사항증명서(이하 "등기사항증명서"라 한다)를 신분증과 함께 제출하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 26., 2024. 4. 2.〉 ② 법 제5조제3항에 따라 미성년자인 신청인이 본인서명사실확인서의 발급을 신청하는 경우에는 다음 각 호의 서류를 발급기관에 제출하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 26., 2024. 4. 2.〉 1. 신청인 및 법정대리인의 제4조제1항에 따른 신분증. 다만, 제4조제1항에 따른 신분증이 없는 미성년자인 신청인의 경우에는 법정대리인의 신분증을 제출한 때에 미성년자 본인의 신분증을 제출한 것으로 본다. 2. 별지 제1호서식의 본인서명사실확인서 발급 신청 동의서 3. 삭제 〈2014. 12. 3.〉 ③ 법 제5조제4항 단서에 따라 피한정후견인인 신청인이 본인서명사실확인서의 발급을 신청하는 경우에는 다음 각 호의 서류를 발급기관에 제출하여야 한다. 〈신설 2016. 7. 26.〉 1. 신청인 및 한정후견인의 제4조제1항에 따

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
청하여야 한다. 〈신설 2016. 1. 27.〉	른 신분증 2. 별지 제1호서식의 본인서명사실확인서 발급 신청 동의서 3. 등기사항증명서
제6조(본인서명사실확인서의 발급) ① 발급기관은 제5조에 따라 본인서명사실확인서의 발급 신청을 받았을 때에는 주민등록증 등 대통령령으로 정하는 신분증(이하 "신분증"라 한다)을 이용하여 신청인(제5조제3항의 경우에는 법정대리인을 포함하고, 같은 조 제4항의 경우에는 한정후견인을 포함한다. 이하 제2항에서 같다)이 본인인지를 확인하여야 한다. 〈개정 2016. 1. 27.〉 ② 발급기관은 제1항에도 불구하고 신분증에 수록된 사진과 신청인의 얼굴이 일치하지 아니하여 신분을 확인하기 어려운 경우 또는 신분 확인의 정확도를 높이기 위하여 필요한 경우에는 신청인의 무인(拇印) 등을 이용하여 대통령령으로 정하는 전자적 방법으로 신청인이 본인인지를 추가로 확인할 수 있다. ③ 신청인은 제1항 및 제2항에 따라 신분이 확인된 후 발급기관이 요청하는 방법에 따라 본인서명사실 확인에 필요한 서명을 하여야 한다. 이 경우 서명은 신청인 본인의 성명을 제3자가 알아볼 수 있도록 적어야 한다. ④ 발급기관은 제3항에 따라 서명한 신청인 본인의 성명을 제3자가 알아보기 어렵다고 인정하는 경우에는 다시 서명할 것을 요청할 수 있다. ⑤ 발급기관은 제5조에 따라 본인서명사실확인서의 발급 신청을 받았을 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 본	**제4조(신청인 등의 신분 확인)** ① 법 제6조제1항에서 "주민등록증 등 대통령령으로 정하는 신분증"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 신분증을 말한다. 〈개정 2013. 10. 16., 2015. 12. 30., 2024. 4. 2.〉 1. 주민등록증 2. 자동차운전면허증 3. 장애인등록증(주민등록번호 및 주소가 기재되어 있어야 한다) 4. 대한민국 여권 4의2. 「국가보훈 기본법」 제21조의2에 따른 등록증 5. 「출입국관리법」 제33조제1항에 따른 외국인등록증 또는 같은 법 제88조제2항에 따른 외국인등록 사실증명(외국인만 해당한다) 6. 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제7조제1항에 따른 국내거소신고증 또는 같은 조 제5항에 따른 국내거소신고 사실증명(국내거소신고자만 해당한다) ② 법 제6조제2항에 따른 신분 확인은 신청인의 엄지손가락 지문[엄지손가락 지문이 분명하지 아니할 경우에는 다른 손가락의 지문을 말한다. 이하 "무인"(拇印)이라 한다]을 「주민등록법」에 따른 주민등록전산정보자료(외국인의 경우에는 외국인등록전산정보자료를 말한다) 또는 제13조제1호에 따라 관계 행정기관이 보관·관리하고 있는 자료와 전자적 방법

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
인서명사실확인서를 발급하여야 한다.〈개정 2016. 1. 27.〉 1. 피성년후견인이 신청한 경우 2. 미성년자가 법정대리인의 동의 없이 신청한 경우 3. 피한정후견인이 한정후견인의 동의를 필요로 하는 행위와 관련하여 한정후견인의 동의 없이 신청한 경우 4. 제1항 및 제2항에 따른 본인 또는 법정대리인·한정후견인의 신분이 확인되지 아니한 경우 5. 제4항에 따른 발급기관의 요청에 따르지 아니한 경우 6. 제1호부터 제5호까지의 규정에 준하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우 ⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 본인서명사실확인서의 발급 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	으로 대조하여 확인한다.〈개정 2016. 7. 26.〉 **제5조(본인서명사실확인서의 발급)** ① 법 제6조제3항에 따른 서명은 신청인이 직접 전자이미지서명입력기를 이용하여 서명을 한 후, 발급기관이 신청인의 서명을 본인서명사실확인서의 서명란에 인쇄하는 방법으로 한다. ② 제1항에 따른 서명은 그 서명에 따라 발급되는 본인서명사실확인서 외의 다른 본인서명사실확인서에 인쇄하여서는 아니 된다. ③ 법 제6조제5항에 따라 발급기관이 본인서명사실확인서를 발급하는 경우에는 별지 제2호서식의 본인서명사실확인서에 신청인의 성명과 주민등록번호, 서명, 주소, 용도(부동산 매도 용도 또는 자동차 매도 용도인 경우에는 다음 각 호의 정보를 포함한다. 이하 같다) 등을 포함하여 발급하여야 한다. 이 경우 용도란과 위임받은 사람란(위임받은 사람이 본인서명사실확인서를 법원 등에 제출하는 경우로 한정한다)은 신청인으로부터 그 용도와 위임받은 사람의 정보를 구술이나 서면으로 제공받아 관계 공무원이 전산 입력하고, 신청인으로부터 그 내용에 이상이 없음을 확인받아야 한다.〈개정 2015. 12. 30., 2024. 4. 2.〉 1. 매수자의 성명(매수자가 법인인 경우에는 법인명) 2. 매수자의 주소(매수자가 법인인 경우에는 주된 사무소의 소재지) 3. 매수자의 주민등록번호(매수자가 법인인 경우에는 법인등록번호) ④ 본인서명사실확인서에 기재되는 주소는 주민등록표의 주소와 같아야 한다. 다만, 다

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
	음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 각 해당 주소를 기재하여야 한다. 1. 재외국민: 대한민국에서의 최종주소지(재외국민이 출국하기 전 주민등록표에 기재된 마지막 주소를 말한다. 이하 같다). 다만, 최종주소지가 없는 경우에는 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따른 등록기준지(이하 "등록기준지"라 한다)를 기재한다. 2. 국내거소신고자: 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」에 따라 신고한 국내거소지 3. 외국인: 「출입국관리법」에 따라 등록한 국내체류지 ⑤ 제4항제1호 단서에 따라 본인서명사실확인서에 등록기준지를 기재하는 경우에 해당 신청인은 등록기준지를 증명하는 서류를 발급기관에 제출하여야 한다. ⑥ 법 제6조제5항제6호에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 법 제6조제3항에 따른 서명을 본인이 직접 하지 못하는 경우를 말한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉 ⑦ 발급기관이 본인서명사실확인서를 발급할 때에는 별지 제3호서식의 본인서명사실확인서 발급대장에 발급 내용을 기록하고, 그 대장에 신청인(법 제5조제3항의 경우에는 미성년자의 법정대리인을 포함하고, 같은 조 제4항 단서의 경우에는 한정후견인을 포함한다)의 서명을 받아야 한다. 다만, 본인서명사실확인서 발급대장을 전산으로 관리하는 경우에는 그러하지 아니하다. 〈개정 2015. 12. 30., 2016. 7. 26.〉 ⑧ 발급기관이 제3항에 따라 발급하는 본인서

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
	명사실확인서에는 위조·변조 및 복사 방지를 위하여 특수용지를 사용하여야 한다. 〈신설 2015. 12. 30.〉
제7조(전자본인서명확인서의 발급 및 활용) ① 행정안전부장관은 민원인(「출입국관리법」에 따라 외국인등록을 한 사람과 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」에 따라 국내거소신고를 한 사람을 포함한다. 이하 같다)이 인감증명서를 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관·법인 또는 단체(이하 "행정기관등"이라 한다)에 제출하여야 하는 경우 행정기관등에 제5항에 따른 발급증을 제출함으로써 인감증명서 제출을 갈음할 수 있도록 시장·군수 및 자치구의 구청장을 대행하여 전자본인서명확인서 발급시스템(이하 "발급시스템"이라 한다)을 구축·운영·관리할 수 있다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉 1. 국가기관 2. 지방자치단체 3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관·법인 또는 단체 ② 전자본인서명확인서는 발급시스템을 이용하여 본인이 직접 발급한다. ③ 제2항에 따라 발급시스템에서 전자본인서명확인서를 발급하려는 민원인은 「전자서명법」 제2조제6호에 따른 인증서(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것을 말한다)를 이용하여 대통령령으로 정하는 방법으로 본인임을 확인하는 절차를 거친 후 발급시스템에서 표준화된 서식을 작성하고 전자서명을 하여야 한다. 〈개정 2020. 6. 9.〉 ④ 미성년자인 민원인이 전자본인서명확인서	**제6조(전자본인서명확인서의 발급 및 활용)** ① 행정안전부장관은 법 제7조제1항에 따라 전자본인서명확인서 발급시스템(이하 "발급시스템"이라 한다)을 구축하는 경우에는 「전자정부법」 제2조제10호에 따른 정보통신망을 이용하여 전자본인서명확인서를 발급할 수 있도록 하여야 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉 ② 법 제7조제1항에 따른 행정기관등(이하 "행정기관등"이라 한다)은 전자본인서명확인서를 발급시스템에서 확인할 수 있도록 발급시스템의 구축에 협조하여야 한다. ③ 법 제7조제1항제3호에서 "대통령령으로 정하는 기관·법인 또는 단체"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관·법인 또는 단체를 말한다. 1. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 2. 「지방공기업법」에 따른 지방공사 및 지방공단 3. 특별법에 따라 설립된 특수법인 4. 「초·중등교육법」에 따른 각급 학교, 「고등교육법」에 따른 학교 및 그 밖의 법률에 따라 설치된 학교 ④ 법 제7조제2항에 따라 민원인이 발급하는 전자본인서명확인서에는 민원인의 성명과 주민등록번호, 주소, 용도 등이 포함되어야 하며, 그서식은 별지 제4호서식에 따른다. 〈개정 2015. 12. 30.〉

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
를 발급하려는 경우에는 발급시스템에서 법정대리인의 동의를 받아야 한다. 이 경우 법정대리인의 본인 확인 절차 등에 관하여는 제3항을 준용한다. 〈개정 2016. 1. 27.〉 ⑤ 피한정후견인인 민원인이 전자본인서명확인서를 발급하려는 경우에는 제2항 및 제3항에 따른다. 〈신설 2016. 1. 27.〉 ⑥ 제5항에도 불구하고 피한정후견인인 민원인이 한정후견인의 동의를 필요로 하는 행위와 관련하여 전자본인서명확인서를 발급하려는 경우에는 발급시스템에서 한정후견인의 동의를 받아 제2항 및 제3항에 따라 신청한다. 이 경우 한정후견인의 본인 확인 절차 등에 관하여는 제3항을 준용한다. 〈신설 2016. 1. 27.〉 ⑦ 민원인은 제2항에 따라 전자본인서명확인서를 발급하였을 때에는 그 용도에 따라 행정기관등이 전자본인서명확인서를 확인할 수 있도록 발급번호 및 대통령령으로 정하는 사항이 포함된 발급증(이하 "발급증"이라 한다)을 해당 행정기관등에 제출하여야 한다. 〈개정 2016. 1. 27.〉 ⑧ 행정기관등은 제7항에 따라 민원인으로부터 발급증을 제출받았을 때에는 발급시스템 내에서만 그 전자본인서명확인서를 확인할 수 있으며, 이를 출력한 경우 그 출력물은 전자본인서명확인서로서의 효력이 없다. 〈개정 2016. 1. 27.〉 ⑨ 제1항부터 제8항까지에서 규정한 사항 외에 발급시스템의 운영, 전자본인서명확인서의 발급 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 〈개정 2016. 1. 27.〉	⑤ 민원인은 법 제7조제2항에 따라 전자본인서명확인서를 발급하는 경우에는 전자본인서명확인서를 제출할 하나의 행정기관등을 지정하여야 한다. ⑥ 법 제7조제3항에서 "대통령령으로 정하는 방법으로 본인임을 확인하는 절차"란 다음 각 호의 절차를 모두 거치는 것을 말한다. 〈개정 2020. 12. 8.〉 1. 「전자서명법」 제2조제6호에 따른 인증서(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것으로 한정한다)의 암호 입력 2. 제7조제3항에 따라 민원인이 추가로 신청한 본인 확인 절차 3. 삭제 〈2014. 12. 3.〉 ⑦ 법 제7조제7항에 따른 발급증(이하 "발급증"이라 한다)에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 하며, 그 서식은 별지 제5호서식에 따른다. 〈개정 2015. 8. 3., 2016. 7. 26.〉 1. 발급번호 2. 발급일시 3. 성명 4. 용도 5. 제5항에 따른 전자본인서명확인서의 제출기관 6. 민원인이 본인 외의 자에게 위임하여 발급증을 행정기관등에 제출하는 경우 그 위임을 받은 사람 ⑧ 법 제7조제8항에 따라 행정기관등이 발급시스템 내에서 확인한 전자본인서명확인서는 확인된 목적 외에 다른 용도로 사용할 수 없다. 〈개정 2016. 7. 26.〉

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
제8조(발급시스템 이용의 승인) ① 민원인은 발급시스템을 이용하려는 경우에는 미리 시장·군수 또는 자치구의 구청장(이하 "승인권자"라 한다)의 승인을 받아야 한다. ② 제1항에 따라 승인을 받으려는 민원인은 승인권자를 직접 방문하여 발급시스템 이용 승인을 신청하여야 한다. ③ 미성년자인 민원인이 제2항에 따라 발급시스템 이용 승인을 신청하려는 경우에는 법정대리인과 함께 승인권자를 직접 방문하여 신청하되, 법정대리인의 동의를 받아야 한다. 〈개정 2016. 1. 27.〉 ④ 피한정후견인인 민원인이 제2항에 따라 발급시스템 이용 승인을 신청하려는 경우에는 한정후견인과 함께 승인권자를 직접 방문하여 신청하되, 한정후견인의 동의를 받아야 한다. 〈신설 2016. 1. 27.〉 ⑤ 발급시스템 이용 승인을 위한 민원인 및 법정대리인·한정후견인의 확인 및 그 방법과 절차에 관하여는 제6조제1항 및 제2항을 준용한다. 이 경우 "신청인"은 "민원인"으로, "발급기관"은 "승인권자"로 본다. 〈개정 2016. 1. 27.〉 ⑥ 승인권자는 제2항부터 제4항까지에 따라 발급시스템 이용 승인 신청을 받았을 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 승인하여야 한다. 〈개정 2016. 1. 27.〉 1. 피성년후견인이 신청한 경우 2. 미성년자가 법정대리인의 동의 없이 신청한 경우 3. 피한정후견인이 한정후견인의 동의 없이 신청한 경우	**제7조(발급시스템 이용의 승인)** ① 법 제8조제1항에 따라 발급시스템 이용 승인을 받으려는 민원인은 별지 제6호서식의 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인신청서[재외국민 중 대한민국 내에 주소 또는 「주민등록법」 제19조제3항에 따른 행정상관리주소를 가지지 아니한 재외국민(이하 "미주민등록 재외국민"이라 한다)은 별지 제7호서식, 국내거소신고자는 별지 제8호서식, 외국인은 별지 제9호서식을 말하며, 이하 "승인신청서"라 한다]를 작성하여 제4조제1항에 따른 신분증(이하 "신분증"이라 한다)과 함께 법 제8조제1항에 따른 승인권자(이하 "승인권자"라 한다)에게 제출하여야 한다. 〈개정 2015. 8. 3.〉 ② 제1항에 따른 승인신청서에 기재하는 주소에 대해서는 제5조제4항 및 제5항을 준용한다. ③ 민원인은 승인신청서를 제출할 때에는 발급시스템에서 전자본인서명확인서를 발급받기 위하여 필요한 본인 확인 절차를 행정안전부장관이 정하는 방법에 따라 추가로 신청하여야 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉 ④ 미성년자인 민원인은 법 제8조제3항에 따라 법정대리인의 동의를 받은 사실이 기재된 승인신청서를 법정대리인의 신분증과 함께 제출하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉 ⑤ 피한정후견인인 민원인은 법 제8조제4항에 따라 한정후견인의 동의를 받은 사실이 기재된 승인신청서를 한정후견인의 신분증, 등기사항증명서와 함께 제출하여야 한다. 〈신설 2016. 7. 26.〉 ⑥ 승인권자가 법 제8조제6항에 따라 민원인

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
4. 제5항에 따른 민원인 또는 법정대리인·한정후견인의 신분이 확인되지 아니한 경우 5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지의 규정에 준하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우 ⑦ 제1항부터 제6항까지에서 규정한 사항 외에 발급시스템의 이용 승인 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 〈개정 2016. 1. 27.〉	에게 발급시스템의 이용을 승인한 경우에는 별지 제10호서식의 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인 대장에 관련 내용을 기록하고, 이용 승인 관련 정보(법 제8조제3항의 경우에는 미성년자의 법정대리인의 동의 정보를 포함하고, 같은 조 제4항의 경우에는 한정후견인의 동의 정보를 포함한다)를 발급시스템에 등록하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉 ⑦ 민원인의 주소지(제5조제4항에 따라 기재되는 주소지를 말한다. 이하 같다)를 관할하지 않는 승인권자가 발급시스템의 이용을 승인한 경우에는 승인 관련 자료를 민원인의 주소지를 관할하는 승인권자에게 발급시스템을 이용하여 이송하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉 ⑧ 민원인이 주소지를 변경한 경우 민원인의 전(前) 주소지를 관할하는 승인권자는 발급시스템 이용 승인 관련 자료를 변경된 주소지를 관할하는 승인권자에게 발급시스템을 이용하여 이송하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉 ⑨ 법 제8조제6항제5호에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 법 제8조제6항에 따라 발급시스템의 이용 승인을 받은 사람이 다시 신청하는 경우를 말한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉 **제8조 삭제** 〈2015. 8. 3.〉 **제9조(발급시스템 이용 승인의 철회)** ① 법 제8조제6항에 따라 발급시스템의 이용을 승인받은 민원인이 발급시스템 이용을 철회하려는 경우에는 별지 제6호서식의 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 철회신청서(미주민등록 재외국민은 별지 제7호서식, 국내거소신고자

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
	는 별지 제8호서식, 외국인은 별지 제9호서식을 말하며, 이하 "철회신청서"라 한다)를 승인권자에게 제출하여야 한다. 〈개정 2015. 8. 3., 2016. 7. 26.〉 ② 제1항에 따라 철회신청서를 제출받은 승인권자는 법 제8조제5항에 따른 신분 확인 절차를 거친 후 민원인의 발급시스템 이용 승인을 철회하고, 별지 제10호서식의 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 철회 대장에 관련 내용을 기록하고, 이용 철회 관련 정보를 발급시스템에 등록하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉 ③ 민원인의 주소지를 관할하지 않는 승인권자가 발급시스템의 이용 승인을 철회한 경우에는 철회 관련 자료를 민원인의 주소지를 관할하는 승인권자에게 발급시스템을 이용하여 이송하여야 한다. ④ 민원인이 주소지를 변경한 경우 민원인의 전 주소지를 관할하는 승인권자는 발급시스템 이용 철회 관련 자료를 변경된 주소지를 관할하는 승인권자에게 발급시스템을 이용하여 이송하여야 한다.
제9조(본인 확인을 위한 자료 요청 및 협조) ① 발급기관은 제6조에 따라, 승인권자는 제8조에 따라 신분을 확인하기 위하여 신분증 등의 진위 여부를 확인할 필요가 있으면 그 신분증을 발급한 기관 및 관계 기관에 관련 자료의 제공을 요청할 수 있다. ② 제1항에 따라 자료 제공을 요청받은 기관은 특별한 사유가 없으면 요청에 따라야 한다.	
제10조(본인서명사실확인서 발급 사실의 확인 등) 발급기관은 본인서명사실확인서를 제출	**제10조(본인서명사실확인서 발급 사실의 확인)** ① 본인서명사실확인서를 제출받은 자는 법

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
받은 자로부터 그 발급 사실에 대하여 확인을 요청받은 때에는 대통령령으로 정하는 절차와 방법에 따라 그 사실을 확인하여 줄 수 있다.	제10조에 따라 「민원 처리에 관한 법률」 제12조의2제2항 또는 제3항에 따른 전자민원창구 또는 통합전자민원창구를 통하여 발급기관에 대해 본인서명사실확인서를 발급한 사실의 확인을 요청할 수 있다. 〈개정 2022. 7. 11.〉 ② 제1항에 따라 본인서명사실확인서를 발급한 사실의 확인을 요청받은 발급기관은 다음 각 호의 사항을 확인해 주어야 한다. 1. 발급기관 2. 발급일 3. 주민등록번호 4. 문서확인번호
제11조(본인서명사실확인서 등의 발급 사실 기록 · 관리 등) ① 발급기관은 본인서명사실확인서를 발급하였을 때에는 그 사실을 대통령령으로 정하는 절차와 방법에 따라 기록·관리하여야 한다. ② 행정안전부장관은 발급시스템에서 전자본인서명확인서가 발급되었을 때에는 그 사실을 대통령령으로 정하는 절차와 방법에 따라 기록·관리하여야 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉 ③ 행정안전부장관은 재해나 재난 등에 대비하기 위하여 필요한 경우에는 국가기관 및 지방자치단체에 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서와 관련된 자료 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 자료 제출을 요청받은 기관 등은 특별한 사정이 없으면 요청에 따라야 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉	**제11조(본인서명사실확인서 등의 발급 사실 기록 · 관리)** ① 발급기관은 본인서명사실확인서를 발급하였을 때에는 법 제11조제1항에 따라 전산정보처리조직을 통하여 본인서명사실확인서를 발급한 사실에 관한 내용을 기록·관리하여야 한다. ② 신청인의 주소지를 관할하지 않는 발급기관이 본인서명사실확인서를 발급하였을 때에는 발급 관련 자료를 신청인의 주소지를 관할하는 발급기관에 이송하여야 한다. ③ 민원인의 주소지를 관할하는 승인권자가 제7조제7항·제8항 및 제9조제3항·제4항에 따라 관련 자료를 이송받은 경우에는 그 내용을 발급시스템에 기록·관리하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉 ④ 행정안전부장관은 민원인이 발급시스템에서 전자본인서명확인서를 발급받은 경우 전자본인서명확인서를 발급시스템에 저장하고, 관련 정보를 기록·관리하여야 한다. 이 경우

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
	행정안전부장관은 발급 관련 자료를 민원인의 주소지를 관할하는 승인권자에게 이송하여야 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉 ⑤ 발급기관, 승인권자 및 행정안전부장관은 제1항, 제3항 및 제4항에 따라 기록된 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서의 발급 관련 기록파일(자기테이프, 자기디스크, 그 밖에 이와 유사한 기록매체에 보관·관리하는 것을 말하며, 이하 "기록파일"이라 한다)의 멸실 또는 손상에 대비하여 기록파일에 입력된 자료와 프로그램을 다른 기억매체에 따로 입력하여 격리된 장소에 안전하게 보관하여야 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉 ⑥ 행정안전부장관, 발급기관 또는 승인권자는 기록파일을 작성·변경 또는 폐기하는 경우에는 그 기록파일의 목록을 작성하여야 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉 ⑦ 법 제11조제1항 및 제2항에 따른 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서의 발급과 관련된 서류의 보존기간은 다음 각 호의 구분에 따른다. 〈개정 2016. 7. 26.〉 1. 발급시스템에 저장된 전자본인서명확인서: 발급한 날부터 3개월. 다만, 법 제7조제8항에 따라 행정기관등이 발급시스템에서 전자본인서명확인서를 확인한 경우에는 확인한 날부터 10년으로 한다. 2. 다음 각 목의 서류: 10년 가. 본인서명사실확인서 발급 신청 동의서 나. 전산정보처리조직을 통하여 기록된 본

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
	인서명사실확인서의 발급 내용 다. 본인서명사실확인서 발급대장 라. 승인신청서 마. 철회신청서 바. 발급시스템에 등록된 발급시스템 이용 승인 및 철회 관련 정보 사. 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회) 대장 아. 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 발급자료 열람대장 ⑧ 제1항부터 제7항까지에서 규정한 사항 외에 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 관련 자료의 입력·출력·편집·검색이나 그 밖의 업무처리·운영에 필요한 사항은 행정안전부장관이 정한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉
제12조(열람의 금지) 발급기관 및 승인권자와 행정안전부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 발급에 관한 자료를 열람하게 하여서는 아니 된다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉 1. 본인이 열람을 신청하는 경우 2. 관계 법령, 법원의 판결, 법관이 발부한 영장에 의하여 열람하는 경우 3. 그 밖에 수사, 소송 및 공무집행을 위하여 대통령령으로 정하는 사유로 열람하는 경우	**제12조(열람의 절차)** ① 법 제12조에 따라 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서의 발급에 관한 자료를 열람하려는 자는 다음 각 호의 구분에 따른 해당 기관을 방문하여 열람을 요청하여야 한다. 1. 본인서명사실확인서: 발급기관 2. 전자본인서명확인서: 발급받은 사람의 주소지를 관할하는 승인권자 ② 제1항에 따른 요청을 받은 발급기관 또는 제1항제2호에 따른 승인권자는 열람할 수 있는 자인지를 확인한 후 별지 제11호서식의 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 발급자료 열람대장에 기록하고, 발급기관 또는 제1항제2호에 따른 승인권자의 건물에서 관계 공무원이 참석한 가운데 열람하게 할 수

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
	있다. ③ 제1항제2호에 따른 승인권자는 다른 승인권자와 행정안전부장관에게 승인신청서 등 열람에 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉 ④ 법 제12조제3호에서 "대통령령으로 정하는 사유"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우를 말한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉 1. 범죄의 수사와 공소의 제기 및 유지를 위하여 필요한 경우 2. 법원의 재판업무 수행을 위하여 필요한 경우 3. 법 제5조제3항 및 같은 조 제4항 단서에 따른 본인서명사실확인서의 발급 신청에 동의하거나 법 제7조제4항 및 제6항에 따른 전자본인서명확인서의 발급에 동의한 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인이 소송을 이유로 본인이 동의한 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서의 발급에 관한 자료만 열람하기 위하여 요청하는 경우 4. 「조세범 처벌절차법」 제2조제4호에 따른 세무공무원이 같은 조 제3호에 따른 조세범칙조사를 위하여 요청하는 경우
제13조(인감증명서와의 관계) ① 관계 법령(지방자치단체의 조례 및 규칙을 포함한다. 이하 같다) 등에 규정된 각종 절차와 거래 관계 등에서 인감증명서를 제출하여야 하는 경우 본인서명사실확인서를 제출하거나 전자본인서명확인서의 발급증을 제출하였을 때에는 인감증명서를 제출한 것으로 본다.	

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
② 관계 법령 등에 규정된 각종 절차와 거래 관계 등에서 인감증명서 제출과 함께 관련 서면에 인감을 날인하여야 하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 인감증명서를 제출하고 관련 서면에 인감을 날인한 것으로 본다. 1. 본인서명사실확인서를 제출하고 관련 서면에 서명을 한 경우 2. 전자본인서명확인서 발급증을 제출하고 관련 서면에 서명을 한 경우	
	제13조(사실조회의 요청 등) 발급기관 또는 승인권자는 다음 각 호의 사실을 확인할 필요가 있는 경우에는 해당 업무를 담당하는 행정기관에 사실조회를 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 행정기관은 특별한 사정이 없으면 요청에 협조하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉 1. 법 제6조제2항에 따라 신청인의 무인 등을 이용한 신분을 확인하는 데 필요한 사실 2. 신청인이 법 제6조제5항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 본인서명사실확인서의 발급 거부 사유에 해당하는지를 확인하는 데 필요한 사실 3. 민원인이 법 제8조제6항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 발급시스템 이용의 승인 거부 사유에 해당하는지를 확인하는 데 필요한 사실 4. 재외국민인 신청인 또는 민원인의 등록기준지를 확인하는 데 필요한 사실
제14조(수수료) 본인서명사실확인서를 발급받거나 발급시스템을 이용하여 전자본인서명확인서를 발급하려는 사람은 대통령령으로 정	**제14조(수수료)** ① 법 제14조에 따른 발급 수수료는 다음 각 호의 구분에 따른다. 〈개정 2013. 10. 16., 2015. 12. 30., 2024. 4. 2.〉

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
하는 바에 따라 수수료를 내야 한다.	1. 본인서명사실확인서: 한 통에 600원. 다만, 2028년 12월 31일까지는 면제한다. 2. 전자본인서명확인서: 무료 ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항제1호 본문의 수수료를 면제한다. 〈개정 2012. 12. 21., 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2016. 6. 21., 2017. 7. 26., 2021. 4. 6., 2024. 4. 2.〉 1. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 첨부서류로 제출하기 위하여 신청하는 경우 2. 국가를 등기권리자로 하는 등기신청에 첨부서류로 제출하기 위하여 신청하는 경우 3. 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다) 또는 시장·군수 또는 자치구의 구청장이 인정하는 공익사업에 제출하기 위하여 신청하는 경우 4. 「국민기초생활 보장법」 제2조제2호에 따른 수급자가 신청하는 경우 5. 법령에서 인감증명정보 자료를 제공하도록 의무화하고 있는 경우에 인감증명정보 자료 제공을 갈음하여 제출하기 위하여 신청하는 경우 6. 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난으로 행정안전부장관, 시·도지사 또는 시장·군수, 자치구의 구청장이 필요하다고 인정하는 피해신고 등에 제출하기 위하여 신청하는 경우 7. 「독립유공자예우에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 독립유공자와 그 유족(선순위자만 해당한다)이 신청하는 경우

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
	8. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 국가유공자와 그 유족(선순위자만 해당하되, 선순위자가 부 또는 모인 경우에는 선순위자가 아닌 모 또는 부를 포함한다)이 신청하는 경우 9. 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제4조에 따라 등록된 고엽제후유증환자, 고엽제후유의증환자 또는 고엽제후유증 2세환자가 신청하는 경우 10. 「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제5조에 따라 등록된 참전유공자가 신청하는 경우 11. 「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 제7조에 따라 등록된 5·18민주유공자와 그 유족(선순위자만 해당하되, 선순위자가 부 또는 모인 경우에는 선순위자가 아닌 모 또는 부를 포함한다)이 신청하는 경우 12. 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 특수임무유공자와 그 유족(선순위자만 해당하되, 선순위자가 부 또는 모인 경우에는 선순위자가 아닌 모 또는 부를 포함한다)이 신청하는 경우 13. 「한부모가족지원법」 제5조 또는 제5조의2에 따른 보호대상자가 신청하는 경우 14. 특별자치시·특별자치도(관할 구역 안에 지방자치단체인 시·군이 있는 특별자치도는 제외한다)·시·군 또는 자치구의 조례로 정하는 경우 **제14조의2(본인서명사실확인서의 발급현황 관리 시스템의 구축 · 운영)** ① 행정안전부장관은

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
	발급기관의 본인서명사실확인서의 발급 등의 사무를 지원하기 위하여 본인서명사실확인서 발급현황 및 관련 자료를 관리할 수 있는 시스템을 구축·운영할 수 있다. 〈개정 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉 ② 행정안전부장관은 제1항에 따른 시스템을 구축·운영하기 위하여 발급기관에 본인서명사실확인서 발급현황 및 관련 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 발급기관은 특별한 사정이 없으면 이에 따라야 한다. 〈개정 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉 [본조신설 2013. 10. 16.]
제15조(지도 · 감독 등) 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 발급 등에 관한 사무의 지도·감독은 행정안전부장관이 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉	
제16조(권한의 위임 · 위탁) ① 행정안전부장관은 이 법에 따른 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사에게 위임할 수 있다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉 ② 시장·군수 또는 자치구의 구청장은 이 법에 따른 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 읍장·면장·동장 또는 출장소장에게 위임할 수 있다. ③ 행정안전부장관은 이 법에 따른 업무 중 발급시스템의 유지·보수 등 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 관계 법인 또는 단체에 위탁할 수 있다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉	**제15조(권한의 위임 · 위탁)** ① 행정안전부장관은 법 제16조제1항에 따라 법 제15조의 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 발급 등에 관한 사무의 지도·감독에 관한 권한을 시·도지사에게 위임한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉 ② 시장(특별시장·광역시장은 제외하고, 특별자치시장 및 특별자치도지사를 포함한다)·군수 또는 자치구의 구청장은 법 제16조제2항에 따라 법 제8조에 따른 발급시스템의 이용승인 및 이 영 제9조에 따른 이용 승인의 철회에 관한 권한을 읍장·면장·동장 또는 출장소장에게 위임한다.
	제16조(복수국적자에 대한 적용) 「국적법」 제11

본인서명사실 확인 등에 관한 법률 [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]	본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2., 일부개정]
	조의2에 따른 복수국적자(複數國籍者)에 대하여 제2조, 제5조, 제6조, 제7조, 제9조 및 제15조를 적용할 때 복수국적자는 같은 법 제11조의2에 따라 대한민국 국민으로 본다.
	제17조(고유식별정보의 처리) 행정안전부장관, 시·도지사, 시장·군수·구청장(자치구가 아닌 구의 구청장을 포함한다) 및 읍장·면장·동장 또는 출장소장은 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우에는 「개인정보 보호법 시행령」 제19조에 따른 주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호 또는 외국인등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉 1. 본인서명사실확인서의 신청·발급 및 관리 등에 관한 사무 2. 전자본인서명확인서의 발급 및 관리 등에 관한 사무 3. 발급시스템의 이용 승인 및 철회 등에 관한 사무

2 본인서명사실 확인 등에 관한 법률(약칭 : 서명확인법)

[시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9, 타법개정]

행정안전부(주민과) 044-205-3150

제1조(목적) 이 법은 「인감증명법」에 따른 인감증명을 갈음하여 사용할 수 있는 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서의 발급 등에 필요한 사항을 규정함으로써 국민의 편의를 증진하고, 행정사무의 효율성을 높이는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 〈개정 2020. 6. 9.〉

1. "서명"이란 본인 고유의 필체로 자신의 성명을 제3자가 알아볼 수 있도록 기재하는 것을 말한다.
2. "전자서명"이란 「전자서명법」 제2조제2호에 따른 전자서명(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것을 말한다)을 말한다.
3. "본인서명사실확인서"란 본인이 직접 서명한 사실을 제5조에 따른 발급기관이 확인한 종이문서를 말한다.
4. "전자본인서명확인서"란 본인이 제7조제1항에 따른 발급시스템을 이용하여 용도 등을 기재한 후 전자서명에 의하여 확인함으로써 그 발급시스템에 저장된 표준화된 정보를 말한다.

제3조(적용범위) 이 법에 따라 발급되는 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서는 「인감증명법」 제12조에 따른 인감증명서(이하 "인감증명서"라 한다)에만 적용한다. 〈개정 2016. 12. 2.〉

제4조(사무의 관장) 시장(특별시장·광역시장은 제외하고, 특별자치시장 및 특별자치도지사는 포함한다. 이하 같다)·군수 및 자치구의 구청장은 이 법에 따른 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서의 발급·관리 등에 관한 사무를 관장한다.

제5조(본인서명사실확인서의 발급 신청) ① 본인서명사실확인서를 발급받으려는 사람(이하 "신청인"이라 한다) 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 시장·군수·구청장

(자치구가 아닌 구의 구청장을 포함한다)이나 읍장·면장·동장 또는 출장소장(이하 "발급기관"이라 한다)을 직접 방문하여 대통령령으로 정하는 절차와 방법으로 본인서명사실확인서의 발급을 신청하여야 한다. 〈개정 2016. 12. 2.〉

1. 대한민국 내에 주소를 가진 국민
2. 대한민국 내에 주소를 가지지 아니한 국민
3. 「출입국관리법」에 따라 외국인등록을 한 사람
4. 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」에 따라 국내거소신고를 한 외국국적동포

② 삭제 〈2016. 12. 2.〉

③ 미성년자인 신청인이 제1항에 따라 본인서명사실확인서의 발급을 신청하려는 경우에는 법정대리인과 함께 발급기관을 직접 방문하여 신청하되, 법정대리인의 동의를 받아 신청하여야 한다. 〈개정 2016. 1. 27., 2016. 12. 2.〉

④ 피한정후견인인 신청인이 「민법」 제13조제1항에 따라 한정후견인의 동의를 필요로 하지 아니하는 행위와 관련하여 본인서명사실확인서의 발급을 신청하려는 경우에는 본인만 발급기관을 직접 방문하여 신청할 수 있다. 다만, 피한정후견인인 신청인이 한정후견인의 동의를 필요로 하는 행위와 관련하여 본인서명사실확인서의 발급을 신청하려는 경우에는 한정후견인과 함께 발급기관을 직접 방문하여 신청하되, 한정후견인의 동의를 받아 신청하여야 한다. 〈신설 2016. 1. 27.〉

제6조(본인서명사실확인서의 발급) ① 발급기관은 제5조에 따라 본인서명사실확인서의 발급 신청을 받았을 때에는 주민등록증 등 대통령령으로 정하는 신분증(이하 "신분증"라 한다)을 이용하여 신청인(제5조제3항의 경우에는 법정대리인을 포함하고, 같은 조 제4항의 경우에는 한정후견인을 포함한다. 이하 제2항에서 같다)이 본인인지를 확인하여야 한다. 〈개정 2016. 1. 27.〉

② 발급기관은 제1항에도 불구하고 신분증에 수록된 사진과 신청인의 얼굴이 일치하지 아니하여 신분을 확인하기 어려운 경우 또는 신분 확인의 정확도를 높이기 위하여 필요한 경우에는 신청인의 무인(拇印) 등을 이용하여 대통령령으로 정하는 전자적 방법으로 신청인이 본인인지를 추가로 확인할 수 있다.

③ 신청인은 제1항 및 제2항에 따라 신분이 확인된 후 발급기관이 요청하는 방법에 따

라 본인서명사실 확인에 필요한 서명을 하여야 한다. 이 경우 서명은 신청인 본인의 성명을 제3자가 알아볼 수 있도록 적어야 한다.

④ 발급기관은 제3항에 따라 서명한 신청인 본인의 성명을 제3자가 알아보기 어렵다고 인정하는 경우에는 다시 서명할 것을 요청할 수 있다.

⑤ 발급기관은 제5조에 따라 본인서명사실확인서의 발급 신청을 받았을 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 본인서명사실확인서를 발급하여야 한다. 〈개정 2016. 1. 27.〉

1. 피성년후견인이 신청한 경우
2. 미성년자가 법정대리인의 동의 없이 신청한 경우
3. 피한정후견인이 한정후견인의 동의를 필요로 하는 행위와 관련하여 한정후견인의 동의 없이 신청한 경우
4. 제1항 및 제2항에 따른 본인 또는 법정대리인·한정후견인의 신분이 확인되지 아니한 경우
5. 제4항에 따른 발급기관의 요청에 따르지 아니한 경우
6. 제1호부터 제5호까지의 규정에 준하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 본인서명사실확인서의 발급 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제7조(전자본인서명확인서의 발급 및 활용) ① 행정안전부장관은 민원인(「출입국관리법」에 따라 외국인등록을 한 사람과 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」에 따라 국내거소신고를 한 사람을 포함한다. 이하 같다)이 인감증명서를 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관·법인 또는 단체(이하 "행정기관등"이라 한다)에 제출하여야 하는 경우 행정기관등에 제5항에 따른 발급증을 제출함으로써 인감증명서 제출을 갈음할 수 있도록 시장·군수 및 자치구의 구청장을 대행하여 전자본인서명확인서 발급시스템(이하 "발급시스템"이라 한다)을 구축·운영·관리할 수 있다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

1. 국가기관
2. 지방자치단체
3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관·법인 또는 단체

② 전자본인서명확인서는 발급시스템을 이용하여 본인이 직접 발급한다.

③ 제2항에 따라 발급시스템에서 전자본인서명확인서를 발급하려는 민원인은 「전자서명법」 제2조제6호에 따른 인증서(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것을 말한다)를 이용하여 대통령령으로 정하는 방법으로 본인임을 확인하는 절차를 거친 후 발급시스템에서 표준화된 서식을 작성하고 전자서명을 하여야 한다. 〈개정 2020. 6. 9.〉

④ 미성년자인 민원인이 전자본인서명확인서를 발급하려는 경우에는 발급시스템에서 법정대리인의 동의를 받아야 한다. 이 경우 법정대리인의 본인 확인 절차 등에 관하여는 제3항을 준용한다. 〈개정 2016. 1. 27.〉

⑤ 피한정후견인인 민원인이 전자본인서명확인서를 발급하려는 경우에는 제2항 및 제3항에 따른다. 〈신설 2016. 1. 27.〉

⑥ 제5항에도 불구하고 피한정후견인인 민원인이 한정후견인의 동의를 필요로 하는 행위와 관련하여 전자본인서명확인서를 발급하려는 경우에는 발급시스템에서 한정후견인의 동의를 받아 제2항 및 제3항에 따라 신청한다. 이 경우 한정후견인의 본인 확인 절차 등에 관하여는 제3항을 준용한다. 〈신설 2016. 1. 27.〉

⑦ 민원인은 제2항에 따라 전자본인서명확인서를 발급하였을 때에는 그 용도에 따라 행정기관등이 전자본인서명확인서를 확인할 수 있도록 발급번호 및 대통령령으로 정하는 사항이 포함된 발급증(이하 "발급증"이라 한다)을 해당 행정기관등에 제출하여야 한다. 〈개정 2016. 1. 27.〉

⑧ 행정기관등은 제7항에 따라 민원인으로부터 발급증을 제출받았을 때에는 발급시스템 내에서만 그 전자본인서명확인서를 확인할 수 있으며, 이를 출력한 경우 그 출력물은 전자본인서명확인서로서의 효력이 없다. 〈개정 2016. 1. 27.〉

⑨ 제1항부터 제8항까지에서 규정한 사항 외에 발급시스템의 운영, 전자본인서명확인서의 발급 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 〈개정 2016. 1. 27.〉

제8조(발급시스템 이용의 승인) ① 민원인은 발급시스템을 이용하려는 경우에는 미리 시장·군수 또는 자치구의 구청장(이하 "승인권자"라 한다)의 승인을 받아야 한다.

② 제1항에 따라 승인을 받으려는 민원인은 승인권자를 직접 방문하여 발급시스템 이용 승인을 신청하여야 한다.

③ 미성년자인 민원인이 제2항에 따라 발급시스템 이용 승인을 신청하려는 경우에는

법정대리인과 함께 승인권자를 직접 방문하여 신청하되, 법정대리인의 동의를 받아야 한다. 〈개정 2016. 1. 27.〉

④ 피한정후견인인 민원인이 제2항에 따라 발급시스템 이용 승인을 신청하려는 경우에는 한정후견인과 함께 승인권자를 직접 방문하여 신청하되, 한정후견인의 동의를 받아야 한다. 〈신설 2016. 1. 27.〉

⑤ 발급시스템 이용 승인을 위한 민원인 및 법정대리인·한정후견인의 확인 및 그 방법과 절차에 관하여는 제6조제1항 및 제2항을 준용한다. 이 경우 "신청인"은 "민원인"으로, "발급기관"은 "승인권자"로 본다. 〈개정 2016. 1. 27.〉

⑥ 승인권자는 제2항부터 제4항까지에 따라 발급시스템 이용 승인 신청을 받았을 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 승인하여야 한다. 〈개정 2016. 1. 27.〉

1. 피성년후견인이 신청한 경우
2. 미성년자가 법정대리인의 동의 없이 신청한 경우
3. 피한정후견인이 한정후견인의 동의 없이 신청한 경우
4. 제5항에 따른 민원인 또는 법정대리인·한정후견인의 신분이 확인되지 아니한 경우
5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지의 규정에 준하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

⑦ 제1항부터 제6항까지에서 규정한 사항 외에 발급시스템의 이용 승인 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 〈개정 2016. 1. 27.〉

제9조(본인 확인을 위한 자료 요청 및 협조) ① 발급기관은 제6조에 따라, 승인권자는 제8조에 따라 신분을 확인하기 위하여 신분증 등의 진위 여부를 확인할 필요가 있으면 그 신분증을 발급한 기관 및 관계 기관에 관련 자료의 제공을 요청할 수 있다.

② 제1항에 따라 자료 제공을 요청받은 기관은 특별한 사유가 없으면 요청에 따라야 한다.

제10조(본인서명사실확인서 발급 사실의 확인 등) 발급기관은 본인서명사실확인서를 제출받은 자로부터 그 발급 사실에 대하여 확인을 요청받은 때에는 대통령령으로 정하는 절차와 방법에 따라 그 사실을 확인하여 줄 수 있다.

제11조(본인서명사실확인서 등의 발급 사실 기록 · 관리 등) ① 발급기관은 본인서명사실

확인서를 발급하였을 때에는 그 사실을 대통령령으로 정하는 절차와 방법에 따라 기록·관리하여야 한다.

② 행정안전부장관은 발급시스템에서 전자본인서명확인서가 발급되었을 때에는 그 사실을 대통령령으로 정하는 절차와 방법에 따라 기록·관리하여야 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

③ 행정안전부장관은 재해나 재난 등에 대비하기 위하여 필요한 경우에는 국가기관 및 지방자치단체에 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서와 관련된 자료 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 자료 제출을 요청받은 기관 등은 특별한 사정이 없으면 요청에 따라야 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

제12조(열람의 금지) 발급기관 및 승인권자와 행정안전부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 발급에 관한 자료를 열람하게 하여서는 아니 된다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

1. 본인이 열람을 신청하는 경우
2. 관계 법령, 법원의 판결, 법관이 발부한 영장에 의하여 열람하는 경우
3. 그 밖에 수사, 소송 및 공무집행을 위하여 대통령령으로 정하는 사유로 열람하는 경우

제13조(인감증명서와의 관계) ① 관계 법령(지방자치단체의 조례 및 규칙을 포함한다. 이하 같다) 등에 규정된 각종 절차와 거래 관계 등에서 인감증명서를 제출하여야 하는 경우 본인서명사실확인서를 제출하거나 전자본인서명확인서의 발급증을 제출하였을 때에는 인감증명서를 제출한 것으로 본다.

② 관계 법령 등에 규정된 각종 절차와 거래 관계 등에서 인감증명서 제출과 함께 관련 서면에 인감을 날인하여야 하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 인감증명서를 제출하고 관련 서면에 인감을 날인한 것으로 본다.

1. 본인서명사실확인서를 제출하고 관련 서면에 서명을 한 경우
2. 전자본인서명확인서 발급증을 제출하고 관련 서면에 서명을 한 경우

제14조(수수료) 본인서명사실확인서를 발급받거나 발급시스템을 이용하여 전자본인서명확인서를 발급하려는 사람은 대통령령으로 정하는 바에 따라 수수료를 내야 한다.

제15조(지도 · 감독 등) 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 발급 등에 관한 사무의

지도·감독은 행정안전부장관이 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

제16조(권한의 위임 · 위탁) ① 행정안전부장관은 이 법에 따른 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사에게 위임할 수 있다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

② 시장·군수 또는 자치구의 구청장은 이 법에 따른 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 읍장·면장·동장 또는 출장소장에게 위임할 수 있다.

③ 행정안전부장관은 이 법에 따른 업무 중 발급시스템의 유지·보수 등 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 관계 법인 또는 단체에 위탁할 수 있다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

3 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령
(약칭 : 서명확인법 시행령)

[시행 2024 10. 3.] [대통령령 제34378호, 2024. 4. 2, 일부개정]

행정안전부(주민과) 044-205-3150

제1조(목적) 이 영은 「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(서명 및 신청 시의 성명) 「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다)과 이 영에 따라 서명을 하거나 각종 신청을 하는 경우에 적는 성명은 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따른 가족관계등록부(이하 "가족관계등록부"라 한다) 또는 「주민등록법」에 따른 주민등록표(이하 "주민등록표"라 한다)에 기재되어 있는 성명과 같아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 해당 공적(公的) 장부 등에 기재되어 있는 성명과 같아야 한다. 〈개정 2024. 4. 2.〉

1. 법 제5조제1항제2호에 해당하는 사람(이하 "재외국민"이라 한다): 가족관계등록부
2. 법 제5조제1항제3호에 해당하는 사람(이하 "외국인"이라 한다): 「출입국관리법」에 따른 외국인등록표
3. 법 제5조제1항제4호에 해당하는 사람(이하 "국내거소신고자"라 한다): 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 시행령」에 따른 국내거소신고표

제3조(본인서명사실확인서의 발급 신청) ① 법 제5조제1항 또는 같은 조 제4항 본문에 따라 본인서명사실확인서를 발급받으려는 사람(이하 "신청인"이라 한다)은 법 제5조제1항에 따른 발급기관(이하 "발급기관"이라 한다)을 직접 방문하여 제4조제1항에 따른 신분증을 제출하고, 발급 신청을 하여야 한다. 이 경우 피한정후견인인 신청인이 법 제5조제4항 본문에 따라 본인서명사실확인서를 발급받으려면 「후견등기에 관한 법률」 제15조제1항에 따른 등기사항증명서(이하 "등기사항증명서"라 한다)를 신분증과 함께 제출하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 26., 2024. 4. 2.〉

② 법 제5조제3항에 따라 미성년자인 신청인이 본인서명사실확인서의 발급을 신청하는

경우에는 다음 각 호의 서류를 발급기관에 제출하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 26., 2024. 4. 2.〉

1. 신청인 및 법정대리인의 제4조제1항에 따른 신분증. 다만, 제4조제1항에 따른 신분증이 없는 미성년자인 신청인의 경우에는 법정대리인의 신분증을 제출한 때에 미성년자 본인의 신분증을 제출한 것으로 본다.
2. 별지 제1호서식의 본인서명사실확인서 발급 신청 동의서
3. 삭제 〈2014. 12. 3.〉

③ 법 제5조제4항 단서에 따라 피한정후견인인 신청인이 본인서명사실확인서의 발급을 신청하는 경우에는 다음 각 호의 서류를 발급기관에 제출하여야 한다. 〈신설 2016. 7. 26.〉

1. 신청인 및 한정후견인의 제4조제1항에 따른 신분증
2. 별지 제1호서식의 본인서명사실확인서 발급 신청 동의서
3. 등기사항증명서

제4조(신청인 등의 신분 확인) ① 법 제6조제1항에서 "주민등록증 등 대통령령으로 정하는 신분증"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 신분증을 말한다. 〈개정 2013. 10. 16., 2015. 12. 30., 2024. 4. 2.〉

1. 주민등록증
2. 자동차운전면허증
3. 장애인등록증(주민등록번호 및 주소가 기재되어 있어야 한다)
4. 대한민국 여권

4의2. 「국가보훈 기본법」 제21조의2에 따른 등록증

5. 「출입국관리법」 제33조제1항에 따른 외국인등록증 또는 같은 법 제88조제2항에 따른 외국인등록 사실증명(외국인만 해당한다)
6. 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제7조제1항에 따른 국내거소신고증 또는 같은 조 제5항에 따른 국내거소신고 사실증명(국내거소신고자만 해당한다)

② 법 제6조제2항에 따른 신분 확인은 신청인의 엄지손가락 지문[엄지손가락 지문이 분명하지 아니할 경우에는 다른 손가락의 지문을 말한다. 이하 "무인"(拇印)이라 한다]을 「주민등록법」에 따른 주민등록전산정보자료(외국인의 경우에는 외국인등록전산정보자료를 말한다) 또는 제13조제1호에 따라 관계 행정기관이 보관·관리하고 있는 자료와

전자적 방법으로 대조하여 확인한다.〈개정 2016. 7. 26.〉

제5조(본인서명사실확인서의 발급) ① 법 제6조제3항에 따른 서명은 신청인이 직접 전자이미지서명입력기를 이용하여 서명을 한 후, 발급기관이 신청인의 서명을 본인서명사실확인서의 서명란에 인쇄하는 방법으로 한다.

② 제1항에 따른 서명은 그 서명에 따라 발급되는 본인서명사실확인서 외의 다른 본인서명사실확인서에 인쇄하여서는 아니 된다.

③ 법 제6조제5항에 따라 발급기관이 본인서명사실확인서를 발급하는 경우에는 별지 제2호서식의 본인서명사실확인서에 신청인의 성명과 주민등록번호, 서명, 주소, 용도(부동산 매도 용도 또는 자동차 매도 용도인 경우에는 다음 각 호의 정보를 포함한다. 이하 같다) 등을 포함하여 발급하여야 한다. 이 경우 용도란과 위임받은 사람란(위임받은 사람이 본인서명사실확인서를 법원 등에 제출하는 경우로 한정한다)은 신청인으로부터 그 용도와 위임받은 사람의 정보를 구술이나 서면으로 제공받아 관계 공무원이 전산 입력하고, 신청인으로부터 그 내용에 이상이 없음을 확인받아야 한다.〈개정 2015. 12. 30., 2024. 4. 2.〉

1. 매수자의 성명(매수자가 법인인 경우에는 법인명)
2. 매수자의 주소(매수자가 법인인 경우에는 주된 사무소의 소재지)
3. 매수자의 주민등록번호(매수자가 법인인 경우에는 법인등록번호)

④ 본인서명사실확인서에 기재되는 주소는 주민등록표의 주소와 같아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 각 해당 주소를 기재하여야 한다.

1. 재외국민: 대한민국에서의 최종주소지(재외국민이 출국하기 전 주민등록표에 기재된 마지막 주소를 말한다. 이하 같다). 다만, 최종주소지가 없는 경우에는 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따른 등록기준지(이하 "등록기준지"라 한다)를 기재한다.
2. 국내거소신고자: 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」에 따라 신고한 국내거소지
3. 외국인: 「출입국관리법」에 따라 등록한 국내체류지

⑤ 제4항제1호 단서에 따라 본인서명사실확인서에 등록기준지를 기재하는 경우에 해당 신청인은 등록기준지를 증명하는 서류를 발급기관에 제출하여야 한다.

⑥ 법 제6조제5항제6호에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 법 제6조제3항에 따른

서명을 본인이 직접 하지 못하는 경우를 말한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉

⑦ 발급기관이 본인서명사실확인서를 발급할 때에는 별지 제3호서식의 본인서명사실확인서 발급대장에 발급 내용을 기록하고, 그 대장에 신청인(법 제5조제3항의 경우에는 미성년자의 법정대리인을 포함하고, 같은 조 제4항 단서의 경우에는 한정후견인을 포함한다)의 서명을 받아야 한다. 다만, 본인서명사실확인서 발급대장을 전산으로 관리하는 경우에는 그러하지 아니하다. 〈개정 2015. 12. 30., 2016. 7. 26.〉

⑧ 발급기관이 제3항에 따라 발급하는 본인서명사실확인서에는 위조·변조 및 복사 방지를 위하여 특수용지를 사용하여야 한다. 〈신설 2015. 12. 30.〉

제6조(전자본인서명확인서의 발급 및 활용) ① 행정안전부장관은 법 제7조제1항에 따라 전자본인서명확인서 발급시스템(이하 "발급시스템"이라 한다)을 구축하는 경우에는 「전자정부법」 제2조제10호에 따른 정보통신망을 이용하여 전자본인서명확인서를 발급할 수 있도록 하여야 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

② 법 제7조제1항에 따른 행정기관등(이하 "행정기관등"이라 한다)은 전자본인서명확인서를 발급시스템에서 확인할 수 있도록 발급시스템의 구축에 협조하여야 한다.

③ 법 제7조제1항제3호에서 "대통령령으로 정하는 기관·법인 또는 단체"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관·법인 또는 단체를 말한다.

1. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관
2. 「지방공기업법」에 따른 지방공사 및 지방공단
3. 특별법에 따라 설립된 특수법인
4. 「초·중등교육법」에 따른 각급 학교, 「고등교육법」에 따른 학교 및 그 밖의 법률에 따라 설치된 학교

④ 법 제7조제2항에 따라 민원인이 발급하는 전자본인서명확인서에는 민원인의 성명과 주민등록번호, 주소, 용도 등이 포함되어야 하며, 그서식은 별지 제4호서식에 따른다. 〈개정 2015. 12. 30.〉

⑤ 민원인은 법 제7조제2항에 따라 전자본인서명확인서를 발급하는 경우에는 전자본인서명확인서를 제출할 하나의 행정기관등을 지정하여야 한다.

⑥ 법 제7조제3항에서 "대통령령으로 정하는 방법으로 본인임을 확인하는 절차"란 다음 각 호의 절차를 모두 거치는 것을 말한다. 〈개정 2020. 12. 8.〉

1. 「전자서명법」 제2조제6호에 따른 인증서(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것으로 한정한다)의 암호 입력
2. 제7조제3항에 따라 민원인이 추가로 신청한 본인 확인 절차
3. 삭제 〈2014. 12. 3.〉

⑦ 법 제7조제7항에 따른 발급증(이하 "발급증"이라 한다)에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 하며, 그 서식은 별지 제5호서식에 따른다. 〈개정 2015. 8. 3., 2016. 7. 26.〉

1. 발급번호
2. 발급일시
3. 성명
4. 용도
5. 제5항에 따른 전자본인서명확인서의 제출기관
6. 민원인이 본인 외의 자에게 위임하여 발급증을 행정기관등에 제출하는 경우 그 위임을 받은 사람

⑧ 법 제7조제8항에 따라 행정기관등이 발급시스템 내에서 확인한 전자본인서명확인서는 확인된 목적 외에 다른 용도로 사용할 수 없다. 〈개정 2016. 7. 26.〉

제7조(발급시스템 이용의 승인) ① 법 제8조제1항에 따라 발급시스템 이용 승인을 받으려는 민원인은 별지 제6호서식의 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인신청서[재외국민 중 대한민국 내에 주소 또는 「주민등록법」 제19조제3항에 따른 행정상관리주소를 가지지 아니한 재외국민(이하 "미주민등록 재외국민"이라 한다)은 별지 제7호서식, 국내거소신고자는 별지 제8호서식, 외국인은 별지 제9호서식을 말하며, 이하 "승인신청서"라 한다]를 작성하여 제4조제1항에 따른 신분증(이하 "신분증"이라 한다)과 함께 법 제8조제1항에 따른 승인권자(이하 "승인권자"라 한다)에게 제출하여야 한다. 〈개정 2015. 8. 3.〉

② 제1항에 따른 승인신청서에 기재하는 주소에 대해서는 제5조제4항 및 제5항을 준용한다.

③ 민원인은 승인신청서를 제출할 때에는 발급시스템에서 전자본인서명확인서를 발급받기 위하여 필요한 본인 확인 절차를 행정안전부장관이 정하는 방법에 따라 추가로

신청하여야 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

④ 미성년자인 민원인은 법 제8조제3항에 따라 법정대리인의 동의를 받은 사실이 기재된 승인신청서를 법정대리인의 신분증과 함께 제출하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉

⑤ 피한정후견인인 민원인은 법 제8조제4항에 따라 한정후견인의 동의를 받은 사실이 기재된 승인신청서를 한정후견인의 신분증, 등기사항증명서와 함께 제출하여야 한다. 〈신설 2016. 7. 26.〉

⑥ 승인권자가 법 제8조제6항에 따라 민원인에게 발급시스템의 이용을 승인한 경우에는 별지 제10호서식의 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인 대장에 관련 내용을 기록하고, 이용 승인 관련 정보(법 제8조제3항의 경우에는 미성년자의 법정대리인의 동의 정보를 포함하고, 같은 조 제4항의 경우에는 한정후견인의 동의 정보를 포함한다)를 발급시스템에 등록하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉

⑦ 민원인의 주소지(제5조제4항에 따라 기재되는 주소지를 말한다. 이하 같다)를 관할하지 않는 승인권자가 발급시스템의 이용을 승인한 경우에는 승인 관련 자료를 민원인의 주소지를 관할하는 승인권자에게 발급시스템을 이용하여 이송하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉

⑧ 민원인이 주소지를 변경한 경우 민원인의 전(前) 주소지를 관할하는 승인권자는 발급시스템 이용 승인 관련 자료를 변경된 주소지를 관할하는 승인권자에게 발급시스템을 이용하여 이송하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉

⑨ 법 제8조제6항제5호에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 법 제8조제6항에 따라 발급시스템의 이용 승인을 받은 사람이 다시 신청하는 경우를 말한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉

제8조 삭제 〈2015. 8. 3.〉

제9조(발급시스템 이용 승인의 철회) ① 법 제8조제6항에 따라 발급시스템의 이용을 승인받은 민원인이 발급시스템 이용을 철회하려는 경우에는 별지 제6호서식의 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 철회신청서(미주민등록 재외국민은 별지 제7호서식, 국내거소신고자는 별지 제8호서식, 외국인은 별지 제9호서식을 말하며, 이하 "철회신청서"라 한다)를 승인권자에게 제출하여야 한다. 〈개정 2015. 8. 3., 2016. 7. 26.〉

② 제1항에 따라 철회신청서를 제출받은 승인권자는 법 제8조제5항에 따른 신분 확인 절차를 거친 후 민원인의 발급시스템 이용 승인을 철회하고, 별지 제10호서식의 전자

본인서명확인서 발급시스템 이용 철회 대장에 관련 내용을 기록하고, 이용 철회 관련 정보를 발급시스템에 등록하여야 한다.〈개정 2016. 7. 26.〉

③ 민원인의 주소지를 관할하지 않는 승인권자가 발급시스템의 이용 승인을 철회한 경우에는 철회 관련 자료를 민원인의 주소지를 관할하는 승인권자에게 발급시스템을 이용하여 이송하여야 한다.

④ 민원인이 주소지를 변경한 경우 민원인의 전 주소지를 관할하는 승인권자는 발급시스템 이용 철회 관련 자료를 변경된 주소지를 관할하는 승인권자에게 발급시스템을 이용하여 이송하여야 한다.

제10조(본인서명사실확인서 발급 사실의 확인) ① 본인서명사실확인서를 제출받은 자는 법 제10조에 따라「민원 처리에 관한 법률」제12조의2제2항 또는 제3항에 따른 전자민원창구 또는 통합전자민원창구를 통하여 발급기관에 대해 본인서명사실확인서를 발급한 사실의 확인을 요청할 수 있다.〈개정 2022. 7. 11.〉

② 제1항에 따라 본인서명사실확인서를 발급한 사실의 확인을 요청받은 발급기관은 다음 각 호의 사항을 확인해 주어야 한다.

1. 발급기관
2. 발급일
3. 주민등록번호
4. 문서확인번호

제11조(본인서명사실확인서 등의 발급 사실 기록 · 관리) ① 발급기관은 본인서명사실확인서를 발급하였을 때에는 법 제11조제1항에 따라 전산정보처리조직을 통하여 본인서명사실확인서를 발급한 사실에 관한 내용을 기록·관리하여야 한다.

② 신청인의 주소지를 관할하지 않는 발급기관이 본인서명사실확인서를 발급하였을 때에는 발급 관련 자료를 신청인의 주소지를 관할하는 발급기관에 이송하여야 한다.

③ 민원인의 주소지를 관할하는 승인권자가 제7조제7항·제8항 및 제9조제3항·제4항에 따라 관련 자료를 이송받은 경우에는 그 내용을 발급시스템에 기록·관리하여야 한다.〈개정 2016. 7. 26.〉

④ 행정안전부장관은 민원인이 발급시스템에서 전자본인서명확인서를 발급받은 경우 전자본인서명확인서를 발급시스템에 저장하고, 관련 정보를 기록·관리하여야 한다. 이

경우 행정안전부장관은 발급 관련 자료를 민원인의 주소지를 관할하는 승인권자에게 이송하여야 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

⑤ 발급기관, 승인권자 및 행정안전부장관은 제1항, 제3항 및 제4항에 따라 기록된 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서의 발급관련 기록파일(자기테이프, 자기디스크, 그 밖에 이와 유사한 기록매체에 보관·관리하는 것을 말하며, 이하 "기록파일"이라 한다)의 멸실 또는 손상에 대비하여 기록파일에 입력된 자료와 프로그램을 다른 기억매체에 따로 입력하여 격리된 장소에 안전하게 보관하여야 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

⑥ 행정안전부장관, 발급기관 또는 승인권자는 기록파일을 작성·변경 또는 폐기하는 경우에는 그 기록파일의 목록을 작성하여야 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

⑦ 법 제11조제1항 및 제2항에 따른 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서의 발급과 관련된 서류의 보존기간은 다음 각 호의 구분에 따른다. 〈개정 2016. 7. 26.〉

1. 발급시스템에 저장된 전자본인서명확인서: 발급한 날부터 3개월. 다만, 법 제7조제8항에 따라 행정기관등이 발급시스템에서 전자본인서명확인서를 확인한 경우에는 확인한 날부터 10년으로 한다.
2. 다음 각 목의 서류: 10년
   가. 본인서명사실확인서 발급 신청 동의서
   나. 전산정보처리조직을 통하여 기록된 본인서명사실확인서의 발급 내용
   다. 본인서명사실확인서 발급대장
   라. 승인신청서
   마. 철회신청서
   바. 발급시스템에 등록된 발급시스템 이용 승인 및 철회 관련 정보
   사. 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회) 대장
   아. 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 발급자료 열람대장

⑧ 제1항부터 제7항까지에서 규정한 사항 외에 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 관련 자료의 입력·출력·편집·검색이나 그 밖의 업무처리·운영에 필요한 사항은 행정안전부장관이 정한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

제12조(열람의 절차) ① 법 제12조에 따라 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서의 발급에 관한 자료를 열람하려는 자는 다음 각 호의 구분에 따른 해당 기관을 방문하여 열람을 요청하여야 한다.

1. 본인서명사실확인서: 발급기관
2. 전자본인서명확인서: 발급받은 사람의 주소지를 관할하는 승인권자

② 제1항에 따른 요청을 받은 발급기관 또는 제1항제2호에 따른 승인권자는 열람할 수 있는 자인지를 확인한 후 별지 제11호서식의 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 발급자료 열람대장에 기록하고, 발급기관 또는 제1항제2호에 따른 승인권자의 건물에서 관계 공무원이 참석한 가운데 열람하게 할 수 있다.

③ 제1항제2호에 따른 승인권자는 다른 승인권자와 행정안전부장관에게 승인신청서 등 열람에 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

④ 법 제12조제3호에서 "대통령령으로 정하는 사유"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우를 말한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉

1. 범죄의 수사와 공소의 제기 및 유지를 위하여 필요한 경우
2. 법원의 재판업무 수행을 위하여 필요한 경우
3. 법 제5조제3항 및 같은 조 제4항 단서에 따른 본인서명사실확인서의 발급 신청에 동의하거나 법 제7조제4항 및 제6항에 따른 전자본인서명확인서의 발급에 동의한 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인이 소송을 이유로 본인이 동의한 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서의 발급에 관한 자료만 열람하기 위하여 요청하는 경우
4. 「조세범 처벌절차법」 제2조제4호에 따른 세무공무원이 같은 조 제3호에 따른 조세범칙조사를 위하여 요청하는 경우

제13조(사실조회의 요청 등) 발급기관 또는 승인권자는 다음 각 호의 사실을 확인할 필요가 있는 경우에는 해당 업무를 담당하는 행정기관에 사실조회를 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 행정기관은 특별한 사정이 없으면 요청에 협조하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 26.〉

1. 법 제6조제2항에 따라 신청인의 무인 등을 이용한 신분을 확인하는 데 필요한 사실

2. 신청인이 법 제6조제5항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 본인서명사실확인서의 발급 거부 사유에 해당하는지를 확인하는 데 필요한 사실
3. 민원인이 법 제8조제6항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 발급시스템 이용의 승인 거부 사유에 해당하는지를 확인하는 데 필요한 사실
4. 재외국민인 신청인 또는 민원인의 등록기준지를 확인하는 데 필요한 사실

제14조(수수료) ① 법 제14조에 따른 발급 수수료는 다음 각 호의 구분에 따른다. 〈개정 2013. 10. 16., 2015. 12. 30., 2024. 4. 2.〉

1. 본인서명사실확인서: 한 통에 600원. 다만, 2028년 12월 31일까지는 면제한다.
2. 전자본인서명확인서: 무료

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항제1호 본문의 수수료를 면제한다. 〈개정 2012. 12. 21., 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2016. 6. 21., 2017. 7. 26., 2021. 4. 6., 2024. 4. 2.〉

1. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 첨부서류로 제출하기 위하여 신청하는 경우
2. 국가를 등기권리자로 하는 등기신청에 첨부서류로 제출하기 위하여 신청하는 경우
3. 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다) 또는 시장·군수 또는 자치구의 구청장이 인정하는 공익사업에 제출하기 위하여 신청하는 경우
4. 「국민기초생활 보장법」 제2조제2호에 따른 수급자가 신청하는 경우
5. 법령에서 인감증명정보 자료를 제공하도록 의무화하고 있는 경우에 인감증명정보 자료 제공을 갈음하여 제출하기 위하여 신청하는 경우
6. 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난으로 행정안전부장관, 시·도지사 또는 시장·군수, 자치구의 구청장이 필요하다고 인정하는 피해신고 등에 제출하기 위하여 신청하는 경우
7. 「독립유공자예우에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 독립유공자와 그 유족(선순위자만 해당한다)이 신청하는 경우
8. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 국가유공자와 그 유족(선순위자만 해당하되, 선순위자가 부 또는 모인 경우에는 선순위자가 아닌

모 또는 부를 포함한다)이 신청하는 경우

9. 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제4조에 따라 등록된 고엽제후유증환자, 고엽제후유의증환자 또는 고엽제후유증 2세환자가 신청하는 경우
10. 「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제5조에 따라 등록된 참전유공자가 신청하는 경우
11. 「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 제7조에 따라 등록된 5·18민주유공자와 그 유족(선순위자만 해당하되, 선순위자가 부 또는 모인 경우에는 선순위자가 아닌 모 또는 부를 포함한다)이 신청하는 경우
12. 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 특수임무유공자와 그 유족(선순위자만 해당하되, 선순위자가 부 또는 모인 경우에는 선순위자가 아닌 모 또는 부를 포함한다)이 신청하는 경우
13. 「한부모가족지원법」 제5조 또는 제5조의2에 따른 보호대상자가 신청하는 경우
14. 특별자치시·특별자치도(관할 구역 안에 지방자치단체인 시·군이 있는 특별자치도는 제외한다)·시·군 또는 자치구의 조례로 정하는 경우

제14조의2(본인서명사실확인서의 발급현황 관리시스템의 구축 · 운영) ① 행정안전부장관은 발급기관의 본인서명사실확인서의 발급 등의 사무를 지원하기 위하여 본인서명사실확인서 발급현황 및 관련 자료를 관리할 수 있는 시스템을 구축·운영할 수 있다. 〈개정 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

② 행정안전부장관은 제1항에 따른 시스템을 구축·운영하기 위하여 발급기관에 본인서명사실확인서 발급현황 및 관련 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 발급기관은 특별한 사정이 없으면 이에 따라야 한다. 〈개정 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

[본조신설 2013. 10. 16.]

제15조(권한의 위임 · 위탁) ① 행정안전부장관은 법 제16조제1항에 따라 법 제15조의 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 발급 등에 관한 사무의 지도·감독에 관한 권한을 시·도지사에게 위임한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

② 시장(특별시장·광역시장은 제외하고, 특별자치시장 및 특별자치도지사를 포함한다)·군수 또는 자치구의 구청장은 법 제16조제2항에 따라 법 제8조에 따른 발급시스템

의 이용 승인 및 이 영 제9조에 따른 이용 승인의 철회에 관한 권한을 읍장·면장·동장 또는 출장소장에게 위임한다.

제16조(복수국적자에 대한 적용) 「국적법」 제11조의2에 따른 복수국적자(複數國籍者)에 대하여 제2조, 제5조, 제6조, 제7조, 제9조 및 제15조를 적용할 때 복수국적자는 같은 법 제11조의2에 따라 대한민국 국민으로 본다.

제17조(고유식별정보의 처리) 행정안전부장관, 시·도지사, 시장·군수·구청장(자치구가 아닌 구의 구청장을 포함한다) 및 읍장·면장·동장 또는 출장소장은 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우에는 「개인정보 보호법 시행령」 제19조에 따른 주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호 또는 외국인등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.〉

1. 본인서명사실확인서의 신청·발급 및 관리 등에 관한 사무
2. 전자본인서명확인서의 발급 및 관리 등에 관한 사무
3. 발급시스템의 이용 승인 및 철회 등에 관한 사무

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제1호서식] 〈개정 2016. 7. 26.〉

본인서명사실확인서 발급 신청 동의서

※ 아래의 작성방법을 읽고 작성하시기 바랍니다.

발급 신청인	성명	주민등록번호		
	주소			
미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인	성명			
	주민등록번호	신청인과의 관계		
	주소	발급 통수		

「본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령」 제3조제2항에 따라 (성명:)에 대한 본인서명사실확인서 발급 신청에 동의합니다.

20 년 월 일

미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 (서명 또는 인)

시장 · 군수 · 구청장 또는 읍장 · 면장 · 동장 및 출장소장 귀하

작 성 방 법

1. 발급 신청인, 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인이 미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인등록번호를 주민등록번호란에 적습니다.
2. 본인서명사실확인서를 두 통 이상 발급받으려는 경우에는 발급통수란에 필요 수량을 적어 신청하여야 하며, 발급통수가 기재되어 있지 않은 경우에는 한 통을 발급합니다.
3. 본인서명사실확인서 발급 신청 동의서는 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인이 신청인(미성년자 또는 피한정후견인)과 함께 발급기관을 방문하여 직접 제출하여야 합니다.

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제2호서식] 〈개정 2024. 4. 2.〉

문서확인번호 ※ 이 용지는 위조식별표시가 되어 있음

본인서명사실확인서

※ 인감증명서와 동일한 효력을 가지고 있습니다.

성명 (한자)	( )		서명	
주민등록번호				
주소				
용도	매도 용도	[ ] 부동산 매수자, [ ] 자동차 매수자		
		성명(법인인 경우에는 법인명)	주민등록번호(법인인 경우에는 법인등록번호)	
		주소(법인인 경우에는 주된 사무소의 소재지)		
	일반 용도 (그 외의 용도)			
위임받은 사람		성명		
		주소(자격증 소지자 외의 사람에게 위임하는 경우만 작성)		

위의 기재사항에 이상이 없음을 확인합니다.

발급 신청자 (서명)

비고			
발급번호		수수료	600원

위 본인의 서명사실을 확인합니다.

20 년 월 일

시장 · 군수 · 구청장 또는
읍장 · 면장 · 동장 및 출장소장 직인

작성방법 및 유의사항

1. 서명은 작성자 고유의 필체로 자신의 성명을 한글 또는 한자(외국인등록자는 외국인등록표, 국내거소신고자는 국내거소신고원부상의 기호)로 다른 사람이 알아볼 수 있도록 적어야 합니다.
2. 주민등록번호란은 미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인등록번호를 적습니다.
3. 용도란[부동산 매도 용도 및 자동차 매도 용도의 경우 성명(법인명), 주민등록번호(법인등록번호), 주소를 포함합니다] 및 위임받은 사람란은 신청인으로부터 구술이나 서면으로 정보를 받아 관계 공무원이 입력하고, 신청인은 전산 입력 내용에 이상이 없음을 확인한 후 출력된 용지에 직접 서명하여야 하며, 그 사실 여부 등에 대해서는 발급기관이 책임을 지지 않습니다.
4. 부동산 또는 자동차 매수자가 "국가"나 "지방자치단체", "국제기구"와 "외국정부", 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 법인 · 단체 또는 기관(공사 · 공단 등), 「지방공기업법」에 따른 "지방공사" 및 "지방공단", 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조제1호부터 제8호까지 및 「새마을금고법」에 따른 새마을금고(중앙회 포함) 등 은행, 보험회사 등의 기관인 경우에는 용도의 매도용란에 매수자인 법인명만 기재하고 법인등록번호와 주된 사무소의 소재지는 기재하지 않아도 됩니다.
5. 용도의 일반 용도(그 외의 용도)란은 본인서명사실확인서를 제출받는 기관이 요청하는 내용을 적습니다. [예시: 근저당설정용, 가등기설정용, 은행제출용, 대출보증용, 선박등기용(매수자의 성명 등), 법인등기용, 공탁금 수령용, 보관금 수령용 등]
6. 위임받은 사람란은 다른 사람에게 위임하여 본인서명사실확인서를 법원 등에 제출하는 경우 제출받는 기관의 요청에 따라 위임받은 사람의 성명과 주소를 적습니다. 다만, 변호사, 법무사 등 자격증 소지자에게 위임하는 경우에는 성명란에 자격증 소지자의 성명과 자격증명을 기재하면 주소를 기재하지 않을 수 있습니다(예시: ○○○ 법무사).
7. 발급 이후에 용도, 위임받은 사람 등의 기재사항을 임의로 고치거나, 이 확인서를 위조 · 변조하는 경우에는 「형법」 등 관련 법령에 따라 처벌을 받을 수 있습니다.
8. 비고란은 미성년자 또는 피한정후견인의 표시와 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인의 성명 및 주민등록번호(미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인등록번호)를 적습니다.
9. 2028년 12월 31일까지 수수료는 무료입니다.

210mm×297mm[특수용지(80g/㎡)]

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제3호서식] 〈개정 2024. 4. 2.〉

본인서명사실확인서 발급대장

발급번호	발급 연월일	신청인 성명	용도 (해당 란에 √)	매수자	위임받은 사람	신청인 (미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인) 확인	비고 (수수료 면제 등)
			[ ] 부동산 매도 용도 [ ] 자동차 매도 용도 [ ] 일반 용도(그 외의 용도)				
			[ ] 부동산 매도 용도 [ ] 자동차 매도 용도 [ ] 일반 용도(그 외의 용도)				
			[ ] 부동산 매도 용도 [ ] 자동차 매도 용도 [ ] 일반 용도(그 외의 용도)				
			[ ] 부동산 매도 용도 [ ] 자동차 매도 용도 [ ] 일반 용도(그 외의 용도)				
			[ ] 부동산 매도 용도 [ ] 자동차 매도 용도 [ ] 일반 용도(그 외의 용도)				
			[ ] 부동산 매도 용도 [ ] 자동차 매도 용도 [ ] 일반 용도(그 외의 용도)				

297mm×210mm[백상지(80g/㎡)또는 중질지(80g/㎡)]

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제4호서식] 〈개정 2024. 4. 2.〉

발급번호

전자본인서명확인서

※ 인감증명서와 동일한 효력을 가지고 있습니다.

성명(한자)		( )	
주민등록번호			
주소			
용도	매도 용도	[ ] 부동산 매수자, [ ] 자동차 매수자	
		성명(법인인 경우에는 법인명)	주민등록번호(법인인 경우에는 법인등록번호)
		주소(법인인 경우에는 주된 사무소의 소재지)	
	일반 용도 (그 외의 용도)		
위임받은 사람		성명	
		주소(자격증 소지자 외의 사람에게 위임하는 경우만 작성)	
비 고			수수료 없음

이 문서에 위 사항을 작성하고 전자서명을 하였습니다.

20 년 월 일

발급자 성명 (서명 또는 인)

작성방법 및 유의사항

1. 주민등록번호란은 미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인등록번호를 적습니다.
2. 용도란[부동산 매도 용도 및 자동차 매도 용도의 경우 성명(법인명), 주민등록번호(법인등록번호), 주소를 포함합니다] 및 위임받은 사람란은 민원인이 직접 작성합니다.
3. 부동산 또는 자동차 매수자가 "국가"나 "지방자치단체", "국제기구"와 "외국정부", 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 법인 · 단체 또는 기관(공사 · 공단 등), 「지방공기업법」에 따른 "지방공사" 및 "지방공단", 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조제1호부터 제8호까지 및 「새마을금고법」에 따른 새마을금고(중앙회 포함) 등 은행, 보험회사 등의 기관인 경우에는 용도의 매도용란에 매수자인 법인명만 기재하고 법인등록번호와 주된 사무소의 소재지는 기재하지 않아도 됩니다.
4. 용도의 일반 용도(그 외의 용도)란은 본인서명사실확인서를 제출받는 기관이 요청하는 내용을 적습니다. [예시: 근저당설정용, 가등기설정용, 은행제출용, 대출보증용, 선박등기용(매수자의 성명 등), 법인등기용, 공탁금 수령용, 보관금 수령용 등].
5. 위임받은 사람란은 다른 사람에게 위임하여 전자본인서명확인서를 법원 등에 제출하는 경우 제출받는 기관의 요청에 따라 위임받은 사람의 성명과 주소를 적습니다. 다만, 변호사, 법무사 등 자격증 소지자에게 위임하는 경우에는 성명란에 자격증 소지자의 성명과 자격증명을 기재하면 주소를 기재하지 않을 수 있습니다(예시: ○○○ 법무사).
6. 발급 이후에 용도, 위임받은 사람 등의 기재사항을 임의로 고치거나, 이 확인서를 위조 · 변조하는 경우에는 「형법」 등 관련 법령에 따라 처벌을 받을 수 있습니다.
7. 비고란은 미성년자 또는 피한정후견인의 표시와 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인의 성명 및 주민등록번호(미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인등록번호)를 적습니다.
8. 전자본인서명확인서가 종이 등으로 출력된 경우에는 효력이 없습니다.

210mm×297mm[특수용지(80g/㎡)]

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제5호서식] 〈개정 2015. 8. 3.〉

전자본인서명확인서 발급증

발급번호	
발급일시	
성 명	
용 도	
전자본인서명확인서 제출기관	
위임받은 사람 (다른 사람에게 위임하여 제출하는 경우만 작성)	

20 년 월 일

유 의 사 항

1. 이 발급증은 정보통신망을 통한 전자본인서명확인서 발급사실 확인용으로 발급증 자체는 효력이 없습니다.
2. 이 발급증을 접수한 기관에서는 전자본인서명확인서 발급시스템[e-하나로 민원(www.share.go.kr)]에 접속한 후 이 발급증을 이용하여 반드시 전자본인서명확인서 원본을 열람하시기 바랍니다.

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제6호서식] 〈개정 2024. 4. 2.〉
[시행일: 2024. 10. 3.] "국가보훈등록증"의 개정부분

(내국인 및 재외국민용)

전자본인서명확인서 발급시스템 [ ] 이용 승인 [ ] 이용 철회 신청서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, [ ]에는 해당하는 곳에 ✓표를 합니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간 즉시

신청인	성명(한자)		주민등록번호
	주소		
	전화번호		휴대전화
	추가 보안수단	[ ] 보안토큰 방식 [ ] 전화 인증 방식	
	그 밖의 서비스 신청	[ ] 발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스 신청	

미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 동의	(성명:)의 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회)에 동의합니다. 20 년 월 일		
	성명		주민등록번호
	동의사유	[ ] 미성년자 [ ] 피한정후견인	신청인과의 관계
	주소		
	전화번호		휴대전화

「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조(제9조)에 따라 위와 같이 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회)을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

읍장·면장·동장 및 출장소장 귀하

첨부서류	신분증[주민등록증, 자동차운전면허증, 장애인등록증(주민등록번호와 주소가 기재되어 있는 경우만 해당함), 대한민국 여권, 국가보훈등록증, 외국인등록증 또는 외국인등록 사실증명(외국인만 해당함), 국내거소신고증, 국내거소신고 사실증명(국내거소신고를 한 외국국적동포만 해당함)]	수수료 없음

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)

작성방법

1. 추가 보안수단 또는 그 밖의 서비스를 신청하려는 경우에는 해당란에 √표를 하며, 추가 보안수단과 그 밖의 서비스는 중복 신청할 수 있습니다. 추가 보안수단과 그 밖의 서비스에 대한 설명은 다음과 같습니다.
   1) "보안토큰 방식"이란 인증서가 저장된 보안토큰에 의한 인증방식을 말합니다.
   2) "전화 인증 방식"이란 전자본인서명확인서를 발급할 때 휴대전화 또는 일반전화로 안내받은 인증번호를 입력하는 방식을 말합니다.
   3) "발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스"란 전자본인서명확인서가 발급되는 경우에 미리 등록된 휴대전화 번호로 발급사실을 통보하는 것을 말합니다.
2. 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인의 동의가 필요한 경우 동의사유의 해당란에 √표를 합니다.
3. 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 동의란 중 주민등록번호란은 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인이 미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인등록번호를 적습니다.

전자본인서명확인서 발급절차

1. 이용승인

발급시스템 이용 신청 및 승인
(읍·면·동·출장소)

- 읍·면·동·출장소를 방문하여 발급시스템 이용의 의사표시 및 이용 승인 신청
- 본인신분 확인 후 승인

⇩

인증서 발급 신청

- 전자서명인증사업자, 등록대행기관(은행 등)을 방문하여 신청 또는 전에 발급받은 인증서 사용

2. 발급절차

1) 정부24 접속

- 정부24 사이트(www.gov.kr)에 접속하여 회원가입 후 로그인 (정부24 아이디, 비밀번호 입력)

⇩

2) 전자본인서명확인서 발급 메뉴 선택 및 신분확인

- 인증서 암호 입력
- 보안토큰 또는 전화 인증 방식을 통한 추가 신분확인

⇩

3) 전자본인서명확인서 작성

- 용도, 매수자 인적사항 등 작성
- 전자본인서명확인서를 제출할 행정기관등 지정 (지정된 행정기관등만 열람 가능)

⇩

4) 전자서명(인증서 사용)

- 인증서 암호를 입력하여 전자서명 확인

⇩

5) 전자본인서명확인서 발급 및 저장

- 전자본인서명확인서 발급 완료 및 발급시스템에 저장

3. 활용절차

발급증 출력 및 행정기관등에 제출

- 발급번호, 성명 등이 적힌 발급증을 출력하여 행정기관등에 제출 (인감증명서 제출과 동일한 효력)
- 발급증 자체는 법적 효력이 없음

⇩

행정기관등의 확인 및 업무처리

- 행정기관등은 발급시스템에 접속해 제출받은 발급증의 발급번호, 성명 등을 통하여 발급 확인

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제7호서식] 〈개정 2024. 4. 2.〉
[시행일: 2024. 10. 3.] "국가보훈등록증"의 개정부분 (미주민등록 재외국민용)

전자본인서명확인서 발급시스템 [ ] 이용 승인 [ ] 이용 철회 신청서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, [ ]에는 해당하는 곳에 ✓표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간 즉시

신청인	성명(한글) (한자)	여권번호	성별	[ ] 남 [ ] 여
	국내 최종주소지		생년월일(주민등록번호)	
	등록기준지			
	전화번호	휴대전화		
	추가 보안수단	[ ] 보안토큰 방식 [ ] 전화 인증 방식		
	그 밖의 서비스신청	[ ] 발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스 신청		

미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 동의	(성명:)에 대한 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회)에 동의합니다. 20 년 월 일		
	성명		주민등록번호
	동의사유	[ ] 미성년자 [ ] 피한정후견인	신청인과의 관계
	주소		
	전화번호	휴대전화	

「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조(제9조)에 따라 위와 같이 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회)을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

읍장 · 면장 · 동장 및 출장소장 귀하

첨부서류	신분증[주민등록증, 자동차운전면허증, 장애인등록증(주민등록번호와 주소가 기재되어 있는 경우만 해당함), 대한민국 여권, 국가보훈등록증, 외국인등록증 또는 외국인등록 사실증명(외국인만 해당함), 국내거소신고증 또는 국내거소신고 사실증명(국내거소신고를 한 외국국적동포만 해당함)]	수수료 없음

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)

작성방법

1. 등록기준지란에는「가족관계의 등록 등에 관한 법률」제10조에 따른 등록기준지를 적습니다.
2. 추가 보안수단 또는 그 밖의 서비스를 신청하려는 경우에는 해당란에 √표를 하며, 추가 보안수단과 그 밖의 서비스는 중복 신청할 수 있습니다. 추가 보안수단과 그 밖의 서비스에 대한 설명은 다음과 같습니다.
   1) "보안토큰 방식"이란 인증서가 저장된 보안토큰에 의한 인증방식을 말합니다.
   2) "전화 인증 방식"이란 전자본인서명확인서를 발급할 때 휴대전화 또는 일반전화로 안내받은 인증번호를 입력하는 방식을 말합니다.
   3) "발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스"란 전자본인서명확인서가 발급되는 경우에 미리 등록된 휴대전화 번호로 발급사실을 통보하는 것을 말합니다.
3. 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인의 동의가 필요한 경우 동의사유의 해당란에 √표를 합니다.
4. 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 동의란 중 주민등록번호란은 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인이 미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인 등록번호를 적습니다.

전자본인서명확인서 발급절차

1. 이용승인

발급시스템 이용 신청 및 승인
(읍·면·동·출장소)

- 읍·면·동·출장소를 방문하여 발급시스템 이용의 의사표시 및 이용 승인 신청
- 본인신분 확인 후 승인

⇩

인증서 발급 신청

- 전자서명인증사업자, 등록대행기관(은행 등)을 방문하여 신청 또는 전에 발급받은 인증서 사용

2. 발급절차

1) 정부24 접속

- 정부24 사이트(www.gov.kr)에 접속하여 회원가입 후 로그인 (정부24 아이디, 비밀번호 입력)

⇩

2) 전자본인서명확인서 발급 메뉴 선택 및 신분확인

- 인증서 암호 입력
- 보안토큰 또는 전화 인증 방식을 통한 추가 신분확인

⇩

3) 전자본인서명확인서 작성

- 용도, 매수자 인적사항 등 작성
- 전자본인서명확인서를 제출할 행정기관등 지정 (지정된 행정기관등만 열람 가능)

⇩

4) 전자서명(인증서 사용)

- 인증서 암호를 입력하여 전자서명 확인

⇩

5) 전자본인서명확인서 발급 및 저장

- 전자본인서명확인서 발급 완료 및 발급시스템에 저장

3. 활용절차

발급증 출력 및 행정기관등에 제출

- 발급번호, 성명 등이 적힌 발급증을 출력하여 행정기관등에 제출 (인감증명서 제출과 동일한 효력)
- 발급증 자체는 법적 효력이 없음

⇩

행정기관등의 확인 및 업무처리

- 행정기관등은 발급시스템에 접속해 제출받은 발급증의 발급번호, 성명 등을 통하여 발급 확인

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령[별지 제8호서식] 〈개정 2024. 4. 2.〉
[시행일: 2024. 10. 3.] "국가보훈등록증"의 개정부분

(국내거소신고자용)

전자본인서명확인서 발급시스템 [ ] 이용 승인 [ ] 이용 철회 신청서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, [ ]에는 해당하는 곳에 ✓표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일자	처리기간 즉시

신청인	성명		국내거소신고번호		성별 [ ] 남 [ ] 여
	여권번호	여권발급일	국적	여권 유효기간	
	국내거소신고일	체류자격 · 직업	체류기간	생년월일(주민등록번호)	
	국내거소지				
	전화번호		휴대전화		
	추가 보안수단	[ ] 보안토큰 방식 [ ] 전화 인증 방식			
	그 밖의 서비스 신청	[ ] 발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스 신청			

미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 동의	(성명 :)에 대한 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회)에 동의합니다. 20 년 월 일		
	성명		주민등록번호
	동의사유	[ ] 미성년자 [ ] 피한정후견인	신청인과의 관계
	주소		
	전화번호		휴대전화

「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조(제9조)에 따라 위와 같이 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회)을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

읍장 · 면장 · 동장 및 출장소장 귀하

첨부서류	신분증[주민등록증, 자동차운전면허증, 장애인등록증(주민등록번호와 주소가 기재되어 있는 경우만 해당함), 대한민국 여권, 국가보훈등록증, 외국인등록증 또는 외국인등록 사실증명(외국인만 해당함), 국내거소신고증 또는 국내거소신고 사실증명(국내거소신고를 한 외국국적동포만 해당함)]	수수료 없음

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)

작성방법

1. 추가 보안수단 또는 그 밖의 서비스를 신청하려는 경우에는 해당란에 √표를 하며, 추가 보안수단과 그 밖의 서비스는 중복 신청할 수 있습니다. 추가 보안수단과 그 밖의 서비스에 대한 설명은 다음과 같습니다.
   1) "보안토큰 방식"이란 인증서가 저장된 보안토큰에 의한 인증방식을 말합니다.
   2) "전화 인증 방식"이란 전자본인서명확인서를 발급할 때 휴대전화 또는 일반전화로 안내받은 인증번호를 입력하는 방식을 말합니다.
   3) "발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스"란 전자본인서명확인서가 발급되는 경우에 미리 등록된 휴대전화 번호로 발급사실을 통보하는 것을 말합니다.
2. 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인의 동의가 필요한 경우 동의사유의 해당란에 √표를 합니다.
3. 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 동의란 중 주민등록번호란은 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인이 미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인등록번호를 적습니다.

전자본인서명확인서 발급절차

1. 이용승인

발급시스템 이용 신청 및 승인
(읍·면·동·출장소)

- 읍·면·동·출장소를 방문하여 발급시스템 이용의 의사표시 및 이용 승인 신청
- 본인신분 확인 후 승인

⇩

인증서 발급 신청

- 전자서명인증사업자, 등록대행기관(은행 등)을 방문하여 신청 또는 전에 발급받은 인증서 사용

2. 발급절차

1) 정부24 접속

- 정부24 사이트(www.gov.kr)에 접속하여 회원가입 후 로그인 (정부24 아이디, 비밀번호 입력)

⇩

2) 전자본인서명확인서 발급 메뉴 선택 및 신분확인

- 인증서 암호 입력
- 보안토큰 또는 전화 인증 방식을 통한 추가 신분확인

⇩

3) 전자본인서명확인서 작성

- 용도, 매수자 인적사항 등 작성
- 전자본인서명확인서를 제출할 행정기관등 지정 (지정된 행정기관등만 열람 가능)

⇩

4) 전자서명(인증서 사용)

- 인증서 암호를 입력하여 전자서명 확인

⇩

5) 전자본인서명확인서 발급 및 저장

- 전자본인서명확인서 발급 완료 및 발급시스템에 저장

3. 활용절차

발급증 출력 및 행정기관등에 제출

- 발급번호, 성명 등이 적힌 발급증을 출력하여 행정기관등에 제출 (인감증명서 제출과 동일한 효력)
- 발급증 자체는 법적 효력이 없음

⇩

행정기관등의 확인 및 업무처리

- 행정기관등은 발급시스템에 접속해 제출받은 발급증의 발급번호, 성명 등을 통하여 발급 확인

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제9호서식] 〈개정 2024. 4. 2.〉 (외국인용)
[시행일: 2024. 10. 3.] "국가보훈등록증"의 개정부분

전자본인서명확인서 발급시스템 [ ] 이용 승인 [ ] 이용 철회 신청서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, [ ]에는 해당하는 곳에 ✓표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일자	처리기간 즉시

신청인	성명		외국인등록번호	성별 [ ] 남 [ ] 여
	여권번호	여권발급일	국적	여권 유효기간
	입국일자	체류자격 · 직업	체류기간	생년월일
	국내체류지			
	전화번호		휴대전화	
	추가 보안수단	[ ] 보안토큰 방식 [ ] 전화 인증 방식		
	그 밖의 서비스신청	[ ] 발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스 신청		

미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 동의	(성명:)에 대한 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회)에 동의합니다. 20 년 월 일		
	성명		주민등록번호
	동의사유	[ ] 미성년자 [ ] 피한정후견인	신청인과의 관계
	주소		
	전화번호		휴대전화

「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조(제9조)에 따라 위와 같이 전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회)을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

읍장 · 면장 · 동장 및 출장소장 귀하

첨부서류	신분증[주민등록증, 자동차운전면허증, 장애인등록증(주민등록번호와 주소가 기재되어 있는 경우만 해당함), 대한민국 여권, 국가보훈등록증, 외국인등록증 또는 외국인등록 사실증명(외국인만 해당함), 국내거소신고증 또는 국내거소신고 사실증명(국내거소신고를 한 외국국적동포만 해당함)]	수수료 없음

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)

작성방법

1. 추가 보안수단 또는 그 밖의 서비스를 신청하려는 경우에는 해당란에 √표를 하며, 추가 보안수단과 그 밖의 서비스는 중복 신청할 수 있습니다. 추가 보안수단과 그 밖의 서비스에 대한 설명은 다음과 같습니다.
   1) "보안토큰 방식"이란 인증서가 저장된 보안토큰에 의한 인증방식을 말합니다.
   2) "전화 인증 방식"이란 전자본인서명확인서를 발급할 때 휴대전화 또는 일반전화로 안내받은 인증번호를 입력하는 방식을 말합니다.
   3) "발급사실 휴대전화 문자 알림 서비스"란 전자본인서명확인서가 발급되는 경우에 미리 등록된 휴대전화 번호로 발급사실을 통보하는 것을 말합니다.
2. 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인의 동의가 필요한 경우 동의사유의 해당란에 √표를 합니다.
3. 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인 동의란 중 주민등록번호란은 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인이 미주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인 등록번호를 적습니다.

전자본인서명확인서 발급절차

1. 이용승인

발급시스템 이용 신청 및 승인
(읍·면·동·출장소)

- 읍·면·동·출장소를 방문하여 발급시스템 이용의 의사표시 및 이용 승인 신청
- 본인신분 확인 후 승인

⇩

인증서 발급 신청

- 전자서명인증사업자, 등록대행기관(은행 등)을 방문하여 신청 또는 전에 발급받은 인증서 사용

2. 발급절차

1) 정부24 접속

- 정부24 사이트(www.gov.kr)에 접속하여 회원가입 후 로그인 (정부24 아이디, 비밀번호 입력)

⇩

2) 전자본인서명확인서 발급 메뉴 선택 및 신분확인

- 인증서 암호 입력
- 보안토큰 또는 전화 인증 방식을 통한 추가 신분확인

⇩

3) 전자본인서명확인서 작성

- 용도, 매수자 인적사항 등 작성
- 전자본인서명확인서를 제출할 행정기관등 지정 (지정된 행정기관등만 열람 가능)

⇩

4) 전자서명(인증서 사용)

- 인증서 암호를 입력하여 전자서명 확인

⇩

5) 전자본인서명확인서 발급 및 저장

- 전자본인서명확인서 발급 완료 및 발급시스템에 저장

3. 활용절차

발급증 출력 및 행정기관등에 제출

- 발급번호, 성명 등이 적힌 발급증을 출력하여 행정기관등에 제출 (인감증명서 제출과 동일한 효력)
- 발급증 자체는 법적 효력이 없음

⇩

행정기관등의 확인 및 업무처리

- 행정기관등은 발급시스템에 접속해 제출받은 발급증의 발급번호, 성명 등을 통하여 발급 확인

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제10호서식]

전자본인서명확인서 발급시스템 이용 승인(철회) 대장

결재		종류		승인(철회) 연월일	신청인 성명	생년월일	주소	철회 사유	비고
담당	담당자	승인	철회						

297mm×210mm[백상지 80g/㎡]

■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 [별지 제11호서식] 〈개정 2021. 1. 5.〉

본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 발급자료 열람대장

열람 연월일	열람 대상	열람신청인				열람 사유	열람 내용	참관인 (직, 성명)	결재	
		성명	소속/직	생년월일	주소				담당	담당자

297mm×210mm[백상지 80g/㎡]

4 기타 참고법령(일부 발췌)

가. 행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 ☜ "서명"의 정의 관련

제3조(정의) 5. "서명"이란 기안자·검토자·협조자·결재권자[제10조에 따라 결재, 위임전결 또는 대결(代決)하는 자를 말한다. 이하 같다] 또는 발신명의인이 공문서(전자문서는 제외한다)에 자필로 자기의 성명을 다른 사람이 알아볼 수 있도록 한글로 표시하는 것을 말한다.

나. 전자서명법 ☜ "전자공인서명"의 정의

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "전자문서"란 정보처리시스템에 의하여 전자적 형태로 작성되어 송신 또는 수신되거나 저장된 정보를 말한다.
2. "전자서명"이란 다음 각 목의 사항을 나타내는 데 이용하기 위하여 전자문서에 첨부되거나 논리적으로 결합된 전자적 형태의 정보를 말한다.
   가. 서명자의 신원
   나. 서명자가 해당 전자문서에 서명하였다는 사실
3. "전자서명생성정보"란 전자서명을 생성하기 위하여 이용하는 전자적 정보를 말한다.
8. "전자서명인증사업자"란 전자서명인증업무를 하는 자를 말한다.

다. 재외공관공증법 ☜ 재외국민 관련

제2조(공증사무의 담당) ① 제1조에 따른 공증에 관한 사무(이하 "공증사무"라 한다)는 대한민국 재외공관(이하 "공관"이라 한다)에서 근무하는 총영사, 영사 및 부영사 중에서 외교부장관이 임명하는 사람(이하 "공증담당영사"라 한다)이 담당한다.

라. 출입국관리법 ☜ 제5조제2항, 제7조제1항 관련

제31조(외국인등록) ① 외국인이 입국한 날부터 90일을 초과하여 대한민국에 체류하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 입국한 날부터 90일 이내에 그의 체류지를 관할하는 지방출입국·외국인관서의 장에게 외국인등록을 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 외국인의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 주한외국공관(대사관과 영사관을 포함한다)과 국제기구의 직원 및 그의 가족
2. 대한민국정부와의 협정에 따라 외교관 또는 영사와 유사한 특권 및 면제를 누리는 사람과 그의 가족
3. 대한민국정부가 초청한 사람 등으로서 법무부령으로 정하는 사람

② 제1항에도 불구하고 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 외국인은 본인이 원하는 경우 체류기간 내에 외국인등록을 할 수 있다.

③ 제23조에 따라 체류자격을 받는 사람으로서 그 날부터 90일을 초과하여 체류하게 되는 사람은 제1항 각 호 외의 부분 본문에도 불구하고 체류자격을 받는 때에 외국인등록을 하여야 한다.

④ 제24조에 따라 체류자격 변경허가를 받는 사람으로서 입국한 날부터 90일을 초과하여 체류하게 되는 사람은 제1항 각 호 외의 부분 본문에도 불구하고 체류자격 변경허가를 받는 때에 외국인등록을 하여야 한다.

⑤ 지방출입국·외국인관서의 장은 제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 외국인등록을 한 사람에게는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 개인별로 고유한 등록번호(이하 "외국인등록번호"라 한다)를 부여하여야 한다.

제32조(외국인등록사항) 제31조에 따른 외국인등록사항은 다음과 같다.

1. 성명, 성별, 생년월일 및 국적
2. 여권의 번호·발급일자 및 유효기간
3. 근무처와 직위 또는 담당업무
4. 본국의 주소와 국내 체류지
5. 체류자격과 체류기간
6. 제1호부터 제5호까지에서 규정한 사항 외에 법무부령으로 정하는 사항

제33조(외국인등록증의 발급 등) ① 제31조에 따라 외국인등록을 받은 지방출입국ㆍ외국인관서의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 외국인에게 외국인등록증을 발급하여야 한다. 다만, 그 외국인이 17세 미만인 경우에는 발급하지 아니할 수 있다.

② 제1항 단서에 따라 외국인등록증을 발급받지 아니한 외국인이 17세가 된 때에는 90일 이내에 체류지 관할 지방출입국·외국인관서의 장에게 외국인등록증 발급신청을 하여야 한다.

제33조의3(외국인등록증 등의 채무이행 확보수단 제공 등의 금지) 누구든지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 외국인의 여권이나 외국인등록증을 취업에 따른 계약 또는 채무이행의 확보수단으로 제공받거나 그 제공을 강요 또는 알선하는 행위
2. 제31조제5항에 따른 외국인등록번호를 거짓으로 생성하여 자기 또는 다른 사람의 재물이나 재산상의 이익을 위하여 사용하거나 이를 알선하는 행위
3. 외국인등록번호나 모바일외국인등록증을 거짓으로 만드는 프로그램을 다른 사람에게 전달하거나 유포 또는 이를 알선하는 행위
4. 다른 사람의 외국인등록증이나 모바일외국인등록증을 부정하게 사용하거나 자기의 외국인등록증이나 모바일외국인등록증을 부정하게 사용한다는 사정을 알면서 다른 사람에게 제공하는 행위 또는 이를 각각 알선하는 행위
5. 다른 사람의 외국인등록번호를 자기 또는 다른 사람의 재물이나 재산상의 이익을 위하여 부정하게 사용하거나 이를 알선하는 행위

제34조(외국인등록표 등의 작성 및 관리) ①제31조에 따라 외국인등록을 받은 지방출입국·외국인관서의 장은 등록외국인기록표를 작성·비치하고, 외국인등록표를 작성하여 그 외국인이 체류하는 시(「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제10조에 따른 행정시를 포함하며, 특별시와 광역시는 제외한다. 이하 같다)·군·구(자치구가 아닌 구를 포함한다. 이하 이 조, 제36조 및 제37조에서 같다) 및 읍·면·동의 장에게 보내야 한다.

② 시·군 또는 구의 장은 제1항에 따라 외국인등록표를 받았을 때에는 그 등록사항을 외국인등록대장에 적어 관리하여야 한다.

③ 등록외국인기록표, 외국인등록표 및 외국인등록대장의 작성과 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제35조(외국인등록사항의 변경신고) 제31조에 따라 등록을 한 외국인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 변경되었을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 15일 이내에 체류지 관할 지방출입국·외국인관서의 장에게 외국인등록사항 변경신고를 하여야 한다.

1. 성명, 성별, 생년월일 및 국적
2. 여권의 번호, 발급일자 및 유효기간
3. 제1호 및 제2호에서 규정한 사항 외에 법무부령으로 정하는 사항

제36조(체류지 변경의 신고) ① 제31조에 따라 등록을 한 외국인이 체류지를 변경하였을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 전입한 날부터 15일 이내에 새로운 체류지의 시·군·구 또는 읍·면·동의 장이나 그 체류지를 관할하는 지방출입국、외국인관서의 장에게 전입신고를 하여야 한다.

② 외국인이 제1항에 따른 신고를 할 때에는 외국인등록증을 제출하여야 한다. 이 경우 시·군·구 또는 읍·면·동의 장이나 지방출입국·외국인관서의 장은 그 외국인등록증에 체류지 변경사항을 적은 후 돌려주어야 한다.

③ 제1항에 따라 전입신고를 받은 지방출입국、외국인관서의 장은 지체 없이 새로운 체류지의 시·군·구 또는 읍·면·동의 장에게 체류지 변경 사실을 통보하여야 한다.

④ 제1항에 따라 직접 전입신고를 받거나 제3항에 따라 지방출입국·외국인관서의 장으로부터 체류지 변경통보를 받은 시·군·구 또는 읍·면·동의 장은 지체 없이 종전 체류지의 시·군·구 또는 읍·면·동의 장에게 체류지 변경신고서 사본을 첨부하여 외국인등록표의 이송을 요청하여야 한다.

⑤ 제4항에 따라 외국인등록표 이송을 요청받은 종전 체류지의 시·군·구 또는 읍·면·동의 장은 이송을 요청받은 날부터 3일 이내에 새로운 체류지의 시·군·구 또는 읍·면·동의 장에게 외국인등록표를 이송하여야 한다.

⑥ 제5항에 따라 외국인등록표를 이송받은 시·군·구 또는 읍·면·동의 장은 신고인의 외국인등록표를 정리하고 제34조제2항에 따라 관리하여야 한다.

⑦ 제1항에 따라 전입신고를 받은 시·군·구 또는 읍·면·동의 장이나 지방출입국·외국

인관서의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 지체 없이 종전 체류지를 관할하는 지방출입국·외국인관서의 장에게 통보하여야 한다.

⑧ 제2항에도 불구하고 제33조제6항에 따라 모바일외국인등록증을 발급받은 자가 「민원처리에 관한 법률」 제12조의2에 따라 전자민원창구를 이용하는 경우에는 체류지 변경사항을 모바일외국인등록증에 수록하는 것으로 제2항 후단에 따라 외국인등록증에 위 사항을 기재하는 것을 갈음할 수 있다.

제37조(외국인등록증의 반납 등) ① 제31조에 따라 등록을 한 외국인이 출국할 때에는 출입국관리공무원에게 외국인등록증을 반납하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 재입국허가를 받고 일시 출국하였다가 그 허가기간 내에 다시 입국하려는 경우
2. 복수사증 소지자나 재입국허가 면제대상 국가의 국민으로서 일시 출국하였다가 허가된 체류기간 내에 다시 입국하려는 경우
3. 난민여행증명서를 발급받고 일시 출국하였다가 그 유효기간 내에 다시 입국하려는 경우

② 제31조에 따라 등록을 한 외국인이 국민이 되거나 사망한 경우 또는 제31조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우(같은 조 제2항에 따라 외국인등록을 한 경우는 제외한다)에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 외국인등록증을 반납하여야 한다.

③ 지방출입국·외국인관서의 장은 제1항이나 제2항에 따라 외국인등록증을 반납받으면 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 지체 없이 체류지의 시·군·구 및 읍·면·동의 장에게 통보하여야 한다.

④ 지방출입국·외국인관서의 장은 대한민국의 이익을 위하여 필요하다고 인정하면 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 외국인의 외국인등록증을 일시 보관할 수 있다.

⑤ 제4항의 경우 그 외국인이 허가된 기간 내에 다시 입국하였을 때에는 15일 이내에 지방출입국·외국인관서의 장으로부터 외국인등록증을 돌려받아야 하고, 그 허가받은 기간 내에 다시 입국하지 아니하였을 때에는 제1항에 따라 외국인등록증을 반납한 것으로 본다.

제38조(생체정보의 제공 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 외국인은 법무부령으로 정하는 바에 따라 생체정보를 제공하여야 한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 17세 이상인 사람
   가. 제31조에 따라 외국인등록을 하여야 하는 사람(같은 조 제2항에 따라 외국인등록을 하려는 사람은 제외한다)
   나. 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제6조에 따라 국내거소신고를 하려는 사람
2. 이 법을 위반하여 조사를 받거나 그 밖에 다른 법률을 위반하여 수사를 받고 있는 사람
3. 신원이 확실하지 아니한 사람
4. 제1호부터 제3호까지에서 규정한 사람 외에 법무부장관이 대한민국의 안전이나 이익 또는 해당 외국인의 안전이나 이익을 위하여 특히 필요하다고 인정하는 사람

② 지방출입국·외국인관서의 장은 제1항에 따른 생체정보의 제공을 거부하는 외국인에게는 체류기간 연장허가 등 이 법에 따른 허가를 하지 아니할 수 있다.

③ 법무부장관은 제1항에 따라 제공받은 생체정보를 「개인정보 보호법」에 따라 보유하고 관리한다.

마. 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 ☜ 제5조제1항, 제7조제1항 관련

제6조(국내거소신고) ① 재외동포체류자격으로 입국한 외국국적동포는 이 법을 적용받기 위하여 필요하면 대한민국 안에 거소(居所)를 정하여 그 거소를 관할하는 지방출입국·외국인관서의 장에게 국내거소신고를 할 수 있다.

② 제1항에 따라 신고한 국내거소를 이전한 때에는 14일 이내에 그 사실을 신거소(新居所)가 소재한 시·군·구(자치구가 아닌 구를 포함한다. 이하 이 조 및 제7조에서 같다) 또는 읍·면·동의 장이나 신거소를 관할하는 지방출입국·외국인관서의 장에게 신고하여야 한다.

③ 제2항에 따라 거소이전 신고를 받은 지방출입국·외국인관서의 장은 신거소가 소재한 시·군·구 또는 읍·면·동의 장에게, 시·군·구 또는 읍·면·동의 장은 신거소를 관할하는 지방출입국·외국인관서의 장에게 각각 이를 통보하여야 한다.

④ 국내거소신고서의 기재 사항, 첨부 서류, 그 밖에 신고의 절차에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제7조(국내거소신고증의 발급 등) ① 지방출입국·외국인관서의 장은 제6조에 따라 국내거소신고를 한 외국국적동포에게 국내거소신고번호를 부여하고, 외국국적동포 국내거소신고증을 발급한다.

1. 삭제 〈2014. 5. 20.〉
2. 삭제 〈2014. 5. 20.〉

② 제1항의 국내거소신고증에는 다음 각 호의 사항을 적는다.

1. 국내거소신고번호
2. 성명
3. 성별
4. 생년월일
5. 국적
6. 삭제 〈2023. 6. 13.〉
7. 대한민국 안의 거소 등

③ 지방출입국·외국인관서의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 국내거소신고대장과 그 밖의 관계 서류를 작성하여 보존하여야 한다.

④ 제1항에 따라 국내거소신고증을 발급받은 후 분실·훼손(毁損)하거나 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유로 재발급을 받으려는 자는 지방출입국·외국인관서의 장에게 재발급 신청을 하여야 한다.

⑤ 지방출입국·외국인관서의 장, 시·군·구 또는 읍·면·동의 장은 제6조에 따라 국내거소신고를 한 사실이 있는 자에게는 법무부령으로 정하는 바에 따라 국내거소신고 사실증명을 발급하거나 열람하게 할 수 있다.

⑥ 제1항과 제4항에 따른 국내거소신고증의 발급·재발급 및 제5항에 따른 국내거소신고 사실증명의 발급을 신청하는 자는 법무부령으로 정하는 수수료를 내야 한다.

⑦ 지방출입국·외국인관서의 장은 제1항에 따라 국내거소신고증을 발급받은 외국국적동포에게 추가로 국내거소신고증과 동일한 효력을 가진 모바일국내거소신고증(「이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 이동통신단말장치에 암호화된 형태로 설치된 국내거소신고증을 말한다. 이하 같다)을 발급할 수 있다.

⑧ 법무부장관은 법무부령으로 정하는 바에 따라 모바일국내거소신고증 발급 등에 관한

업무를「출입국관리법」제33조제7항에 따른 정보시스템을 활용하여 처리할 수 있다.
⑨ 제7항에 따른 모바일국내거소신고증의 발급, 규격, 유효기간, 효력 말소 등에 관한 사항은 법무부령으로 정한다.

제8조(국내거소신고증의 반납) 외국국적동포가 국내거소신고증을 지닐 필요가 없게 된 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 지방출입국·외국인관서의 장에게 국내거소신고증을 반납하여야 한다.

제9조(주민등록 등과의 관계) ① 법령에 규정된 각종 절차와 거래관계 등에서 주민등록증, 주민등록표 등본·초본, 외국인등록증 또는 외국인등록 사실증명이 필요한 경우에는 국내거소신고증(제7조제7항에 따른 모바일국내거소신고증을 포함한다)이나 국내거소신고 사실증명으로 그에 갈음할 수 있다.
② 이 법 또는 다른 법률에서 실물 국내거소신고증이나 국내거소신고증에 기재된 성명, 사진, 거소신고번호 등의 확인이 필요한 경우 모바일국내거소신고증의 확인으로 이를 갈음할 수 있다.

바-1. 전자정부법 ☜ 제7조 발급시스템 관련

제7조(전자정부서비스의 신청 등) ① 행정기관등의 장(행정권한을 위탁받은 자를 포함한다. 이하 이 절에서 같다)은 해당 기관에서 제공하는 전자정부서비스에 대하여 관계 법령(지방자치단체의 조례 및 규칙을 포함한다. 이하 같다)에서 문서·서면·서류 등의 종이문서로 신청, 신고 또는 제출 등(이하 "신청등"이라 한다)을 하도록 규정하고 있는 경우에도 전자문서로 신청등을 하게 할 수 있다.
② 행정기관등의 장은 제공하는 전자정부서비스에 관하여 그 제공결과를 관계 법령에서 문서·서면·서류 등의 종이문서로 통지, 통보 또는 고지 등(이하 "통지등"이라 한다)을 하도록 규정하고 있는 경우에도 전자정부서비스 이용자가 원하거나 전자정부서비스를 전자문서로 신청등을 하였을 때에는 이를 전자문서로 통지등을 할 수 있다.
③ 제1항 및 제2항에 따라 전자문서로 신청등 또는 통지등을 하는 경우 전자문서에 첨부되는 서류는 전자화문서로도 할 수 있다.
④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 전자문서로 신청등 또는 통지등을 한 경우에는

해당 법령에서 정한 절차에 따라 신청등 또는 통지등을 한 것으로 본다.

⑤ 행정기관등의 장이 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 제공하는 전자정부서비스에 관하여 전자문서 또는 전자화문서로 신청등을 하게 하거나 통지등을 하는 경우에는 인터넷을 통하여 미리 그 신청등 또는 통지등의 종류와 업무 처리절차를 국민에게 공표하여야 한다.

⑥ 전자화문서의 활용 및 진본성 확인 등을 위하여 필요한 사항은 국회규칙, 대법원규칙, 헌법재판소규칙, 중앙선거관리위원회규칙 및 대통령령으로 정한다.

바-2. 전자정부법 ☜ 행정정보 공동이용 관련

제36조(행정정보의 효율적 관리 및 이용) ① 행정기관등의 장은 수집·보유하고 있는 행정정보를 필요로 하는 다른 행정기관등과 공동으로 이용하여야 하며, 다른 행정기관등으로부터 신뢰할 수 있는 행정정보를 제공받을 수 있는 경우에는 같은 내용의 정보를 따로 수집하여서는 아니 된다.

② 행정정보를 수집·보유하고 있는 행정기관등(이하 "행정정보보유기관"이라 한다)의 장은 다른 행정기관등과 「은행법」 제8조제1항에 따라 은행업의 인가를 받은 은행 및 대통령령으로 정하는 법인·단체 또는 기관으로 하여금 행정정보보유기관의 행정정보를 공동으로 이용하게 할 수 있다.

③ 행정안전부장관은 행정기관등의 행정정보 목록을 조사·작성한 내용을 정보시스템을 통하여 공표하고, 행정기관등이 공동이용을 필요로 하는 행정정보에 대한 수요조사를 할 수 있다.

④ 중앙사무관장기관의 장은 행정정보의 생성·가공·이용·제공·보존·폐기 등 행정정보의 효율적 관리를 위하여 관련 법령 및 제도의 개선을 추진하여야 한다.

⑤ 행정안전부장관은 다른 중앙사무관장기관의 장과 협의하여 행정정보의 공동이용에 대한 기준과 절차 등에 관한 지침을 마련하여 고시할 수 있다.

⑥ 제3항에 따른 행정정보 목록의 조사 방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제37조(행정정보 공동이용센터) ① 행정안전부장관은 행정정보의 원활한 공동이용을 위하여 행정안전부장관 소속으로 행정정보 공동이용센터(이하 "공동이용센터"라 한다)를 두고 대통령령으로 정하는 바에 따라 공동이용에 필요한 시책을 추진하게 할 수 있다.

② 제36조제2항에 따라 행정정보를 공동으로 이용하는 기관은 정당한 사유가 없으면 공동이용센터를 통하여 행정정보를 공동이용하여야 한다.

제38조(공동이용 행정정보) ①제36조 및 제37조에 따라 공동이용센터를 통하여 공동으로 이용할 수 있는 행정정보는 다음 각 호와 같다.

1. 민원사항 등의 처리를 위하여 필요한 행정정보
2. 통계정보, 문헌정보, 정책정보 등 행정업무의 수행에 참고가 되는 행정정보
3. 행정기관등이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피하게 필요하다고 인정하는 행정정보

② 국가의 안전보장과 관련된 행정정보, 법령에 따라 비밀로 지정된 행정정보 또는 이에 준하는 행정정보는 공동이용 대상정보에서 제외할 수 있다.

③ 행정정보보유기관은 공동으로 이용되는 행정정보가 최신 정보가 되도록 하고 정확성을 유지하도록 관리하여야 한다.

④ 행정정보의 공동이용은 특정한 이용목적에 따라 필요한 범위에서 이루어져야 한다.

⑤ 제1항에 따른 행정정보의 범위에서 대상정보의 종류, 범위 및 유형 등은 대통령령으로 정한다.

사-1. 공공기관의 운영에 관한 법률 ☜ 기재생략 법인관련

제4조(공공기관) ①기획재정부장관은 국가·지방자치단체가 아닌 법인·단체 또는 기관(이하 “기관”이라 한다)으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관을 공공기관으로 지정할 수 있다.

1. 다른 법률에 따라 직접 설립되고 정부가 출연한 기관
2. 정부지원액(법령에 따라 직접 정부의 업무를 위탁받거나 독점적 사업권을 부여받은 기관의 경우에는 그 위탁업무나 독점적 사업으로 인한 수입액을 포함한다. 이하 같다)이 총수입액의 2분의 1을 초과하는 기관

3. 정부가 100분의 50 이상의 지분을 가지고 있거나 100분의 30 이상의 지분을 가지고 임원 임명권한 행사 등을 통하여 해당 기관의 정책 결정에 사실상 지배력을 확보하고 있는 기관
4. 정부와 제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 기관이 합하여 100분의 50 이상의 지분을 가지고 있거나 100분의 30 이상의 지분을 가지고 임원 임명권한 행사 등을 통하여 해당 기관의 정책 결정에 사실상 지배력을 확보하고 있는 기관
5. 제1호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 기관이 단독으로 또는 두개 이상의 기관이 합하여 100분의 50 이상의 지분을 가지고 있거나 100분의 30 이상의 지분을 가지고 임원 임명권한 행사 등을 통하여 해당 기관의 정책 결정에 사실상 지배력을 확보하고 있는 기관
6. 제1호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 기관이 설립하고, 정부 또는 설립 기관이 출연한 기관

②제1항에도 불구하고 기획재정부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관을 공공기관으로 지정할 수 없다.

1. 구성원 상호 간의 상호부조·복리증진·권익향상 또는 영업질서 유지 등을 목적으로 설립된 기관
2. 지방자치단체가 설립하고, 그 운영에 관여하는 기관
3. 「방송법」에 따른 한국방송공사와 「한국교육방송공사법」에 따른 한국교육방송공사

③제1항제2호의 규정에 따른 정부지원액과 총수입액의 산정 기준·방법 및 같은 항 제3호부터 제5호까지의 규정에 따른 사실상 지배력 확보의 기준에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

사-2. 지방공기업법 ☞ 기재생략 법인관련

제2조(적용 범위) ①이 법은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업(그에 부대되는 사업을 포함한다. 이하 같다) 중 제5조에 따라 지방자치단체가 직접 설치·경영하는 사업으로서 대통령령으로 정하는 기준 이상의 사업(이하 "지방직영기업"이라 한다)과 제3장 및 제4장에 따라 설립된 지방공사와 지방공단이 경영하는 사업에 대하여 각각 적용한다.

1. 수도사업(마을상수도사업은 제외한다)
2. 공업용수도사업
3. 궤도사업(도시철도사업을 포함한다)
4. 자동차운송사업
5. 지방도로사업(유료도로사업만 해당한다)
6. 하수도사업
7. 주택사업
8. 토지개발사업
9. 주택(대통령령으로 정하는 공공복리시설을 포함한다)·토지 또는 공용·공공용건축물의 관리 등의 수탁
10. 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제2호에 따른 공공재개발사업 및 공공재건축사업

② 지방자치단체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업 중 경상경비의 50퍼센트 이상을 경상수입으로 충당할 수 있는 사업을 지방직영기업, 지방공사 또는 지방공단이 경영하는 경우에는 조례로 정하는 바에 따라 이 법을 적용할 수 있다.

1. 민간인의 경영 참여가 어려운 사업으로서 주민복리의 증진에 이바지할 수 있고, 지역경제의 활성화나 지역개발의 촉진에 이바지할 수 있다고 인정되는 사업
2. 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업 중 같은 항 각 호 외의 부분에 따라 대통령령으로 정하는 기준에 미달하는 사업
3. 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」에 따른 체육시설업
4. 「관광진흥법」에 따른 관광사업(여행업 및 카지노업은 제외한다)

③ 지방자치단체의 장은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업 중 같은 항 각 호 외의 부분에 따라 대통령령으로 정하는 기준에 미달하는 사업에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 제22조를 준용할 수 있다.

사-3. 금융위원회의 설치 등에 관한 법률 ☜ 기재생략 법인관련

제38조(검사 대상 기관) 금융감독원의 검사를 받는 기관은 다음 각 호와 같다.

1. 「은행법」에 따른 인가를 받아 설립된 은행
2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 금융투자업자, 증권금융회사, 종합금융

회사 및 명의개서대행회사(名義改書代行會社)

3. 「보험업법」에 따른 보험회사
4. 「상호저축은행법」에 따른 상호저축은행과 그 중앙회
5. 「신용협동조합법」에 따른 신용협동조합 및 그 중앙회
6. 「여신전문금융업법」에 따른 여신전문금융회사 및 겸영여신업자(兼營與信業者)
7. 「농업협동조합법」에 따른 농협은행
8. 「수산업협동조합법」에 따른 수협은행
9. 다른 법령에서 금융감독원이 검사를 하도록 규정한 기관
10. 그 밖에 금융업 및 금융 관련 업무를 하는 자로서 대통령령으로 정하는 자

사-4. 새마을금고법 ☜ 기재생략 법인관련

제7조(설립) ① 금고는 50명 이상의 발기인이 중앙회장(이하 "회장"이라 한다)이 정하는 정관례에 따라 정관을 작성하여 창립총회의 의결을 거친 뒤에 회장을 거쳐 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장(구청장은 자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)의 인가를 받아 그 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립한다.

제74조(감독 등) ① 주무부장관, 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 금고와 중앙회를 다음 각 호의 구분에 따라 감독한다. 다만, 신용사업과 공제사업에 대해서는 주무부장관이 금융위원회와 협의하여 감독한다.

1. 금고에 대한 감독: 주무부장관. 다만, 제7조, 제12조제5항, 제37조 및 제74조의3제2항과 관련된 사항에 대해서는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장이 감독한다.
2. 중앙회에 대한 감독: 주무부장관

② 주무부장관, 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 제1항에 따른 감독상 필요하다고 인정하면 금고 또는 중앙회에 대하여 그 업무 및 재산상황에 관한 보고서를 제출하도록 명하거나 관계자의 출석 및 의견의 진술을 요구할 수 있다. 이 경우 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 재산상황에 관한 보고서 제출 명령은 금고에 한정한다.

③ 주무부장관은 제1항에 따른 감독을 위하여 필요한 경우에는 그 소속 직원으로 하여금 금고 또는 중앙회의 업무와 재산에 관하여 검사를 하게 할 수 있고, 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 제1항제1호 단서에 따른 감독을 위하여 필요한 경우에는 그 소속 직원으로 하여금 금고의 업무와 재산에 관하여 검사를 하게 할 수 있다.

④ 주무부장관은 금고 또는 중앙회를 검사하기 위하여 필요한 경우에는 금융감독원장, 예금보험공사 사장 및 대통령령으로 정하는 기관장에게 지원요청을 할 수 있다.

⑤ 주무부장관, 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 경우에는 금고 또는 중앙회에 대한 시정 등 감독상 필요한 명령을 할 수 있다.

1. 제2항부터 제4항까지에 따른 감독·검사 결과에 따라 필요한 경우
2. 금고 또는 중앙회의 의결사항이 위법·부당한 경우(특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 제1항제1호 단서에 따른 감독상 필요한 경우에 한정한다)

⑥ 주무부장관은 제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 금고 또는 중앙회에 대한 감독·검사와 시정 등 감독상 필요한 조치 등에 관한 세부 사항을 정하여 고시하며, 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 금고에 대한 감독·검사와 시정 등 감독상 필요한 조치 등에 관한 세부 사항을 해당 특별자치시·특별자치도·시·군·구의 규칙으로 정한다.

⑦ 주무부장관은 금고와 중앙회의 공제사업을 건전하게 육성하고 계약자를 보호하기 위하여 금융위원회 위원장과 협의하여 감독에 필요한 기준을 정하여야 한다.

제74조의2(임직원에 대한 행정처분) ① 주무부장관은 금고 또는 중앙회의 임직원이 이 법 또는 이 법에 따른 명령이나 정관으로 정한 절차나 의무를 이행하지 아니한 경우에는 관련 임직원에 대하여 다음 각 호의 조치를 하거나 금고 또는 중앙회에 조치를 요구할 수 있다. 다만, 제2호의 경우에는 금고 또는 중앙회에 조치 요구만 할 수 있다.

1. 임원에 대해서는 해임, 6개월 이내의 직무정지, 견책 또는 경고
2. 직원에 대해서는 징계면직, 정직, 감봉, 견책, 경고 또는 주의

② 제1항(제79조제7항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 금고 또는 중앙회가 임직원의 해임 또는 징계면직의 조치를 요구받은 경우 해당 임직원은 그 날부터 그 조치가 확정되는 날까지 직무가 정지된다.

③ 주무부장관은 금고 또는 중앙회의 업무를 집행할 임원이 없는 경우에는 임시임원을 선임할 수 있다.

④ 제3항에 따라 임시임원이 선임되었을 때에는 금고 또는 중앙회는 지체 없이 이를 등기하여야 한다. 다만, 금고 또는 중앙회가 그 등기를 게을리하는 경우 주무부장관이 금고 또는 중앙회의 주된 사무소를 관할하는 등기소에 그 등기를 촉탁할 수 있다.

⑤ 제1항에 따른 제재처분의 세부기준 및 절차는 행정안전부령으로 정한다.

제74조의3(금고 등에 대한 행정처분) ① 주무부장관은 금고 또는 중앙회가 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반하여 건전한 운영을 해칠 수 있다고 인정하는 경우에는 금고 또는 중앙회에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.

1. 경고 또는 주의
2. 위반행위에 대한 시정명령
3. 6개월 이내의 업무의 전부 또는 일부 정지

② 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 금고가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 금고의 설립인가를 취소할 수 있다. 다만, 제2호에 해당하는 경우에는 취소하여야 한다.

1. 설립인가를 받은 날부터 90일이 지나도록 설립등기를 하지 아니한 경우
2. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 설립인가를 받은 경우
3. 제7조의2에 따른 설립인가의 요건을 갖추지 못하게 된 경우
4. 회원이 1년 이상 계속하여 100명 미만인 경우
5. 정당한 사유 없이 1년 이상 계속하여 사업을 시행하지 아니한 경우
6. 제74조의2 및 이 조 제1항에 따른 조치(제79조제7항에 따라 준용되는 경우를 포함한다) 등을 이행하지 아니한 경우
7. 제79조제6항에 따른 합병 권고를 받은 날부터 6개월 내에 총회의 의결을 거치지 아니한 경우

③ 제2항에 따라 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장이 설립인가를 취소하려면 회장의 의견을 들어야 한다.

④ 회장은 금고가 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 해당 금고의 설립인가 취소를 요청하여야 한다.

⑤ 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 제2항에 따라 금고의 설립인가를 취소한 경우에는 즉시 그 사실을 공고하여야 한다.

⑥ 제1항에 따른 행정처분의 세부기준은 행정안전부령으로 정한다.

아. 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따른 등기 사무처리 지침

제1조(목적) 이 예규는 「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」에 따라 발급된 본인서명사실 확인서 또는 전자본인서명확인서의 발급증(이하 "발급증"이라 한다)을 첨부하여 등기에 관한 신청(이하 "등기신청"이라 한다)을 할 경우 그 신청서나 첨부서면(이하 "신청서 등"이라 한다)의 심사 및 전자본인서명확인서의 확인에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(인감증명서와의 관계) 「부동산등기법」 및 「부동산등기규칙」, 「상업등기법」 및 「상업등기규칙」 그 밖의 법령, 대법원예규에서 등기소에 제출하는 신청서 등에 「인감증명법」에 따라 신고한 인감을 날인하고 인감증명서를 첨부하여야 한다고 정한 경우, 이에 갈음하여 신청서 등에 서명을 하고 본인서명사실확인서를 첨부하거나 발급증을 첨부할 수 있다.

제3조(본인서명사실확인서가 첨부된 경우 서명방법 등) ① 본인서명사실확인서와 신청서 등의 서명은 본인 고유의 필체로 자신의 성명을 기재하는 방법으로 하여야 하며, 등기관이 알아볼 수 있도록 명확히 기재하여야 한다.

② 신청서 등의 서명은 본인서명사실확인서의 서명이 한글로 기재되어 있으면 한글로, 한자로 기재되어 있으면 한자로, 영문으로 기재되어 있으면 영문으로 각각 기재하여야 한다.

③ 본인서명사실확인서의 서명이 한글이 아닌 문자로 기재되어 있다 하더라도 등기신청서의 성명은 반드시 한글로 기재하여야 한다.

④ 등기관은 본인서명사실확인서와 신청서 등에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 서명이 된 경우에는 해당 등기신청을 수리하여서는 아니된다.

1. 제2항에 위반하여 서명 문자가 서로 다른 경우
2. 본인의 성명을 전부 기재하지 아니하거나 서명이 본인의 성명과 다른 경우

3. 본인의 성명임을 인식할 수 없을 정도로 흘려 쓰거나 작게 쓰거나 겹쳐 쓴 경우
4. 성명 외의 글자 또는 문양이 포함된 경우
5. 그 밖에 등기관이 알아볼 수 없도록 기재된 경우

제4조(전자본인서명확인서의 확인 등) ① 등기관이 발급증을 제출받았을 때에는 전자본인서명확인서 발급시스템에서 전자본인서명확인서를 확인하여야 한다.

② 전자본인서명확인서 발급시스템 또는 등기시스템의 장애 등으로 등기관이 전자본인서명확인서를 확인할 수 없는 경우에는 신청인에게 인감증명서 또는 본인서명사실확인서를 등기소에 제공할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 신청인이 인감증명서 또는 본인서명사실확인서를 제출할 때 이미 제출된 신청서 등을 그에 맞게 보정하여야 한다.

③ 등기관은 전자본인서명확인서 발급시스템에서 등기신청을 받은 등기소 외의 기관·법인 또는 단체가 전자본인서명확인서를 열람한 사실이 확인된 경우 해당 등기신청을 수리하여서는 아니된다.

제5조(주소의 확인 등) 등기관은 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서상의 등기의무자의 주소가 주민등록표초본 또는 등본의 주소이동 내역에서 확인되거나 성명과 주민등록번호 등에 의하여 같은 사람임이 인정되는 경우에는 해당 등기신청을 각하하여서는 아니된다.

제6조(매도 용도란의 기재) ① 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서의 부동산 관련 용도란에는 신청할 등기유형과 거래상대방의 성명·주소 및 주민등록번호(법인인 경우에는 그 명칭과 주사무소의 소재지 및 법인등록번호)가 모두 기재되어 있어야 하며, 위 기재사항이 누락된 경우 해당 등기신청을 수리하여서는 아니된다. 다만, 거래상대방이 다음 각호의 기관인 경우, 거래상대방란에 법인의 명칭만 기재하고 법인등록번호와 주사무소의 소재지는 기재하지 아니할 수 있다.

1. 국가나 지방자치단체, 국제기구와 외국정부
2. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 법인·단체 또는 기관(공공기관)
3. 「지방공기업법」에 따른 지방공사 및 지방공단
4. 「은행법」에 따른 인가를 받아 설립된 은행
5. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 금융투자업자·증권금융회사·종합

금융회사 및 명의개서대행회사
6. 「보험업법」에 따른 보험회사
7. 「상호저축은행법」에 따른 상호저축은행과 그 중앙회
8. 「신용협동조합법」에 따른 신용협동조합 및 그 중앙회
9. 「여신전문금융업법」에 따른 여신전문금융회사 및 겸영여신업자
10. 「농업협동조합법」에 따른 농협은행
11. 「수산업협동조합법」에 따른 수협은행

② 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서에 기재된 거래상대방과 신청서 등에 기재된 등기권리자의 인적사항이 일치하지 않는 등기신청은 수리하여서는 아니된다.

제7조(일반 용도란의 기재) 부동산등기신청 외의 등기신청을 할 경우에는 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서의 그 외의 용도란에 신청할 등기유형이 기재되어 있지 아니한 경우 그 등기신청을 수리하여서는 아니된다.(예 : ○○ 주식회사 이사 취임등기용)

제8조(위임받은 사람란 등의 기재) ① 대리인이 본인서명사실확인서 또는 발급증을 첨부하여 등기신청을 대리하는 경우에는 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서의 위임받은 사람란에 대리인의 성명과 주소가 기재되어 있어야 한다. 다만, 대리인이 변호사[법무법인・법무법인(유한) 및 법무조합을 포함한다]나 법무사[법무사법인・법무사법인(유한)을 포함한다]인 자격자대리인인 경우에는 성명란에 "변호사○○○" 또는 "법무사○○○"와 같이 자격자대리인의 자격명과 성명이 기재되어 있으면 자격자대리인의 주소는 기재되어 있지 않아도 된다.

② 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서의 위임받은 사람란에 기재된 사람과 위임장의 수임인은 같은 사람이어야 하며, 용도란의 기재와 위임장의 위임취지는 서로 부합하여야 한다.

제9조(유효기간) 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서는 발행일부터 3개월 이내의 것이어야 한다.

자. 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따른 공탁사무처리지침

제1조(목적) 이 예규는 「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」에 따라 발급된 본인서명사실 확인서를 첨부하여 공탁에 관한 청구를 할 경우 그 청구서나 첨부서면(이하 "청구서등"이라 한다)의 심사에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(인감증명서와의 관계) 「공탁법」, 「공탁규칙」 그 밖의 법령 및 대법원예규에서 청구서등에 「인감증명법」에 따라 신고한 인감을 날인하고 인감증명서를 첨부하여야 한다고 정한 경우, 이를 갈음하여 청구서등에 서명을 하고 본인서명사실확인서 또는 발급증을 첨부할 수 있다.

제3조(본인서명사실확인서가 첨부된 경우 서명방법 등) ① 본인서명사실확인서와 청구서등의 서명은 본인 고유의 필체로 자신의 성명을 기재하는 방법으로 하여야 하며, 공탁관이 알아볼 수 있도록 명확하여야 한다.

② 청구서등의 서명은 본인서명사실확인서의 서명이 한글로 기재되어 있으면 한글로, 한자로 기재되어 있으면 한자로, 영문으로 기재되어 있으면 영문으로 각각 기재하여야 한다.

③ 본인서명사실확인서의 서명이 한글이 아닌 문자로 기재되어 있다 하더라도 청구서등의 성명은 반드시 한글로 기재하여야 한다.

④ 본인서명사실확인서나 청구서등에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 서명된 경우 공탁관은 그 청구를 수리하지 아니한다.

1. 제2항에 위반하여 서명 문자가 서로 다른 경우
2. 본인의 성명을 전부 기재하지 아니하거나 본인의 성명과 다른 경우
3. 본인의 성명임을 인식할 수 없을 정도로 흘려 쓰거나 작게 쓰거나 겹쳐 쓴 경우
4. 성명 외의 글자 또는 문양을 포함한 경우
5. 그 밖에 공탁관이 알아볼 수 없도록 기재된 경우

제4조(전자본인서명확인서의 확인 등) ① 공탁관이 발급증을 제출받았을 때에는 전자본인서명확인서 발급시스템에 발급번호를 입력하고전자본인서명확인서를 확인하여야 한다.

② 전자본인서명확인서 발급시스템 또는 공탁전산시스템의 장애 등으로 공탁관이 전자

본인서명확인서를 확인할 수 없는 경우에는 청구인에게 인감증명서 또는 본인서명사실확인서를 제출할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 청구인은 이미 제출된 청구서등을 인감증명서 또는 본인서명사실확인서에 맞게 보정하여야 한다.

③ 공탁에 관한 청구를 받은 공탁소 외의 기관·법인 또는 단체가 전자본인서명확인서 발급시스템에서 전자본인서명확인서를 열람한 사실이 확인된 경우 공탁관은 해당 공탁에 관한 청구를 수리하여서는 아니 된다.

제5조(용도란의 기재) ① 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서의 "그 외의 용도란"에는 법원의 명칭, 공탁번호, 해당 용도가 기재되어 있어야 한다(예 : ○○지방법원 ○○○○년 금 제○○○호 공탁금 출급 청구).

② "그 외의 용도란"에 기재된 사항과 청구서등에 기재된 사항이 일치하지 않는 공탁에 관한 청구는 수리하지 아니한다.

제6조(위임받은 사람란의 기재) ① 대리인이 본인서명사실확인서를 첨부하여 공탁에 관한 청구를 대리하는 경우에는 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서의"위임받은 사람란"에 대리인의 성명과 주소가 기재되어 있어야 한다. 다만, 대리인이 변호사[법무법인·법무법인(유한) 및 법무조합을 포함한다]나 법무사(법무사법인·법무사법인(유한)을 포함한다]인 자격자대리인인 경우에는 자격자대리인의 자격명과 성명이 기재되어 있으면 자격자대리인의 주소는 기재되어 있지 않아도 된다.

② 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서의 "위임받은 사람란 : 에 기재된 사람과 위임장의 수임인은 같은 사람이어야 하며, 용도란의 기재와 위임장의 위임취지는 서로 부합하여야 한다.

제7조(유효기간) 공탁에 관한 청구서에 첨부하는 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서는 발행일부터 3개월 이내의 것이어야 한다.

차-1. 후견등기에 관한 법률 ☜ 등기전산정보자료의 이용 관련

제41조(등기전산정보자료의 이용 등) ①법원행정처장은 국가기관 또는 지방자치단체로부터 후견등기사무 처리와 관련된 전산정보자료를 제공받을 수 있다.

② 후견등기부에 기록된 사항에 관한 전산정보자료(이하 "등기전산정보자료"라 한다)를 이용 또는 활용하려는 자는 관계 중앙행정기관의 장의 심사를 거쳐 법원행정처장의 승인을 받아야 한다. 다만, 등기전산정보자료를 이용 또는 활용하려는 자가 중앙행정기관의 장인 경우에는 법원행정처장과 협의를 거쳐 등기전산정보를 이용하거나 활용할 수 있다.

③ 제2항에 따라 등기전산정보자료를 이용 또는 활용하려는 자는 승인받은 목적 외의 용도로 이용하거나 활용하여서는 아니 된다.

④ 등기전산정보자료의 이용 또는 활용과 그 사용료 등에 관하여 필요한 사항은 대법원규칙으로 정한다.

차-2. 후견등기에 관한 규칙 ☜ 등기전산정보자료의 이용 관련

제65조(등기전산정보자료의 이용 등) ① 법 제41조에 따라 등기전산정보자료를 이용 또는 활용하려고 하는 자는 관계 중앙행정기관의 장에게 다음 각 호의 사항을 적은 서면을 제출하고 그 심사를 신청하여야 한다. 이 경우 신청할 수 있는 등기전산정보자료는 필요한 최소한의 범위로 한정하여야 한다.

1. 자료의 이용 또는 활용 목적 및 법률의 근거
2. 자료의 범위
3. 자료의 제공방식・보관기관・보관기간 및 안전관리대책

② 제1항에 따른 신청을 받은 관계 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 사항을 심사한 후 그 심사결과를 신청인에게 통보하여야 한다.

1. 신청 내용의 타당성・적합성・공익성
2. 개인의 사생활 침해의 가능성 또는 위험성 여부
3. 자료의 목적 외 사용방지 및 안전관리대책

③ 등기전산정보자료를 이용 또는 활용하려고 하는 자는 제2항에 따른 심사결과를 첨부

하여 법원행정처장에게 승인신청을 하여야 한다. 다만, 중앙행정기관의 장이 등기전산정보자료를 이용 또는 활용하려고 하는 경우에는 법원행정처장에게 제1항 각 호의 사항을 적은 서면을 제출하고 협의를 요청하여야 한다.

④ 법원행정처장이 제3항에 따른 승인신청 또는 협의요청을 받았을 때에는 다음 각 호의 사항을 심사하여야 한다.

1. 제2항 각 호의 사항
2. 신청한 사항의 처리가 전산정보처리조직으로 가능한지 여부
3. 신청한 사항의 처리가 등기사무처리에 지장이 없는지 여부

⑤ 제4항에 따른 심사결과 신청이 승인되었거나 협의가 성립되었을 때에는 법원행정처장은 등기전산정보자료제공대장에 그 내용을 기록·관리하여야 한다.

카. 개인정보 보호법 ☞ 개인정보의 수집, 이용, 제공 관련

제15조(개인정보의 수집·이용) ① 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 개인정보를 수집할 수 있으며 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있다.

1. 정보주체의 동의를 받은 경우
2. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
3. 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우
4. 정보주체와 체결한 계약을 이행하거나 계약을 체결하는 과정에서 정보주체의 요청에 따른 조치를 이행하기 위하여 필요한 경우
5. 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
6. 개인정보처리자의 정당한 이익을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 명백하게 정보주체의 권리보다 우선하는 경우. 이 경우 개인정보처리자의 정당한 이익과 상당한 관련이 있고 합리적인 범위를 초과하지 아니하는 경우에 한한다.
7. 공중위생 등 공공의 안전과 안녕을 위하여 긴급히 필요한 경우

② 개인정보처리자는 제1항제1호에 따른 동의를 받을 때에는 다음 각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 다음 각 호의 어느 하나의 사항을 변경하는 경우에도 이를 알리고 동의를 받아야 한다.

1. 개인정보의 수집·이용 목적
2. 수집하려는 개인정보의 항목
3. 개인정보의 보유 및 이용 기간
4. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

③ 개인정보처리자는 당초 수집 목적과 합리적으로 관련된 범위에서 정보주체에게 불이익이 발생하는지 여부, 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 여부 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 정보주체의 동의 없이 개인정보를 이용할 수 있다.

제16조(개인정보의 수집 제한) ① 개인정보처리자는 제15조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하여 개인정보를 수집하는 경우에는 그 목적에 필요한 최소한의 개인정보를 수집하여야 한다. 이 경우 최소한의 개인정보 수집이라는 입증책임은 개인정보처리자가 부담한다.

② 개인정보처리자는 정보주체의 동의를 받아 개인정보를 수집하는 경우 필요한 최소한의 정보 외의 개인정보 수집에는 동의하지 아니할 수 있다는 사실을 구체적으로 알리고 개인정보를 수집하여야 한다.

③ 개인정보처리자는 정보주체가 필요한 최소한의 정보 외의 개인정보 수집에 동의하지 아니한다는 이유로 정보주체에게 재화 또는 서비스의 제공을 거부하여서는 아니 된다.

Ⅳ

참고자료

1. 인감증명제도 개요
2. 외국의 인감제도 운영 사례
3. 해외의 서명사용 사례

Ⅳ. 참고자료

1 인감증명제도 개요

제도 개요

○ 출원자가 행정청에 신고한 인감을 증명함으로써 각종 거래 및 본인신분에 대한 입증자료로 폭넓게 이용

○ 근거법령 : 인감증명법('61.9.23 제정), 인감증명법 시행령('62.6.12 제정)

○ 사무관장기관(증명청) : 주소(거소지, 체류지) 관할 시장·군수·구청장

운영 현황

○ 인감신고(주소지) : 본인신고 원칙, 예외적 서면신고 허용

- 미성년자, 피한정후견인, 피성년후견인 등 : 법정대리인의 동의

○ 인감발급(전국 어디서나) : 본인발급 원칙, 대리발급 허용

- '03. 3.26.부터 신고된 인감을 전산화하여 온라인 전국 발급

※ 인감전산화사업 : '02. 4.~'03.3./ 9,865백만원(국비 80, 지방비 9,785)

○ 인감열람 : 본인 및 법령에 따른 권한이 있는 자로 제한됨

처리 절차

신고	관리	발 급	대장이송
신고관할(증명청)	변경 등	발급기관	증명청
• 본인신고(원칙) • 서면신고(예외) ※ 시행령에 규정된 신분증(6종) ※ 신분별 인감대장 구분 작성(4종)	• 인감도장 변경 (증명청) • 본인외 발급금지의 신청 및 해제 - 전국 어디서나 가능	• 전국 어디서나 가능 • 종류 - 일반용, 부동산 매도용, 자동차 매도용 • 특이사항 - 매도용은 매수자의 인적사항 기재	• 신고인의 주소 (거소, 체류지) 변경시 - 수기 인감대장 이송

2 외국의 인감제도 운영 사례

외국의 인감제도 운영실태

○ 일본 및 대만은 우리나라와 유사한 인감증명제도를 두고 있는 반면, 유럽 및 미국은 본인의사 확인수단으로 공증제 운영

우리나라, 일본 및 대만의 인감증명제도

○ **우리나라 : 간접증명방식, 컴퓨터 출력**

- '03.3.26부터 컴퓨터로 출력·발급하는 간접증명방식으로 전환
  - 특수용지 사용관계로 인감도장은 흑백으로 출력
- 이전에는 인감도장을 날인하여 도장일치여부를 셀로판 종이를 이용, 육안으로 대조하여 수기발급하는 직접증명방식 운영

❍ **일 본 : 간접증명방식, 대리등록신고시 본인의사여부 문서확인**

- 인감 신고는 본인이 시정촌을 방문하여 인감을 등록하며 주민기본대장에 등록된 자를 요건으로 등록하도록 규정
  - 대리신고도 허용하나 15일간의 기한으로 본인에게 문서로 조회, 본인의 인감신고 의사를 문서로 회신받은 후 등록처리
- 등록 후 배부되는 인감등록증(카드)에 의해 출원자 신분 확인, 본인·대리인 구분없이 컴퓨터로 출력·발급하는 간접증명방식
  - 발급된 인감등록증(카드)에 의해 "자동교부기"에서 인감증명 발급을 할 수 있도록 암증번호(칩에 내장)를 부착하여 교부
- 부동산 등에 인감증명이 요구되나, 인감증명 신뢰도는 우리보다 낮음

❍ **대 만 : 직접증명방식, 인감등기 관리업무는 법원소관(호적법)**

- 직접증명 방식으로 컴퓨터로 출력된 일정 서식에 인감 날인 후 제출하면 등기를 한 인감과의 일치여부를 육안으로 대조하여 발급
  - 사고 부담, 전산화 이행 어려움 등으로 '03. 제도폐지를 시도하였으나,
  - 국민의 불편함 호소, 등기사무소 등의 거부로 직접 증명 방식 고수
- 호적법에 의해 인감등기를 관리하며 인감제도 운영기관은 호적사무소로 우리의 읍·면에 해당되며 총괄기관은 내정부임

3 해외의 서명사용 사례

❍ 인감을 사용하는 국가는 일본, 대만, 우리나라밖에 없음.

※ 중국도 공증제도 활용

❍ 미국, 캐나다, 독일 등 대부분의 선진국은 개인서명을 신분증에 등재하여 활용

❍ 당사자들이 계약 등 거래과정에서 신분증 상의 서명을 본인 확인을 위한 보조수단으로 활용

❍ 서명에 대한 인증이 요구되는 거래시에는 공증인과 대면하여 공증실시

〈 외국사례 (신분증 서명) 〉



〈 미국 오하이오주 〉



〈 캐나다 브리티시 콜롬비아주 〉



〈 독 일 〉

인감증명 사무편람

2024 서명확인 및 인감증명 사무편람

I

일 반 사 항

1. 인감증명제도
2. 주요연혁

Ⅰ. 일반사항

1 인감증명제도

가. 개요

○ 인감증명제도는 신고되어 있는 인감을 행정청이 증명함으로써 거래하고자 하는 상대방에 대한 인감 신고인의 일종의 보증수단이라고 할 수 있다.

○ 이로써 공증서에 의하지 않고도 공증에 준하는 효과를 얻을 수 있으므로 각종 활동에 편리하고 폭 넓게 이용되어 경제사회발전에 크게 기여하였다.

○ 또한, 2003.3.26.인감전산망 구축으로 인해 전국 어디서나 주민센터를 방문하여 인감증명서를 발급할 수 있게 되었고, 2024.9.30. 인감 온라인 발급 시스템이 구축되어 금융기관·법원 제출용도가 아닌 일반용도의 인감증명서는 정부24를 통해 언제 어디서나 발급할 수 있게 됨에 따라 인감증명제도는 더욱 편리해졌다.

○ 하지만 거래상대방의 과도한 인감증명서 요구와 인감증명서의 부정 발급 등으로 인한 부작용이 심해지자, 이를 보완하기 위하여 2012.12. 1. 본인서명사실확인 등에 관한 법률이 시행되었다.

나. 기능(대판 2006다63273)

(1) 인감 자체의 동일성 증명

○ 인감 신고인의 신고된 도장을 증명한다. 증명청은 시행령 제3조에 따른 신고인의 명의에 적합한지 인감도장을 철저히 확인한다. 간접증명방식을 택함으로써 인감도장과 일치하는지 여부는 수요기관이 판단한다.

(2) 거래행위자의 동일성 증명

○ 거래행위자의 성명, 주민등록번호, 주소를 증명함으로써 거래상대방의 신분을 증명한다.

(3) 거래행위가 행위자의 의사에 의한 것임을 확인

○ 인감증명을 통해 확인된 인감도장을 날인한 거래행위가 본인의 진정한 의사에 근거한 행위임을 증명함으로써 제3자의 거래 안전을 도모한다.

○ 금치산자, 한정치산자(2018. 7. 1. 이후 피성년후견제도) 및 미성년자의 인감증명에 대하여 법률로 제한하고 있으며 담당자는 법정대리인의 동의 절차를 확인한다.

○ 금(한정)치산 제도 폐지로 인하여 금(한정)치산자였던 사람이 피성년후견 판결을 받지 않은 사람은 일반인으로서 의사능력 및 의사표현 능력을 확인한 후 정상적인 의사표현이 불가능한 경우는 성년후견인 제도를 안내하도록 한다.

2 주요연혁

가. 인감증명법

구 분	내 용
제 정 ('61.9.23.)	
1차 개정 ('62.12.12.)	• 인감신고 절차를 간소화함으로써 인감신고인의 편의를 도모하고 인감의 직권말소 범위를 확대하여 부정인감의 사용을 방지(사망・실종신고, 개인요구 불응시) • 시장・구청장의 권한을 동장에게 위임
2차 개정 ('77.12.31.)	• 인감대장을 개인별주민등록표와 통합 관리('78. 9. 1 시행, 1차 경신)
3차 개정 ('91.1.14.)	• 주민등록 전산화 추진으로 인감대장을 주민등록과 분리 (2차 경신, 현행 인감대장 도입)
6차 개정 ('96.12.30.)	• 인감의 대리 신고시 보증인의 거주범위 전국 확대 • 한정치산자와 금치산자도 인감 신고 가능
7차 개정 ('97.12.17.)	• 주민카드제도 도입을 위하여 인감을 주민카드(주민등록증)에 수록 • 전산정보처리조직을 이용하여 인감에 관한 사무를 수행 • 주민등록 말소 및 재등록시 신고된 인감도 말소 또는 재신고한 것으로 봄 ('98.4.1.시행)
8차 개정 ('99.1.21.)	• 인감대리 신고시 보증인을 2인 이상에서 1인으로 함
9차 개정 ('99.5.24.)	• 주민등록법 제17조의8 규정에 의한 인감의 주민카드 수록 폐지
10차 개정 ('02.3.25)	• 전국의 읍・면・동에서 온라인으로 인감증명서 발급 • 인감을 서면으로 신고할 수 있는 경우와 제출 서류 규정

구 분	내 용
11차 개정 ('04.10.16)	• 인감증명 발급을 시・군・구청에서도 발급하고, 인감증명발급사실확인시스템을 구축・운영 • 인감을 신고한 자가 국외이주 한 경우에는 그 출국한 날에, 현지이민의 경우에는 재외국민으로 신분을 정리한 날에 재외국민 인감을 신고한 것으로 간주 • 말소신고된 인감을 본인이 부활신청 하는 경우 다시 사용할 수 있도록 함
13차 개정 ('07.5.17.)	• 가족관계의 등록 등에 관한 법률 개정에 따라 제3조제2항 등의 본적지를 등록기준지로 개정함
16차 개정 ('12.3.21.)	• 인감증명을 발급받을 때 대리인이 무인을 제출하도록 근거 마련함(의원입법)
17차 개정 ('15.1.22.)	• 재외국민도 주민등록이 가능하게 되고 재외국민 국내거소신고제도가 폐지됨에 따라 인감신고 절차를 정비하고 본인확인을 위한 자료 요청의 근거를 마련함
18차 개정 ('16. 1. 6.)	• 성년후견에 관한 사항 반영 • 인감보호제도 및 열람제도에 대한 법률적 근거 마련

나. 인감증명법 시행령

구 분	내 용
제정 ('62.6.12.)	
3차 개정 ('69.6.16.)	• 인감신고 시 구두신고제 채택, 증명의 유효기간 단축 (6월 → 3월)
6차 개정 ('78.4.6.)	• 인감업무와 관련된 신고・신청서의 성명은 호적 또는 주민등록상의 성명에 의하도록 함 • 서식을 정비하고 증명의 "사용용도" 란을 신설
7차 개정 ('79.2.1.)	• 증명의 유효기간을 변경(3월 → 부동산매도용 1월, 기타 3월)
8차 개정 ('82.5.29.)	• 인감증명 발급 시 수령자의 무인을 받도록 함 • 재외국민 및 국외이주신고자가 부동산매도 시 관할 세무서장 경유
9차 개정 ('83. 4.25.)	• 부동산매도용 인감증명 신청 시 매수자의 성명, 주소 및 주민등록번호를 기재하도록 함

구 분	내 용
10차 개정 ('85.6.29.)	• 인감증명 발급시 날인절차를 개선(무인 → 본인은 인감 날인, 대리인은 무인 날인)
13차 개정 ('91.4.16.)	• 개인별주민등록표에서 인감이 분리됨에 따라 인감대장의 서식을 새로 정함 • 인장 크기의 최저한도를 정하고(가로・세로 7mm이상), 인감대장에 사진을 붙일 수 있도록 함
15차 개정 ('93.12.28.)	• 자동차운전면허증, 여권으로 인감신고 및 증명서 발급 • 국외이주신고를 한 때에는 증명청은 인감대장을 재외국민용 인감대장으로 관리 • 인감의 서면신고시 보증인의 거주범위를 동의 경우 동일 시・구까지 확대 • 증명신청시 재외국민에 한하여 재외공관 확인을 받도록 함 • 부동산매도용을 제외하고 증명의 용도지정 제도를 폐지 • 증명의 유효기간을 폐지하고 위임장 및 법정대리인 동의서의 유효기간을 6월로 확대 • 인감의 신고 및 증명서 발급시 본인의 의사에 의한 것인가에 대한 확인규정 삭제
16차 개정 ('97.4.12.)	• 금치산자・한정치산자의 인감신고 방법과 인감증명 신청절차 신설 • 인감색인대장, 인감대장수령부 및 인감대장이송부를 인감관리대장으로 통합 • 대리로 인감변경 신고할 경우에 증명발급 유예기간 5일 폐지 • 증명발급 시 수령인 서명・날인 또는 서명・무인을 받도록 함
17차 개정 ('99.3.12.)	• 인장은 원형・타원형 또는 4각형이나 이에 준하는 것으로 해야 한다는 제한 규정 폐지
18차 개정 ('02.12.31.)	• 국내거소신고자용 인감대장(5호) 신설 • 전국의 읍・면・동에서 온라인으로 인감증명서를 발급 • 인장의 규격을 가로・세로 각각 7㎜이상 30㎜이내로 조정 • 서면신고 시 보증인의 인감증명서를 첨부하지 않아도 되도록 함 • 주소변경(전입) 신고 시 인감관련서류가 도착되어야 발급이 가능하던 사항을 전산처리와 동시에 발급이 가능하도록 함 • 인감증명 관련 수수료(자동발급 → 통당 500원, 타동발급 → 통당 800원, 인감변경신고 → 회당 500원)규정 • 인감신고・증명발급 시 제출하는 신분증에 장애인등록증 추가 • 재외국민 부동산매도용 인감증명서 발급 신청시 소관 증명청 소재지 또는 부동산 소재지 관할 세무서장 확인을 선택 • 사망한 경우 외에는 말소된 인감 부활신고 시 최초 작성한 인감대장 계속 사용 • 인감관련 서류의 열람에 관한 구체적 절차 마련 • 복사방지를 위하여 인감증명서 용지를 특수용지로 사용

구 분	내 용
	• 인감담당공무원에 대한 재정보증제도(보험, 공제 등) 도입
19차 개정 ('03.9.29.)	• 보호(해제)신청을 하는 경우 전국 읍·면·동사무소 접수 처리 • 재외국민, 해외체류자가 인감의 보호(해제)를 신청하고자 하는 경우에는 서면신청 가능 • 인감을 신고(변경)하거나 증명 발급을 받고자 하는 경우, 본인은 서명 또는 무인을, 대리인의 경우에는 무인으로 확인 • 대리발급 시 위임자의 주민등록증 등을 제출하도록 하고, 제시하지 않을 경우 발급 거부
20차 개정 ('05. 1.15.)	• 인감제도에서 사용할 수 있는 신분증 중 주소, 주민등록번호가 없는 장애인 등록증은 제외 • 신분 확인이 곤란한 경우에는 본인의 동의를 받아 인감신고인의 무인을 주민등록 전산자료와 전자적 방법으로 대조하여 확인할 수 있도록 함 • 인감보호(해제)신청을 전국 시·군·구청에서도 접수 처리할 수 있도록 함 • 인감증명을 대리발급한 증명청은 그 사실에 대하여 우편, 휴대폰 문자전송 등의 방법으로 본인에게 통보하여 줄 수 있도록 함 • 인감 수수료 전국 통일
21차 개정 ('07.12.31.)	• 호적법 폐지 및 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제정·시행에 따라 관련사항 정비 • 인감대장 및 관련공부의 이송은 등기우편으로 하되, 시·군·자치구 관내의 인감대장 및 관련공부에 대한 이송방법은 시장·군수·구청장이 별도로 규정하여 운영하도록 함 • 인감보호 및 해제신청을 재외국민, 해외거주(체류)자 외에 복역자도 가능하도록 하고, 인감보호 및 해제신청에 대한 인감대장의 신고사항 기록을 인감대장 관리 증명청으로 일원화
29차 개정 ('13.4.22.)	• 인감증명발급시 국내거소신고증만 확인(여권확인은 폐지) • 인감보호신청자의 의식불명시 금치산선고를 받아 법정대리인이 발급받을 수 있도록 함 • 인감신고인의 유고시 법정대리인 또는 상속인 열람 허용 • 인감증명 대리발급 시 위임장에 날인 외에 서명 허용 • 재난지역, 특수임무유공자, 한부모가족을 수수료 면제자로 추가 • 민원 편의 등을 위한 서식 개선(6건), 대리발급사실에 대한 SMS 문자통보 신청서, 인감대장이송 서식 등 신설(2건)
30차 개정 ('15.1.22.)	• 주민등록법 개정에 따라 재외국민도 주민등록할 수 있게 됨에 따른 사항을 반영하고, 국어를 모르는 외국인들을 위하여 일부 서식에 대하여 영문 및 중문의 서식을 병용함
31차 개정 ('16. 1.12.)	• 본인이 인감증명서를 발급받는 경우에도 문자메시지 통보 • 전국 어디서나 인감증명서 발급내역 열람 가능 • 직접 방문이 불가능한 자의 인감보호 해제 신청 방법 신설 • 인감증명서 발급대장 보존기간 상향 조정 • 인감자료 열람 시 확인서, 사본 제공

구 분	내 용
	• 본인이 인감증명서 발급 시 수기 발급대장 작성 생략 가능 • 매도용 인감증명서 발급 시 매수자 인적사항을 담당공무원이 입력하고 민원인은 확인서명만 하도록 함 • 개명 등으로 신고된 인감이 주민등록표 등의 성명과 다른 경우 인감의 재신고 규정 • 외국인 및 외국국적동포 국내거소신고자의 인감사무를 동주민센터로 이관(4.12.)
32차 개정 ('16. 7. 5.)	• 피성년후견인의 경우 성년후견인이 인감 신고 및 발급 신청 • 피한정후견인의 경우 법원이 한정후견인의 동의를 받도록 한 사항 외에는 스스로 인감업무를 처리 • 인감신청시 본인확인을 무인 외에 다른 손가락의 지문(十指)으로도 확인 가능하도록 함 • 수감자의 경우 수감기관의 확인이 있는 경우 신분증 제출 의무 면제 • 외국인이 입증서류 제출 시 외국인등록표나 국내거소신고원부에 기재되지 않는 한자 성명으로 인감신고 가능하도록 함
33차 개정 ('20. 2.18.)	• 인감 관련 서식의 '인감'란을 '인감 또는 서명'으로 변경 ※ 서명 시 '본인서명사실확인'서 첨부 • '위임사유'란을 별도로 구분하여 위임자가 기재할 수 있도록 명확화 • 위임장 자필 시 '자필'로 명시되어 있는 부분을 '위임자 자필'로 수정 • 인감증명 서식 중 수감기관(교도관) 확인란에 '서명 또는 인'으로 되어 있는 부분에 직인표기 추가
34차 개정 ('24. 9.30.)	• 부동산 매도용 또는 자동차 매도용 외의 인감증명서 중 법원이나 금융기관에 제출하는 용도가 아닌 인감증명서는 전자민원창구를 통해 전자문서로 발급 ※ 발급 수수료를 면제 • 국가유공자 등의 유족 중 선순위자 1명이 부 또는 모인 경우 선순위자가 아닌 모 또는 부에 대해서도 인감증명서 발급 수수료를 면제 • 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 인감증명서 발급 수수료를 감면

Ⅱ

신고, 변경, 말소, 부활

1. 신 고
2. 변 경
3. 말 소
4. 부 활

Ⅱ. 신고, 변경, 말소, 부활



1 신 고

1 증명청 방문

○ 인감증명서를 발급하기 위해서는 먼저 인감이 신고되어야 한다. 현행 인감증명체계에서는 증명청과 인감증명서발급기관을 구분하여 신고, 변경, 말소, 부활과 같은 업무는 반드시 증명청이 수행하도록 하고, 대신 발급업무는 전국 어느 시군구 및 읍면동에서도 가능하도록 하고 있다.

○ 문서감정 기술상 인감사고 시 인감대장의 감정은 종이에 날인된 인감도장이 있어야만 하므로 인감대장의 관리책임을 위해 인감의 증명청이 필요하다.

2 사무 관장기관(법 제2조, 영 제18조의2)

시행령 개정(2016.1.12.) 사항

◎ 외국인 및 외국국적동포 국내거소신고자의 인감증명청

- 외국인 및 외국국적동포 국내거소신고자의 경우 동에서는 처리할 수 없도록 하였으나, 이들의 인감업무 편의를 위하여 동주민센터에 이관하도록 하였다. 그간 외국인의 체류지 변경 사항은 물론 기본정보를 외국인업무를 담당하지 않는 동주민센터에서 하지 않아 위임할 수 없도록 하였으나, 법무부와의 업무협의로 FINE시스템으로 가능하게 개정되었다.

가. 증명청

○ 주소지(주민등록하지 않은 재외국민인 경우에는 등록기준지 또는 최종주소지, 외국인인 경우에는 체류지, 거소자인 경우 거소지)를 관할하는 시장(특별시장·광역시장은 제외하고 세종특별자치시장·제주특별자치도지사를 포함한다)·군수·자치구의 구청장을 말한다.

○ 읍·면·동장 또는 출장소장은 증명청으로부터 위임을 받아 인감사무를 처리하며 이를 수임증명청이라 한다.(법 제14조의4, 영 제18조의2)

- 읍·면·동장 또는 출장소장은 인감사무를 위임받아 인감사무를 관장한다.
- 신고대상 : 내국인, 재외국민(주민), 재외국민(미주민), 외국인, 외국국적동포

나. 인감증명서발급기관

○ 시장·군수·구청장, 읍·면·동장 또는 출장소장 등 인감증명서의 발급 업무를 한다.

3 신고사항

가. 신고사항

○ 신고인 본인이 소관증명청을 방문하여 신분증과 인감에 사용될 인장을 제출하고, 구술로 신고한다.

- 등록기준지(외국인 제외), 주소·국내체류지 또는 국내거소지, 성명, 주민등록번호(주민번호없는 신고인인 경우 생년월일), 여권번호(미주민 재외국민, 외국인, 국내거소신고자)

○ 인감보호 여부, 발급사실통보동의 여부를 문의하고 여부를 등록한다.

○ 미성년 국내거소신고자(외국인)은 미성년 내국인과 동일한 절차로 신고한다.

○ 수수료 면제에 해당하는 지 확인 후 등록한다.

나. 유의사항

○ 신고인, 인감의 특징 등을 시스템에 메모 시 전체 발급기관에서 확인이 가능하므로 유의하여 기재한다.

- 신고인 등의 개인적 민감정보는 기재하지 않는다.

4 신분확인

가. 신분증

시행령 개정(2016.1.12.) 사항

◎ 외국인 및 국내거소신고자의 신분확인

- 외국인 및 외국국적동포 국내거소신고자의 경우 신분증(외국인등록증 및 외국국적동포 국내거소신고증) 제작에 많은 시일이 소요되어 어려움이 있었다. 외국인등록사실증명서 및 국내거소신고사실증명서를 통해서 신분확인할 수 있도록 하였으므로 FINE시스템과 대조확인하여 처리할 수 있다. 단, 반드시 본인이 방문한 경우에 한하여 인정한다.

○ 인감대장과 인감도장을 직접 대조 확인한 후 인감증명서를 발급한 과거 직접증명 방식과 달리 간접증명방식을 택하고 있는 현 제도 하의 인감증명 업무에서는 신분확인을 통해 인감증명 업무(신고, 발급 등)를 처리하므로 신분증 확인은 엄격히 한다.

○ 그러므로 반드시 대통령령으로 규정된 신분증에 의거하여 신분확인을 하여야 하며, 이 방법으로도 본인 확인이 불명확한 경우에 주민등록증 진위확인 시스템을 통하여 신고인의 지문을 확인한다. 신분 확인 시 신분증으로 확인이 곤란한 경우 보조적인 방법으로 지문을 확인하는 것이므로 처음부터 지문 날인을 요구하지 않도록 주의한다.

○ 신분증을 제출받으면 인감전산시스템 또는 신분증 진위확인시스템에서 발급사실을 확인하여야 한다.

○ 재외공관이나 수감기관의 확인을 거친 경우에는 재외공관이나 수감기관에서 반드시 본인의 의사를 확인하므로 인감담당자는 위임자 본인의 신분증을 요구하지 않도록 하고 재외공관은 인감증명법령에 따른 신분증임을 확인해야 한다.

나. 신분증의 종류

(1) 주민등록증

○ 주민등록증 진위확인시스템에서 확인 또는 인감전산(주민등록 시군구 정보시스템)에서 신청인 정보를 확인하여 신분증과 대조한다.

○ 舊주민등록증('99.7.1. 이전 발급)은 인정하지 않으며, 분실 또는 재발급 처리된 주민등록증(발급일자 확인)은 회수하여야 한다.(주민등록법 시행령 제44조 제3호)

○ 단, 임시 주민등록증은 주민등록증에 등록된 사진을 부착한 점과 주민등록 전산 정보를 통해서 직접 대조확인이 가능하다는 점을 고려하여 인정한다.

○ 모바일 주민등록증(「주민등록법」 제24조의2, '24.12.27. 시행), 주민등록증 모바일 확인서비스(「주민등록법」 제25조)는 검증앱 등으로 확인 후 신분증으로 인정한다.

* (모바일 신분증) 모바일신분증 검증앱 / (확인서비스) 모바일신분증 검증앱, 정부24앱, PASS앱

(2) 자동차 운전면허증

○ 자동차운전면허증은 도로교통법 제80조의 제1종, 제2종운전면허증을 말한다. 원동기장치자전거면허(제2종)도 포함된다.

- 적성검사 기간이 표시된 운전면허증(1종)은 적성검사기간 종료 후 1년까지 유효하며, 갱신기간이 표시된 운전면허증(2종)은 갱신기간에 관계없이 유효하다.
- 적성검사기간 종료 후 1년까지 유효하나 운전면허증이 재발급된 경우는 舊 운전면허증은 무효이므로 반드시 운전면허증 진위여부를 확인하여야 한다.
- 인감전산시스템 내에서 본인 확인시 '운전면허증 진위여부조회' 버튼을 이용한다.
- 인감전산시스템은 본인서명사실확인시스템처럼 바로 진위여부 확인 가능하도록 2017.2월 중순에 시행되도록 경찰청과 협의하였다.
- 경찰청의 자동차운전면허사무처리지침에 따르면 외국인이나 국내거소신고자의 운전면허증은 외국인등록번호, 국내거소신고번호, 체류기간, 체류지 등이 불분명한 경우도 운전면허증 발급을 하고 있으므로 인감증명 사무에서 신분증으로 볼 수 없다.
- 주민등록한 재외국민의 운전면허증(주민등록번호 기재)은 인정한다.
- 국제운전면허증(도로교통법 96조, 98조)은 신분증으로 인정하지 않는다.
- 모바일 운전면허증(「도로교통법」 제85조의2) 검증앱 등으로 확인 후 신분증으로 인정한다.

(3) 장애인등록증

- 복지카드로도 가능하다.(보건복지부 행복 e음 시스템과 연계) 단, 주소나 주민등록번호가 없는 것은 제외한다.

(4) 대한민국 여권

- 기간만료일이 지난 여권은 인정하지 않는다.
- 2015년 인감전산시스템은 외교부 여권정보조회시스템과 연계하였으므로 본인 확인창에서 '여권번호조회' 버튼을 클릭하여 확인한다.

(5) 외국인등록증 · 영주증

❍ 체류기한이 경과한 외국인등록증은 인정하지 않는다. 2015년 법무부와의 협의로 동주민센터에서도 외국인정보이용시스템(FINE 시스템) 활용이 가능해졌다.

※ 증확인 : www.hikorea.go.kr 외국인을 위한 전자정부 왼쪽 메뉴 '유효확인조회'

❍ 본인방문한 경우에 한하여 외국인등록 사실증명서와 여권을 함께 제시하면 인정한다.

※ 외국인등록 사실증명서는 사진이 없으므로 여권과 함께 제시하도록 요구

(6) 외국국적동포 국내거소신고증

❍ 체류기한이 경과한 외국국적동포 국내거소신고증은 인정하지 않는다.

❍ 본인방문한 경우에 한하여 국내거소신고 사실증명서와 여권을 함께 제시하면 인정한다.

※ 외국국적동포 국내거소신고 사실증명서는 사진이 없으므로 여권과 함께 제시하도록 요구

(7) 국가보훈등록증(모바일 국가보훈등록증)

❍ 국가보훈 기본법 제21조의2에 따른 등록증은 신분증으로 인정

다. 허용하지 않는 신분증

❍ 시행령에 규정되지 않은 신분증은 인감증명업무에서 신분증으로 인정하지 않는다.

※ 공무원증, 국제운전면허증, 각종 면허증, 지문, 신분증 사본, 스마트폰으로 찍은 신분증, 화상통화 등은 인감증명법 시행령에 규정되지 않은 신분확인임

5 인 장

시행령 개정(2016.7.5.) 사항

외국인의 인감 신고시 한자 명의 확대

- 외국인 또는 국내거소신고자(외국국적동포)가 아래 서류를 제출한 경우에는 한자 성명으로 인감 신고 및 신청 가능
  - 폐쇄된 가족관계등록부, 한자 성명이 기재된 외국 여권
  - 그 밖에 본인의 한자 성명을 증명하는 서류로서 행정안전부장관이 정하는 서류(예 : 중국 및 대만 등 아시아권의 호구부 등)

가. 규정

(1) 근거

○ 인감은 1인 1종으로 한정하며, 그 인감은 신고하는 성명과 일치하여야 한다.

○ 인감으로 신고하는 도장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 규격을 정할 수 있다.

(2) 규격 등

○ 인감증명에 사용하는 인장의 크기는 가로·세로 각각 7mm 이상 30mm 이내이어야 한다.

○ 동판·고무 기타 인영이 변하기 쉬운 물질이어서는 안된다.(자동잉크 도장은 끝이 고무 재질로 되어 있어 안됨)

○ 마멸 또는 훼손되지 않은 것이어야 한다.

○ 인쇄 활자처럼 삽입·탈착되는 도장은 안된다.(조립식 만능도장 안됨)

나. 유의사항

❍ 인감증명은 수요기관이 인감도장과 인감증명서를 비교함으로써 동일인임과 동일인의 도장을 판단할 수 있는 자료를 제공하는 것이다. 본인의 도장이 맞는지 판단하기 어려운 도장을 신고한 경우, 인감 신고인 본인이 본인임을 입증하는 데 어려움이 있게 되므로 이를 명확히 하고자 함이다.

❍ 그러므로 인영은 인감증명법 시행령 제3조에 의한 명의에 의하여야 하고 제3조의 규정에 의한 성명 외에 문자나 부호, 그림 등의 표현을 수리할 수 없으며 다만, 성명의 인식을 훼손하지 않는 테두리와 관행적으로 사용하여 온 글자인 "印·章·信"도 허용한다.

❍ 순한글로 된 이름은 임의의 한자로 새길 수 없다.
예) 韓강수(한강수) : 韓강수(○), 한강수(○), 韓江水(×)

❍ 가족관계등록부 또는 주민등록표상에 있는 이름에 의하면 되므로 한자와 한글을 섞어 새기더라도 무관하다.
예) 홍길동(洪吉東) : 홍길동(○), 洪吉東(○), 洪길東(○)

❍ 주민등록한 국민의 성명이 길어서 도장규격에 들어가지 않을 경우 축약할 수 있다. 성은 반드시 들어가야 하며 이름은 신고인이 선택하도록 한다.

예1) 박 하늘별님구름햇님보다사랑스러우리(박보리)
예2) 카드로코바 부지나(카드로코바부)
예3) 카드로코바 부지나(카드로코바나)
예3) 카드로코바 부지나(카드로코바부지나)

(1) 인영의 명의

(가) 개요

❍ 인감증명법 제3조제6항에서 '인감신고인은 성명, 생년월일, 주소 등을 함께 신고해야' 하고, 동법 제5조에 따라 '그 인감은 신고하는 성명과 일치해야' 한다고 규정하였다.

❍ 또한 제8조에 따라 '신고한 사항이 변경되었을 경우에는 인감증명청에 신고

해야 한다'라고 하였고, 동법 제14조에서 '변경신고'와 '증명'의 경우에 '제3조, 제5조~제7조, 제12조(발급)을 준용한다.'라고 하였으므로 성명과 다른 인감으로 인감 신고를 할 수도 없고 발급도 안된다.

(나) 내국인 및 주민등록 재외국민

- ❍ 가족관계등록부 또는 주민등록표상의 성명
- ❍ 한자가 다른 경우 주민등록표와 성명이 다르므로 수리가 불가하다.
- ❍ 전서체, 약자, 간자라 하더라도 민원인이 동일한 글자임을 입증하거나 담당 공무원이 알 수 있는 경우 수리한다.
- ❍ 제작을 양각으로 하든, 음각으로 하든 관계없다.

(다) 미주민등록 재외국민

- ❍ 가족관계등록부 또는 대한민국 여권에 기재되어 있는 성명
- ❍ 한자가 다른 경우 수리가 불가하다.
- ❍ 전서체, 약자, 간자라 하더라도 민원인이 동일한 글자임을 입증하거나 담당 공무원이 알 수 있는 경우 수리한다.
- ❍ 제작을 양각으로 하든, 음각으로 하든 관계없다.

(라) 외국인 : 외국인등록표, 여권, 외국인등록증, 가족관계등록부 및 자국의 호구부 등에 기재된 성명(한자 포함)

- ❍ 외국인의 경우 성명에 의한 인장표기가 어려우므로 성은 전부 기재하고 이름은 두문자형 또는 원음을 한글표기하여 신고할 수 있다.

  예) KEUMJU KIM → KJ KIM 또는 김금주
  John Maynard Keynes → JM Keynes, John M Keynes,
  제이 엠 케인즈, 존 엠 케인즈

  ※ 가족관계등록 시 한자를 원지음으로 읽어 표기하도록 하고 있음을 참조한다.

❍ 외국에서 한자를 쓰던 사람의 외국인등록증에 영어명만 기재되었다 하더라도 증빙서류(가족관계등록부 등)를 통해 한자 또는 그 한자의 원어 발음대로 한글표기를 알 수 있다면 수리한다.

예) ChungLoong : ChungLoong, 청룽(○), 成龍(○) / 성룡(×)

(마) 거소신고자 : 국내거소신고원부, 국내거소신고증에 기재된 성명

❍ 외국국적동포 국내거소신고자로서 거소신고증에 외국어 성명과 국내에서 쓰던 성명이 표기되어 있다면 한글 성명의 도장이 인정된다.

예) Jessica Kim(김지수) → Jessica Kim(○), 제시카 김(○), 김지수(○)

❍ 가족관계등록부나 다른 근거에 의한 성명으로 신고하고자 하는 경우는 신고하고자 하는 성명으로 국내거소신고증을 신규 발급받도록 안내한다.

6 신고의 종류

시행령 개정(2020.2.18.) 사항

주요 개정 사항

- 인감 관련 서식의 인감도장 날인란 개선(별지 제9호, 제9호의2, 제12호, 제12호의2, 제13호, 제13호의2, 제13호의3, 제15호의3, 제15호의4 서식)
  - '인감㊞'란을 **'인감㊞ 또는 서명'**으로 바꾸고 서명 시 **'본인서명사실확인서'**를 첨부하도록 개선
- 인감증명 각종 서식(별지 제9호, 제9호의2, 제12호, 제12호의2, 제13호, 제13호의2, 제13호의3, 제15호의3, 제15호의4 서식)에 수감기관(교도관) 확인란에 "서명 또는 인"으로 되어 있는 부분을 **'직인, 서명 또는 인'으로 직인 표기 추가**
  - 수감기관(교도관) 확인란에 수감기관 직인과 교도관의 서명 또는 날인을 받은 수감기관 확인서를 확인후 처리

가. 신고방법에 따른 구분

(1) 본인신고

(가) 규정

○ 법 제7조에 따라 본인이 방문하여 신고함을 원칙으로 한다. 서면신고를 제한하는 것은 본인의 의사와 무관하게 인감이 신고되거나 증명서가 발급될 경우를 방지하고자 함이다.

(나) 신고방법

○ 담당공무원은 인감신고인의 의사를 확인하여야 한다. 판단은 구술 또는 필기로 성명, 주민등록번호, 주소 및 인감증명 신고에 대한 표현을 할 수 있어야 함을 원칙으로 하되, 다른 방법으로 담당자가 본인의 의사를 판단할 수 있다면 무방하다. 의사능력은 개별적인 기준에 맞게 상황에 따라 판단하여야 한다.

※ 신고인의 의사능력 및 의사표시 확인 관련 참고1(190P) 준용

○ 신고인 본인이 소관증명청을 방문하여 신분증과 인장을 제출한다.

○ 본인이 방문한 경우 별도의 신청서 없이 구술 및 신분증을 확인하여 등록한다.

○ 신분증으로 확인이 곤란한 경우 본인의 무인(십지문 포함)을 주민등록 전산자료와 전자적 방법으로 대조 확인하여야 한다.

○ 신고인이 미주민등록 재외국민, 외국인 또는 외국국적동포 국내거소신고자인 경우에는 여권번호를 여권과 대조하여 확인하여야 한다.(미주민등록 재외국민일 경우 주민등록신고를 하도록 안내한다)

○ 인감대장에 신고인의 무인을 받아야 하며, 미성년자, 피한정후견인, 피특정후견인, 피성년후견인 등 후견대상자인 경우에는 법정대리인 및 후견인의 무인을 받아야 한다.

(2) 서면신고

(가) 규정

○ 서면신고할 수 있는 사유는 '질병・출산・징집・복역・유학・해외거주 등으로 방문할 수 없는 경우'(법 제7조 제1항 및 시행령 제8조 제1항)

(나) 신고방법

○ 신고서(시행령 별지 제9호 서식) 및 입증서류 원본(유효기간 3개월)을 제시한다.

○ 서면신고는 담당자가 본인의 의사를 직접 확인하지 못하므로 입증서류가 위조된 것이 아닌지를 확인하는 것이 중요하다.

○ 서면으로 신고하는 경우 의사표현능력이 있는지 여부에 대해 인감담당 공무원이 확인할 수 없으므로 질병일 경우 입증서류에 반드시 그 내용이 기재되어야 한다.

○ 인감이 신고되어 있는 성년 1인의 보증이 필요하고 보증인의 인감 날인(담당자가 인감정보시스템에서 확인) 또는 친필 서명(본인서명사실확인서 첨부 필)이 있어야 하며 보증인의 인영을 인감전산시스템에서 확인한다. 시행령에 성년 1인이라고 하였으므로 보증인이 외국인이라 하더라도 인감이 신고되었다면 가능하다.

○ 보증인의 경우 인감도장을 날인하였으므로 신분증은 지참하지 않아도 되며, 보증인이 직접 방문하지 않아도 된다.

○ 보증인과 신고서를 제출하는 대리인은 다른 사람이어야 한다.

○ 서면신고서 인감지 란에 신고인의 인감을 날인하고 인감대장에 첩부할 수 있도록 별도의 인감지에 날인하여 첩부한다.

○ 인감대장과 인감지가 겹치는 부분은 직인으로 간인하고 인감대장의 비고란에 "서면신고"라고 기재하고 대리신고인의 무인을 받아야 한다.

(다) 입증서류

1) 질병・출산

❍ 장애인인 경우 의사능력 확인이 과도하게 이루어지지 않도록 주의한다. (국가인권위 권고사항 / 2024.5.7.)

* 사는 곳의 도로명 주소까지 확인하지 않는다. (시(군)명 정도 확인)

❍ 코로나 등으로 격리되어 직접 신고가 어려운 경우에도 서면신고 사유가 될 수 있다.

❍ 단순히 거동이 불편한 것은 서면신고의 사유가 되지 못하고 거동불능 상태가 아니면 서면신고할 수 없으며, 입원확인서(수용사실확인서) 및 의사진단서(소견서도 무방)가 필요하다.

❍ 진단서에는 ①시설 밖으로 거동해서는 안된다는 확인과 ②정상적인 의사표현이 가능하다는 내용이 있어야 한다.

❍ 인감신고인이 뇌병변, 지적장애, 치매, 뇌졸중 등 통상적으로 의사소통이 어렵다고 판단될 경우 필요 시 의사에게 ①, ② 사항에 대해 확인할 수 있다.

❍ 인감신고인은 의사능력을 기반으로 본인의 의사를 표현할 능력이 있어야 하며 만약 장애 등으로 인해 의사표현능력이 충분치 않은 경우 신고인의 특성에 따른 다양한 의사소통 방법*을 통해 신고인의 의사를 확인하기 위한 노력을 할 수 있다.(국가인권위 권고사항 / 2019.11.27.)

※ 다양한 의사소통 관련 예시(192P) 참고

인감신고인이 질병, 장애 노령 등 그 밖의 사유로 인한 정신적 제약으로 사무를 처리할 능력이 결여된 경우 신청인에게 성년후견제도를 안내한다.

❍ 예외적으로 병원이나 요양시설 외의 일반 가정에서 방문할 수 없는 경우가 있고 이 경우 의사진단서를 발급받는 것이 현실적이지 않으므로 통・리장의 확인서로 대체할 수 있으며, 확인서에는 진단서와 동일하게 ①, ②사항이 기재되어야 한다.

2) 징집

❍ 사병일 경우 현역복무확인서(훈련병일 경우 소속 부대마다 복무확인서에 준하는 서류 명칭이 다른데 논산훈련소의 경우 '입대명령'이라 한다. 반드시 본인 의사를 확인하여 인감서면신고용임을 알려주도록 안내한다)를 제출하여야 한다. 병무청의 병적증명서를 인정하지 않는 것은 발급과정에 본인의사를 확인하지 않고도 발급이 가능하기 때문이다.

※ 직업군인, 사관학교 재학생, 동원훈련 참가자는 징집에 해당하지 않아 허용하지 않았으나 외출·외박이 어려운 훈련에 동원된 경우에 한하여 제한적으로 서면신고 가능하도록 하였다. 이 경우 ①부대장 직인 날인된 확인서 제출, ②담당자가 반드시 부대로 전화하여 확인하여야 한다.
(부대장 확인서에 기재할 사항 : 외출·외박이 어려운 훈련에 동원되었다는 사실 기재, 담당장교 서명 또는 날인, 담당장교 부대 연락처)

3) 복역

❍ 인감신고인이 수감자인 경우 수감자의 신분증은 없어도 되며, 위임장에 '수감기관의 직인' 과 '교도관의 서명 또는 날인'이 있어야 한다.

※ 경찰청 유치장 또는 구치소에 수감된 경우도 수감된 상태를 의미하므로 동일하게 적용

❍ 수감자의 '서명 또는 날인'이 어려운 경우 무인도 가능

4) 유학, 해외체류(거주)

❍ 유학, 해외체류로 인한 서면신고 대상은 내국인, 주민등록 재외국민에 한한다.

❍ 서면신고서에 재외공관의 확인을 받아야 한다. 단, 체류지 공증인의 공증을 받고 아포스티유 확인을 받은 경우도 인정한다.

❍ 미성년자의 경우에는 법정대리인이 단독으로 신고(발급)할 수 있으므로 별도의 증빙서류가 필요없다.

나. 신고대상에 따른 구분

(1) 내국인

○ 대한민국 국적을 가지고 대한민국 내에 거주하는 사람을 말한다. 국외이주한 사람이 대한민국에 주소를 가지는 경우(주민등록한 재외국민)는 해당되지 않는다.

○ 법 제3조제1항에 따라 주소 관할 증명청에 신고한다.

○ 시행령 별지 제2호 서식을 활용한다.

(2) 재외국민

(가) 용어의 정의

○ 재외동포법에 따른 재외국민을 말한다. 즉, 대한민국 국민으로서 외국의 영주권을 취득한 자 또는 영주할 목적으로 외국에 거주하고 있는 자를 말한다.

(나) 재외국민의 종류

1) 주민등록된 재외국민

○ 재외국민도 당연히 대한민국 국민이다. 다만, 영주권이나 장기체류 허가증이 있어 해외에 장기체류 가능하다는 점에서 일반국민과 다르다. 주민등록법 개정에 따라 재외국민도 주민등록이 가능해졌으나 재외국민이 주민등록을 하더라도 영주귀국을 하지 않는다면 내국인이 아니다.

○ 개정 주민등록법 시행(2015.1.22.) 후 국외이주할 경우에는 행정상 관리주소에 주민등록 된다.

○ 개정 주민등록법 시행 전 국외이주하여 국내에 주소가 말소된 재외국민이나 개정 주민등록법 시행 후 국외이주하여 행정상 관리주소에 등록된 재외국민은 입국하여 주민등록을 할 수 있다.

○ 주민등록 한 이후 출국신고를 하고 출국하게 되면 행정상 관리주소에 주민등록된다.

2) 미주민등록 재외국민

○ 개정 주민등록법(2015.1.22.시행) 시행 전에 국외이주하여 재외국민이 된 사람이 주민등록하지 않을 경우 미주민등록 재외국민이다.

○ 법 제3조제2항에 따라 최종주소지 또는 등록기준지 관할 증명청에 신고한다. 대한민국에 주소를 가진 일이 있는 사람은 최종주소지 관할 증명청에 신고하고, 본인의 최종 주소를 관할한 증명청이 분명하지 않거나 없던 경우에는 등록기준지 관할 증명청에 신고한다.

(다) 신고방법

1) 주민등록된 재외국민

○ 주소 또는 행정상 관리주소에 인감을 신고한다.

○ 주민등록증, 대한민국 여권, 운전면허증(주민등록번호 기재)으로 신분을 확인한다.

2) 미주민등록 재외국민

○ 인감증명법 변경 전 재외국민 인감신고 방법과 같은 방법으로 처리한다. 신분확인은 일반여권과 재외국민 등록부등본(해외/현지 이주확인서)를 첨부해야 한다.

○ 인감증명법 시행령 제9조제1항에 따라 별지 제10호의 서식으로 재외국민 인감신고사항이 통보(자동)되면 등록기준지는 재외국민인감신고기록대장(별지 제7호 서식)을 관리해야 한다.

○ 미주민등록 재외국민의 인감이 이중등록되는 것을 방지하기 위해서 등록기준지에서는 미주민등록 재외국민인감신고기록대장을 관리해야 한다.

(3) 외국인

(가) 개요

❍ 출입국 관리법에 따라 90일을 초과하여 대한민국에 체류하는 외국인은 외국인 등록을 할 수 있고 외국인 등록을 한 사람에 한하여 체류지 관할 증명청에 인감을 신고할 수 있다.

(나) 신고방법

❍ 외국인등록증(영주증, 외국인등록사실증명)과 외국여권을 제시하여야 한다.

❍ 외국국적을 취득할 경우 국적법 제15조에 따라 대한민국 국적은 상실된다. (복수국적자 아님) 즉, 국적상실 신고를 했느냐, 하지 않았느냐, 가족관계서류가 정리되었느냐, 정리되지 않았느냐가 국적상실을 확정짓지 않는다 (국적상실 신고는 창설적 신고가 아닌 보고적 신고)

⇒ 대한민국 국민이 시민권자가 되었을 경우, 가족관계서류가 정리되지 않았다 하더라도 외국인의 인감업무 처리방식에 따라 처리하면 되고, 상실신고를 하지 않음으로써 가족관계등록 업무가 정리되지 않는 등의 일들은 인감업무와 관련이 없다.

※ 국적법 제15조(외국 국적 취득에 따른 국적 상실) ① 대한민국의 국민으로서 자진하여 외국 국적을 취득한 자는 그 외국 국적을 취득한 때에 대한민국 국적을 상실한다.

❍ 외국인등록 면제자(A1~A3 비자보유)의 인감신고는 자진하여 외국인등록을 하여 외국인등록증을 발급받으면 신분확인 및 인감신고를 할 수 있다.

❍ 인감이 있는 대한민국 국민(내국인, 재외국민)이 외국국적을 취득한 후 외국인등록증(외국국적동포 국내거소신고증)과 여권을 지참하였다면, 가족관계등록부가 정리되지 않았다 하더라도 인감 신고를 하도록 하고, 기존의 인감은 직권말소하도록 한다.

(4) 외국국적동포 국내거소신고자

(가) 개요

○ 재외동포법에 따른 외국국적동포가 국내거소신고한 경우를 말한다. 외국국적동포는 대한민국의 국적을 보유하였던 자(대한민국정부 수립 전에 국외로 이주한 동포를 포함한다.)로서 외국국적을 취득한 자 또는 부모의 일방 또는 조부모의 일방이 대한민국 국적을 보유하였던 자로서 외국국적을 취득한 자를 말한다.

(나) 신고방법

○ 국내거소신고증(영주증, 국내거소사실증명)과 외국여권을 제시하여야 한다.

○ 담당자는 기존에 신고한 인감이 있는지 인감전산시스템의 舊인감버튼을 클릭하여 확인한다.

다. 미성년자 등의 인감신고

(1) 미성년자

(가) 개요

○ 사람은 19세로 성년에 이르게 된다.(민법 제4조) 미성년자일 경우 인감전산시스템에 표시된다.

○ 미성년자의 인감신고 시에는 법정대리인의 동의를 얻어야 한다.

○ 부모는 미성년자인 자의 친권자가 된다. 양자의 경우에는 양부모(養父母)가 친권자가 된다.

○ 친권은 부모가 혼인중인 때에는 부모가 공동으로 이를 행사하고, 부모 중 한 명이 사망한 경우 나머지 한 명이 행사한다.

※ 유의할 것은 이혼한 가정에서 부모 중 1인이 사망한 경우 2013. 6.30.까지는 생존한 부모에게 자동으로 친권이 지정되었으나, 2013. 7. 1. 이후에 사망한 경우는 나머지

부모 중 한명이 자동으로 친권자로 지정되지 않고 판결을 받아야만 친권을 갖게 되므로 가족관계등록부를 반드시 확인한다.

○ 부모 중 한명이 외국인일 경우에도 친권은 동일하므로 부모 중 한명 사망으로 외국인만 남았을 때도 외국인이 친권자가 된다.

(나) 신고방법

○ 미성년자는 단독으로 방문하여 인감을 신고할 수 없고 반드시 법정대리인과 함께 방문하여야 한다.

○ 그러나 법정대리인이 직접 방문한 경우에도 미성년자를 동반하게 하라는 의미는 아니므로 법정대리인이 방문한 경우 단독으로 신고한다.

○ 법정대리인은 법원의 판결에 따라 대리권이 있으므로 위임장에 근거한 임의대리와는 다르다. 법정대리인은 미성년자의 위임에 따라 대리권이 생기는 것이 아니므로 위임장이 필요 없고, 위임자(미성년자)의 신분증이나 법정대리인의 동의서는 필요없다. 법정대리인의 신분확인을 철저히 한다.

○ 미성년자 인감을 서면으로 신청할 수 있는 경우는 당연히 질병, 출산, 징집, 복역, 유학, 해외거주의 사유로 인한 경우이다.

○ 법정대리인이 해외에 있을 경우에는 별지 제9호 서식 법정대리인 동의란에 법정대리인의 인감이 날인되어야 하고

○ 법정대리인이 재외국민으로서 해외에 체류하는 경우(또는 해외거주·체류자인 경우) 및 수감중인 경우 각각 동의사실에 대한 재외공관의 확인, 수감기관의 확인을 받은 후 임의대리인이 신고한다.

참고1 의사능력 및 의사여부 확인방법

1. 의사능력 확인

○ 인감증명사무는 당사자 및 이해관계인의 재산권에 밀접한 관련이 있고, 담당 공무원에게는 부정행위 발생을 방지할 직무상의 의무가 있으며(대법원 2006다63273 판결, 2008.7.24.선고), 사망자의 인감을 발급하거나 본인도 모르게 인감증명서가 발생하는 등의 인감사고를 방지하기 위하여 담당공무원은 인감신고인 본인의 의사능력을 기반으로 사무가 처리되도록 해야 한다.

의사능력 관련 대법원 판례

의사능력이란 자신의 행위의 의미나 결과를 정상적인 인식력과 예기력을 바탕으로 합리적으로 판단할 수 있는 정신적 능력 내지는 지능을 말하는 것으로서, 의사능력의 유무는 구체적인 법률행위와 관련하여 개별적으로 판단되어야 할 것(대법원 2002.10.11. 선고 2001 다 10113 판결)

○ 담당공무원이 구술과 필기를 통한 의사능력 확인이 어려워 만약 의사무능력자에게 인감을 신고·발급해주는 경우, 이 인감으로 행해진 법률 및 행정행위 등이 무효가 되어(대법원 2004다51627, 2006.9.22.선고) 당사자 및 이해관계인에게 심각한 피해가 발생할 수 있으므로 인감신고인의 의사능력 여부를 확인하는 것이 중요하며, 민원현장에서 의사능력 확인이 어려운 경우 인감신고인이 의사무능력자가 아님을 입증하는 자료(의사소견서 등)를 요구하여 검토할 수 있다.

※ 피성년후견인 대상자인 경우 성년후견제도(민법 제9조)를 안내해야 함

2. 의사확인 방법

○ 인감증명사무와 관련된 행정을 하기 위해서는 인감신고인 본인의 의사능력을 기반으로 정상적인 사고를 하고 그에 따른 의사를 표현할 수 있음을 전제로

한다. 이를 확인하기 위해서 구술 또는 필기로 성명・주소・주민등록번호 및 인감증명 신고・발급에 대한 표현을 할 수 있어야 함을 원칙으로 하되, 인감증명사무 관련 인감신고인 본인의 의사는 개별적인 기준에 맞게 상황에 따라 확인하도록 한다.

※ 구술・필기가 어려운 상황이라는 이유만으로 바로 성년후견제도를 안내하지 않도록 주의

❍ 만약 구술 또는 필기로 인감증명사무에 대한 신고인의 의사를 파악하기 어렵다면 천천히 말하기, 비언어적 의사소통 등 신고인의 특성에 따른 다양한 의사소통방법을 통해 본인의 의사를 확인하기 위한 노력이 필요하다.(국가인권위원회 권고사항 / 결정문 19진정0501400)

다양한 의사소통 관련 예시

- 담당공무원 앞에서 손가락 등으로 핸드폰・태블릿PC 등의 문자패드를 활용하여 인감증명 사무와 관련된 인적사항・신청내용 등 작성
- 이용가능한 보완대체의사소통도구를 활용하여 인적사항・신청내용 등에 대해 의사 확인
  ※ 필기가 어려운 장애인 등의 경우 보완적 확인서를 통하여 신청인이 해당부분(자・모음, 숫자 등)을 표시하면 공무원이 표시된 대로 기재를 하고 신청인의 최종 확인을 받는다.

보완적 의사확인서(예시)

1. 본인은 인감증명서(일반 / 부동산매매 / 자동차매매)를 발급하고자 신청합니다.(예 / 아니오)
2. 본인의 이름을 쓰거나 해당 자・모음에 표시

성명	초・중・종성	자・모음
	초성	ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ ㄲ ㄸ ㅃ
	중성	ㅏ ㅑ ㅓ ㅕ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ ㅣ ㅐ ㅒ ㅔ ㅖ ㅘ ㅙ ㅚ ㅝ ㅞ ㅟ ㅢ ㅙ ㅞ
	종성	ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ ㄲ ㄸ ㅃ
	초성	ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ ㄲ ㄸ ㅃ
	중성	ㅏ ㅑ ㅓ ㅕ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ ㅣ ㅐ ㅒ ㅔ ㅖ ㅘ ㅙ ㅚ ㅝ ㅞ ㅟ ㅢ ㅙ ㅞ
	종성	ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ ㄲ ㄸ ㅃ
	초성	ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ ㄲ ㄸ ㅃ
	중성	ㅏ ㅑ ㅓ ㅕ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ ㅣ ㅐ ㅒ ㅔ ㅖ ㅘ ㅙ ㅚ ㅝ ㅞ ㅟ ㅢ ㅙ ㅞ
	종성	ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ ㄲ ㄸ ㅃ

3. 본인의 주민등록번호를 쓰거나 해당 숫자에 표시

						–								
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9		9	9	9	9	9	9	9

※ 상기 내용은 본인의 의사를 통해 작성된 것이 맞으며, 이상 없음을 확인합니다.

년 월 일

인감증명서 발급신청인 (서명 또는 무인)

※ 상기 예시들은 신고인의 특성 및 민원상황에 맞게 적용 가능

참고2 행위 무능력자 제도의 변경

시행령 개정(2016.7.5) 사항

성년후견제도 도입에 따른 관련 관련사항 반영

- 피성년후견인의 경우 성년후견인이 인감 신고 및 발급 신청
- 피한정후견인의 경우 법원이 한정후견인의 동의를 받도록 한 사항 외에는 스스로 인감 업무를 처리
- 서식 개정(별지 제2호, 제9호, 9호의2, 제12호, 12호의2, 제13호, 13호의2, 13호의3, 제14호, 제15호의 3, 제15호의 4, 제15호의 5, 제15호의 6)
  * 서식 15호의 3~15호의 6은 시행령 개정으로 조문위치(종전 제7조의 2 → 제17조의 2)가 변경됨에 따라 서식번호도 변경인감보호의 신청 및 해지
- 서식 삭제(별지 제8호)

1. 성년후견제도 도입

가. 금치산제도

○ 2013년 7월 1일부터 개정 민법에 따른 성년후견제 시행에 따라 금치산 및 한정치산제가 폐지되었다. 개정 민법은 본인의 의사와 능력을 존중하여 후견범위를 개별적으로 정할 수 있도록 함으로써 정신적 제약을 가진 사람도 자기 의사와 의지에 따라 삶을 영위할 수 있도록 하였다.

나. 경과조치

○ 민법부칙 〈법률 제10429호, 2011.3.7.〉 제2조에 따라 2018년 6월 30일까지 기존 선고자에 대하여 그대로 인정된다.

○ 기존 금치산자 및 한정치산자 선고사항은 가족관계등록부를 열람하여 확인한다.

다. 신고주의 적용

❍ 2013년 7월 1일부터 개정 민법에 따라 성년후견인 또는 한정후견인을 선임받을 수 있다. 이때 후견인을 둔 사람을 피성년후견인 또는 피한정후견인이라 한다.

❍ 인감제도에서 피한정후견인은 한정치산자와 동일하게, 피성년후견인은 금치산자와 동일하게 본다.

❍ 피성년후견인, 피한정후견인 등은 가족관계등록부에 기록하지 않고 「후견등기에 관한 법률」에 따라 등기 후 등본을 발급받으며, 판결 후 가족관계등록관서로 통보하는 제도도 폐지되었다.

❍ 행정정보공동이용망을 통해 인감전산시스템과 성년후견정보시스템이 연계되어 민원인이 담당자에게 후견등기사항을 말하지 않아도 성년후견제도 대상자임을 알 수 있게 되었다. 단, 자세한 선고내용은 후견등기사항증명서를 확인하여야 한다.

구분	개정 전	개정 후
신고	• 한정치산자는 법정대리인과 함께 방문, 금치산자는 법정대리인이 방문	• 피한정후견인은 한정후견인과 함께 방문, 피성년후견인은 성년후견인이 방문
	• 한정치산자의 경우에는 법정대리인의 무인을 받음	• 피한정후견인의 경우에는 한정후견인의 무인을 받음
	• 서면신고시 한정치산자의 경우 법정대리인의 동의를 받음	• 서면신고 시 피한정후견인의 경우 한정후견인의 동의를 받음
발급	• 한정치산자의 인감증명서를 발급받을 경우 법정대리인의 동의서를 제출하도록 함	• 피한정후견인의 인감증명서를 발급받을 경우 한정후견인의 동의서를 제출하도록 하고, 사용용도를 기재하도록 함
	• 금치산자의 경우 법정대리인이 신청	• 피성년후견인의 경우 성년후견인이 신청
	• 한정치산자가 법정대리인의 동의없이 인감을 증명받고자 할 때 인감증명 발급 거부함	• 피한정후견인이 한정후견인(인감증명서의 용도가 한정후견인의 동의가 필요한 경우)의 동의없이 인감을 증명받고자 할 때 발급 거부함
말소	• 말소시 한정치산자의 경우 법정대리인과 함께 방문하거나 법정대리인의 동의를 받음	• 말소시 피한정후견인의 경우 한정후견인과 함께 방문하거나 한정후견인의 동의를 받음 (대리권이 있는 경우에 한함)

구분	개정 전	개정 후
보호	• 한정치산자는 법정대리인이 보호 및 보호 해제 • 인감보호 신청 후 금치산선고 시 법정대리인이 보호 및 해제	• 피한정후견인은 한정후견인의 동의를 받아 보호 신청하고, 해지 시에는 함께 방문하여 신청 • 피성년후견인은 성년후견인이 보호 및 보호 해지
열람	• 금치산선고를 받은 경우 법정대리인이 열람	• 피성년후견인 및 피한정후견인(대리권이 있는 경우에 한함) 선고를 받은 경우 성년후견인 및 한정후견인이 열람
통보	• 가족관계 등록사무관장은 법원으로부터 한정치산 또는 금치산선고의 통보를 받은 경우 증명청에 통보	• 삭제 – 후견등기에 관한 법률 제정(2013.7.1.)에 따라 통보를 하지 않고 등기

2. 성년후견제도 대상자의 인감신고

가. 공통사항

❍ 민원인이 후견등기사항증명서를 제출하는 경우에는 신청인의 인적사항(성명과 주민등록번호)을 입력하여 피성년후견인 또는 피한정후견인임을 확인하고 선고내용을 확인한 후 후견등기사항증명서를 복사하여 제출자의 우무인을 날인하고 관리한다.

❍ 후견등기사항증명서 발급되기 전 민원인이 후견등기사항증명서 대신 심판 확정된 판결문을 제출하는 경우에는 그 판결문을 근거하여 처리할 수 있으며, 뒷면의 선고내용을 확인한 후 후견등기사항증명서를 복사하여 제출자의 우무인을 날인하고 관리한다.

❍ 기존의 금치산자, 한정치산자는 2018.7.1.이후에는 피성년후견인, 피한정후견인 판결을 새로 받아야 하며, 그 때까지 새로 판결을 받지 않을 경우 기존에 받은 금치산, 한정치산의 효력은 상실한다.

❍ 인감대장(수기, 전산)에는 후견등기사항을 기재하지는 않으며, 발급할 때마다 비고란에 기재하여 발급한다.

❍ 법정대리인은 법정대리권에 의하여 피후견인의 위임 없이 단독으로 한다.

나. 피성년후견인

- ❍ 성년후견인이 방문하도록 하며, 인감대장에 성년후견인의 무인을 받는다.
- ❍ 성년후견 선고 전 사전처분으로 임시후견인을 선임한 경우, 한정후견인에 관한 규정을 준용하여 처리한다.

다. 피한정후견인

- ❍ 후견내용에 따라 대리권이 있는 경우도 있고 없는 경우도 있으나, 신고를 하는 단계에서는 하고자 하는 구체적인 행위를 특정할 수 없다. 피한정후견인이든 한정후견인이든 신고할 때는 반드시 함께 방문하여 신고하도록 한다.
- ❍ 인감대장에 한정후견인의 무인을 받는다.

라. 피특정후견인

- ❍ 피특정후견인은 후견선고를 받더라도 행위능력이 있으므로 후견사항에 관계없이 단독으로 신고가 가능하다.
- ❍ 피특정후견인의 의사에 무관하게 특정후견인 임의로 신고할 수 없도록 특정후견인이 방문한 경우에는 피특정후견인이 방문하도록 한다.

마. 후견별 업무처리 요령

구분	구분	방문주체	후견인의 동의를 받아야 하는 경우 (후견인에게 대리권 있음)				후견인의 동의를 받지 않아도 되는 경우 (후견인에게 대리권 없음)				비고
			피후견인		후견인		피후견인		후견인		
			신분증	위임장	신분증	동의서	신분증	위임장	신분증	동의서	
피성년후견	신고	함께	×	×	○	×					
		피후견(단독)									
		후견인(단독)	×	×	○	×					
	발급	함께	×	×	○	×					
		피후견(단독)									
		후견인(단독)	×	×	○	×					

구분	구분	방문주체	후견인의 동의를 받아야 하는 경우 (후견인에게 대리권 있음)				후견인의 동의를 받지 않아도 되는 경우 (후견인에게 대리권 없음)				비고
			피후견인		후견인		피후견인		후견인		
			신분증	위임장	신분증	동의서	신분증	위임장	신분증	동의서	
피한정 후견	신고	함께	○	×	○	×	○	×			
		피후견(단독)									
		후견인(단독)									
	발급	함께	×	×	○	○	○	×	×	×	수령인이 후견인일 경우 동의서불필요
		피후견(단독)	○		○	○	○	×	×	×	
		후견인(단독)	×	×	○	×					

구분	구분	방문주체	동의를 받아야 하는 경우 (후견인에게 대리권 있음)				동의받지 않아도 되는 경우 (후견인에게 대리권 없음)				비고
			피후견인		후견인		피후견인		후견인		
			신분증	위임장	신분증	동의서	신분증	위임장	신분증	동의서	
피특정 후견	신고	함께	○	×	○	×	○				
		피후견(단독)	○	×	×	×	○				
		후견인(단독)									
		피후견인은 후견선고 후에도 행위능력이 있으므로 후견인의 동의여부가 필요한지 여부에 무관하게 단독으로 신고가 가능함.									
	발급	함께	○	×	×	×					둘 다 가능
			×	×	○	×					
		피후견(단독)	○	×	×	×	○	×			
		후견인(단독)	×	×	○	×					
피임의 후견	신고	함께	○	×	○	×					
		피후견(단독)	○	×	×	×					
		후견인(단독)									
		피특정후견인과 동일함									
	발급	함께	○	×	×	×					둘 다 가능
			×	×	○	×					
		피후견(단독)	○	×	×	×	○	×			
		후견인(단독)	×	×	○	×					

2 변 경

1 개 요

○ 인감신고인의 신고사항(성명, 주민등록번호, 주소 등)이 변경되면 증명청에 변경 신고를 해야 하고, 이에 따라 인감도장에 관한 사항일 경우 인감의 변경 신고를 해야 함을 규정하고 있다.

2 종 류

가. 신고사항의 변경

(1) 국내에 주소를 가진 국민

○ 주민등록된 주민의 인감신고사항(등록기준지·성명·주민등록번호·주소)의 변경과 사망・실종선고・국적상실은 주민등록 신고로 갈음하여 직권 정리한다.

○ 행정구역 명칭변경, 행정구역변경 등 주소변경에 따른 사항과 직권조치에 관한 사항의 정리는 주민등록법을 준용하여 처리한다.

(2) 미주민등록 재외국민・외국인・국내거소신고자

(가) 정리방법

○ 미주민등록 재외국민, 외국인, 국내거소신고자의 인감신고사항의 변경과

사망・실종선고・국적상실은 그 사유가 발생한 날로부터 1월(해외체류하는 경우에는 3월) 이내에 그 사실을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 관할 증명청에 신고한다.

○ 미주민등록 재외국민의 등록기준지 변경은 등록기준지의 통보에 따라, 국내거소 신고자의 거소지 변경이나 외국인의 체류지 변경은 출입국관리사무소의 통보에 따라 직권 정리한다.

○ 미주민등록 재외국민 등의 여권번호가 변경된 경우 여권시스템 또는 출입국 시스템 등에서 확인할 수 있으면 직권으로 변경한다.

○ 외국인이나 국내거소신고자(외국국적동포)에 대한 신분변동 사항 및 체류기한(연장) 여부에 대하여는 인감관리(8140, 8150)에서 실시간으로 자료를 확인한다.

○ 외국인 또는 외국국적동포 국내거소신고자는 시스템에서 「체류기한, 재입국 허가란」 등을 확인한 후 만료자는 말소처리 하되, 체류기한을 연장받으면 재등록(신고부활)하여 인감을 발급한다.

※ 체류기한 연장의 경우 출입국시스템과 연계되지 않아 신고에 의한 경우이므로 신고부활하도록 한다.

나. 인감의 변경

시행령 개정(2015.1.12.) 사항

◆ **성명에 맞는 인감도장 신고**

- 인감 신고 후 개명 등으로 성명과 인감이 불일치하게 된 경우 인감변경을 하도록 하였다.

※ 개명이나 인감신고 한 재외국민이 주민등록하거나 영주귀국할 경우 이러한 경우가 발생한다.

(1) 신고에 의한 변경

○ 본인이 직접 증명청을 방문하거나 서면신고서(별지 제9호 서식)에 의해 서면으로 신고 가능하다.

(2) 처리방법

(가) 증명청을 방문하여 인감 변경신고 하는 경우

○ 신분확인 후 인감대장 제2쪽의 인감란에 인장날인하고, 비고란에 "인감변경신고" 기재한다. 신고인의 무인을 날인하고 담당자가 서명 또는 날인한다.

(나) 서면으로 인감 변경신고 하는 경우

○ 대리인의 신분을 확인하고 서면신고 사유 및 입증자료를 확인한다. 보증인 인감확인하고 인감대장에 인감지를 첩부 후 직인으로 간인하고 비고란에 "인감변경 서면신고" 기재한다. 대리인으로 하여금 확인하게 하고 무인 날인토록 한다. 담당자가 서명 또는 날인한다.

예시) '03.4.6. 질병으로 인한 서면 인감변경신고 / 대리인 : 홍길동(주민등록번호, 관계 : 숙부) / 무인 / 담당자 : 홍길동(인)

(3) 기타 사항

(가) 인감변경(방문・서면)신고를 받은 증명청은 수수료를 징수하되 당해 지방자치단체의 수입증지 또는 인증기를 활용하여 수납한다.

(나) 인감변경신고 관리대장 작성

○ 인감변경신고가 끝나면 인감변경신고 관리대장에 신고자 인적사항과 수수료 납부사실(증지첩부)을 기재한다.

〈 인감변경(방문・서면) 신고 관리대장 〉

결 재		일련번호	성 명	주민등록번호	수수료첨부란
담당자	담 당				
					※ 전산입력필(담당자날인)

※ 전산입력필은 인감 수기대장뿐 아니라 인감전산시스템에도 변경신고 사항을 입력하라는 의미이며 "전산입력필"의 고무인을 새겨 찍던지 담당자가 자필로 기재하여도 무방

3 말 소

1 개 요

❍ 인감을 신고한 사람이 개인의 자유의사에 따라 인감을 말소하는 경우도 있고, 사망이나 실종선고의 경우에는 담당자가 직권으로 말소한다.

시행령 개정(2015.12.) 사항

◘ 신고한 인감의 말소 · 부활 신청시 불편 해소방안 마련

- 인감 말소·부활은 본인 방문 시 구술 신청한다.

2 종 류

가. 신고말소

(1) 규정

❍ 법률에는 대통령령으로 말소에 관하여 규정하도록 하고 있다.

❍ 대통령령으로 본인 방문 신청 및 서면신고를 할 수 있도록 한다.

❍ 미성년자나 피한정후견인은 법정대리인과 함께 방문하거나 법정대리인의 동의를 받아 제출하여야 한다.

❍ 법정대리인이 해외체류중일 때는 법정대리인의 거주지를 관할하는 재외공관의 확인을 받은 것이어야 한다.

○ 서면으로 할 수 있는 경우에는 별지 제12호서식과 증빙서류를 첨부하여야 한다.

(2) 말소방법

○ 본인이 직접 방문하는 경우에는 별지 제12호서식을 작성하지 않는다.

○ 말소신청서의 인감 및 법정대리인의 인감의 진위여부를 확인한다.

○ 인감대장 비고란에 말소일자 및 사유, 말소신고를 표기하고 신청인의 무인을 받는다.

나. 직권말소

(1) 법률규정

○ 신고한 사람이 사망이 분명하거나 실종선고가 있은 것을 안 때 직권으로 말소한다.

○ 주민등록법에 따라 주민등록이 말소되거나, 거주불명 등록된 경우 그와 동시에 직권으로 말소하며 인감증명발급은 하지 않는다.

(2) 말소방법

○ 직권으로 말소할 때에는 주민등록표, 가족관계등록부 등 관련공부를 확인한다.

○ 가족관계등록 관장기관으로부터 사망자 명단을 통보받아 주민등록이 말소되면 인감전산시스템에서 사망자의 인감이 말소되므로 증명청은 이를 확인하여 사망자의 수기 인감대장을 말소한다.

○ 관련 공부를 따르지 않고 사실상태에 따라 업무처리시 공부간 불일치상태가 발생하므로 반드시 선행공부를 정리하도록 안내한다.

○ 인감대장의 제1쪽 주소이동사항란과 제2쪽 비고란에 직권말소 사유와 "○○년 ○○월 ○○일 직권말소"라고 붉은 글씨로 기재한 후 담당자 서명 또는 날인한다.

예시) 2015.8.14. 주민등록 직권말소의거 2015.8.14. 인감직권말소. 담당자 : 홍길동 날인

4 부 활

1 개 요

○ 말소한 인감은 신고인의 신청이나 직권에 의하여 부활할 수 있다.

2 종 류

가. 신고부활

○ 말소한 인감을 신고인의 필요에 의해 부활하고자 하는 경우 본인이 직접 방문하거나 대리인이 부활을 신청할 수 있다.

○ 별지 제12호 서식의 인감란에 인감도장을 날인한다. 본인이 직접 방문하는 경우에는 별지 제12호서식을 작성하지 않고 구술로 한다.

나. 직권부활

(1) 사유

○ 주민등록이 말소(거주불명등록)된 자의 주민등록이 재등록 된 때 인감을 재등록(부활) 하여야 한다.

(2) 인감대장 정리방법

○ 인감대장 제2쪽 비고란에 그 사유와 "○○년 ○○월 ○○일 직권부활"이라고 기재한 후 담당자 서명 또는 날인한다.

○ 질병・출산・징집・복역・유학・해외거주 등으로 본인이 직접 방문할 수 없는 경우 별지 제12호서식에 의한 부활신청서에 의하여 신청한다.

○ 증빙서류를 첨부하여야만 하며 인감신고 및 발급시와 같이 처리한다.

Ⅲ

인감의 보호 및 해지신청

1. 인감의 보호
2. 인감보호의 해지신청

Ⅲ. 인감의 보호 및 해지신청



1 인감의 보호

가. 개요

❍ 인감의 보호신청은 본인의 인감을 보호해달라는 특별한 의사의 표시로서 본인 또는 본인이 지정한 사람만 본인의 인감증명을 발급받을 수 있도록 제한할 수 있고, 지역 제한도 가능하다. 다만, 지정된 사람이 발급받는 경우 위임장을 확인한다.

(인감보호에 지정된 것과 위임을 받은 것은 다른 행위이다)

❍ 인감 보호에 관한 조항은 2016. 1. 6. 법률개정으로 인감증명법에 규정되었다.

❍ 인감담당자는 예상치 못한 사정이 발생할 경우를 대비하여 인감신고인이 인감보호를 신청할 경우 이 사항을 안내하도록 한다.

즉, 본인 및 ○○ 외 발급금지라고 하지 않고 '본인 외' 발급금지라고만 신청할 경우 예상치 못한 경우가 발생하여 본인이 방문하지 못할 경우에 해지하기 곤란함을 사전에 안내한다.

나. 신고방법

❍ 보호 및 해지신청은 수기 인감대장을 관리하는 증명청을 방문하지 않더라도 전국 인감증명 발급기관(시장・군수・구청장, 읍・면・동장 또는 출장소장)을

방문하여 처리할 수 있다.

- ❍ 원칙적으로 본인이 방문하여 신청하여야 한다.
  예외적으로 임의대리인이 가능한 경우는 재외국민이나 해외체류자가 재외공관의 확인을 받거나 복역자가 수감기관의 확인을 받은 것에 한하며, 신고 후 본인의 의사를 표현할 수 없는 상태가 되었을 경우는 피성년후견 판결을 받을 경우 가능하다.
  ※ 거동불편, 입원 등을 이유로 대리인이 보호나 해지신청을 할 수 없음을 유의
- ❍ 신분증을 제시하여 본인 확인 후 구술로 신청한다.
- ❍ 주소지 증명청이 아닌 곳을 방문한 경우 별지 제15호의3 서식을 작성한다.
- ❍ 인감보호의 해지를 신청하지 않는 한 인감보호신청은 유효하며, 인감변경(개인) 신고를 하여도 효력이 유지된다.

다. 처리절차

- ❍ 인감대장 제2쪽의 「인감의 보호신청」란에 인감보호 내용을 적고 신고인에게 확인토록 한 후 신청인이 본인인 경우 서명 또는 무인을 받고, 대리인인 경우에는 무인을 받는다. 이와 함께 담당자의 성명을 적고 서명 또는 날인한다.
- ❍ 다만, 최초 인감 신고시에는 통합하여 무인을 받으므로 인감보호내용에 대하여 별도의 확인을 받을 필요가 없다.
- ❍ 관할 증명청이 아닌 기관은 신고인에게 [별지 제15호의3 서식]을 작성토록 하여 인감보호 신청사항을 전산입력하면 전산으로 주소지에 자동통보된다.
- ❍ 신청서 원본은 관할 증명청으로 등기 우송하여 접수기관에서는 사본을 보관한다.
- ❍ 관할 증명청은 전산조직으로 통보된 인감보호(해지)신청 사항을 익일까지 수기 인감대장에 정리한 후 담당자 성명을 적고 서명 또는 날인한다.

라. 인감보호의 방법 및 예시

1) 판단을 요하는 상황이 발생하지 않도록 단순화하여 신청받는다.

가) 본인, 처(성명, 주민등록번호) 외 인감증명 발급불가

나) 본인, 처(성명, 주민등록번호)가 함께 방문할 때만 신고사항의 변경신고, 인감의 말소신청, 말소된 신고인감의 부활 신청, 인감증명서의 발급 신청, 인감변경신고

2) 증명청에서 상황판단을 해야 하는 사항에 대하여는 수리를 거부한다.

예) 본인 사정발생 시 ○○에게 발급 허용 : 사정발생 여부는 담당자가 객관적으로 알 수 없기 때문임

2 인감보호의 해지신청

가. 개요

❍ 시행령 제17조의2 제5항에서는 보호신청에 관한 규정을 준용하도록 하고 있다.

나. 처리방법

❍ 인감보호신청제도의 취지는 대리발급으로 인한 인감사고를 예방하기 위하여 본인이 신청한 인감 보호요청을 존중하여 엄격히 관리하고자 함에 있다.

❍ 그러므로 이에 대한 해지 또한 법령에 정한 예외의 경우를 제외하고는 본인의 의사를 직접 확인하지 않고는 해지할 수 없다.

○ 그간 인감보호 신청 후 해지할 경우 어떤 상황에서도 본인이 직접 방문하도록 하여 재산권 행사 등에 어려움이 많았으나, 부득이한 경우 대안을 마련하였다.

○ 타동 주민일 경우에도 8420. 인감보호(해지) 신청 사항 통보 화면에서 해지할 수 있다.

시행령 개정(2015.12.) 사항

◎ 직접 방문이 불가능한 자의 인감보호 해지신청 방법 신설

- 인감보호(예, 본인 외 발급금지) 해지를 신청할 때에는 반드시 본인이 읍면사무소 및 동주민센터를 방문하도록 하고 있으므로 질병 등으로 거동이 불편하여 동주민센터 방문이 불가능한 경우에는 인감보호 사항을 해지할 수 없고, 그로 인해 대리인의 인감증명서 발급신청도 불가능하여 인감증명서를 발급받을 방법이 전혀 없음
- 직접 방문이 불가능한 경우에 한하여 관계 공무원이 방문해 줄 것을 신청할 수 있도록 하고, 담당공무원이 방문하여 본인의 의사를 확인한 후 해지할 수 있는 근거를 마련함(안 제17조의2제5항 단서 신설)
- 서식 개정 및 신설(별지 제15호의3 및 5, 6 인감보호신청서 및 인감보호해지 방문확인 신청서)

Ⅳ

인감증명서의 발급

1. 개 요
2. 발급방법에 따른 구분
3. 용도에 따른 구분
4. 미성년자 및 성년후견대상자의 발급
5. 대상에 따른 구분

Ⅳ. 인감증명서의 발급

1 개 요

시행령 개정(2020.2.18.) 사항

주요 개정 사항

- '위임 사유' 란을 별도로 구분하여 명확하게 기재하도록 개선(별지 제13호, 제13호의2 서식)
  - '위임 사유' 란을 대리인이 아닌 위임자 본인이 직접 작성한 인감증명서 발급 위임장을 제출받아 처리
- 위임장 작성 시 '자필'로 명시되어 있는 부분을 '위임자 자필'로 수정하여 위임자 본인이 직접 작성하도록 함(별지 제13호 서식)
  - 위임자 본인이 직접 작성한 인감증명서 발급 위임장을 제출받아 처리

가. 일반사항

○ 인감증명서의 발급은 위조방지기술이 적용된 특수용지(한국조폐공사가 제작)를 사용한다.

○ 발급과 관련하여 자주 발생하는 민원은 신분확인, 사망자의 인감증명 발급, 위임장의 효력 등에 관한 사항이다.

○ 신분증에 관한 사항은 인감신고 시 신분증에 관한 지침을 참고하도록 한다.

○ 무인발급기를 통한 인감증명을 허용하지 않는 것은 지문위조 수법이 하루가 다르게 발전하고, 협박에 의한 강제발급이 문제되기 때문이다.

○ '위 인감은 신고되어 있는 인감임을 증명합니다.' 문장 끝에 날인하는 경우도

있으나 날인여부가 증명서의 효력과는 아무런 관계가 없으며, 증명서의 효력은 직인날인 여부로 결정된다

나. 효력

○ 행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정(시행 2018.11.27.)에 따르면 인감증명서에 관서장의 명의를 표시하고 관인을 날인함으로써 효력이 발생한다.

○ 인지세법 또는 개별법에 규정된 정부민원 수수료에 대하여 수입인지에 관한 법률에 따라 인지를 붙여 납부할 수 있으며, 이를 준용하여 지방자치단체의 민원수수료는 증지를 붙여 납부할 수 있다. 수수료 납부여부는 문서의 효력과 직접적인 관련이 없다.

○ 재외공관에서 인감에 관한 신고서 등에 확인을 한 경우 영사확인 도장(서명)이 날인되어 있어야 문서의 효력이 발생하며, 영사확인은 되어 있으나 인지가 누락된 경우에도 효력은 있다.

※ 재외공관이 확인하도록 한 문서는 '인감증명 발급 위임장'으로 이외의 문서에 대하여 수수료를 받지 않는 경우가 있음을 유의한다.

다. 유의사항

시행령 개정(2016.7.5.) 사항

신분확인 방법 개선

- 무인 외에 다른 손가락의 지문(十指)으로도 확인 가능하도록 함
  ※ 경찰청 시스템과 연계조치 후 실시(2017. 1. 1 이후)
- 인감증명서 발급신청시, 위임자 본인이 수감자인 경우 수감기관의 확인이 있는 때에는 신분증 제출 의무 면제(제13조)

(1) 신분확인

○ 신분증으로 확인하기 전에 지문확인부터 요구해서는 안된다.

(2) 시스템 장애

○ 특정 발급기관의 시스템 상 문제가 발생한 경우에는 인근 주민센터를 안내한다.

○ 네트워크 등 전산 시스템 장애로 인한 경우에는 아래의 「수기발급 절차」에 따라 처리한다.

□ 수기발급 절차

① 신분 확인	• 신분증과 인감대장에 기재되어 있는 성명, 주민등록번호, 주소 등으로 대조 확인
⇩	
② 인감증명법 시행령 별지 제14호서식 한글파일 활용	• 국가법령정보센터(https://law.go.kr)에 접속하여 별지 제14호서식을 다운받아서 활용
⇩	
③ 별지제14호서식에 담당 공무원이 직접 입력하여 특수용지에 인쇄 후 직인	《입력내용》 • 신청인, 담당자란 기재 • 발급신청인에 따른 구분란에 ○ 표시 : 본인, 대리인 • 인적사항 : 성명(한자), 주민등록번호, 주소(인감대장 활용) • 용도란 – 매도용의 경우 (√)로 구분 – 매도용은 민원인에게 문의하여 담당 공무원이 입력, 민원인에게 기재사항을 확인받은 후 서명받음 – 일반용의 경우 민원인이 기입하도록 안내 • 비고란 : '인감란 공란이며 별지에 인감 인영이 복사되어 있음' 문구 기재 • 용지 하단의 발급번호 – ○○ 동 수기-1, 수기-2, , , 로 발급순서에 따라 기재 ※ 2통 이상 발급 시 처리요령은 편람 250p 참조 • 발급일자 : 20○○년 ○○월 ○○일 《유의사항》 • 인감용지 상단 발급사실 확인용 번호는 미기재 • 인감증명서 상의 인감란은 공란으로 둠 • 매수자가 2인 이상일 경우 대표자 1인의 인적사항을 기재, 그 외 매수자 인적사항은 별지(특수용지)에 기재하여 직인으로 간인 • 인감용지 하단의 발급번호는 발급청별 수기-1, 수기-2, 수기-3,,,,,로 작성 • 발급기관 고유코드 : 미기재 《인쇄》 • 별지제14호서식을 특수용지에 인쇄 후 직인
⇩	

④ 신고인감 별지(특수용지)에 복사	• 방법 : 인감대장의 신고인감 중에서 다른 부분은 가리고 최종 신고된 인감도장(인영) 부분만 특수용지에 복사(컬러, 흑백 무관) • 유의사항 : 인감대장 전체를 복사하지 않도록 주의
⇩	
⑤ 직인 간인	• 간인방법 : 특수용지에 인쇄한 별지14호서식(인감증명서)와 특수용지에 인쇄한 최종신고된 인감도장(인영) 두장을 직인으로 간인(수동인증기를 이용하여 천공 대체 가능) • 유의사항 : 기관장 직인으로 간인(도장 사용불가)
⇩	
⑥ 수기발급대장 관리	• 별지제15호서식 인감증명서 수기발급대장 별도 관리 • 발급대장 특이사항 란에 관련 내용 기재 예시) '23.11.17. ○○○○시스템 장애에 따른 수기 발급
⇩	
⑦ 교부	• 수령인이 본인인 경우 서명(또는 무인)을 받은 후 교부 • 수령인이 대리인 경우 무인을 받은 후 교부 • 유의사항 : 교부시 별지제15호의2(인감증명서 발급사실 통보 서비스 신청서) 안내 후 신청시 접수하여 절차에 따라 통보
⇩	
⑧ 사본 보관	• 인감증명서 발급 신청인 신분증 사본 및 수기발급하여 교부한 인감증명서 등 일체를 일반용지로 복사하여 사본을 별도 보관 • 신분증 사본에 발급 신청인의 성명, 연락처, 일자 등을 자필 기재 한 후 서명 또는 도장 받아 보관

(3) 인감증명서 비고란의 활용

○ 피성년후견인, 피한정후견인, 미성년자의 표시와 법정대리인 및 후견인의 성명 및 주민등록 번호를 기재할 수 있다.

○ 발급기관에서 인감제도의 취지에 반하지 않는다고 판단한 사항을 기록할 수 있다.

예) 내국인이었던 사람이 외국국적동포로 신분이 바뀐 경우 내국인 당시의 성명 또는 주민등록번호, 최종 거주지 주소 등을 기재하거나, 인감신고자의 인감 변경되었을 경우 : 2013.1.3. 현재 인감으로 변경

○ 비고란에 기재사항이 있는 경우 내용의 앞과 뒤에 담당자 도장을 날인한다.

○ 사용용도란은 인감증명서 교부 후 사용자가 원하는 내용을 자유롭게 기재하여 사용하되, 성년후견제 시행에 따라 피한정후견인이 인감증명서를 발급하는 경우에는 반드시 용도를 구체적으로 기재하여 발급한다.

※ 증여, 상속 등 재산권과 관련성이 높은 용도는 사용자가 기입하도록 안내한다.

○ 인감증명법령에는 인감증명서의 유효기간을 정하지 않았으므로 발급된 인감증명서에는 유효기간이 없다.(1994. 1. 1일부터 인감증명서의 유효기간에 관한 규정을 폐지). 다만, 인감증명 수요 기관에서 법령으로 유효기간을 정한 경우 해당법령에 따라 유효기간이 정해질 수 있다.

※ 부동산등기규칙(대법원규칙)에는 법원에 제출하는 서류는 발급된 지 3개월 이내의 것을 제출토록 하여 간접적으로 인감증명의 유효기간이 설정되어 있다.

(4) 인감증명서 발급용지

○ 한국조폐공사가 제작하여 공급하는 복사방지를 위한 특수용지를 사용하여 인감증명서를 출력하여 발급한다.

○ 인감증명서의 인영은 직접 날인하는 것이 아니라, 전산정보처리조직에 수록된 인감파일이 흑백 프린터기로 출력된다.

○ 인감용지는 복사·스캔 방지 등 인감증명에 대한 보안이 가능하도록 구현된 특수용지여야 하며 조달청 '나라장터'에서 구입한다.

❍ 구입된 인감용지는 '용지관리 지침'에 따라 이중 캐비닛에 보관하되, 용지 관리 책임자(시군구 담당과장, 읍면동장)의 책임 하에 열쇠 관리자(인감 또는 본인서명 담당자)를 지정하여 관리한다.

❍ 인감용지의 사용량은 주민등록통합행정시스템(8770, 특수용지 관리)에서 매일 결산한다.

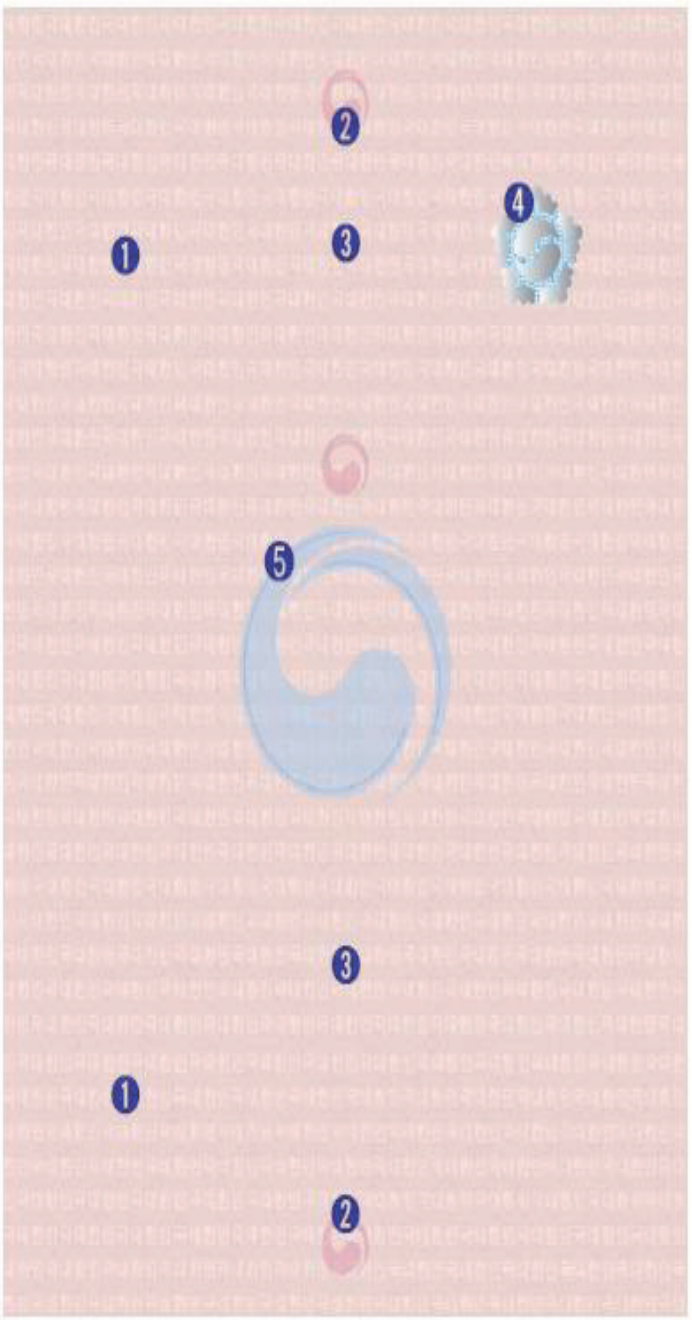
※ 특수용지는 용지관리 책임자의 지시에 따라 철저히 관리하며, 담당자 변경시 "용지 재고량"을 반드시 기록한다.

❍ 2020년 이전 구입한 인감용지(특수용지) 및 훼손된 용지는 파기하여 유출되지 않도록 한다.

※ 인감증명서 발급용지(복사방해용지) 규격

구 분	규 격
제 품 명	인감증명서 발급용지 (복사방해용지)
제조사명	한국조폐공사
크기	가로 : 210±1mm, 세로 : 297±1mm
평량(g/㎡)	82 ± 2g/㎡
섬유조성 (화학펄프함량)	100%
겉모양	균등, 평활, 불투명하고 찢어진 곳, 구멍, 주름 등 프린터 출력에 해로운 결점이 없을 것
색 상	바 탕 색 : 행정안전부와 협의된 색상(연분홍) 정부마크 : 담청색, 미세문자 : 청색
프린터 출력적성	양호
복사물에 나타나는 현상	• “사본” 문자가 나타나거나, “대한민국” 문자가 소실됨 • 감열성변색잉크로 된 정부마크가 복사물에서는 열을 가할 때 사라지는 효과가 나타나지 않음 • 정부 마크 부위에 인쇄된 미세문자인 “대한민국” 문자가 재현되지 않음
포장방식	2,500장/상자(소포장 : 250매)
기 능	• 필터형잠상, 평판잠상 및 감열변색잉크, 홀로그램에 의한 위조방지 및 복사방해 ※ 특허번호 10-1164003(2012.07.03.) - 위조방지 및 복사 방해용 인쇄물의 제조방법 • 오버프린팅 가능 홀로그램 적용(무궁화-태극 모양)
용지무늬	• 용지의 정 중앙에 청색 정부마크 인쇄 • 용지 상단, 하단에 감열성변색잉크 정부 마크 인쇄 • 용지전면에 “대한민국” 글씨 인쇄 • 홀로그램 하단부의 “대한민국” 글씨 인쇄
특 징	• 복사 또는 팩스 전송하면 “사본” 문자가 나타나거나, “대한민국” 문자가 나타나지 않음 • 용지 3개소에 인쇄된 감열성변색잉크 정부마크는 45℃ 정도의 열을 가하면 사라짐.(단, 화공약품 및 장기간 햇빛 노출시 효과가 감소 할 수 있음) • 정부 마크 부위의 미세문자인 “대한민국” 문자가 복사물 및 프린터 출력물에서는 재현되지 않음 • 필터인식기를 이용하여 원본에서는 잠상이미지를 확인가능하며, 복사본에서는 확인 되지 않음

❍ 인감증명 발급용지 위·변조 방지요소



① 복사방해패턴



② 감열변색잉크

용지에 45℃ 이상의 열을 가하면 로고가 소실(상, 중, 하단 3곳 적용)

③ 필터형 잠상

휴대용 위조 감식기(특수 필터)로 용지를 보면 "원본" 이라는 문자가 보임



④ 홀로그램

복사 시 홀로그램 특유의 색상이 사라짐

⑤ 미세문자

확대경으로 볼 경우 "대한민국"문자가 보임

(5) 사망자의 인감증명서 발급

❍ 인감전산시스템이 보건복지부 사망의심자 HUB시스템과 연계되어 사망자(사망의심자포함)에 대하여 인감증명서가 발급되지 않도록 되어 있다.

❍ 사망자의 인감증명서 발급 신청시 사망시각을 기준으로 사망시각 이후에 발급신청을 하면 형사소송법 제234조 제2항에 따라 인감증명 발급기관은 발급신청자를 수사기관에 고발하도록 한다.

※ 형사소송법 제234조 제2항 "공무원은 그 직무를 행함에 있어 범죄가 있다고 사료하는 때에는 고발하여야 한다."

❍ 아래 안내 문구(수정없이)를 아크릴판으로 제작(A4용지 가로)하여 인감발급 시 잘 보이도록 민원창구에 게시한다.

사망자 인감발급 예방

- "사망자의 인감증명서 대리발급은 신청만 해도 고발됩니다."
  위임자가 사망한 경우 "사망시점부터" 인감증명서 발급을 대리신청하면 사문서 위조에 해당할 수 있어 수사기관에 고발됩니다.

○○시·군·구

❍ 개인정보 유출 논란이 발생할 여지가 있으므로 지자체내 '사망자의 인감증명서 발급 사례'를 타 지자체에 공문으로 공유할 때에는 사망자정보만 노출하고 나머지는 제외(최소한정보만 공유)하도록 유의하여 처리한다.

2 발급방법에 따른 구분

가. 본인발급

○ 인감증명서를 받으려는 사람이 직접 인감증명발급기관을 방문하여 신분증을 제시하고 구술로 신청한다.

○ 1차적으로 인감증명법 시행령에 규정한 신분증으로 확인해야하고, 그 방법으로도 확인하기 곤란한 경우 신고인의 지문을 주민등록전산자료와 전자적 방법으로 대조하여 확인한다.

○ 인감신고인은 의사능력을 기반으로 의사를 표현할 능력이 있어야 하고 본인이 구술 또는 필기로 성명, 생년월일, 주소(시·군, 읍면동) 및 인감증명서 제출처에 표현을 할 수 있어야함을 원칙으로 하되 의사능력 및 의사확인은 개별적인 기준에 맞게 상황에 따라 판단한다.

※ 위임자의 의사능력 및 의사표시 확인 관련 참고1(190p) 준용

○ 신청인이 장애인인 경우 발급과정에서 의사능력 확인이 과도하게 이루어지지 않도록 한다.(국가인권위 권고사항, 2024.5.7.)

○ 질병, 장애, 노령 등 그 밖의 사유로 인한 정신적 제약으로 사무를 처리할 능력이 결여되어 의사능력이 없다고 판단되는 경우 신청인에게 성년후견제도를 안내한다.(민법9조)

※ 구술・필기가 어려운 상황이라는 이유만으로 바로 성년후견제도를 안내하지 않도록 주의

○ 본인발급의 경우에는 발급대장을 기재하지 않아도 무방하나, 본인의 신분확인이 곤란하거나 서명할 수 없는 사람일 경우에는 수기 발급대장에 기재한다.

나. 대리발급

(1) 신청방법

❍ 대리인은 17세 이상이어야 하고 인감증명법 시행령에서 인정하는 신분증 소지자이어야 하며 재외국민이나 외국인등록을 한 외국인도 포함한다.

❍ 기존 인감증명법 시행령에는 '위임장의 내용을 확인하기 위한 신분증을 요구할 수 있다'라고 하여 임의규정 형식으로 규정하고 있었으나, 인감증명법 시행령을 개정하여 위임자의 신분증 제출을 의무화하였다.

(2) 위임장

❍ 위임장은 원본이어야 하며 위임자의 자필로 작성되어야 한다.(별지 제13호 서식 "위임자 자필" 명시)

※ 참고판례 : 위임자 의사 없이 대리인이 위임장을 작성하여 사문서 위조죄(형법 제231조) 선고(서울지법 2018고단643 판결)

❍ 대리로 발급할 경우에는 위임자의 신분증, 대리인의 신분증과 별지 제13호 서식의 위임장이 반드시 있어야 한다.

❍ 재외국민의 대리발급 시 별지 13호 서식의 위임장과 대리인의 신분증을 확인한다.

- 별지 제13호 서식에 재외공관 스템프 확인
- 제13호 서식과 간인이 찍힌 확인서(재외공관공증법 시행령 제41호)를 제출하는 경우 재외공간의 확인을 받은 것으로 인정

※ 재외공관 확인을 거친 서류는 본인의 신분증을 요구할 필요 없다.

❍ 담당자는 위임자의 의사능력 및 의사표현 여부 등과 관련하여 필요하다고 판단될 경우 서면신고 부분을 참고하여 해당사항을 확인할 수 있다.

❍ 인감담당자가 위임자의 자필인지 여부를 확인할 수 없지만 위임장에 위임자가 자필로 작성함을 요구하는 것은 위임장이 위임자의 신분증과 함께 위임하는 자의 진정한 위임의사를 확인하는 서류이기 때문이다.

❍ 또한, 위임장은 인감 사고 시 위임의사를 확인하는 문서로서 문서감정의 대상이 될 때가 많으므로 대리인에게 위임자 본인의 동의없이 허위로 작성한 경우 사문서 위조로 형사고발 대상이 될 수 있음을 안내하여야 한다. 따라서, 워드프로세서를 이용하여 기재사항을 기재한 위임장은 수리하지 않도록 한다.

❍ 아울러, 대리인이 공무원 앞에서 위임장을 작성하였거나, 담당공무원이 위임자 본인이 위임장을 작성하지 않았음을 인지한 경우, 위임의사 확인이 불가능하므로 위임장을 수리할 수 없음을 안내한다.

- 인감증명서는 당사자 및 이해관계인의 재산권에 밀접한 관련이 있는 만큼 발급에 신중을 기하도록 한다.

❍ 위임인은 자필작성이 불가능한 신체적 장애를 가진 사람일 수도 있고 글을 못 쓰는 사람일 수도 있으므로 대리인이 기재한 위임장을 수리불가라고 단정지을 수는 없고, 위임자가 본인의 자필로 작성할 수 없는 상황임이 명백한 경우 대리인이 위임자의 의사대로 작성해 온 위임장에 대하여 주민센터에서는 유·무선, 화상전화 등 다양한 방법과 관련업무 전산망(주민등록시스템 등)을 활용한 위임자 본인 여부(위임인과 연락을 통해 주민등록시스템 상 본인사진과 대조하는 등)와 위임의사 및 인감증명사무에 대한 내용 등을(성명, 주소, 주민등록번호, 인감증명 신청사항 등) 확인하여 발급할 수 있다.

※ 위임자의 의사능력 및 의사표시 여부 확인 관련 참고1(190P) 준용

❍ 제시된 방법 포함 다양한 방법으로 시도를 했음에도 담당자가 본인 여부 및 위임의사에 대한 확인이 불가능하다면, 인감사고 예방을 위하여 위임자의 방문을 통한 대면발급을 안내한다.

❍ 또한, 질병·장애·노령이나 그 밖의 정신적 질환 등의 사유로 의사능력 확인이 어려워 발급이 불가능할 경우에는 성년후견제 등 관련 제도를 안내하여야 한다.

❍ 위임자는 위임했다는 표시로 날인(인감도장이 아니어도 무방, 이름만 새긴 업무용 도장도 가능) 또는 서명(사인도 가능)하여야 한다.

- 날인 시 성명, 이름이 새겨진 것은 가능하나 성만 새겨진 것은 불허한다.
- 위임장은 위임자의 자필로 작성하므로, 서명란에 사인도 가능하다.

❍ 주민등록한 사람(내국인)이 본인의 자필위임장과 및 신분증을 대리인에게 위임한 후 일시적으로 해외체류중인 경우, 대리인이 위임자의 자필위임장과 위임자 및 대리인의 신분증을 제시하면 재외공관의 확인이 없더라도 대리발급이 가능하다. (법제처 법령해석 반영, '19.4.19.)

※ 주민등록한 재외국민은 출입국사실증명을 통해 위임장 작성시 국내 체류하였음을 증명할 경우 주민등록증 및 위임장을 제시하여 대리발급 가능하다. 출입국사실증명서는 법무부 FINE 시스템을 통해 확인가능하므로 별도 요구하지 않도록 한다.

❍ 위임자가 수감자인 경우 수감자의 신분증은 없어도 되며, 위임장에 '수감기관의 직인'과 '교도관의 서명 또는 날인'이 있어야 한다.

※ 수감자의 '서명 또는 날인'이 어려운 경우 무인도 가능

❍ 위임장은 워드프로세서로 입력하거나 복사본은 수리 불가하다.
그러나 재외공관 및 수감시설의 확인을 받은 위임장의 경우 자필로 기재되어 있지 않더라도 수리한다. 재외공관의 확인은 반드시 본인이 직접 재외공관을 방문하기 때문이다.

❍ 동의서 및 위임장의 유효기간은 그 동의 또는 위임일부터 기산하여 6개월이다. 이 경우 초일을 포함하여 계산하고, 만료일이 공휴일일 경우 그 익일까지이다.

❍ 위임장 및 동의서는 접수인을 날인하여 인감증명서 발급번호를 발급일자와 함께 표시하여 재사용되지 않도록 한다.

❍ 외국국적동포 국내거소신고자, 외국인, 미주민등록 재외국민은 과거 국내에서는 대리발급을 못하게 하였으나 법무부 FINE 시스템 및 여권시스템의 연계구축을 통해 국내에서도 신분증의 유효성 확인이 가능해졌으므로 위임장을 작성한 시점에 국내에 입국했다는 것이 증명될 경우 국내위임발급을 허용한다.

※ 미주민등록 재외국민은 국내위임 발급을 불허하였으나, 2015년 외교부 여권시스템과의 시스템 연계로 신분증 확인 문제가 해결되어 허용한다.

○ 발급 통수가 기재되지 않은 경우 1통을 발급한다.

(3) 인감증명서 발급사실 통보

시스템 개발(2024.6.29.) 사항

◘ 인감증명서 발급사실 통보 서비스 신청방법 확대

- 발급기관에 방문하여 신청하던 인감증명서 발급사실 통보 서비스를 정부24를 통한 온라인 신청이 가능하도록 시스템을 개발하였다.

* 본인이 온라인 신청 후 소관증명청에서 인감담당자가 확인 후 승인해야 서비스 신청 완료된다.

○ 인감증명서 온라인 발급사실통보 신청 승인 절차

- 통합행정시스템 접속 -〉 처리할 업무현황 -〉 인감증명서발급사실통보신청 건수 확인
- 정부24 신고서 확인 -〉 인감통보SMS신청 버튼 클릭하여 처리

○ 온라인 신청에 대한 승인이 정상으로 처리 된 후 인감대장 조회하여 제2쪽 하단 발급통보/통보구분에서 신청내역 기록 사항을 꼭 확인한다.

○ 인감증명서의 허위신청에 따른 인감사고를 방지하기 위하여 증명청 또는 인감증명서를 발급한 기관은 대리발급시 문자전송 또는 우편, 본인발급시 문자전송의 방법으로 본인에게 발급 사실을 통보하여 줄 수 있다.

○ 인감증명서 발급사실 통보 서비스를 받기 위한 방법으로는

① 인감 신고시 구술로 신청

② 인감신고인 본인이 별지 제15호의2서식을 작성하여 전국 발급기관에 신청

* 대리인이 제출 가능(신청서 신청인 아래에 대리인 성명 기재와 서명/인 한 후)

③ 정부24를 통한 온라인 신청을 하여야 한다.

(4) 인감증명서 발급사실확인시스템

○ 인감증명서 발급기관은 인감증명서를 제출받은 수요처(은행, 법원 등 수요기관 및 개인포함)이 발급사실 확인을 요청하면 그 사실을 확인하여 줄 수 있으며 방문 또는 전자민원창구(정부24-www.gov.kr)를 통하여 할 수 있다.

○ 신분확인이 되지 않는 경우 인감정보를 열람할 수 없으므로 전화로 문의하면 발급사실을 알려주지 않는다.

○ 인터넷 정부24에 접속하여 당해 인감증명서의 「발급일자, 주민등록번호, 인감증명 발급사실 확인용번호, 발급기관」 등을 입력하여 확인하면 발급사실과 '일치함'과 '일치하지 아니함', '본인 또는 대리발급' 등 네 가지 형태로 결과를 확인할 수 있다.

다. 온라인 발급

시행령 개정(2024.5.7) 사항

인감증명서 온라인 발급

- 인감증명서는 발급용도와 상관없이 오프라인 발급만 가능해 민원인이 직접 읍면동 주민센터를 방문해야 하는 불편이 있었다.
- 이를 해결하기 위해 재산권과 관련성이 높은 용도(법원·금융기관 제출용)를 제외한 '일반용 인감증명서'의 정부24를 통한 온라인 발급을 허용하였다.

(1) 온라인 발급 신청가능 용도

○ 인감증명서를 전자문서로 발급받으려는 경우에는 부동산 매도용 또는 자동차 매도용이 아닌 용도의 인감증명서 중 법원*·금융기관 제출용**이 아닌 경우에만 발급 신청 가능

* 송무(訟務), 등기, 공탁 또는 집행 등을 위해 법원에 제출하려는 경우

** 예금, 대출, 보험, 증권 또는 그 밖의 금융상품 거래 등을 위해 금융기관에 제출하려는 경우

○ 이 경우 인감증명서의 발급용도와 제출처를 기재해 발급을 신청해야 한다.

(2) 온라인 발급 신청대상

○ 인감 신고인 본인만 신청 가능하다.

○ 정부24에 로그인(회원, 비회원)한 후 인증서 패스워드 입력, 본인소유의 핸드폰으로 본인확인이 가능한 경우 온라인 발급 신청이 가능하다.

○ 또한 정부24 회원은 주민등록번호 또는 외국인등록번호를 소지한 실명확인이 가능한 경우이다.

*국내거소신고자, 미주민재외국민은 정부24 로그인이 불가함.

3 용도에 따른 구분

시행령 개정(2015.12.) 사항

인감증명서 발급절차 개선

- 부동산매도용이나 자동차매도용 인감증명서 발급시 매수자 인적사항란의 기재를 민원인이 직접 기재함으로 인하여 공무원은 물론 민원인에게도 많은 불편함이 있었다.
- 민원인이 요구하는대로 공무원이 입력하여 출력하고, 대신 그 내용에 대해서는 민원인이 책임지도록 확인한 후 서명하도록 하고 담당자의 도장을 날인하지 않도록 하였다.

가. 일반용

○ 부동산 및 자동차매도용 인감증명서를 제외한 인감증명서를 말하며, 인감증명서를 제출하는 사람이 기재하여 사용한다.

나. 부동산매도용

(1) 발급절차

○ 부동산매도용으로 인감증명서를 발급하는 경우 담당자는 신청인이 구술하는 매수자 인적사항을 인감전산시스템에 기록 관리한다.

○ 매수자 인적사항은 담당자가 입력하여 출력하면, 민원인이 확인 및 서명 후 교부한다. 민원인이 확인하고 서명하였으므로 편의상 담당자가 기재한 사항에 대한 책임도 민원인이 부담한다.

※ 부동산 매도용 인감증명 발급시에는 부동산 매수자 앞의 [ ]에 ∨로 용도 표시하여 인쇄

○ 발급신청자 서명이 누락되어 등기소, 차량사업소 등 수요처에서 항의성 민원이 빈번하게 제기되므로 반드시 발급신청자 서명(사인도 허용)을 하도록 안내하여야 한다.

○ 발급신청자는 인감증명서를 신청하러 온 방문자를 말한다. 글자를 못쓰는 사람의 경우에는 비고란에 그 사항을 기재하고(직인날인) 지문(무인)을 날인하는 방법이 있다.

○ 담당자는 신청인이 기록한 인감증명서를 받아 구술한 내용과 적은 내용이 일치하는지 확인한다. 담당자 개인 도장을 날인하지 않는다.

(2) 매수자 인적사항

<table>
<tr><td rowspan="5">용 도</td><td rowspan="4">매도용</td><td colspan="4">[ ] 부동산 매수자, [ ] 자동차 매수자</td></tr>
<tr><td>성 명
(법인명·단체명)</td><td></td><td>주민등록번호
(법인등록번호·부동산
등기용등록번호)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>주 소
(사무소·사업장 소재지)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">위의 기재사항을 확인합니다.
(발급신청자) (서명)</td></tr>
<tr><td>일반용</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

○ 주소는 도로교통법 제2조제1호 및 동법 시행령 제3조제1항제7호에 따른 도로명주소를 입력한다. 도로명 주소는 상세주소(서울~708호)까지(괄호 앞부분) 쓰면 되고 괄호 속의 참고항목(법정동, 건물명칭)은 이해를 돕기 위해서 쓰는 것으로 쓰지 않아도 전혀 문제되지 않지만, 쓴다면 정확히 기재해야 한다.

○ '위 인감은 신고되어 있는 인감임을 증명합니다.' 문장 끝에 날인하는 경우도 있으나 날인여부가 증명서의 효력과는 아무런 관계가 없으며, 증명서의 효력은 직인날인 여부로 결정된다. (담당자 도장이 날인되어 있지 않아 반려하지 않도록 법원행정처와 협의 완료, 부동산등기과-433(2015.2.26.)) 용도를 구분하지 않고 모든 인감증명서 발급 시에 공통적으로 적용된다.

○ 민원인이 알고 있는 지번주소에 대해 도로명주소를 조회해달라고 하는 경우에는 인터넷을 검색하면 누구에게나 공개된 자료이므로 안내하여도 문제되지 않는다.

○ 매수자 인적사항이 주민등록전산과 일치하지 않을 경우 시스템상의 주소를 안내하지 않도록 하며 '주민등록상의 내용과 일치하지 않음'을 안내하고 민원인이 그 상태로 발급을 원한다면 발급한다.

○ 매수자 성명은 한글, 한자 모두 가능하나 개인의 경우 내국인(주민등록된 재외국민 포함)은 주민등록표의 성명을 적고, 미주민등록 재외국민은 여권의 성명을, 외국인은 외국인등록증의 성명을 적는다.

- 매수자가 외국인등록이 안된 외국인일 경우에는 등기용등록번호와 본국 주소를 기재한다.
- 법인의 경우는 법인등기부상의 법인명을 기재하고, 법인이 아닌 사업자의 경우 등록된 사업자 명칭을 적는다.

○ 주소는 개인의 경우에는 주민등록법 시행령 제9조 제3항에 규정된 주민등록표상의 주소지 혹은 본인이 원하는 주소지 기재한다.

- 법인인 경우에는 주사무소의 소재지를, 법인이 아닌 사업자의 경우 등록된 소재지를 기재한다.

❍ 매수자가 2인 이상일 경우 대표자 1인의 인적사항을 기재하도록 하되, 성명란에는 "○○○외 ○명"이라고 표기하고 그 외의 매수자 인적사항은 별지에 기재하여 직인으로 간인하며, 천공으로 간인을 대체할 수 있다.

- 전산 발급 시 공동매수자가 있을 때 대표자 1인을 입력한 후 공동매수자수를 입력하고 출력시 "○○○외 ○명"이라고 표기된다.

(3) 세무서장 확인

❍ 인감증명법 시행령 제13조에 따른 재외국민의 부동산 매도용 인감증명서 발급에 필요한 세무서장 확인과 부동산등양도신고확인서 발급 유무와 상관 없다.

* 단, 소득세법 시행령 제171조가 신설됨에 따라 시행령 개정 소요시 검토(규정 삭제) 계획

* (소득세법 시행령 제171조)「인감증명법 시행령」제13조제3항 단서에 따라 세무서장으로부터 부동산 매도용 인감증명서 발급 확인을 받은 경우에는 법 제108조에 따른 부동산등양도신고확인서를 제출한 것으로 본다.(20년 신설)

❍ 주민등록 재외국민도 주민등록은 하였으나 영주권이 있는(또는 장기체류 허가를 받은) 재외국민이므로 세무서장의 확인은 받아야 한다.

❍ 일부 세무서에서 재외국민에게 국내부동산을 양도하기 전(양도대금을 수령하기 전)에 양도소득세를 먼저 신고·납부하도록 안내하는데 맞지 않다.

❍ 국세청은 재외국민의 경우 양도세의 납부여부에 관계없이 세무서장 확인을 해주도록 지침을 수정하여 일선 세무서에 시달하였다.(2015년)

❍ 재외국민이 부동산 매도용 인감증명발급을 위해 세무서를 방문하는 경우 양도소득세를 신고·납부하지 않은 경우에도 즉시 세무서장의 확인이 가능하도록 하고 있다.

※ 인감과 재외국민의 세금징수와는 관련이 없어 행안부는 이 규정을 삭제하고자 2015년 개정령을 마련하였으나, 관련 부처인 국세청, 기획재정부가 '대안을 마련할 때까지 보류해달라'는 의견을 제출하여 입법절차상 논의가 중단되었다.

❍ 외국인의 경우에는 해당되지 않으며, 재외국민의 경우에도 부동산 매도가 아닌 증여, 상속의 청구 같은 경우에는 세무서를 경유할 필요 없다.

○ 개정된 부동산 등기예규(제1308호, 2010.4.18.)에 따라 비고란에 매도대상 부동산의 종류와 소재지를 기재하지 않고 발급하게 되었으나 민원인이 요구하는 경우 기재하여 발급한다.

○ 부동산이 내국인과 재외국민 공동소유인 경우, 지분에 따라 각각 과세하므로 인감증명서도 각자 제출한다. 그러므로 재외국민은 세무서장 확인을 받아야한다.

다. 자동차매도용

(1) 개요

○ 자동차매도용 인감증명서는 대포차 발생으로 인한 사회문제를 해결하기 위해 2014. 1. 1.부터 시행하였으며, 자동차를 매도할 경우 자동차매도용 인감증명서를 발급하고 매수자 인적사항을 반드시 기재하도록 하였는데 이 부분도 부동산매도용 인감증명서의 매수자 인적사항 기재요령을 적용한다.

(2) 발급절차

○ 매수자 인적사항은 담당자가 입력하여 출력하며, 민원인이 확인 및 서명하도록 한다. 민원인이 기재하지 않았으므로 담당자가 도장을 날인하지 않는다.

* 자동차관리법 제5조에 따라 자동차등록원부에 등록하는 자동차를 말하며 이륜자동차는 제외

<table>
<tr><td rowspan="5">용
도</td><td rowspan="4">매
도
용</td><td colspan="4">[ ] 부동산 매수자, [ ] 자동차 매수자</td></tr>
<tr><td>성 명
(법인명·단체명)</td><td></td><td>주민등록번호
(법인등록번호·부동산
등기용등록번호)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>주 소
(사무소·사업장 소재지)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">위의 기재사항을 확인합니다.
(발급신청자) (서명)</td></tr>
<tr><td>일
반
용</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

○ 개인사업자인 경우 개인사업자 정보(상호명 및 사업자등록번호)로는 자동차 등록의 신청·접수가 불가하다. 국토교통부 자동차정책과-4263(2014.6.27.)호

- 사업자등록번호는 과세를 위한 자료이므로 법인이 청산될 경우 더 이상 관리하지 않으며, 이 경우 사업자등록번호에 의한 차량은 대포차가 되는 것이므로 사업자등록번호로는 자동차등록을 하지 못하게 하는 것이다.
- 즉, 민법상 권리의무의 주체는 개인 및 법인이므로 사업자등록을 기재할 수는 없다. 다만, 주소는 개인사업자일 경우 사업장소재지를 기재하도록 한다(자동차등록규칙 제33조제1항 개정, 2015.3.19.)

○ 매수자가 외국인이면 외국인등록증에 기재된 성명, 외국인등록번호, 주소를 반드시 기재하여야 한다.(미등록외국인은 자동차 매수인 기재 불가)

○ 부동산매도용과 마찬가지로 민원인에게 매수자 인적사항 확인 후 발급 신청자 서명(사인 가능)을 반드시 하도록 안내한다.

4 미성년자 및 성년후견대상자의 발급

가. 미성년자

(1) 규정

○ 미성년자는 대통령령이 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장이나 읍·면·동장 또는 출장소장에게 신청서를 제출하여야 하되, 대리인을 통하여 발급할 경우에는 법정대리인의 동의를 받아 제출한다.

(2) 발급방법

(가) 미성년자

○ 미성년자는 본인의 신분증 및 법정대리인의 동의서를 지참하여 본인의 인감증명서를 발급받을 수 있다. 단, 주민등록증을 소지한 미성년자에 한한다.

(나) 법정대리인

○ 법정대리인이 직접 방문한 경우라면 미성년자가 작성한 위임장이나 미성년자의 신분증, 법정대리인의 동의서는 필요없지만, 발급대장에 법정대리인의 무인을 날인하여야 한다.

○ 미성년자의 법정대리인은 친권자이다. 반드시 가족관계등록부를 확인하여 친권이 누구에게 있는지 확인한 후 법정대리인의 신분을 확인하여야 한다.

○ 법정대리인이 방문하여 발급하는 경우에도 본인발급이 아니라 대리발급이다. 인감증명서 비고란에 법정대리인의 성명, 주민등록번호를 기재한다.

(다) 임의의 대리인

○ 미성년자의 신분증, 미성년자가 작성한 위임장, 법정대리인의 동의서, 대리인 본인의 신분증이 반드시 필요하다.

나. 성년후견제도 대상자

(1) 공통사항

○ 심판확정과 동시에 효력을 가지므로 판결문에 근거하여 처리한다.

○ 기존의 금치산자, 한정치산자는 2018. 7. 1. 이후에는 피성년후견인, 피한정후견인 판결을 새로 받아야 하고, 이 경우 기존의 인감대장에서 금치산 및 한정치산 관련 기재사항은 삭제한다.

※ 기존에 금치산자, 한정치산자로 선고된 사람은 2018.6.30.까지는 기존의 인감증명 업무 편람대로 처리가능

○ 신청인의 인적사항(성명과 주민등록번호)을 입력하여 피성년후견인 또는 피한정 후견인임을 확인하면 후견등기사항증명서를 제시할 것을 요구한다. 후견등기 사항증명서는 복사하여 제출자의 우무인을 날인하고 관리한다.

○ 인감대장(수기, 전산)에는 후견등기사항을 기재하지는 않으며, 발급시마다 비고란에 기재하여 발급한다.

(2) 피한정후견인

○ 후견등기사항증명서를 확인한 후 인감증명서의 제출용도가 한정후견인의 동의를 받아야 하는 행위일 경우 한정후견인의 동의서를 제출받는다. 한정후견인이 직접 방문한 경우는 후견등기사항증명 대리권의 목록을 확인하여 피한정후견인의 신분증, 위임장 없이도 후견인으로서 신청가능한 목록만 발급하도록 한다.

○ 피한정후견인은 동의권과 대리권의 범위가 사안에 따라 다르다. 가정법원의 판결에 따라 대리권의 범위도 달라지므로 피성년후견이나 미성년자처럼 한정후견인이 자동적으로 법정대리인으로 지칭하면 안된다.

○ 사용용도란은 반드시 기재하도록 하고 앞뒤에 담당자 도장을 날인하여 타용도로 사용하는 것을 방지한다. 다만, 성년후견제의 대상자가 아닌 일반인은 기존과 같이 당사자가 자유로이 기재하도록 한다.

○ 8210 화면 비고란에 한정후견인의 성명, 주민등록번호를 입력하여 인감증명서상에 출력되도록 한다.

○ 한정후견인이 방문하더라도 피한정후견인이 동행하여 발급받을 경우 본인발급으로 표시한다.

(3) 피성년후견인

○ 성년후견인이 방문하도록 하고, 피성년후견인 신분증・위임장, 성년후견인 동의서는 제출받지 않아도 된다.

○ 사용용도란은 반드시 기재하도록 하고 앞뒤에 담당자 도장으로 날인하여 (부동산 매수자 확인과 같은 방법) 타용도로 사용하는 것을 방지한다. 다만, 성년후견제의 대상자가 아닌 일반인은 기존과 같이 당사자가 자유로이 기재하도록 한다.

○ 8210 화면 비고란에 성년후견인의 성명, 주민등록번호를 입력하여 인감증명서상에 출력되도록 한다.

(4) 피특정후견인

○ 특정한 행위에 대해 후견을 받는 것으로 한정후견과 동일하게 처리한다.

5 대상에 따른 구분

가. 내국인

(1) 신청절차

○ 본인발급이 원칙이며, 예외적으로 대리발급한다.

○ 용도에 맞게 일반용, 부동산매도용, 자동차매도용으로 구분하여 발급한다.

○ 행위무능력자는 법정대리인(후견인)의 동의절차를 거쳐 발급한다.

나. 재외국민

(1) 신청절차

○ 주민등록한 재외국민은 주민등록증, 운전면허증, 대한민국 여권으로 신분확인한다.

- ❍ 재외국민이 국외에서 대리로 인감증명을 신청하려면 위임장(또는 법정대리인 동의서)[별지 제13호서식]을 작성하여, 국외체류지를 관할하는 재외공관에서 위임 (또는 동의) 사실에 대한 확인을 받아 제출하여야 한다.
- ❍ 재외공관은 재외공관 공증법에 따라 업무를 처리하며, 인감증명에 있어서는 본인의 신분을 확인하고 인감증명의 위임에 대한 본인의 의사를 직접 확인하는 업무를 수행한다. 그러므로 재외공관 확인을 거친 서류에 대해서는 본인의 신분증을 요구할 필요가 없다.
- ❍ 주민등록한 재외국민에 대해서는 주민등록증과 위임장, 위임한 시점에 국내에 입국한 사실을 출입국 사실증명을 통해 확인한 경우에는 국내에서의 대리발급을 허용한다. 그러나 내국인들처럼 해외에 체류중임에도 불구하고 주민등록증만으로는 발급할 수 없다.
- ❍ 재외공관 확인 후의 대리발급 절차는 내국인 인감증명 대리발급 절차와 동일하다.
- ❍ 위임장 및 법정대리인 동의서의 유효기간은 그 위임 또는 동의일로부터 기산하여 6개월이므로 특히 주의를 요한다.
- ❍ 포괄적 위임장은 수리가 불가하다.(예 : 부동산등기이전절차에 대한 모든 권한을 위임함 등)

(2) 재외국민 인감증명 대리발급시 재외공관 확인

- ❍ 재외공관 확인은 영사관뿐만 아니라 대사관에서도 하며, 사인공증과 유사하나 다음과 같은 특징이 있다.
- ❍ 원형 관인을 압날 : 지름3.5cm, 이중원형 모양, 가운데 태극마크, 테두리에 대한민국 대사관(EMBASSY OF REPUBLIC OF KOREA)
- ❍ 분관의 경우에는 태극마크가 없는 경우도 있음
- ❍ 확인사항이 의심되거나 필요시에 재외공관으로 전화 확인하여 처리
- ❍ [별지 제13호서식]의 재외공관 확인란에 날인하고 영사가 서명한다.

다. 외국인(외국국적동포 국내거소신고자)

(1) 본인신청

○ 외국인등록증・영주증(외국인), 국내거소신고증(외국국적동포 국내거소신고자)으로 신분확인 후 발급한다. 다만, 외국인등록증이나 국내거소신고증이 없어 사실증명서을 제출할 경우 반드시 여권을 제시하도록 한다.

○ 체류기간 경과로 인해 외국인(외국국적동포 국내거소신고자) 인감이 말소된 상태이나 적법하게 동일한 체류자격을 부여받고 재입국한 사실이 인감전산프로그램 및 출입국정보시스템에서 확인되면 인감부활 신청을 받아 인감대장을 부활한 후 인감증명서를 발급한다.

(2) 대리신청

○ 국내에 입국(체류)하지 않고 해외 거주하는 외국인(외국국적동포)는 인감 신고 및 발급이 불가하며 해당 국가의 인감증명에 준하는 서류를 법원(등기소)이나 은행 등 수요처에서 안내받아 제출하도록 한다.

※ 예를 들어 상속관련 서류일 경우 포괄적 위임장, 서명증명서, 거주사실증명서, 동일인증명서 등을 아포스티유 또는 거주국가 한국영사관에서 공증받은 후 국내 위임자에게 전달 후 법원 제출(인감증명서 필요없음)

○ 외국인(외국국적동포 국내거소신고자-국내체류허가 받고 일시 해외출국한 경우)의 인감증명서를 대리로 발급받고자 하는 경우에는 위임장에 대하여 ①체류지 공증인의 확인(공증)을 받은 후 공증받은 위임장에 대하여 아포스티유 확인을 받거나 ②대한민국 재외공관의 확인을 받아 대리인으로 하여금 제출하게 하여 발급받는다.

○ 국내 체류허가를 받은 후라도 벌금형 3백만원 이상이면 외국인등록증 압수 및 체류허가 취소되므로 외국인(외국국적동포) 인감증명 발급시 체류허가를 반드시 확인하도록 한다.

○ 아포스티유 또는 영사확인은 위임장에 대하여 확인한 공증인이 등록된

공증인으로서 정당한 권한이 있는지를 확인하기 위한 것이다.

❍ 외국어로 작성된 위임장의 내용이 독해하기 어려운 정도이면 민원인에게 번역문을 첨부토록 하여 내용을 읽고 처리한다.

※ 외국어번역행정사가 작성한 번역문을 첨부하도록 안내한다.(행정사법 제2조 참조)

❍ 대법원 등기예규 제 1393호(2011.10.13.)

- 외국인이 입국하지 않고 국내부동산을 처분할 경우 등기신청절차를 보면, 인감제도가 없는 나라의 경우는 인감증명서가 필요없다. 그러므로 외국인이 국내 부동산을 처분하기 위하여 인감증명을 발급받을 경우는 없다.
- 이 경우에는 처분위임장, 주소를 증명하는 서면, 외국국적 취득으로 성명이 변경된 경우 그 증명, 번역문으로 등기 가능하므로 자세한 사항은 등기소에 문의하도록 안내한다.

라. 재외국민 국내거소신고자

(가) 개요

❍ 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률의 개정(2015.1.22. 시행)에 따라, 재외국민 국내거소신고제도는 2015. 1.22.일자로 폐지되었으며, 기 신고된 재외국민국내거소신고의 효력은 2016.6.30.까지 인정된다.

❍ 2016. 7. 1. 부터는 재외국민 국내거소신고자 인감은 더 이상 신고발급이 불가능하며, 최종 거소지를 증명청으로 하여 미주민등록 재외국민 인감으로 직권 변경한다.

마. 인감증명서발급대장의 관리

시행령 개정(2015.12.) 사항

인감증명서 발급대장 관리 개선

- 그간 인감사고에 대비하여 인감증명서발급대장을 전산과 手記로 이중관리해 왔으나, 수기발급대장은 대리로 발급하는 경우에만 유지하기로 개선하였으며, 이 경우에도 서식을 대폭 간소화하였다.
- 아울러 인감과 관련한 사건에서 증거서류의 확보를 위하여 인감증명서 발급대장의 보존기간은 기존 10년에서 30년으로 상향조정하였다.

(1) 기재절차

❍ 종이로 된 手記발급대장은 본인이 방문한 경우에는 기재하지 않는다. 다만 서명이 불가능한 사람이나 신분확인 상의 문제로 근거가 필요하다고 판단할 경우에는 수기발급대장을 작성한다.

❍ 인감증명을 발급하면 인감증명서발급대장[별지 제15호서식]에 신청사항을 기재하고 수령인란에 본인인 경우에는 무인 또는 서명을, 대리인인 경우에는 무인을 받은 후 교부한다.

❍ 이때 발급대장에 제3자의 개인정보가 노출되지 않도록 윗면을 가리개나 흰종이로 가린 후에 무인을 받도록 한다.

❍ 미성년자나 노약자, 자신의 서명을 제대로 기재하지 못하는 장애인 등은 본인인 경우에도 무인날인의 방법으로 운영할 수 있다.

(2) 관리방법

❍ 전산상으로 인감증명발급대장이 있음에도 불구하고 手記발급대장을 관리해야 하는 이유는 대리인의 발급시 무인날인 때문이다. 전자적인 방법에 의한 무인확인과 그 무인을 전산발급대장에 저장하는 방식은 진본성 논란으로 인정하지 않는다.

○ 전산입력한 인감증명서발급대장은 별도로 출력하여 보관하지 않아도 무관하다.

○ 인감증명발급대장의 증명인, 신청인란에 성명과 생년월일을 표기한다.

○ 두 손이 없는 경우에는 발급대장 수령인란에 서명하도록 할 수 없으므로 비고란에 담당자가 그 사유를 기재한다.

(3) 발급오류 · 발급취소에 따른 인감증명발급대장 처리요령

○ 발급오류 등의 사유가 발생하여도 발급번호를 수정할 수 없다.

○ 인감증명서 발급오류나 발급취소 등으로 인한 교부통수 수정은 당일에만 처리가 가능하며, 발급대장의 「발급통수」, 「교부통수」를 확인 후, 「교부통수」를 전산으로 수정하고, 비고란에 그 사유를 기재한다.

○ 인감증명이 발급되었으나 교부되지 않은 경우 해당 열을 비워두고 비고란에 '미교부'라고 기재한다.

○ 발급오류나 발급 후 취소에 의해 교부되지 않은 인감증명서는 신청인의 면전에서 즉시 파기한다.

○ 잘못 발급(훼손 등)된 인감증명서는 보관하지 말고 파기하며, 필요시 인감증명 발급대장에 '파기'를 기재하고 본인의 서명을 받는다.

바. 2통 이상 발급 시 처리

○ 인감증명을 2통 이상 발급하는 경우 발급자 인적사항은 한 줄에 적고 발급통수란에 발급받은 통수를 기재한다.(통수별로 각각의 기재는 지양)

○ 일건에 여러 통이 발급되어도 발급번호가 동일하므로 동일번호란에 기재한다.

○ 동일인이 여러 건(본인, 대리인, 매도용 등)의 인감을 발급받는 경우 각기 다른 번호가 부여되므로 별도의 칸에 분리하여 적는다.

※ 일반용과 부동산 매도용은 동시에 발급 신청하여도 다른 건수로 분류되어 다른 번호가 부여되므로 별도의 칸에 분리하여 적는다.

○ 발급통수를 정정하는 경우에는 정정사항에 대해 신청인의 서명 또는 무인을 받아 발급통수 정정에 대한 근거를 확보한다.(비고란 활용)

V

열 람

1. 개 요
2. 열람에 관한 규정
3. 열람방법
4. 舊 인감자료에 대한 열람

V. 열 람

1 개 요

시행령 개정(2015.12.) 사항

인감에 관한 서류의 열람조항 정비

- 기존에는 인감증명청을 반드시 방문하여야만 하였으나, 전국 읍면동 어디서나 인감에 관한 서류의 열람을 가능하도록 개선하였다.
- 금치산 뿐만 아니라 한정치산의 경우에도 법정대리인이 열람할 수 있도록 함
- 열람 외에도 확인서를 발급하도록 하고, 사본(전산자료 출력물 포함)도 제공하도록 하였다.
- 인감증명서발급대장의 보존기간을 30년으로 상향 조정

가. 내용

○ 인감자료의 열람(공개)은 공공기관의 정보공개에 관한 법률에 따르지 않고 인감증명법 시행령 제18조에 따라 열람한다.

나. 공공기관의 정보공개에 관한 법률과의 관계

○ 공공기관의 정보공개에 관한 법률은 국민의 알권리 충족을 위하여 누구에게나 공개하는 것을 목적(제1조)으로 하는 일반법의 지위에 있다.

※「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제4조(적용범위) ① 정보의 공개에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법이 정하는 바에 의한다.

❍ 인감증명법 시행령(제18조)은 인감자료에 대한 열람의 권한이 있는 자와 열람의 절차를 정한 특별법의 지위에 있다.

❍ 인감정보의 공개는 정보공개법에 따라 일반적으로 공개할 수 없고 인감증명법 시행령의 절차에 따라야 한다.

다. 법령상 권한있는 자의 범위

❍ 법령상 권한있는 자는 시행령 개정에 따라 '다른 법률에 따라 열람등을 요청할 권한이 있는 자 중 진행 중인 재판, 수사, 공소의 제기 및 유지, 세무조사, 감사 및 이에 준하는 업무 수행을 위하여 열람등을 요청하려는 자'로 개정하였다.

❍ 형사소송법 제199조(수사와 필요한 조사), 민사소송법 제294조(조사의 촉탁), 공공감사에 관한 법률 제20조(자료제출 요구), 감사원법 제24조(감찰사항) 및 제25조(계산서 등의 제출), 국세기본법 제84조(국세행정에 대한 협조)

❍ 공문에 사건번호, 사건명, 대상자 성명 및 사유 등 수사 또는 재판과 인감증명자료의 인과관계를 알 수 있는 내용을 기재토록 요구한다.

※ 영장(원본 인감대장 압수)을 제시할 경우 원본 인감대장을 제공한다.

2 열람에 관한 규정

가. 규정

(가) 열람할 수 있는 자

❍ 법령에 따른 권한이 있는 자 또는 인감을 신고한 본인

❍ 금치산선고 또는 한정치산선고를 받은 경우 후견인, 사망하거나 실종선고를 받은 경우 상속인

○ 인감신고인이 피성년·피한정후견인인 경우 후견인, 사망하거나 실종선고를 받은 경우 상속인

(나) 대상

○ 인감대장 또는 인감에 관한 서류

(다) 방법

○ 열람을 하고자 하는 자는 증명청의 건물에서 관계공무원의 입회하에 열람할 수 있으며 별지 제16호 서식에 의한 열람대장을 기재한다.

○ 신청할 수 있는 자인지 여부와 신분증을 확인한다.

나. 인감증명 관계서류의 보존

(가) 법률

○ 인감대장은 영구히 보존하여야 하며, 그 외 인감증명 관계 서류의 보존기간은 대통령령으로 정한다.

(나) 대통령령

○ 인감관리대장, 재외국민 인감신고기록대장 : 영구보존

○ 인감증명발급대장 : 30년

※ 기존 시행령에 따라 10년 내 폐기하여야 하는 대장이라도 보존하고 있는 경우에는 30년 연장하고, 열람도 가능하도록 하였다.

○ 각종 신고서, 확인서 및 동의서, 인감신고사항 통보서, 위임장[1] 그 밖의 인감관련대장 : 10년

1) 위임장은 '03.3.26일부터 증명청에 보관되고 있으며 그 이전의 위임장은 인감증명서 이면에 기재되어 신청인에게 그대로 교부되었음(78.4.6 시행령 개정서식 참조)

3 열람방법

가. 유의사항

○ 사건 당사자의 자료를 요청하고 있는지를 확인하고 제3자의 자료를 요청하는 경우에는 허용 불가(사건 당사자의 직계 혈족이라도 불가)

○ 요청하는 자료가 인감관련 사건에 해당하는지를 확인하여 인감과 관련된 사건에 해당되는 경우에만 열람 허용

○ 법령상 권한 있는 자가 열람을 요청하려면 그가 소속한 기관에서 인감관련 자료와 사건 사이에 관련성을 기재한 협조공문이 있어야 한다.

○ 사망자의 인감자료에 대한 열람권자는 상속자(영 제 18조)이며, 가족관계 등록부에 등록되어 있지 않은 상속인은 다음 어느 하나의 서류를 제출한다.

1) 유언장에 공증인의 확인을 받아 제출한다. 이 때 증명청은 유언장을 복사하고 돌려준다.

2) 공증인으로부터 유언에 대한 공정증서를 발급받아 제출한다.

○ 인감증명 관계 서류의 사진 촬영은 위변조의 우려가 있으며, 전자적 파일형태의 자료를 전자적으로 확인하는 과정에서 바이러스, 해킹프로그램의 유입 등 보안성 취약이라는 문제가 있어, 열람자료의 사본으로는 적합하지 않다고 판단됨

○ 법원에서 지정한 감정인이 공문과 함께 인감대장 사진 채증 요구시 허가한다. (열람대장에 방문자의 신분 등을 기재, 신청서류를 보관)

나. 인감증명 발급내역 조회

○ 전국 어디서나 인감증명서의 발급내역 조회가 가능하다.

다. 사본 제공 및 확인서 발급

○ 인감을 신고한 본인 또는 대통령령으로 정한 자(인감증명법 시행령 제18조 제1항 각호)는 인감에 관한 서류의 열람 및 열람한 서류의 사본(전산출력물 포함) 제공 및 확인서(별지 제16호의2 서식)의 발급을 인감증명서발급기관에 신청할 수 있다.

4 舊 인감자료에 대한 열람

○ 인감증명법 시행 이후 작성된 인감대장은 1978년 9월 1일 개인별 주민등록카드 후면을 인감대장으로 작성하도록 하기 직전의 최종 주소지에서 보관하도록 되어 있다.

○ 개인별 주민등록카드는 2005년 7월 1일 수기 개인별 주민등록카드를 폐기하기 직전의 최종주소지에 보관하도록 되어 있다. 다만, 사망 또는 국외이주 등으로 말소된 자의 개인별 카드는 말소지에서 보관하도록 되어 있다.

○ 현행 인감대장은 1991년 7월 1일 부터 작성되어 주소지를 관할하는 읍면동 또는 출장소에서 보관하도록 되어 있다.

○ 당시의 증명청에 보관되고 있는 舊 인감자료는 舊 개인별주민등록표에 통합관리되고 있으나 주민등록표 관리자료가 아니므로 개인별주민등록표에 의한 주민등록 항목(정보공개청구 등)으로 제공될 수 없다(주민제도팀-968, 2006.2.20.)

Ⅵ

인감대장의 관리

1. 인감대장의 작성
2. 인감대장의 이송

Ⅵ. 인감대장의 관리

1 인감대장의 작성

1 개 요

○ 전산상으로 인감대장을 관리하고 있으며 인감사고시 인감도장의 감정업무를 위하여 手記 인감대장을 별도로 관리하고 있다.

○ 내국인, 재외국민, 외국인, 국내거소신고자별로 인감대장의 서식을 별도로 작성하며 주민등록한 재외국민을 위하여 재외국민용 인감대장이 변경(2015.1.22.)되었다.

○ 내국인용 인감대장(별지 제2호서식) 서식을 변경(2016.7.5.)하여 주민등록번호를 왼쪽 상단에 위치하여 인감대장 관리에 용이하도록 개선하였다.

2 인감대장의 종류

가. 내국인용

(1) 제1쪽

○ 신고인의 성명(한글・한자), 주민등록번호를 시스템과 신분증으로 확인한 후 흑색필기구로 적는다.

○ 「주소이동사항」은 최초 인감신고 당시 증명청에 전입한 주소부터 기재한다.

○ 주민등록 거주불명 조치가 있으면 '주소이동사항' 란에는 주민등록 직권조치 사항을, 제2쪽의 비고란에는 인감의 직권말소 날짜, 사유와 '직권말소' 라고 표기한 후 담당자 성명을 적고 서명 또는 날인한다.

※ 주소란은 개인별 주소변경 사항만을 기재

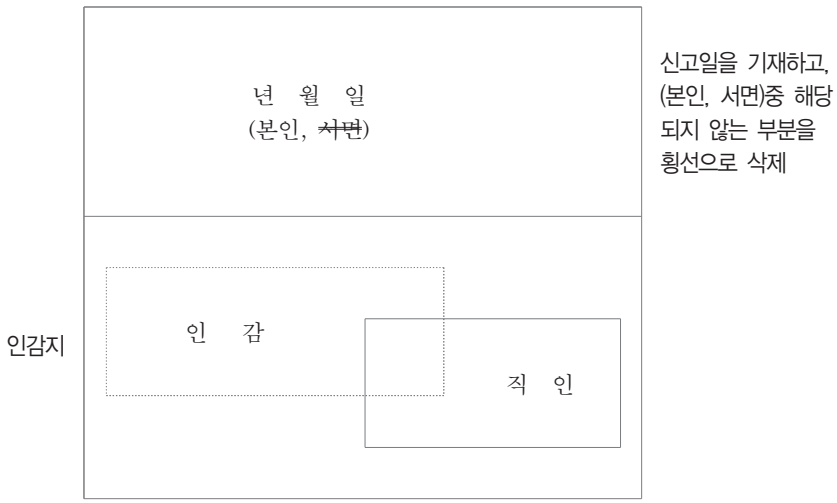
주민등록 번호	390000- 1450000	인 감 대 장		
성 명 (한 자)	홍 길 동 (弘 吉 東)	휴대폰 번호 (발급사실통보용)	인감	
주소이동사항 순서	주 소		전 입	
1	경남 창원군 내서읍 내덕리 257번지		1999.3.12 (전입)	(인)
2	창원군조례에 의거 리동명칭 변경(2000.10.20)		. .	
3	경남 창원군 내서읍 내하리 257번지		2000.10.20 (명칭변경)	(인)
4	법률 제4678호로 시설치 (2001.1.1)		. .	
5	경남 창원시 명서동 257번지 4/5		2001.1.1 (행정구역변경)	(인)
6	법률 제0000호로 구설치 (2010.7.1)		. .	
7	경남 창원시의창구 명서동 257번지		2010.7.1 (행정구역변경)	(인)

(2) 제2쪽

○ 인감란에는 인감의 신고연월일을 적고, (본인, 서면) 중 해당되지 않는 부분을 횡선(==)으로 삭제하며, 신고하려는 인장을 날인한다.

○ 서면신고의 경우 대리인이 제출한 인감을 인감란에 선명하게 날인하거나, 신고서에 첨부된 인감지를 인감란에 부착한 후 증명청의 직인으로 간인한다.

《 서면신고시 인감대장 작성예시 》



※ 인감지는 반드시 흰 종이를 사용함

○ 인감의 특징란에는 신고인과 관련된 특이사항을 기록한다.

- 성명 변경, 주민등록번호 변경, 한정치산자(피한정후견인)·금치산자(피성년후견인) 사항 및 법정대리인(후견인)의 성명·주민등록번호

○ 인감변경신고, 인감의 말소 및 재등록(부활) 사항

예) ○○년 ○월 ○일 "신고말소", "신고부활"등

○ 인감의 보호(해지) 신청란에는 보호(해지)신청 내용을 적고, 그 내용을 본인에게 확인하게 한 후 여백의 아래쪽에 본인의 서명 또는 무인을 받은 후 담당자 성명을 기재하고 서명 또는 날인한다.

○ 인감신고와 동시에 보호신청을 받은 경우 신고사항 확인에 따른 무인날인으로 갈음하여 별도의 무인날인은 생략한다.

○ 다만, 보호신청 일자는 반드시 적어 신고일과 동일함을 알 수 있도록 한다.

○ 비고에는 서면신고 관련사항, 직권조치 사항 등을 적는다.

○ 서면신고의 경우 신고일자 및 그 사유(영 제8조제1항 참조)와 함께 "서면신고"라 적고 대리인의 성명·주민등록번호·관계를 적은 후 대리인의 무인을 받는다.

《 인감의 보호(보호신청 해지) 신청란 작성 예시 》

인감의 보호신청	- 신 청 일 : 2014년 7월 19일 - 신청내용 : 본인, 처(○○○, 주민등록번호)외 발급금지 - 접수기관 : 전라북도 임실군 임실군청 - 정 리 일 : 2014년 7월 19일 - 신 청 인 : ○○○, 서명 또는 무인 - 담 당 자 : ○○○, 서명 또는 날인

예) 2014. 4. 6. 질병으로 인한 서면신고, 대리인 : 홍길동(주민등록번호, 관계 : 형) 무인 - 담당자 : ○○○ (인)

○ 주민등록 직권조치가 있는 경우 조치날짜 및 내용을 적는다.

예) 2013. 4. 5. 주민등록 거주불명 등록에 따라 인감 직권말소
2013. 4. 5. 주민등록 재등록에 따라 인감 직권부활

○ 인감신고 또는 인감보호해지, 신고사항 일부 변경 등으로 인한 인감대장의 작성이 끝나면 신고인 및 담당자가 확인한다.

○ 신고인은 관계사항을 확인한 후 인감의 비고란에 본인(미성년자 또는 한정치산자의 경우에는 법정대리인 또는 후견인)의 무인을 날인한다.

○ 담당자는 본인의 성명을 적고 서명 또는 사무용 도장을 날인한다.

(2) 증명청 경유(서식 3쪽)

○ 제3쪽은 『증명청 경유란』으로 경유 증명청의 순서와 제1쪽 주소이동사항의 순서가 일치되도록 증명청의 명칭과 관리번호 등을 기재한 후 직인으로 날인하여 관리(이송)한다.

○ 인감의 신규 신고시 인감대장이 최초로 작성된 증명청을 표시한다.

○ 전입신고에 의해 주소변경이 발생될 때 각 증명청을 표시한다.

※ 순서의 일치이지 칸수의 일치가 아니므로 도로명 주소부여, 통반변경 등으로 주소의 이동없이 표기만 변경된 경우 증명청란은 변동하지 아니 한다.

○ 관내에서 주소를 변경한 경우에는 제1쪽의 주소 이동순서에 따라 증명청의 직인을 날인하여야 하며 “인감관리대장번호”란에는 전입시 등재한 번호를 그대로 기재하거나, 신규번호를 부여하는 등 증명청의 인감대장 관리방법에 따라 일련번호를 기재・관리한다.

《 증명청 경유란 작성예시 》

증 명 청 경 유 란					
순서	인 감 관 리 대 장 번 호	증명청 직인	순서	인 감 관 리 대 장 번 호	증명청 직인
1	시・구 사직(동) 읍・면 제2015-1호	서울시 종로구 사직동장 인		시・구 (동) 읍・면 제 호	

나. 재외국민

(1) 신고자 인적사항

(가) 미주민등록 재외국민

○ 제1쪽에는 내국인과 달리 여권 및 등록기준지란이 있으며, 증명청에 신고된 순서대로 일련번호란에 번호를 부여한다.

○ 재외국민은 거주여권이나 일반여권(재외국민등록부등본, 해외/현지이주확인서)으로 신분확인을 하고 여권번호[2], 유효기간 등을 확인하여 적는다.

○ 시스템의 입력사항에 의존하지 말고 반드시 여권의 내용을 확인한다.

○ 여권 유효기간이 만료되었을 경우 여권을 재발급 받은 후 신고하도록 안내한다.

○ 가족관계등록정보시스템을 열람하여 한글・한자 성명, 주민등록번호(미 부여자는 생년월일)를 적고, 성별란은 해당사항에 “○” 표시한다.

2) 여권번호 변경시 증명청이 정정 관리한다. 이하 전 신분에 적용된다.

- ❍ 등록기준지의 신고란에는 인감 신고 날짜와 등록기준지를 적는다.
- ❍ 국내 최종주소지는 주민등록이 이민말소된 주소지이며, 주소를 알 수 없을 때에는 "빈란"으로 둔다.
- ❍ 최종주소지가 있는 사람은 그 주소를 관할하는 읍·면·동, 출장소에서, 최종주소지가 불명한 사람은 등록기준지를 관할하는 읍·면·동, 출장소에서 그 인감을 관리한다.

(나) 주민등록된 재외국민

- ❍ 재외국민 국내거소신고자가 주민등록한 경우 前국내거소신고번호를 기재한다.
- ❍ 주민등록번호를 필수적으로 기재하고 여권번호는 모를 경우 기재하지 않아도 무방하다.
- ❍ 인감을 신고한 내국인이 국외이주를 한 경우 행정상 관리주소에 재외국민용 인감을 신고한 것으로 간주하므로 재외국민용 인감대장으로 전환하고 주소이동 사항란에 행정상 관리주소를 기재한다.
- ❍ 인감을 신고하지 않은 내국인이 국외이주를 한 후, 해외에서 서면신고를 할 경우에는 그 사람의 행정상 관리주소 관할 증명청에 인감을 신고한다.
- ❍ 재외국민이 주민등록이 된 경우에는 주소이동사항을 작성한다.

《 재외국민용 인감대장 작성예시 》

인 감 대 장

(재외국민용)

성 명 (한글·한자)	홍 길 동 (洪 吉 童)	여권번호	si578901	성별	남·여
		(전)국내거소신고번호			
		생년월일 또는 주민등록번호	480000 -1600000		
등 록 기준지	91년4월3일 신고	서울특별시 종로구 세종로 00번지			
	년 월 일 신고				
	년 월 일 신고				
국 내 최 종 주소지					
	92년7월15일 출국	경남 거창군 거창읍 상천리 111번지			

※ 주민등록한 재외국민의 주소(행정상관리주소를 포함한다) 이동사항

	주소	전입	
주소이동 사항		. .	인

(다) 인감 신고사항(서식 2쪽)

❍ 제2쪽의 인감란은 내국인의 인감란을 그대로 첩부하여 사용한다.(영 제5조 제4항)

《 인감신고사항란 작성예시 》

인 감 신 고 사 항			
인 감	인 감 란	년 월 일 (본인, 서면)	년 월 일 (본인, 서면)
		※ 내국인 인감을 재외국민 인감으로 신고한 것으로 간주함	
	인감의 특징	재외국민 인감신고인(통보인자) : 년 월 인 출국자명단통보서 접수인자 : 년 월 인	

(라) 증명청 경유(서식 3쪽)

❍ 증명청 경유란의 기재요령 및 관리는 [별지 제2호서식]의 작성요령과 같다.

다. 외국인

(1) 신고자 인적사항

❍ 제1쪽에는 신분사항을 기록하나 성명, 외국인등록번호 외에 내국인과 달리 체류자격, 여권관련 사항, 여권 유효기간 등이 있다.

❍ 외국인은 인감신고시 외국인등록증과 여권을 확인하도록 되어 있으므로 증과 여권을 제출받아 외국인등록번호, 체류자격, 체류기간, 여권번호, 여권 유효기간 등을 시스템과 대조·확인하여 적는다.

※ 여권 유효기간이 만료되었을 경우 여권 재발급 후 신고하도록 안내한다.

❍ 외국인의 성명은 외국인등록증에 표기된 성명으로 하되, '성'은 그대로, '명'은 축약형으로 등재할 수 있다.

❍ 외국인은 체류지를 관할하는 시·구·읍·면에서 그 인감을 관리해왔으나, 시청 및 구청에서의 외국인인감업무는 동주민센터로 이관하였다.

《 외국인용 인감대장 작성예시 》

인 감 대 장

(외국인용)

<table>
<tr><td colspan="2">성 명</td><td colspan="3">TANAKA ICHIRO(田中一雄)</td><td>국가</td><td colspan="2">일본</td></tr>
<tr><td rowspan="9">외국인등록증</td><td rowspan="2">외국인
등록번호</td><td colspan="2" rowspan="2">700000-5100000</td><td rowspan="9">여권</td><td rowspan="3">여권번호</td><td>1</td><td>MM1590000</td></tr>
<tr><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>휴대폰번호
(발급사실통보용)</td><td colspan="2">010-000-0000</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">체류자격</td><td>1</td><td>F-4비자</td><td rowspan="3">여권발급일</td><td>1</td><td>15.12.30</td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">체류기간</td><td>1</td><td>16.10.5</td><td rowspan="3">유효기간</td><td>1</td><td>17.12.31</td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

(2) 인감 신고사항

○ 인감란, 인감의 특징, 인감의 보호신청, 인감보호 해지신청, 비고란의 기재요령 및 관리는 [별지 제2호서식]의 작성요령과 같다.

○ 증명청 경유란의 기재요령 및 관리는 [별지 제2호서식]의 작성 요령과 같다.

라. 국내거소신고자

(1) 신고자 인적사항

○ 제1쪽에는 신분사항을 기록하나 성명, 거소신고번호 외에 내국인과 달리 체류자격, 여권관련 사항, 여권 유효기간 등이 있다.

○ 국내거소신고자는 외국국적동포 국내거소신고자이며, 재외국민의 경우 2016.7.1. 일자로 거소신고 인감은 재외국민 인감으로 변경하였다.

○ 국내거소신고자는 인감신고시 거소신고증과 여권을 확인하도록 되어 있으므로 증과 여권을 제출받아 거소신고번호, 체류자격, 체류기간, 여권번호, 여권 유효기간 등을 확인하여 적는다.

※ 시스템의 입력사항에 의존하지 말고 반드시 거소신고증과 여권의 내용을 시스템의 내용과 대조・확인한다.

※ 여권 유효기간이 만료된 경우 여권을 재발급 받은 후 신고하도록 안내한다.

○ 국내거소신고자의 성명은 거소신고증에 표기된 성명으로 하되, 외국국적동포는 '성'은 그대로, '명'은 축약형으로 등재할 수 있다.

○ 외국국적동포 국내거소신고자는 거소지를 관할하는 시・구・읍・면에서 그 인감을 관리한다.(외국인과 동일)

(2) 인감신고사항

○ 인감란, 인감의 특징, 인감의 보호(해지)신청, 비고란의 기재요령 및 관리는 [별지 제2호서식]의 작성요령과 같다.

(3) 증명청 경유

○ 증명청 경유란의 기재요령 및 관리는 [별지 제2호서식]의 작성요령과 같다.

《 국내거소신고자용 인감대장 작성예시 》

인 감 대 장

(국내거소신소자용)

<table>
<tr><td colspan="2">성 명</td><td colspan="3">HONG GIL SOON</td><td>국가</td><td colspan="2">미국</td></tr>
<tr><td rowspan="11">국내거소신고증</td><td rowspan="2">국내거소신고번호</td><td colspan="3" rowspan="2">700000-6000000</td><td rowspan="11">여권</td><td rowspan="3">여권번호</td><td>1</td><td>MM1500000</td></tr>
<tr><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">휴대폰번호
(발급사실통보용)</td><td colspan="3" rowspan="2">010-000-0000</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">체류자격</td><td>1</td><td>F-4비자</td><td rowspan="3">여권발급일</td><td>1</td><td>15.12.30</td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">체류기간</td><td>1</td><td>16.10.5</td><td rowspan="3">유효기간</td><td>1</td><td>17.12.31</td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

2 인감대장의 이송

시행령 개정(2015.12.) 사항

재외국민 및 외국인의 인감대장 이송기간 단축

- 내국인 등과 마찬가지로 3일(기존 14일) 이내 인감이송하도록 개정하였다. 읍면동에서도 이들의 주소지(체류지) 변경을 바로 알 수 있도록 법무부와 협의하여 FINE 시스템에 반영하고, 동주민센터에서 외국인의 인감업무를 처리하도록 개정하였다.

1 개 요

가. 대상

○ 인감신고자가 주소 이전, 등록기준지 또는 체류지 변경 등을 하면 구 증명청은 3일 이내에 신 증명청에 인감대장을 이송하여야 한다.

○ 재외국민으로서 등록기준지를 관할하는 증명청에 인감을 신고한 사람이 등록기준지를 변경한 때
: 인감대장(재외국민용) [별지 제3호서식]과 재외국민 인감신고기록대장 [별지 제7호서식]

○ 재외국민으로서 최종 주소지에 인감을 신고한 자가 등록기준지를 변경한 때
: 재외국민 인감대장 및 인감신고기록대장 [별지 제7호서식]에 표기한다.

○ 출입국관리법에 의하여 외국인등록을 한 자가 체류지를 옮긴 때
: 인감대장(외국인용) [별지 제4호서식]

○ 재외동포법에 의하여 국내거소신고를 한 자가 거소지를 옮긴 때
: 인감대장(국내거소신고자용) [별지 제5호서식]

나. 분실에 따른 업무처리

- ❍ 인감 신고인이 전입하였음에도 인감대장을 수령하지 못한 전입지 증명청은 책임관계를 명백히 하기 위하여 공문으로 인감대장의 이송을 요청하도록 한다.
- ❍ 인감대장은 영구보존 문서로 분실되어서 안 되나, 분실된 경우 아무 조치없이 송부하지 않고 방치해서는 안된다.
- ❍ 분실로 인한 인감대장 재작성의 책임은 분실한 증명청에서 하여야 하므로 전출지 증명청은 신규 인감대장에 기본 인적사항(성명, 주민등록번호, 주소 이동사항)을 기재하고 재작성 사유 등(주소이동사항 첫째 줄에 '대장 분실로 인한 재작성', 담당자 직급, 성명 기재, 날인)을 기재한 후 전입지로 이송한다.

다. 인감대장 이송 전 인감변경 요청할 경우

- ❍ 인감제도는 전산대장과 별도로 수기작성 인감대장을 관리하고 있으므로 원칙적으로 인감대장 이송 전 인감도장의 변경은 하지 않도록 한다. 이유는 인감대장 관리상 원본을 하나만 관리하는 것이 바람직하기 때문이다.
- ❍ 그러나 전산상으로 인감의 변경이 가능하기 때문에 민원인에게 돌이키기 어려운 긴급한 사유가 있을 경우에는 수기 인감대장이 이송되기 전까지 절대 불가하다라고 주장하기에는 설득력이 약하고 그러한 긴장관계가 모두에게 도움되지 않는다.
- ❍ 이러한 경우에는 우선적으로 본인서명사실확인서 제도를 먼저 안내하고 그것으로도 충족되지 않는다면 담당자 재량 하에 이송 전이라도 변경을 하도록 하는데 방법은 신규 인감대장에 신고인의 인감 및 무인을 날인하여 변경해 주고 대장이 이송되면 합철보관하도록 한다.

2 내국인 인감대장

○ 舊 증명청에 인감신고자의 전출 사실이 통보·확인되면 거주자인지 말소자인지 여부를 확인한 후 대상자의 인감대장 증명청 경유란에 직인(민원직인이 아닌 "관인")을 날인하고 전산시스템에서 인감대장 이송통보서 「별지 6의2 서식]를 출력하여 인감대장에 동봉, 3일 이내에 신거주지 증명청에 이송한다.

○ 舊 증명청은 전산시스템을 이용하여 [별지 제6호서식 인감관리대장]의 사무처리 결과를 확인하여야 한다.

○ 인감관리대장에는 인감대장 이송기관, 날짜, 재등록 등 인감업무 전반의 처리사항이 기록되나 인감의 변경(개인)사항은 기록되지 아니 한다.

○ 인감대장 및 관련공부를 이송할 때에는 등기우편으로 한다. 다만, 시·군·구 관내로 이송하는 경우에는 해당 시·군·구에서 정하는 방법으로 이송하되, 안전한 이송방법을 강구하여 운영한다.

○ 舊 증명청은 등기우편 발송 후 등기번호를 인감전산시스템(화면번호 8510, 인감대장이송)에 기록 관리하고 신 증명청은 구 증명청의 관리사항을 참조하여 인감대장 수령 등 인감대장 현황을 관리한다.

○ 인감이 말소된 사람의 경우 인감대장 제1쪽 주소란에 해당 사항을 기재하고 위의 방법에 준하여 이송한다.

○ 전출지 증명청은 인감대장만 이송하고 전입지 증명청은 주민등록 재등록 사항 및 전입사항을 작성하고 직인을 날인한다.

3 재외국민 인감대장

가. 미주민등록 재외국민

○ 재외국민의 인감대장은 주민등록한 재외국민과 미주민등록 재외국민의 인감대장을 같이 쓴다.

- 주민등록한 재외국민의 경우에는 등록기준지란과 최종주소지란을 기재할 필요없이 주소이동사항만 기재하고,
- 미주민등록 재외국민의 경우에는 등록기준지나 최종주소지란을 기재한다.

○ 등록기준지를 관할하는 증명청에 인감이 신고되어 있는 재외국민이 등록기준지 변경신고를 하면 구 증명청은 14일 이내에 전 등록기준지를 관할하는 가족관계 등록관서로부터 통보받은 재외국민의 등록기준지변경사항 통보서[별지 제1호서식]와 함께 재외국민용 인감대장을 신 등록기준지를 관할하는 증명청에 이송한다.

○ 최종주소지에 인감이 신고되어 있는 재외국민이 등록기준지 변경신고를 하면

○ 전산정보처리조직을 활용하여 재외국민 등록기준지 변경사항 통보서를 출력하여 확인한 후, 보관하고 있는 재외국민용 인감대장[별지 제3호서식]의 등록기준지란에 필요한 사항을 정리한다.

- 등록기준지를 관할하는 증명청에서도 재외국민등록기준지 변경사항 통보서를 출력하여 1부는 보관용으로, 1부는 재외국민 인감신고기록대장[별지 제7호서식]과 함께 신 등록기준지 증명청으로 이송한다.

《 재외국민용 인감대장 작성예시 》

인 감 대 장

(재외국민용)

성 명 (한자)	홍 길 동 (洪 吉 東)	여권번호	si578901	성별	남·여
		(전)국내거소신고번호			
휴대폰 번호 (발급사실통보용)		생년월일 또는 주민등록번호	6 8 0 0 0 0 - 2 6 0 0 0 0 0		
등록기준지	91년 4월 3일 신고	전북 임실군 한우면 치즈리 77번지			
	년 월 일 신고				

- 재외국민의 최종주소지가 확인됨에도 등록기준지에 인감이 신고되어 있는 경우, 등록기준지의 담당자는 최종 주소지를 알게 된 날부터 14일 이내에 인감대장을 이송 조치하고, 최종주소지 증명청(신 증명청)은 인감대장이 이송되어 온 날 인감전산시스템에서 '증명청 변경' 후 관리토록 한다.

나. 주민등록 재외국민

(1) 인감 신고한 내국인이 국외이주할 경우

○ 국외이주 및 해외이주 신고를 하고 출국한 경우에는 출국일 다음 날 행정상 관리주소를 관할하는 증명청에 인감을 신고한 것으로 본다.

○ 현지이주를 한 경우에는 현지이주통보서 접수일에 행정상 관리주소를 관할하는 증명청에 재외국민의 인감으로 전환

○ 인감을 신고한 내국인이 국외이주, 해외이주, 현지이주 등의 신고로 재외국민이 되는 경우 그 사람의 주민등록이 말소되지 않고 행정상 관리주소로 지정된다. 주민등록담당자가 행정상 관리주소에 등록을 하게 되면 인감전산시스템을 로그인할 때 알림창이 뜨게 되어 인감담당자는 수기인감대장을 정리한다. 인감담당자는 내국인 인감대장을 정리하고 재외국민 인감대장을 작성하여 행정상 관리주소를 기재한다.

(2) 재외국민이 주민등록할 경우

○ 재외국민이나 재외국민 국내거소신고자가 주민등록을 할 경우 인감담당자의 전산시스템에 주민등록된 사항이 알림창으로 팝업된다.

- 인감담당자는 주민등록한 사람이 과거 인감대장이 있던 사람인지를 확인하여 인감대장이 있는 사람이라면 인감전산시스템을 이용하여 최종주소지 또는 등록기준지 (재외국민인 경우)나 거소지(재외국민 국내거소신고자인 경우)로 인감대장을 송부해줄 것을 요청한다.
- 재외국민용 인감대장에 내국인인감대장이 합철되어 있을 경우 내국인 인감대장도 같이 송부하며, 수기인감대장이 이송이 되었을 경우 주민등록한 재외국민의 인감대장으로 전환해준다.

○ 재외국민 국내거소신고자용 인감을 신고한 사람이 주민등록을 할 경우 인감대장을 주민등록하는 재외국민용 인감대장으로 전환시켜 주는 것과 별개로, 그 사람이 내국인의 인감을 신고한 사람이라면 그 인감대장을 관리하고 있는 증명청으로 별도의 통보가 이루어져 주민등록하는 증명청으로 인감대장을 모두 이관받게 된다.

○ 재외국민의 인감대장이 있는 경우에는 개정 서식의 주소이동 사항을 오려내어 기존 인감대장에 붙여 사용하며, 재외국민 국내거소신고자의 인감대장인 경우에는 거소신고자의 인감대장을 새로운 재외국민 인감대장과 합철하여 관리한다. 재외국민 거소신고자 인감대장 주소란에 '재외국민 인감대장으로 전환, 20**.*월. *일, 담당자 성명(서명) 기재한다.

〈직권전환 방법〉

① 8120 화면에서 주민등록번호(13자리 형식)로 신규조회한다. 기존 주민등록번호가 있는 사람인 경우 그 주민등록번호를, 신규로 주민등록을 하는 사람인 경우 새로 부여받은 주민등록번호로 주민등록상의 기본자료를 조회한다.

② 舊 인감버튼을 클릭하여 재외국민용 인감대장이 있는지(주민번호로 조회), 국내거소신고자용 인감대장이 있는지(국내거소신고번호로 조회) 조회한다.

③ 두 종류의 인감이 모두 있다면, 둘 중 최종 인감을 선택하여 '확인' 버튼을 클릭하여 자료를 불러오고 '효력상실' 여부에 '예'를 클릭하면 그 재외국민용 인감대장 또는 재외국민 국내거소신고자용 인감대장을 보관하고 있는 증명청으로 주민등록사실통보서가 통보된다.

④ 인감전산망을 로그인 할 때 주민등록사실통보에 대한 알림창이 뜨게 되며 담당자는 통보서를 출력하여 인감대장을 이송한다.

⑤ 내국인이 재외국민으로 국외이주한 경우에 재외국민용 인감대장을 관리하는 증명청은 내국인용 인감대장도 합철보관하고 있는데, 전항의 인감대장을 송부할 때 내국인용 인감대장도 같이 이송해야 한다.

⑥ 재외국민 인감대장과 재외국민 국내거소신고자용 인감대장 둘 다 있는 신고인의 경우, 두종류의 인감대장 중 최종 인감대장을 전환한 후, 나머지 인감대장도 이송받아 같이 관리해야 한다. 방법은 8450화면에서 '추가' 버튼을 클릭하여 주민등록사실을 통보하면 재외국민용 인감대장 관리 증명청으로 자동 통보한다.

(3) 주민등록된 재외국민이 출국신고를 하고 출국한 경우

❍ 국외이주 신고하는 경우와 동일하게 처리한다.

(4) 인감신고한 재외국민이 영주 귀국하여 내국인으로 되는 경우

❍ 내국인 인감이 있던 재외국민이 영주귀국할 경우는 내국인 당시의 인감대장을 직권부활한다. 수기로 작성된 내국인 및 재외국민의 인감대장은 영주귀국하는 주민등록관할 증명청으로 이송되도록 전산으로 안내된다.

❍ 내국인 인감이 없던 재외국민이 영주귀국할 경우는 재외국민의 인감대장을 내국인의 인감대장으로 전환(8110.인감대장관리의 구 인감확인) 신규 등록 후 재외국민 인감대장을 직권(또는 신고) 말소한다.

4 외국인의 인감대장

○ 출입국관리법에 따른 외국인등록자가 체류지 변경신고를 하면 증명청은 그 신고일 부터 3일 이내에 신 체류지 관할 증명청으로 인감대장을 이송하되, 이송방법은 내국인의 경우와 같다.

○ 외국인의 체류지 변경신고 절차는 출입국관리법령이 정하는 바에 따른다.

5 외국국적동포 거소신고자의 인감대장

가. 개요

○ 재외동포법에 따라 국내거소신고를 한 사람이 거소지 이전신고를 하면 증명청은 그 신고일로부터 3일 이내에 신 거소지 관할 증명청으로 인감대장을 이송하되, 이송방법은 인감대장 이송에 대한 요청 공문을 보내고 공문을 출력하여 인감대장과 함께 등기우편으로 이송한다.

○ 국내거소신고자의 거소지 이전신고 절차는 재외동포법이 정하는 바에 따른다.

Ⅶ

기 타

1. 수수료
2. 인감증명 요구사무 신설 사전협의
3. 인감담당공무원의 보험 및 공제 가입

Ⅶ. 기 타



1 수수료

1 수수료 종류 및 금액

○ 인감증명발급 : 통당 600원

* 전자민원창구(정부24) 발급 시 : 무료

○ 인감변경신고 : 회당 600원

- 인감자료에 대한 열람 수수료는 없음

※ 2003.3.26. 이전에는 지방자치단체가 정하는 바에 따라 수수료를 규정한 관계로 증명청에 따라 각기 다른 수수료를 적용하였다.

2 수수료 징수

○ 인감증명발급 수수료는 당해 지방자치단체의 수입으로 한다.

○ 수입증지 표기는 인감전산시스템에서 출력되도록 되어 있으나, 부득이한 경우 수입 증지를 인감증명서에 첩부하여 소인(천공 등)하거나 인증기를 사용한다.

3 수수료의 면제

❍ 수수료 면제 대상자 본인 또는 대리인이 면제 대상자 본인의 인감증명을 발급받는 경우에 한하여 수수료를 면제한다.

- 따라서, 면제 대상자 본인이 타인의 인감증명을 대리로 발급받는 때는 수수료를 면제하지 아니한다.

❍ 시행령 제19조 제2항 제1호 내지 제3호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 관련 문서(확인서 등)를 제출받아 확인한 후 인감증명 수수료를 면제하여 발급한다.

❍ 시행령 제19조 제2항 중 어느 하나에 해당하는 경우 시스템에서 확인하여 수수료를 면제하여 발급한다.

- 다만, 시스템에 확인되지 아니 하는 경우 신청자로부터 관련 신분증이나 해당문서 등을 제출받아 확인한다.

❍ 수수료를 면제할 때는 인감증명서에 “인감증명법 시행령 제19조제2항에 의한 수수료 면제” 표시를 하여 발급하도록 한다.(고무인 또는 인증기 등의 활용도 무방)

※ 인감증명발급대장의 비고란에 별도로 수수료 면제 표시한다.

❍ 국가유공자 등의 유족 중 선순위자 1명이 부 또는 모인 경우 선순위자가 아닌 모 또는 부에 대해서도 인감증명서 발급 수수료를 면제

❍ 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 인감증명서 발급 수수료를 감면

2 인감증명 요구사무 신설 사전협의

❍ 자치법규 제·개정 시 인감증명사무가 신설·변경되는 경우 인감증명 요구의 타당성, 대체 가능성 등에 대해 예고 1개월 전까지 행안부(주민과)에 사전협의 요청서를 제출한다.

※ (참고) 인감증명 요구사무 신설 사전협의 요청서(주민과 - 8094('24.11.12.)호 서식 안내 공문)

(지자체명) 인감증명 요구사무 신설 사전협의 요청

법규명	~~~ 조례(안) 제00조 00할
법규조문	*예) ○~~~ 인감증명서를 첨부하여야 한다.*
제·개정여부	제정( ) 개정( )
법규구분	조례( ) 규칙( ) 훈령( ) 예규( )
소관부서 및 담당자	담당과장 ○○○ (000-000-0000) 담당팀장 ○○○ (000-000-0000) 담 당 자 ○○○ (000-000-0000)
입법예고 (예정일)	2024-00-00 ~ 2024-00-00 (00일간)
법규(안)	붙임 문서로 제출

점검 항목	관련 유무	검토 의견
1. 상위 법령에서 자치법규 로 규정하도록 위임한 사항인지?	□ 여 □ 부	○
2. 상위 법령에 인감증명서 요구 근거가 명확한지?	□ 여 □ 부	○
3. 인감증명서 대신 신분증, 가 족관계등록부, 주민등록등 초본 등으로 대체 가능한지?	□ 여 □ 부	○
4. 동일하거나 유사한 사무에 대해 타 지자체에서 인감증 명서를 요구하는지? ※ 타 지자체의 자치법규에 인감증명서 요구 근거가 있는지 확인	□ 여 □ 부	○
5. 인감증명서 요구가 불가피한 경우 본인서명사실확인서 및 전자본인서명확인서 요구를 함께 규정하고 있는지?	□ 여 □ 부	○

3 인감담당공무원의 보험 및 공제 가입

❍ 증명청은 자치단체의 조례가 정하는 바에 따라 인감담당공무원의 보험(신원보증 보험을 포함한다) 또는 공제 등에 가입하여야 한다.(영 제20조)

- 인감담당공무원이란 인감업무 담당자로 업무가 분장된 사람을 말한다.

❍ 보험액의 한도·가입조건·범위 등 기타사항은 자치단체의 실정에 맞게 조례를 제정하여 시행하도록 한다. (주민12130-93, '03.1.27 표준조례안 시달)

※ 인감업무 직위에 대한 포괄보험 가입으로 인감업무 대직자의 경우에도 운영토록 한다.

Ⅷ

전산업무 처리요령

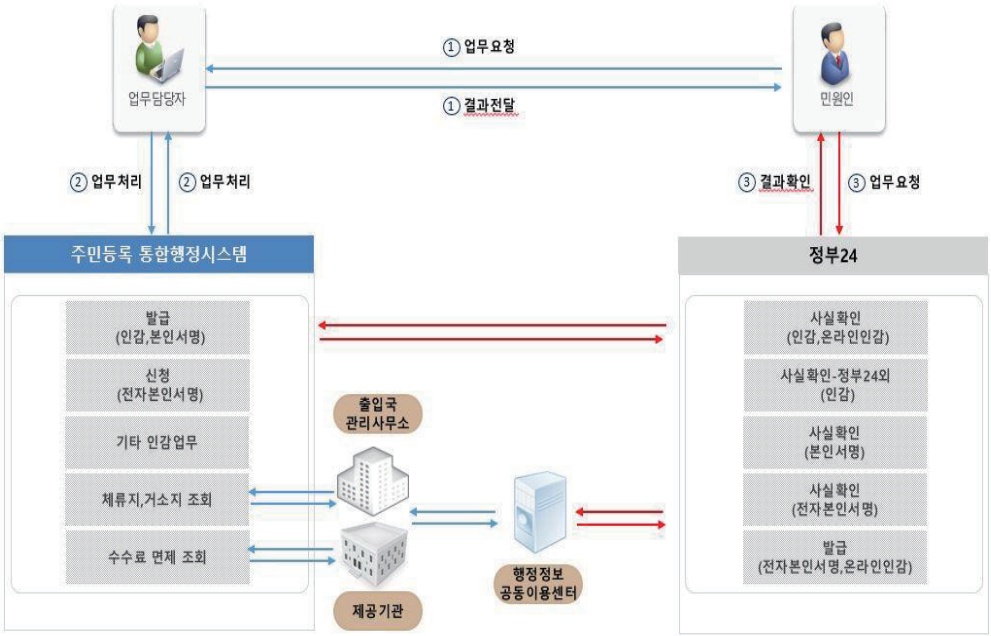
Ⅰ. 인감전산시스템 구성도

Ⅱ. 인감전산시스템 개요

Ⅲ. 인감 주요업무 설명

Ⅷ. 전산업무 처리요령

Ⅰ 인감전산시스템 구성도



II 인감전산시스템 개요

1. 인감담당자 권한설정

가. 사용자 업무분장 관리

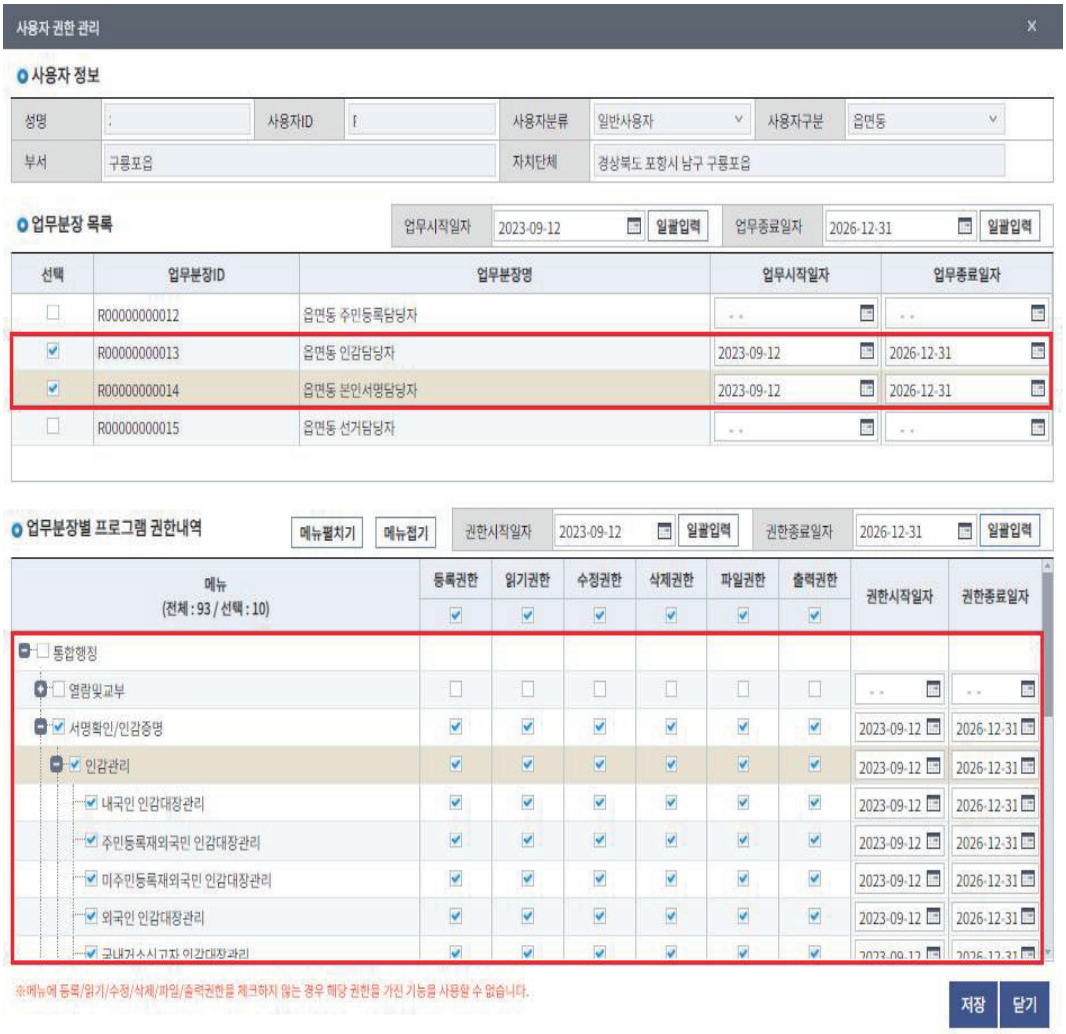
1) 업무처리 방법

❍ 사용자 업무분장 관리 화면



- 권한을 부여할 사용자 선택후 등록/수정 버튼 클릭

○ 사용자 권한 관리 팝업



- 각 업무분장별로 부여할수 있는 메뉴 권한이 다르기 때문에, 권한을 부여하는자 (기관관리자)는 각 업무분장에 업무담당자가 사용해야할 메뉴가 포함되어있는지 확인하여 권한 부여.
- 메뉴에 등록/읽기/수정/삭제/파일/출력 권한을 체크하지 않는 경우 해당 권한을 가진 기능을 사용할 수 없다.
- 업무시작일자, 업무종료일자, 권한시작일자, 권한종료일자는 필수 항목이며, 업무 종료일자가 당일날짜 이전 날자라면, 권한이 종료된 것으로 판단된다.

2. 인감담당자 업무 비밀번호 설정

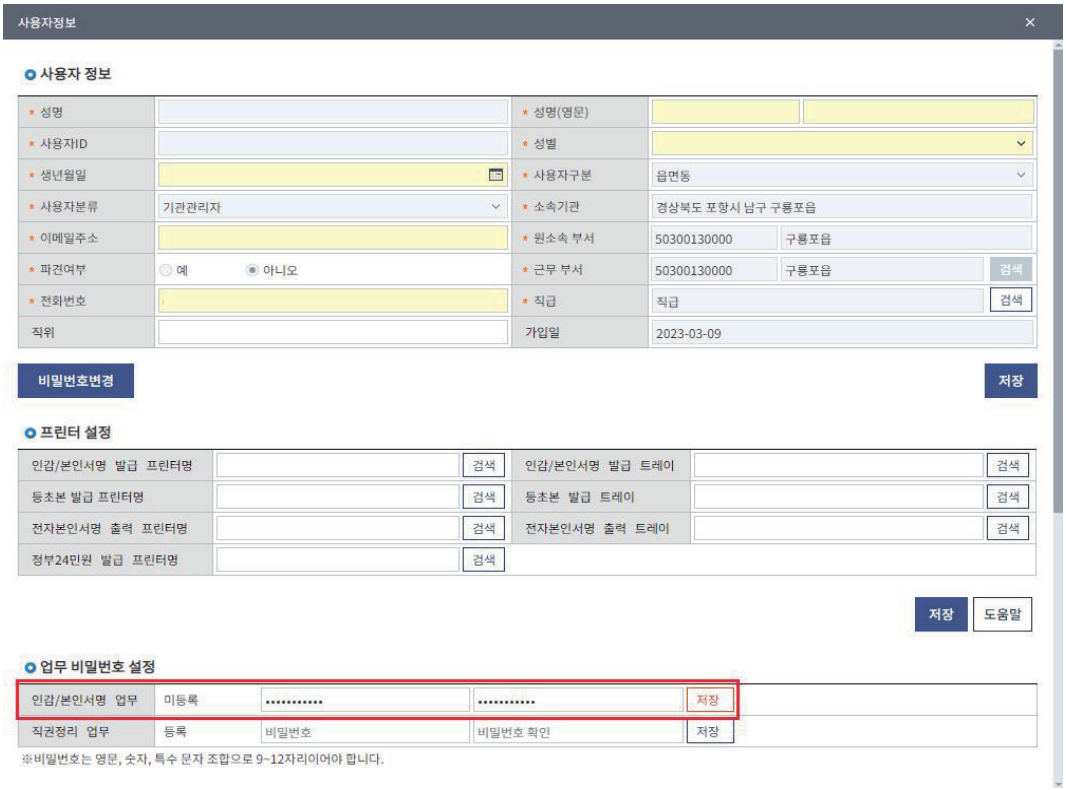
가. 사용자 정보

1) 업무처리 방법

○ 사용자 정보 팝업



- 메인화면 상단의 담당자 성명 클릭 후 인증서 로그인



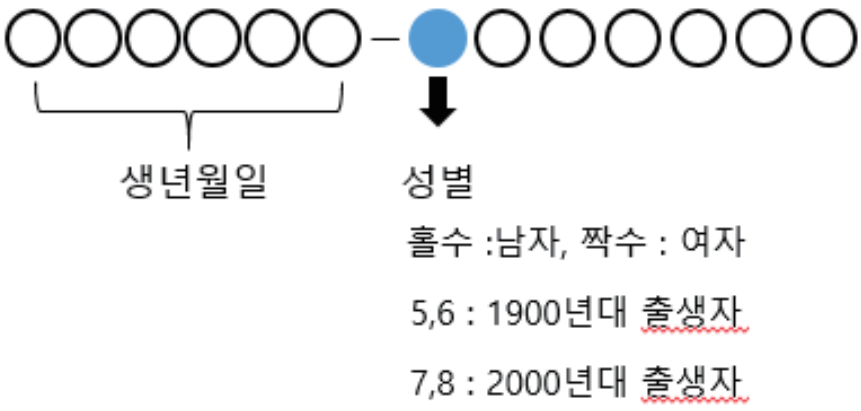
- 메인화면 상단의 담당자 성명 클릭 후 인증서 로그인
- 팝업 하단 업무 비밀번호 설정의 인감/본인서명 업무 비밀번호, 비밀번호 확인 입력
- 후 저장버튼 클릭
- 비밀번호는 영문,숫자,특수 문자 조합으로 9~12자리이어야 한다.

3. 인감대상자 구분

가. 인감대상자

- 대한민국에 주소를 가진 자(이후 '내국인') / 주민등록번호
- 재외국민 / 여권번호, 주민등록번호
- 외국인 / 외국인등록번호
- 국내거소신고자 / 국내거소신고번호

a. 외국인 및 외국국적동포 국내거소신고자 번호 체계



나. 인감신고기관

- 주민등록자(내국인,재외국민) / 주민등록지 읍.면.동,출장소
- 미주민등록재외국민 / 최종주소지 또는 등록기준지 읍.면.동 출장소
- 외국인 / 체류지 관할 읍.면.동, 출장소
- 국내거소신고자

a. 외국국적동포 국내거소신고자 - 국내거소지 읍.면.동, 출장소

※ 2012.06.01. 외국인/국내거소신고자 번호체계 변경
12번째 자리의 번호가 7(외국국적 국내거소자), 9(외국인)으로 구분되던 번호체계 에서 최초 부여 받은 번호를 신분변동시에도 그대로 유지함

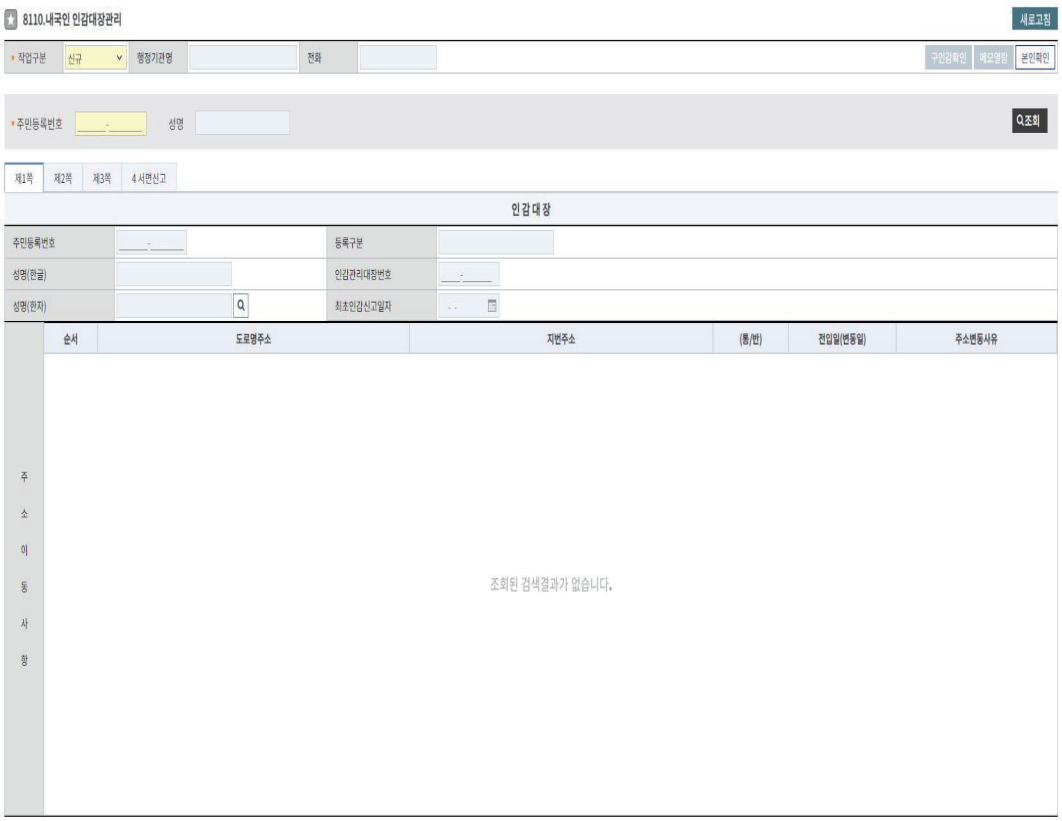
III 인감 주요업무 설명

1. 인감관리 상세 설명

가. 8110.내국인 인감대장관리

1) 업무처리 방법

○ 내국인 인감대장관리 화면



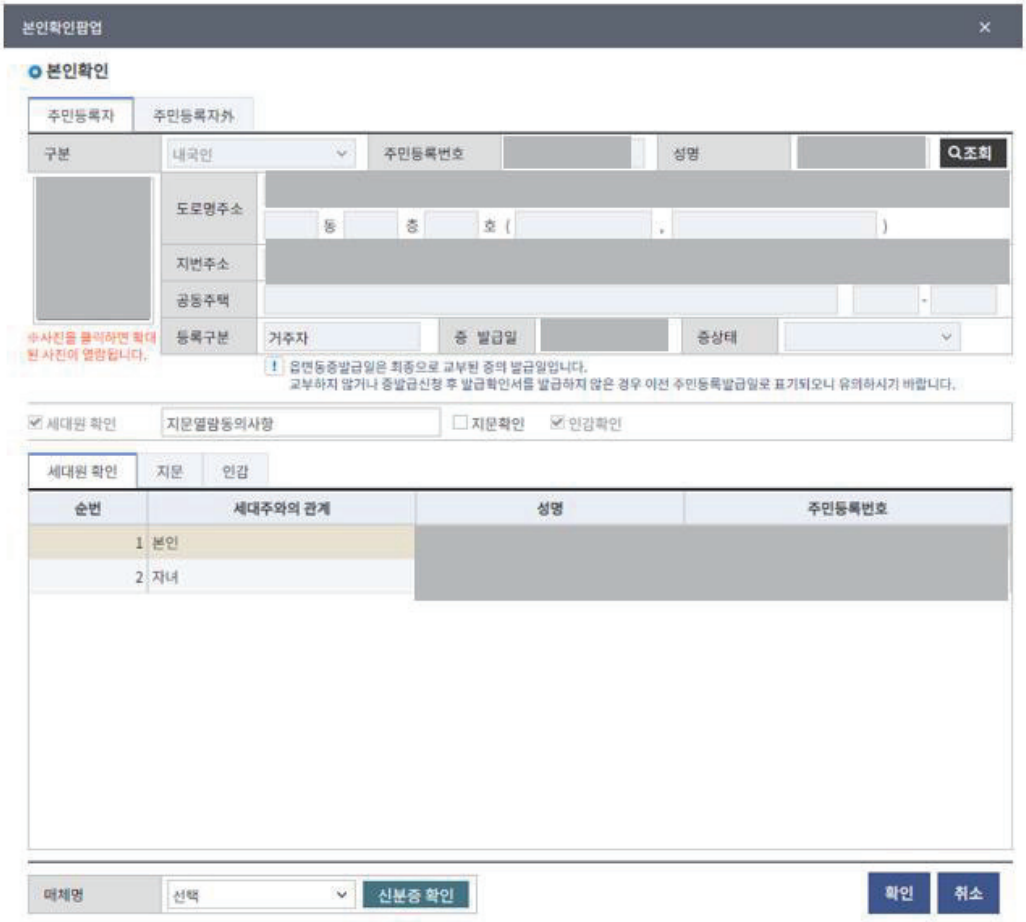
가) 신규

(1) 작업구분선택

- 작업구분을 '신규'로 선택한다.

(2) 본인확인

- 조회조건 영역 주민등록번호 입력란에 신고인의 주민등록번호를 입력하고 '본인확인' 버튼을 클릭한다.



- 본인확인팝업에서 민원인이 제출한 신청인 신분증으로 신분증확인을 거친 후 전산 데이터(거주상태, 주소, 사진, 지문, 주민등록증의 발급일자와 산태 등)를 3자 비교하여 본인확인을 한다.

(3) 대상자 조회

- 본인확인된 정보가 조회조건에 자동설정된 상태에서 조회버튼을 클릭한다.

(4) 주민등록사항 화면출력

- 1쪽에 대상자의 주민등록번호, 성명, 한자성명, 거주상태, 주소이동사항이 화면에 나타난다.
- 1쪽의 최초인감신고일자와 2쪽의 인감최종신고일자에 현재일자가 표시되고, 1쪽의 관리번호는 해당 증명청의 전산인감관리대장 입력년도의 마지막관리번호에 1을 더하여 화면에 표시된다.



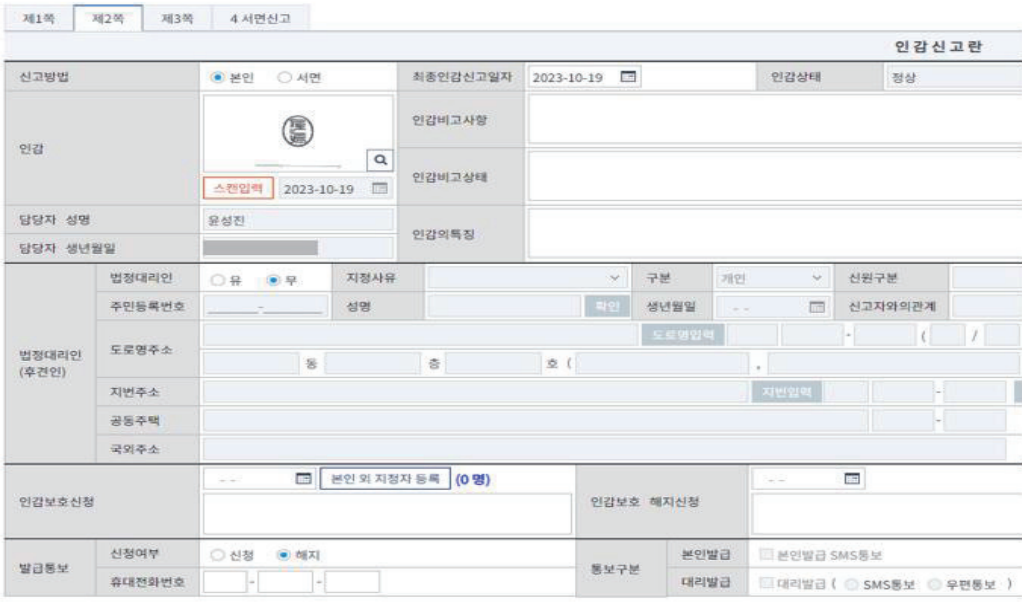
※ 주소이동사항에는 초본의 주소이력 중 최초인감신고일자 당시의 주소부터 출력되며, 변동사유중에서 세대 또는 등록기준지관련사항의 주소이력(세대합가, 세대분가,세대주변경 등)은 제외된다.

(5) 인감도장 입력

(6) 인감사항 입력

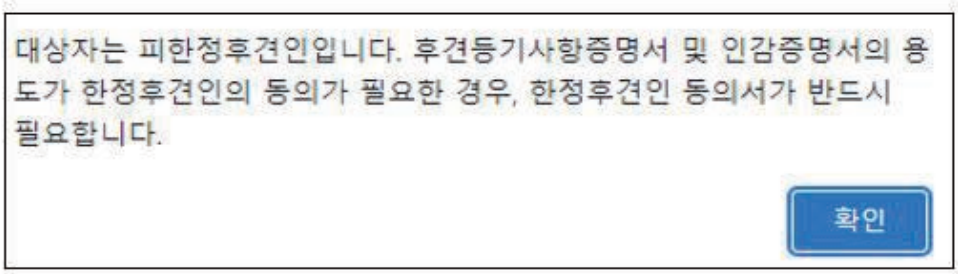
- 2쪽의 본인/서면 구분을 먼저 선택하고, 인감의 특징, 인감의 보호신청사항, 비고와 3쪽의 증명청 이력, 서면신고일 경우에는 4쪽의 서면신고사항을 입력한다.

8110.내국인 인감대장관리

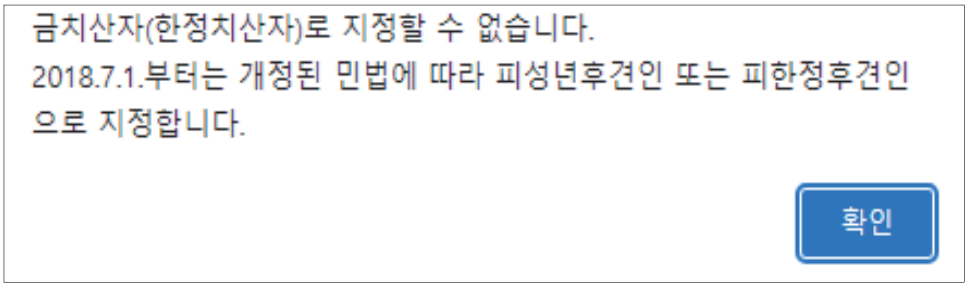


[인감의 특징]

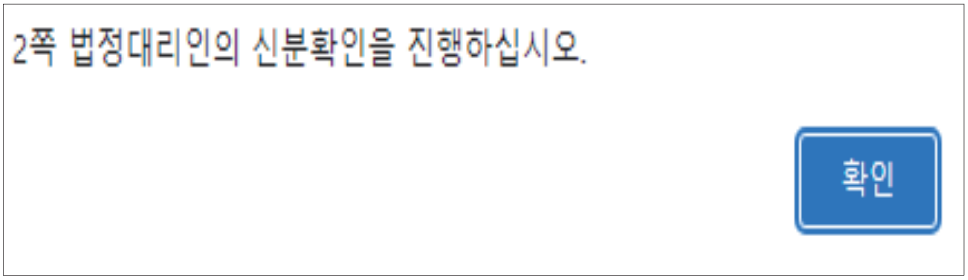
- 인감 조회시에 피성년후견인, 피한정후견인 통보사항이 있다면 아래와 같은 메시지가 표시된다.



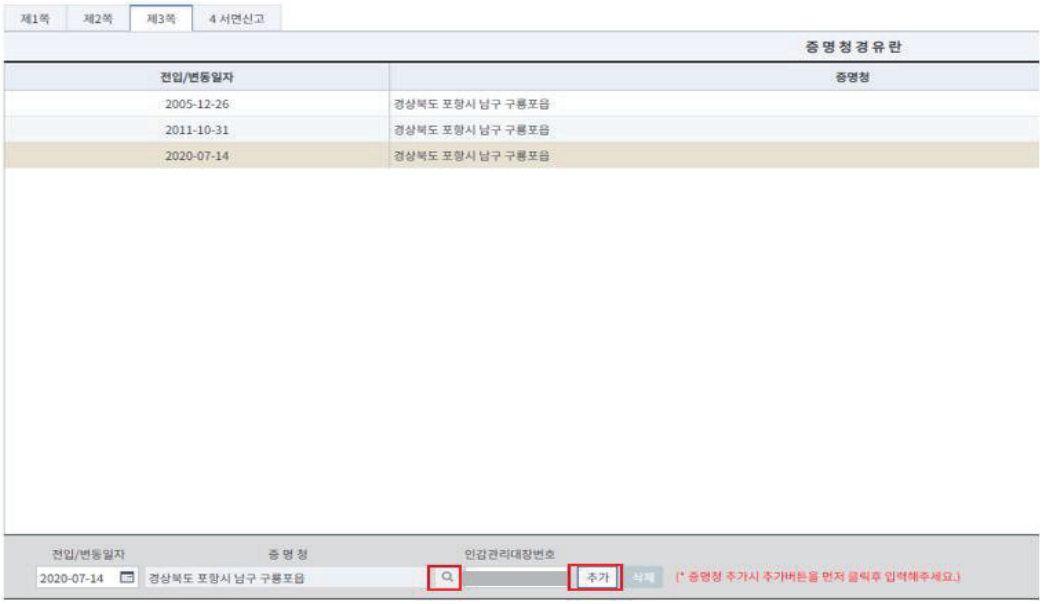
- 인감의 특징란에는 후견인 사항을 입력 할 수 있으며 금치산자, 한정치산자는 2018년 7월 1일부터 사용할 수 없다. 금치산자, 한정치산자를 선택하면 아래와 같은 메시지가 표시된다.



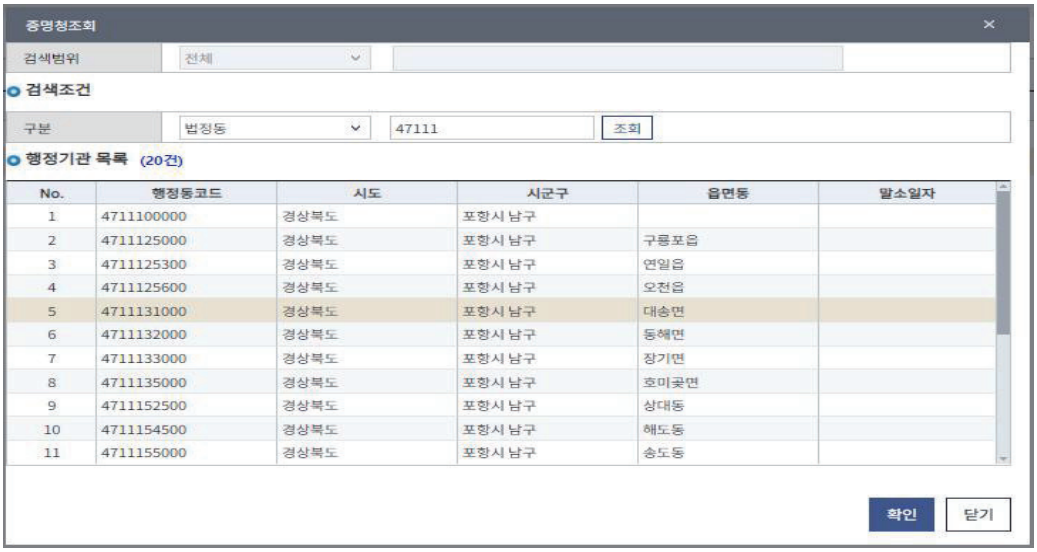
- 법정대리인 '유'를 선택한 경우 신분확인을 하지 않고 저장을 누르게 되면 아래와 같은 메시지가 표시된다.



- 3쪽의 '추가' 버튼을 누르고 돋보기모양 버튼 (🔍)을 눌러 증명청조회팝업에서 증명청을 선택한다.

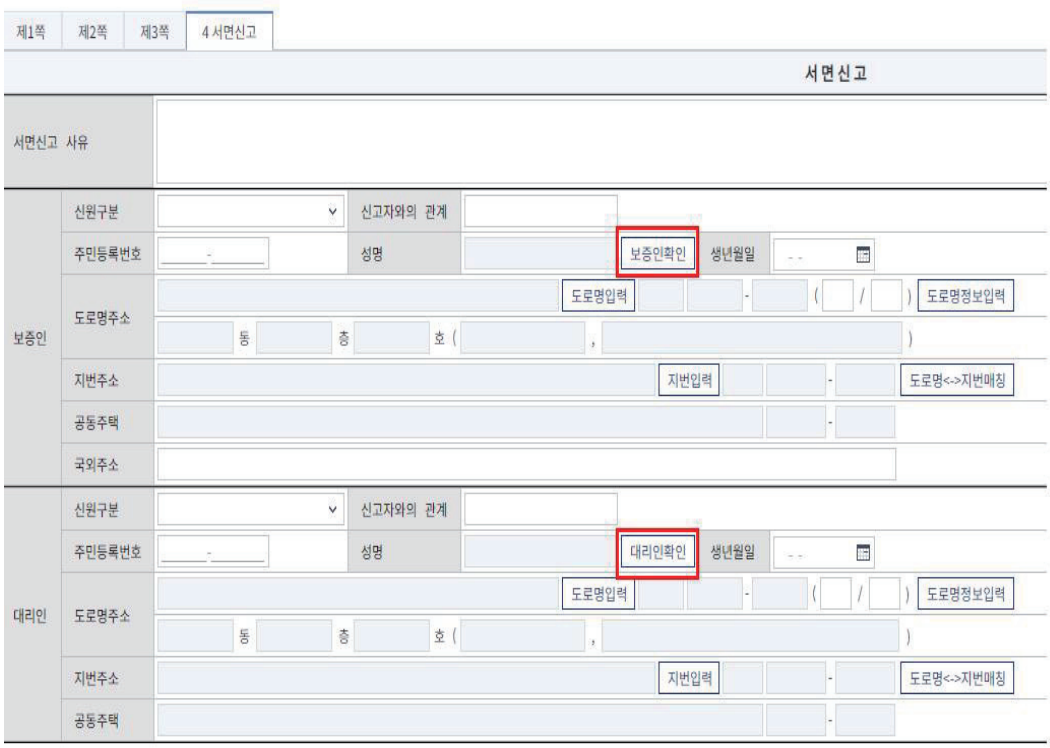


[증명청조회팝업 화면]



- 서면신고란 작성 시 보증인과 대리인의 신분확인 절차를 진행한다.

※ 서면신고 시 2쪽에서 신고방법에 '서면'을 체크하지 않으면 작성할 수 없으므로 반드시 체크 후 진행하도록 한다.



(7) 저장

- 저장버튼을 클릭한다.
- 저장완료 메시지가 표시되며 시스템에 저장된다.

나) 수정

(1) 작업구분선택

- 작업구분을 '수정'으로 선택한다.

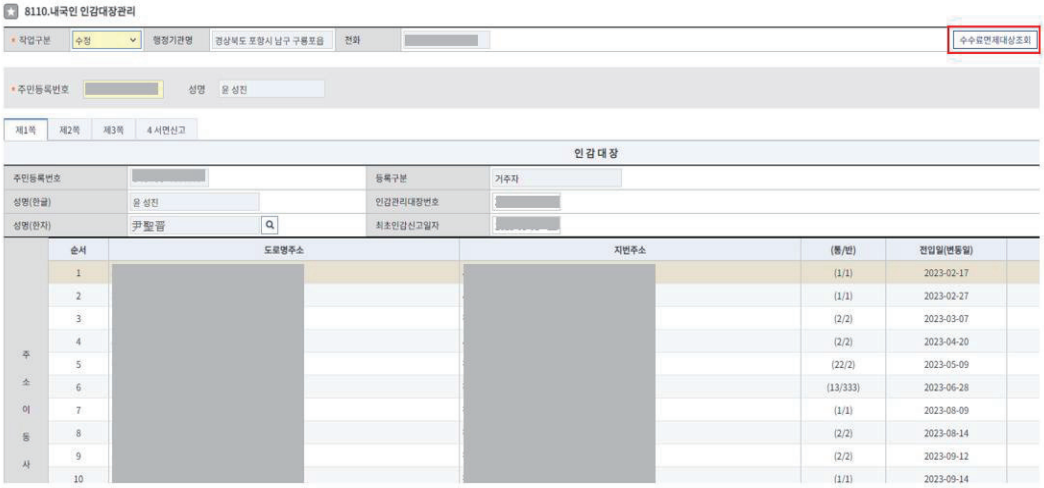
(2) 본인확인

(3) 대상자 조회

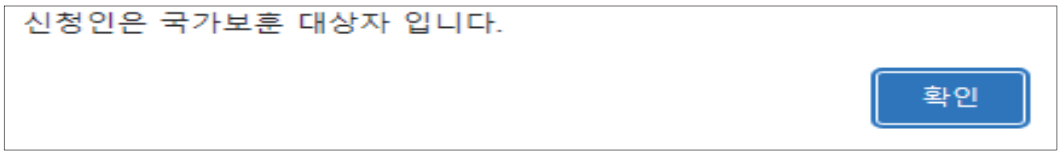
(4) 인감사항 화면출력

- 1쪽~4쪽에 기 등록된 인감사항이 화면에 나타난다.

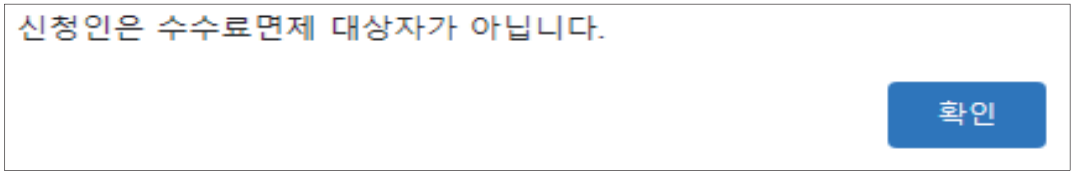
- 작업구분을 수정으로 조회한 경우 수수료면제대상조회 버튼이 활성화된다.



- 면제대상

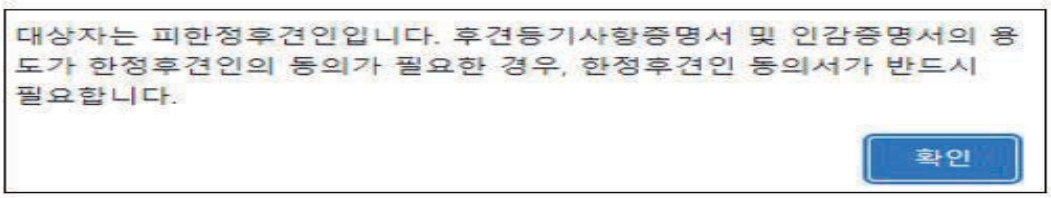


- 면제대상 아님



[인감의 특징]

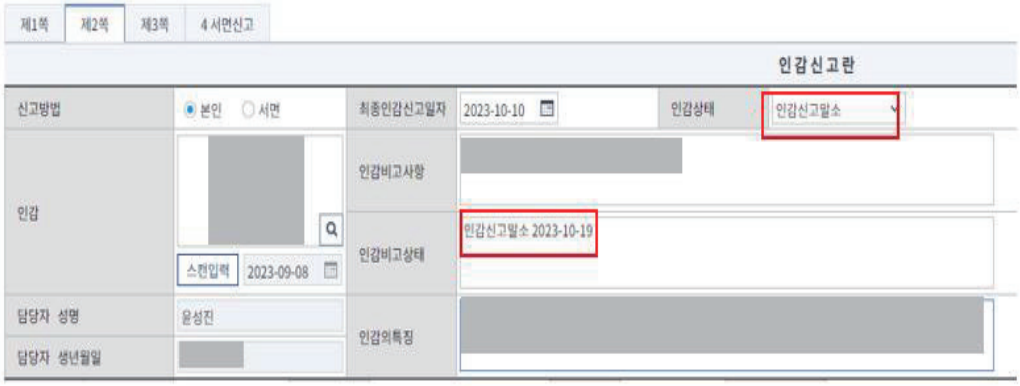
- 인감 조회시에 피성년후견인, 피한정후견인 통보사항이 있다면 아래와 같은 메시지가 표시된다.



(5) 변경사항 입력

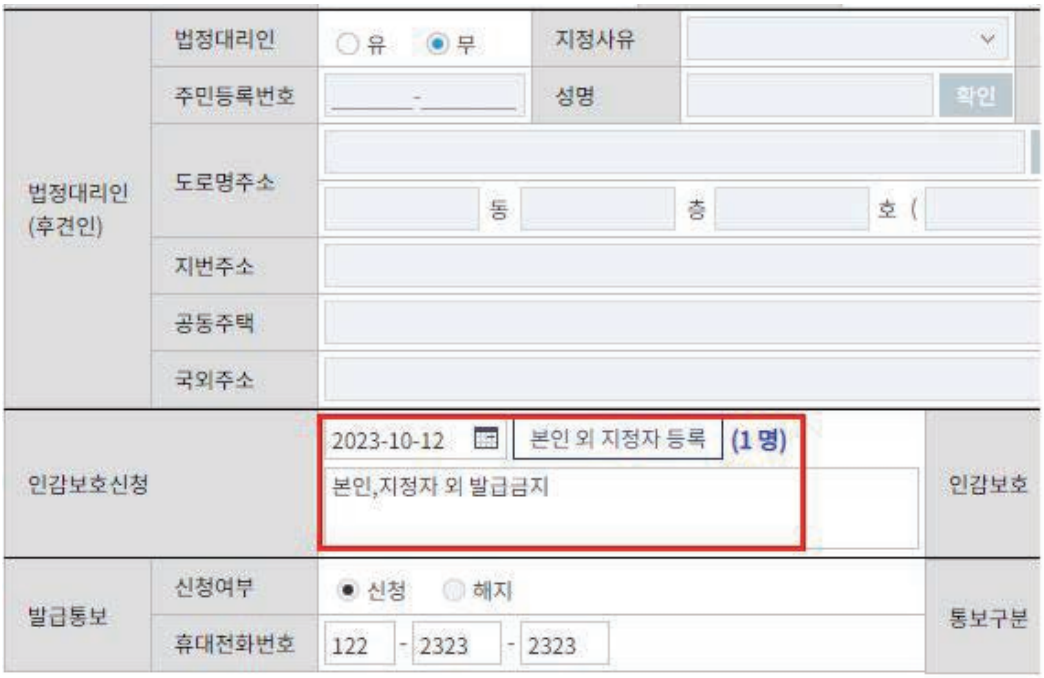
- 변경 신고 시, 2쪽의 '스캔입력' 버튼을 눌러 인감도장을 입력한다.
- 말소 처리 시, 2쪽의 인감상태를 신고말소, 직권말소, 주민등록사망, 주민등록말소로 선택한다.(인감비고상태란에 인감상태와 현재일자가 자동으로 입력된다.) 서면말소 신청인 경우에는 서면신고사유도 함께 입력한다.
- 부활 처리 시, 2쪽의 인감상태를 정상으로 선택한다.(인감비고상태란에 '직권부활' 현재일자가 자동으로 입력된다.)

[말소 및 부활처리 입력화면]



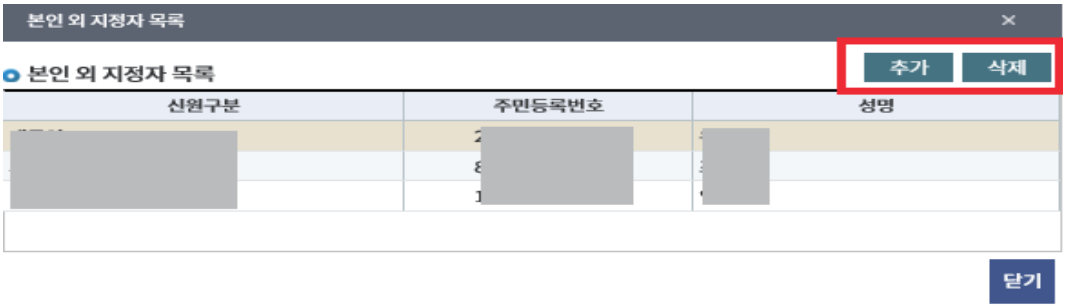
- 보호(또는 보호해지)신청 처리 시, 2쪽의 인감보호신청일자와 보호신청사항 또는 보호해지일자와 보호해지신청사항을 입력한다.

[보호(해지) 신청사항 입력화면]

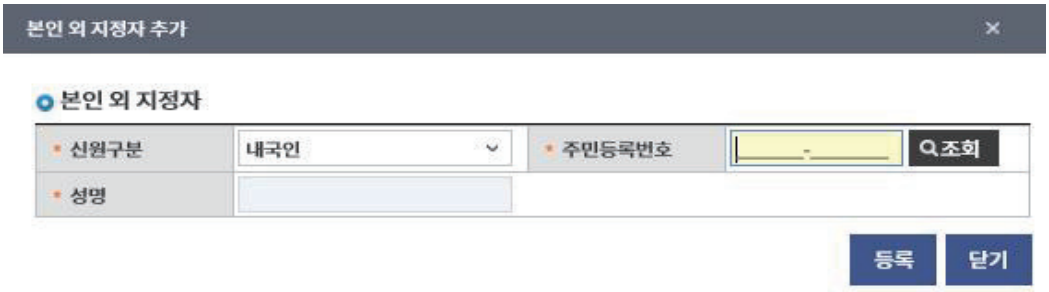


※ 거주지에서 보호(또는 보호해지)신청을 받을 경우에는 위와 같이 현 메뉴에서 수정작업으로 신청내역을 입력하고, 타동에서 받을 경우에는 [8420] 인감보호(보호해지) 신청사항 통보 메뉴에서 입력한다.

- [본인 외 지정자 등록] 버튼을 클릭한다.
- 본인 외 지정자 목록에서 추가 나 삭제로 본인 외 지정자 목록을 수정할 수 있다.



- 본인 외 지정자 추가 버튼을 누르면 본인 외 지정자를 등록할 수 있다.



(6) 저장

- 저장버튼을 클릭한다.
- 저장완료 메시지가 표시되며 시스템에 저장된다.

다) 삭제

(1) 작업구분선택

- 작업구분을 '삭제'로 선택한다.

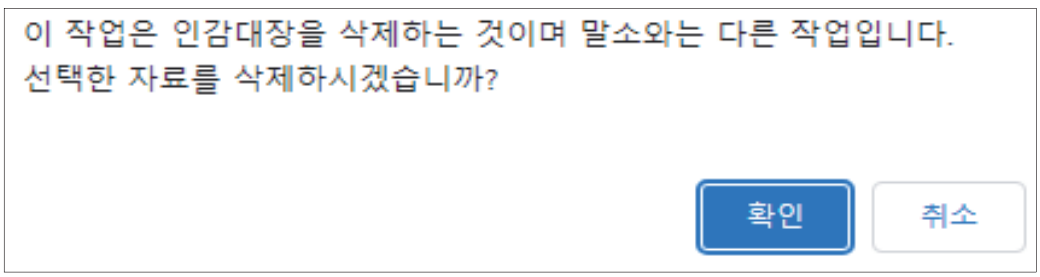
(2) 대상자선택

(3) 인감사항 화면출력

- 1쪽 ~ 4쪽에 기 등록된 인감사항이 화면에 나타난다.

(4) 삭제

- 삭제버튼을 클릭한다.
- 아래와 같은 메시지가 표시되고, '확인'을 선택하면 인감도장을 제외한 인감의 모든 자료가 삭제된다.



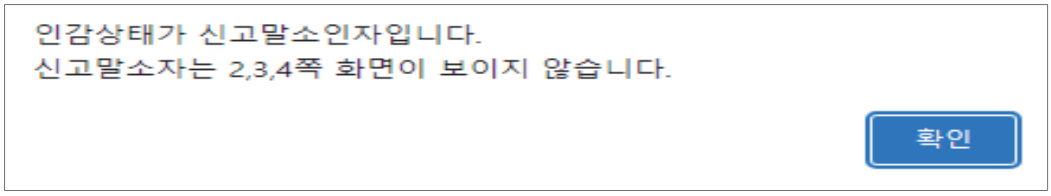
라) 열람

(1) 작업구분선택

- 작업구분을 '열람'으로 선택한다.

(2) 대상자선택

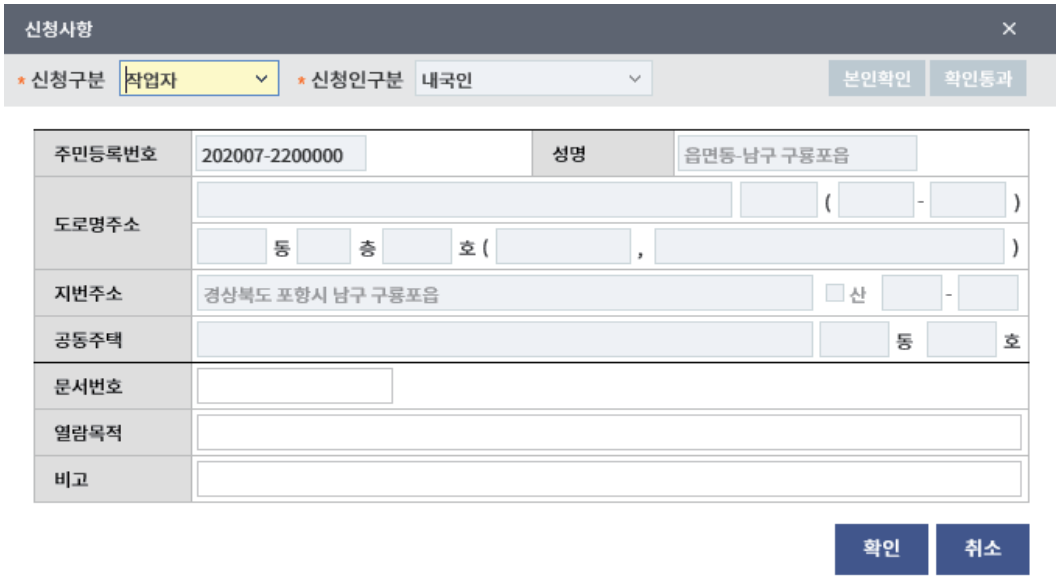
※ 인감대장이 말소상태인 경우 다음과 같은 메시지가 표시된다.



※ 주민등록이 말소되었다가 재등록했는데 인감은 계속 말소상태로 남아있는 경우가 있다. 이런 경우는 인감상태가 신고말소/직권말소인 경우로 인감고유의 말소상태이기 때문에 주민등록이 등록된다고 자동으로 상태가 정상으로 바뀌는 것은 아니다. 담당자 착오로 신고말소/직권말소상태가 되었다면 수정으로 인감상태를 정상으로 바꾸어야 한다.

(3) 열람기재사항 입력

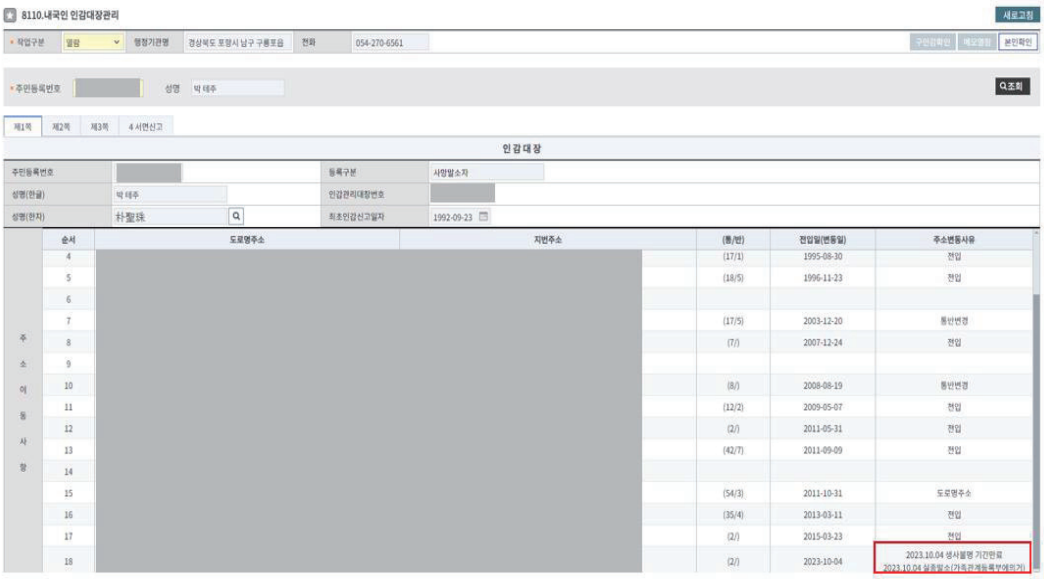
- 아래의 화면이 나타난다.



- 신청구분은 작업자/본인/기타 중에서 작업자가 업무목적으로 열람하는 경우는 작업자로, 인감자 본인이 열람 신청한 경우에는 본인, 기타 제3자가 공문서를 지참하고 열람 요청한 경우는 기타를 선택한다.
- 본인 선택 시에는 본인확인을 진행하고, 열람목적을 반드시 입력 하여야 한다.
- 기타 선택 시에는 신청인의 본인확인 절차를 진행하고, 문서번호와 열람 목적을 반드시 입력하여야 한다.

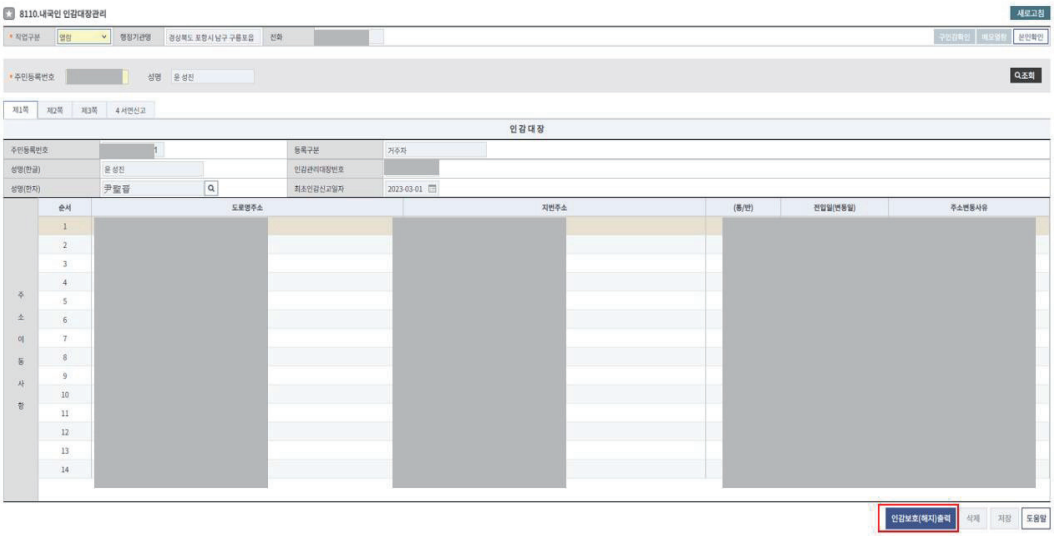
(4) 인감사항 화면출력

- 1쪽~4쪽에 기 등록된 인감사항이 화면에 표시된다.



※ 주소변동사유가 '주민등록에 의한 실종말소'인 경우 인감 주소이동사항에 다음과 같이 전입일자와 변동일자를 동시에 표기한다.

- 민원인의 거주지 읍면동에서 인감보호(해지)사항을 출력할수 있습니다.



- 인감보호(해지)신청내역

인감보호(해지)신청내역

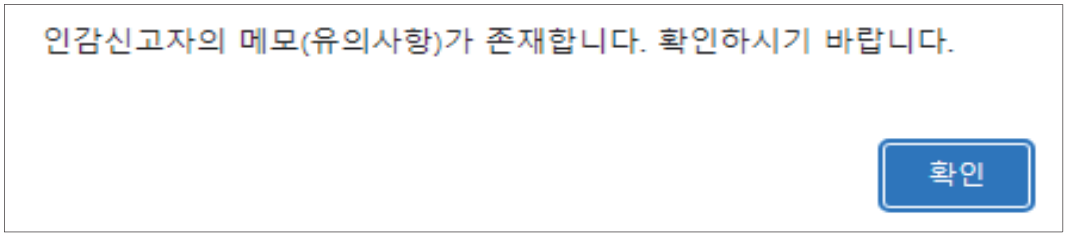
행정기관: 경상북도 포항시 남구 구룡포읍

출력일시: 2023-10-04 오후 4:11:53

기본사항 대상자번호: 대상자성명: 박 테주

인 감 의 보호신청	인감보호신청일자	2023-10-04
	본인 외 지정자 발급금지	
인감보호 해지신청	인감해지신청일자	

- 개인메모사항에 기재된 내역이 있다면 그 기재내역을 확인할 수 있습니다.





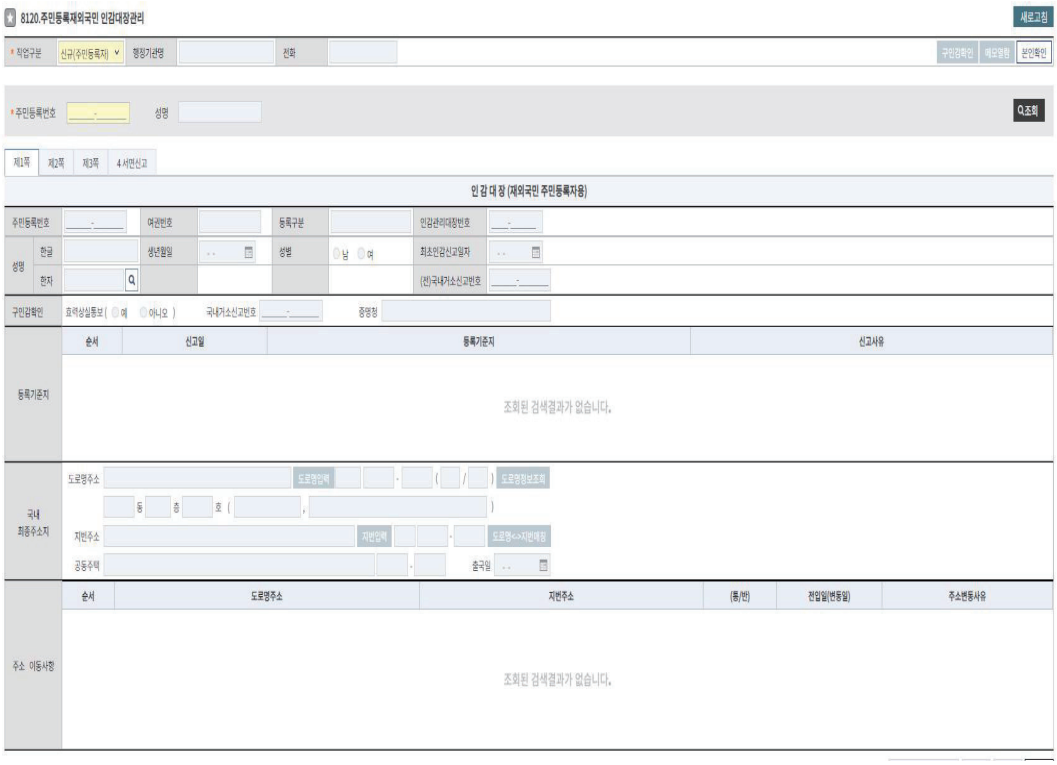
❍ 참고사항

- 개인메모사항의 기재는 5329. 개인메모사항정리 업무에서 입력가능합니다.

나. 8120.주민등록재외국민 인감대장관리

1) 업무처리 방법

○ 주민등록재외국민 인감대장관리 화면



가) 신규

(1) 작업구분선택

- 작업구분을 '신규'로 선택한다.

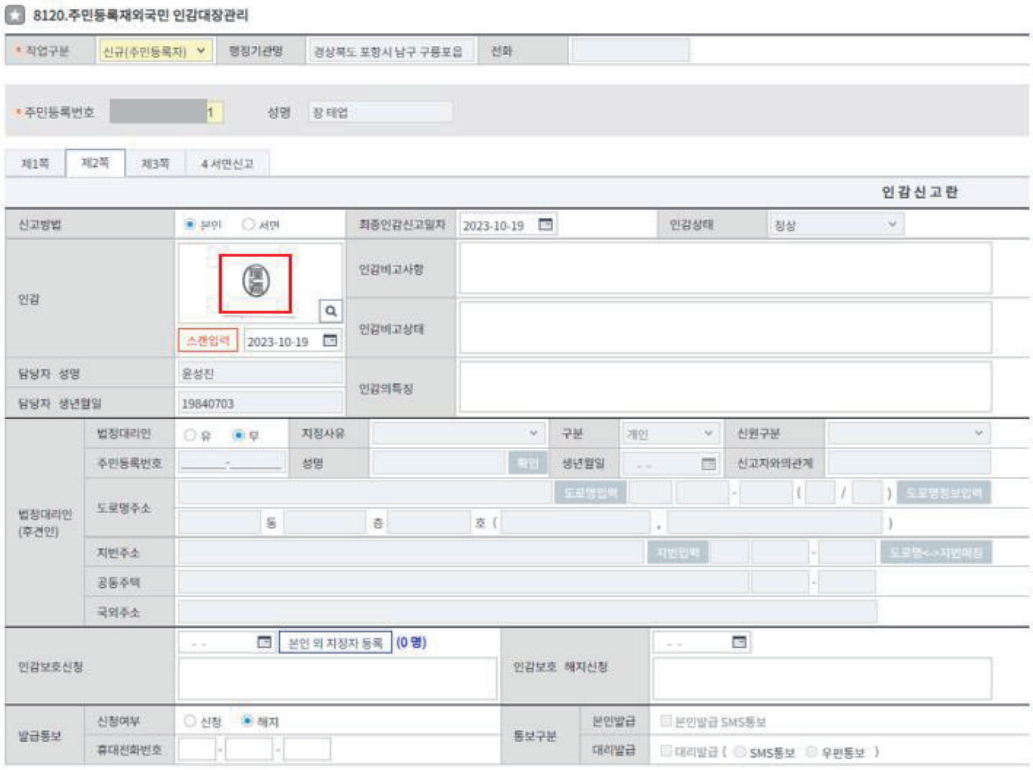
(2) 본인확인

(3) 대상자 조회

(4) 주민등록사항 화면출력

(5) 인감도장 입력

- 신규로 대상자 조회 시 기존 내국인 인감이 존재할 경우 자동으로 내국인 인감의 인영을 가져옵니다.



(6) 인감사항 입력

- 2쪽의 본인/서면 구분을 먼저 선택하고, 인감의 특징, 인감의 보호신청사항, 비고와 3쪽의 증명청 이력, 서면신고일 경우에는 4쪽의 서면신고사항을 입력한다.

(7) 저장

- 저장버튼을 클릭한다.
- 저장완료 메시지가 표시되며 시스템에 저장된다.

나) 수정(8110. 내국인 인감대장관리 참조)

다) 삭제(8110. 내국인 인감대장관리 참조)

라) 열람(8110. 내국인 인감대장관리 참조)

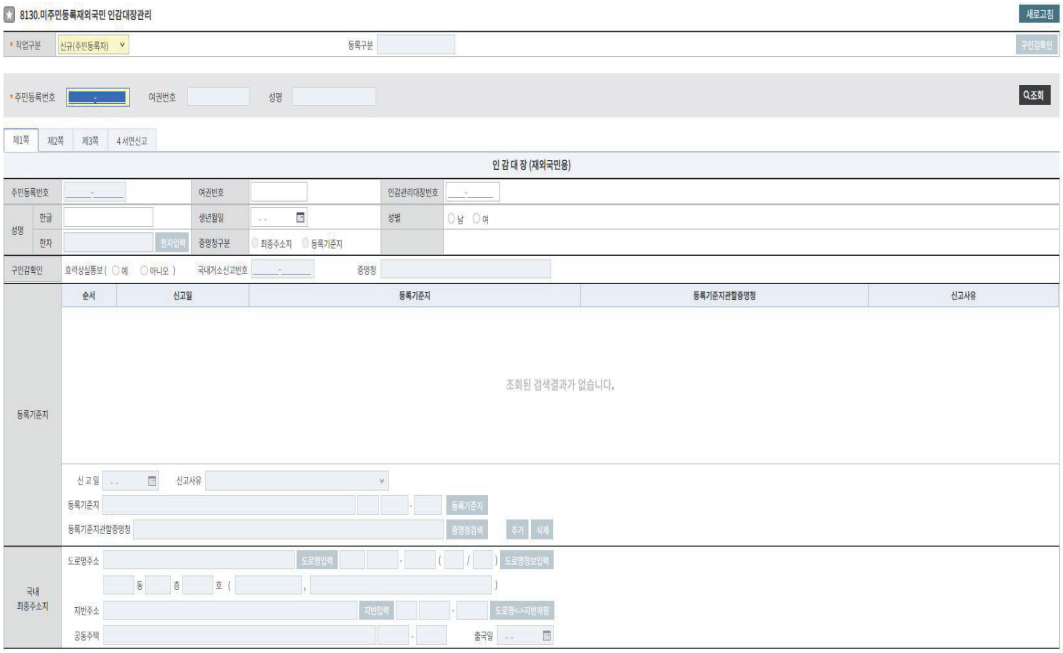
❍ **참고사항**

- 기존에 재외국민 인감이 존재할 시 [8450] 미주민등록재외국민 주민등록 사실통보 메뉴에서 주민등록사실 통보를 보내 인감대장을 이송 받아야 합니다.
- 재외국민주민등록자로 신분이 변경 되었더라도 미주민 or 국내거소신고자 인감등은 자동으로 전환되지 않습니다. 새로 등록하셔야 합니다.

다. 8130.미주민등록재외국민 인감대장관리

1) 업무처리 방법

❍ 미주민등록재외국민 인감대장관리 화면



가) 신규(주민등록자)

(1) 작업구분선택

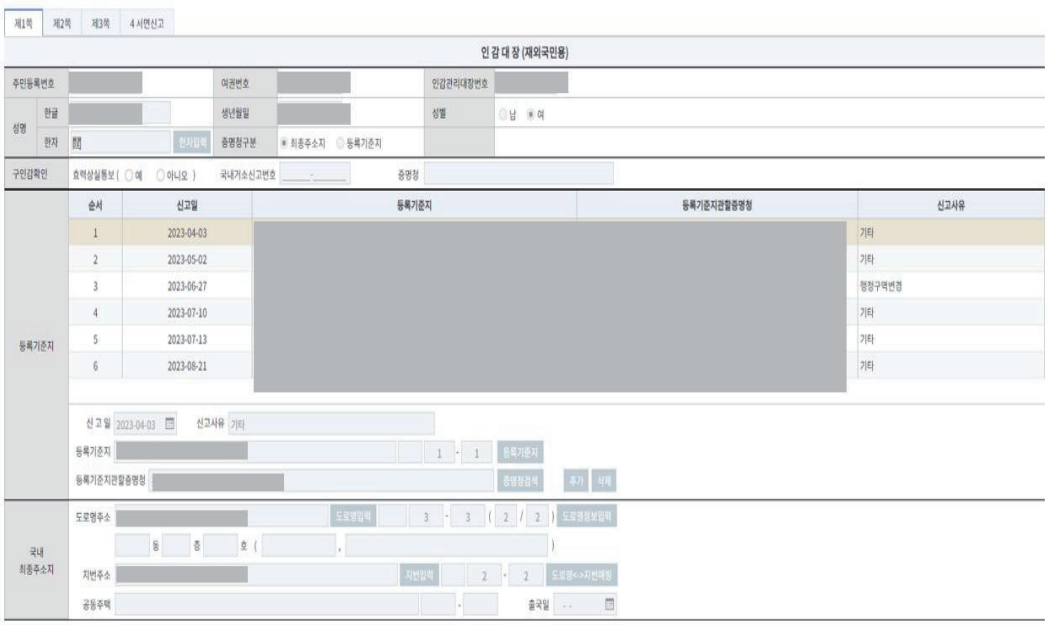
- 신고인의 주민등록전산자료가 존재(등록구분이 '현지이주자' 또는 '이민출국자')하는 경우로 최종주소지에서 재외국민의 인감을 신규 등록하는 경우 작업구분을 '신규(주민등록자)'로 선택한다.

(2) 대상자선택

- 주민등록번호를 입력하고 조회버튼을 클릭한다.

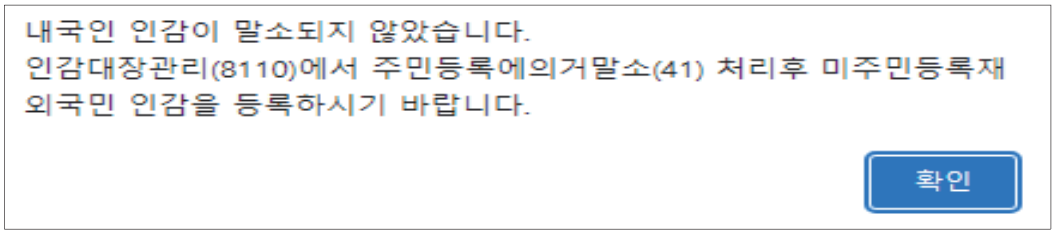
(3) 주민등록사항 화면출력

- 최종주소지에 등록된 주민전산자료(주민등록기본사항, 등록기준지사항, 최종주소지, 이민출국사항)가 화면에 표시된다.



- 내국인으로 인감이 신고 되어있으면 인감전산자료도 화면에 표시된다.

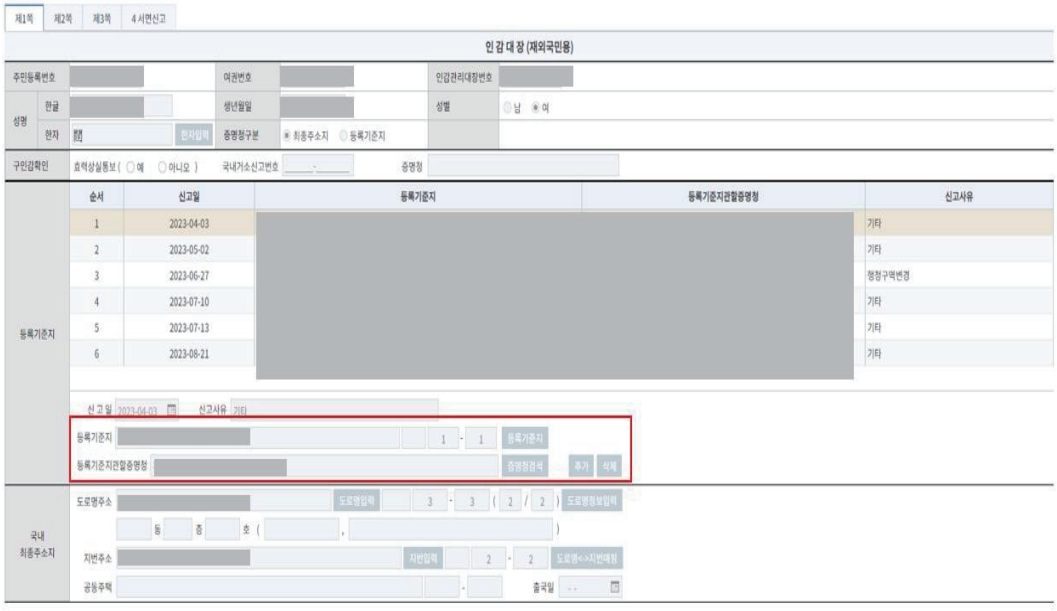
※ 조회된 주민등록상태가 말소이어야 하며, 내국인 인감은 말소상태여야 한다. 내국인 인감상태가 말소가 아닌 경우에는 아래와 같은 메시지가 표시된다. 이런 경우 [8110] 내국인 인감대장관리에서 해당 인감대장을 말소 처리 후 작업을 해야 한다.



※ 전산 사진/지문 자료는 주민등록증 경신자만 화면에 나타난다. 사진/지문 전산 자료가 없는 경우에는 변경사항입력에서 수기인감대장에 붙여있는 사진/지문을 스캔 입력하도록 한다.

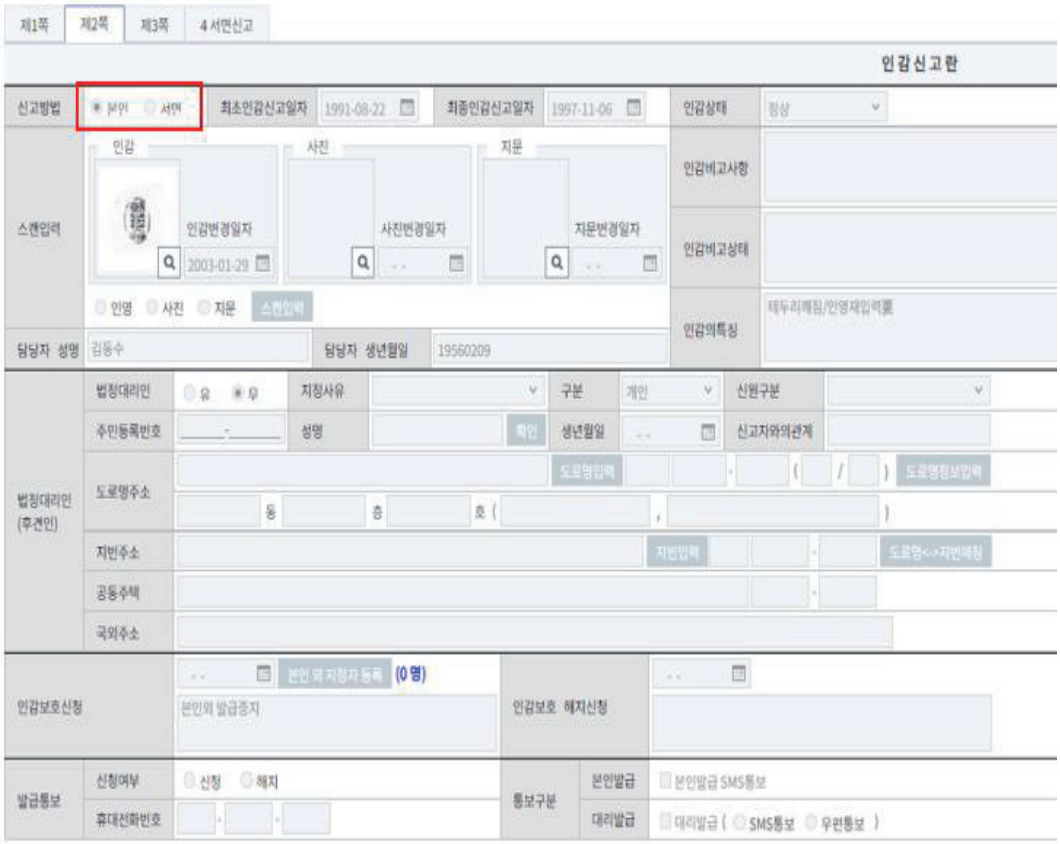
(4) 등록기준지 입력

- 등록기준지 '추가' 버튼을 클릭한다.
- 등록기준지 신고일은 출입국관리사무소 또는 관련기관으로부터 국외이민 출국(현지이민허가)통보서를 접수한 일자를 입력한다.
- 등록기준지 신고사유는 등록기준지관련 변동사유를 선택한다.
- '등록기준지' 버튼을 눌러 등록기준지 주소를 입력한다.
- '증명청검색' 버튼을 눌러 등록기준지관할증명청을 입력한다.



(5) 인감사항 입력

- 2쪽의 본인/서면 구분을 먼저 선택하고, 인감의 특징, 인감의 보호신청사항, 인감증명서발급사실통보신청, 비고와 3쪽의 증명청 이력, 서면신고일 경우에는 4쪽의 서면신고사항을 입력한다.



[인감의 특징]

- 8110. 내국인 인감대장관리 참조
- 3쪽 증명청경유란 입력(8110.내국인 인감대장관리 참조)

(6) 서면신고란(8110.내국인 인감대장관리 참조)

(7) 저장

- 저장버튼을 클릭한다.
- 저장완료 메시지가 표시되며 시스템에 저장된다.

나) 신규(신고)

(1) 작업구분선택

- 신고인의 주민등록전산자료가 존재하지 않는 경우로 등록기준지에서 재외국민의 인감을 신규 등록하는 경우 작업구분을 '신규(신고)'로 선택한다.

(2) 대상자선택

- 주민등록번호(주민등록번호가 없는 자는 생년월일 6자리 + 성별 1자리 + '000000'로 입력)와 여권번호를 입력하고 조회 버튼을 클릭한다.
- 입력한 주민등록번화와 여권번호에 해당하는 인감대장이 존재하지 않으면 1쪽 인감대장 서식에 주민등록번호와 여권번호가 표시된다.

(3) 제1쪽 입력

- 성명, 생년월일, 성별 등의 인적사항을 입력한다.
- 등록기준지사항 및 최종주소지, 출국일등을 입력한다. [신규(주민등록자)] (4) 참조.

(4) 제2쪽 인감신고란 입력

- 인감의 신고방법이 서면신고인 경우는 신고구분을 '서면'으로 선택하여야만 4쪽의 서면신고화면을 입력할 수 있다.
- 인감, 사진, 지문 중 입력할 자료를 체크하고 '스캔입력' 버튼을 눌러 화상자료를 입력한다.
- 기타 인감의 특징 및 보호사항, 비고를 입력한다.
- 인감증명서발급사실통보를 신청하는 경우 발급통보 신청여부를 '신청'으로 체크하고 휴대전화번호, 통보구분을 입력한다.

(5) 제3쪽 증명청경유란 입력

- 8110.내국인 인감대장관리 참조

(6) 저장

- 저장 버튼을 눌러 저장한다.

다) 증명청변경

(1) 작업구분선택

- 증명인의 등록기준지가 변경되어 인감을 관리하는 증명청이 변경되는 경우 또는 행정구역변경에 의해 인감을 관리하는 증명청이 변경되는 경우에 신 증명청에서 '증명청변경' 작업을 선택한다.
- 등록기준지변경 : 등록기준지에서 인감을 관리하는 경우 등록기준지가 변경되면 '등록기준지변경' 처리를 한다.



- 행정구역변경 : 행정구역변경의 의해 인감을 관리하는 증명청이 변경되는 경우 선택한다.



※ 만약 등록기준지 또는 최종주소지가 변경되었으나 증명청이 동일한 경우에는 작업구분을 수정으로 하여 변경된 등록기준지 또는 최종주소지를 등록한다.

(2) 대상자선택

- 주민등록번호를 입력하고 조회 버튼을 클릭한다.

(3) 인감사항 화면출력

- 1쪽~4쪽에 기 등록된 인감사항이 화면에 나타난다.

(4) 1쪽 또는 3쪽 변경사항 입력

- 1쪽의 등록기준지를 추가 등록할 수 있다. ([신규(주민등록자)] ④번 참조하여 입력)
- 1쪽의 최종주소지를 수정할 수 있다.
- 3쪽의 증명청을 추가한다.

(5) 저장

- 저장 버튼을 눌러 저장한다.

※ 저장후에 자동으로 신증명청과 구증명청의 인감대장이송내역이 저장된다. 구증명청의 메인화면에 인감대장 이송통보 대상자가 기타통보에 표시되며 8510.인감대장이송 메뉴에서 조회하면 내국인, 주민등록재외국민을 포함한 대상자를 함께 조회할 수 있다. 내국인과 동일하게 이송번호, 이송일자를 넣고 저장할 수 있으며, 이송대장을 신증명청으로 송부할 수 있다. 신증명청에서 인감대장을 받으면 수신확인을 할 수 있다.

라) 수정

(1) 작업구분선택

- 작업구분을 '수정'으로 선택한다.

(2) 대상자 조회

(3) 인감사항 화면출력

- 1쪽~4쪽에 기 등록된 인감사항이 화면에 나타난다.

※ 만약 관할증명청인데도 수정작업이 안된다면 증명청변경 작업으로 증명청을 변경한 후 수정작업으로 수정한다.

※ 최종주소지에서 인감을 관리하는 경우 등록기준지로부터 등록기준지변경사실을 통보받으면 작업구분 '수정'에서 신등록기준지를 등록한다.

※ 등록기준지가 변경되었으나 증명청이 동일한 경우에는 작업구분을 '수정'으로 하여 변경 등록기준지를 등록한다.

(4) 변경사항 입력(8110. 내국인 인감대장관리를 참조한다.)

(5) 저장

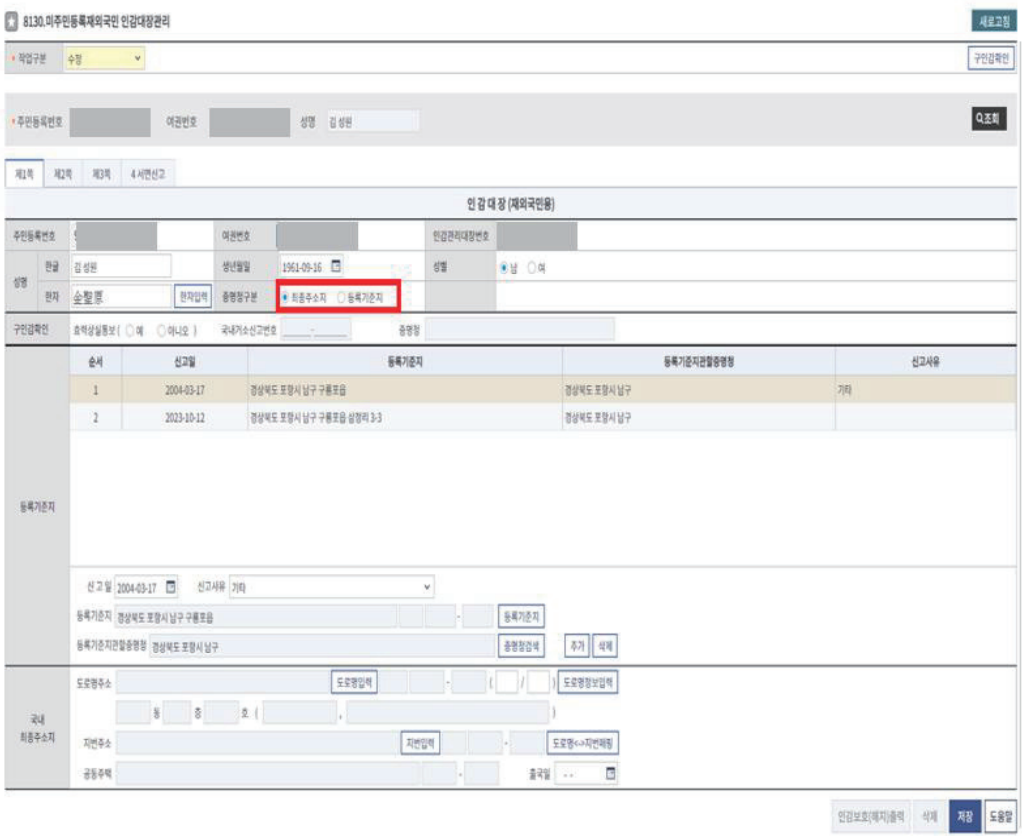
- 저장버튼을 눌러 저장한다.

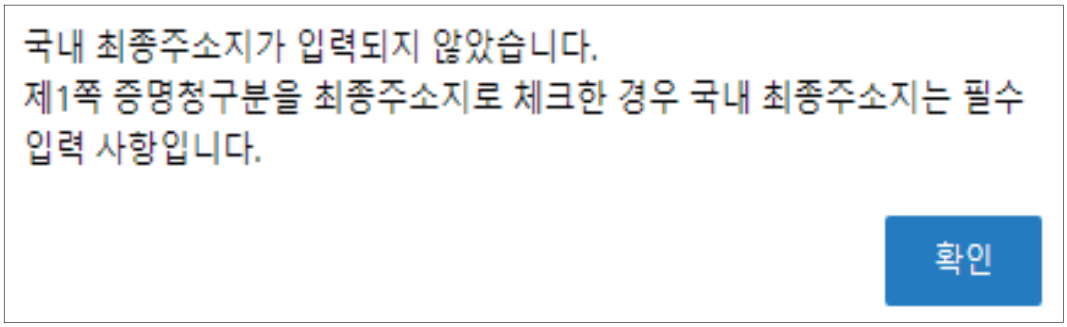
마) 삭제(8110.내국인 인감대장관리 참조)

바) 열람(8110.내국인 인감대장관리 참조)

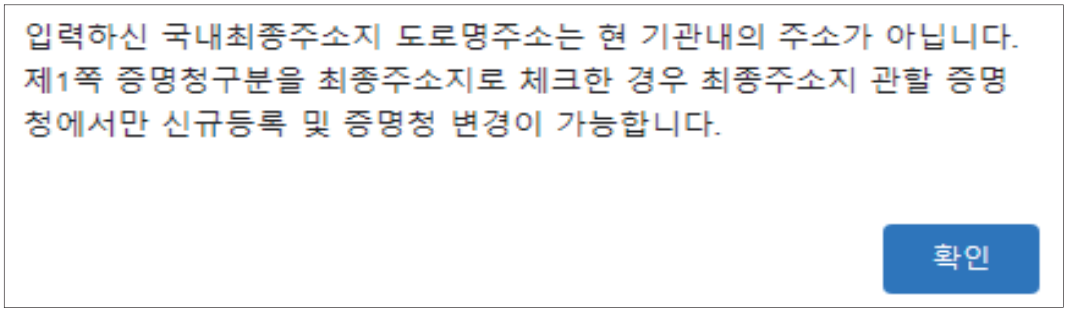
○ 참고사항

- 증명청구분이 최종주소지일때는 국내최종주소지는 필수로 입력해야한다.

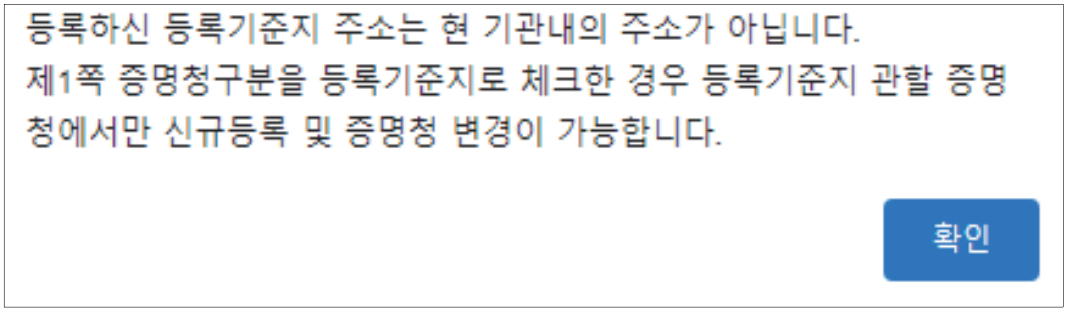




- 증명청구분이 최종주소지일때는 주소는 현 기관내의 주소여야 한다.



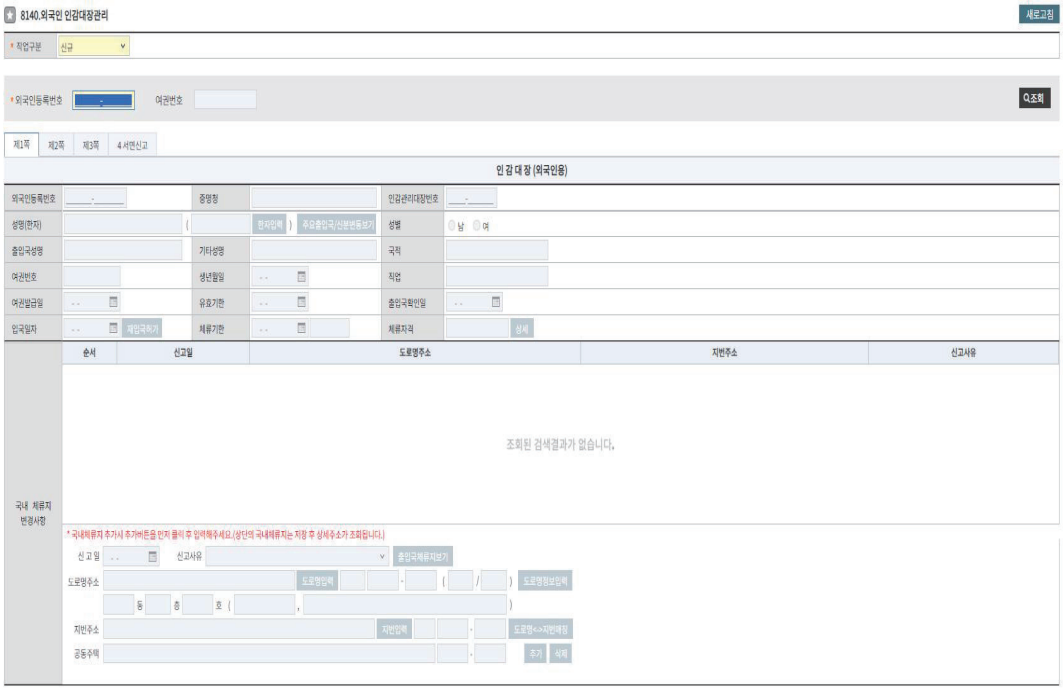
- 증명청구분이 등록기준지일 때 주소는 현 기관내의 주소여야 한다.



라. 8140.외국인 인감대장관리

1) 업무처리 방법

○ 외국인 인감대장관리 화면



가) 신규

(1) 작업구분선택

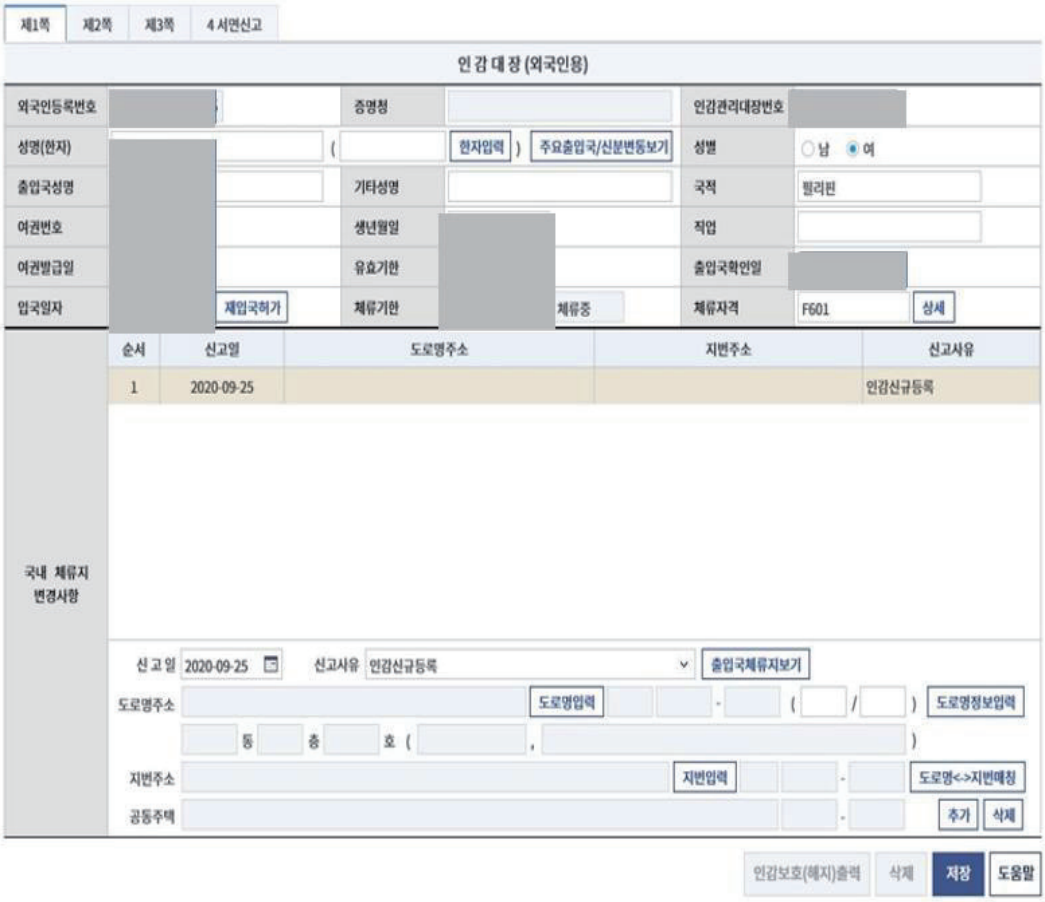
- 작업구분을'신규'로 선택한다.

(2) 대상자선택

- 외국인등록번호13자리 입력 후 조회 버튼을 클릭한다.

(3) 출입국자료 출력

- 출입국관리사무소에 등록된 외국인의 외국인등록번호, 성명, 출입국성명, 기타성명, 국적, 입국일자, 체류자격, 직업, 체류기한, 체류구분, 여권발급일자, 생년월일, 유효기한, 출입국확인일이1쪽의 화면에 표시되고, 2쪽에는 출입국에 등록된 사진이 출력된다.

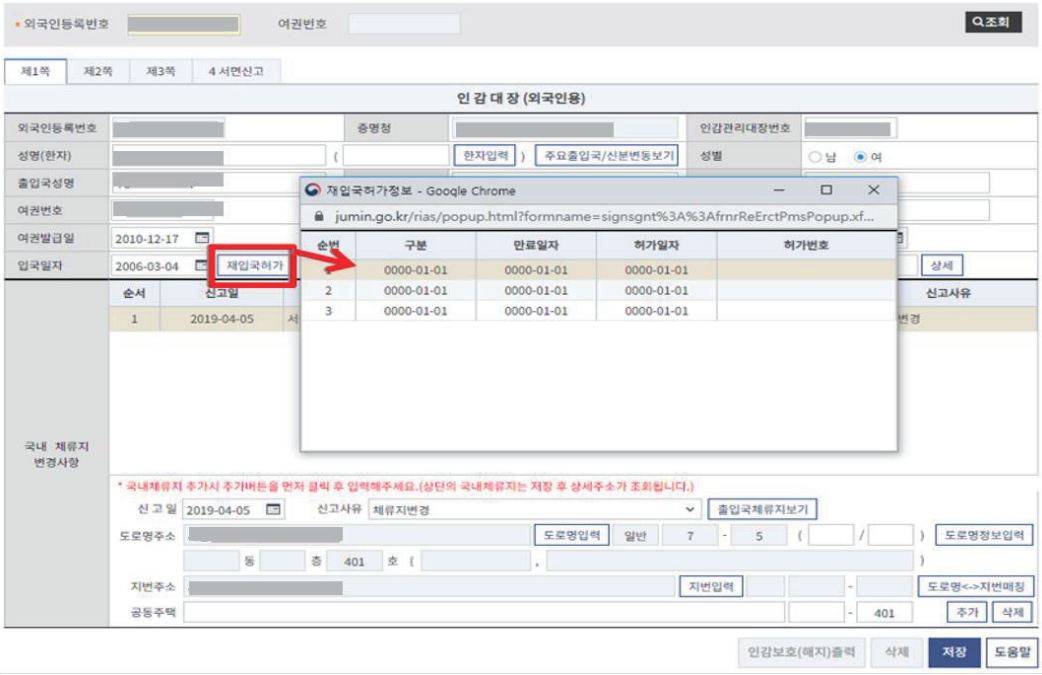


※ 성명은 출입국성명을 기준으로 자동 출력된다. 성명은 인감증명서에 출력되는 중요한 사항임으로 신규입력 시 인감도장과 일치하는 지 등을 정확하게 입력 한다.

※ 대상자가 인감을 신고할 수 있는 대상자인지 제1쪽에 출력되는 출입국정보 (주요출입국/신분변동사항,재입국허가사항 등)을 자세히 확인토록 하고, 본인이 신고할 경우에는 제2쪽의 출입국사진과 대조하도록 한다.

(4) 1쪽 인감대장 입력

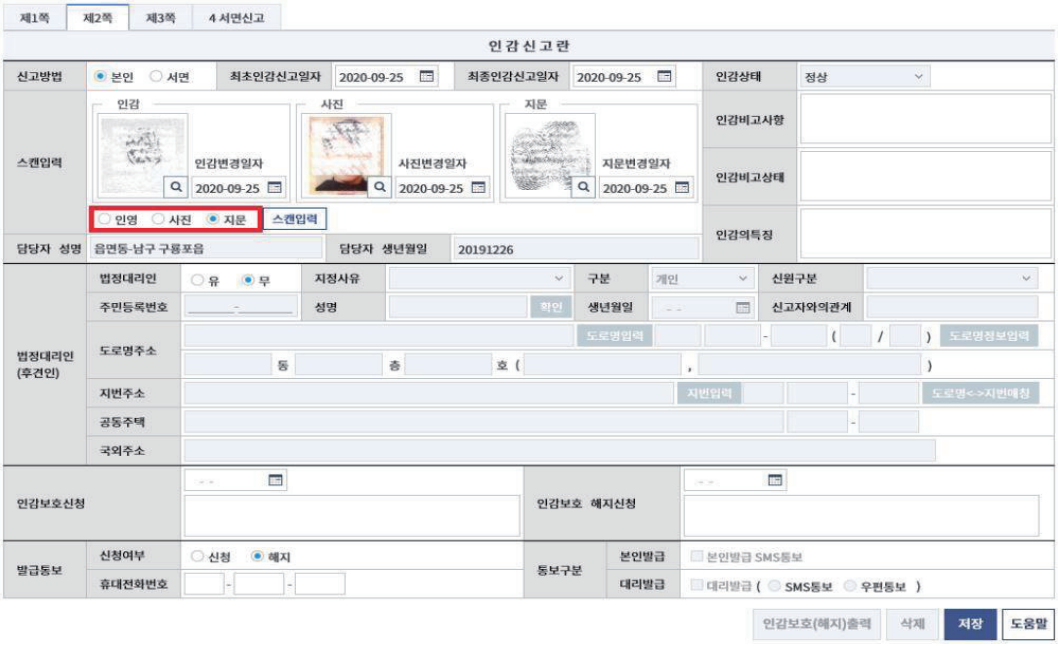
- 한자성명이 있으면 한자성명란에 한글로 음을 입력하고'한자입력'버튼을 눌러 한자사전에 등록된 한자를 선택한다.
- 국내체류지변경사항을 '출입국체류지보기' 버튼을 클릭하여 출입국자료를 확인하여 신고일, 신고사유, 주소를 입력한다.
- 신규 등록시 자동으로 그리드에 체류지 항목이 하나 추가됨으로 신고사유, 주소 등을 입력한다.



(5) 인감도장 입력

- 2쪽에 인감,지문 중 입력할 자료를 체크하고'스캔입력'버튼을 눌러 화상 자료를 입력한다.

※ 사진의 경우 출입국관리사무소에서 직접 자료를 가져온다.



(6) 2쪽 인감사항 입력

- 인감의 신고방법이 서면신고인 경우는 신고구분을'서면'으로 선택하여야만 4쪽의 서면신고화면을 입력할 수 있다.
- 최초신고일자,최종신고일자는 신규일 경우 현재일자로 자동 입력된다. 기타 인감의 특징 및 보호사항, 비고를 입력한다.

[인감의 특징]

- 8110. 내국인 인감대장관리 참조

(7) 3쪽 증명청경유란 입력(8110.내국인 인감대장관리 참조)

(8) 서면신고란(8110.내국인 인감대장관리 참조)

(9) 저장

- 저장버튼을 클릭한다.
- 저장완료 메시지가 표시되며 시스템에 저장된다.

※ 저장후에 자동으로 신증명청과 구증명청의 인감대장이송내역이 저장된다.
구증명청의 메인화면에 인감대장 이송통보 대상자가 기타통보에 표시되며 8510.인감대장이송 메뉴에서 조회하면 내국인, 주민등록재외국민을 포함한 대상자를 함께 조회할 수 있다.
내국인과 동일하게 이송번호, 이송일자를 넣고 저장할 수 있으며, 이송대장을 신증명청으로 송부할 수 있다.
신증명청에서 인감대장을 받으면 수신확인을 할 수 있다.

나) 증명청변경(8130.미주민등록재외국민 인감대장관리 참조)

다) 수정(8130.미주민등록재외국민 인감대장관리 참조)

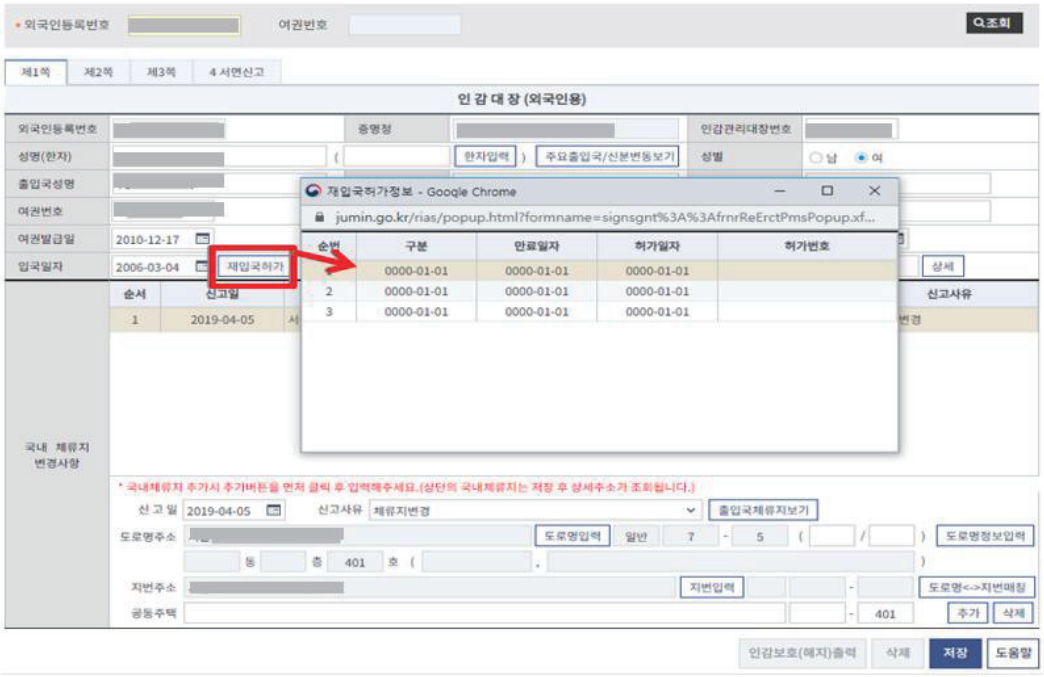
라) 삭제(8110.내국인 인감대장관리 참조)

마) 열람(8110.내국인 인감대장관리 참조)

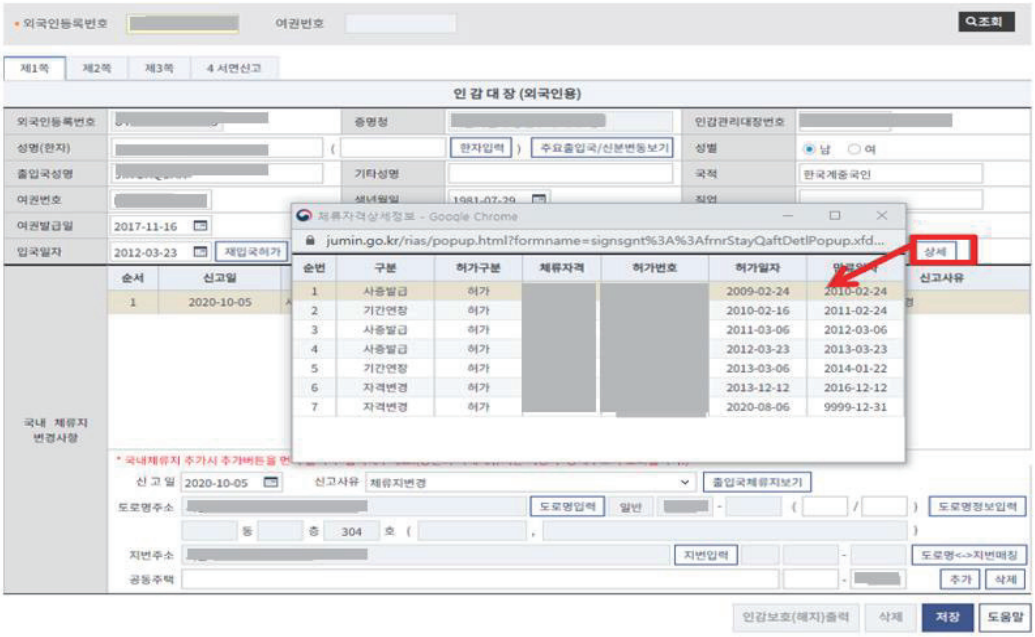
❍ **참고사항**

- 외국인의 여권정보(여권번호,여권발급)

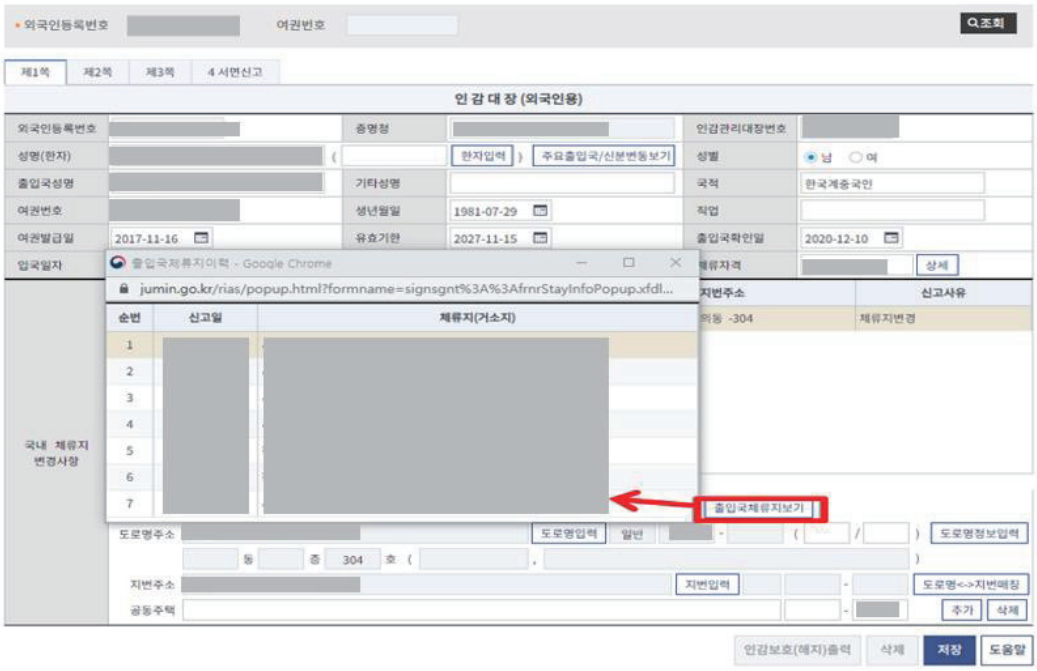
- 외국인 재입국 허가사항 조회



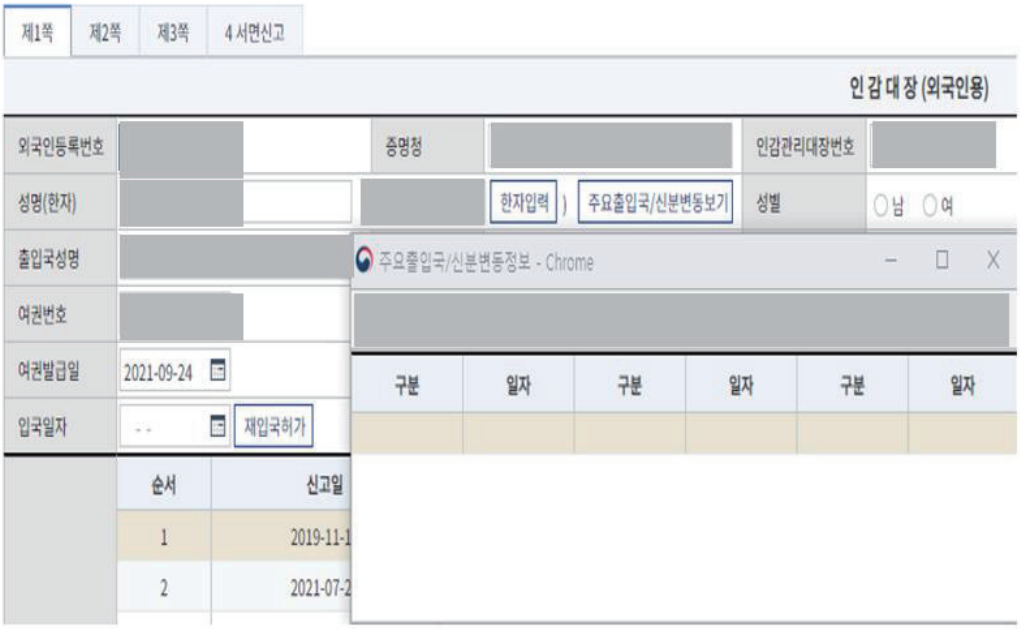
- 외국인 체류자격 상세사항 조회



- 외국인 체류지사항 조회



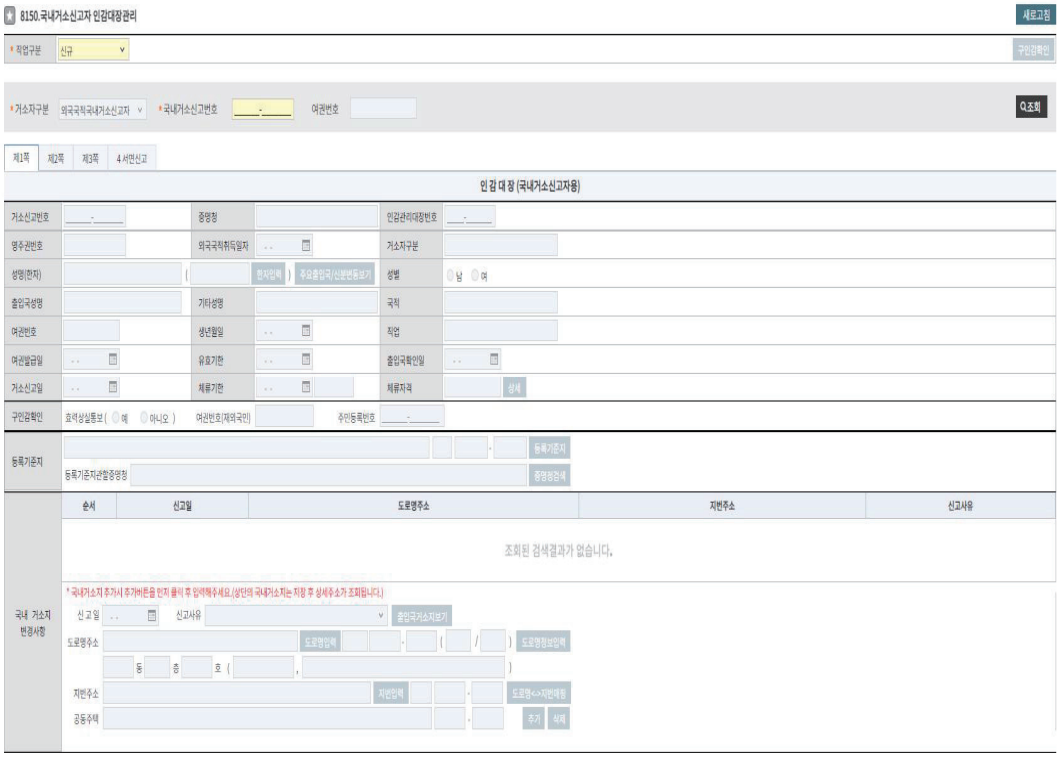
- 외국인 주요출입국/신분변동사항 조회



마. 8150.국내거소신고자 인감대장관리

1) 업무처리 방법

○ 국내거소신고자 인감대장관리 화면



가) 신규

(1) 작업구분선택

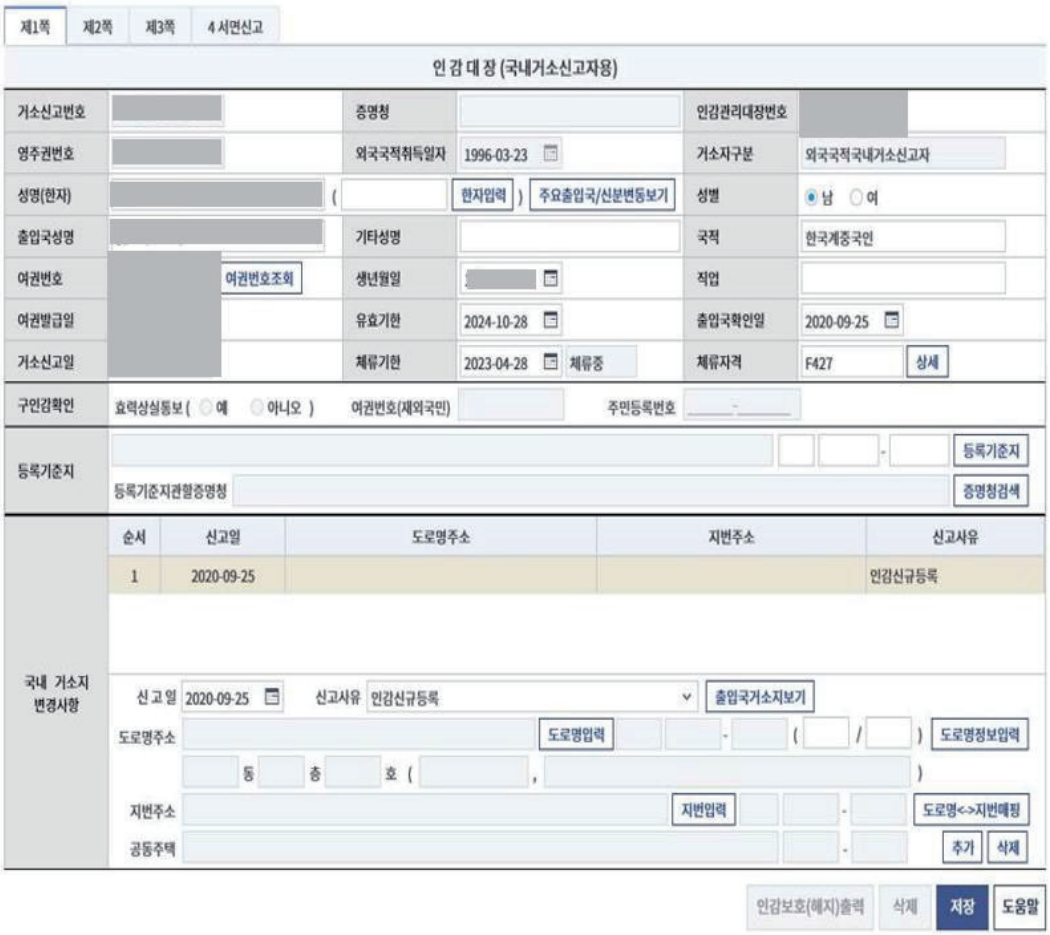
- 작업구분을‘신규’로 선택한다.

(2) 대상자선택

- 국내거소신고번호13자리 입력 후 조회 버튼을 클릭한다.

(3) 출입국자료 출력

- 출입국관리사무소에 등록된 국내거소신고자의 국내거소신고번호, 성명, 출입국성명, 기타성명, 국적, 거소신고일, 체류자격, 직업, 체류기한, 체류구분, 여권발급일자, 생년월일, 출입국확인일이1쪽의 화면에 표시되고, 2쪽에는 출입국에 등록된 사진이 출력된다.

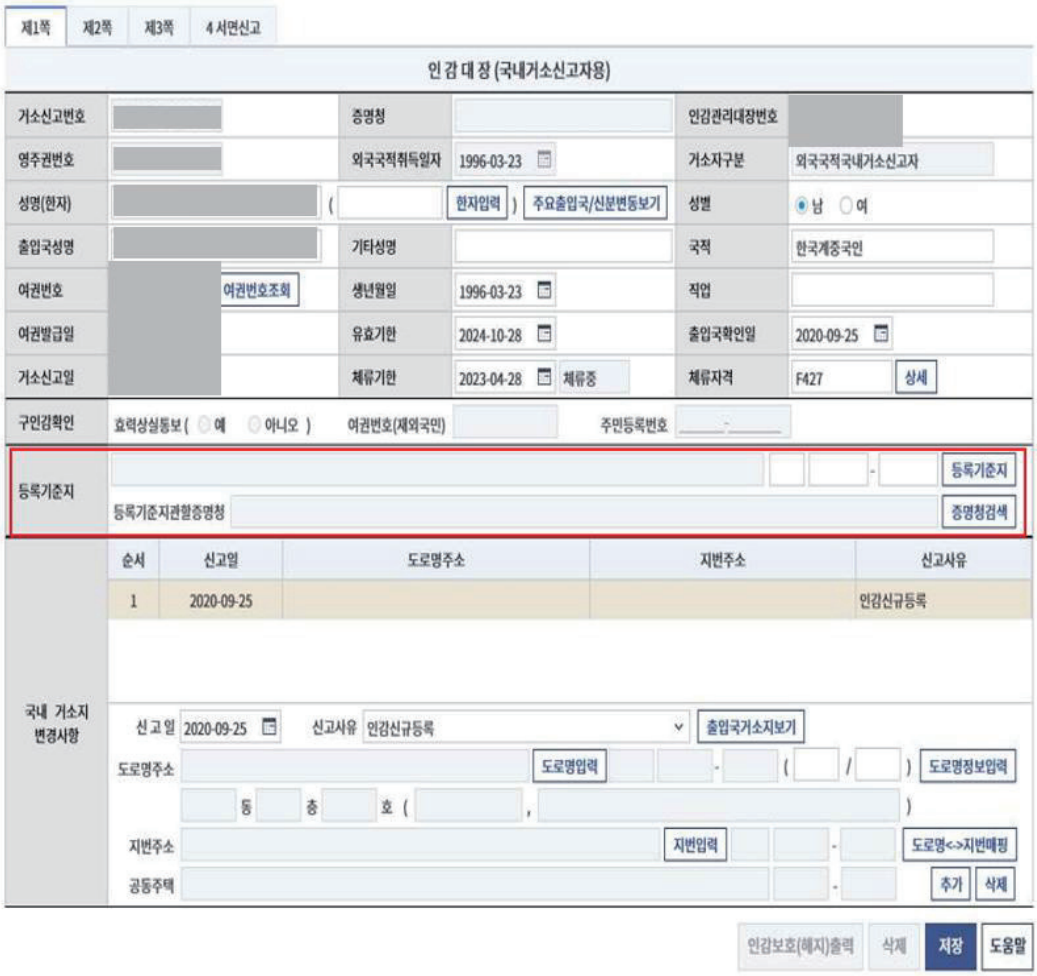


※ 성명은 출입국성명을 기준으로 자동 출력된다. 성명은 인감증명서에 출력되는 중요한 사항임으로 신규입력 시 인감도장과 일치하는 지 등을 정확하게 입력한다.

※ 대상자가 인감을 신고할 수 있는 대상자인지 제1쪽에 출력되는 출입국정보 (주요출입국/신분변동사항,재입국허가사항 등)을 자세히 확인토록 하고, 본인이 신고할 경우에는 제2쪽의 출입국사진과 대조하도록 한다.

(4) 1쪽 인감대장 입력

- 한자성명이 있으면 한자성명란에 한글로 음을 입력하고'한자입력'버튼을 눌러 한자사전에 등록된 한자를 선택한다.
- 등록기준사항을 입력한다. '주요출입국/신분변동보기'버튼을 눌러 내용을 확인 후 등록기준지를 입력한다.



- 국내거소지변경사항을 '출입국자료보기'버튼을 클릭하여 출입국자료를 확인하여 신고일, 신고사유, 주소를 입력한다.
- 신규 등록시 자동으로 그리드에 거소지 항목이 하나 추가됨으로 신고사유, 주소 등을 입력한다.

(5) 2쪽 인감사항 입력

- 인감의 신고방법이 서면신고인 경우는 신고구분을'서면'으로 선택하여야만 4쪽의 서면신고화면을 입력할 수 있다.



- 최초신고일자, 최종신고일자는 신규일 경우 현재일자로 자동 입력된다. 기타 인감의 특징 및 보호사항, 비고를 입력한다.

[인감의 특징]

- 8110. 내국인 인감대장관리 참조

(6) 3쪽 증명청경유란 입력(8110. 내국인 인감대장관리 참조)

(7) 서면신고란(8110. 내국인 인감대장관리 참조)

(8) 저장

- 저장버튼을 클릭한다.
- 저장완료 메시지가 표시되며 시스템에 저장된다.

※ 저장후에 자동으로 신증명청과 구증명청의 인감대장이송내역이 저장된다.
구증명청의 메인화면에 인감대장 이송통보 대상자가 기타통보에 표시되며 8510.인감대장이송 메뉴에서 조회하면 내국인, 주민등록재외국민을 포함한 대상자를 함께 조회할 수 있다.
내국인과 동일하게 이송번호, 이송일자를 넣고 저장할 수 있으며, 이송대장을 신증명청으로 송부할 수 있다. 신증명청에서 인감대장을 받으면 수신확인을 할 수 있다.

나) 증명청변경(8130.미주민등록재외국민 인감대장관리 참조)

다) 수정(8130.미주민등록재외국민 인감대장관리 참조)

라) 삭제(8110.내국인 인감대장관리 참조)

마) 열람(8110.내국인 인감대장관리 참조)

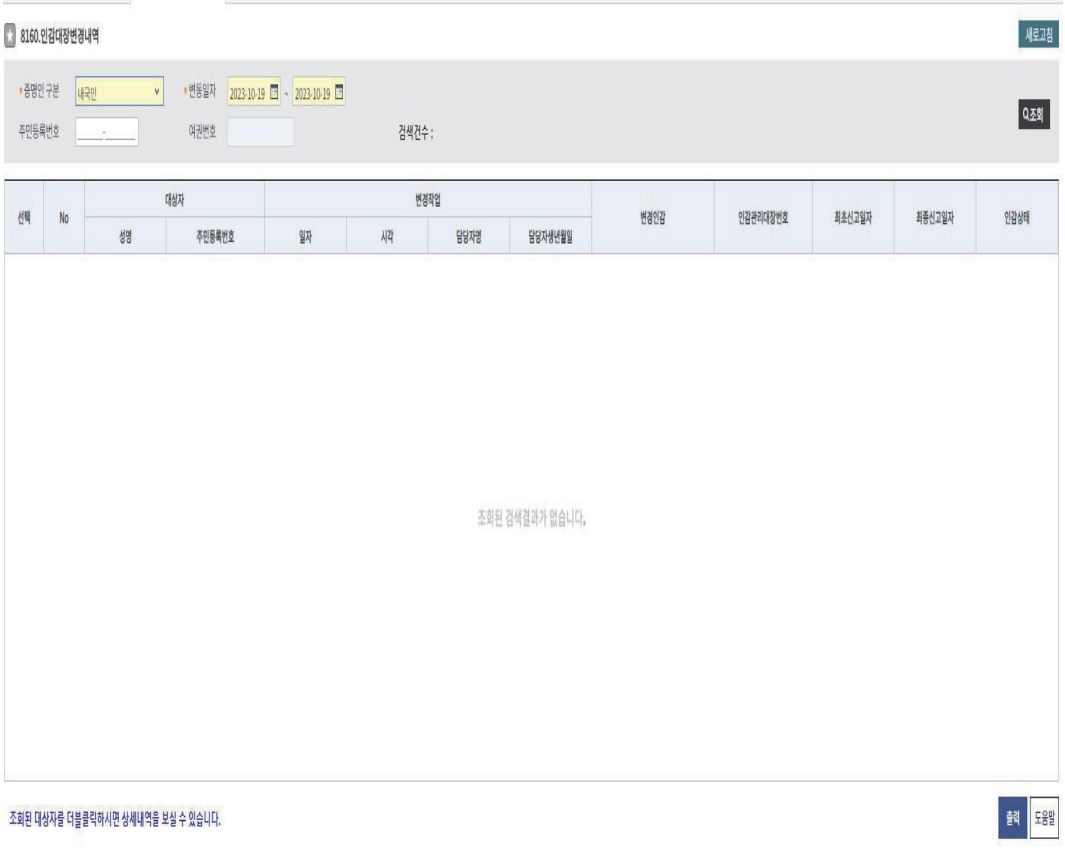
○ 참고사항

- 국내거소신고자의 여권정보(여권번호,여권발급일,유효기간)는 입력한 여권발급일이 기존에 입력된 여권발급일보다 미래일때만 수정이 된다.

바. 8160.인감대장변경내역

1) 업무처리 방법

❍ 인감대장변경내역 화면



가) 인감대장변경내역

(1) 검색조건 입력

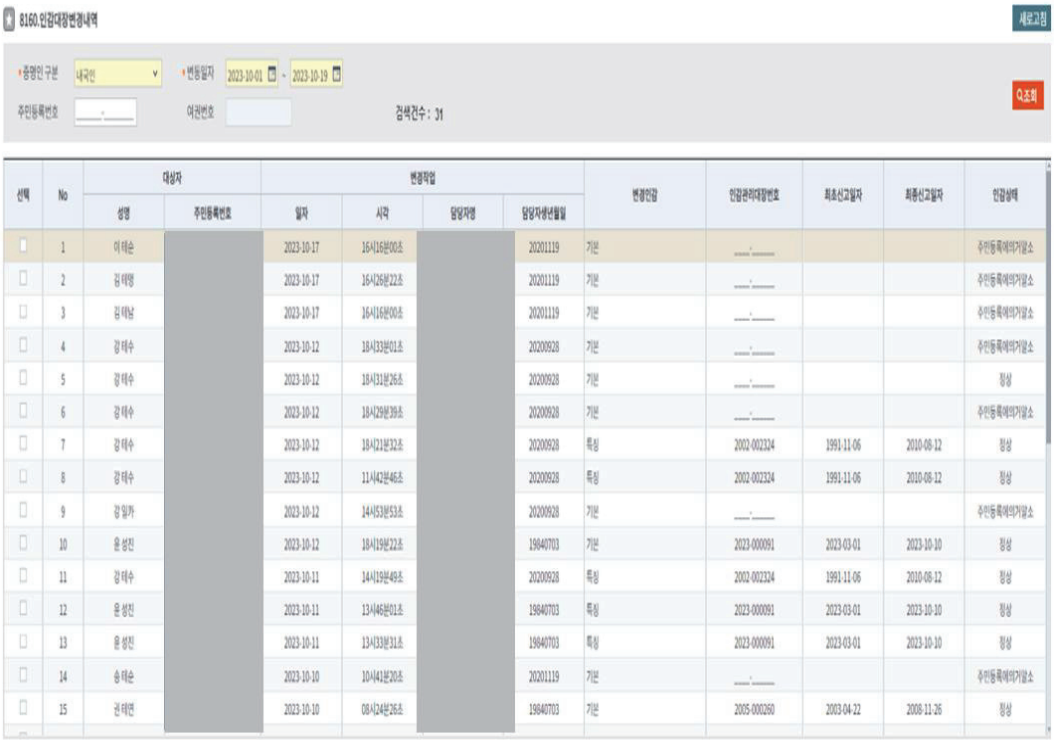
- 증명인 구분을 내국인, 재외국민, 외국인, 국내거소신고자 중에서 선택한다.
- 변동일자구간을 입력한다.
- 내국인 또는 재외국민이면 주민등록번호를, 외국인이면 외국인등록번호를, 국내거소신고자이면 국내거소신고번호를 입력할 수 있다.
- 미주민등록재외국민, 외국인, 국내거소신고자인 경우 여권번호를 입력할 수 있다.

(2) 조회

- 조회버튼을 클릭한다.

(3) 변경내역 화면출력

- 검색조건에 해당하는 인감대장변경내역이 출력된다.



(4) 변경상세내역 화면출력

- 인감대장변경내역을 더블클릭하면 건별 인감대장변경상세내역이 새창으로 표시된다.
- 첫 번째 탭 화면에 기본사항과 특징사항이 표시되면, 두 번째 탭 화면에는 인감신고사항에 관한 항목이 조회된다.

[인감대장변경상세내역 기본사항/인감특징]

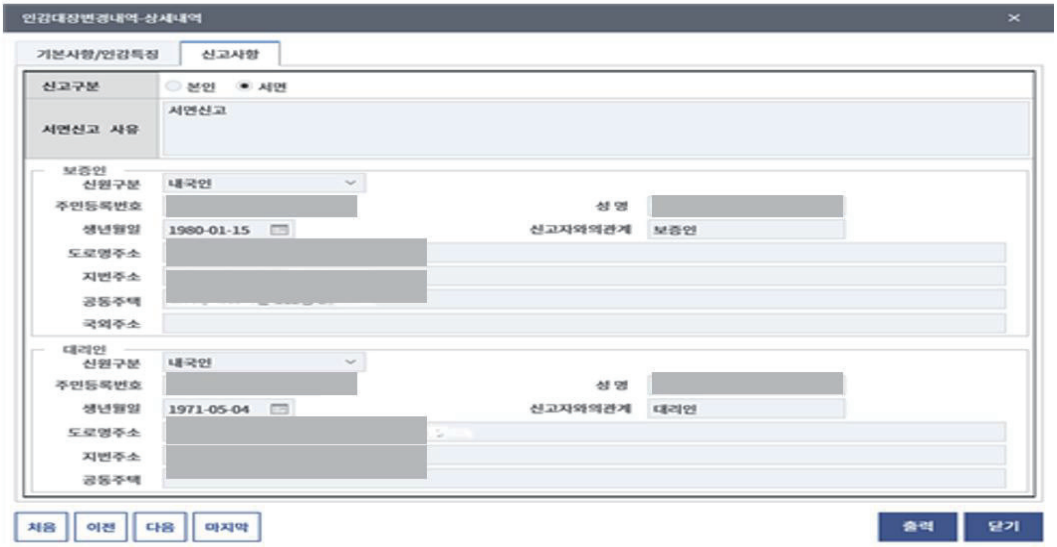
- 인감대장변경내역 상세화면(기본사항/인감특징, 신고사항)





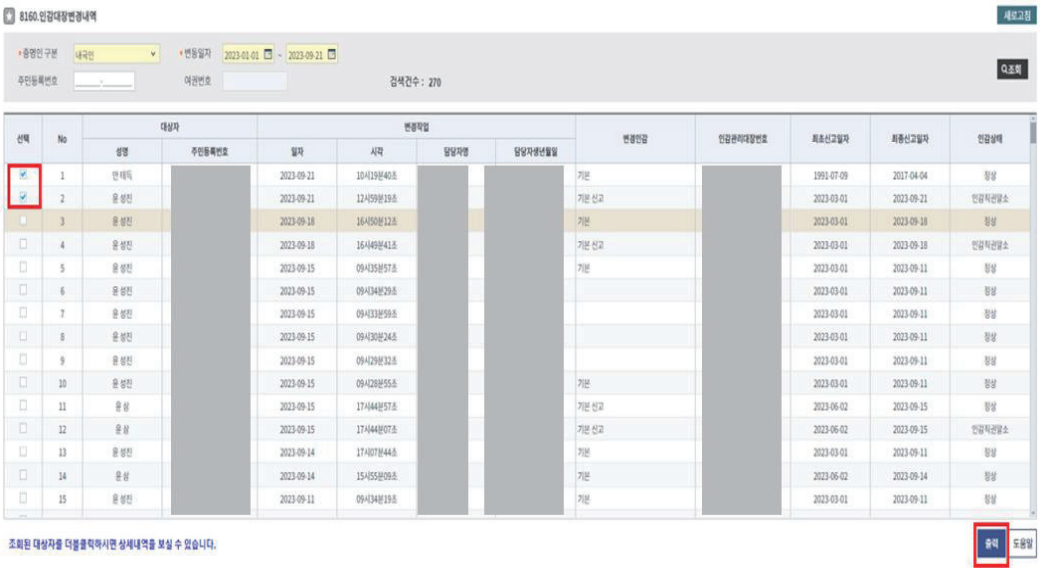
[인감대장변경상세내역 기본사항/인감특징]

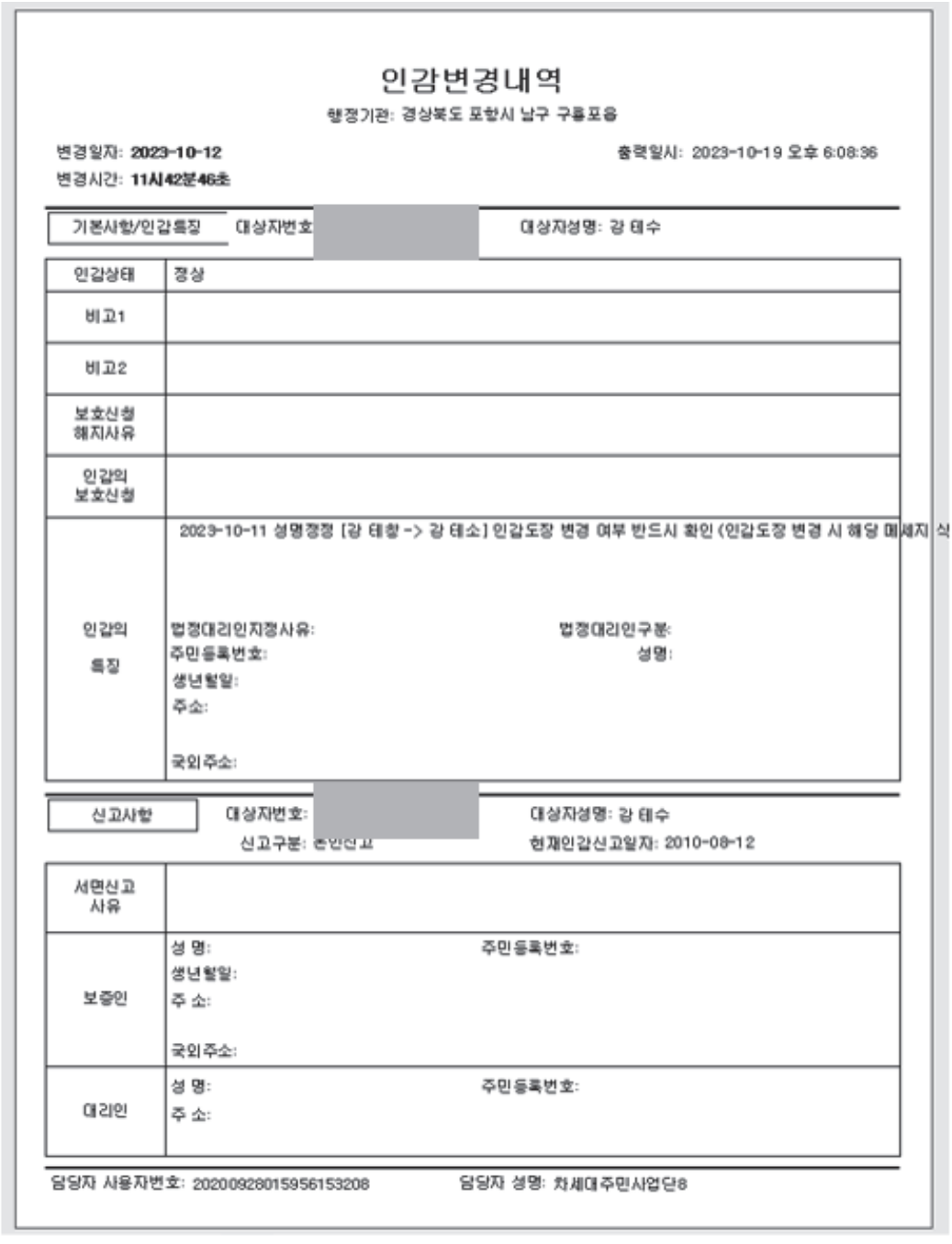
- 서면신고일 경우 아래와 같은 내용이 조회된다.



(5) 출력

- 인감대장변경내역 목록에서 출력하고자 하는 내역을 선택(체크박스에 표시)하여 출력버튼을 클릭하면 미리보기 화면이 표시되고 출력할 수 있다.





인감변경내역

행정기관: 경상북도 포항시 남구 구룡포읍

변경일자: **2023-10-12**
변경시간: **11시42분46초**

출력일시: 2023-10-19 오후 6:08:36

기본사항/인감특징 대상자번호: [redacted] 대상자성명: 강 태수

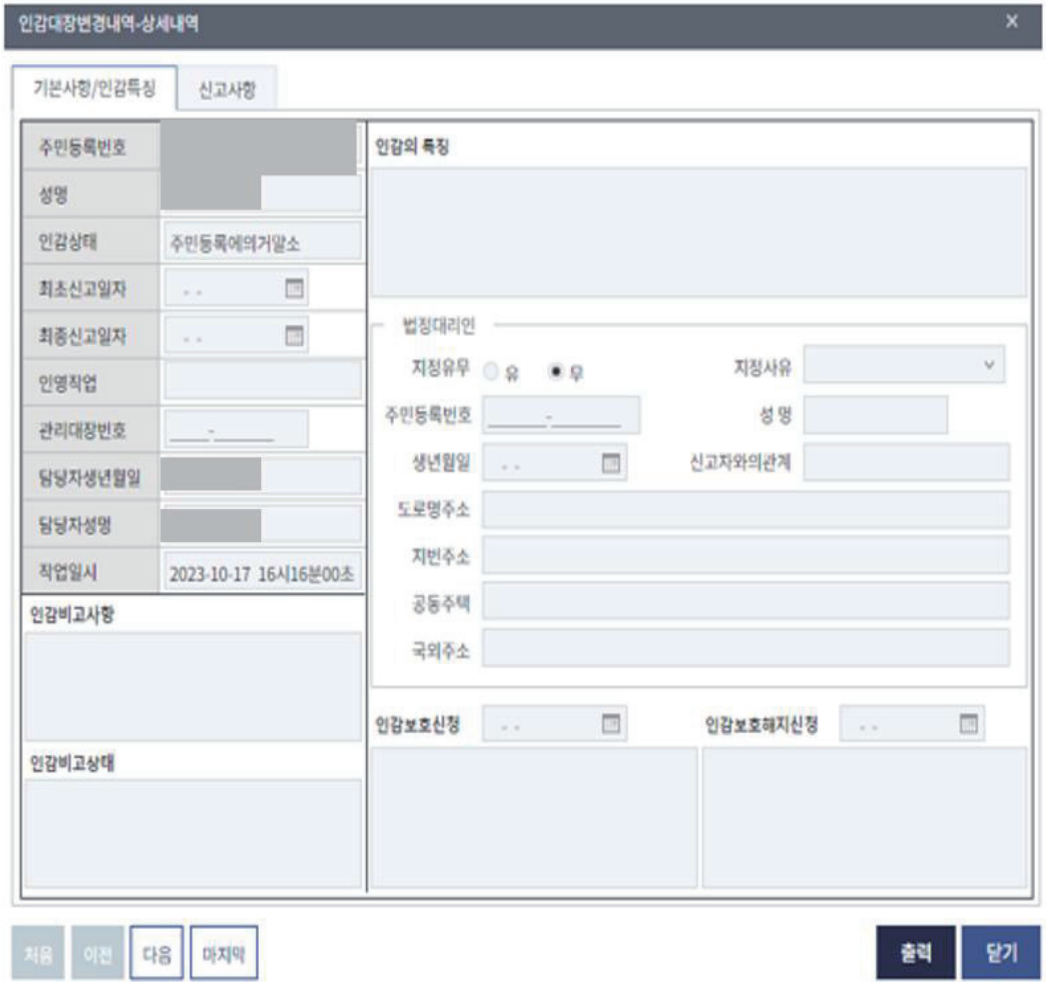
인감상태	정상
비고1	
비고2	
보호신청 해지사유	
인감의 보호신청	
인감의 특징	2023-10-11 성명정정 [강 태항 -> 강 태소] 인감도장 변경 여부 반드시 확인 (인감도장 변경 시 해당 메세지 식 법정대리인지정사유: 법정대리인구분: 주민등록번호: 성명: 생년월일: 주소: 국외주소:

신고사항 대상자번호: [redacted] 대상자성명: 강 태수
신고구분: 본인신고 현재인감신고일자: 2010-08-12

서면신고 사유	
보증인	성 명: 주민등록번호: 생년월일: 주 소: 국외주소:
대리인	성 명: 주민등록번호: 주 소:

담당자 사용자번호: 20200928015956153208 담당자 성명: 차세대주민사업단8

- 인감대장변경상세내역에서 건별로 출력할 수도 있다.



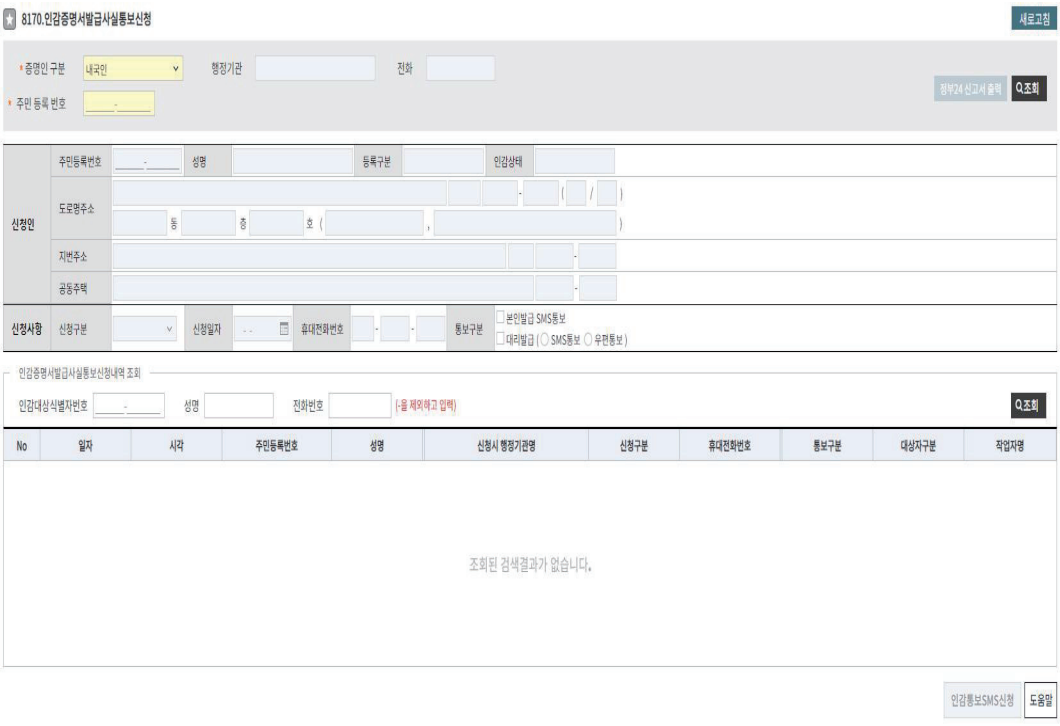
○ 참고사항

- 없음

사. 8170.인감증명서발급사실통보신청

1) 업무처리 방법

○ 인감증명서발급사실통보신청 화면



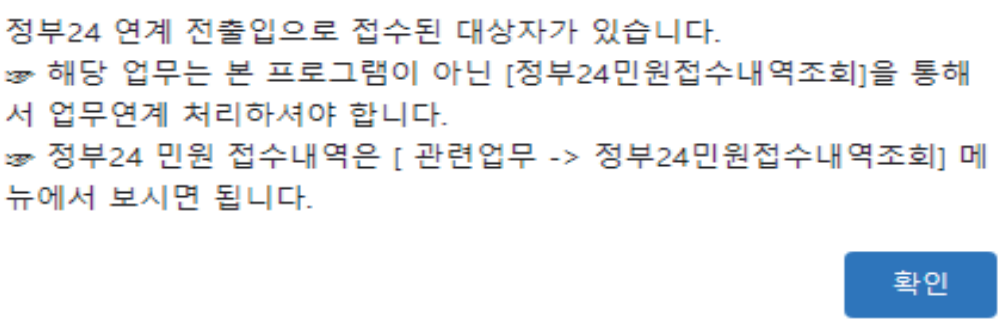
가) 인감통보SMS신청

(1) 검색조건입력

- 대상자구분을 내국인, 재외국민, 외국인, 국내거소신고자 중 선택한다.
- 내국인, 재외국민은 주민등록번호를, 외국인은 외국인등록번호를, 국내거소신고자는 국내거소신고번호를 입력한다.
- 미주민등록재외국민은 여권번호를 입력할 수 있다.

(2) 통보대상자 조회

- 검색조건 입력 후 조회버튼을 누르면 신청인 인감정보가 표시된다.
- 6110을 통하지 않고 8170에서 인감증명서발급사실통보신청 대상자를 조회시 아래와 같은 메시지가 현출된다.



- 정부24 연계를 통해 접수된 건에 대해서는 아래와 같이 정부24 신고서 출력 후 조회버튼이 활성화 된다.(증명인구분,주민등록번호 비활성화 처리)



○ 인감증명서발급사실통보서비스 신청서 샘플

■ 인감증명법 시행령 [별지 제15호의2서식]

인감증명서 발급 사실 통보 서비스
[√]신규 [ ]변경 [ ]해지 신청서

※ 아래의 유의사항을 읽고 작성하기 바라며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

신청인	성명 윤[redacted]		생년월일 1[redacted]
	주소 (우 37933) 경상북도 포항시남구 구룡포읍 [redacted] 가동 1층 101호		
	휴대전화번호 010[redacted]		
신청 서비스	대리발급시	[√]휴대전화 문자 전송(SMS)	[ ]우편
	본인발급시	[√]휴대전화 문자 전송(SMS) * 우편으로는 통보하지 않음	

「인감증명법 시행령」 제13조제6항에 따라 인감증명서 발급 사실 통보 서비스를 ([√]신규, [ ]변경, [ ]해지) 신청합니다.

2024년 05월 30일

신청인 윤[redacted] (서명 또는 인)

경상북도 포항시남구 구룡포읍장 귀하

유의사항
1. 휴대전화번호를 기재하는 경우에는 주소는 기재하지 않아도 됩니다.
2. 신청인은 도장을 찍는 대신 서명을 할 수도 있습니다.
3. 신청인은 시·군·읍·면사무소나 동 주민센터에서 인감증명서 발급 사실 통보 서비스의 신규, 변경 또는 해지를 신청할 수 있습니다.
4. 신청인이 신청서에 지정해 놓은 연락처로 인감증명서 발급 사실이 휴대전화 문자나 일반 우편으로 통보됩니다. 신청 이후 휴대전화번호나 주소가 바뀐 경우에는 변경신청을 하여야 하며 그렇지 않은 경우 통보가 중단됩니다.
5. 휴대전화 문자전송 서비스(SMS)는 본인이 신청한 개인 휴대전화로 통보되므로 문자 오착 여부에 대해서 행정청은 책임이 없습니다. 인감증명서 발급기관의 사정에 따라 휴대전화 문자가 통보되지 않을 수도 있습니다.
6. 이 신청서에 적은 개인정보는 인감증명서 발급사실을 통보하는 용도로만 사용되고 다른 용도로는 사용되지 않습니다.
7. 인감을 신고할 때 인감증명서 발급 사실의 통보에 동의하여 인감대장에 서명 또는 날인한 경우에는 이 신청서를 작성하지 않아도 인감증명서 발급사실이 통보됩니다.
8. 인감증명서 발급 내용은 민원24(www.minwon.go.kr)를 통해서도 확인할 수 있습니다.

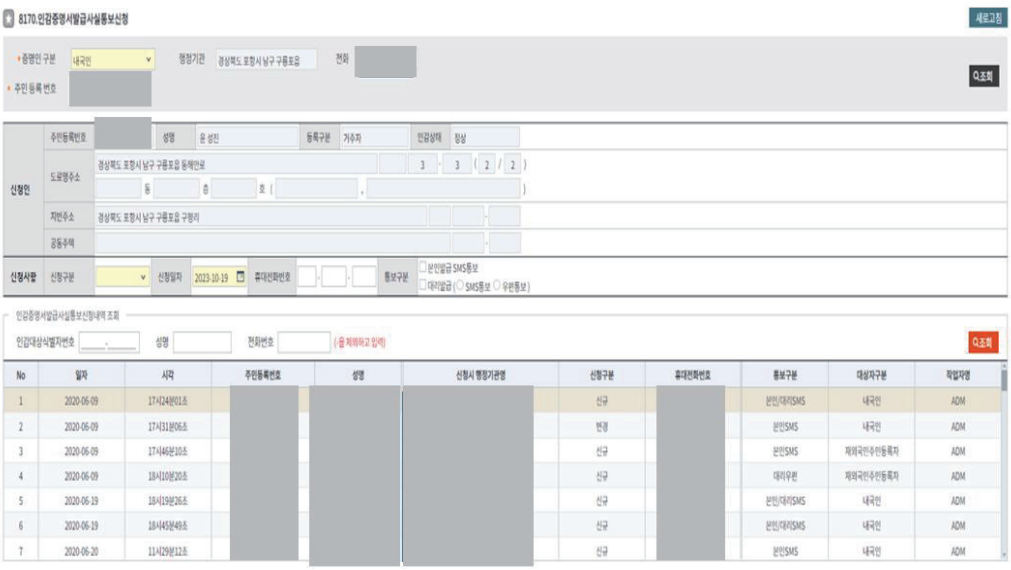
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3) 신청사항 입력 후 저장

- 신청구분(신규/변경/해지)을 선택한다.
- 신청일자를 입력한다. 기본적으로 현재일자가 자동으로 입력된다.
- 휴대전화번호를 입력 후 통보구분을 선택한다.
- '인감통보SMS신청' 버튼을 누르면 정상적으로 저장되었는다는 메시지가 표시된다.

(4) 신청사항 조회

- 화면 하단에 '인감증명서발급사실통보신청내역 조회' 영역내 조회 조건을 입력한다.
- 조회조건을 입력하지 않고 조회 시 해당 기관에서 신청한 모든 내역을 조회 가능하다.



○ 참고사항

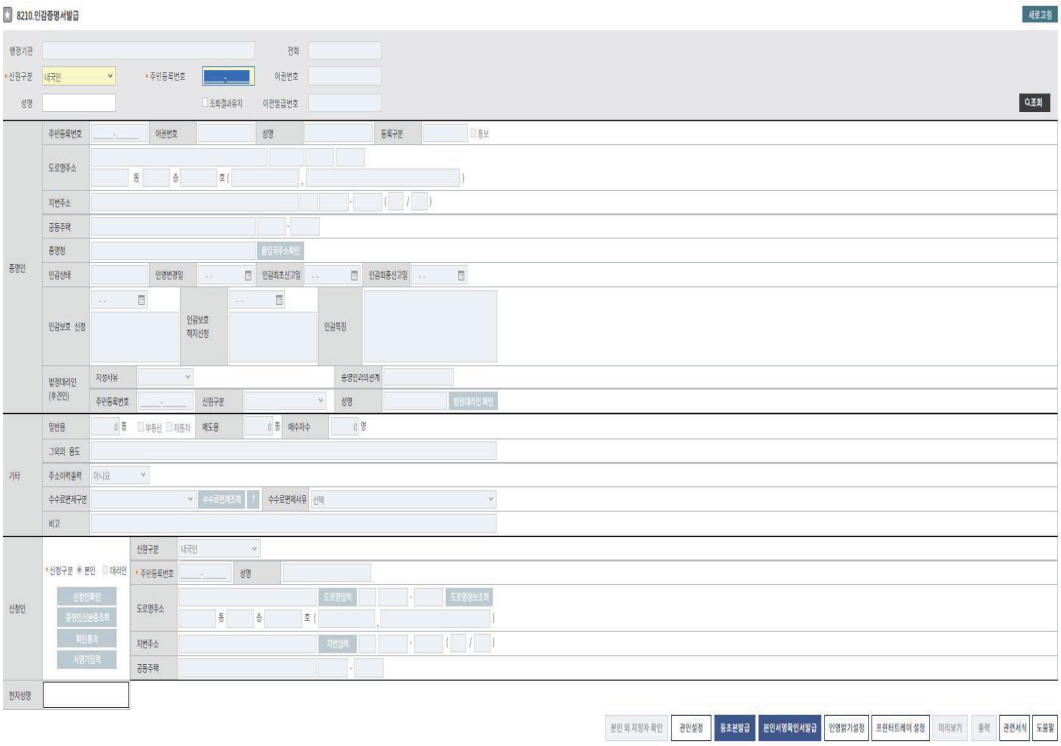
- 최초 인감을 신규로 등록하면서 인감증명서발급사실통보를 신청하는 경우에는 [8110], [8120], [8130], [8140], [8150] 메뉴에서 신청한다.
- 현 메뉴에서는 자증명청 또는 타증명청 민원인이 인감증명서실통보신청을 신규/변경/해지 등록가능하다.

2. 인감증명발급 상세 설명

가. 8210.인감증명서발급

1) 업무처리 방법

○ 인감증명서발급 화면



가) 인감증명서 출력

(1) 신원구분선택

- 인감자의 신원구분(내국인/재외국민/외국인/국내거소신고자/재외국민 주민등록자)을 선택한다.

(2) 대상자선택

- 인감자가 내국인/재외국민/재외국민주민등록자 일 경우에는 주민등록번호, 외국인일 경우에는 외국인등록번호, 국내거소신고자 일 경우에는 국내거소신고번호를 입력하고 조회버튼을 클릭한다.

(3) 인감사항화면출력

- 인감사항이 화면에 출력된다.
- 인감발급 시 주의사항은 아래와 같이 팝업메세지로 표시된다.

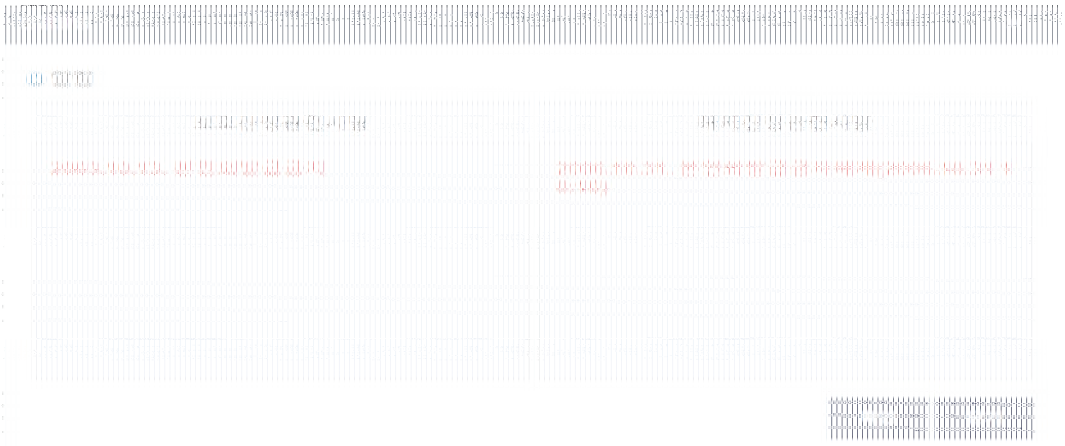
※ 전사 최초 발급일 경우 경고 메시지가 나타난다. 인감증명발급 시 보호사항과 특징, 인감도장은 반드시 확인하고 교부한다.

[전산최초발급 조회화면]



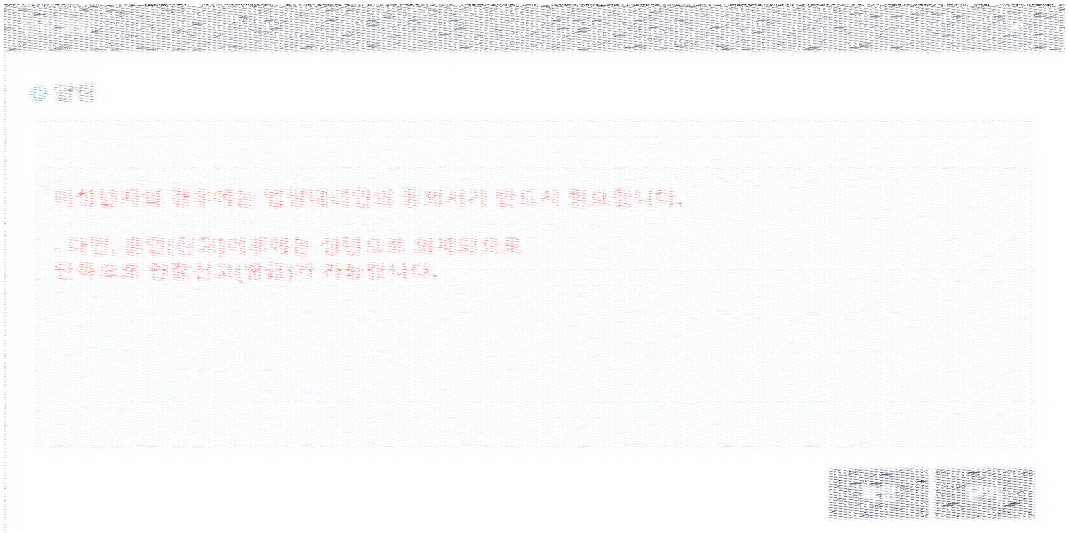
※ 인감보호사항 또는 인감보호해지사항이 있을 경우 경고하기 위해 팝업창으로 나타난다. 인감보호사항과 보호해지사항을 면밀히 검토 후 발급가능여부를 판단하여 발급한다.

[인감보호(해지)신청사항 조회화면]



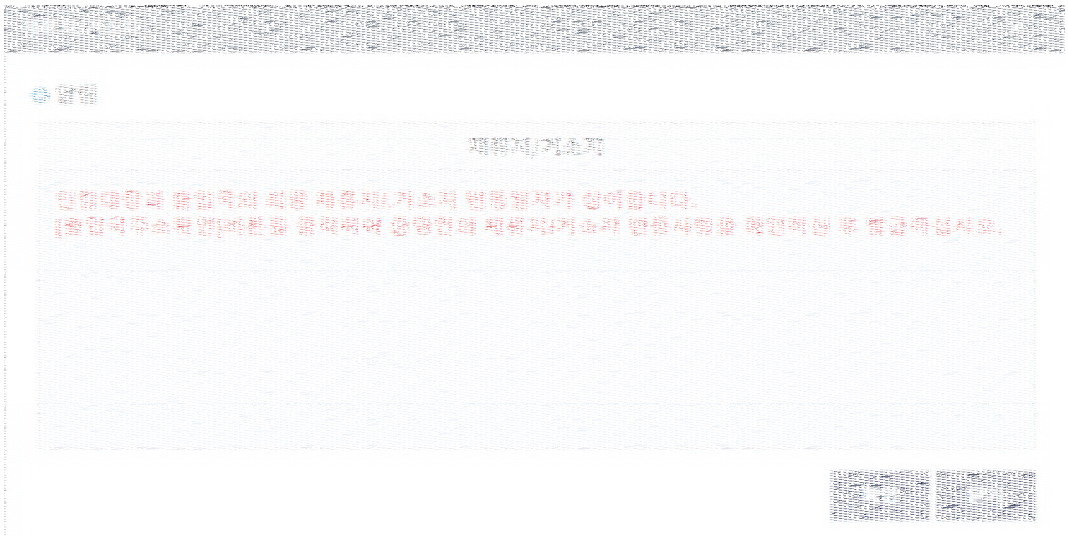
※ 인감의 특징이 있으면 팝업창으로 나타난다.

[인감특징란 기재사항 조회화면]

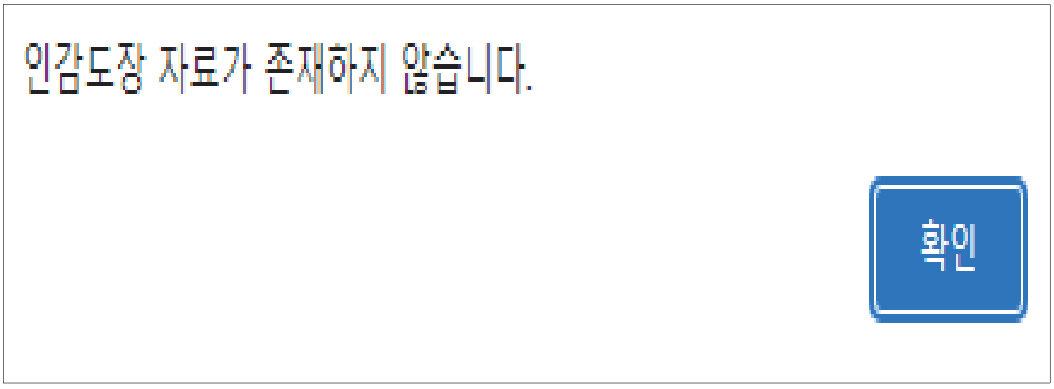


[출입국주소확인]버튼을 클릭하여 증명인의 체류지/거소지 변동사항을 확인하신 후 발급하십시오.'라는 메시지가 나올 경우는 인감대장관리 1쪽의 최종 체류지/거소지 신고일을 출입국최종체류지/거소지 신고일과 동일하게 수정하면 경고메세지가 나오지 않는다.

[체류지/거소지 변동일자가 상이하다는 메시지]

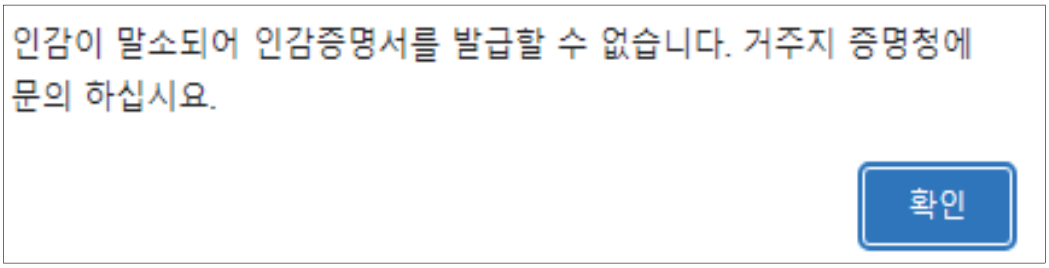


※ 인감도장자료가 존재하지 않을 경우 다음과 같은 메시지가 나온다.



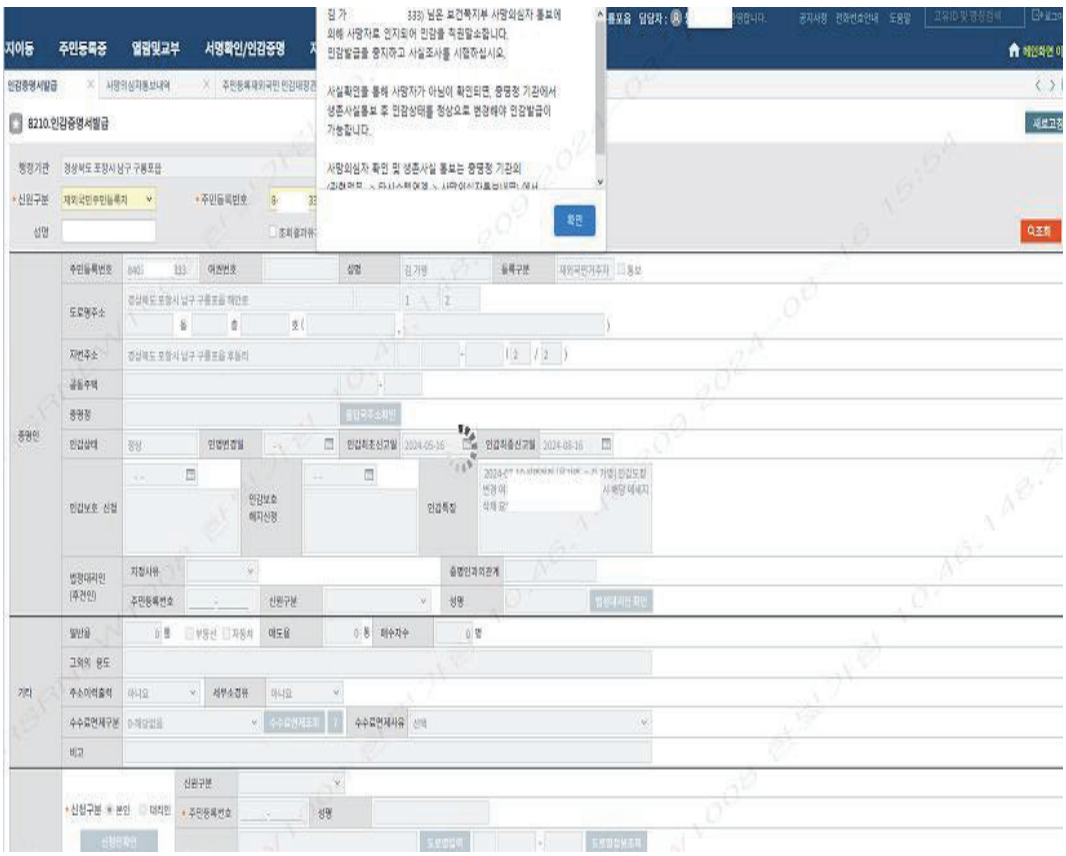
- 인영자료가 입력되어있지 않을 경우 나오는 메시지인데 이럴 경우, [8110] 인감대장관리 업무에서 작업구분을 수정해서 해당 민원인을 조회 후 인영을 스캔입력한다.

※ 인감증명서 발급시 아래와 같은 메시지가 나오는 경우가 있다.



- 해당 대상자의 인감대장이 말소상태인 경우 이런 메시지가 나오는데 인감을 발급하려면 해당 증명청에서 수정작업으로 2쪽의 인감상태를 정상으로 변경해주어야 한다.

※ 사망의심자HUB시스템에서 사망의심자로 전송된 대상자의 인감발급시 아래와 같은 메시지가 나오면서 인감발급이 불가하게 됨. 이와 동시에 인감이 사망직권말소로 자동말소처리 되고, 거주지 증명청에 말소통보서가 전달됨.



(4) 기타사항입력

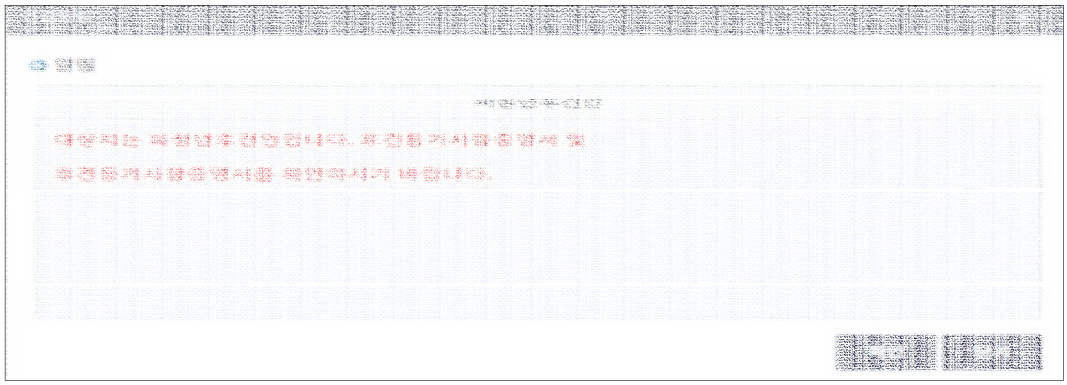
- 일반용 통수를 입력한다.
- 부동산매도용 통수 또는 자동차매도용 통수를 입력하고, 총매수자 인원수를 입력한다.
- 부동산매도용 또는 자동차매도용 일 경우 출력 버튼을 누르면 매수자사항을 기재할 수 있는 창이 나타나며 매수자가 2명이상인 경우 별지가 출력되고, 인감증명서 하단에 [매수자사항있음]이 출력된다.
- 주소이력을 출력하고자 하면 '예'로 선택한다. 주소이력은 별지에 첨부되어 출력되며, 인감증명서 하단에 [주소이력있음]이 출력된다.
- 수수료면제일 경우는 수수료면제여부를 선택하고 '수수료면제조회' 버튼을 눌러 면제대상자인지 확인한다.
- 재외국민 또는 재외국민국내거소신고자의 주민등록번호를 인감대장관리에서 입력하였으면 주민등록번호출력여부를 선택할 수 있으며, 그 외의 경우에는 생년월일출력여부를 선택할 수 있다. 인감증명서 상에 주민등록번호 또는 생년월일은 성명 위쪽에 ( )안에 표기된다.
- 비고란은 인감증명서의 비고란에 출력되는 사항이 자동 기재되며, 수정 가능하다.

[기타사항 입력란]



(5) 법정대리인(후견인)

- 법원에서 통보받은 피성년후견인, 피한정후견인 내역이 있을 경우에는 알림 메시지를 표시해준다.



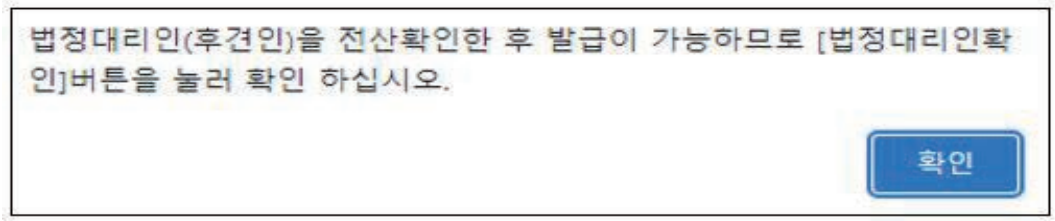
- 지정 사유가 피성년후견인, 피한정후견인일 경우에는 개인/법인을 선택할 수 있는 콤보박스가 나타난다.
- 구분 값이 개인일 때는 반드시 법정대리인 확인 버튼을 눌러 후견인의 인적사항을 확인해야 한다.



- 통보받은 지정사유와 인감대장에 저장되어있는 지정사유가 같으면 인감대장에 저장되어있는 후견인의 주민등록번호와 성명을 표시해준다.

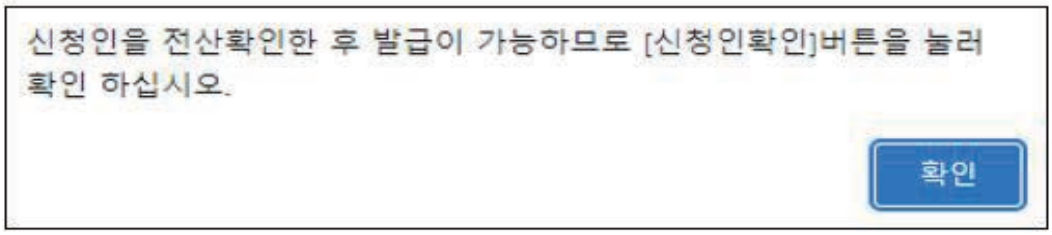


- 법정대리인 확인 버튼을 누르지 않고 출력을 눌렀을 시에 아래와 같은 메시지가 표시된다.



(6) 신청인 및 증명인 확인 및 입력

- 본인이 신청할 경우는 신청구분을 '본인'으로, 대리인이 신청하는 경우에는 '대리인'을 선택한다.
- '신청인확인' 버튼을 클릭한다.



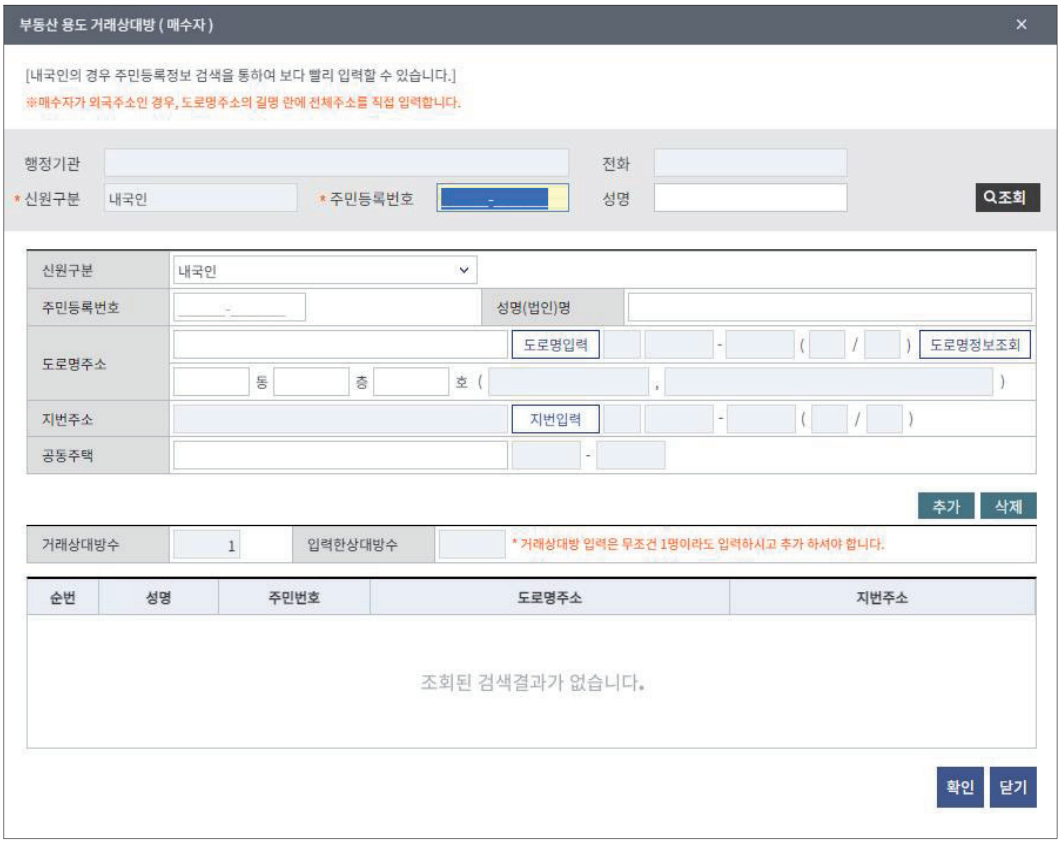
- 대리발급일 시 인감증명발급화면의 '본인신분증조회' 버튼을 눌러서 ⑥ 과정과 같이 신분을 확인한다.

(7) 출력

- 출력버튼을 클릭한다.
- 아래와 같이 발급번호가 표시된다. 발급번호를 수정하고자 할 경우에는 수정발급번호란에 기재하고 확인버튼을 클릭 한다.



- 일반용과 매도용은 발급번호가 따로 부여되기 때문에 두 가지 모두를 발급하는 경우에는 위의 발급번호 팝업창이 한번 더 나타나다.
- 인감증명서가 프린터로 출력되어 나온다.
- 부동산매도용 통수 또는 자동차매도용 통수를 입력하고, 출력버튼을 누르면 매수자사항을 기재할 수 있는 창이 나타나며,
- 매수자정보를 입력 후 주소를 입력하고 추가 버튼을 눌러 매수자를 추가한다. 매수자가 2명이상인 경우 별지가 출력되고,
- 인감증명서 하단에 [매수자사항있음]이 출력된다.



- 수기발급대장을 기재(출력된 전산발급번호)하고 무인 또는 서명을 받고 인감증명서에 증지, 직인 등의 절차를 거쳐 민원인에게 교부한다.

○ 참고사항

- 발급 후 인감증명서를 보면 인감도장이 시커멓게 나오는 경우가 있다.
- 인감인영을 입력할 때 비닐커버를 벗기지 않고 스캔을 받아서 원래 등록된 인영자체의 품질이 떨어진 경우인데 이럴 경우 증명청에서 다시 스캔 입력하도록 한 후 다시 인감증명서를 발급하면 된다.
- 인감증명서 발급 후 민원인이 요청이나 발급상태 불량으로 인해 발급취소를 해야 하는 경우가 있다. 발급취소는 [8320]인감증명서발급대장 업무의 발급대장페이지에서 해당일자의 교부통수를 수정하고 비고에 수정한 사유를 넣고 저장버튼을 누르면 된다. 저장버튼을 누르면 하단의 발급현황통계도 자동으로 수정이 된다.
- 정부24를 통해 인감증명서(전자민원창구용)을 발급할 수 있다.

- 인감증명서샘플

■ 인감증명법 시행령 [별지 제14호서식]

인감증명서 발급사실 확인용 번호	1250 - 348 - 1
신청인: [redacted]	담당자: 한빛가람 (전화:054-270-6561)

뒤의 용지는 위조식별표시가 되어 있음

인감증명서

주민등록번호	8[redacted]-1	본인 ○	대리인
성명 (한자)	[redacted]	인감	[redacted]
국적			
주소	[redacted]		

용도

매도용	[ ] 부동산 매수자 [ ] 자동차 매수자		
	성명 (법인명·단체명)	빈 칸	주민등록번호 (법인등록번호·부동산등기용등록번호)
	주소 (사무소·사업장 소재지)		
	위의 기재사항을 확인합니다. (발급신청자) (서명)		
일반용			

비고: 피성[redacted]

1. 인감증명서 발급 신청인이 본인인 경우에는 본인란에, 대리인이 신청하는 경우에는 대리인란에 O 표시합니다.
2. 주민등록번호란에는 미주민등록 재외국민의 경우 여권번호를, 국내거소신고자의 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인의 경우에는 외국인등록번호를 기재하되, 주민등록번호가 있는 경우 그 아래에 ( )를 하고 주민등록번호를 기재할 수 있습니다.
3. 주소란에는 인감대장에 기재되어 있는 주소지(거소지, 체류지)를 기재하며, 신청인이 요청하는 경우 주소이동사항을 포함해 발급합니다.
4. 부동산 매도용으로 인감증명서를 발급받으려면 부동산 매수자의 성명, 주민등록번호, 주소를 확인하고 서명해야 합니다. 이 경우 부동산 매수자가 법인인 경우에는 법인명, 법인등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재하고, 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 그 단체의 명칭, 부동산등기용등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재합니다.
5. 자동차(「자동차관리법」 제5조에 따라 등록된 자동차를 말합니다) 매도용으로 인감증명서를 발급받으려면 자동차 매수자의 성명, 주민등록번호, 주소(매수자가 「자동차관리법」 제53조에 따라 등록한 자동차매매업자인 경우 사업장 소재지)를 확인하고 서명해야 합니다. 이 경우 매수자가 법인인 경우에는 법인명, 법인등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재합니다.
6. 용도의 매도용란은 부동산 또는 자동차 매도용 외의 경우에는 "빈 칸"으로 표시됩니다.
7. 용도의 일반용란에는 '은행제출용', '00은행의 대출용으로만 사용' 등 자유롭게 기재할 수 있습니다. 다만, 피한정후견인의 인감증명서를 발급하는 경우에는 담당 공무원이 신청인에게 구체적인 용도를 확인하여 직접 기재해 발급해야 합니다.
8. 비고란에는 미성년자, 피한정후견인, 피성년후견인의 표시와 미성년자의 법정대리인, 한정후견인, 성년후견인의 성명 · 주민등록번호 및 개명한 사람인 경우 개명 전의 성명 등 신청인 요청사항을 기재하면 됩니다.
9. 인감증명서의 발급사실은 전자민원창구 인터넷 홈페이지(www.gov.kr) 또는 정부24 애플리케이션에서 발급기관, 발급일자, 주민등록번호, 인감증명서 발급사실 확인번호를 입력해 확인할 수 있습니다.
10. 인감증명서 발급사실통보서비스를 신청하면 인감증명서 발급 사실을 휴대폰 문자 등으로 통보받을 수 있습니다.

발급번호 No.348

위 인감은 신고되어 있는 인감임을 증명합니다.

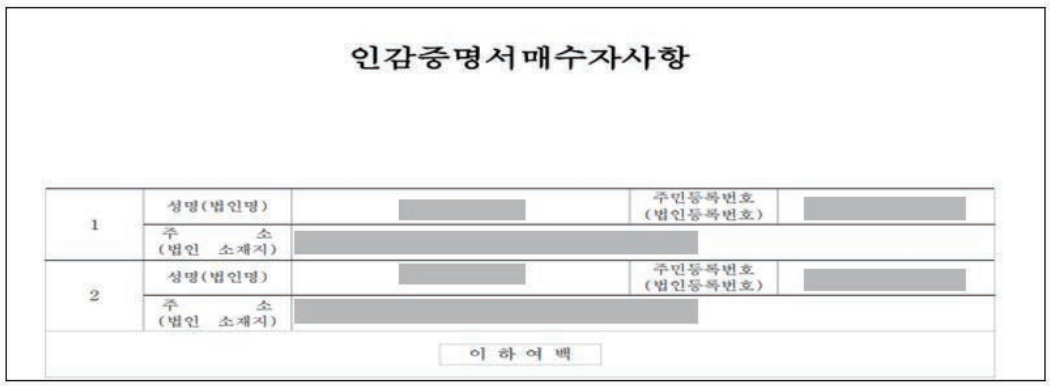
2024년 9월 9일

경상북도 포항시남구 구룡포읍장

[4201470027120011405110l-04129382504050980031O] 주소지 증명청 : 구룡포읍(2/2)

210㎜ ×297㎜(특수용지 80g/㎡)

- 매수자사항 별지 샘플

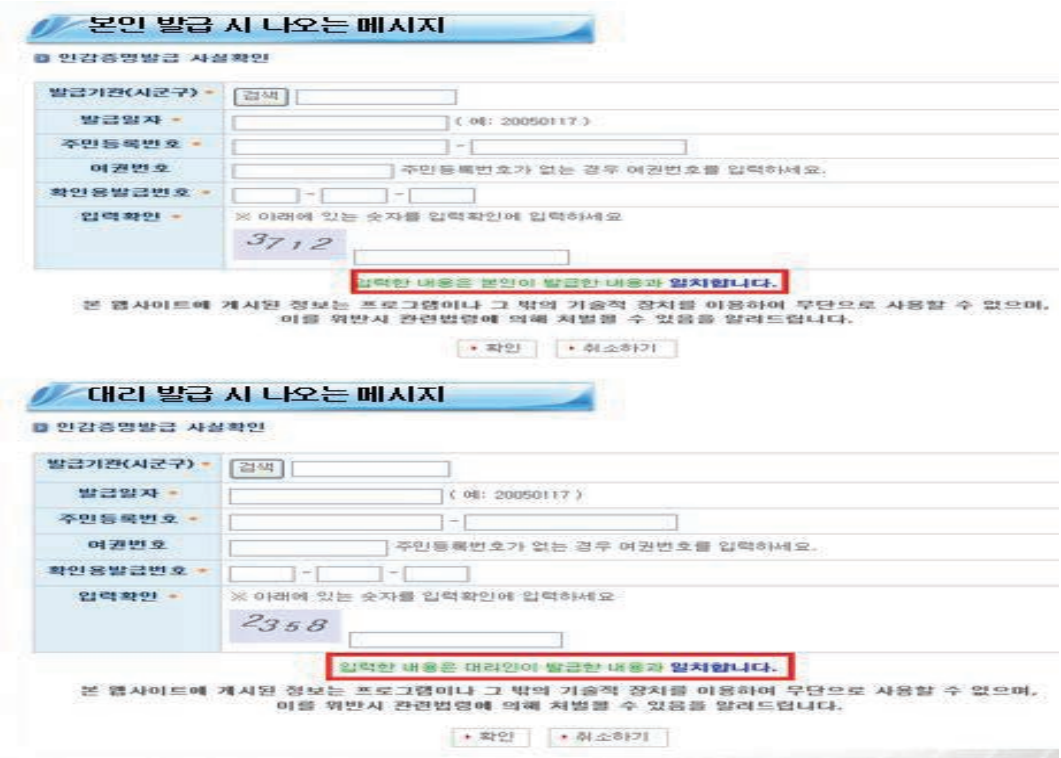


인감증명서매수자사항

1	성명(법인명)		주민등록번호 (법인등록번호)	
	주 소 (법인 소재지)			
2	성명(법인명)		주민등록번호 (법인등록번호)	
	주 소 (법인 소재지)			
이 하 여 백				

○ 참고사항

- 전자민원창구(정부24)를 통해서 인감증명발급사실을 확인할수 있습니다.



본인 발급 시 나오는 메시지

인감증명발급 사실확인

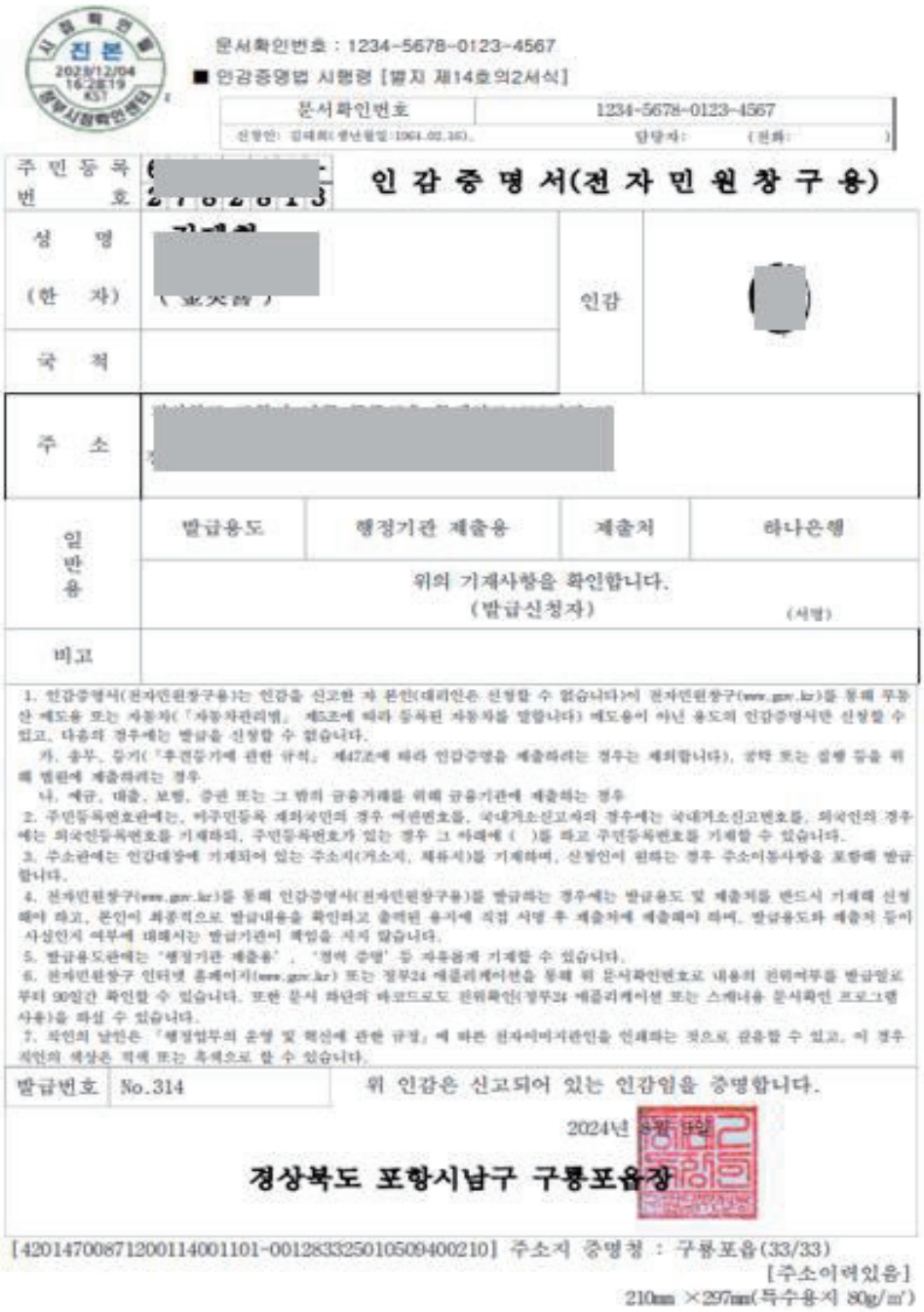
발급기관(시군구) - 검색
발급일자 - (예: 20050117)
주민등록번호 -
여권번호 주민등록번호가 없는 경우 여권번호를 입력하세요.
확인용발급번호 - -
입력확인 - ※ 아래에 있는 숫자를 입력확인에 입력하세요
3712
입력한 내용은 본인이 발급한 내용과 일치합니다.
본 웹사이트에 게시된 정보는 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 사용할 수 없으며, 이를 위반시 관련법령에 의해 처벌될 수 있음을 알려드립니다.
확인 취소하기

대리 발급 시 나오는 메시지

인감증명발급 사실확인

발급기관(시군구) - 검색
발급일자 - (예: 20050117)
주민등록번호 -
여권번호 주민등록번호가 없는 경우 여권번호를 입력하세요.
확인용발급번호 - -
입력확인 - ※ 아래에 있는 숫자를 입력확인에 입력하세요
2358
입력한 내용은 대리인이 발급한 내용과 일치합니다.
본 웹사이트에 게시된 정보는 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 사용할 수 없으며, 이를 위반시 관련법령에 의해 처벌될 수 있음을 알려드립니다.
확인 취소하기

- 인감증명서(전자민원창구용)샘플



시청확인용 진본 2023/12/04 16:28:19 KST 경북시청확인센터

문서확인번호 : 1234-5678-0123-4567

■ 인감증명법 시행령 [별지 제14호의2서식]

문서확인번호	1234-5678-0123-4567
신청인: 김태희(생년월일: 1964.02.16).	담당자: (전화:)

주민등록번호	[redacted]	인감증명서(전자민원창구용)	
성명 (한자)	[redacted]	인감	[redacted]
국적			
주소	[redacted]		

일반용	발급용도	행정기관 제출용	제출처	하나은행
	위의 기재사항을 확인합니다. (발급신청자) (서명)			
비고				

1. 인감증명서(본자민원창구용)는 인감을 신고한 자 본인(대리인은 신청할 수 없습니다)이 본자민원창구(www.gov.kr)를 통해 부동산 매도용 또는 자동차(「자동차관리법」 제5조에 따라 등록된 자동차를 말합니다) 매도용이 아닌 용도의 인감증명서만 신청할 수 있고, 다음의 경우에는 발급을 신청할 수 없습니다.
가. 공무, 등기(「부전등기에 관한 규칙」 제47조에 따라 인감증명을 제출하려는 경우는 제외합니다), 공탁 또는 집행 등을 위해 법원에 제출하려는 경우
나. 예금, 대출, 보험, 증권 또는 그 밖의 금융거래를 위해 금융기관에 제출하는 경우
2. 주민등록번호란에는, 이주민등록 재외국민의 경우 여권번호를, 국내거소신고자의 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인의 경우에는 외국인등록번호를 기재하되, 주민등록번호가 있는 경우 그 아래에 ( )를 하고 주민등록번호를 기재할 수 있습니다.
3. 주소란에는 인감대장에 기재되어 있는 주소지(거소지, 체류지)를 기재하며, 신청인이 원하는 경우 주소이동사항을 포함해 발급합니다.
4. 본자민원창구(www.gov.kr)를 통해 인감증명서(본자민원창구용)를 발급하는 경우에는 발급용도 및 제출처를 반드시 기재해 신청해야 하고, 본인이 최종적으로 발급내용을 확인하고 출력된 용지에 직접 서명 후 제출처에 제출해야 하며, 발급용도와 제출처 등이 사실인지 여부에 대해서는 발급기관이 확인을 하지 않습니다.
5. 발급용도란에는 '행정기관 제출용', '정비 증명' 등 자유롭게 기재할 수 있습니다.
6. 본자민원창구 인터넷 홈페이지(www.gov.kr) 또는 정부24 애플리케이션을 통해 위 문서확인번호로 내용의 진위여부를 발급일로부터 90일간 확인할 수 있습니다. 또한 문서 하단의 바코드로도 진위확인(정부24 애플리케이션 또는 스캐너용 문서확인 프로그램 사용)을 하실 수 있습니다.
7. 직인의 날인은 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정」에 따른 전자이미지관인을 인재하는 것으로 갈음할 수 있고, 이 경우 직인의 색상은 적색 또는 흑색으로 할 수 있습니다.

발급번호	No.314

위 인감은 신고되어 있는 인감임을 증명합니다.

2024년 3월 19일

경상북도 포항시남구 구룡포읍장

[420147008712001140011O1-00128332501050940021O] 주소지 증명청 : 구룡포읍(33/33)

[주소이력있음]

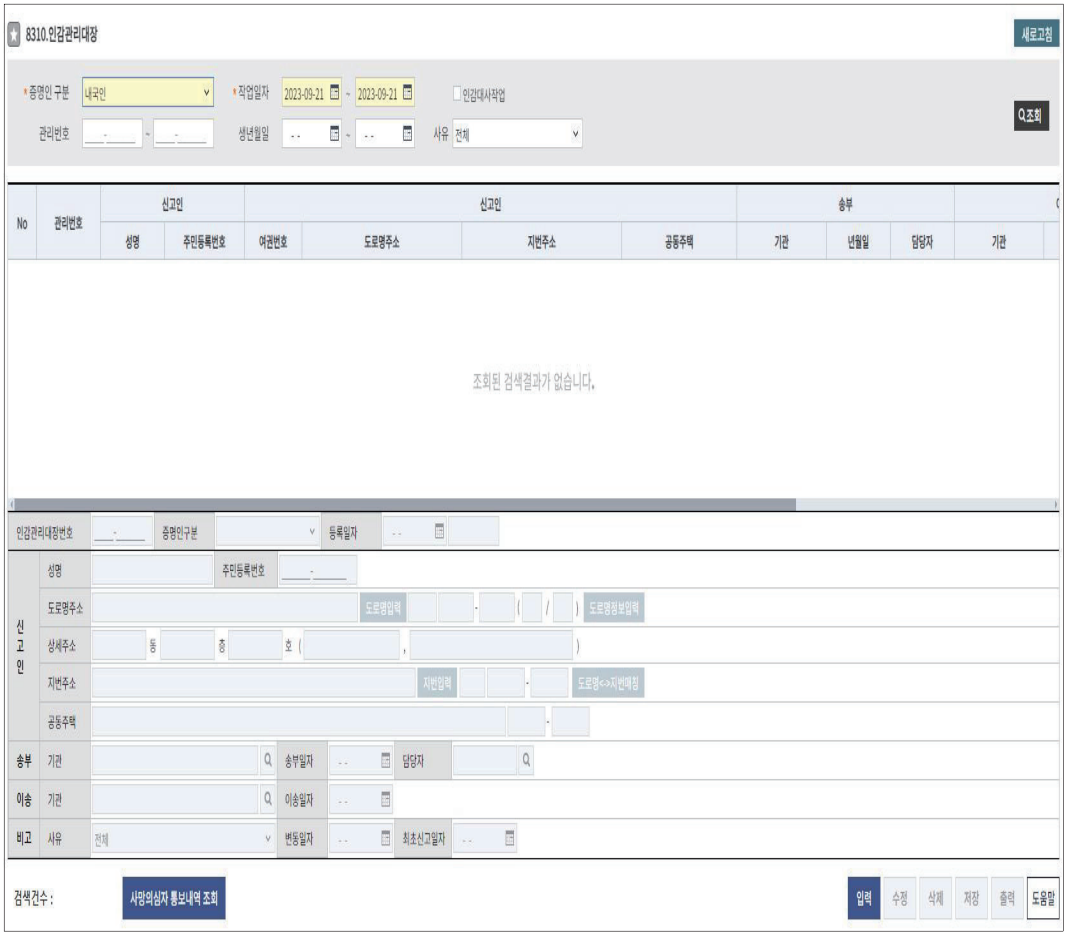
210㎜ ×297㎜(특수용지 80g/㎡)

3. 대장관리 상세 설명

가. 8310.인감관리대장

1) 업무처리 방법

○ 인감관리대장 화면



가) 인감관리대장 조회 및 출력

(1) 검색조건 입력

- 증명인 구분을 내국인, 재외국민, 외국인, 국내거소신고자 중에서 선택한다.
- 작업일자구간을 입력한다.

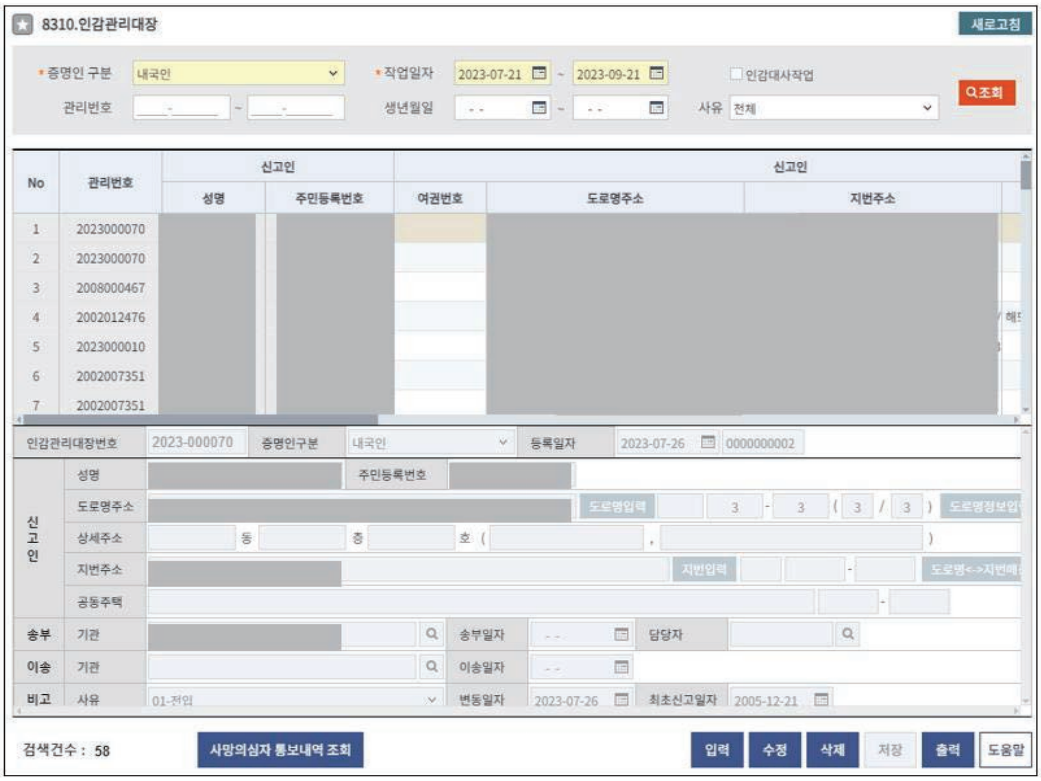
- 사유를 선택할 수 있다.
- 내국인, 주민등록재외국민이면 생년월일, 관리번호를 입력 할 수 있다.
- 미주민등록재외국민 이면 주민등록번호를, 외국인이면 외국인등록번호를, 국내거소신고자이면 국내거소신고번호를 입력 할 수 있다.
- 미주민등록재외국민, 외국인, 국내거소신고자이면 여권번호를 입력할 수 있다.
- 인감대사작업 체크시 해당증명청에 증명인구분에 상관없이 전체 인간관리 대장을 조회한다.

(2) 조회

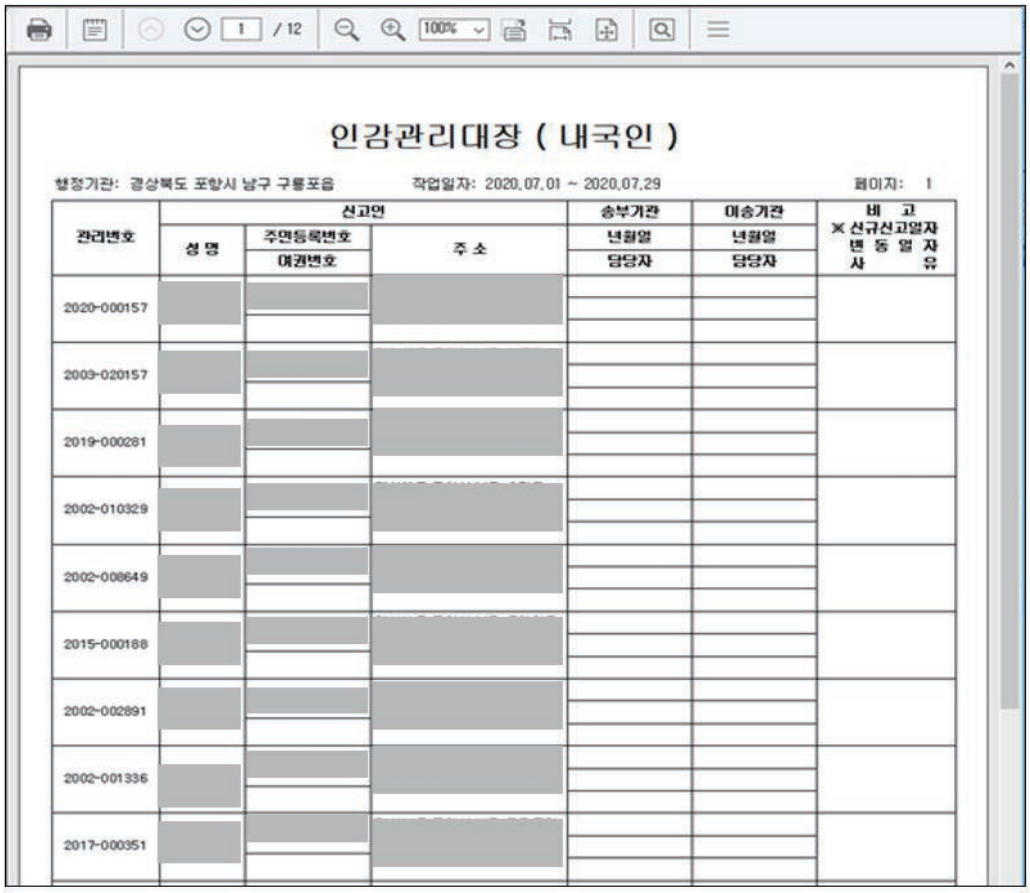
- 조회버튼을 클릭한다.

(3) 조회결과 화면출력

- 검색조건에 해당하는 인감관리대장이 출력된다.



- 출력버튼을 클릭하면 미리보기 화면에서 출력할 수 있다.



인감관리대장 (내국인)

행정기관: 경상북도 포항시 남구 구룡포읍 작업일자: 2020.07.01 ~ 2020.07.29 페이지: 1

관리번호	신고인			송부기관	이송기관	비 고 ※신규신고일자 변 동 일 자 사 유
	성 명	주민등록번호 여권번호	주 소	년월일 담당자	년월일 담당자	
2020-000157						
2009-020157						
2019-000281						
2002-010329						
2002-008649						
2015-000188						
2002-002891						
2002-001336						
2017-000351						

나) 인감관리대장 입력

(1) 증명인구분을 선택한다.

(2) 입력버튼을 클릭하면 목록에 새로운 항목이 추가되고 주민등록번호 입력란으로 커서가 이동한다.

(3) 주민등록번호를 입력하고 엔터키를 누른다.

- 인감대장이 없는 대상자는 조회가 되지 않는다.
- 인감대장이 있는 대상자는 인감관리대장번호와 주소란에 자동으로 입력이 된다.

(4) 송부내역이나 이송내역을 입력한다.

- 송부기관이나 이송기관 이력 시  버튼을 눌러서 해당 기관을 선택한다.

(5) 비고사항을 입력한다.

- 비고에서 사유는 증명인구분 선택에 따라 내국인(주민등록재외국민 포함)의 경우와 재외국민/외국인/국내거소신고자의 경우가 다르게 표시되므로 증명인구분을 반드시 확인한다.

(6) 저장버튼을 눌러서 입력내역을 저장한다.

(7) 인감관리대장 수정

가) 수정할 내역을 조회한다.

나) 화면에 출력 된 내역 중 수정할 내역을 선택하고 수정버튼을 누른 다.

다) 입력작업과 동일하게 수정할 내역을 입력한다.

라) 저장버튼을 누루면 수정 내역이 저장된다.

(8) 인감관리대장 삭제

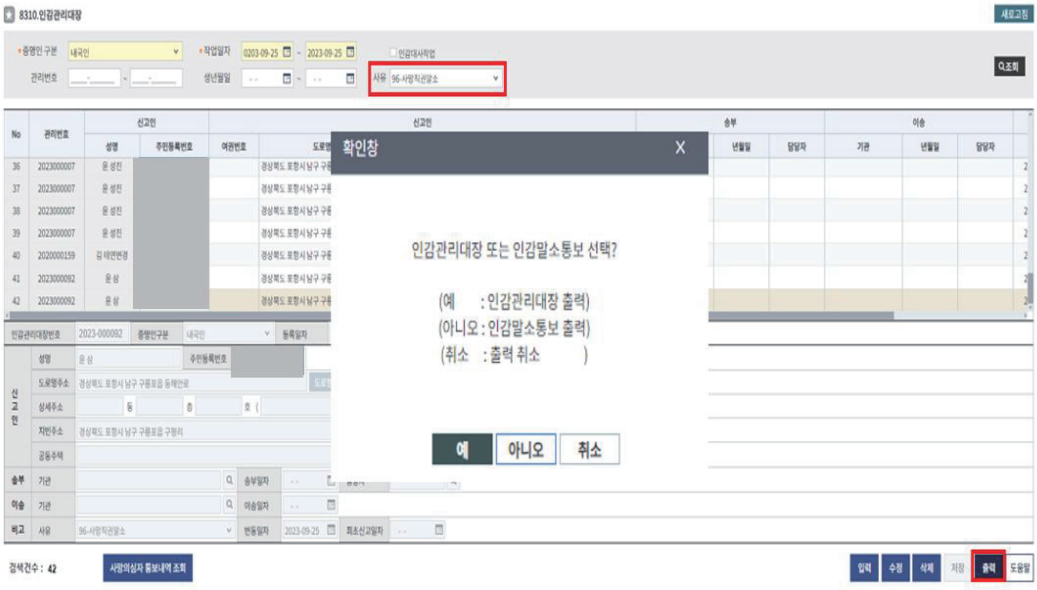
가) 삭제할 내역을 조회한다.

나) 화면에 출력 된 내역 중 삭제할 내역을 선택한다.

다) 삭제버튼을 누루면 선택한 내역이 삭제된다.

○ 참고사항

- 인감말소통보서는 작업사유를 96-사망직권말소로 입력 후 조회한다.
- 출력 버튼 클릭 후 예 : 인감관리대장 출력, 아니오 : 인감말소통보 출력이 가능하다.



나. 8320.인감증명서발급대장

1) 업무처리 방법

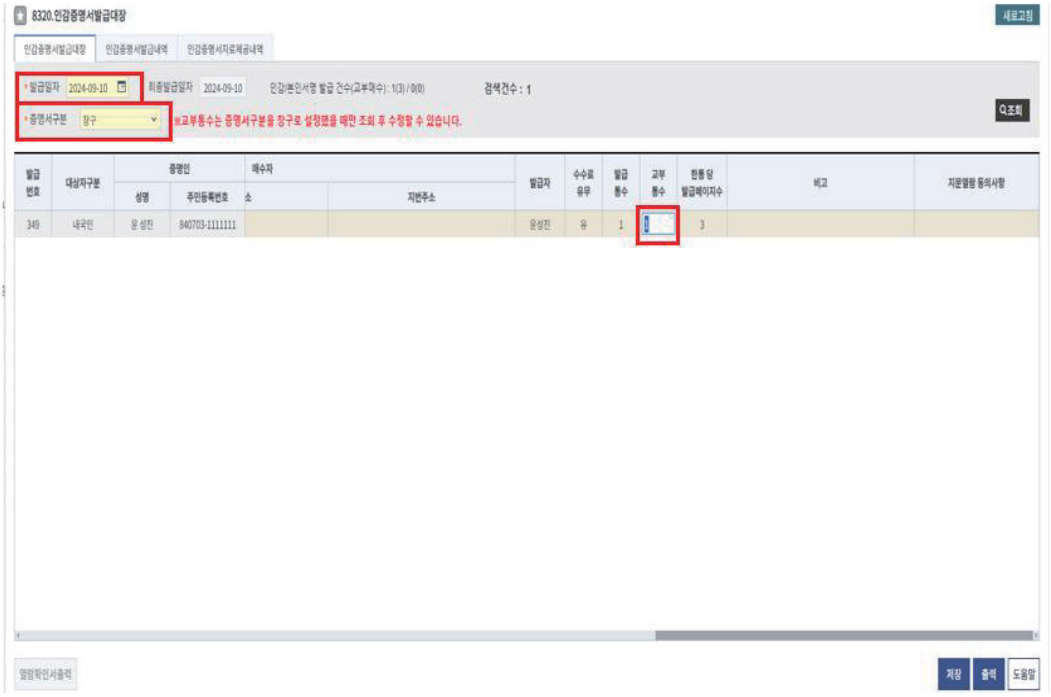
❍ 인감증명서발급대장 화면



가) 인감증명서 교부통수 수정

(1) 인감증명서발급대장 조회

- 발급일자를 당일날짜로 입력하고 증명서구분은 창구로 두고 조회한다.



(2) 교부통수 수정

- 인감증명서발급대장 목록에서 수정할 발급대장의 교부통수 항목을 더블클릭해서 교부통수를 수정한다. (발급통수, 교부통수, 한통 당 발급페이지수의 수정이 가능하다.)

※ 최종발급일자의 발급내역만 교부통수의 수정이 가능하며, 증명서구분을 창구로 두고 조회한 건에 대해서만 수정할 수 있다. 정부24에서 발급한 건은 수정할 수 없다.

(3) 비고란 입력사항



- 비고란에 교부통수 수정 사유를 입력한다. 비고는 최종발급일자가 아니더라도 언제든지 수정 가능하다.

(4) 저장

- 저장버튼을 누르면 수정 내역이 저장된다.

나) 인감증명서발급대장 조회 및 출력

(1) 검색조건 입력

- 조회하고자 하는 발급일자를 입력한다.

(2) 조회

- 조회버튼을 클릭한다.

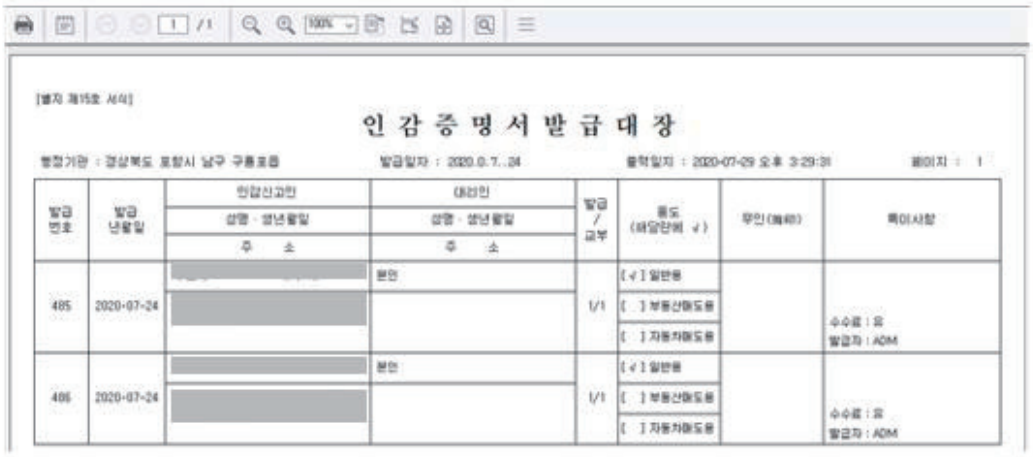
(3) 조회결과 화면출력



- 검색조건으로 입력한 발급일자에 해당하는 인감증명서발급대장 내역이 출력된다.

(4) 인감증명서발급대장 출력

- 출력버튼을 누르면 미리보기 화면에서 출력할 수 있다.



[별지 제15호 서식]

인 감 증 명 서 발 급 대 장

발급기관 : 경상북도 포항시 남구 구룡포읍 발급일자 : 2020.07.24 출력일자 : 2020-07-29 오후 3:29:31 페이지 : 1

발급 번호	발급 년월일	인감신고인 성명 · 생년월일 주 소	대리인 성명 · 생년월일 주 소	발급 / 교부	용도 (해당란에 ✓)	무인(해제)	특이사항
485	2020-07-24	[redacted]	본인	1/1	[✓] 일반용 [ ] 부동산매도용 [ ] 자동차매도용		수수료 : 0 발급자 : ADM
486	2020-07-24	[redacted]	본인	1/1	[✓] 일반용 [ ] 부동산매도용 [ ] 자동차매도용		수수료 : 0 발급자 : ADM

다) 인감증명서발급내역 조회 및 출력

(1) 검색조건 입력

- 조회하고자 하는 발급일자 구간을 입력한다.
- 확인용 발급번호를 입력할 수 있다.
- 증명인구분을 내국인/재외국민/외국인/국내거소신고자 중에서 선택한다.
- 내국인, 재외국민이면 주민등록번호를, 외국인이면 외국인등록번호를, 국내거소신고자이면 국내거소신고번호를 입력할 수 있다.
- 미주민등록재외국민, 외국인, 국내거소신고자일 경우 여권번호를 입력할 수 있다.
- 담당자 생년월일, 성명을 입력할 수 있다.
- 전체시군구를 체크할 경우 관할증명청이 아닌 전국을 대상으로 조회조건에 해당하는 발급내역을 조회한다. 이 경우 주민등록번호는 반드시 입력해야 한다.
- 증명서구분은 전체, 창구, 정부24중 선택한다.

(2) 조회

- 조회버튼을 클릭한다.

(3) 조회결과화면 출력

- 검색조건에 해당하는 인감증명서발급내역이 화면에 출력된다.
- 목록에서 내역을 선택하면 하단에 상세

(4) 인감증명서발급내역 출력

- 출력버튼을 누르면 미리보기화면에서 출력할 수 있다.

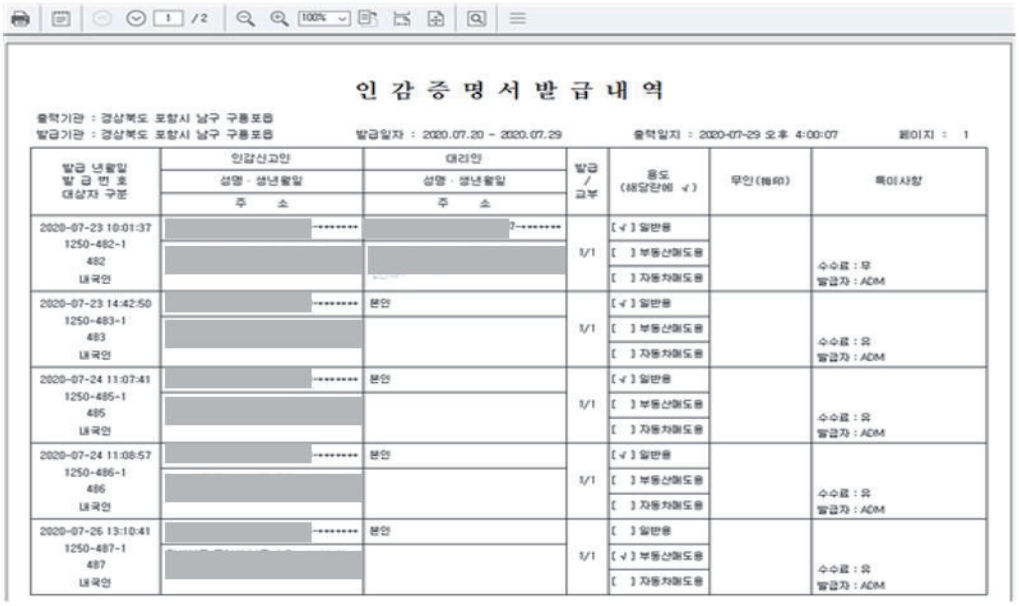
(5) 매수자 인적사항 조회

- 매수자가 존재하는 내역을 더블클릭하면 매수자 인적사항이 새창에 표시된다.

[인감증명서발급내역 조회화면]



[인감증명서발급내역 출력화면]



인 감 증 명 서 발 급 내 역

출력기관 : 경상북도 포항시 남구 구룡포읍
발급기관 : 경상북도 포항시 남구 구룡포읍 발급일자 : 2020.07.20 ~ 2020.07.29 출력일자 : 2020-07-29 오후 4:00:07 페이지 : 1

발급 년월일 발 급 번 호 대상자 구분	인감신고인 성명 · 생년월일 주 소	대리인 성명 · 생년월일 주 소	발급 / 교부	용도 (해당란에 √)	무인(拇印)	특이사항
2020-07-23 10:01:37 1250-482-1 482 내국인	[redacted]	[redacted]	1/1	[√] 일반용 [ ] 부동산매도용 [ ] 자동차매도용		수수료 : 무 발급자 : ADM
2020-07-23 14:42:50 1250-483-1 483 내국인	[redacted]	본인	1/1	[√] 일반용 [ ] 부동산매도용 [ ] 자동차매도용		수수료 : 유 발급자 : ADM
2020-07-24 11:07:41 1250-485-1 485 내국인	[redacted]	본인	1/1	[√] 일반용 [ ] 부동산매도용 [ ] 자동차매도용		수수료 : 유 발급자 : ADM
2020-07-24 11:08:57 1250-486-1 486 내국인	[redacted]	본인	1/1	[√] 일반용 [ ] 부동산매도용 [ ] 자동차매도용		수수료 : 유 발급자 : ADM
2020-07-26 13:10:41 1250-487-1 487 내국인	[redacted]	본인	1/1	[ ] 일반용 [√] 부동산매도용 [ ] 자동차매도용		수수료 : 유 발급자 : ADM

[매수자 인적사항 화면]



매수자 인적사항

순번	확인용발급번호	발급일자	구분	성명	주민등록번호 (법인번호)	도
1	1250-487-1	2020-07-26	내국인	[redacted]	[redacted]	경상북도 포항시 남구 대이

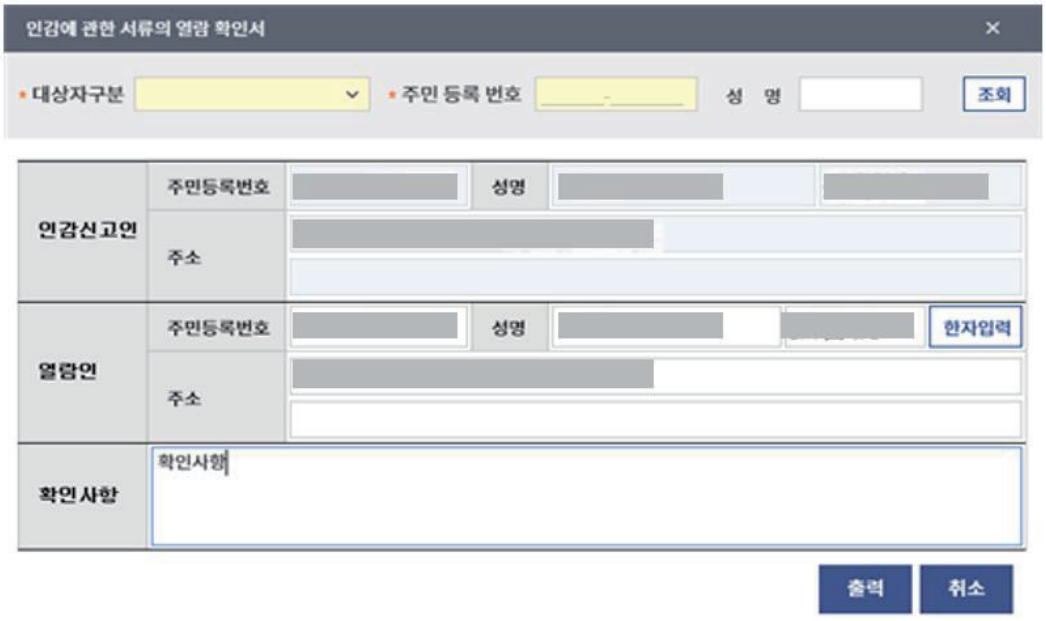
라) 인감에 관한 서류의 열람확인서 출력

(1) '열람확인출력' 버튼 클릭

- 인감증명서발급내역 탭 화면에서 '열람확인서출력' 버튼을 누르면 '인감에 관한 서류의 열람 확인서' 작성 화면이 새창으로 표시된다.

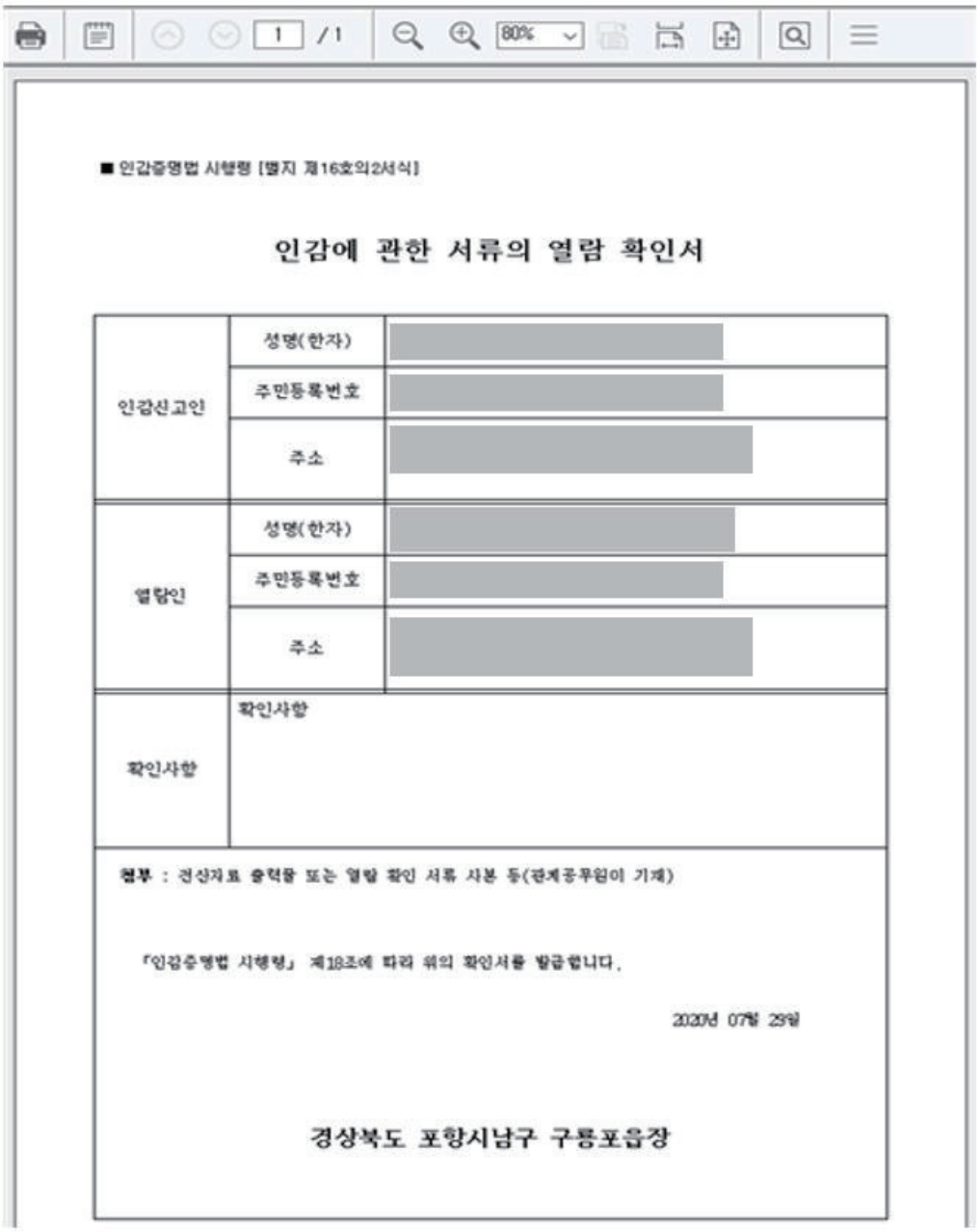
(2) 열람확인서 작성

- 대상자구분을 선택하고 주민등록번호를 입력한 후 조회 버튼을 누른다.
- 인감신고인란에 조회 정보가 표시된다.
- 열람인 정보와 확인사항을 입력한다.



(3) 열람확인서 출력

- 출력버튼을 누르면 작성된 열람확인서 미리보기 화면에서 출력할 수 있다.



■ 인감증명법 시행령 [별지 제16호의2서식]

인감에 관한 서류의 열람 확인서

인감신고인	성명(한자)	
	주민등록번호	
	주소	
열람인	성명(한자)	
	주민등록번호	
	주소	
확인사항	확인사항	

첨부 : 전산자료 출력물 또는 열람 확인 서류 사본 등(관계공무원이 기재)

「인감증명법 시행령」 제18조에 따라 위의 확인서를 발급합니다.

2020년 07월 29일

경상북도 포항시남구 구룡포읍장

마) 인감증명서자료제공내역 조회

(1) 조회조건 입력

- 인감증명서자료제공내역 탭 화면을 선택한다.
- 발급일자 즉 자료제공일자 구간을 입력한다.
- 특정 대상자의 내역을 알고 싶은 경우에는 대상자의 주민등록번호 또는 성명을 입력한다.
- 성명을 입력할 경우에는 성과 이름사이를 한 칸 띄운다.

(2) 조회

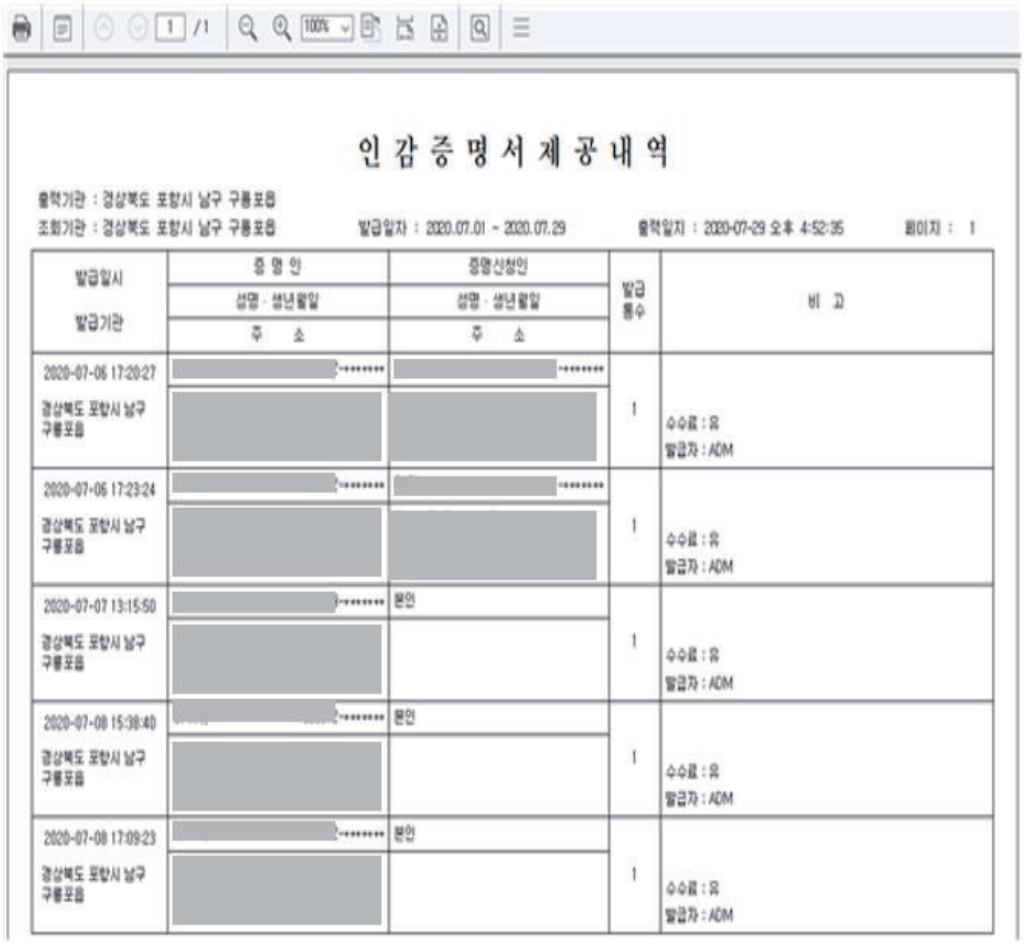
- 조회버튼을 클릭한다.

(3) 조회결과화면 출력

- 조회조건에 해당하는 인감증명서자료제공내역이 화면에 출력된다.



- 출력버튼을 클릭하면 인감증명자료제공내역을 출력할 수 있다.



인 감 증 명 서 제 공 내 역

출력기관 : 경상북도 포항시 남구 구룡포읍
조회기관 : 경상북도 포항시 남구 구룡포읍 발급일자 : 2020.07.01 ~ 2020.07.29 출력일자 : 2020-07-29 오후 4:52:35 페이지 : 1

발급일시 / 발급기관	증명인 / 성명 · 생년월일 / 주 소	증명신청인 / 성명 · 생년월일 / 주 소	발급통수	비 고
2020-07-06 17:20:27 / 경상북도 포항시 남구 구룡포읍	[redacted]	[redacted]	1	수수료 : 유 발급자 : ADM
2020-07-06 17:23:24 / 경상북도 포항시 남구 구룡포읍	[redacted]	[redacted]	1	수수료 : 유 발급자 : ADM
2020-07-07 13:15:50 / 경상북도 포항시 남구 구룡포읍	[redacted]	본인	1	수수료 : 유 발급자 : ADM
2020-07-08 15:38:40 / 경상북도 포항시 남구 구룡포읍	[redacted]	본인	1	수수료 : 유 발급자 : ADM
2020-07-08 17:09:23 / 경상북도 포항시 남구 구룡포읍	[redacted]	본인	1	수수료 : 유 발급자 : ADM

❍ 참고사항

- 인감증명서 발급내역 탭에서 전체시군구에서 발급한 내역을 조회 할수 있다.
- 전국 전산 인감증명서발급 시작일은 2003년 3월 26일 이므로 이전 발급 내역은 거주지 읍면동의 수기 발급대장에서 확인할 수 있다.

다. 8350.인감대장현황

1) 업무처리 방법

○ 인감대장현황 화면



가) 조회

(1) 조회일자를 선택한다.

(2) 조회

- [조회]버튼을 클릭한다.

(3) 조회결과화면출력

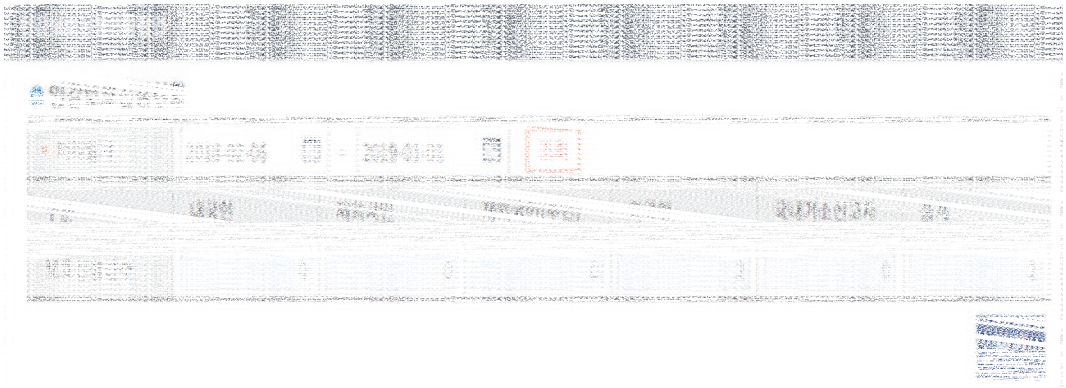
- 조회일자에 해당하는 집계내역이 조회된다.

(4) 출력

- [출력]버튼을 클릭하면 조회일자의 인감대장현황이 출력된다.

나) 보호신청현황

(1) [보호신청현황]버튼을 클릭한다. 다음의 화면이 나타난다.



- 처리일자에 집계하고자 하는 날짜를 입력한다.
- '조회'버튼을 누르면 해당 처리일자 사이에 보호신청된 내역이 조회가 된다.(보호신청 후 다른 행정기관으로 소관 증명청이 변경된 인감대장은 집계에서 빠지게 됨)

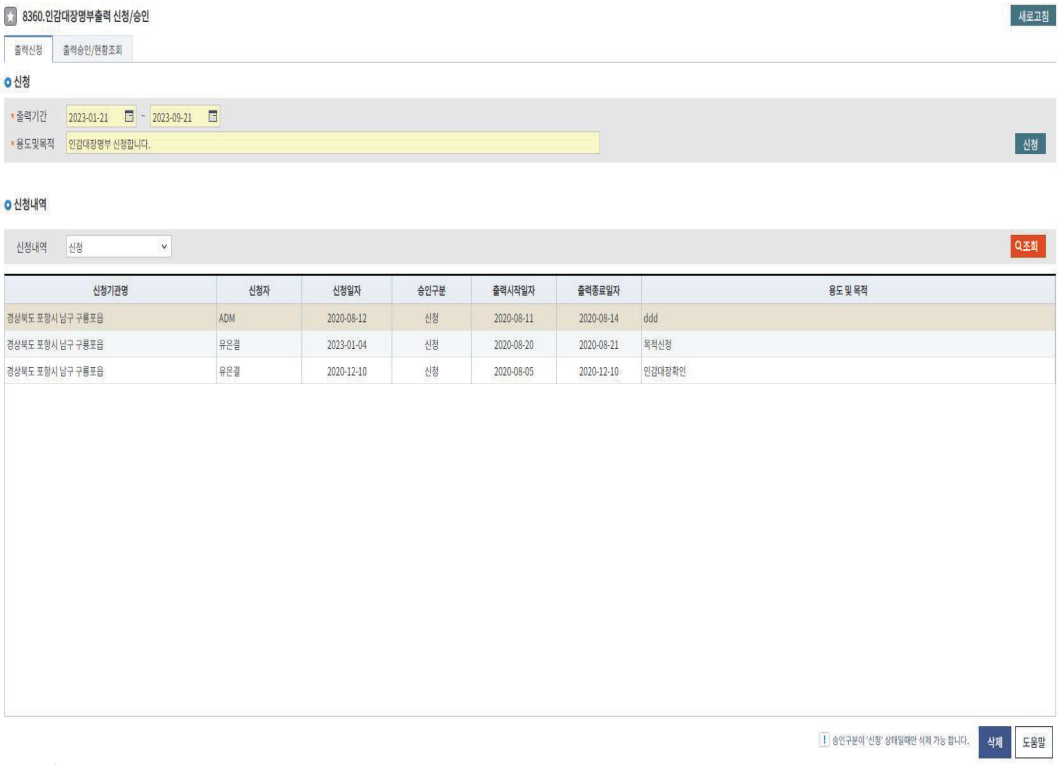
○ 참고사항

- 없음.

라. 8360.인감대장명부출력 신청/승인

1) 업무처리 방법

○ 인감대장명부출력 신청/승인 화면



가) 인감대장명부 출력신청

(1) 신청

- 출력기간, 용도 및 목적을 입력하고 신청을 누른다
- 용도 및 목적은 반드시 입력한다.

가) 신청내역 조회

- 신청내역 구분을 선택하고 '조회'를 누른다.
- 신청한 내역이 조회된다.

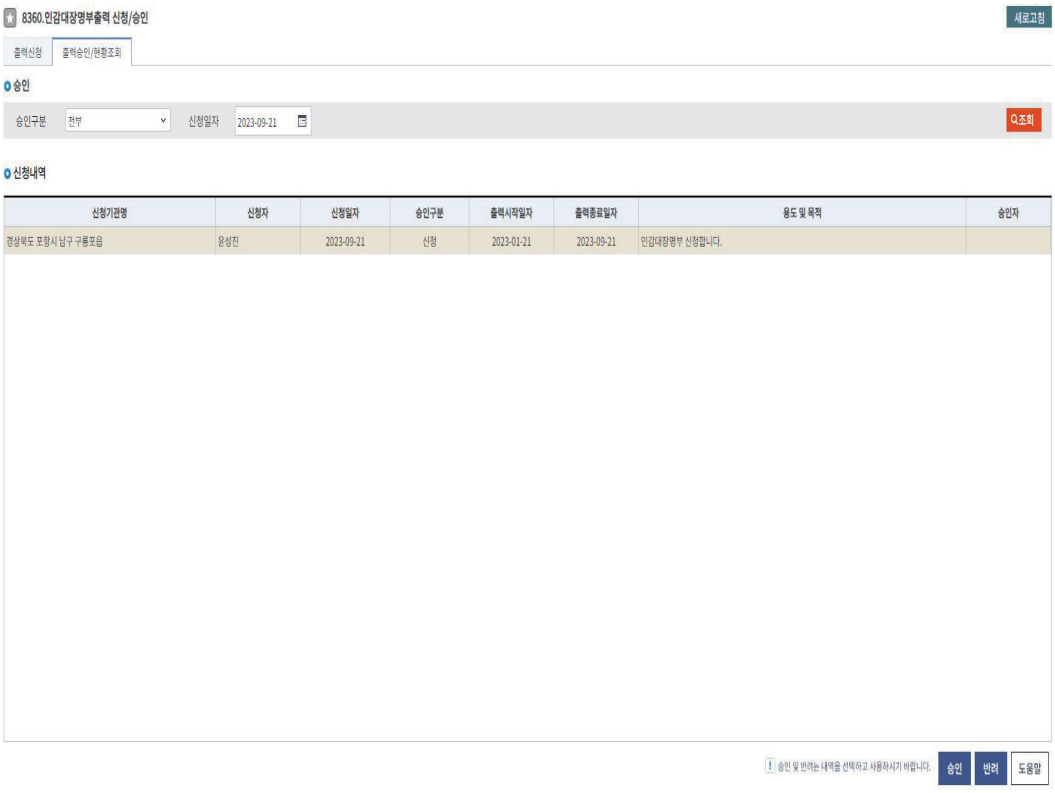
나) 삭제

- 조회된 내역을 클릭하고 '삭제'버튼을 클릭하면 삭제를 할 수 있다
- 승인구분이 '신청'상태만 삭제가 가능하고 본인이 신청한 내역만 삭제할 수 있다.

나) 출력승인/현황조회

(1) 신청내역 조회

- 승인구분, 신청일자를 선택하고 조회를 누른다.
- 신청일자를 지우고 조회하면 전체조회를 할 수 있다.



- 부서장 권한이 있어야만 '승인', '반려' 버튼이 활성화된다.
- 조회된 내역을 선택하고 '승인', '반려' 버튼을 눌러 처리한다.

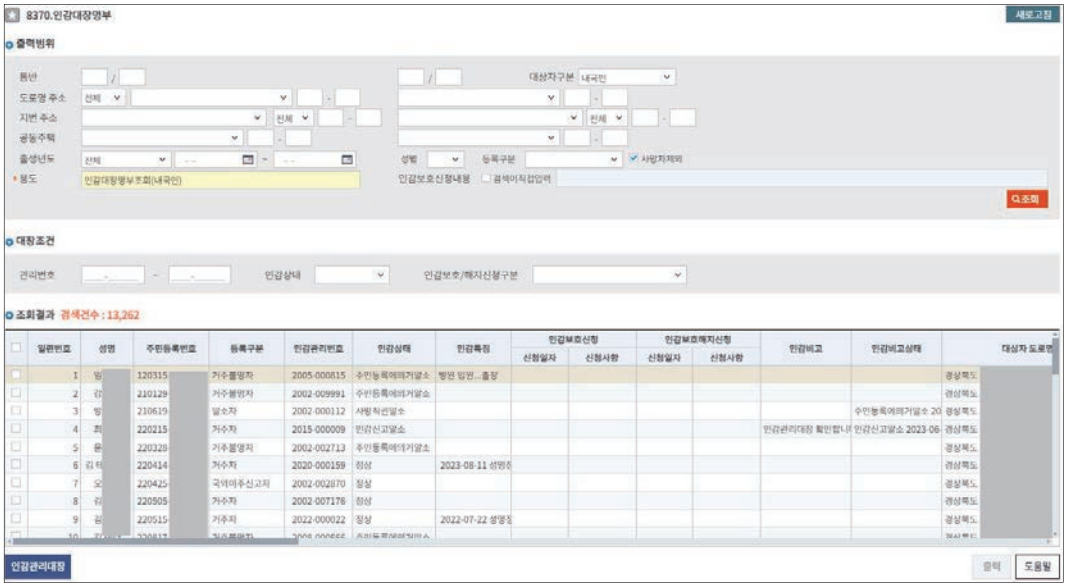
○ 참고사항

- 이미 신청된 일자와 시작,종료 일자가 같은 경우는 신청하지 못한다.

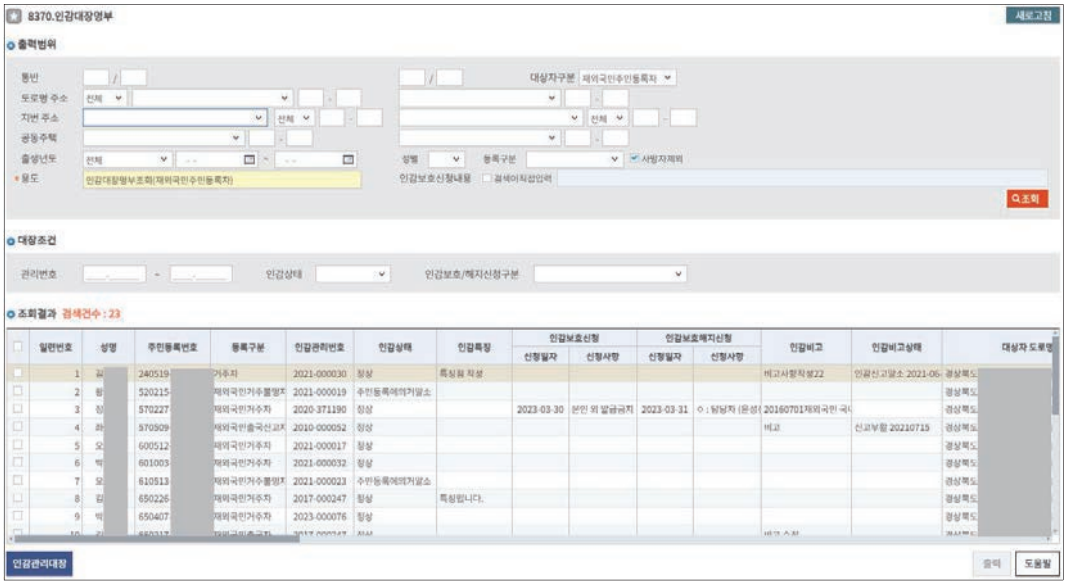
마. 8370. 인감대장명부

1) 업무처리 방법

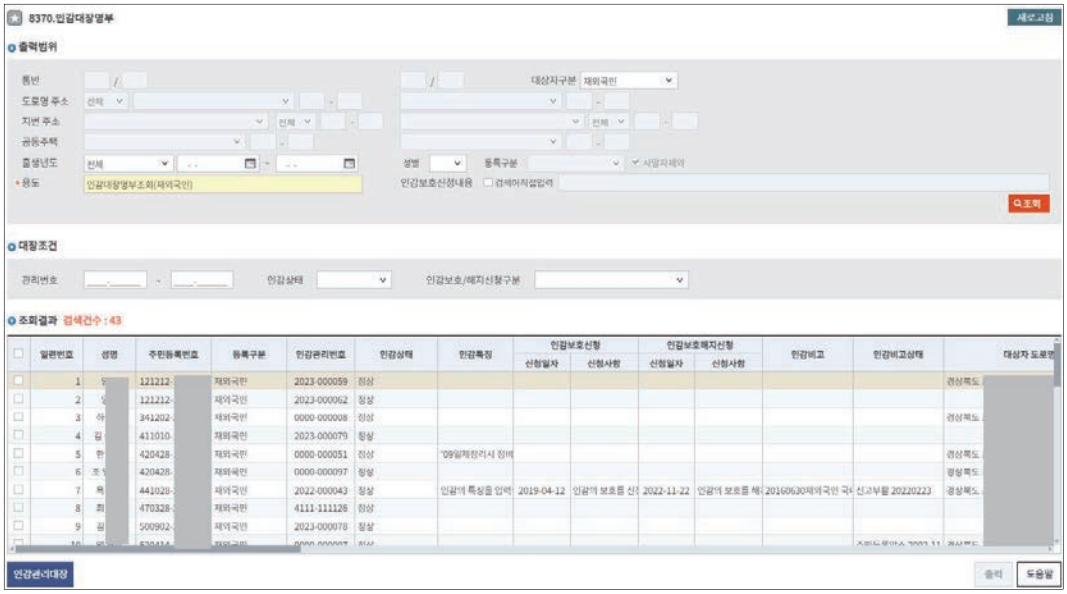
○ 인감대장명부 화면(내국인)



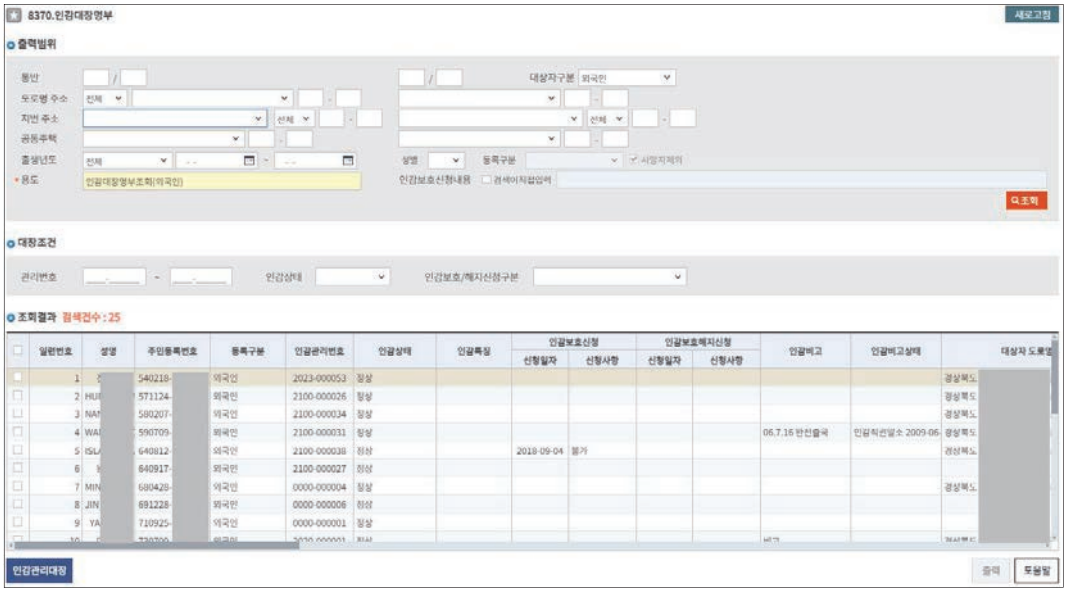
○ 인감대장명부 화면(재외국민주민등록자)



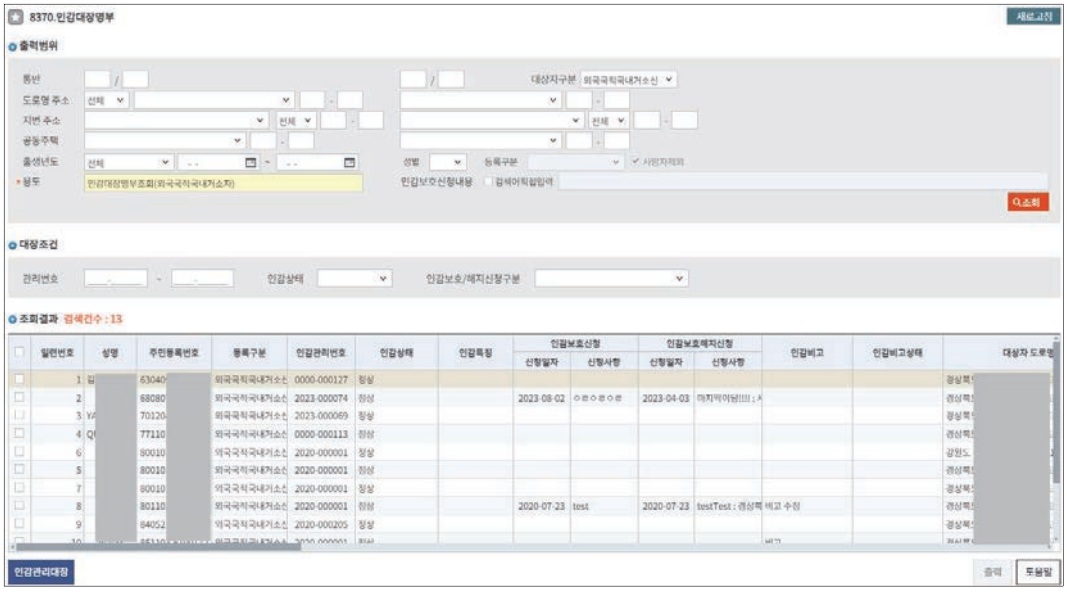
○ 인감대장명부 화면(재외국민)



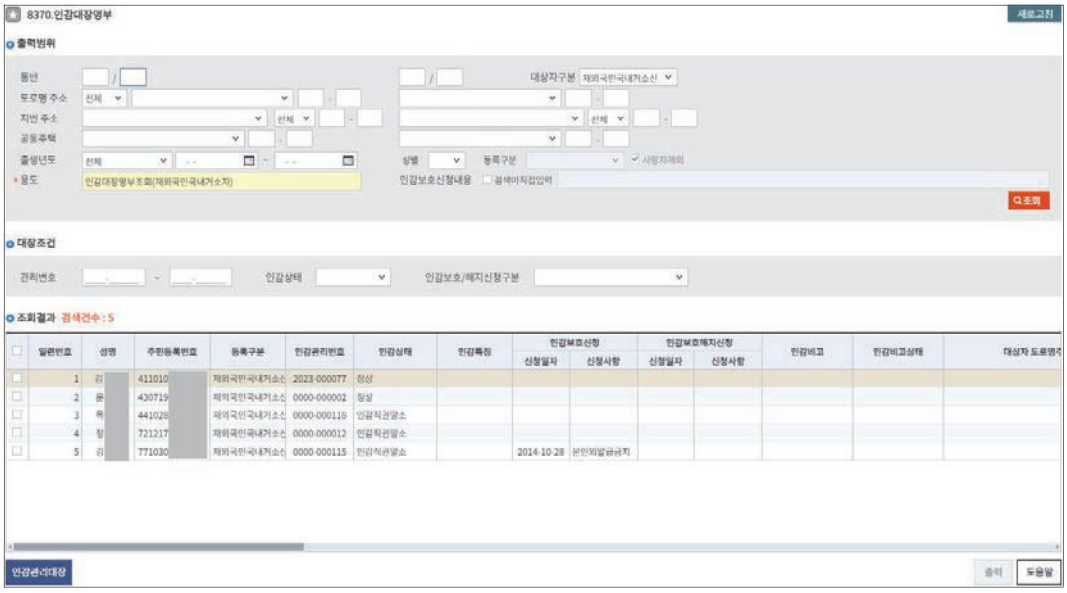
○ 인감대장명부 화면(외국인)



○ 인감대장명부 화면(외국국적국내거소신고자)



○ 인감대장명부 화면(재외국민국내거소신고자)



가) 조회

(1) 출력범위

- 통반구간, 주소구간, 특수주소 구간, 생년월일 구간, 성별, 등록구분, 용도를 입력한다.
- 재외국민, 외국인, 국내거소신고자는 등록구분을 입력할 수 없다.
- 용도는 반드시 입력한다.

(2) 대장조건

- 관리번호 구간을 입력한다.
- 인감상태, 인감보호/해지신청구분을 선택한다.'

(3) 조회

- '조회' 버튼을 클릭한다.

(4) 조회결과화면출력

- 출력범위에 입력한 범위에 해당하는 명부에서 대장조건에 따라 명부내용이 화면에 출력된다.
- '출력' 버튼을 클릭하면 인감대장명부를 출력할 수 있다.

(5) 인감관리대장

- 인감관리대장 버튼을 클릭하면[8310]인감관리대장 화면이 열린다.

○ 참고사항

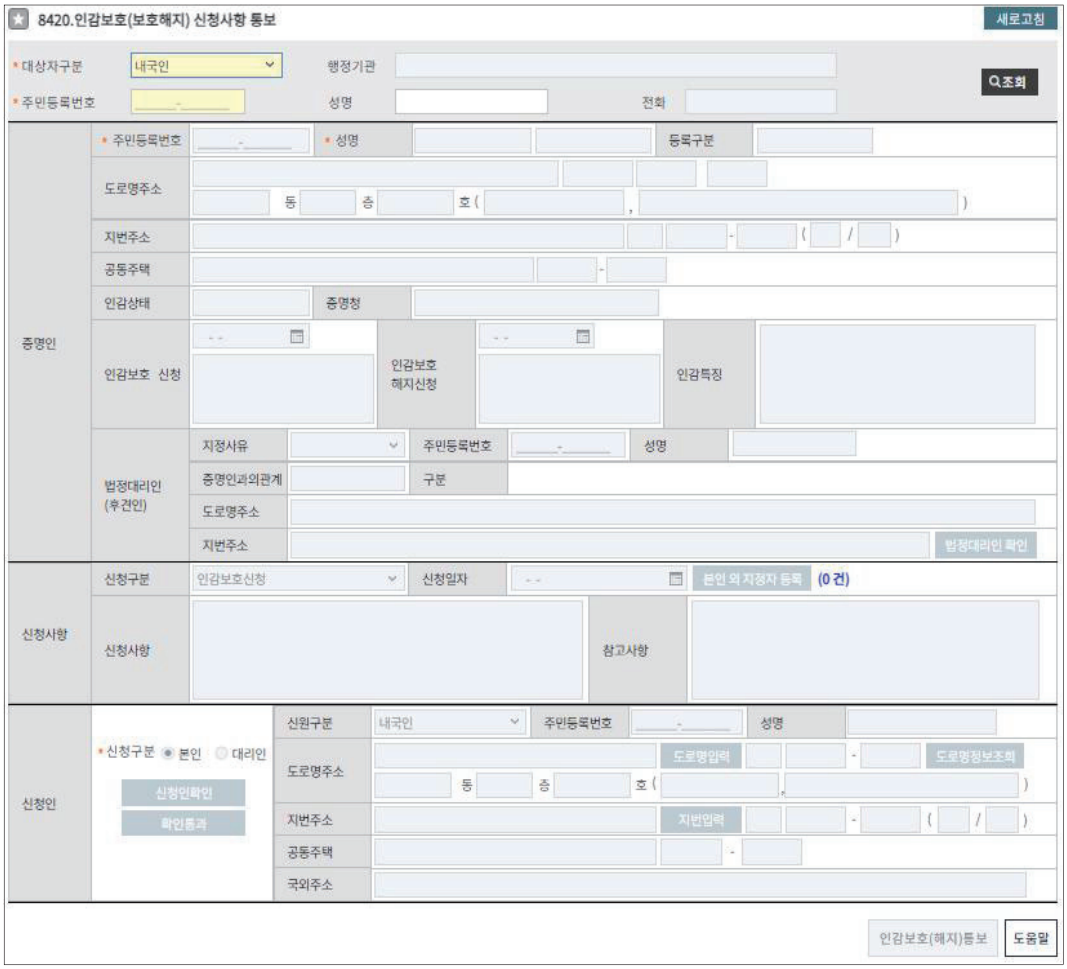
- 인감대장명부에서 출력버튼은 비활성화 되어 있다.
- 행변 등에 의해, 인감 대사가 필요한 경우 [8360] 인감대장명부출력 신청/승인 화면에서 신청 후 부서장의 승인을 얻어 출력 할 수 있다.

4. 통보관리 상세 설명

가. 8420.인감보호(보호해지)신청사항 통보

1) 업무처리 방법

○ 인감보호(보호해지) 신청사항 통보 화면

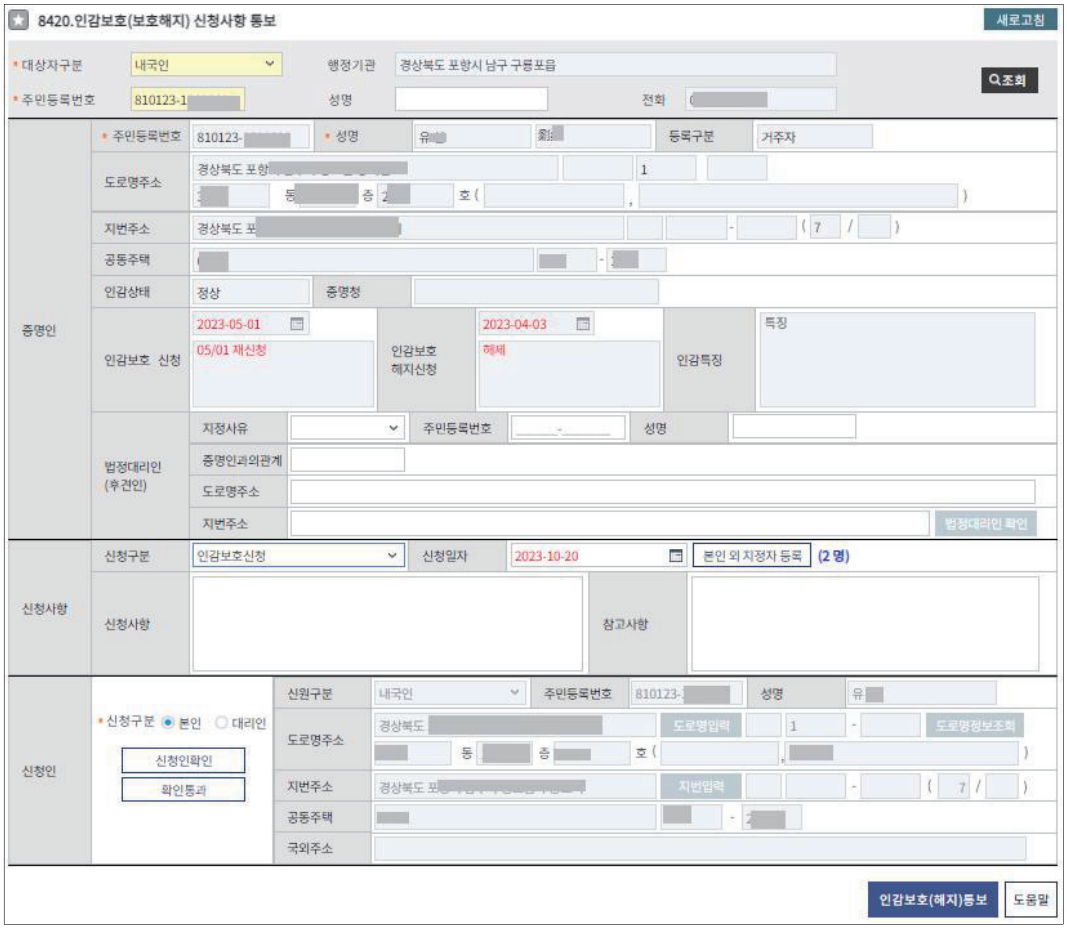


가) 인감보호(보호해지)신청사항통보

(1) 검색조건입력

- 대상자구분을 내국인/재외국민/외국인/국내거소신고자 중 선택한다.
- 주민등록번호/외국인등록번호/국내거소신고번호 등을 입력하고 [조회] 버튼을 클릭한다.

(2) 증명인사항 화면출력

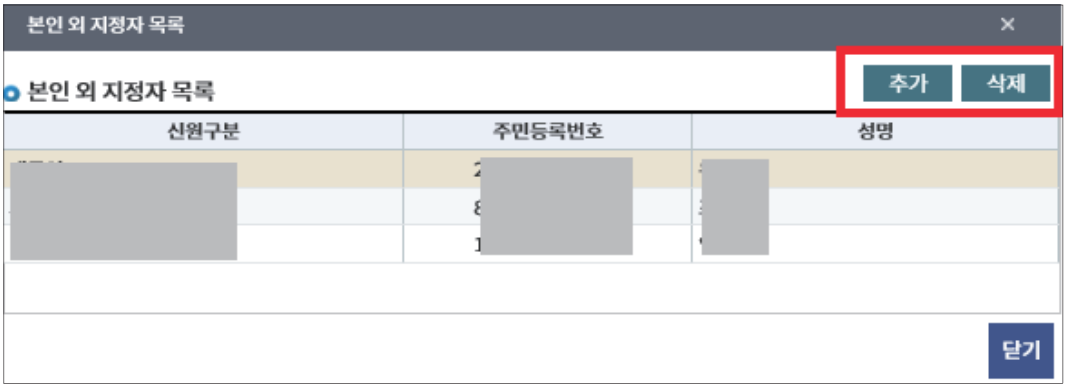


(3) 보호(해지)신청사항 입력사항

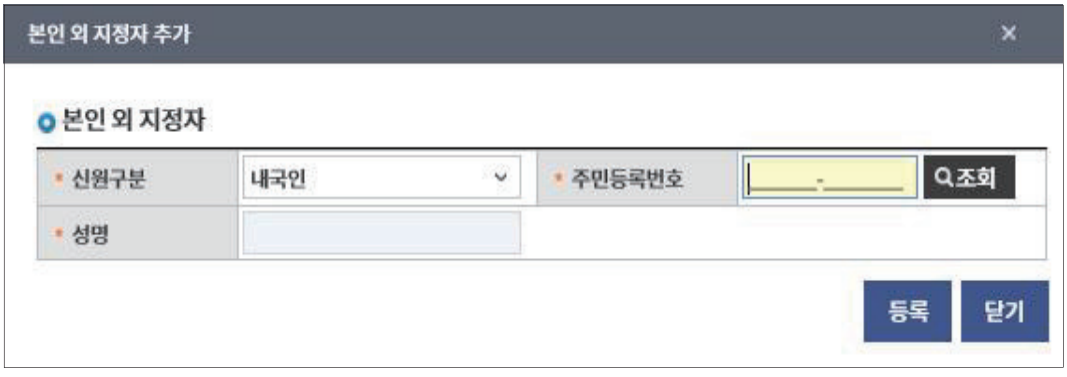
- 신청구분을 인감보호신청/인감보호해지신청을 선택한다.
- 신청일자, 신청사항, 참고사항을 입력한다.



- [본인 외 지정자 등록] 버튼을 클릭한다.
- 본인 외 지정자 목록에서 추가 나 삭제로 본인 외 지정자 목록을 수정할 수 있다.



- 본인 외 지정자 추가 버튼을 누르면 본인 외 지정자를 등록할 수 있다.



(4) 신청인 입력

- 본인이 신청할 경우는 신청구분을 '본인'으로, 대리인이 신청하는 경우에는 '대리인'을 선택한다.
- [신청인확인] 버튼을 클릭한다.

(5) 인감보호(보호해지)신청통보

- [인감보호(해지)통보] 버튼을 클릭한다.

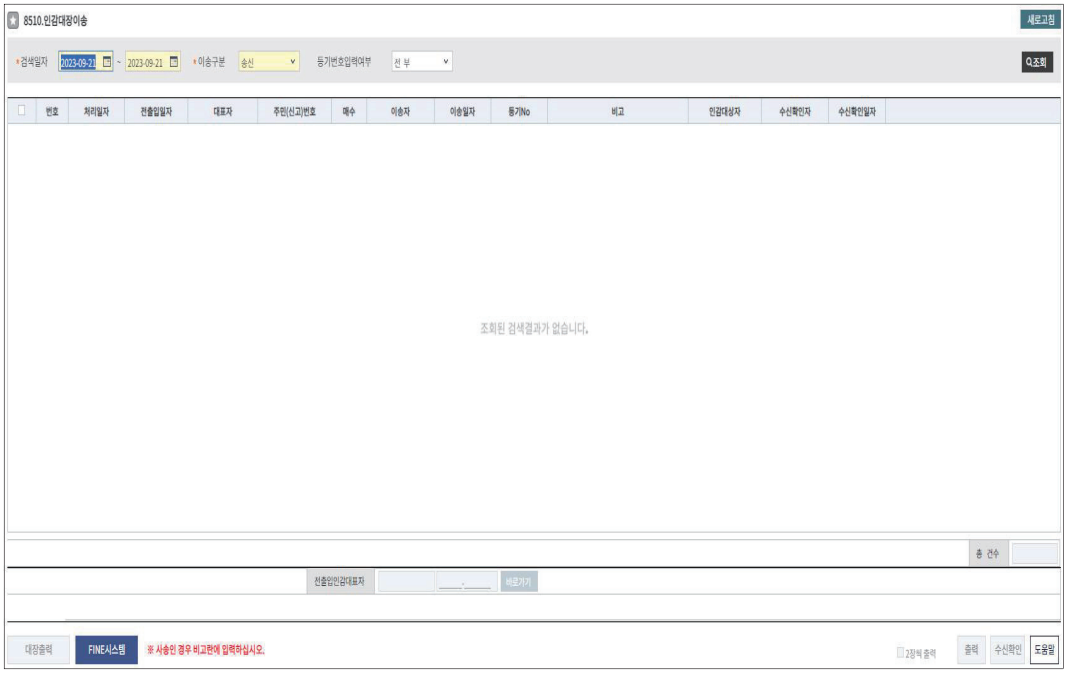
○ **참고사항**

- 없음.

나. 8510.인감대장이송

1) 업무처리 방법

○ 인감대장이송 화면



가) 전출지 인감대장이송 작업

(1) 검색구간 입력

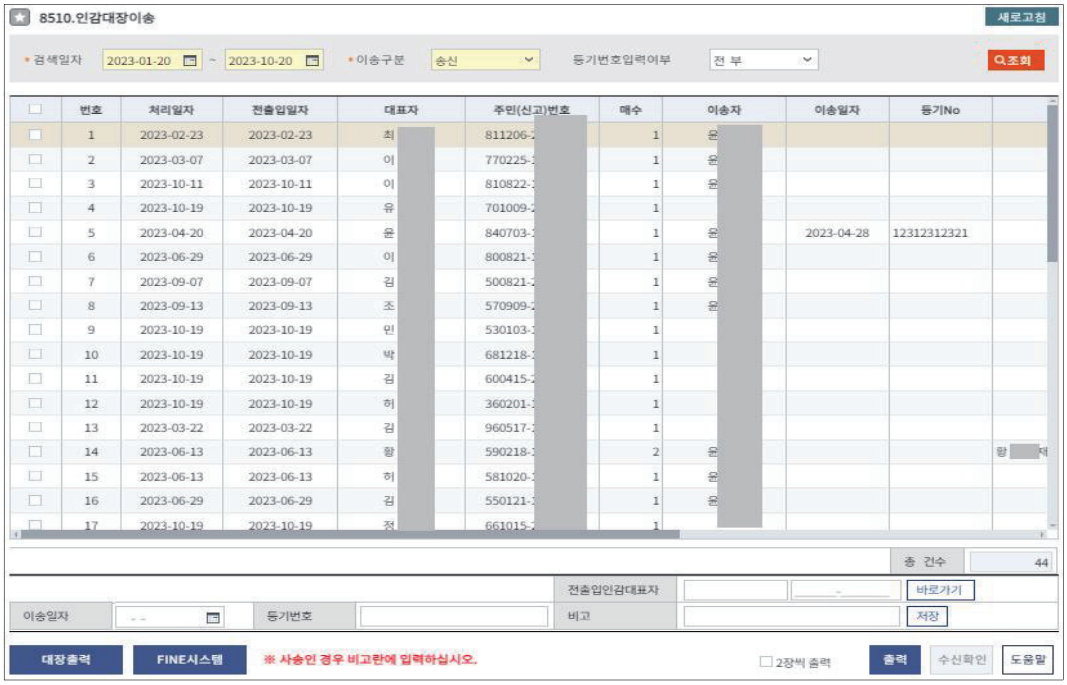
- 이송구분에 송신을 선택하고, 검색기간을 입력한다.‘

(2) 조회

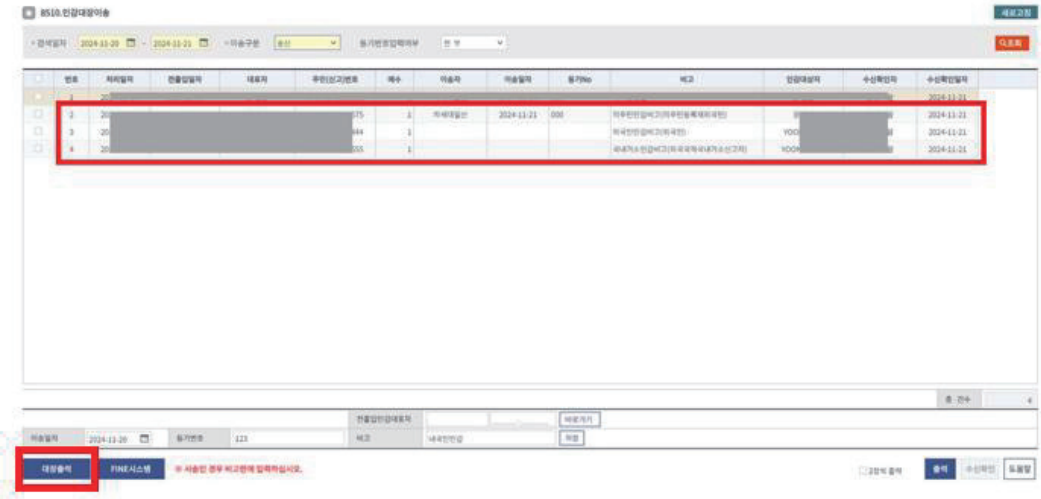
- [조회]버튼을 클릭한다.
- 검색조건에 입력한 검색범위에 해당하는 인감대장전출세대 내역이 화면에 출력된다.
- 미주민등록재외국민, 외국인, 외국국적국내거소 신고자도 포함되어 화면에 출력된다.

(3) 인감대장이송통보서 및 인감대장이송대장 출력

- 이송할 대상을 선택하고 [출력]버튼을 클릭하면 인감대장이송통보서를 출력할 수 있다.



- [대장출력] 버튼을 클릭하면 검색일자에 해당하는 인감대장이송대장을 출력하여 인감대장이송(송신)리스트를 관리할 수 있다.



(4) 등기이송내용입력내용

- 전출지에서만 입력할 수 있다.
- 등기이송내역을 건건이 이송일자/등기번호/비고 등을 입력하여 '저장' 버튼을 클릭하면내용이 저장된다.



나) 전입지 인감대장이송통보서 출력작업

(1) 검색구간 입력

- 이송구분에 수신을 선택하고, 검색기간을 입력한다.

(2) 조회

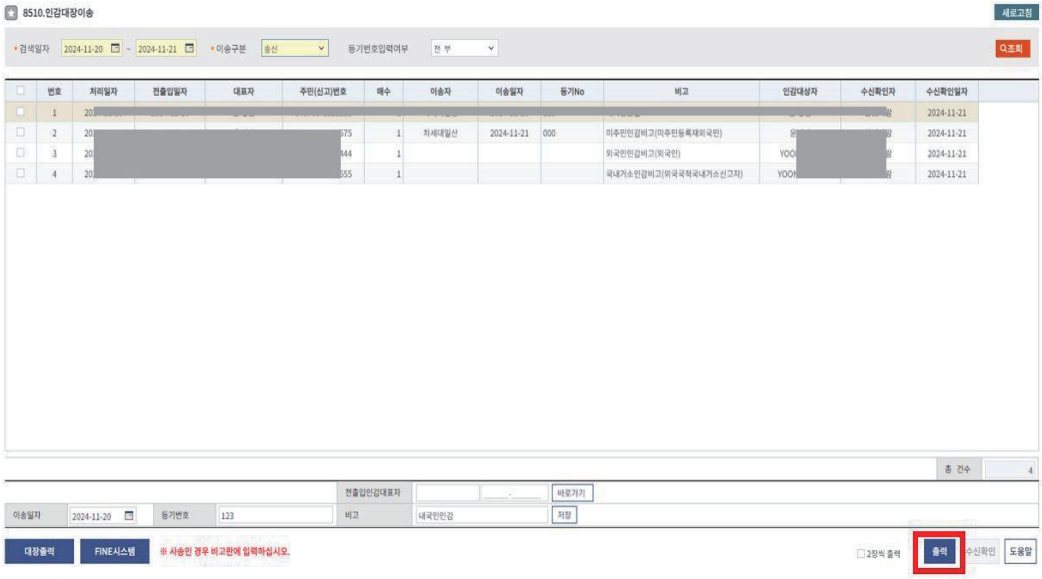
- [조회]버튼을 클릭한다.
- 검색조건에 입력한 검색범위에 해당하는 인감대장전입세대 내역이 화면에 출력된다.

(3) 인감대장이송통보서 및 인감대장이송대장 출력

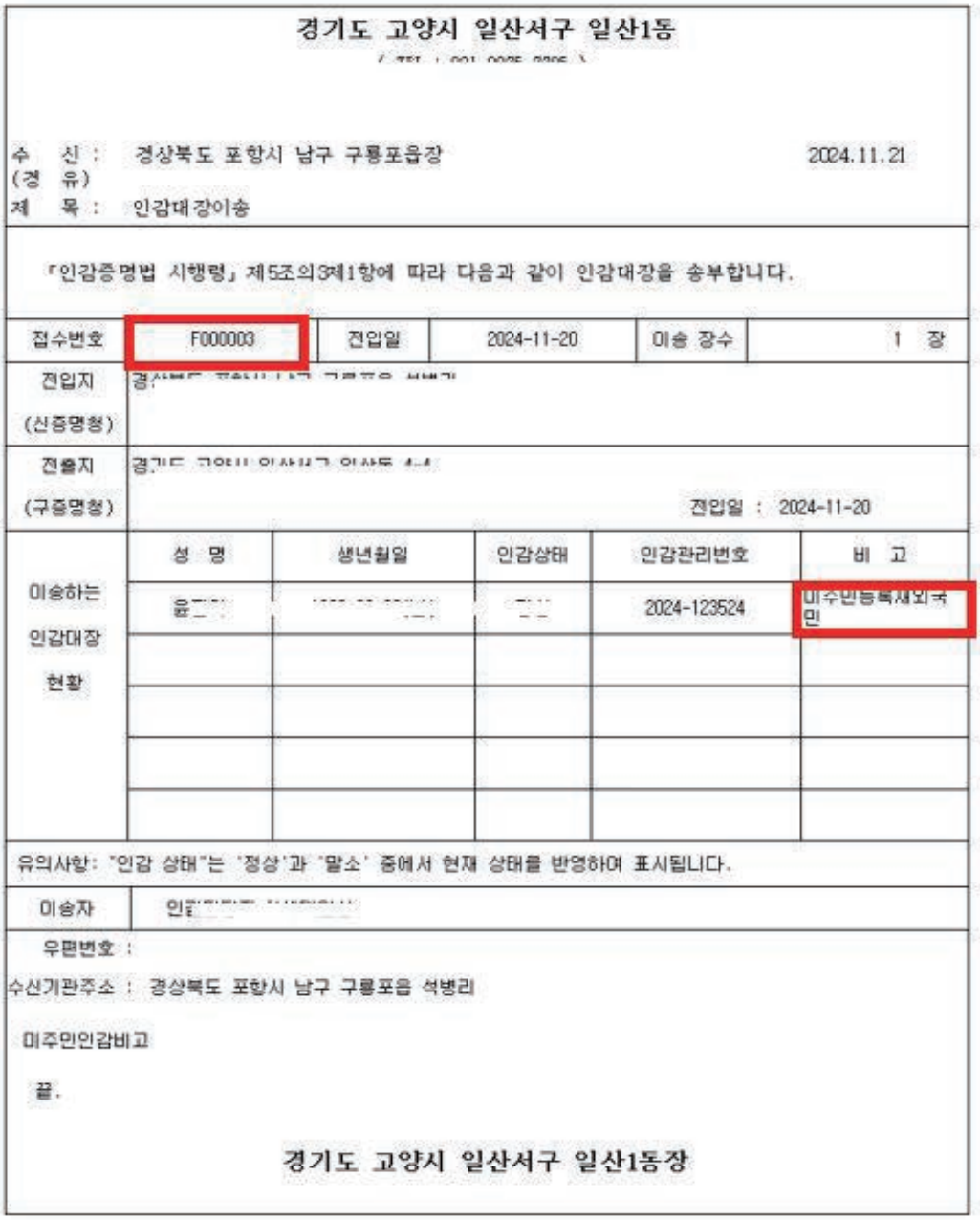
- [출력]버튼을 클릭하면 인감대장이송통보서를 출력할 수 있다.
- [대장출력] 버튼을 클릭하면 검색일자에 해당하는 인감대장이송대장을 출력하여 인감대장이송(수신)리스트를 관리할 수 있다.

(4) 인감대장이송 수신확인 처리

- 수신확인 처리할 데이터를 체크하고'수신확인'버튼을 클릭하면 수신확인 처리가 된다.



[인감대장이송 출력 화면]



경기도 고양시 일산서구 일산1동

수 신 : 경상북도 포항시 남구 구룡포읍장 2024.11.21
(경 유)
제 목 : 인감대장이송

「인감증명법 시행령」 제5조의3제1항에 따라 다음과 같이 인감대장을 송부합니다.

접수번호	F000003	전입일	2024-11-20	이송 장수	1 장
전입지 (신증명청)	경[illegible]				
전출지 (구증명청)	경기도 고양시 일산서구 일산동 [illegible]			전입일 : 2024-11-20	

이송하는 인감대장 현황	성 명	생년월일	인감상태	인감관리번호	비 고
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2024-123524	미주민등록재외국민

유의사항: "인감 상태"는 '정상'과 '말소' 중에서 현재 상태를 반영하여 표시됩니다.

이송자	인[illegible]

우편번호 :
수신기관주소 : 경상북도 포항시 남구 구룡포읍 석병리

미주민인감비고

끝.

경기도 고양시 일산서구 일산1동장

- 내국인,주민등록재외국민 외 신분은 접수번호가 앞에 F문자가 추가되어 있다.
- 비고란은 대상의 신분을 표시한다.

[인감대장 출력 화면]

전출인감대장명부(송신)

행 정 기 관: 일산1동 페이지: 1/1
출 력 범 위: 2024-11-20 ~ 2024-11-21 출력일자: 2024-11-21

일련번호	처 리 일	전출자 성명	전 출 지 주 소 (기관명) (등기번호) (이송일자) (출력일자) (이송자)
접수번호	전출입일	인감대장매수	전 입 지 주 소 (기관명)
1	2024-11-20	윤	경기 일산 경상 구용
000008	2024-11-20	2매	
2	2024-11-20	윤	경기 일산 경상 구용
F000003	2024-11-20	1매	
3	2024-11-20	YO A	경기 일산 경상 구용
F000004	2024-11-20	1매	
4	2024-11-20	YO IN	경기 일산 경상 구용포럽
F000005	2024-11-20	1매	

- 끝 -

○ 참고사항

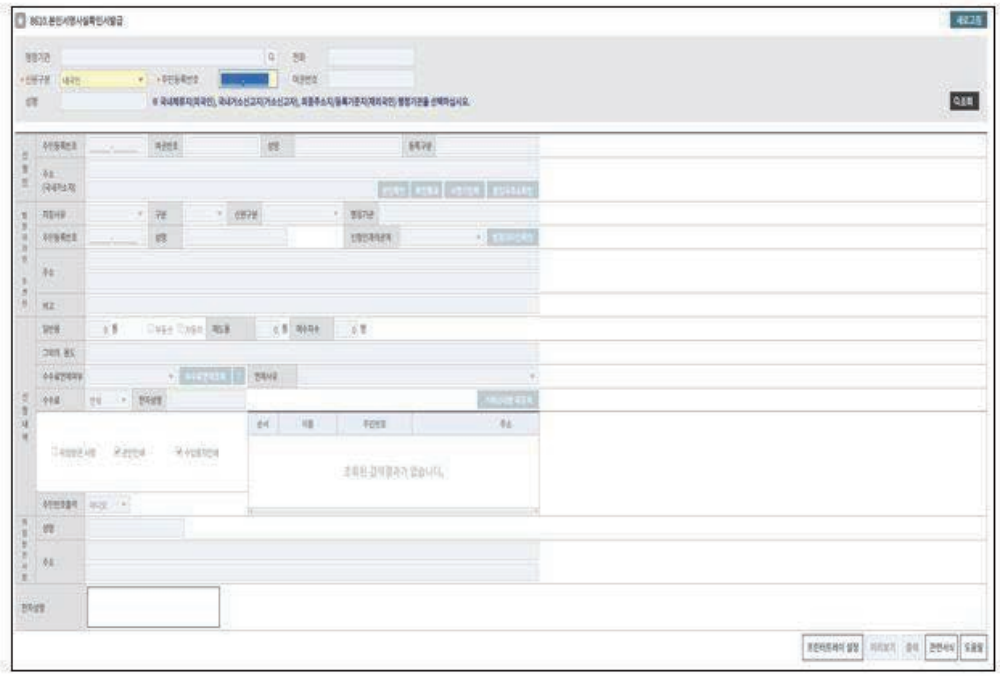
- 내국인, 주민등록재외국민 관내전출입사항은 [8310]인감관리대장에서 비고에 관내전입을 선택하여매일 조회/출력하여 수기대장을 정리하도록 한다.
- 미주민등록재외국민, 외국인, 국내거소신고자의 인감대장 이송의 내역은 증명청 변경을 통해서만 내역을 확인할 수 있다. 작업구분을 수정으로 주소 변경시에는 내역이 저장되지 않는다.

5. 본인서명 상세 설명

가. 본인서명사실확인서발급

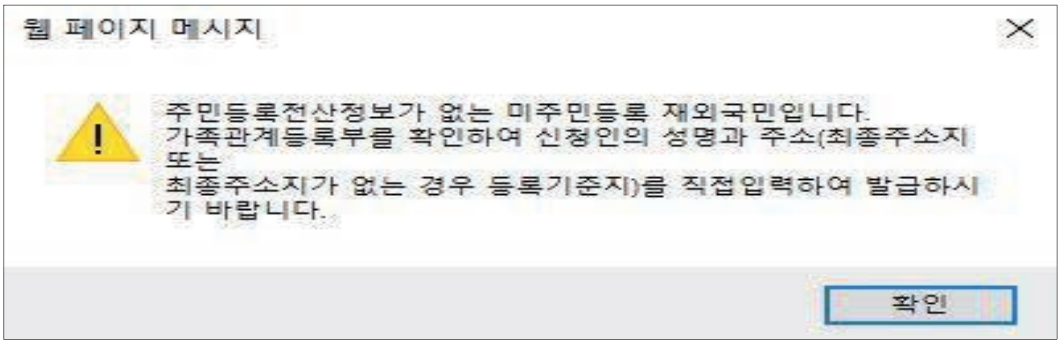
1) 업무처리 방법

❍ 본인서명사실확인서발급 화면

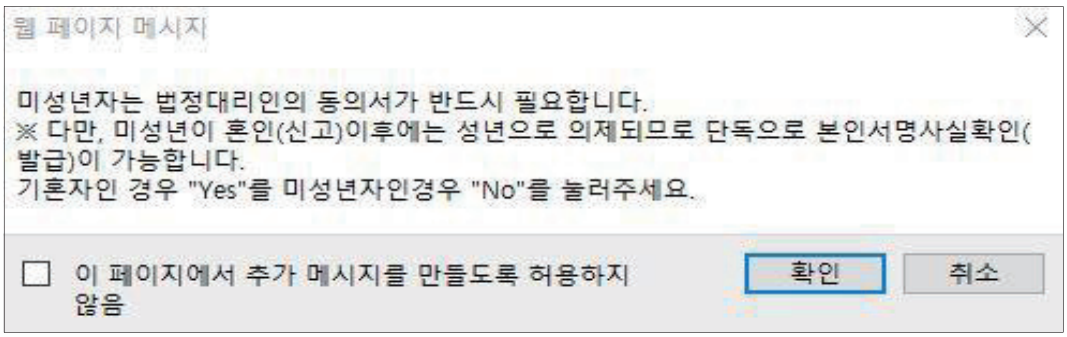


가) 본인서명사실확인서발급 작업

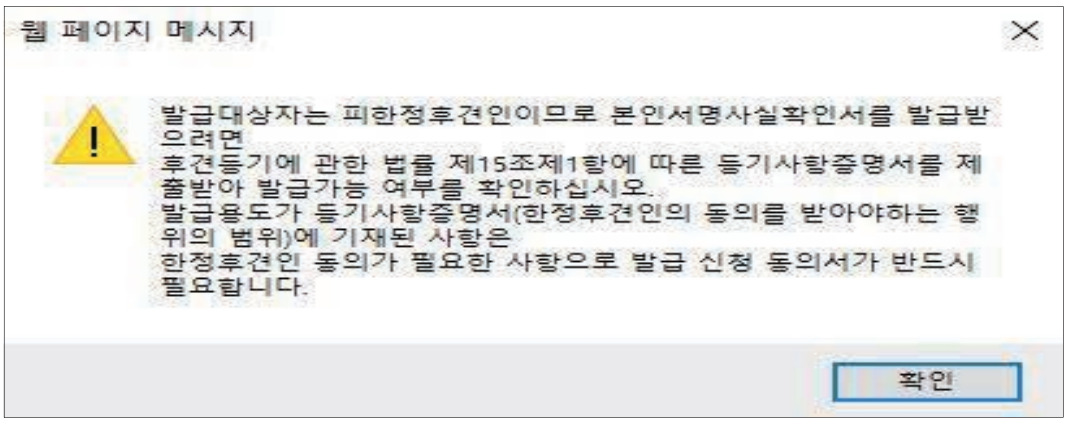
- 신청인의 주민등록번호, 외국인등록번호(외국인), 국내거소신고번호와 맞는 신원
- 구분을 선택하고, 조회한다.
- 조회하면, 신청인 사항에 대상자의 정보가 조회됨
- 대법원으로부터 성년후견 판결을 받은 경우(8760.후견등기사항조회 업무에서 조회되는 경우), 안내 메세지 호출 및 지정사유가 자동기입됨
- 주민등록전산정보가 없는 미주민등록 재외국민은(생년월일+성별000000)과 여권번호를 입력하여 조회하면, 안내메세지가 조회되고 직접입력 가능하다.



- 신청인이 미성년자일 경우,법정대리인(동반방문)동의서가 필요하다는 메시지가 호출됨

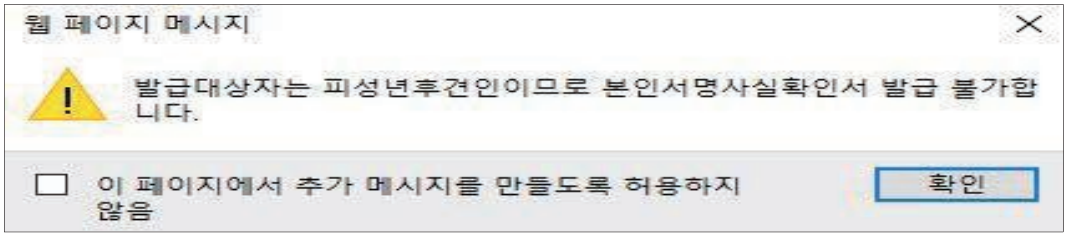


- 신청인이 피한정후견인인 경우,한정후견인 동행한 경우 발급 가능.혼자 방문한 경우 후견등기사 항증명서를 제출받아 확인하고 발급가능 여부확인 경고창이 호출됨

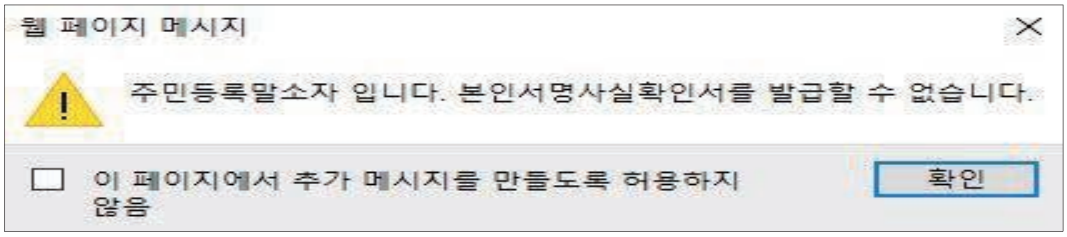


※ 피한정후견인 메시지가 나오면 후견등기사항증명서를 확인하여 발급 용도가 피한정후견인 혼자 발급 가능한지 한정후견인이 동행해야하는지 확인해야함.

- 신청인이 피성년후견인인 경우,본인서명확인서 발급 불가 경고창이 호출됨

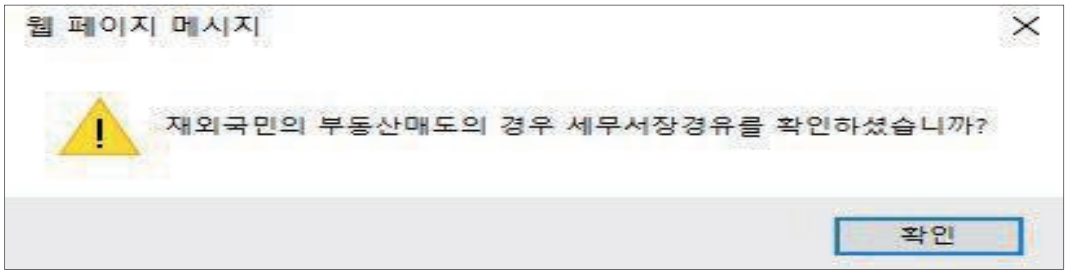


- 신청인이 사망자인 경우,본인서명확인서 발급 중지 경고창이 호출됨

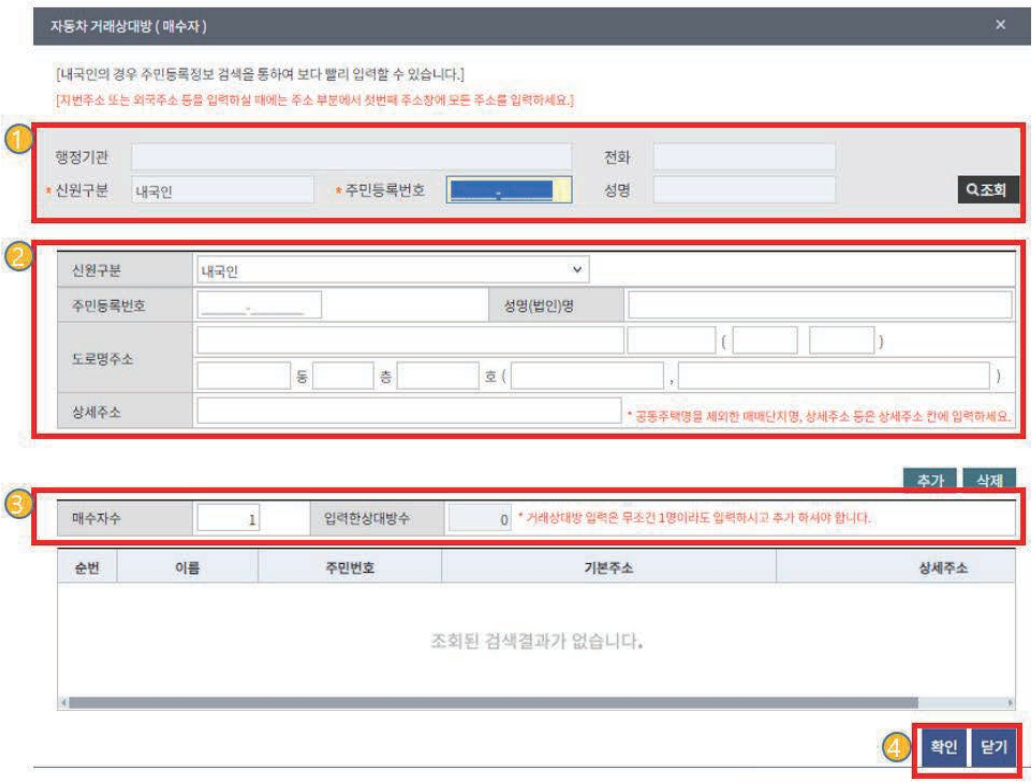


- 신청인의 정보가 일치하는 지 본인확인 버튼을 클릭하여,본인확인을 한다.
- 신청인의 신분이 확실한 경우,신청인 확인 없이 확인등과 버튼을 클릭하여, 다음 업무 및 출력을 수행할 수 있다.
- 서명기 입력 버튼을 클릭하여 신청인에 대한 서명입력을 받는다.
- 미성년자 혹은 피한정후견인의 경우 비고란에 미성년자 혹은 피한정후견인의 표시 및 법정대리인(후견인)의 성명과 주민등록번호가 자동 입력된다.
- 발급통수를 입력하고,발급용도를 선택한다.
- 일반용 입력은 일반용 통수를 입력하고 그 외의 용도에 입력한다.
- 매도용 입력은 부동산, 자동차를 선택하여 매수자를 입력하고 매도용 통수를 입력한다.
- 일반용 입력은 일반용 통수를 입력하고 그 외의 용도에 입력한다.

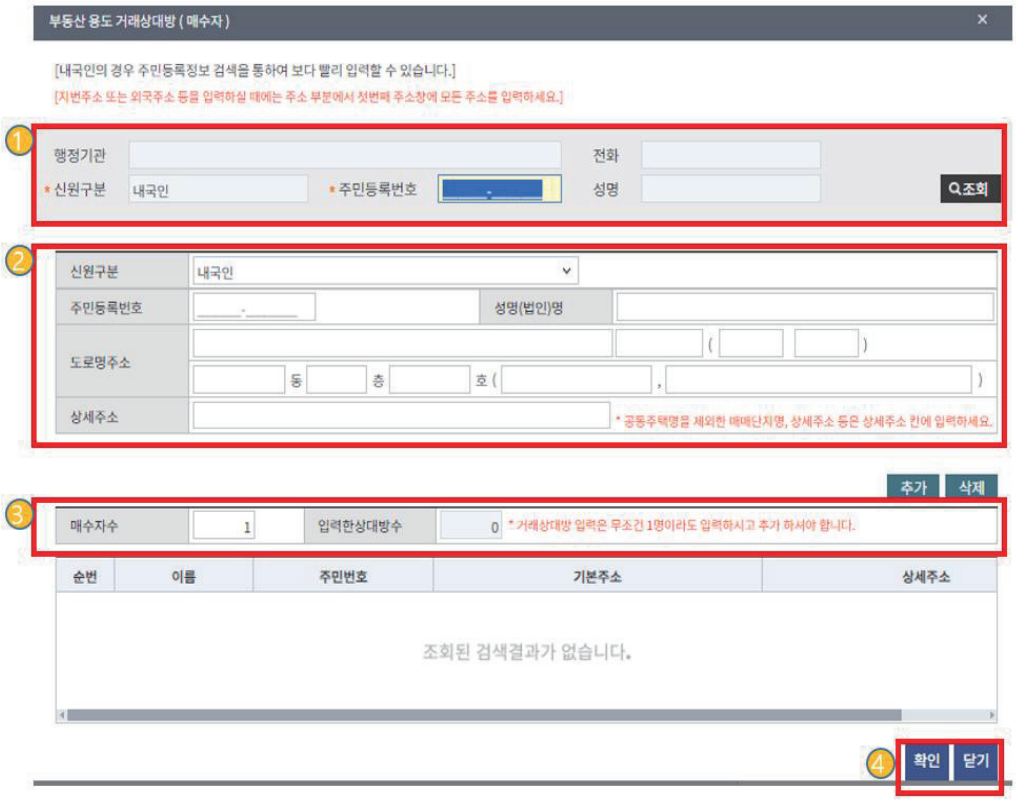
※ 자동차 이전등록과 부동산용도 선택 시, 매수자 입력은 필수사항 재외국민의 발급용도가 부동산관련용일 경우,세무서장 경우 확인을 해야 함



- 자동차 이전등록은 발급용도에서 자동차 이전등록을 선택한다.

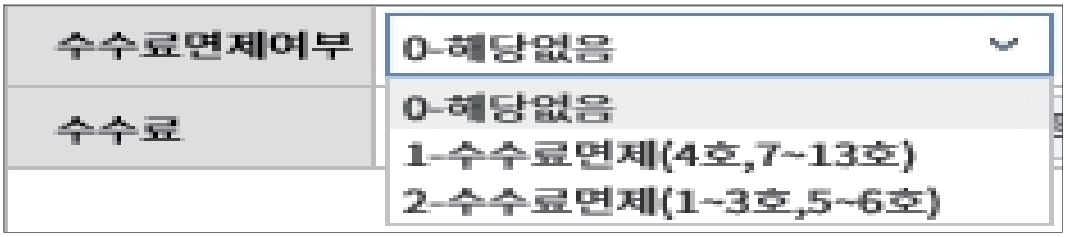


- ❶내국인의 경우 주민등록정보 조회를 통하여 주소를 검색한다.
- ❷검색된 주소 및 이름 주민번호를 표시하거나 수동으로 입력한다.
- ❸거래상대방수를 입력하고, 입력된 상대방수가 표시된다. 조회된 거래상대방을 추가, 삭제할 수 있다.
- ❹거래상대방 입력을 완료하고 확인버튼을 클릭하시면 입력이 완료된다.
- 부동산관련용을 선택한다.

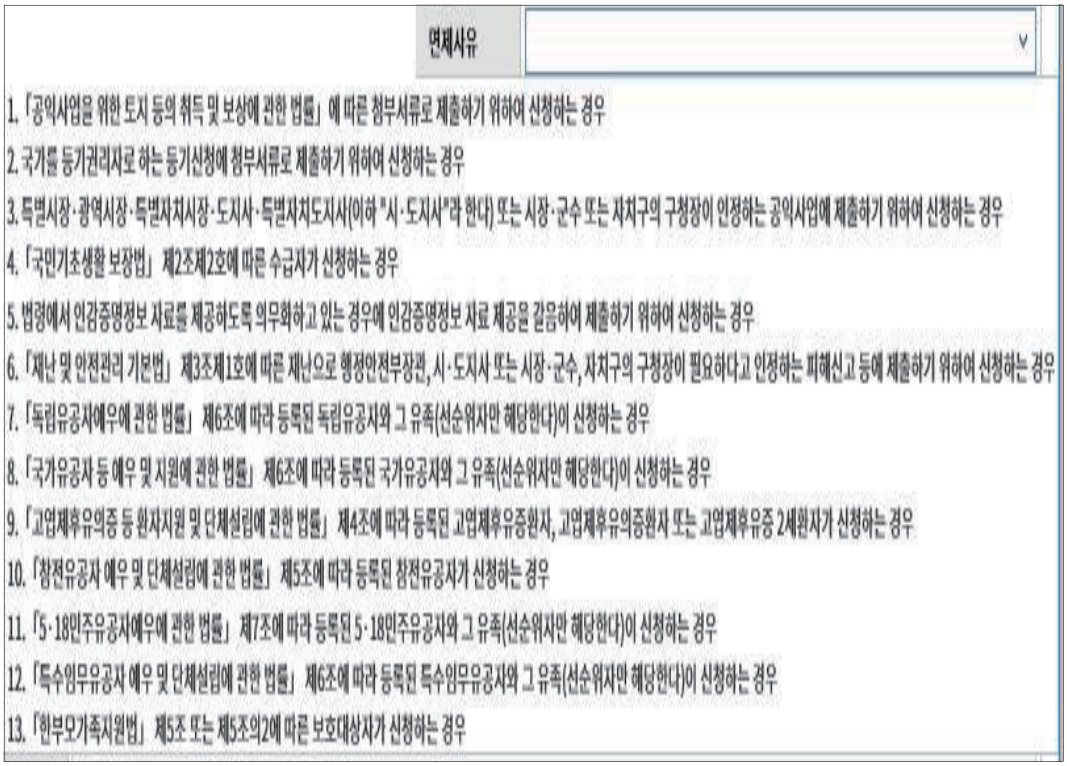


- ❶내국인의 경우 주민등록정보 조회를 통하여 주소를 검색한다.
- ❷검색된 주소 및 이름 주민번호를 표시하거나 수동으로 입력한다.
- ❸거래상대방수를 입력하고, 입력된 상대방수가 표시된다. 조회된 거래상대방을 추가, 삭제할 수 있다.
- ❹거래상대방 입력을 완료하고 확인버튼을 클릭하시면 입력이 완료된다.
- 수수료면제 확인한다.

※ 행정정보이용 동의(구술민원 포함)받은 사람에 한해서 진행



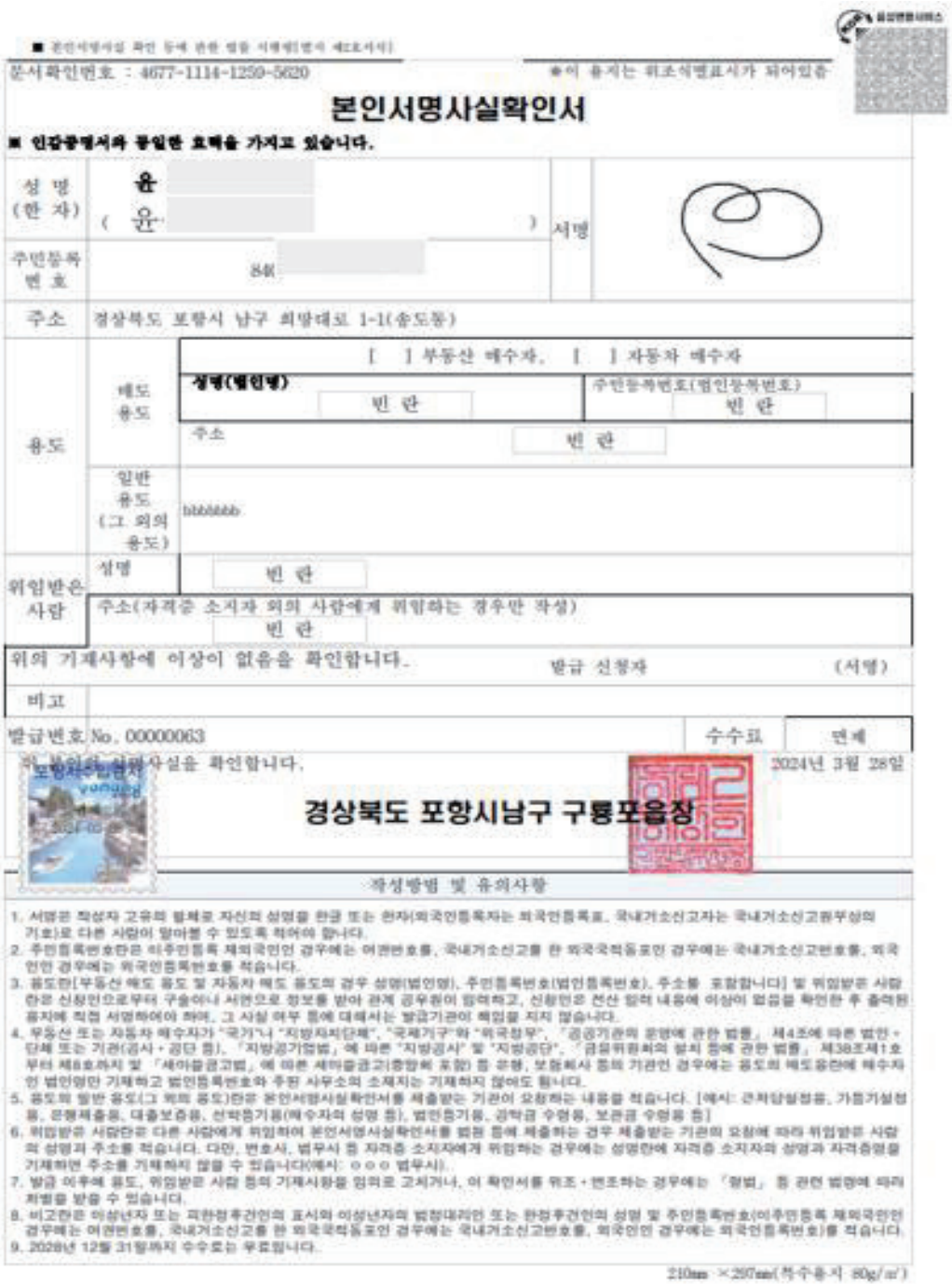
- 신청인의 수수료면제여부를 선택하고, 1-수수료면제(4호,7~1 3호)인 경우에는 수수료면제여부를 조회가능
- 2-수수료면제(1~3호,5~6호)인 경우에는 면제사유 부분이 활성화됨



- 위임받은 사람 작성한다.
- 위임받은 사람이 있는 경우 체크 후,하단의 위임받은 사람 성명,주소 입력 후 민원인에게 본인 서명사실확인서를 전달
- 용도, 위임받은 사람 미체크 시 [빈란] 으로 인쇄

※ 위임받은 사람은 본인서명사실확인서의 제출업무를 대리 수행하는 것이지, 본인서명사실확인서를 대리 발급, 할수 없음.

- - 본인서명사실확인서를 출력한다.



■ 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령[별지 제2호서식]

문서확인번호 : 4677-1114-1259-5620 *이 용지는 위조식별표시가 되어있음

본인서명사실확인서

■ 인감증명서와 동일한 효력을 가지고 있습니다.

성 명 (한 자)	윤 (윤)	서명	
주민등록 번 호	84(		
주소	경상북도 포항시 남구 희망대로 1-1(송도동)		
용도	매도 용도	[ ] 부동산 매수자, [ ] 자동차 매수자	
		성명(법인명) 빈 란	주민등록번호(법인등록번호) 빈 란
		주소 빈 란	
	일반 용도 (그 외의 용도)	bbbbbb	
위임받은 사람	성명	빈 란	
	주소(자격증 소지자 외의 사람에게 위임하는 경우만 작성)	빈 란	

위의 기재사항에 이상이 없음을 확인합니다. 발급 신청자 (서명)

비고			
발급번호 No. 00000063		수수료	면제

위 본인의 서명사실을 확인합니다. 2024년 3월 28일

경상북도 포항시남구 구룡포읍장

작성방법 및 유의사항

1. 서명은 작성자 고유의 필체로 자신의 성명을 한글 또는 한자(외국인등록자는 외국인등록표, 국내거소신고자는 국내거소신고증부상의 기호)로 다른 사람이 알아볼 수 있도록 작어야 합니다.
2. 주민등록번호란은 이주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인등록번호를 적습니다.
3. 용도란[부동산 매도 용도 및 자동차 매도 용도의 경우 성명(법인명), 주민등록번호(법인등록번호), 주소를 포함합니다] 및 위임받은 사람란은 신청인으로부터 구술이나 서면으로 정보를 받아 관계 공무원이 입력하고, 신청인은 전산 입력 내용에 이상이 없음을 확인한 후 출력된 용지에 직접 서명하여야 하며, 그 사실 여부 등에 대해서는 발급기관이 책임을 지지 않습니다.
4. 부동산 또는 자동차 매수자가 "국가"나 "지방자치단체", "국제기구"와 "외국정부", 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 법인·단체 또는 기관(공사·공단 등), 「지방공기업법」에 따른 "지방공사" 및 "지방공단", 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조제1호부터 제6호까지 및 「새마을금고법」에 따른 새마을금고(중앙회 포함) 등 유형, 보증회사 등의 기관인 경우에는 용도의 매도용란에 매수자인 법인명만 기재하고 법인등록번호와 주된 사무소의 소재지는 기재하지 않아도 됩니다.
5. 용도의 일반 용도(그 외의 용도)란은 본인서명사실확인서를 제출받는 기관이 요청하는 내용을 적습니다. [예시: 근저당설정용, 가등기설정용, 운행제출용, 대출보증용, 선박등기용(매수자의 성명 등), 법인등기용, 공탁금 수령용, 보관금 수령용 등]
6. 위임받은 사람란은 다른 사람에게 위임하여 본인서명사실확인서를 발급 등에 제출하는 경우 제출받는 기관의 요청에 따라 위임받은 사람의 성명과 주소를 적습니다. 다만, 변호사, 법무사 등 자격증 소지자에게 위임하는 경우에는 성명란에 자격증 소지자의 성명과 자격증명을 기재하면 주소를 기재하지 않을 수 있습니다(예시: ○○○ 법무사).
7. 발급 이후에 용도, 위임받은 사람 등의 기재사항을 임의로 고치거나, 이 확인서를 위조·변조하는 경우에는 「형법」 등 관련 법령에 따라 처벌을 받을 수 있습니다.
8. 비고란은 이상년자 또는 피한정후견인의 표시와 이상년자의 법정대리인 또는 한정후견인의 성명 및 주민등록번호(이주민등록 재외국민인 경우에는 여권번호를, 국내거소신고를 한 외국국적동포인 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인인 경우에는 외국인등록번호)를 적습니다.
9. 2028년 12월 31일까지 수수료는 무료입니다.

210mm ×297mm(특수용지 80g/㎡)

○ 참고사항

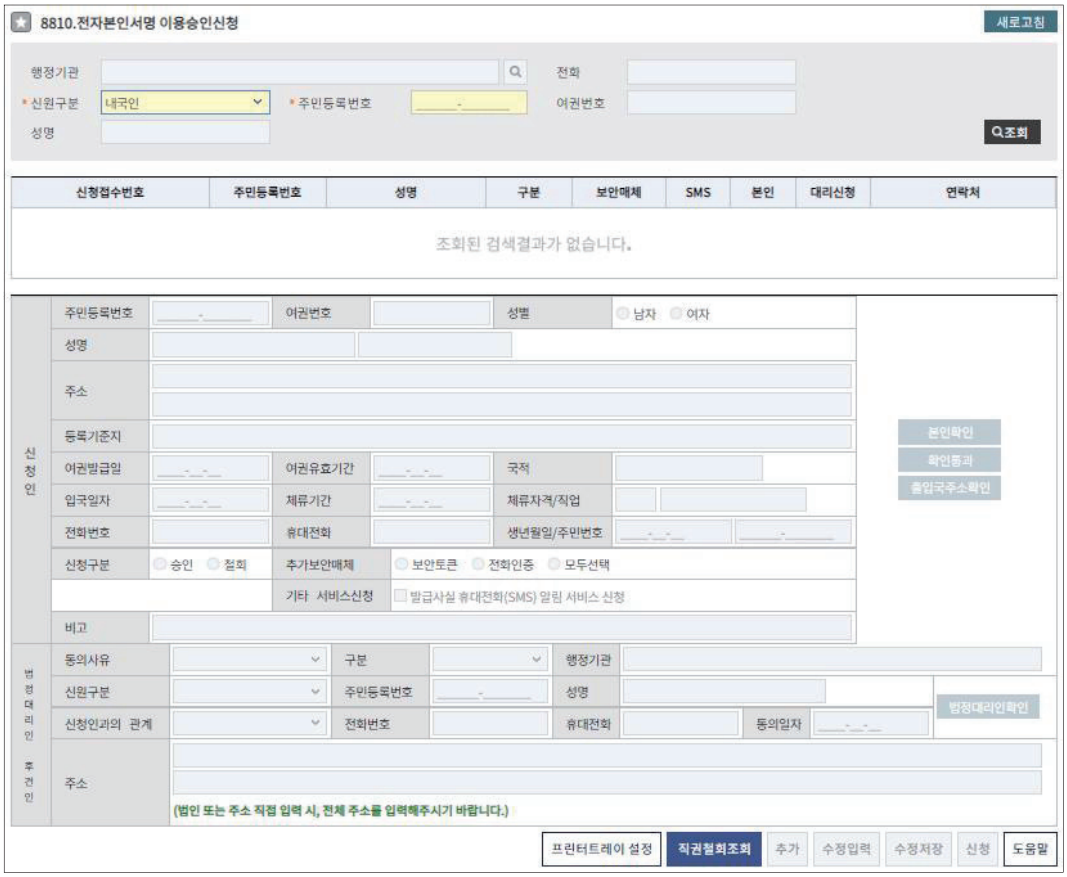
- 가족관계등록부 또는 주민등록표(재외국민 주민등록자), 가족관계등록부(미주민등록 재외 국민), 외국인등록표(외국인), 국내거소신고표(외국국적동포 국내거소신고자)에 등록된 성명으로 서명한다.
- 본인서명사실확인서는 반드시 본인이 서명해서 발급해야한다.
  (대리발급 불가)
- 주민등록말소자, 거주불명자(거래상대방 보호)등은 본인서명사실확인서 발급이 불가하다.
- 미성년자, 피한정후견인은 법정대리인 또는 후견인의 동행과 동의서 작성과 대리인 또는 후견인임을 증명하는 서류 제출이 필수이지만, 본인서명은 미성년자, 피한정후견인 본인이 서명한다.
- 사용용도는 부동산관련용일 때만 선택 가능하다.

6. 전자본인서명 상세 설명

가. 전자본인서명 이용승인신청

1) 업무처리 방법

○ 전자본인서명 화면



가) 전자본인서명신청 작업

- 신청인의 주민등록번호, 외국인등록번호(외국인), 국내거소신고번호(외국국적 국내 거소신고자)와 맞는 신원구분을 선택하고, 조회한다.
- 신청인의 정보가 일치하는 지 본인확인 버튼을 클릭하여, 본인확인을 한다. (본인확인 방법은 기타 업무 참조)

- 신청인의 신분이 확실한 경우, 신청인 확인 없이 [확인통과] 버튼을 클릭하여, 다음 업무 및 출력을 수행할 수 있다.
- 신청인 정보를 입력한다.
- 전화번호 : 신청인의 전화번호를 입력함.
- 휴대전화번호 : 신청인의 휴대전화번호를 입력함. 기타서비스신청 (발급사실 휴대전화 SMS 알림 서비스 신청)을 선택하였을 경우에는 휴대전화번호를 필수로 입력함.
- 신청구분 : 신청구분(승인, 철회)을 선택함.
- 추가보안매체 : 보안토큰, 휴대전화인증 중 선택함.
- 기타 서비스 신청 : 발급사실 휴대전화(SMS)알림 서비스 신청 여부를 선택함.

※ 보안토큰은 USB 형 하드웨어로 자체적으로 보안프로그램이 설치되어있고, 은행 등에서 보안토큰에 공인인증서를 저장하는 보안매체이다.
(개인이 구매하여 사용하는 것)

- 신청인이 미성년자, 피한정후견인일 경우 법정대리인 또는 후견인 정보를 입력 후, 법정대리인/후견인 확인하 여 업무를 처리한다.
- 최초 신청인 경우에는, 내역을 기입하고, [신청] 버튼을 클릭한다.
- 기존의 승인내역이 존재하면, [추가] 버튼을 클릭하여 승인/철회 업무를 진행한다.

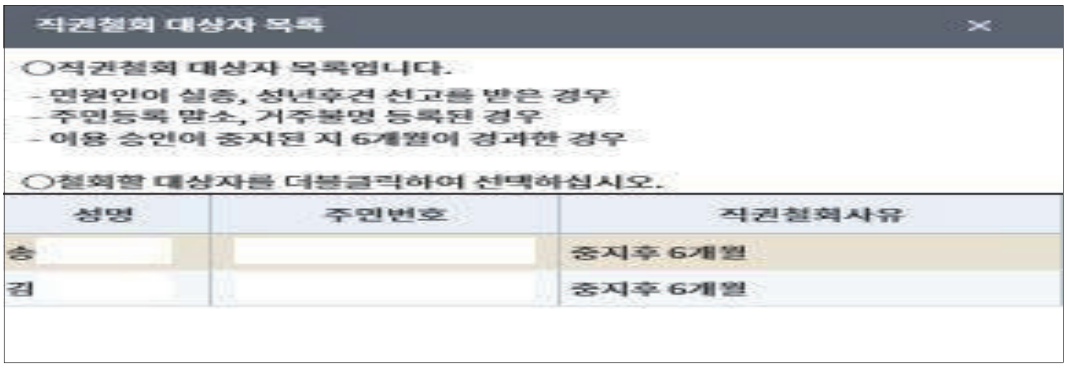
※ 이전 발급신청이력이 승인인 경우에는 2년(2021.04.15., 이전 승인), 4년(2021.04.15. 이후 승인)이내로는 재승인 불가하다.

- 조회 후 발급신청 이력이 존재하지만 기존의 승인내역을 수정할 경우, [수정입력] 버튼을 클릭하면 수정 입력 가능한 항목들이 활성화되고 수정완료 후, [수정저장] 버튼을 클릭하면 이용신청 내용이 수정처리된다.
- [신청] 버튼을 클릭하면, 전자본인서명확인서 발급시스템 이용신청이 승인처리되고, '전자본인서명 업무처리확인서'가 출력된다.

※ 출력오류로 재출력을 원하는 경우, 수정입력하고 수정저장 시, 출력물이 재출력 된다.

- [직권철회조회] 를 클릭하면, 대상자의 주민등록 상태가 대상자의 주민등록 상태가 사망, 거주불명등록, 주민등록 말소 등이면 대상자를 직권철회할 수 있도록 조회 가능하다.

※ 대상자를 더블클릭하여 선택 후 철회 진행



직권철회 대상자 목록

○직권철회 대상자 목록입니다.
- 면원인이 실종, 성년후견 신고를 받은 경우
- 주민등록 말소, 거주불명 등록된 경우
- 여용 승인이 중지된 지 6개월이 경과한 경우

○철회할 대상자를 더블클릭하여 선택하십시오.

성명	주민번호	직권철회사유
송		중지후 6개월
김		중지후 6개월



전자본인서명 업무처리확인서

업 무 명	전자본인서명확인서 발급시스템 이용(√ 승인 / □ 철회)
신 청 인	[redacted] ([redacted])
업무처리자	[redacted]
처리 일시	2023-10-23 16:52:13
처리 내역	- 이용신청구분 : 승인 - 추가보안수단(복합인증) : 모두선택 - 기타 서비스신청 : 발급사실 휴대전화(SMS) 알림 서비스 ※ 전자본인서명확인서를 발급할 수 있는 기간은 승인 후 4년입니다. ※ 전자본인서명확인서 발급시스템은 행정,공공기관에만 설치됩니다. 은행등 금융기관으로 확대여부는 보안기술 발전등을 감안하여 검토해나갈 계획입니다. <전자본인서명확인서 발급절차> ①정부24(www.gov.kr)접속 → ②복합인증 로그인(복합인증 등록<최초1회>) → ③'전자본인서명확인서' 검색 후 선택 → ④주민등록거주지 선택 → ⑤전자본인서명확인서 작성 → ⑥수요기관 선택(중앙부처 및 지방자치단체 실과명) → ⑦나의 민원에서 처리결과 확인 → ⑧전자본인서명확인서 발급증 인쇄 → ⑨수요기관에 발급증 제출 ※ 복합인증 로그인 관련 문의사항은 정부24 고객센터 1588-2188 로 문의하세요.

경상북도 포항시남구 구룡포읍장

※ 본 내용은 신청하신 내용의 확인을 위한 목적으로 사용되며, 공문서로서 효력은 없습니다.

- 유효기간 만료 전, 30일 이내에는 갱신입력 가능하다.

○ **참고사항**

- 주민등록말소자, 거주불명자(거래상대방 보호)등은 전자본인서명발급시스템 이용신청이 불가하다.
- 보안토큰은 USB형 하드웨어로 자체적으로 보안프로그램이 설치되어있고, 은행 등에서 보안토큰에 공인인증서를 저장하는 보안매체이다.(개인이 구매하여 사용하는 것)
- 내국인의 타읍면동 사람 전자이송은 시스템에서 자동으로 이송되도록 처리되어있다.

7. 공통관리 상세 설명

가. 특수용지관리

1) 업무처리 방법

○ 특수용지관리(본인서명) 화면

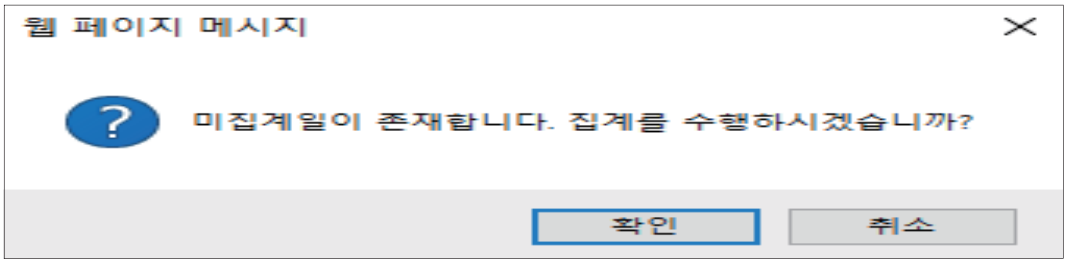


가) 특수용지관리 작업

- 검색조건을 '본인서명 또는 인감증명'을 선택 후발급일자를 선택하고, 조회 버튼을 클릭하면, 발급일자에 해당되 는 자료를 일일집계 처리한다.

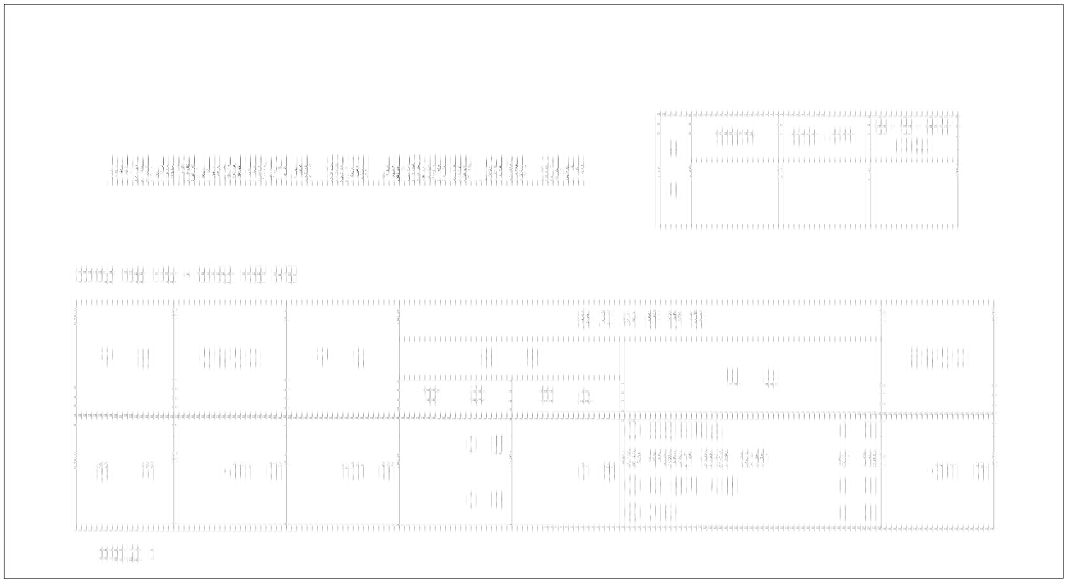
※ 당일자 집계처리시에는 자동으로 집계처리되고, 용지구입매수, 훼손매수 등을 수정한 후 저장할 수 있고, 집계처리는 일일별로 처리함. 단, 발급일자 기간별 조회 시 수정은 불가함.

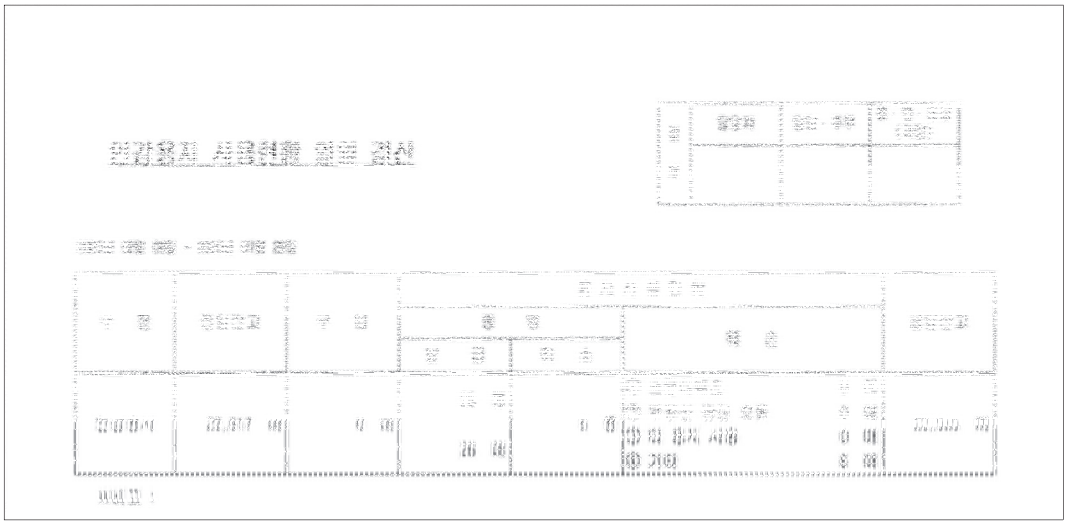
- 해당 발급일자에서 집계처리가 되지 않은 일자가 존재하면 메세지창으로 미집계일이 존재한다고 메세지를 출력하고, 집계처리 여부를 물어본다. 이 때, 집계처리 를 수행하면 미집계일자들을 자동 으로 집계처리 한다.



- 메시지창에서 아니요(N)를 선택하여도 미집계처리 버튼을 클릭하여 미집계처리 업무를 할 수 있다.
- 당일자 자료 조회 또는 최종집계일자 자료 조회 시, 자동으로 집계처리 가능하고, 용지구입, 훼손 매수, 비고 항목 등을 입력하여 저장 버튼을 클릭하면 저장 할 수 있다.
- 하단은 담당자별 용지사용현황을 보여준다.
- 최종집계일자 이외의 일일별 자료는 비고 항목만 수정 할 수 있음.
- 삭제 버튼을 클릭하면, 일일별 자료를 삭제할 수 있다.

  ※ 최종집계일자 기준으로 일일씩 삭제처리된다.
- 출력 버튼을 클릭하면, 일일결산 대장을 출력할 수 있다.





○ **참고사항**

- 발급내역이 맞지 않는 경우, 해당일자를 하고, 재조회하면 최종 발급내역과 일치한다. 불가하다.
- 특수용지관리는 매일 새벽 전일기준으로 자동 집계가 된다.
- 불일치하는 경우에는 삭제 후, 재조회해야 한다.
- 발급취소건수는 집계되지만 발급취소통수는 훼손에 직접 기입해주어야 한다.
- 훼손사유 중 '타용지사용'은 본인서명용지, 인감용지를 다른 업무에 사용했을 경우 기재하면 된다.(예시 : 본인서명용지, 인감용지를 등초본 발급에 사용한 경우)
- 이전 특수용지관리 내역을 수정하고 싶은 경우에는, 해당일자까지 모든 데이터를 삭제 하고 해당일자 내역을 수정하고 다시 이후 날짜들을 재집계해야 한다.

FAQ

[8110] 내국인 인감대장관리

Q1. 인감대장관리의 주소이동사항에 현주소 또는 주소이력 중에 나오지 않는 이력이 있습니다.

- 인감 주소이동사항은 개인별열람에서 주소이력을 그대로 가져오는 것이며, 전입이력이 있는 주소가 나오게 됩니다.
- 변동사유가 아래와 같은 사항은 제외됩니다.

38: 신고거주불명등록이전
39: 직권거주불명등록이전
56: 세대주변경
71: 세대분가
72: 세대합가
73: 세대구성
74, 75, 76, 77: 호적신고에의한정리
79: 재외국민현지등록
80: 세대주성명정정
81: 세대주주민등록번호정정
90: 행정기관주소변경
97: 가족관계등록사항신고에의한정리
A2: 세대주주민등록번호변경
A3: 해외체류신고
A4: 해외체류신고철회인 사항은 제외됩니다.

- 읍면동주민등록담당은 직권정리 -〉 세대개인주소이력정리에서 전입이력추가를 하여야 합니다.

Q2. 주민등록이 말소되었다가 재등록되었는데 인감은 계속 말소상태입니다.

- 이런 경우는 인감대장관리에서 열람을 해보면, 30-신고말소/31-직권말소상태인 경우로 인감고유의 말소상태이기 때문에 주민등록이 재등록된다고 자동으로 부활되는 것은 아닙니다. 담당자 착오로 말소상태가 되었다면 인감대장관리 제2쪽에서 10-정상으로 수정하고 저장하시면 됩니다.

Q3. 등초본에서 상세주소인 2층이 나오는데 인감대장관리 제1쪽 주소이동사항의 주소에는 나오지 않습니다.

- 등초본과 인감에서 보여지는 주소 방식이 다른 것으로 자료에는 이상이 없습니다.

Q4. 인감대장 조회시 1쪽 주소이동사항에서 3쪽 증명청 경유란에 나오는 날짜보다 이전 데이터가 보입니다.

- 4120. 개인별주민등록표열람에서 전입일자가 비어있는 경우가 있습니다. 그런 경우에는 나오게 됩니다.(예전 자료라 별도 보정은 할수 없습니다.)

Q5. 인감이 말소가 되었는데, 제2쪽이 조회가 됩니다.

- 신고말소는 제2,3,4쪽이 모두 조회 안됩니다.
- 직권말소는 제2쪽은 조회 안됩니다.
- 주민등록에 의거 말소인 경우에는 제2쪽이 조회 됩니다.
  (수정으로 조회하면 제2쪽이 다 보입니다.)

Q6. 과거에 주민등록재외국민 인감이 있어 내국인 인감을 신규등록시 구인감으로 불러오고 저장하였으나 에러가 발생

- 내국인 인감이 말소되었는데, 예전에 증명청에 남아있는 경우입니다. 전입/변경일자의 순번을 변경해야 함으로 시군구사업단으로 연락주시면 자료를 수정하여 드립니다.

[8120] 주민등록재외국민 인감대장관리

Q1. 인감대장을 열람하면 나오지 않는 주소가 있습니다.

- 재외국민여부를 나타내는 값이 NULL이 들어간 경우이며, 시군구사업단으로 연락주시면 자료를 수정하여 드립니다.

[8130] 미주민등록재외국민 인감대장관리

Q1. 관할증명청임에도 타읍면동에서는 수정할수 없다고 합니다.

- 작업구분을 증명청변경으로 하고 행정구역 변경으로 해서 국내 최종주소지 또는 등록 기준지 입력 후 제3쪽 증명청도 추가하시면 됩니다.

Q2. 작업구분중 신규와 신고의 차이가 무엇인가요?

- 신규(주민등록자)는 재외국민의 최종주소지 읍면동에서 신규입력을 하는 경우로 주민등록 자료가 있다면 그 자료를 가져오게 됩니다.
- 신규(신고)는 등록기준지에서 신규로 입력하거나 주민등록전산자료가 전혀없는 경우 입니다.

Q3. 인영을 변경 후 인감증명서를 발급하였으나, 이전 인영으로 나옵니다.

- 인영변경과 주소 변경 등의 작업을 동시에 하고 저장 한 경우입니다.
- 하나씩 작업 후 저장하시면 됩니다.

Q4. 입력하신 국내최종주소지가 현 기관내의 주소가 아니라고 나옵니다.

- 최종주소지를 현 증명청의 주소로 변경하시면 됩니다.
- 현 증명청에서 작업이 되지 않는 경우, 증명청 변경을 통해서 현재 증명청으로 변경후 작업하시면 됩니다.

[8140, 8150] 외국인 인감대장관리,국내거소신고자 인감대장관리

Q1. 외국인 또는 국내거소인감대상자를 선택하면, '인감대장과 출입국의 최종 체류지/거소지 변동일자가 상이합니다. [출입국체류지보기]버튼을 클릭하여 증명인의 체류지/거소지 변동사항을 확인하신 후 발급하십시오.'는 MSG가 나옵니다.

- 인감대장관리 제1쪽의 출입국자료보기 버튼을 눌러서 나오는 출입국 자료를 보고 국내거소지 변경사항을 출입국 자료와 동일하게 수정하시면 됩니다.

Q2. 체류지나 거소지 추가시 현증명청 관할밖에 추가가 안됩니다.

- 작업구분을 수정으로 조회 후 추가하시면 됩니다.

[8110, 8120, 8130, 8140, 8150] 인감대장관리

Q1. 서면페이지가 입력되지 않습니다.

- 제2쪽에서 본인/서면 구분에서 서면을 선택해야 입력가능합니다.

Q2. 제3쪽 증명청경유란에 전입/변동일자를 수정 후 저장하면 에러가 발생합니다.

- 연도가 바뀌게 전입/변동일자를 수정하면 에러가 발생하므로, 삭제 후 추가해서 전입/변동일자를 넣어야됩니다.

Q3. 기존 인영이 있는 상태에서 적합하지 않은 인영으로 교체했습니다. 다시 원복할 수 있는지요?

- 원복은 안되며, 다시 스캔해서 넣으셔야 합니다.

[8160] 인감대장변경내역

Q1. 삭제된 인감대장 변경내역이 나오지 않습니다.

- 삭제된 인감대장 변경내역은 내국인,주민등록재외국민만 조회 가능합니다.

Q2. 인감변경후에 전입을 갔습니다. 전출기관에서 인감변경내역이 보이지 않습니다.

- 인감대장변경내역은 관할동에서만 내역을 확인할 수 있습니다.

[8170] 인감증명서발급사실통보신청

Q1. 신규로 등록하였지만, 인감대장관리 제2쪽 발급통보의 신청여부가 해지로 보입니다.

- 최초 인감을 만들면 신청여부가 기본 해지로 되어있습니다. 그 상태에서 8170에서 신청을 한 후에 대상자를 다시 조회하지 않고 인감대장관리 제2쪽에서 인감보호 신청 등의 작업을 하면 해지 화면 상태로 저장이 됩니다. 8170에서 다시 신청하시면 됩니다.

[8210] 인감증명서발급

Q1. 인감발급시 대상자는 피성년 후견인입니다 메시지가 나오는데, 인감대장관리에서는 법정대리인란이 공란으로 보입니다.

- 8760. 후견등기사항조회에서 대상자가 조회되기 때문입니다.

Q2. 인감발급시 매수자 도로명주소 조회에서 대표법정동이 나오지 않습니다.

- 대표법정동이 없어서 나오지 않는것입니다.

Q3. 인감대상 조회시 법정대리인란의 지정사유가 '9'로 입력되어있습니다.

- 2006년까지 사용했던 기타사유로 현재는 없는 사유입니다.

Q4. 인감발급시 신청인은 국가유공자입니다. 수수료면제대상임에도 수수료면제 대상자로 조회되지 않습니다.

- 인감의 경우 수수료면제 대상은 증명인 기준입니다.

Q5. 인감발급시 외국국적국내거소자를 조회하면 에러가 발생합니다.

- 출입국 체류지 또는 출입국 거소지가 잘 불러와지는지 확인하시면 됩니다.
- 체류지 도는 거소지가 불러와지지 않는면 출입국 사무소 연계문제입니다. 출입국 사무소로 문의하시면 됩니다.(보통 주소에 특수문자가 들어가있는 경우가 많습니다.)

Q6. 제2쪽 인감보호 신청란에 공백으로 되어있으나, 인감 발급시 보호 신청이 되있다고 나옵니다.

- 인감대장관리에서 수정으로 들어가셔서 엔터키 등 공백이 들어가있는지 확인해 보시고 없으면 시군구사업단으로 연락주시면 자료를 수정하여 드립니다.

Q7. 증명인이 입국상태인데 출국한 상태라고 나옵니다.

- 신분에 맞게 인감을 등록 후 발급하셔야 합니다.

Q8. 발급번호가 갑자기 달라졌습니다.

- 발급번호는 바로 이전에 발급된 발급번호+1로 자동으로 부여됩니다. 담당자 실수로 0또는 숫자가 아닌 값을 넣었을 경우 1번부터 다시 부여되는 경우가 있으나 정확히 수정한 이후에는 다시 발급번호가 증가합니다. 이미 출력한 인감증명서의 발급번호 수정은 불가합니다.

[8310] 인감관리대장

Q1. 재외국민주민등록자를 조회하였는데 사유53:행정구역변경으로 2건이 조회 됩니다.

- 다른신분의 인감도 관리하므로 중복으로 나올수 있습니다.

Q2. 인감관리대장번호 옆의 등록일자와 하단 최초신고일자는 무엇을 의미하는지요.

- 등록일자 : 전입 등 최종 변동일자
- 최초신고일자 : 인감 최초 등록일자

[8320] 인감증명서발급대장

Q1. 교부통수를 수정하려고 하니까 수정이 안됩니다.

- 교부통수는 당일날만 수정할 수 있으며, 교부통수를 더블클릭하면 수정할 수 있습니다.
- 숫자가 안먹히면 윈도우 아래 한컴 입력기를 마이크로소프트 입력기로 변경하시면 됩니다.

[8320] 인감증명서발급대장

Q1. 민원인이 인감발급내역을 알고 싶어합니다. 어디에서 봅을 수 있습니까?

- 자읍면동에서 발급한 경우에는 인감증명서발급내역에서 발급일자와 주민등록번호를 넣고 조회합니다.
- 타읍면동에서 발급한 경우에는 인감증명서자료제공내역에서 조회 가능합니다.

[8380,8390] 인감증명서발급현황,인감증명서자료제공현황

Q1. 발급현황과 제공현황이 정확히 어떤것인지 알고 싶습니다.

- 8380 발급현황은 A동에 C라는 사람이 B동에 가서 발급했을 때, B에서 발급했기 때문에 발급 현황을 확인합니다.
- 8390 발급현황은 A동에 C라는 사람이 B동에 가서 발급했을 때, A동에서 제공했기 때문에 제공 현황을 확인합니다.

[8510] 인감대장이송

Q1. 대상자 조회 후 이송일자와 등기번호를 넣고 저장하였으나, 에러 발생했습니다.

- 차세대 이전에 행정기관 변동으로 말소지역이 나오지 않는 문제입니다. 시군구사업단으로 연락하면 자료를 수정하여 드립니다.

Q2. 인감이 있음에도 인감대장이송에 나오지 않습니다.

- 이송날짜 당시에 인감이 없는 경우에는 현재 인감이 있어도 나오지 않습니다.
- 2150에서 인감대장을 0건으로 수정한 경우에도 나오지 않습니다. 다시 인감대장 매수를 수정하시면 됩니다.

[8610] 본인서명사실확인서발급

Q1. 외국인이 발급할 경우 이름 자리수가 어느정도까지 출력이 되는지요.

- 50자 이상 출력 가능합니다.

[8810] 전자본인서명 이용승인신청

Q1. 조회 후 본인,대리신청에 Y,N에 있는데 무엇을 뜻하는지요.

- 아래에 본인확인/확인통과가 있는데 본인확인을 했으면 Y,확인통과를 했으면 N입니다.
  법정대리인/후견인이 있으면 Y, 없으면 N입니다.

Ⅸ

참고자료(현행법령)

1. 인감증명관련 법령(2단비교)
2. 인감증명법
3. 인감증명 시행령

Ⅸ. 참고자료(현행법령)

1 인감증명관련 법령(2단비교)

인감증명법 [시행 2017. 12. 3.] [법률 제14286호, 2016. 12. 2., 타법개정]	인감증명법 시행령 [시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]
제1조(목적) 이 법은 행정청이 현재 신고되어 있는 출원자의 인감(印鑑)을 증명함으로써 국민의 편의를 도모함을 목적으로 한다. [전문개정 2010. 3. 12.]	**제1조(목적)** 이 영은 「인감증명법」에서 위임한 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 〈개정 2005. 1. 15., 2015. 1. 20.〉
제2조(사무의 관장) 특별자치시장·특별자치도지사·시장(특별시장·광역시장은 제외한다. 이하 같다), 군수 및 자치구의 구청장(이하 "증명청"이라 한다)은 이 법에 따른 인감증명에 관한 사무를 관장한다. 〈개정 2016. 1. 6.〉 [전문개정 2010. 3. 12.]	**제2조 삭제** 〈2005. 1. 15.〉
	제3조(신고 · 신청의 명의) ① 「인감증명법」(이하 "법"이라 한다)과 이 영에 따른 각종 신고 및 신청은 가족관계등록부 또는 주민등록표에 기재되어 있는 성명으로 하여야 한다. ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 각 호에서 정한 성명에 따라 각종 신고 및 신청을 하여야 한다. 1. 미주민등록 재외국민[「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 재외국민(이하 "재외국민"이라 한다) 중 대한민국 내에 주소 또는 「주민등록법」

인감증명법 [시행 2017. 12. 3.] [법률 제14286호, 2016. 12. 2., 타법개정]	인감증명법 시행령 [시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]
	제19조제3항에 따른 행정상 관리주소(이하 "행정상 관리주소"라 한다)를 가지지 아니한 재외국민을 말한다. 이하 같다]: 가족관계등록부 또는 여권에 기재되어 있는 성명 2. 외국인(「출입국관리법」 제31조에 따라 외국인등록을 한 사람을 말한다. 이하 같다): 같은 법 제34조제1항에 따른 외국인등록표에 기재되어 있는 성명 3. 국내거소신고자(「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제6조제1항에 따른 국내거소신고를 한 외국국적동포를 말한다. 이하 같다): 같은 법 시행령 제10조제1항에 따른 국내거소신고원부에 기재되어 있는 성명 ③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 외국인 또는 국내거소신고자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 서류를 제출한 경우에는 그 서류에 기재되어 있는 한자(漢字) 성명에 따라 각종 신고 및 신청을 할 수 있다. 〈개정 2017. 7. 26.〉 1. 폐쇄된 가족관계등록부 2. 한자 성명이 기재된 외국 여권 3. 그 밖에 본인의 한자 성명을 증명하는 서류로서 행정안전부장관이 정하는 서류 [전문개정 2016. 7. 5.]
제3조(인감 신고 등) ① 인감증명을 받으려는 사람은 미리 그 주소 또는 「주민등록법」 제10조의3제1항 단서 및 제19조제3항에 따른 행정상 관리주소(이하 "행정상 관리주소"라 한다)를 관할하는 증명청에 인감을 신고하여야 한다. 다만, 미성년자는 법정대리인의 동의를 받아 신고하여야 하고, 피한정후견인은 한정후	**제4조(미주민등록 재외국민의 최종주소와 등록기준지 변경 등의 통보)** ① 법 제3조제2항 각 호에 따른 최종주소는 각각 미주민등록 재외국민이 대한민국의 주소를 상실하고 국외로 출국하기 직전의 사실상의 거주지로 한다. 다만, 1968년 8월 28일 이후에 출국한 자의 경우에는 출국당시의 주민등록지로 한다. 〈개정

인감증명법 [시행 2017. 12. 3.] [법률 제14286호, 2016. 12. 2., 타법개정]	인감증명법 시행령 [시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]
견인의 동의를 받아 신고하여야 하며, 피성년후견인은 성년후견인이 신고하여야 한다. 〈개정 2015. 1. 20., 2016. 1. 6., 2016. 12. 2.〉 ② 대한민국 내에 살고 있지 아니하는 국민으로서 대한민국 내에 주소 또는 행정상 관리주소를 가지지 아니한 사람이 인감증명을 받으려는 경우에는 대한민국 내에 주소 또는 행정상 관리주소가 없는 것이 분명한 경우에 한정하여 다음 각 호의 구분에 따라 인감을 신고할 수 있다. 〈개정 2015. 1. 20.〉 1. 본인이 대한민국에 주소를 가진 일이 있는 경우: 최종 주소를 관할한 증명청에 인감을 신고 2. 본인의 최종 주소를 관할한 증명청이 분명하지 아니한 경우: 등록기준지를 관할하는 증명청에 인감을 신고 ③ 「출입국관리법」에 따라 외국인등록을 한 사람이 인감증명을 받으려는 경우에는 미리 체류지를 관할하는 증명청에 인감을 신고하여야 한다. ④ 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제6조제1항에 따라 국내거소신고를 한 외국국적동포가 인감증명을 받으려는 경우에는 미리 그 국내거소를 관할하는 증명청에 인감을 신고하여야 한다. 〈개정 2015. 1. 20.〉 ⑤ 제1항에 따라 인감을 신고한 사람이 「주민등록법」 제19조제1항 전단에 따른 국외이주신고를 하는 등 대통령령으로 정하는 경우에는 주소 또는 행정상 관리주소를 관할하는 증명청에 그 인감을 신고한 것으로 본다. 〈개정 2015. 1. 20.〉 ⑥ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 인감	2015. 1. 20.〉 ② 미주민등록 재외국민이 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따라 등록기준지를 변경한 때에는 가족관계 등록사무관장기관의 장은 지체없이 별지 제1호서식에 의하여 그 미주민등록 재외국민의 최종주소지 및 전 등록기준지를 관할하는 특별자치시장·특별자치도지사·시장(특별시장·광역시장은 제외한다. 이하 같다)·군수·자치구의 구청장(이하 "증명청"이라 한다)에게 통보하여야 한다. 〈개정 2002. 12. 31., 2005. 1. 15., 2007. 12. 31., 2013. 4. 22., 2015. 1. 20., 2016. 7. 5.〉 ③ 법 제3조제2항에 따라 인감을 신고한 미주민등록 재외국민이 「주민등록법」 제10조의2제1항에 따른 신고를 한 경우에는 주소를 관할하는 증명청은 별지 제1호의2서식에 따라 그 미주민등록 재외국민의 최종주소지 및 등록기준지를 관할하는 증명청에 그 사실을 통보하여야 한다. 〈신설 2015. 1. 20.〉 [제목개정 2015. 1. 20.]

인감증명법 [시행 2017. 12. 3.] [법률 제14286호, 2016. 12. 2., 타법개정]	인감증명법 시행령 [시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]
을 신고할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 성명, 생년월일, 주소 등을 함께 신고하여야 한다. [전문개정 2010. 3. 12.]	**제4조의2(증명청의 변경)** ① 법 제3조제5항에 따라 주소를 관할하는 증명청에 인감을 신고한 것으로 보는 경우와 그 기준일은 다음 각 호와 같다. 1. 「주민등록법」 제10조의2에 따른 신고를 한 경우: 주민등록을 신고한 날 2. 재외국민이 영주귀국하여 「주민등록법 시행령」 제32조의2에 따라 주민등록을 신고한 경우: 주민등록을 신고한 날 ② 법 제3조제5항에 따라 행정상 관리주소를 관할하는 증명청에 인감을 신고한 것으로 보는 경우와 그 기준일은 다음 각 호와 같다. 1. 「주민등록법」 제19조제1항에 따라 국외이주신고(같은 항 후단에 따라 「해외이주법」 제6조에 따른 해외이주신고로 갈음하는 경우를 포함한다)를 하고 출국한 경우: 출국일 다음날 2. 「주민등록법」 제19조제2항에 따라 출국신고(같은 항 후단에 따라 「재외국민등록법」 제2조에 따른 등록으로 갈음하는 경우를 포함한다)를 하고 출국한 경우: 출국일 다음날(「재외국민등록법」 제2조에 따른 등록의 경우에는 「주민등록법 시행령」 제26조의4에 따른 재외국민등록통보서 접수일) 3. 「해외이주법」 제4조제3호에 따른 현지이주를 한 경우: 「주민등록법 시행령」 제26조의3제3항에 따른 현지이주통보서 접수일 [본조신설 2015. 1. 20.]

인감증명법 [시행 2017. 12. 3.] [법률 제14286호, 2016. 12. 2., 타법개정]	인감증명법 시행령 [시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]
제4조(인감대장) ① 증명청은 인감대장을 갖추어 두고 신고인감을 보존·관리하여야 한다. 〈개정 2010. 3. 12.〉 ② 삭제 〈1991. 1. 14.〉 ③ 증명청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 신고인에게 인감의 재신고를 요구할 수 있다. 〈개정 2010. 3. 12.〉 1. 인감대장이 분실·멸실·훼손 또는 마멸된 경우 2. 그 밖에 인감대장의 기록 내용 등을 판독할 수 없는 경우 3. 인감대장의 서식(書式)을 변경한 경우 ④ 증명청은 전산정보처리조직에 의하여 제1항에 따른 사무를 수행하여야 한다. 이 경우 전산정보처리조직에 수록된 인감파일(자기테이프, 자기디스크, 그 밖에 이와 유사한 것에 보관·관리하는 것을 말한다. 이하 같다)은 제1항에 따른 인감대장으로 본다. 〈개정 2010. 3. 12.〉 ⑤ 제4항에 따른 전산정보처리조직의 운영 및 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 〈개정 2010. 3. 12.〉 [전문개정 1977. 12. 31.] [제목개정 2010. 3. 12.]	**제5조(인감대장 등의 서식)** ① 법 제4조제1항의 규정에 의하여 증명청이 비치하는 인감대장은 별지 제2호서식에 의한다. 다만, 재외국민의 인감대장은 별지 제3호서식, 외국인의 인감대장은 별지 제4호서식, 국내거소신고자의 인감대장은 별지 제5호서식에 의한다. ② 증명청은 인감대장외에 별지 제6호서식의 인감관리대장을 비치하고 이를 보존·관리하여야 한다. ③ 증명청은 인감을 신고한 자가 「주민등록법」 제19조제1항에 따라 국외이주신고를 한 때에는 별지 제2호서식의 인감대장의 주소이동사항란에 그 일자를 기재하고 "국외이주신고"라고 표기한다. 〈개정 2005. 1. 15., 2013. 4. 22., 2014. 12. 31.〉 ④ 증명청은 「주민등록법 시행령」 제26조제5항 또는 제26조의3제1항에 따라 출국자 또는 현지이주자의 명단을 통보받은 때에는 별지 제2호서식의 인감대장을 별지 제3호서식의 재외국민용 인감대장에 첨부하여 이를 관리하여야 한다. 〈개정 2005. 1. 15., 2013. 4. 22., 2014. 12. 31.〉 ⑤ 증명청은 재외국민이 영주귀국하여 「주민등록법 시행령」 제32조의2에 따라 주민등록을 한 경우에는 별지 제3호서식의 재외국민용 인감대장을 별지 제2호서식의 인감대장에 첨부하여 이를 관리하여야 한다. 〈신설 2015. 1. 20.〉 [전문개정 2002. 12. 31.] **제5조의2(전산정보처리조직의 운영 및 관리)** ① 법 제4조제4항에 따른 전산정보처리조직에 수록된 인감파일(자기테이프·자기디스크 그

인감증명법 [시행 2017. 12. 3.] [법률 제14286호, 2016. 12. 2., 타법개정]	인감증명법 시행령 [시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]
	밖의 이와 유사한 것에 보관·관리하는 것을 말한다. 이하 같다)은 멸실 또는 손상에 대비하여 그 입력된 자료와 프로그램을 다른 기억매체에 따로 입력시켜 격리된 장소에 안전하게 보관하여야 한다. 〈개정 2013. 4. 22., 2024. 5. 7.〉 ② 증명청은 전산정보처리조직의 이상이 발견된 때에는 즉시 인감파일의 관리상태를 점검하고 손상된 인감파일은 손상 전의 상태로 복구하여야 한다. 〈개정 2024. 5. 7.〉 ③ 증명청은 인감파일을 작성·변경 또는 폐기하는 때에는 이를 파일목록에 등재하여야 하며, 그 보관·폐기방법 등에 관하여는 「공공기록물 관리에 관한 법률」과 같은 법 시행령에 따른다. 〈개정 2005. 1. 15., 2011. 12. 21., 2024. 5. 7.〉 ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 인감파일의 입력·출력·편집·검색 그 밖의 인감업무처리와 운영에 관하여 필요한 사항은 행정안전부장관이 정한다. 〈개정 2008. 2. 29., 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26., 2024. 5. 7.〉 [전문개정 2002. 12. 31.]
	제5조의3(인감대장의 이송) ① 인감을 신고한 자 또는 인감이 말소된 자가 주소를 변경(「주민등록법」 제10조의2에 따른 신고를 한 경우를 포함한다)한 때에는 그 인감대장을 관리하는 구증명청은 관련공부의 이송요청을 받은 날부터 3일 이내에 별지 제6호서식의 인감관리대장에 등재한 후 그 신고자 또는 말소자의 인감대장을 관련공부와 함께 밀봉하여 별지 제6호의2서식에 따라 신증명청에 이송하여

인감증명법 [시행 2017. 12. 3.] [법률 제14286호, 2016. 12. 2., 타법개정]	인감증명법 시행령 [시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]
	야 한다. 〈개정 2005. 1. 15., 2007. 12. 31., 2013. 4. 22., 2015. 1. 20.〉 ② 인감을 신고한 미주민등록 재외국민의 등록기준지 변경신고사항을 통보받은 인감대장을 관리하는 구증명청은 그 통보를 접수한 날부터 3일 이내에 별지 제6호서식의 인감관리대장에 등재한 후 별지 제1호서식에 의한 등록기준지 변경사항과 별지 제3호서식의 인감대장 또는 별지 제7호서식의 미주민등록 재외국민 인감신고기록대장을 밀봉하여 신증명청에 이송하여야 한다. 〈개정 2007. 12. 31., 2015. 1. 20., 2016. 1. 12.〉 ③ 「출입국관리법」 제36조의 규정에 의한 외국인의 체류지변경신고를 받거나 출입국·외국인청장, 출입국·외국인사무소장, 출입국·외국인청 출장소장 또는 출입국·외국인사무소 출장소장으로부터 체류지변경사실을 통보받은 신체류지를 관할하는 증명청은 지체없이 그 사실을 전체류지를 관할하는 증명청에 통보하여야 하며, 전체류지를 관할하는 증명청은 그 통보를 접수한 날부터 3일 이내에 별지 제6호서식의 인감관리대장에 등재한 후 별지 제4호서식의 인감대장을 밀봉하여 신체류지를 관할하는 증명청에 이송하여야 한다. 〈개정 2005. 1. 15., 2016. 1. 12., 2018. 5. 8.〉 ④ 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제6조 및 동법시행령 제11조의 규정에 의한 국내거소신고자의 국내거소이전통보를 받은 전거소지를 관할하는 증명청은 그 통보를 접수한 날부터 3일 이내에 별지 제6호서식의 인감관리대장에 등재한 후 별지 제5호서식

인감증명법 [시행 2017. 12. 3.] [법률 제14286호, 2016. 12. 2., 타법개정]	인감증명법 시행령 [시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]
	의 인감대장을 밀봉하여 신거소지를 관할하는 증명청에 이송하여야 한다. 〈개정 2005. 1. 15., 2016. 1. 12.〉 ⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 인감대장 및 관련공부를 이송할 때에는 등기우편으로 하여야 한다. 다만, 제18조의2에 따른 위임으로 같은 시·군·자치구의 관내인 경우에는 해당 시장·군수·자치구의 구청장이 정하는 방법으로 이송할 수 있다. 〈신설 2007. 12. 31.〉 ⑥ 신증명청은 제1항 내지 제4항의 규정에 의하여 인감대장의 이송을 받은 때에는 별지 제6호서식의 인감관리대장에 이를 등재하여야 한다. 〈개정 2007. 12. 31.〉 [본조신설 2002. 12. 31.]
제5조(인감의 제한) 제3조제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 신고하는 인감은 1인 1종으로 한정하며, 그 인감은 같은 조 제6항에 따라 신고하는 성명과 일치하여야 한다. [전문개정 2010. 3. 12.]	
제6조(인장 규격의 제한) 제3조에 따라 인감으로 신고하는 도장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 규격을 제한할 수 있다. [전문개정 2010. 3. 12.]	**제6조(인장의 규격)** 인감의 증명에 사용하는 인장의 크기는 가로·세로 각각 7밀리미터 이상 30밀리미터 이내이어야 한다. 〈개정 2002. 12. 31.〉 [전문개정 1999. 3. 12.]
제7조(본인방문 신고의 원칙) ① 인감의 신고는 신고인이 방문하여 하여야 한다. 다만, 신고인이 질병·징집·복역 등 대통령령으로 정하는 사유로 인하여 방문할 수 없는 경우에는 서면으로 신고를 할 수 있다. ② 제1항 단서에 따라 서면신고를 할 때에는 신고서에 인감을 신고한 성년자 1명의 보증이	**제7조(방문에 의한 인감신고)** ① 법 제3조제6항의 규정에 의하여 인감을 신고하려는 자는 법 제7조제1항의 규정에 의하여 신고인 본인이 소관증명청을 방문하여 신분증과 인감에 사용될 인장을 제출하고, 다음 각호의 사항을 구술로 신고하여야 한다. 이 경우 인감을 신고하려는 자가 피성년후견인인 경우에는 성년후

인감증명법 [시행 2017. 12. 3.] [법률 제14286호, 2016. 12. 2., 타법개정]	인감증명법 시행령 [시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]
있어야 한다. 이 경우 증명청은 인감대장에 의하여 보증인의 인감을 확인하여야 한다. [전문개정 2010. 3. 12.] [제목개정 2016. 1. 6.]	견인이 방문하여 신고하여야 하고, 미성년자인 경우에는 미성년자가 법정대리인과 함께 방문하여 신고하여야 하며, 피한정후견인인 경우에는 피한정후견인이 한정후견인과 함께 방문하여 신고하여야 한다. 〈개정 2005. 1. 15., 2007. 12. 31., 2015. 1. 20., 2016. 7. 5.〉 1. 등록기준지(외국인을 제외한다) 2. 주소·국내체류지 또는 국내거소지 3. 성명 4. 주민등록번호(주민등록번호가 없는 신고인의 경우에는 생년월일) 5. 여권번호(미주민등록 재외국민, 외국인 및 국내거소신고자의 경우로 한정한다) ② 제1항 후단에도 불구하고 인감을 신고하려는 자가 피한정후견인인 경우 「후견등기에 관한 법률」 제15조제1항에 따른 등기사항증명서(이하 "등기사항증명서"라 한다)에 한정후견인이 인감신고에 관한 대리권을 행사할 수 있다고 기재된 경우에는 한정후견인이 혼자 방문하여 피한정후견인의 인감을 신고할 수 있다. 〈신설 2016. 7. 5.〉 ③ 증명청은 제1항 또는 제2항에 따라 인감신고를 한 신고인이 본인인지를 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 신분증(이하 "주민등록증등"이라 한다)으로 확인하여야 한다. 〈개정 2013. 4. 22., 2016. 1. 12., 2016. 7. 5., 2024. 5. 7.〉 1. 주민등록증 2. 자동차운전면허증 3. 장애인등록증(주민등록번호와 주소가 기재되어 있어야 한다)

인감증명법 [시행 2017. 12. 3.] [법률 제14286호, 2016. 12. 2., 타법개정]	인감증명법 시행령 [시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]
	4. 대한민국 여권 4의2. 「국가보훈 기본법」 제21조의2에 따른 등록증 5. 외국인인 경우에는 「출입국관리법」 제33조제1항에 따른 외국인등록증 또는 같은 법 제88조제2항에 따른 외국인등록 사실증명(외국인등록 사실증명은 본인이 방문하는 경우에 한정한다) 6. 국내거소신고자인 경우에는 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제7조제1항에 따른 국내거소신고증 또는 같은 조 제5항에 따른 국내거소신고 사실증명(국내거소신고 사실증명은 본인이 방문하는 경우에 한정한다) ④ 증명청은 제1항 또는 제2항에 따른 신고인이 미주민등록 재외국민, 외국인 또는 국내거소신고자인 경우에는 제1항제5호의 여권번호를 여권과 대조하여 확인하여야 한다. 〈신설 2013. 4. 22., 2015. 1. 20., 2016. 7. 5.〉 ⑤ 제3항 또는 제4항에 따른 확인을 마친 증명청은 신고인이 보는 앞에서 인감대장의 해당란에 필요한 사항을 적은 후 인감란에 인장을 날인하여야 한다. 이 경우 증명청은 인감대장의 비고란에 "구술신고"라고 적고, 신고인에게 관계사항을 확인하게 한 후 신고인의 엄지손가락 지문(엄지손가락 지문이 분명하지 아니할 경우에는 다른 손가락의 지문을 말한다. 이하 "무인(拇印)"이라 한다)을 받아야 하며, 신고인이 미성년자인 경우에는 법정대리인의 무인을 받아야 하고, 신고인이 피한정후견인인 경우에는 한정후견인의 무인을 받아야 한다. 〈신설 2013. 4. 22., 2016. 7. 5.〉

인감증명법 [시행 2017. 12. 3.] [법률 제14286호, 2016. 12. 2., 타법개정]	인감증명법 시행령 [시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]
	⑥ 증명청은 제3항에 따른 방법으로 신분확인이 곤란한 경우에는 인감신고인의 무인을 주민등록전산자료나 관계 중앙행정기관이 관리하고 있는 자료와 전자적 방법으로 대조하여 확인하여야 한다. 〈신설 2005. 1. 15., 2013. 4. 22., 2016. 1. 12., 2016. 7. 5.〉 ⑦ 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(자치구가 아닌 구의 구청장을 포함한다)이나 읍장·면장·동장 또는 출장소장(이하 "인감증명서발급기관"이라 한다)은 법과 이 영에 따른 각종 신고 및 신청을 하려는 자가 피성년후견인이나 피한정후견인인 것을 확인한 경우에는 신고 및 신청을 하려는 자의 등기사항증명서를 제출받아 후견등기기록을 확인하여야 한다. 〈신설 2016. 7. 5.〉 [전문개정 2002. 12. 31.]
	제7조의2 [제17조의2로 이동 〈2016. 7. 5.〉]
	제8조(서면에 의한 인감신고) ① 법 제7조제1항 단서에서 "대통령령이 정하는 사유로 인하여 방문할 수 없는 경우"라 함은 질병·출산·징집·복역·유학·해외거주 등으로 방문할 수 없는 경우를 말한다. ② 법 제7조제1항 단서의 규정에 의하여 인감을 서면신고하는 때에는 별지 제9호서식에 의한 인감신고서에 인장을 찍은 백지(이하 "인감지"라 한다)와 방문할 수 없는 사유를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여야 한다. ③ 미성년자가 인감을 서면신고할 때에는 별지 제9호서식 또는 별지 제9호의2서식에 따른 인감(변경)신고서에 법정대리인의 동의[법정대리인이 재외국민인 경우로서 해외에 체

인감증명법 [시행 2017. 12. 3.] [법률 제14286호, 2016. 12. 2., 타법개정]	인감증명법 시행령 [시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]
	류하는 경우 또는 법정대리인이 해외거주(체류)자인 경우에는 동의사실에 대하여 재외공관의 확인을 받은 것을 말하고, 법정대리인이 수감 중인 경우에는 수감기관의 확인을 받은 것을 말한다. 이하 같다]를 받아 제출해야 한다. 이 경우 증명청은 법정대리인의 인감 또는 「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 본인서명사실확인서(이하 "본인서명사실확인서"라 한다)를 확인해야 한다. 〈개정 2015. 1. 20., 2016. 7. 5., 2020. 2. 18.〉 ④ 피한정후견인이 인감을 서면신고할 때에는 별지 제9호서식 또는 별지 제9호의2서식에 따른 인감(변경)신고서에 한정후견인의 동의[한정후견인이 재외국민인 경우로서 해외에 체류하는 경우 또는 한정후견인이 해외거주(체류)자인 경우에는 동의사실에 대하여 재외공관의 확인을 받은 것을 말하고, 한정후견인이 수감 중인 경우에는 수감기관의 확인을 받은 것을 말한다. 이하 같다]를 받아 제출해야 한다. 이 경우 증명청은 한정후견인의 인감 또는 본인서명사실확인서를 확인해야 한다. 〈신설 2016. 7. 5., 2020. 2. 18.〉 ⑤ 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 제출하는 서류의 유효기간은 그 확인일부터 기산하여 3개월(재외공관의 확인이 필요한 서류는 확인일부터 6개월)로 한다. 〈신설 2015. 1. 20., 2016. 7. 5.〉 ⑥ 증명청은 제2항부터 제4항까지의 규정에 의한 신고를 받은 때에는 인감대장의 해당란에 필요한 사항을 기재하고 인감지를 첨부하여 인감대장과 인감지가 겹치는 부분에 직인으로 간인한 후 인감대장의 비고란에 그 사유

인감증명법 [시행 2017. 12. 3.] [법률 제14286호, 2016. 12. 2., 타법개정]	인감증명법 시행령 [시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]
	를 명시한 후 "서면신고"라고 기재하여야 하며, 대리인이 신고하는 경우에는 대리인으로 하여금 신고사항을 확인하게 한 후 그의 무인을 받아야 한다. 〈개정 2003. 9. 29., 2015. 1. 20., 2016. 7. 5.〉 [전문개정 2002. 12. 31.]
	제9조(미주민등록 재외국민과 국내거소신고자의 인감신고여부 확인) ① 미주민등록 재외국민의 인감신고를 받은 최종주소지를 관할하는 증명청은 미주민등록 재외국민이 인감을 신고한 사실이 있는지의 여부를 확인한 후 이를 별지 제10호서식에 의하여 지체없이 등록기준지를 관할하는 증명청에 통보하여야 하며, 통보를 받은 등록기준지를 관할하는 증명청은 별지 제7호서식의 미주민등록 재외국민 인감신고기록대장을 작성하여 관리하여야 한다. 〈개정 2007. 12. 31., 2015. 1. 20.〉 ② 국내거소신고자의 인감신고를 받은 증명청은 국내거소신고자가 인감을 신고한 사실이 있는지의 여부를 확인한 후 그 사항을 별지 제11호서식에 의하여 지체없이 현체류지를 관할하는 증명청에 통보하여야 한다. 〈개정 2007. 12. 31., 2015. 1. 20.〉 [전문개정 2002. 12. 31.] [제목개정 2015. 1. 20.]
	제10조(신고수리의 거부) 증명청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 때에는 인감의 신고를 수리하지 않는다. 〈개정 1991. 4. 16., 1997. 4. 12., 2002. 12. 31., 2005. 1. 15., 2007. 12. 31., 2016. 7. 5., 2021. 1. 5., 2024. 5. 7.〉 1. 인장이 동판·고무 및 그 밖에 인영(印影:

인감증명법 [시행 2017. 12. 3.] [법률 제14286호, 2016. 12. 2., 타법개정]	인감증명법 시행령 [시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]
	도장을 찍은 모양)이 변하기 쉬운 물질로 제조된 때 2. 제3조의 규정에 위반하여 가족관계등록부 또는 주민등록표 등에 기재되어 있지 아니한 성명으로 신고한 때 3. 인장이 제6조에서 정한 규격에 적합하지 아니한 때 4. 피성년후견인 본인이 직접 인감을 신고한 때 5. 미성년자가 법정대리인의 동의없이 인감을 신고한 때 5의2. 피한정후견인이 한정후견인의 동의 없이 인감을 신고한 때 5의3. 한정후견인이 피한정후견인의 인감신고에 관한 대리권 없이 피한정후견인의 인감을 신고한 때 6. 신고된 인감이 있을 때 7. 인장의 마멸 또는 훼손으로 인하여 인감파일에 수록하기에 부적합한 때 8. 인감신고인의 신분확인이 곤란한 때
제8조(신고사항의 변경신고) ① 인감을 신고한 사람은 제3조제6항에 따라 신고한 사항이 변경되었을 때에는 증명청에 신고하여야 한다. ② 인감을 신고한 사람이 제1항에 따른 신고사항을 「주민등록법」, 「출입국관리법」 또는 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」에 따라 신고한 경우에는 그 신고한 날에 제1항에 따른 변경신고를 한 것으로 본다. [전문개정 2010. 3. 12.]	
제9조(사망 등의 신고) 인감을 신고한 사람이 사	**제11조(사망 등의 신고)** ① 삭제 〈2005. 1. 15.〉

인감증명법 [시행 2017. 12. 3.] [법률 제14286호, 2016. 12. 2., 타법개정]	인감증명법 시행령 [시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]
망하거나 실종선고를 받았을 때에는 상속인은 그 사유를 증명청에 신고하여야 한다. 다만, 주민등록이 있는 사람의 사망 또는 실종선고의 신고는 「주민등록법」에 따른 신고로 갈음할 수 있다. [전문개정 2010. 3. 12.]	② 미주민등록 재외국민, 외국인 또는 국내거소신고자의 사망 또는 실종선고의 신고는 그 사유가 발생한 날부터 1개월(미주민등록 재외국민의 경우에는 3개월) 이내에 그 사실을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 별지 제12호서식 또는 별지 제12호의2서식에 따라 소관 증명청에 신고하여야 한다. 〈개정 2002. 12. 31., 2005. 1. 15., 2015. 1. 20.〉 [제목개정 2005. 1. 15.]
제10조(인감대장 등의 보존기간) ① 인감대장은 영구히 보존하여야 한다. ② 인감대장 외의 인감증명 관계 서류의 보존기간은 대통령령으로 정한다. [전문개정 2010. 3. 12.]	
제11조(인감의 말소 및 부활) ① 인감대장을 관리하는 증명청은 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 직권으로 그 인감을 말소할 수 있다. 1. 인감을 신고한 사람의 사망이 분명한 때 2. 인감을 신고한 사람의 실종선고가 있은 것을 안 때 ② 제1항의 증명청은 인감을 신고한 사람이 신고한 인감의 말소를 신청할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 인감을 말소할 수 있다. ③ 제1항 또는 제2항에 따라 신고인감이 말소된 사람이 대통령령으로 정하는 바에 따라 증명청에 말소된 신고인감의 부활을 신청하는 경우에는 그 신청한 날에 말소된 신고인감을 다시 신고한 것으로 본다. ④ 「주민등록법」에 따라 주민등록이 말소되거나 거주불명 등록이 된 사람의 신고인감은	**제12조(인감의 말소 및 부활)** ① 증명청은 법 제11조제1항의 규정에 의하여 직권으로 인감을 말소할 때에는 미리 가족관계등록부, 주민등록표, 외국인등록표, 재외공관의 확인서, 국내거소신고증 반납확인서, 등록기준지 조회 또는 관계공무원의 사실조사 등의 방법에 의하여 말소사유를 확인하여야 하며, 인감대장의 비고란에 말소일자 및 그 사유와 "직권말소"라고 붉은 글씨로 표기한 후 관계공무원이 서명·날인하여야 한다. 〈개정 2007. 12. 31.〉 ② 인감을 신고한 자가 법 제11조제2항 및 제3항에 따라 인감의 말소 및 부활을 신청하려는 경우에는 소관증명청을 방문하여 신청(구술로 신청하는 것을 포함한다)하여야 한다. 다만, 피성년후견인, 미성년자 또는 피한정후견인이 인감의 말소 및 부활을 신청하려는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른다. 〈개정 2016. 7. 5.〉

인감증명법 [시행 2017. 12. 3.] [법률 제14286호, 2016. 12. 2., 타법개정]	인감증명법 시행령 [시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]
주민등록의 말소 또는 거주불명 등록과 동시에 직권으로 말소된 것으로 보며, 주민등록이 말소되거나 거주불명 등록이 된 사람이 「주민등록법」에 따라 재등록되었을 때에는 말소된 신고인감을 다시 신고한 것으로 본다. [전문개정 2010. 3. 12.]	1. 피성년후견인: 성년후견인이 방문하여 신청 2. 미성년자: 미성년자가 법정대리인과 함께 방문하여 신청하거나 법정대리인의 동의를 받아 신청 3. 피한정후견인: 피한정후견인이 한정후견인과 함께 방문하여 신청하거나 한정후견인의 동의를 받아 신청. 다만, 등기사항증명서에 한정후견인이 인감신고에 관한 대리권을 행사할 수 있다고 기재된 경우에는 한정후견인이 혼자 방문하여 신청할 수 있다. ③ 제2항 본문의 규정에 불구하고 질병·출산·징집·복역·유학·해외거주 등으로 인하여 인감을 신고한 본인이 방문할 수 없는 경우에는 별지 제12호서식 또는 별지 제12호의2서식에 의한 인감말소·부활신청서에 그 사실을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여야 한다. 〈개정 2005. 1. 15., 2016. 1. 12.〉 ④ 제2항 및 제3항에 따른 인감말소·부활신청을 받은 증명청은 주민등록증등에 의하여 본인 또는 대리인의 신분을 확인하고, 인감말소·부활신청서의 인감 및 법정대리인의 인감 또는 본인서명사실확인서의 진위여부를 확인해야 하며, 본인 또는 대리인의 신분과 인감 또는 본인서명사실확인서임이 확인된 때에는 인감대장 비고란에 인감말소·부활일자 및 그 사유와 "말소신고"·"부활신고"로 표기한 후 신청인의 무인을 받아야 한다. 〈개정 2003. 9. 29., 2005. 1. 15., 2020. 2. 18.〉 ⑤ 증명청은 법 제11조제4항의 규정에 의하여 인감을 신고한 자의 주민등록이 말소 또는 거주불명 등록되거나 말소 또는 거주불명 등록된 주민등록이 재등록된 때에는 인감대장

인감증명법 [시행 2017. 12. 3.] [법률 제14286호, 2016. 12. 2., 타법개정]	인감증명법 시행령 [시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]
	의 비고란에 말소·부활일자 및 그 사유와 "직권말소"·"직권부활"이라고 표기한 후 관계공무원이 서명 또는 날인하여야 한다. 〈개정 2005. 1. 15., 2013. 4. 22.〉 [전문개정 2002. 12. 31.]
제12조(인감증명서의 발급) ① 인감증명서를 발급받으려면 본인 또는 그 대리인이 대통령령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장(자치구가 아닌 구의 구청장을 포함한다)이나 읍장·면장·동장 또는 출장소장(이하 "인감증명서발급기관"이라 한다)에게 신청하여야 한다. 다만, 미성년자는 법정대리인의 동의를 받아 신청하여야 하고, 피한정후견인은 인감증명서의 용도가 한정후견인의 동의가 필요한 사항인 경우에는 한정후견인의 동의를 받아 신청하여야 하며, 피성년후견인은 성년후견인이 신청하여야 한다. ② 제1항에 따라 인감증명서의 발급신청을 받은 인감증명서발급기관은 전산정보처리조직을 이용하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 인감증명서를 발급할 수 있다. ③ 대리인이 인감증명서를 발급받으려는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 자신의 무인(拇印)을 하여야 한다. [전문개정 2016. 1. 6.]	**제13조(인감증명서의 발급)** ① 법 제12조제1항에 따라 인감증명서를 발급받고자 하는 때에는 본인 또는 그 대리인(17세 이상인 사람에 한한다)이 인감증명서발급기관에 신청하여야 한다. 이 경우 대리인이 인감증명서의 발급을 신청할 때에는 별지 제13호서식, 별지 제13호의2서식 또는 별지 제13호의3서식의 인감증명서 발급 위임장(위임자가 재외국민인 경우로서 해외에 체류 중인 경우에는 위임사실에 대하여 재외공관의 확인을 받은 것을 말한다)과 함께 위임자 본인[해외거주(체류)자인 본인이 재외공관의 확인을 받아 위임장을 제출하는 경우와 수감자인 본인이 수감기관의 확인을 받아 위임장을 제출하는 경우는 제외한다] 및 대리인의 주민등록증등을 제출하여야 한다. 〈개정 2005. 1. 15., 2016. 1. 12., 2016. 7. 5.〉 ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 각 호에서 정하는 바에 따라 인감증명서 발급을 신청하여야 한다. 〈개정 2016. 1. 12., 2016. 7. 5., 2024. 5. 7.〉 1. 인감을 신고한 자가 피성년후견인인 경우에는 성년후견인이 방문하여 신청하여야 한다. 2. 인감을 신고한 자가 미성년자인 경우에는 별지 제13호서식, 별지 제13호의2서식 또는 별지 제13호의3서식에 따른 법정대리

인감증명법 [시행 2017. 12. 3.] [법률 제14286호, 2016. 12. 2., 타법개정]	인감증명법 시행령 [시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]
	인의 동의서[법정대리인이 재외국민인 경우로서 해외에 체류 중인 경우 또는 법정대리인이 해외거주(체류)자인 경우에는 동의사실에 대하여 재외공관의 확인을 받은 것을 말하고, 법정대리인이 수감 중인 경우에는 수감기관의 확인을 받은 것을 말한다]와 법정대리인의 주민등록증등을 제출하여야 한다. 3. 인감을 신고한 자가 피한정후견인인 경우에는 별지 제13호서식, 별지 제13호의2서식 또는 별지 제13호의3서식에 따른 한정후견인의 동의서[한정후견인이 재외국민인 경우로서 해외에 체류 중인 경우 또는 한정후견인이 해외거주(체류)자인 경우에는 동의사실에 대하여 재외공관의 확인을 받은 것을 말하고, 한정후견인이 수감 중인 경우에는 수감기관의 확인을 받은 것을 말한다]와 한정후견인의 주민등록증등을 제출하여야 한다. 다만, 발급받으려는 인감증명서의 용도가 한정후견인의 동의가 필요한 사항인 경우로 한정한다. 4. 인감을 신고한 자가 피한정후견인이고 등기사항증명서에 한정후견인이 인감증명서 발급에 관한 대리권을 행사할 수 있다고 기재된 경우에는 한정후견인이 피한정후견인의 인감증명서 발급을 신청할 수 있다. 5. 인감을 신고한 자(본인으로 한정하며, 피성년후견인, 미성년자 및 피한정후견인을 제외한다)가 「민원 처리에 관한 법률」 제12조의2제2항 및 제3항에 따른 전자민원창구 및 통합전자민원창구(이하 "전자민원창구"라 한다)를 통해 인감증명서 발급을 신

인감증명법 [시행 2017. 12. 3.] [법률 제14286호, 2016. 12. 2., 타법개정]	인감증명법 시행령 [시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]
	청해 인감증명서를 전자문서로 발급받으려는 경우에는 부동산 매도용 또는 자동차(「자동차관리법」 제5조에 따라 등록된 자동차를 말한다. 이하 이 호 및 제3항에서 같다) 매도용이 아닌 용도의 인감증명서 중 다음 각 목에 해당하지 않는 경우에만 발급을 신청할 수 있다. 이 경우 인감증명서의 발급용도와 제출처를 기재해 발급을 신청해야 한다. 가. 송무(訟務), 등기(「후견등기에 관한 규칙」 제47조에 따라 인감증명을 제출하려는 경우는 제외한다), 공탁 또는 집행 등을 위해 법원에 제출하려는 경우 나. 예금, 대출, 보험, 증권 또는 그 밖의 금융상품 거래 등을 위해 금융기관에 제출하려는 경우 ③ 부동산 또는 자동차 매도용으로 인감증명서를 발급받으려는 자는 별지 제14호서식의 인감증명서 중 부동산 매수자 또는 자동차 매수자란에 기재하려는 부동산 또는 자동차 매수자의 성명·주소 및 주민등록번호(법인인 경우에는 법인명, 주된 사무소의 소재지 및 법인등록번호를 말한다)를 관계공무원에게 구술이나 서면으로 제공하고, 그 기재사항을 확인한 후 발급신청자 서명란에 서명한다. 다만, 재외국민이 부동산 매도용으로 인감증명서를 발급받는 경우에는 별지 제13호서식의 세무서장 확인란에 이전할 부동산의 종류와 소재지를 기재하고, 소관증명청의 소재지 또는 부동산소재지를 관할하는 세무서장의 확인을 받아야 한다. 〈개정 2013. 12. 17., 2016. 1. 12., 2024. 5. 7.〉

인감증명법 [시행 2017. 12. 3.] [법률 제14286호, 2016. 12. 2., 타법개정]	인감증명법 시행령 [시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]
	④ 인감증명서의 발급신청을 받은 인감증명서발급기관은 다음 각 호의 순서에 따라 인감증명서를 발급하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 5., 2024. 5. 7.〉 1. 주민등록증등(주민등록증등으로 신청인의 신분확인이 곤란한 경우에는 제7조제6항에 따른 방법으로 신분확인을 해야 한다)으로 본인, 제1항에 따른 대리인, 제2항에 따른 성년후견인, 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인임을 확인한다. 다만, 신청인이 제2항제5호에 따라 전자민원창구를 통해 인감증명서 발급을 신청하면서 다음 각 목의 절차를 모두 거친 경우에는 본인임이 확인된 것으로 본다. 가. 「전자서명법」 제2조제6호에 따른 인증서(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것으로 한정한다)의 암호 입력 나. 휴대전화를 통한 본인인증 등 행정안전부장관이 정하는 본인확인의 방법 2. 미성년자가 신청하는 경우에는 그 법정대리인의 동의 여부를 반드시 확인하고, 피한정후견인이 신청하는 경우에는 한정후견인의 동의 여부를 반드시 확인한다. 3. 복사방지를 위한 특수용지를 사용하여 별지 제14호서식의 인감증명서를 발급한다. 이 경우 발급하는 인감증명서가 피한정후견인의 인감증명서일 때에는 반드시 담당 공무원이 신청인에게 용도를 확인한 후 직접 인감증명서에 용도를 기재하여 발급한다. 3의2. 제3호에도 불구하고 신청인이 제2항제5호에 따라 전자민원창구를 통해 인감증명서 발급을 신청한 경우에는 별지 제14호

인감증명법 [시행 2017. 12. 3.] [법률 제14286호, 2016. 12. 2., 타법개정]	인감증명법 시행령 [시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]
	의2서식의 인감증명서를 발급한다. 이 경우 특수용지가 아닌 일반용지로 인쇄해 사용할 수 있다. 4. 별지 제15호서식의 인감증명서발급대장에 수령인이 본인인 경우에는 서명 또는 무인을, 대리인인 경우에는 무인을 받은 후 인감증명서를 교부한다. 이 경우 수령인이 본인인 경우에는 전산에 의하여 관리되는 인감증명서발급대장에 전자이미지서명입력기를 사용한 서명을 받을 수 있다. 5. 제4호에도 불구하고 제3호의2에 따라 전자문서로 인감증명서를 발급받는 경우에는 제1호 단서에 따라 본인임이 확인되면 별지 제15호서식의 인감증명서발급대장에 본인의 서명 또는 무인을 받았거나 전산으로 관리되는 인감증명서발급대장에 전자이미지서명입력기를 사용한 서명을 받은 것으로 본다. ⑤ 인감증명서발급기관은 제4항에 따른 인감증명서를 발급할 수 없는 때에는 인감신청인은 인감신고인의 소관증명청을 방문하여 인감증명서의 발급을 신청하여야 하며, 신청을 받은 인감증명서발급기관은 제1항부터 제4항까지의 규정을 준용하여 본인 또는 대리인의 신분 등을 확인한 후 인감대장의 신고인감을 복사하여 이를 별지 제14호서식에 첨부·간인하여 발급하고, 별지 제15호서식의 인감증명서발급대장에 수령인이 본인인 경우에는 서명 또는 무인을, 대리인인 경우에는 무인을 받은 후 이를 교부하여야 한다. 〈개정 2003. 9. 29., 2005. 1. 15., 2016. 1. 12.〉 ⑥ 인감증명서발급기관은 제4항 및 제5항에

인감증명법 [시행 2017. 12. 3.] [법률 제14286호, 2016. 12. 2., 타법개정]	인감증명법 시행령 [시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]
	따라 인감증명서를 발급한 경우에는 별지 제15호의2서식에 따라 본인의 신청을 받아 우편이나 휴대폰에 의한 문자전송 등의 방법으로 본인 등에게 그 사실을 통보할 수 있다. 이 경우 법 제3조에 따라 인감을 신고할 때 본인이 인감증명서 발급 사실의 통보에 동의하여 제5조제1항에 따른 인감대장에 서명 또는 날인한 경우와 이 조 제2항제5호에 따라 전자민원창구를 통해 전자문서로 인감증명서 발급을 신청한 경우에는 별지 제15호의2서식에 따른 신청서를 받지 아니하고 통보할 수 있다. 〈신설 2005. 1. 15., 2013. 4. 22., 2016. 1. 12., 2024. 5. 7.〉 ⑦ 제1항의 규정에 의한 동의서 및 위임장의 유효기간은 그 동의 또는 위임일부터 기산하여 6월로 한다. 〈개정 2005. 1. 15.〉 ⑧ 전자민원창구를 관리·운영하는 기관의 장은 제4항제3호의2에 따라 전자문서로 발급받는 인감증명서의 위조 또는 변조의 방지 및 그 진위를 확인하기 위해 필요한 조치를 해야 한다. 〈신설 2024. 5. 7.〉 [전문개정 2002. 12. 31.] [제목개정 2016. 1. 12.]
제12조의2(인감증명서의 발급 확인) 인감증명서 발급기관은 인감증명서를 제출받은 사람이 발급 사실의 확인을 요청할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 확인하여 줄 수 있다. 〈개정 2016. 1. 6.〉 [전문개정 2010. 3. 12.] [제목개정 2016. 1. 6.]	**제14조(인감증명서의 발급사실 확인)** 인감증명서발급기관은 인감증명서를 제출받은 자가 전자민원창구를 통하여 그 발급사실에 대한 확인을 신청하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 확인하여 줄 수 있다. 〈개정 2010. 5. 4., 2016. 1. 12., 2022. 7. 11., 2024. 5. 7.〉 1. 발급기관 2. 발급일자 3. 주민등록번호

인감증명법 [시행 2017. 12. 3.] [법률 제14286호, 2016. 12. 2., 타법개정]	인감증명법 시행령 [시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]
	4. 발급사실 확인번호 [본조신설 2005. 1. 15.] [제목개정 2016. 1. 12.] **제15조(인감증명서 발급의 거부)** 인감증명서발급기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 때에는 인감증명서의 발급을 거부한다. 〈개정 1991. 4. 16., 1993. 12. 28., 1997. 4. 12., 2002. 12. 31., 2003. 9. 29., 2005. 1. 15., 2016. 1. 12., 2016. 7. 5.〉 1. 법 제11조에 따라 인감이 말소된 때 2. 인감증명서의 발급을 신청한 대리인이 17세 미만일 때 3. 인감증명서의 발급을 신청한 사람의 신분확인이 곤란한 때 4. 피성년후견인 본인이 직접 인감증명서의 발급을 신청한 때 5. 미성년자가 법정대리인의 동의없이 인감증명서의 발급을 신청한 때 6. 피한정후견인이 한정후견인의 동의없이 인감증명서의 발급을 신청한 때(인감증명서의 용도가 한정후견인의 동의가 필요없는 사항인 경우는 제외한다) 7. 한정후견인이 피한정후견인의 인감증명서 발급에 관한 대리권 없이 피한정후견인의 인감증명서 발급을 신청한 때 8. 정당한 사유없이 제13조제1항 후단에 따른 인감증명서 발급 위임장과 위임자 본인 및 대리인의 주민등록증등을 제출하지 아니한 때 9. 정당한 사유없이 제13조제2항제2호에 따른 법정대리인의 동의서와 법정대리인의 주민등록증등을 제출하지 아니한 때

인감증명법 [시행 2017. 12. 3.] [법률 제14286호, 2016. 12. 2., 타법개정]	인감증명법 시행령 [시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]
	10. 정당한 사유없이 제13조제2항제3호에 따른 한정후견인의 동의서와 한정후견인의 주민등록증등을 제출하지 아니한 때 11. 제17조의2제5항에 따라 인감보호신청란에 기재된 사항을 위반한 때 [제목개정 2016. 1. 12.]
제13조(인감변경신고) 인감을 신고한 사람이 성명의 변경, 인장의 분실·마멸, 그 밖의 사유로 인하여 신고된 인감을 변경하려는 경우에는 인감대장을 관리하는 증명청에 인감변경신고를 하여야 한다. [전문개정 2010. 3. 12.]	**제16조(인감변경신고)** ① 법 제13조의 규정에 의한 인감변경신고에 관하여는 제7조 및 제8조의 규정을 준용한다. 〈개정 2016. 1. 12.〉 ② 인감을 신고한 사람은 개명(改名)하거나 영주귀국 등으로 주민등록에 기재되어 있는 성명이 신고된 인감의 성명과 달라지게 되는 등 신고된 인감이 제3조에서 정한 성명과 달라진 경우에는 법과 이 영에 따른 각종 신고 및 신청을 하기 전에 법 제13조에 따른 인감변경신고를 하여야 한다. 〈신설 2016. 1. 12.〉 [전문개정 2002. 12. 31.]
제13조의2(자료 제공의 요청) ① 증명청은 제3조, 제8조, 제9조, 제11조 또는 제13조에 따른 신고 또는 신청에 관한 사항을 확인하기 위하여 필요한 경우에는 법원행정처장 또는 관계 중앙행정기관의 장에게 자료의 제공을 요청할 수 있다. ② 인감증명서발급기관은 제12조에 따른 인감증명서를 발급하기 위하여 필요한 경우에는 법원행정처장 또는 관계 중앙행정기관의 장에게 자료의 제공을 요청할 수 있다. 〈개정 2016. 1. 6.〉 ③ 제1항 또는 제2항에 따른 자료 제공을 요청받은 법원행정처장 또는 관계 중앙행정기	

인감증명법 [시행 2017. 12. 3.] [법률 제14286호, 2016. 12. 2., 타법개정]	인감증명법 시행령 [시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]
관의 장은 특별한 사유가 없으면 요청에 따라야 한다. [본조신설 2015. 1. 20.]	
제14조(인감변경신고와 증명 등) 인감변경신고와 이에 대한 증명 등에 관하여는 제2조, 제3조, 제5조부터 제7조까지, 제10조 및 제12조를 준용한다. [전문개정 2010. 3. 12.]	
	제17조(인감증명관계서류의 보존기간) 법 제10조제2항의 규정에 의한 인감증명관계서류의 보존기간은 다음과 같다. 〈개정 2015. 1. 20., 2016. 1. 12.〉 1. 인감관리대장, 미주민등록 재외국민 인감신고기록대장 : 영구 2. 인감증명서발급대장: 30년 3. 각종 신고서, 확인서 및 동의서, 인감신고사항 통보서, 위임장 그 밖의 인감관련대장: 10년 [전문개정 2002. 12. 31.]
제14조의2(인감보호의 신청 및 해지) ① 제3조에 따라 인감을 신고한 사람은 인감증명서발급기관에 본인 및 그가 지정한 사람 외에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위의 전부 또는 일부를 하지 못하도록 하는 신청(이하 "인감보호 신청"이라 한다)을 할 수 있다. 1. 제8조제1항에 따른 신고사항의 변경신고 2. 제11조제2항에 따른 인감의 말소 신청 3. 제11조제3항에 따른 말소된 신고인감의 부활 신청 4. 제12조에 따른 인감증명서의 발급 신청 5. 제13조에 따른 인감변경신고 ② 인감보호 신청을 한 사람은 이의 해지를	**제17조의2(인감보호의 신청 및 해지)** ① 법 제14조의2제1항에 따라 인감보호 신청을 하는 경우에는 본인이 인감증명서발급기관을 방문하여 별지 제15호의3서식 또는 별지 제15호의4서식에 따른 인감보호신청서와 함께 주민등록증등을 제출한 후 인감대장에 필요한 사항의 기재를 요청할 수 있다. 다만, 본인의 인감대장을 관리하고 있는 증명청을 방문하여 신청하는 경우에는 구술로 신청할 수 있다. 〈개정 2003. 9. 29., 2005. 1. 15., 2013. 4. 22., 2015. 1. 20., 2016. 1. 12., 2016. 7. 5.〉 ② 인감을 신고한 재외국민, 해외거주(체류)자 또는 수감자가 대리인으로 하여금 인감보

인감증명법 [시행 2017. 12. 3.] [법률 제14286호, 2016. 12. 2., 타법개정]	인감증명법 시행령 [시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]
신청할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항에 따른 절차와 방법은 대통령령으로 정한다. [본조신설 2016. 1. 6.] [종전 제14조의2는 제14조의4로 이동 〈2016. 1. 6.〉]	호 신청을 하려는 경우에는 별지 제15호의3서식 또는 별지 제15호의4서식에 따른 인감보호신청서에 거주지를 관할하는 재외공관의 확인 또는 수감기관의 확인을 받아 인감증명서발급기관에 제출하여야 한다. 이 경우 인감보호신청서를 제출받은 인감증명서발급기관은 주민등록증등에 의하여 대리인의 신분을 확인하여야 한다. 〈신설 2003. 9. 29., 2005. 1. 15., 2007. 12. 31., 2015. 1. 20., 2016. 1. 12., 2016. 7. 5.〉 ③ 제1항 본문에 따라 인감보호 신청을 받은 인감증명서발급기관은 지체 없이 이를 별지 제15호의5서식에 따라 소관증명청에 통보하여야 하며, 이를 통보받은 소관증명청은 관리하고 있는 인감대장에 인감보호신청사항을 기재한 후 관계공무원이 서명 또는 날인하여야 한다. 〈신설 2003. 9. 29., 2005. 1. 15., 2007. 12. 31., 2013. 4. 22., 2015. 1. 20., 2016. 1. 12., 2016. 7. 5.〉 ④ 제1항 본문에도 불구하고 인감보호 신청을 하려는 자가 피성년후견인인 경우에는 성년후견인이 신청하여야 하고, 미성년자인 경우에는 미성년자가 법정대리인의 동의를 받아 신청하여야 하며, 피한정후견인인 경우에는 피한정후견인이 한정후견인의 동의를 받아 신청하여야 한다. 다만, 피한정후견인이 인감보호 신청을 하는 경우 등기사항증명서에 한정후견인이 인감신고에 관한 대리권을 행사할 수 있다고 기재된 경우에는 한정후견인이 피한정후견인의 인감보호 신청을 할 수 있다. 〈개정 2016. 7. 5.〉 ⑤ 제1항 단서에 따라 인감보호 신청을 받은

인감증명법 [시행 2017. 12. 3.] [법률 제14286호, 2016. 12. 2., 타법개정]	인감증명법 시행령 [시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]
	증명청은 인감대장의 인감보호신청란에 요청한 사항을 기재하고 신청인으로 하여금 확인하도록 한 후 신청인이 본인인 경우에는 서명 또는 무인을, 대리인인 경우에는 무인을 받아야 한다. 〈개정 2003. 9. 29., 2016. 1. 12., 2016. 7. 5.〉 ⑥ 인감보호의 해지신청에 관하여는 제1항부터 제5항까지의 규정을 준용한다. 〈개정 2003. 9. 29., 2016. 1. 12., 2016. 7. 5.〉 ⑦ 인감을 신고한 사람이 법 제14조의2제1항에 따른 인감보호 신청을 한 후 병원 등의 입원으로 직접 인감증명서발급기관을 방문할 수 없는 경우에는 다음 각 호의 절차에 따라 인감보호의 해지를 신청할 수 있다. 〈개정 2016. 1. 12., 2016. 7. 5.〉 1. 인감보호의 해지를 신청하려는 사람은 그 대리인으로 하여금 별지 제15호의6서식의 인감보호해지 방문확인 신청서에 증명서류를 첨부하여 입원한 시설을 관할하는 읍장·면장·동장 또는 출장소장에게 제출하게 하여야 한다. 2. 제1호의 신청을 받은 읍장·면장·동장 또는 출장소장은 그 신청을 받은 날부터 3일 이내에 방문 여부 및 방문 예정 일시 등을 본인 또는 그 대리인에게 전화나 우편 등의 방법으로 통보하여야 한다. 이 경우 관계 공무원이 방문하기로 한 경우에는 제1항에 따른 신청을 받은 날부터 6일 이내에 방문하여야 한다. 3. 제1호 및 제2호에 따라 신청인을 방문한 관계 공무원은 주민등록증등이나 무인으로 본인의 신분을 확인하고, 본인의 의사

인감증명법 [시행 2017. 12. 3.] [법률 제14286호, 2016. 12. 2., 타법개정]	인감증명법 시행령 [시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]
	를 확인한 후에 별지 제15호의3서식 또는 별지 제15호의4서식의 인감보호 해지신청서를 제출받아 처리한다. [전문개정 2002. 12. 31.] [제목개정 2016. 7. 5.] [제7조의2에서 이동 〈2016. 7. 5.〉]
제14조의3(인감에 관한 서류의 열람) ① 인감을 신고한 본인 및 대통령령으로 정하는 자는 인감대장 등 인감에 관한 서류의 열람을 인감증명서발급기관에 신청할 수 있다. ② 인감에 관한 서류의 열람 절차와 방법은 대통령령으로 정한다. [본조신설 2016. 1. 6.]	**제18조(인감에 관한 서류의 열람)** ① 법 제14조의3제1항에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 구분에 따른 자를 말한다. 〈개정 2016. 7. 5.〉 1. 인감증명서 발급을 위임한 경우: 대리인(인감증명서발급내역에 관한 열람으로 한정한다) 2. 피성년후견인의 인감에 관한 서류를 열람하려는 경우: 성년후견인 3. 피한정후견인의 인감에 관한 서류를 열람하려는 경우: 한정후견인(한정후견인이 인감에 관한 서류의 열람에 관한 대리권이 있는 경우로 한정한다) 4. 인감을 신고한 본인이 사망하거나 실종선고를 받은 경우: 상속인 5. 그 밖에 다른 법률에 따라 인감에 관한 서류의 열람을 요청할 권한이 있는 자 ② 인감을 신고한 본인 또는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 인감에 관한 서류의 열람, 열람한 서류의 사본(전산자료 출력물을 포함한다. 이하 같다) 제공 및 별지 제16호의2서식에 따른 확인서의 발급(이하 이 조에서 "열람등"이라 한다)을 인감증명서발급기관에 신청할 수 있다. 〈개정 2016. 7. 5.〉 ③ 제2항에 따른 열람등의 신청을 받은 증명청 또는 인감증명서발급기관은 열람등을 신

인감증명법 [시행 2017. 12. 3.] [법률 제14286호, 2016. 12. 2., 타법개정]	인감증명법 시행령 [시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]
	청할 수 있는 자인지 여부와 주민등록증등을 확인한 후 별지 제16호서식의 열람대장에 기재하고, 관계공무원의 참관하에 열람하게 하며, 신청인이 요구하는 경우에는 열람한 서류의 사본과 함께 별지 제16호의2서식의 확인서를 발급한다. 〈개정 2016. 7. 5., 2021. 1. 5.〉 ④ 제1항제5호의 자 중 진행 중인 재판, 수사, 공소의 제기 및 유지, 세무조사, 감사 및 이에 준하는 업무 수행을 위하여 열람등을 요청하려는 자는 필요한 최소한의 범위에서 열람등을 요청하여야 한다. 이 경우 열람등을 요청하는 자는 근거 법률 및 요청 사유를 구체적으로 명시한 문서를 통하여 요청하여야 하며, 요청을 받은 증명청 또는 인감증명서발급기관은 요청 내용에 따라 직접 열람하게 하거나 문서로 통보한다. 〈개정 2016. 7. 5.〉 [전문개정 2016. 1. 12.] [제목개정 2016. 7. 5.]
제14조의4(권한의 위임) 증명청은 대통령령으로 정하는 바에 따라 이 법에 따른 권한의 전부 또는 일부를 읍장·면장·동장 또는 출장소장에게 위임할 수 있다. [전문개정 2010. 3. 12.] [제14조의2에서 이동 〈2016. 1. 6.〉]	**제18조의2(권한의 위임)** ① 증명청은 법 제14조의4에 따라 대한민국에 주소 또는 행정상 관리주소를 가진 자나 미주민등록 재외국민의 인감사무와 외국인 또는 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제6조제1항에 따라 국내거소신고를 한 외국국적동포의 인감사무에 관한 권한을 읍장·면장·동장 또는 출장소장에게 위임한다. 〈개정 2015. 1. 20., 2016. 1. 12., 2016. 7. 5.〉 ② 삭제 〈2016. 1. 12.〉 [본조신설 2005. 1. 15.]
제15조(수수료) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 대통령령으로 정하는 바에 따라 수수료를 내야 한다. 〈개정 2016. 1. 6.〉	**제19조(수수료)** ① 법 제15조의 규정에 의한 수수료는 다음 각호와 같다. 〈개정 2005. 1. 15., 2016. 1. 12.〉

인감증명법 [시행 2017. 12. 3.] [법률 제14286호, 2016. 12. 2., 타법개정]	인감증명법 시행령 [시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]
1. 제12조제1항에 따른 인감증명서를 발급받으려는 사람 2. 제13조에 따른 인감변경신고를 하려는 사람 [전문개정 2010. 3. 12.]	1. 인감증명서 발급 : 통당 600원 2. 인감변경신고 : 회당 600원 ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에 따른 수수료를 면제한다. 〈개정 2007. 12. 31., 2009. 6. 26., 2012. 4. 17., 2012. 12. 21., 2013. 4. 22., 2014. 11. 19., 2016. 6. 21., 2017. 7. 26., 2021. 4. 6., 2024. 5. 7.〉 1. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의한 첨부서류로 제출하기 위하여 신청하는 경우 2. 국가를 등기권리자로 하는 등기신청에 첨부서류로 제출하기 위하여 신청하는 경우 3. 시장·군수 또는 자치구의 구청장이 인정하는 공익사업을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 4. 「국민기초생활 보장법」 제2조제2호에 따라 수급자가 신청하는 경우 5. 관계 법령에서 인감증명정보 자료를 제공하도록 의무화하고 있는 경우 6. 「독립유공자예우에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 독립유공자와 그 유족(선순위자로 한정한다)이 신청하는 경우 7. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 국가유공자와 그 유족(선순위자로 한정하되, 선순위자가 부 또는 모인 경우에는 선순위자가 아닌 모 또는 부를 포함한다)이 신청한 경우 8. 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제4조에 따라 등록된 고엽제후유증환자 등이 신청하는 경우 9. 「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법

인감증명법 [시행 2017. 12. 3.] [법률 제14286호, 2016. 12. 2., 타법개정]	인감증명법 시행령 [시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]
	률」 제5조에 따라 등록된 참전군인등이 신청하는 경우 10. 「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 제7조에 따라 등록 결정된 5·18민주유공자와 그 유족(선순위자로 한정하되, 선순위자가 부 또는 모인 경우에는 선순위자가 아닌 모 또는 부를 포함한다)이 신청하는 경우 11. 법 제5조에 따라 신고되는 성명과 일치시키기 위하여 인감을 변경하거나 법원의 판결을 통하여 개명신고하고 인감을 변경하는 경우 12. 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난으로 행정안전부장관, 시·도지사, 시장·군수 또는 자치구의 구청장이 수수료의 면제가 필요하다고 인정하는 경우 13. 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 특수임무유공자와 그 유족(선순위자로 한정하되, 선순위자가 부 또는 모인 경우에는 선순위자가 아닌 모 또는 부를 포함한다)이 신청하는 경우 14. 「한부모가족지원법」 제5조 또는 제5조의2에 따른 보호대상자가 신청하는 경우 15. 제13조제2항제5호에 따라 전자민원창구를 통해 인감증명서 발급을 신청하는 경우 ③ 증명청은 해당 지역의 여건을 고려해 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 제1항에서 정하는 수수료를 감면할 수 있다. 〈신설 2024. 5. 7.〉 [본조신설 2002. 12. 31.]

인감증명법 [시행 2017. 12. 3.] [법률 제14286호, 2016. 12. 2., 타법개정]	인감증명법 시행령 [시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]
	제20조(보험 · 공제 등에의 가입) 증명청은 그 지방자치단체의 조례가 정하는 바에 의하여 소속직원의 인감사고로 인한 피해발생에 대비하기 위하여 보험(신원보증보험을 포함한다) 또는 공제 등에 가입하여야 한다. [본조신설 2002. 12. 31.] **제20조의2(고유식별정보 등의 처리)** 증명청 또는 인감증명서발급기관은 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 휴대전화번호와 「개인정보 보호법 시행령」 제19조에 따른 주민등록번호, 여권번호, 운전면허의 면허번호 또는 외국인등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다. 〈개정 2016. 1. 12., 2016. 7. 5.〉 1. 법 제3조에 따른 인감의 신고에 관한 사무 2. 법 제8조에 따른 변경신고에 관한 사무 3. 법 제11조에 따른 인감의 말소 및 부활에 관한 사무 4. 법 제12조에 따른 인감증명서의 발급에 관한 사무 5. 법 제14조의2에 따른 인감보호의 신청 및 해지에 관한 사무 6. 법 제14조의3에 따른 인감에 관한 서류의 열람에 관한 사무 [본조신설 2015. 1. 20.] **제21조** 삭제 〈2018. 12. 24.〉

2 인감증명법

[시행 2017. 12. 3] [법률 제14286호, 2016. 12. 2, 타법개정]

행정안전부(주민과) 044-205-3152

제1조(목적) 이 법은 행정청이 현재 신고되어 있는 출원자의 인감(印鑑)을 증명함으로써 국민의 편의를 도모함을 목적으로 한다.

[전문개정 2010. 3. 12.]

제2조(사무의 관장) 특별자치시장·특별자치도지사·시장(특별시장·광역시장은 제외한다. 이하 같다), 군수 및 자치구의 구청장(이하 "증명청"이라 한다)은 이 법에 따른 인감증명에 관한 사무를 관장한다. 〈개정 2016. 1. 6.〉

[전문개정 2010. 3. 12.]

제3조(인감 신고 등) ① 인감증명을 받으려는 사람은 미리 그 주소 또는 「주민등록법」 제10조의3제1항 단서 및 제19조제3항에 따른 행정상 관리주소(이하 "행정상 관리주소"라 한다)를 관할하는 증명청에 인감을 신고하여야 한다. 다만, 미성년자는 법정대리인의 동의를 받아 신고하여야 하고, 피한정후견인은 한정후견인의 동의를 받아 신고하여야 하며, 피성년후견인은 성년후견인이 신고하여야 한다. 〈개정 2015. 1. 20., 2016. 1. 6., 2016. 12. 2.〉

② 대한민국 내에 살고 있지 아니하는 국민으로서 대한민국 내에 주소 또는 행정상 관리주소를 가지지 아니한 사람이 인감증명을 받으려는 경우에는 대한민국 내에 주소 또는 행정상 관리주소가 없는 것이 분명한 경우에 한정하여 다음 각 호의 구분에 따라 인감을 신고할 수 있다. 〈개정 2015. 1. 20.〉

1. 본인이 대한민국에 주소를 가진 일이 있는 경우 : 최종 주소를 관할한 증명청에 인감을 신고
2. 본인의 최종 주소를 관할한 증명청이 분명하지 아니한 경우 : 등록기준지를 관할하는 증명청에 인감을 신고

③ 「출입국관리법」에 따라 외국인등록을 한 사람이 인감증명을 받으려는 경우에는

미리 체류지를 관할하는 증명청에 인감을 신고하여야 한다.

④ 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제6조제1항에 따라 국내거소신고를 한 외국국적동포가 인감증명을 받으려는 경우에는 미리 그 국내거소를 관할하는 증명청에 인감을 신고하여야 한다. 〈개정 2015. 1. 20.〉

⑤ 제1항에 따라 인감을 신고한 사람이 「주민등록법」 제19조제1항 전단에 따른 국외이주신고를 하는 등 대통령령으로 정하는 경우에는 주소 또는 행정상 관리주소를 관할하는 증명청에 그 인감을 신고한 것으로 본다. 〈개정 2015. 1. 20.〉

⑥ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 인감을 신고할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 성명, 생년월일, 주소 등을 함께 신고하여야 한다.

[전문개정 2010. 3. 12.]

제4조(인감대장) ① 증명청은 인감대장을 갖추어 두고 신고인감을 보존·관리하여야 한다. 〈개정 2010. 3. 12.〉

② 삭제 〈1991. 1. 14.〉

③ 증명청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 신고인에게 인감의 재신고를 요구할 수 있다. 〈개정 2010. 3. 12.〉

1. 인감대장이 분실·멸실·훼손 또는 마멸된 경우
2. 그 밖에 인감대장의 기록 내용 등을 판독할 수 없는 경우
3. 인감대장의 서식(書式)을 변경한 경우

④ 증명청은 전산정보처리조직에 의하여 제1항에 따른 사무를 수행하여야 한다. 이 경우 전산정보처리조직에 수록된 인감파일(자기테이프, 자기디스크, 그 밖에 이와 유사한 것에 보관·관리하는 것을 말한다. 이하 같다)은 제1항에 따른 인감대장으로 본다. 〈개정 2010. 3. 12.〉

⑤ 제4항에 따른 전산정보처리조직의 운영 및 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 〈개정 2010. 3. 12.〉

[전문개정 1977. 12. 31.]

[제목개정 2010. 3. 12.]

제5조(인감의 제한) 제3조제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 신고하는 인감은 1인 1종으로 한정하며, 그 인감은 같은 조 제6항에 따라 신고하는 성명과 일치하여야 한다.

[전문개정 2010. 3. 12.]

제6조(인장 규격의 제한) 제3조에 따라 인감으로 신고하는 도장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 규격을 제한할 수 있다.

[전문개정 2010. 3. 12.]

제7조(본인방문 신고의 원칙) ① 인감의 신고는 신고인이 방문하여 하여야 한다. 다만, 신고인이 질병·징집·복역 등 대통령령으로 정하는 사유로 인하여 방문할 수 없는 경우에는 서면으로 신고를 할 수 있다.

② 제1항 단서에 따라 서면신고를 할 때에는 신고서에 인감을 신고한 성년자 1명의 보증이 있어야 한다. 이 경우 증명청은 인감대장에 의하여 보증인의 인감을 확인하여야 한다.

[전문개정 2010. 3. 12.]

[제목개정 2016. 1. 6.]

제8조(신고사항의 변경신고) ① 인감을 신고한 사람은 제3조제6항에 따라 신고한 사항이 변경되었을 때에는 증명청에 신고하여야 한다.

② 인감을 신고한 사람이 제1항에 따른 신고사항을 「주민등록법」, 「출입국관리법」 또는 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」에 따라 신고한 경우에는 그 신고한 날에 제1항에 따른 변경신고를 한 것으로 본다.

[전문개정 2010. 3. 12.]

제9조(사망 등의 신고) 인감을 신고한 사람이 사망하거나 실종선고를 받았을 때에는 상속인은 그 사유를 증명청에 신고하여야 한다. 다만, 주민등록이 있는 사람의 사망 또는 실종선고의 신고는 「주민등록법」에 따른 신고로 갈음할 수 있다.

[전문개정 2010. 3. 12.]

제10조(인감대장 등의 보존기간) ① 인감대장은 영구히 보존하여야 한다.

② 인감대장 외의 인감증명 관계 서류의 보존기간은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2010. 3. 12.]

제11조(인감의 말소 및 부활) ① 인감대장을 관리하는 증명청은 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 직권으로 그 인감을 말소할 수 있다.

1. 인감을 신고한 사람의 사망이 분명한 때

2. 인감을 신고한 사람의 실종선고가 있은 것을 안 때

② 제1항의 증명청은 인감을 신고한 사람이 신고한 인감의 말소를 신청할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 인감을 말소할 수 있다.

③ 제1항 또는 제2항에 따라 신고인감이 말소된 사람이 대통령령으로 정하는 바에 따라 증명청에 말소된 신고인감의 부활을 신청하는 경우에는 그 신청한 날에 말소된 신고인감을 다시 신고한 것으로 본다.

④ 「주민등록법」에 따라 주민등록이 말소되거나 거주불명 등록이 된 사람의 신고인감은 주민등록의 말소 또는 거주불명 등록과 동시에 직권으로 말소된 것으로 보며, 주민등록이 말소되거나 거주불명 등록이 된 사람이 「주민등록법」에 따라 재등록되었을 때에는 말소된 신고인감을 다시 신고한 것으로 본다.

[전문개정 2010. 3. 12.]

제12조(인감증명서의 발급) ① 인감증명서를 발급받으려면 본인 또는 그 대리인이 대통령령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장(자치구가 아닌 구의 구청장을 포함한다)이나 읍장·면장·동장 또는 출장소장(이하 "인감증명서 발급기관"이라 한다)에게 신청하여야 한다. 다만, 미성년자는 법정대리인의 동의를 받아 신청하여야 하고, 피한정후견인은 인감증명서의 용도가 한정후견인의 동의가 필요한 사항인 경우에는 한정후견인의 동의를 받아 신청하여야 하며, 피성년후견인은 성년후견인이 신청하여야 한다.

② 제1항에 따라 인감증명서의 발급신청을 받은 인감증명서발급기관은 전산정보처리조직을 이용하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 인감증명서를 발급할 수 있다.

③ 대리인이 인감증명서를 발급받으려는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 자신의 무인(拇印)을 하여야 한다.

[전문개정 2016. 1. 6.]

제12조의2(인감증명서의 발급 확인) 인감증명서발급기관은 인감증명서를 제출받은 사람이 발급 사실의 확인을 요청할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 확인하여 줄 수 있다. 〈개정 2016. 1. 6.〉

[전문개정 2010. 3. 12.]

[제목개정 2016. 1. 6.]

제13조(인감변경신고) 인감을 신고한 사람이 성명의 변경, 인장의 분실·마멸, 그 밖의 사유로 인하여 신고된 인감을 변경하려는 경우에는 인감대장을 관리하는 증명청에 인감변경신고를 하여야 한다.

[전문개정 2010. 3. 12.]

제13조의2(자료 제공의 요청) ① 증명청은 제3조, 제8조, 제9조, 제11조 또는 제13조에 따른 신고 또는 신청에 관한 사항을 확인하기 위하여 필요한 경우에는 법원행정처장 또는 관계 중앙행정기관의 장에게 자료의 제공을 요청할 수 있다.

② 인감증명서발급기관은 제12조에 따른 인감증명서를 발급하기 위하여 필요한 경우에는 법원행정처장 또는 관계 중앙행정기관의 장에게 자료의 제공을 요청할 수 있다. 〈개정 2016. 1. 6.〉

③ 제1항 또는 제2항에 따른 자료 제공을 요청받은 법원행정처장 또는 관계 중앙행정기관의 장은 특별한 사유가 없으면 요청에 따라야 한다.

[본조신설 2015. 1. 20.]

제14조(인감변경신고와 증명 등) 인감변경신고와 이에 대한 증명 등에 관하여는 제2조, 제3조, 제5조부터 제7조까지, 제10조 및 제12조를 준용한다.

[전문개정 2010. 3. 12.]

제14조의2(인감보호의 신청 및 해지) ① 제3조에 따라 인감을 신고한 사람은 인감증명서발급기관에 본인 및 그가 지정한 사람 외에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위의 전부 또는 일부를 하지 못하도록 하는 신청(이하 "인감보호 신청"이라 한다)을 할 수 있다.

1. 제8조제1항에 따른 신고사항의 변경신고
2. 제11조제2항에 따른 인감의 말소 신청
3. 제11조제3항에 따른 말소된 신고인감의 부활 신청
4. 제12조에 따른 인감증명서의 발급 신청
5. 제13조에 따른 인감변경신고

② 인감보호 신청을 한 사람은 이의 해지를 신청할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 절차와 방법은 대통령령으로 정한다.

[본조신설 2016. 1. 6.]

[종전 제14조의2는 제14조의4로 이동 〈2016. 1. 6.〉]

제14조의3(인감에 관한 서류의 열람) ① 인감을 신고한 본인 및 대통령령으로 정하는 자는 인감대장 등 인감에 관한 서류의 열람을 인감증명서발급기관에 신청할 수 있다.

② 인감에 관한 서류의 열람 절차와 방법은 대통령령으로 정한다.

[본조신설 2016. 1. 6.]

제14조의4(권한의 위임) 증명청은 대통령령으로 정하는 바에 따라 이 법에 따른 권한의 전부 또는 일부를 읍장·면장·동장 또는 출장소장에게 위임할 수 있다.

[전문개정 2010. 3. 12.]

[제14조의2에서 이동 〈2016. 1. 6.〉]

제15조(수수료) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 대통령령으로 정하는 바에 따라 수수료를 내야 한다. 〈개정 2016. 1. 6.〉

1. 제12조제1항에 따른 인감증명서를 발급받으려는 사람
2. 제13조에 따른 인감변경신고를 하려는 사람

[전문개정 2010. 3. 12.]

부칙 〈제14286호, 2016. 12. 2.〉

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행한다. 〈단서 생략〉

제2조 생략

제3조(다른 법률의 개정) ① 생략

② 인감증명법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제1항 본문 중 "「주민등록법」 제19조제3항"을 "「주민등록법」 제10조의3제1항 단서 및 제19조제3항"으로 한다.

③ 생략

3 인감증명법 시행령

[시행 2024. 9. 30.] [대통령령 제34485호, 2024. 5. 7., 일부개정]

행정안전부(주민과) 044-205-3152

제1조(목적) 이 영은 「인감증명법」에서 위임한 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 〈개정 2005. 1. 15., 2015. 1. 20.〉

제2조 삭제 〈2005. 1. 15.〉

제3조(신고·신청의 명의) ① 「인감증명법」(이하 "법"이라 한다)과 이 영에 따른 각종 신고 및 신청은 가족관계등록부 또는 주민등록표에 기재되어 있는 성명으로 하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 각 호에서 정한 성명에 따라 각종 신고 및 신청을 하여야 한다.

1. 미주민등록 재외국민[「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 재외국민(이하 "재외국민"이라 한다) 중 대한민국 내에 주소 또는 「주민등록법」 제19조제3항에 따른 행정상 관리주소(이하 "행정상 관리주소"라 한다)를 가지지 아니한 재외국민을 말한다. 이하 같다]: 가족관계등록부 또는 여권에 기재되어 있는 성명
2. 외국인(「출입국관리법」 제31조에 따라 외국인등록을 한 사람을 말한다. 이하 같다): 같은 법 제34조제1항에 따른 외국인등록표에 기재되어 있는 성명
3. 국내거소신고자(「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제6조제1항에 따른 국내거소신고를 한 외국국적동포를 말한다. 이하 같다): 같은 법 시행령 제10조제1항에 따른 국내거소신고원부에 기재되어 있는 성명

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 외국인 또는 국내거소신고자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 서류를 제출한 경우에는 그 서류에 기재되어 있는 한자(漢字) 성명에 따라 각종 신고 및 신청을 할 수 있다. 〈개정 2017. 7. 26.〉

1. 폐쇄된 가족관계등록부
2. 한자 성명이 기재된 외국 여권

3. 그 밖에 본인의 한자 성명을 증명하는 서류로서 행정안전부장관이 정하는 서류
[전문개정 2016. 7. 5.]

제4조(미주민등록 재외국민의 최종주소와 등록기준지 변경 등의 통보) ①법 제3조제2항 각 호에 따른 최종주소는 각각 미주민등록 재외국민이 대한민국의 주소를 상실하고 국외로 출국하기 직전의 사실상의 거주지로 한다. 다만, 1968년 8월 28일 이후에 출국한 자의 경우에는 출국당시의 주민등록지로 한다. 〈개정 2015. 1. 20.〉

②미주민등록 재외국민이 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따라 등록기준지를 변경한 때에는 가족관계 등록사무관장기관의 장은 지체없이 별지 제1호서식에 의하여 그 미주민등록 재외국민의 최종주소지 및 전 등록기준지를 관할하는 특별자치시장·특별자치도지사·시장(특별시장·광역시장은 제외한다. 이하 같다)·군수·자치구의 구청장(이하 "증명청"이라 한다)에게 통보하여야 한다. 〈개정 2002. 12. 31., 2005. 1. 15., 2007. 12. 31., 2013. 4. 22., 2015. 1. 20., 2016. 7. 5.〉

③ 법 제3조제2항에 따라 인감을 신고한 미주민등록 재외국민이 「주민등록법」 제10조의2제1항에 따른 신고를 한 경우에는 주소를 관할하는 증명청은 별지 제1호의2서식에 따라 그 미주민등록 재외국민의 최종주소지 및 등록기준지를 관할하는 증명청에 그 사실을 통보하여야 한다. 〈신설 2015. 1. 20.〉

[제목개정 2015. 1. 20.]

제4조의2(증명청의 변경) ① 법 제3조제5항에 따라 주소를 관할하는 증명청에 인감을 신고한 것으로 보는 경우와 그 기준일은 다음 각 호와 같다.

1. 「주민등록법」 제10조의2에 따른 신고를 한 경우: 주민등록을 신고한 날
2. 재외국민이 영주귀국하여 「주민등록법 시행령」 제32조의2에 따라 주민등록을 신고한 경우: 주민등록을 신고한 날

② 법 제3조제5항에 따라 행정상 관리주소를 관할하는 증명청에 인감을 신고한 것으로 보는 경우와 그 기준일은 다음 각 호와 같다.

1. 「주민등록법」 제19조제1항에 따라 국외이주신고(같은 항 후단에 따라 「해외이주법」 제6조에 따른 해외이주신고로 갈음하는 경우를 포함한다)를 하고 출국한 경우: 출국일 다음날
2. 「주민등록법」 제19조제2항에 따라 출국신고(같은 항 후단에 따라 「재외국민등록법」

제2조에 따른 등록으로 갈음하는 경우를 포함한다)를 하고 출국한 경우: 출국일 다음날(「재외국민등록법」 제2조에 따른 등록의 경우에는 「주민등록법 시행령」 제26조의4에 따른 재외국민등록통보서 접수일)

3. 「해외이주법」 제4조제3호에 따른 현지이주를 한 경우: 「주민등록법 시행령」 제26조의3제3항에 따른 현지이주통보서 접수일

[본조신설 2015. 1. 20.]

제5조(인감대장 등의 서식) ①법 제4조제1항의 규정에 의하여 증명청이 비치하는 인감대장은 별지 제2호서식에 의한다. 다만, 재외국민의 인감대장은 별지 제3호서식, 외국인의 인감대장은 별지 제4호서식, 국내거소신고자의 인감대장은 별지 제5호서식에 의한다.

②증명청은 인감대장외에 별지 제6호서식의 인감관리대장을 비치하고 이를 보존·관리하여야 한다.

③증명청은 인감을 신고한 자가 「주민등록법」 제19조제1항에 따라 국외이주신고를 한 때에는 별지 제2호서식의 인감대장의 주소이동사항란에 그 일자를 기재하고 "국외이주신고"라고 표기한다. 〈개정 2005. 1. 15., 2013. 4. 22., 2014. 12. 31.〉

④증명청은 「주민등록법 시행령」 제26조제5항 또는 제26조의3제1항에 따라 출국자 또는 현지이주자의 명단을 통보받은 때에는 별지 제2호서식의 인감대장을 별지 제3호서식의 재외국민용 인감대장에 첨부하여 이를 관리하여야 한다. 〈개정 2005. 1. 15., 2013. 4. 22., 2014. 12. 31.〉

⑤ 증명청은 재외국민이 영주귀국하여 「주민등록법 시행령」 제32조의2에 따라 주민등록을 한 경우에는 별지 제3호서식의 재외국민용 인감대장을 별지 제2호서식의 인감대장에 첨부하여 이를 관리하여야 한다. 〈신설 2015. 1. 20.〉

[전문개정 2002. 12. 31.]

제5조의2(전산정보처리조직의 운영 및 관리) ①법 제4조제4항에 따른 전산정보처리조직에 수록된 인감파일(자기테이프·자기디스크 그 밖의 이와 유사한 것에 보관·관리하는 것을 말한다. 이하 같다)은 멸실 또는 손상에 대비하여 그 입력된 자료와 프로그램을 다른 기억매체에 따로 입력시켜 격리된 장소에 안전하게 보관하여야 한다. 〈개정 2013. 4. 22., 2024. 5. 7.〉

②증명청은 전산정보처리조직의 이상이 발견된 때에는 즉시 인감파일의 관리상태를 점

검하고 손상된 인감파일은 손상 전의 상태로 복구하여야 한다. 〈개정 2024. 5. 7.〉
③증명청은 인감파일을 작성·변경 또는 폐기하는 때에는 이를 파일목록에 등재하여야 하며, 그 보관·폐기방법 등에 관하여는 「공공기록물 관리에 관한 법률」과 같은 법 시행령에 따른다. 〈개정 2005. 1. 15., 2011. 12. 21., 2024. 5. 7.〉
④제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 인감파일의 입력·출력·편집·검색 그 밖의 인감업무처리와 운영에 관하여 필요한 사항은 행정안전부장관이 정한다. 〈개정 2008. 2. 29., 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26., 2024. 5. 7.〉
[전문개정 2002. 12. 31.]

제5조의3(인감대장의 이송) ①인감을 신고한 자 또는 인감이 말소된 자가 주소를 변경(「주민등록법」 제10조의2에 따른 신고를 한 경우를 포함한다)한 때에는 그 인감대장을 관리하는 구증명청은 관련공부의 이송요청을 받은 날부터 3일 이내에 별지 제6호서식의 인감관리대장에 등재한 후 그 신고자 또는 말소자의 인감대장을 관련공부와 함께 밀봉하여 별지 제6호의2서식에 따라 신증명청에 이송하여야 한다. 〈개정 2005. 1. 15., 2007. 12. 31., 2013. 4. 22., 2015. 1. 20.〉
②인감을 신고한 미주민등록 재외국민의 등록기준지 변경신고사항을 통보받은 인감대장을 관리하는 구증명청은 그 통보를 접수한 날부터 3일 이내에 별지 제6호서식의 인감관리대장에 등재한 후 별지 제1호서식에 의한 등록기준지 변경사항과 별지 제3호서식의 인감대장 또는 별지 제7호서식의 미주민등록 재외국민 인감신고기록대장을 밀봉하여 신증명청에 이송하여야 한다. 〈개정 2007. 12. 31., 2015. 1. 20., 2016. 1. 12.〉
③「출입국관리법」 제36조의 규정에 의한 외국인의 체류지변경신고를 받거나 출입국·외국인청장, 출입국·외국인사무소장, 출입국·외국인청 출장소장 또는 출입국·외국인사무소 출장소장으로부터 체류지변경사실을 통보받은 신체류지를 관할하는 증명청은 지체없이 그 사실을 전체류지를 관할하는 증명청에 통보하여야 하며, 전체류지를 관할하는 증명청은 그 통보를 접수한 날부터 3일 이내에 별지 제6호서식의 인감관리대장에 등재한 후 별지 제4호서식의 인감대장을 밀봉하여 신체류지를 관할하는 증명청에 이송하여야 한다. 〈개정 2005. 1. 15., 2016. 1. 12., 2018. 5. 8.〉
④「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제6조 및 동법시행령 제11조의 규정에 의한 국내거소신고자의 국내거소이전통보를 받은 전거소지를 관할하는 증명청은 그 통

보를 접수한 날부터 3일 이내에 별지 제6호서식의 인감관리대장에 등재한 후 별지 제5호서식의 인감대장을 밀봉하여 신거소지를 관할하는 증명청에 이송하여야 한다. 〈개정 2005. 1. 15., 2016. 1. 12.〉

⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 인감대장 및 관련공부를 이송할 때에는 등기우편으로 하여야 한다. 다만, 제18조의2에 따른 위임으로 같은 시·군·자치구의 관내인 경우에는 해당 시장·군수·자치구의 구청장이 정하는 방법으로 이송할 수 있다. 〈신설 2007. 12. 31.〉

⑥ 신증명청은 제1항 내지 제4항의 규정에 의하여 인감대장의 이송을 받은 때에는 별지 제6호서식의 인감관리대장에 이를 등재하여야 한다. 〈개정 2007. 12. 31.〉

[본조신설 2002. 12. 31.]

제6조(인장의 규격) 인감의 증명에 사용하는 인장의 크기는 가로·세로 각각 7밀리미터 이상 30밀리미터 이내이어야 한다. 〈개정 2002. 12. 31.〉

[전문개정 1999. 3. 12.]

제7조(방문에 의한 인감신고) ①법 제3조제6항의 규정에 의하여 인감을 신고하려는 자는 법 제7조제1항의 규정에 의하여 신고인 본인이 소관증명청을 방문하여 신분증과 인감에 사용될 인장을 제출하고, 다음 각호의 사항을 구술로 신고하여야 한다. 이 경우 인감을 신고하려는 자가 피성년후견인인 경우에는 성년후견인이 방문하여 신고하여야 하고, 미성년자인 경우에는 미성년자가 법정대리인과 함께 방문하여 신고하여야 하며, 피한정후견인인 경우에는 피한정후견인이 한정후견인과 함께 방문하여 신고하여야 한다. 〈개정 2005. 1. 15., 2007. 12. 31., 2015. 1. 20., 2016. 7. 5.〉

1. 등록기준지(외국인을 제외한다)
2. 주소·국내체류지 또는 국내거소지
3. 성명
4. 주민등록번호(주민등록번호가 없는 신고인의 경우에는 생년월일)
5. 여권번호(미주민등록 재외국민, 외국인 및 국내거소신고자의 경우로 한정한다)

② 제1항 후단에도 불구하고 인감을 신고하려는 자가 피한정후견인인 경우 「후견등기에 관한 법률」 제15조제1항에 따른 등기사항증명서(이하 "등기사항증명서"라 한다)에 한정후견인이 인감신고에 관한 대리권을 행사할 수 있다고 기재된 경우에는 한정후견

인이 혼자 방문하여 피한정후견인의 인감을 신고할 수 있다. 〈신설 2016. 7. 5.〉

③ 증명청은 제1항 또는 제2항에 따라 인감신고를 한 신고인이 본인인지를 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 신분증(이하 "주민등록증등"이라 한다)으로 확인하여야 한다. 〈개정 2013. 4. 22., 2016. 1. 12., 2016. 7. 5., 2024. 5. 7.〉

1. 주민등록증
2. 자동차운전면허증
3. 장애인등록증(주민등록번호와 주소가 기재되어 있어야 한다)
4. 대한민국 여권

4의2. 「국가보훈 기본법」 제21조의2에 따른 등록증

5. 외국인인 경우에는 「출입국관리법」 제33조제1항에 따른 외국인등록증 또는 같은 법 제88조제2항에 따른 외국인등록 사실증명(외국인등록 사실증명은 본인이 방문하는 경우에 한정한다)
6. 국내거소신고자인 경우에는 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제7조제1항에 따른 국내거소신고증 또는 같은 조 제5항에 따른 국내거소신고 사실증명(국내거소신고 사실증명은 본인이 방문하는 경우에 한정한다)

④ 증명청은 제1항 또는 제2항에 따른 신고인이 미주민등록 재외국민, 외국인 또는 국내거소신고자인 경우에는 제1항제5호의 여권번호를 여권과 대조하여 확인하여야 한다. 〈신설 2013. 4. 22., 2015. 1. 20., 2016. 7. 5.〉

⑤ 제3항 또는 제4항에 따른 확인을 마친 증명청은 신고인이 보는 앞에서 인감대장의 해당란에 필요한 사항을 적은 후 인감란에 인장을 날인하여야 한다. 이 경우 증명청은 인감대장의 비고란에 "구술신고"라고 적고, 신고인에게 관계사항을 확인하게 한 후 신고인의 엄지손가락 지문(엄지손가락 지문이 분명하지 아니할 경우에는 다른 손가락의 지문을 말한다. 이하 "무인(拇印)"이라 한다)을 받아야 하며, 신고인이 미성년자인 경우에는 법정대리인의 무인을 받아야 하고, 신고인이 피한정후견인인 경우에는 한정후견인의 무인을 받아야 한다. 〈신설 2013. 4. 22., 2016. 7. 5.〉

⑥증명청은 제3항에 따른 방법으로 신분확인이 곤란한 경우에는 인감신고인의 무인을 주민등록전산자료나 관계 중앙행정기관이 관리하고 있는 자료와 전자적 방법으로 대조하여 확인하여야 한다. 〈신설 2005. 1. 15., 2013. 4. 22., 2016. 1. 12., 2016. 7. 5.〉

⑦ 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(자치구가 아닌 구의 구청장을

포함한다)이나 읍장·면장·동장 또는 출장소장(이하 "인감증명서발급기관"이라 한다)은 법과 이 영에 따른 각종 신고 및 신청을 하려는 자가 피성년후견인이나 피한정후견인인 것을 확인한 경우에는 신고 및 신청을 하려는 자의 등기사항증명서를 제출받아 후견등기기록을 확인하여야 한다. 〈신설 2016. 7. 5.〉

[전문개정 2002. 12. 31.]

제7조의2

[제17조의2로 이동 〈2016. 7. 5.〉]

제8조(서면에 의한 인감신고) ①법 제7조제1항 단서에서 "대통령령이 정하는 사유로 인하여 방문할 수 없는 경우"라 함은 질병·출산·징집·복역·유학·해외거주 등으로 방문할 수 없는 경우를 말한다.

②법 제7조제1항 단서의 규정에 의하여 인감을 서면신고하는 때에는 별지 제9호서식에 의한 인감신고서에 인장을 찍은 백지(이하 "인감지"라 한다)와 방문할 수 없는 사유를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여야 한다.

③미성년자가 인감을 서면신고할 때에는 별지 제9호서식 또는 별지 제9호의2서식에 따른 인감(변경)신고서에 법정대리인의 동의[법정대리인이 재외국민인 경우로서 해외에 체류하는 경우 또는 법정대리인이 해외거주(체류)자인 경우에는 동의사실에 대하여 재외공관의 확인을 받은 것을 말하고, 법정대리인이 수감 중인 경우에는 수감기관의 확인을 받은 것을 말한다. 이하 같다]를 받아 제출해야 한다. 이 경우 증명청은 법정대리인의 인감 또는 「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 본인서명사실확인서(이하 "본인서명사실확인서"라 한다)를 확인해야 한다. 〈개정 2015. 1. 20., 2016. 7. 5., 2020. 2. 18.〉

④ 피한정후견인이 인감을 서면신고할 때에는 별지 제9호서식 또는 별지 제9호의2서식에 따른 인감(변경)신고서에 한정후견인의 동의[한정후견인이 재외국민인 경우로서 해외에 체류하는 경우 또는 한정후견인이 해외거주(체류)자인 경우에는 동의사실에 대하여 재외공관의 확인을 받은 것을 말하고, 한정후견인이 수감 중인 경우에는 수감기관의 확인을 받은 것을 말한다. 이하 같다]를 받아 제출해야 한다. 이 경우 증명청은 한정후견인의 인감 또는 본인서명사실확인서를 확인해야 한다. 〈신설 2016. 7. 5., 2020. 2. 18.〉

⑤ 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 제출하는 서류의 유효기간은 그 확인일부터 기산하여 3개월(재외공관의 확인이 필요한 서류는 확인일부터 6개월)로 한다. 〈신설 2015. 1. 20., 2016. 7. 5.〉

⑥증명청은 제2항부터 제4항까지의 규정에 의한 신고를 받은 때에는 인감대장의 해당란에 필요한 사항을 기재하고 인감지를 첨부하여 인감대장과 인감지가 겹치는 부분에 직인으로 간인한 후 인감대장의 비고란에 그 사유를 명시한 후 "서면신고"라고 기재하여야 하며, 대리인이 신고하는 경우에는 대리인으로 하여금 신고사항을 확인하게 한 후 그의 무인을 받아야 한다. 〈개정 2003. 9. 29., 2015. 1. 20., 2016. 7. 5.〉

[전문개정 2002. 12. 31.]

제9조(미주민등록 재외국민과 국내거소신고자의 인감신고여부 확인) ①미주민등록 재외국민의 인감신고를 받은 최종주소지를 관할하는 증명청은 미주민등록 재외국민이 인감을 신고한 사실이 있는지의 여부를 확인한 후 이를 별지 제10호서식에 의하여 지체없이 등록기준지를 관할하는 증명청에 통보하여야 하며, 통보를 받은 등록기준지를 관할하는 증명청은 별지 제7호서식의 미주민등록 재외국민 인감신고기록대장을 작성하여 관리하여야 한다. 〈개정 2007. 12. 31., 2015. 1. 20.〉

②국내거소신고자의 인감신고를 받은 증명청은 국내거소신고자가 인감을 신고한 사실이 있는지의 여부를 확인한 후 그 사항을 별지 제11호서식에 의하여 지체없이 현체류지를 관할하는 증명청에 통보하여야 한다. 〈개정 2007. 12. 31., 2015. 1. 20.〉

[전문개정 2002. 12. 31.]

[제목개정 2015. 1. 20.]

제10조(신고수리의 거부) 증명청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 때에는 인감의 신고를 수리하지 않는다. 〈개정 1991. 4. 16., 1997. 4. 12., 2002. 12. 31., 2005. 1. 15., 2007. 12. 31., 2016. 7. 5., 2021. 1. 5., 2024. 5. 7.〉

1. 인장이 동판·고무 및 그 밖에 인영(印影: 도장을 찍은 모양)이 변하기 쉬운 물질로 제조된 때
2. 제3조의 규정에 위반하여 가족관계등록부 또는 주민등록표 등에 기재되어 있지 아니한 성명으로 신고한 때
3. 인장이 제6조에서 정한 규격에 적합하지 아니한 때

4. 피성년후견인 본인이 직접 인감을 신고한 때
5. 미성년자가 법정대리인의 동의없이 인감을 신고한 때
5의2. 피한정후견인이 한정후견인의 동의 없이 인감을 신고한 때
5의3. 한정후견인이 피한정후견인의 인감신고에 관한 대리권 없이 피한정후견인의 인감을 신고한 때
6. 신고된 인감이 있을 때
7. 인장의 마멸 또는 훼손으로 인하여 인감파일에 수록하기에 부적합한 때
8. 인감신고인의 신분확인이 곤란한 때

제11조(사망 등의 신고) ① 삭제 〈2005. 1. 15.〉

②미주민등록 재외국민, 외국인 또는 국내거소신고자의 사망 또는 실종선고의 신고는 그 사유가 발생한 날부터 1개월(미주민등록 재외국민의 경우에는 3개월) 이내에 그 사실을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 별지 제12호서식 또는 별지 제12호의2서식에 따라 소관증명청에 신고하여야 한다. 〈개정 2002. 12. 31., 2005. 1. 15., 2015. 1. 20.〉

[제목개정 2005. 1. 15.]

제12조(인감의 말소 및 부활) ①증명청은 법 제11조제1항의 규정에 의하여 직권으로 인감을 말소할 때에는 미리 가족관계등록부, 주민등록표, 외국인등록표, 재외공관의 확인서, 국내거소신고증 반납확인서, 등록기준지 조회 또는 관계공무원의 사실조사 등의 방법에 의하여 말소사유를 확인하여야 하며, 인감대장의 비고란에 말소일자 및 그 사유와 "직권말소"라고 붉은 글씨로 표기한 후 관계공무원이 서명·날인하여야 한다. 〈개정 2007. 12. 31.〉

② 인감을 신고한 자가 법 제11조제2항 및 제3항에 따라 인감의 말소 및 부활을 신청하려는 경우에는 소관증명청을 방문하여 신청(구술로 신청하는 것을 포함한다)하여야 한다. 다만, 피성년후견인, 미성년자 또는 피한정후견인이 인감의 말소 및 부활을 신청하려는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른다. 〈개정 2016. 7. 5.〉

1. 피성년후견인: 성년후견인이 방문하여 신청
2. 미성년자: 미성년자가 법정대리인과 함께 방문하여 신청하거나 법정대리인의 동의를 받아 신청

3. 피한정후견인: 피한정후견인이 한정후견인과 함께 방문하여 신청하거나 한정후견인의 동의를 받아 신청. 다만, 등기사항증명서에 한정후견인이 인감신고에 관한 대리권을 행사할 수 있다고 기재된 경우에는 한정후견인이 혼자 방문하여 신청할 수 있다.

③제2항 본문의 규정에 불구하고 질병·출산·징집·복역·유학·해외거주 등으로 인하여 인감을 신고한 본인이 방문할 수 없는 경우에는 별지 제12호서식 또는 별지 제12호의2서식에 의한 인감말소·부활신청서에 그 사실을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여야 한다. 〈개정 2005. 1. 15., 2016. 1. 12.〉

④제2항 및 제3항에 따른 인감말소·부활신청을 받은 증명청은 주민등록증등에 의하여 본인 또는 대리인의 신분을 확인하고, 인감말소·부활신청서의 인감 및 법정대리인의 인감 또는 본인서명사실확인서의 진위여부를 확인해야 하며, 본인 또는 대리인의 신분과 인감 또는 본인서명사실확인서임이 확인된 때에는 인감대장 비고란에 인감말소·부활일자 및 그 사유와 "말소신고"·"부활신고"로 표기한 후 신청인의 무인을 받아야 한다. 〈개정 2003. 9. 29., 2005. 1. 15., 2020. 2. 18.〉

⑤증명청은 법 제11조제4항의 규정에 의하여 인감을 신고한 자의 주민등록이 말소 또는 거주불명 등록되거나 말소 또는 거주불명 등록된 주민등록이 재등록된 때에는 인감대장의 비고란에 말소·부활일자 및 그 사유와 "직권말소"·"직권부활"이라고 표기한 후 관계공무원이 서명 또는 날인하여야 한다. 〈개정 2005. 1. 15., 2013. 4. 22.〉

[전문개정 2002. 12. 31.]

제13조(인감증명서의 발급) ①법 제12조제1항에 따라 인감증명서를 발급받고자 하는 때에는 본인 또는 그 대리인(17세 이상인 사람에 한한다)이 인감증명서발급기관에 신청하여야 한다. 이 경우 대리인이 인감증명서의 발급을 신청할 때에는 별지 제13호서식, 별지 제13호의2서식 또는 별지 제13호의3서식의 인감증명서 발급 위임장(위임자가 재외국민인 경우로서 해외에 체류 중인 경우에는 위임사실에 대하여 재외공관의 확인을 받은 것을 말한다)과 함께 위임자 본인[해외거주(체류)자인 본인이 재외공관의 확인을 받아 위임장을 제출하는 경우와 수감자인 본인이 수감기관의 확인을 받아 위임장을 제출하는 경우는 제외한다] 및 대리인의 주민등록증등을 제출하여야 한다. 〈개정 2005. 1. 15., 2016. 1. 12., 2016. 7. 5.〉

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 각 호에서 정하는 바에 따라 인감증명

서 발급을 신청하여야 한다.〈개정 2016. 1. 12., 2016. 7. 5., 2024. 5. 7.〉

1. 인감을 신고한 자가 피성년후견인인 경우에는 성년후견인이 방문하여 신청하여야 한다.
2. 인감을 신고한 자가 미성년자인 경우에는 별지 제13호서식, 별지 제13호의2서식 또는 별지 제13호의3서식에 따른 법정대리인의 동의서[법정대리인이 재외국민인 경우로서 해외에 체류 중인 경우 또는 법정대리인이 해외거주(체류)자인 경우에는 동의사실에 대하여 재외공관의 확인을 받은 것을 말하고, 법정대리인이 수감 중인 경우에는 수감기관의 확인을 받은 것을 말한다]와 법정대리인의 주민등록증등을 제출하여야 한다.
3. 인감을 신고한 자가 피한정후견인인 경우에는 별지 제13호서식, 별지 제13호의2서식 또는 별지 제13호의3서식에 따른 한정후견인의 동의서[한정후견인이 재외국민인 경우로서 해외에 체류 중인 경우 또는 한정후견인이 해외거주(체류)자인 경우에는 동의사실에 대하여 재외공관의 확인을 받은 것을 말하고, 한정후견인이 수감 중인 경우에는 수감기관의 확인을 받은 것을 말한다]와 한정후견인의 주민등록증등을 제출하여야 한다. 다만, 발급받으려는 인감증명서의 용도가 한정후견인의 동의가 필요한 사항인 경우로 한정한다.
4. 인감을 신고한 자가 피한정후견인이고 등기사항증명서에 한정후견인이 인감증명서 발급에 관한 대리권을 행사할 수 있다고 기재된 경우에는 한정후견인이 피한정후견인의 인감증명서 발급을 신청할 수 있다.
5. 인감을 신고한 자(본인으로 한정하며, 피성년후견인, 미성년자 및 피한정후견인을 제외한다)가 「민원 처리에 관한 법률」 제12조의2제2항 및 제3항에 따른 전자민원창구 및 통합전자민원창구(이하 "전자민원창구"라 한다)를 통해 인감증명서 발급을 신청해 인감증명서를 전자문서로 발급받으려는 경우에는 부동산 매도용 또는 자동차(「자동차관리법」 제5조에 따라 등록된 자동차를 말한다. 이하 이 호 및 제3항에서 같다) 매도용이 아닌 용도의 인감증명서 중 다음 각 목에 해당하지 않는 경우에만 발급을 신청할 수 있다. 이 경우 인감증명서의 발급용도와 제출처를 기재해 발급을 신청해야 한다.
   가. 송무(訟務), 등기(「후견등기에 관한 규칙」 제47조에 따라 인감증명을 제출하려는 경우는 제외한다), 공탁 또는 집행 등을 위해 법원에 제출하려는 경우

나. 예금, 대출, 보험, 증권 또는 그 밖의 금융상품 거래 등을 위해 금융기관에 제출하려는 경우

③부동산 또는 자동차 매도용으로 인감증명서를 발급받으려는 자는 별지 제14호서식의 인감증명서 중 부동산 매수자 또는 자동차 매수자란에 기재하려는 부동산 또는 자동차 매수자의 성명·주소 및 주민등록번호(법인인 경우에는 법인명, 주된 사무소의 소재지 및 법인등록번호를 말한다)를 관계공무원에게 구술이나 서면으로 제공하고, 그 기재사항을 확인한 후 발급신청자 서명란에 서명한다. 다만, 재외국민이 부동산 매도용으로 인감증명서를 발급받는 경우에는 별지 제13호서식의 세무서장 확인란에 이전할 부동산의 종류와 소재지를 기재하고, 소관증명청의 소재지 또는 부동산소재지를 관할하는 세무서장의 확인을 받아야 한다. 〈개정 2013. 12. 17., 2016. 1. 12., 2024. 5. 7.〉

④ 인감증명서의 발급신청을 받은 인감증명서발급기관은 다음 각 호의 순서에 따라 인감증명서를 발급하여야 한다. 〈개정 2016. 7. 5., 2024. 5. 7.〉

1. 주민등록증등(주민등록증등으로 신청인의 신분확인이 곤란한 경우에는 제7조제6항에 따른 방법으로 신분확인을 해야 한다)으로 본인, 제1항에 따른 대리인, 제2항에 따른 성년후견인, 미성년자의 법정대리인 또는 한정후견인임을 확인한다. 다만, 신청인이 제2항제5호에 따라 전자민원창구를 통해 인감증명서 발급을 신청하면서 다음 각 목의 절차를 모두 거친 경우에는 본인임이 확인된 것으로 본다.
   가. 「전자서명법」 제2조제6호에 따른 인증서(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것으로 한정한다)의 암호 입력
   나. 휴대전화를 통한 본인인증 등 행정안전부장관이 정하는 본인확인의 방법
2. 미성년자가 신청하는 경우에는 그 법정대리인의 동의 여부를 반드시 확인하고, 피한정후견인이 신청하는 경우에는 한정후견인의 동의 여부를 반드시 확인한다.
3. 복사방지를 위한 특수용지를 사용하여 별지 제14호서식의 인감증명서를 발급한다. 이 경우 발급하는 인감증명서가 피한정후견인의 인감증명서일 때에는 반드시 담당 공무원이 신청인에게 용도를 확인한 후 직접 인감증명서에 용도를 기재하여 발급한다.

3의2. 제3호에도 불구하고 신청인이 제2항제5호에 따라 전자민원창구를 통해 인감증명서 발급을 신청한 경우에는 별지 제14호의2서식의 인감증명서를 발급한다. 이 경우 특수용지가 아닌 일반용지로 인쇄해 사용할 수 있다.

4. 별지 제15호서식의 인감증명서발급대장에 수령인이 본인인 경우에는 서명 또는 무

인을, 대리인인 경우에는 무인을 받은 후 인감증명서를 교부한다. 이 경우 수령인이 본인인 경우에는 전산에 의하여 관리되는 인감증명서발급대장에 전자이미지서명입력기를 사용한 서명을 받을 수 있다.

5. 제4호에도 불구하고 제3호의2에 따라 전자문서로 인감증명서를 발급받는 경우에는 제1호 단서에 따라 본인임이 확인되면 별지 제15호서식의 인감증명서발급대장에 본인의 서명 또는 무인을 받았거나 전산으로 관리되는 인감증명서발급대장에 전자이미지서명입력기를 사용한 서명을 받은 것으로 본다.

⑤인감증명서발급기관은 제4항에 따른 인감증명서를 발급할 수 없는 때에는 인감신청인은 인감신고인의 소관증명청을 방문하여 인감증명서의 발급을 신청하여야 하며, 신청을 받은 인감증명서발급기관은 제1항부터 제4항까지의 규정을 준용하여 본인 또는 대리인의 신분 등을 확인한 후 인감대장의 신고인감을 복사하여 이를 별지 제14호서식에 첨부·간인하여 발급하고, 별지 제15호서식의 인감증명서발급대장에 수령인이 본인인 경우에는 서명 또는 무인을, 대리인인 경우에는 무인을 받은 후 이를 교부하여야 한다. 〈개정 2003. 9. 29., 2005. 1. 15., 2016. 1. 12.〉

⑥인감증명서발급기관은 제4항 및 제5항에 따라 인감증명서를 발급한 경우에는 별지 제15호의2서식에 따라 본인의 신청을 받아 우편이나 휴대폰에 의한 문자전송 등의 방법으로 본인 등에게 그 사실을 통보할 수 있다. 이 경우 법 제3조에 따라 인감을 신고할 때 본인이 인감증명서 발급 사실의 통보에 동의하여 제5조제1항에 따른 인감대장에 서명 또는 날인한 경우와 이 조 제2항제5호에 따라 전자민원창구를 통해 전자문서로 인감증명서 발급을 신청한 경우에는 별지 제15호의2서식에 따른 신청서를 받지 아니하고 통보할 수 있다. 〈신설 2005. 1. 15., 2013. 4. 22., 2016. 1. 12., 2024. 5. 7.〉

⑦제1항의 규정에 의한 동의서 및 위임장의 유효기간은 그 동의 또는 위임일부터 기산하여 6월로 한다. 〈개정 2005. 1. 15.〉

⑧ 전자민원창구를 관리·운영하는 기관의 장은 제4항제3호의2에 따라 전자문서로 발급받는 인감증명서의 위조 또는 변조의 방지 및 그 진위를 확인하기 위해 필요한 조치를 해야 한다. 〈신설 2024. 5. 7.〉

[전문개정 2002. 12. 31.]

[제목개정 2016. 1. 12.]

제14조(인감증명서의 발급사실 확인) 인감증명서발급기관은 인감증명서를 제출받은 자가 전자민원창구를 통하여 그 발급사실에 대한 확인을 신청하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 확인하여 줄 수 있다. 〈개정 2010. 5. 4., 2016. 1. 12., 2022. 7. 11., 2024. 5. 7.〉

1. 발급기관
2. 발급일자
3. 주민등록번호
4. 발급사실 확인번호

[본조신설 2005. 1. 15.]

[제목개정 2016. 1. 12.]

제15조(인감증명서 발급의 거부) 인감증명서발급기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 때에는 인감증명서의 발급을 거부한다. 〈개정 1991. 4. 16., 1993. 12. 28., 1997. 4. 12., 2002. 12. 31., 2003. 9. 29., 2005. 1. 15., 2016. 1. 12., 2016. 7. 5.〉

1. 법 제11조에 따라 인감이 말소된 때
2. 인감증명서의 발급을 신청한 대리인이 17세 미만일 때
3. 인감증명서의 발급을 신청한 사람의 신분확인이 곤란한 때
4. 피성년후견인 본인이 직접 인감증명서의 발급을 신청한 때
5. 미성년자가 법정대리인의 동의없이 인감증명서의 발급을 신청한 때
6. 피한정후견인이 한정후견인의 동의없이 인감증명서의 발급을 신청한 때(인감증명서의 용도가 한정후견인의 동의가 필요없는 사항인 경우는 제외한다)
7. 한정후견인이 피한정후견인의 인감증명서 발급에 관한 대리권 없이 피한정후견인의 인감증명서 발급을 신청한 때
8. 정당한 사유없이 제13조제1항 후단에 따른 인감증명서 발급 위임장과 위임자 본인 및 대리인의 주민등록증등을 제출하지 아니한 때
9. 정당한 사유없이 제13조제2항제2호에 따른 법정대리인의 동의서와 법정대리인의 주민등록증등을 제출하지 아니한 때
10. 정당한 사유없이 제13조제2항제3호에 따른 한정후견인의 동의서와 한정후견인의

주민등록증등을 제출하지 아니한 때

11. 제17조의2제5항에 따라 인감보호신청란에 기재된 사항을 위반한 때

[제목개정 2016. 1. 12.]

제16조(인감변경신고) ①법 제13조의 규정에 의한 인감변경신고에 관하여는 제7조 및 제8조의 규정을 준용한다. 〈개정 2016. 1. 12.〉

② 인감을 신고한 사람은 개명(改名)하거나 영주귀국 등으로 주민등록에 기재되어 있는 성명이 신고된 인감의 성명과 달라지게 되는 등 신고된 인감이 제3조에서 정한 성명과 달라진 경우에는 법과 이 영에 따른 각종 신고 및 신청을 하기 전에 법 제13조에 따른 인감변경신고를 하여야 한다. 〈신설 2016. 1. 12.〉

[전문개정 2002. 12. 31.]

제17조(인감증명관계서류의 보존기간) 법 제10조제2항의 규정에 의한 인감증명관계서류의 보존기간은 다음과 같다. 〈개정 2015. 1. 20., 2016. 1. 12.〉

1. 인감관리대장, 미주민등록 재외국민 인감신고기록대장 : 영구
2. 인감증명서발급대장: 30년
3. 각종 신고서, 확인서 및 동의서, 인감신고사항 통보서, 위임장 그 밖의 인감관련대장: 10년

[전문개정 2002. 12. 31.]

제17조의2(인감보호의 신청 및 해지) ①법 제14조의2제1항에 따라 인감보호 신청을 하는 경우에는 본인이 인감증명서발급기관을 방문하여 별지 제15호의3서식 또는 별지 제15호의4서식에 따른 인감보호신청서와 함께 주민등록증등을 제출한 후 인감대장에 필요한 사항의 기재를 요청할 수 있다. 다만, 본인의 인감대장을 관리하고 있는 증명청을 방문하여 신청하는 경우에는 구술로 신청할 수 있다. 〈개정 2003. 9. 29., 2005. 1. 15., 2013. 4. 22., 2015. 1. 20., 2016. 1. 12., 2016. 7. 5.〉

②인감을 신고한 재외국민, 해외거주(체류)자 또는 수감자가 대리인으로 하여금 인감보호 신청을 하려는 경우에는 별지 제15호의3서식 또는 별지 제15호의4서식에 따른 인감보호신청서에 거주지를 관할하는 재외공관의 확인 또는 수감기관의 확인을 받아 인감증명서발급기관에 제출하여야 한다. 이 경우 인감보호신청서를 제출받은 인감증명서

발급기관은 주민등록증등에 의하여 대리인의 신분을 확인하여야 한다.〈신설 2003. 9. 29., 2005. 1. 15., 2007. 12. 31., 2015. 1. 20., 2016. 1. 12., 2016. 7. 5.〉

③제1항 본문에 따라 인감보호 신청을 받은 인감증명서발급기관은 지체 없이 이를 별지 제15호의5서식에 따라 소관증명청에 통보하여야 하며, 이를 통보받은 소관증명청은 관리하고 있는 인감대장에 인감보호신청사항을 기재한 후 관계공무원이 서명 또는 날인하여야 한다.〈신설 2003. 9. 29., 2005. 1. 15., 2007. 12. 31., 2013. 4. 22., 2015. 1. 20., 2016. 1. 12., 2016. 7. 5.〉

④ 제1항 본문에도 불구하고 인감보호 신청을 하려는 자가 피성년후견인인 경우에는 성년후견인이 신청하여야 하고, 미성년자인 경우에는 미성년자가 법정대리인의 동의를 받아 신청하여야 하며, 피한정후견인인 경우에는 피한정후견인이 한정후견인의 동의를 받아 신청하여야 한다. 다만, 피한정후견인이 인감보호 신청을 하는 경우 등기사항증명서에 한정후견인이 인감신고에 관한 대리권을 행사할 수 있다고 기재된 경우에는 한정후견인이 피한정후견인의 인감보호 신청을 할 수 있다.〈개정 2016. 7. 5.〉

⑤제1항 단서에 따라 인감보호 신청을 받은 증명청은 인감대장의 인감보호신청란에 요청한 사항을 기재하고 신청인으로 하여금 확인하도록 한 후 신청인이 본인인 경우에는 서명 또는 무인을, 대리인인 경우에는 무인을 받아야 한다.〈개정 2003. 9. 29., 2016. 1. 12., 2016. 7. 5.〉

⑥인감보호의 해지신청에 관하여는 제1항부터 제5항까지의 규정을 준용한다.〈개정 2003. 9. 29., 2016. 1. 12., 2016. 7. 5.〉

⑦ 인감을 신고한 사람이 법 제14조의2제1항에 따른 인감보호 신청을 한 후 병원 등의 입원으로 직접 인감증명서발급기관을 방문할 수 없는 경우에는 다음 각 호의 절차에 따라 인감보호의 해지를 신청할 수 있다.〈개정 2016. 1. 12., 2016. 7. 5.〉

1. 인감보호의 해지를 신청하려는 사람은 그 대리인으로 하여금 별지 제15호의6서식의 인감보호해지 방문확인 신청서에 증명서류를 첨부하여 입원한 시설을 관할하는 읍장・면장・동장 또는 출장소장에게 제출하게 하여야 한다.
2. 제1호의 신청을 받은 읍장・면장・동장 또는 출장소장은 그 신청을 받은 날부터 3일 이내에 방문 여부 및 방문 예정 일시 등을 본인 또는 그 대리인에게 전화나 우편 등의 방법으로 통보하여야 한다. 이 경우 관계 공무원이 방문하기로 한 경우에는 제1항에 따른 신청을 받은 날부터 6일 이내에 방문하여야 한다.

3. 제1호 및 제2호에 따라 신청인을 방문한 관계 공무원은 주민등록증등이나 무인으로 본인의 신분을 확인하고, 본인의 의사를 확인한 후에 별지 제15호의3서식 또는 별지 제15호의4서식의 인감보호 해지신청서를 제출받아 처리한다.

[전문개정 2002. 12. 31.]

[제목개정 2016. 7. 5.]

[제7조의2에서 이동 〈2016. 7. 5.〉]

제18조(인감에 관한 서류의 열람) ① 법 제14조의3제1항에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 구분에 따른 자를 말한다. 〈개정 2016. 7. 5.〉

1. 인감증명서 발급을 위임한 경우: 대리인(인감증명서발급내역에 관한 열람으로 한정한다)
2. 피성년후견인의 인감에 관한 서류를 열람하려는 경우: 성년후견인
3. 피한정후견인의 인감에 관한 서류를 열람하려는 경우: 한정후견인(한정후견인이 인감에 관한 서류의 열람에 관한 대리권이 있는 경우로 한정한다)
4. 인감을 신고한 본인이 사망하거나 실종선고를 받은 경우: 상속인
5. 그 밖에 다른 법률에 따라 인감에 관한 서류의 열람을 요청할 권한이 있는 자

② 인감을 신고한 본인 또는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 인감에 관한 서류의 열람, 열람한 서류의 사본(전산자료 출력물을 포함한다. 이하 같다) 제공 및 별지 제16호의2서식에 따른 확인서의 발급(이하 이 조에서 "열람등"이라 한다)을 인감증명서발급기관에 신청할 수 있다. 〈개정 2016. 7. 5.〉

③ 제2항에 따른 열람등의 신청을 받은 증명청 또는 인감증명서발급기관은 열람등을 신청할 수 있는 자인지 여부와 주민등록증등을 확인한 후 별지 제16호서식의 열람대장에 기재하고, 관계공무원의 참관하에 열람하게 하며, 신청인이 요구하는 경우에는 열람한 서류의 사본과 함께 별지 제16호의2서식의 확인서를 발급한다. 〈개정 2016. 7. 5., 2021. 1. 5.〉

④ 제1항제5호의 자 중 진행 중인 재판, 수사, 공소의 제기 및 유지, 세무조사, 감사 및 이에 준하는 업무 수행을 위하여 열람등을 요청하려는 자는 필요한 최소한의 범위에서 열람등을 요청하여야 한다. 이 경우 열람등을 요청하는 자는 근거 법률 및 요청 사유를 구체적으로 명시한 문서를 통하여 요청하여야 하며, 요청을 받은 증명청 또는

인감증명서발급기관은 요청 내용에 따라 직접 열람하게 하거나 문서로 통보한다. 〈개정 2016. 7. 5.〉

[전문개정 2016. 1. 12.]

[제목개정 2016. 7. 5.]

제18조의2(권한의 위임) ①증명청은 법 제14조의4에 따라 대한민국에 주소 또는 행정상 관리주소를 가진 자나 미주민등록 재외국민의 인감사무와 외국인 또는 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제6조제1항에 따라 국내거소신고를 한 외국국적동포의 인감사무에 관한 권한을 읍장·면장·동장 또는 출장소장에게 위임한다. 〈개정 2015. 1. 20., 2016. 1. 12., 2016. 7. 5.〉

② 삭제 〈2016. 1. 12.〉

[본조신설 2005. 1. 15.]

제19조(수수료) ①법 제15조의 규정에 의한 수수료는 다음 각호와 같다. 〈개정 2005. 1. 15., 2016. 1. 12.〉

1. 인감증명서 발급 : 통당 600원
2. 인감변경신고 : 회당 600원

②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에 따른 수수료를 면제한다. 〈개정 2007. 12. 31., 2009. 6. 26., 2012. 4. 17., 2012. 12. 21., 2013. 4. 22., 2014. 11. 19., 2016. 6. 21., 2017. 7. 26., 2021. 4. 6., 2024. 5. 7.〉

1. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의한 첨부서류로 제출하기 위하여 신청하는 경우
2. 국가를 등기권리자로 하는 등기신청에 첨부서류로 제출하기 위하여 신청하는 경우
3. 시장·군수 또는 자치구의 구청장이 인정하는 공익사업을 위하여 필요하다고 인정하는 경우
4. 「국민기초생활 보장법」 제2조제2호에 따라 수급자가 신청하는 경우
5. 관계 법령에서 인감증명정보 자료를 제공하도록 의무화하고 있는 경우
6. 「독립유공자예우에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 독립유공자와 그 유족(선순위자로 한정한다)이 신청하는 경우
7. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 국가유공자와 그

유족(선순위자로 한정하되, 선순위자가 부 또는 모인 경우에는 선순위자가 아닌 모 또는 부를 포함한다)이 신청한 경우

8. 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제4조에 따라 등록된 고엽제후유증환자 등이 신청하는 경우
9. 「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제5조에 따라 등록된 참전군인등이 신청하는 경우
10. 「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 제7조에 따라 등록 결정된 5·18민주유공자와 그 유족(선순위자로 한정하되, 선순위자가 부 또는 모인 경우에는 선순위자가 아닌 모 또는 부를 포함한다)이 신청하는 경우
11. 법 제5조에 따라 신고되는 성명과 일치시키기 위하여 인감을 변경하거나 법원의 판결을 통하여 개명신고하고 인감을 변경하는 경우
12. 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난으로 행정안전부장관, 시·도지사, 시장·군수 또는 자치구의 구청장이 수수료의 면제가 필요하다고 인정하는 경우
13. 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 특수임무유공자와 그 유족(선순위자로 한정하되, 선순위자가 부 또는 모인 경우에는 선순위자가 아닌 모 또는 부를 포함한다)이 신청하는 경우
14. 「한부모가족지원법」 제5조 또는 제5조의2에 따른 보호대상자가 신청하는 경우
15. 제13조제2항제5호에 따라 전자민원창구를 통해 인감증명서 발급을 신청하는 경우

③ 증명청은 해당 지역의 여건을 고려해 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 제1항에서 정하는 수수료를 감면할 수 있다. 〈신설 2024. 5. 7.〉

[본조신설 2002. 12. 31.]

제20조(보험·공제 등에의 가입) 증명청은 그 지방자치단체의 조례가 정하는 바에 의하여 소속직원의 인감사고로 인한 피해발생에 대비하기 위하여 보험(신원보증보험을 포함한다) 또는 공제 등에 가입하여야 한다.

[본조신설 2002. 12. 31.]

제20조의2(고유식별정보 등의 처리) 증명청 또는 인감증명서발급기관은 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 휴대전화번호와 「개인정보 보호법 시행령」 제19

조에 따른 주민등록번호, 여권번호, 운전면허의 면허번호 또는 외국인등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다. 〈개정 2016. 1. 12., 2016. 7. 5.〉

1. 법 제3조에 따른 인감의 신고에 관한 사무
2. 법 제8조에 따른 변경신고에 관한 사무
3. 법 제11조에 따른 인감의 말소 및 부활에 관한 사무
4. 법 제12조에 따른 인감증명서의 발급에 관한 사무
5. 법 제14조의2에 따른 인감보호의 신청 및 해지에 관한 사무
6. 법 제14조의3에 따른 인감에 관한 서류의 열람에 관한 사무

[본조신설 2015. 1. 20.]

제21조 삭제 〈2018. 12. 24.〉

부칙 〈제34485호, 2024. 5. 7.〉

이 영은 2024년 9월 30일부터 시행한다.

■ 인감증명법 시행령 [별지 제1호서식] 〈개정 2016.1.12.〉

행 정 기 관 명

수신자
(경유)
제 목 미주민등록 재외국민의 등록기준지 변경사항 통보

「인감증명법 시행령」 제4조제2항에 따라 미주민등록 재외국민의 등록기준지 변경사항을 아래와 같이 통보합니다.

〈등록기준지 변경사항〉

성 명	
생년월일 (또는 주민등록번호)	
종전 등록기준지	
현재 등록기준지	
등록기준지변경 년 월 일	

끝.

발 신 명의 직인

기안자 직위(직급) 서명 검토자 직위(직급) 서명 결재권자 직위(직급) 서명
협조자
시행 처리과-일련번호(시행) 접수 처리과명-일련번호(접수)
우 주소 / 홈페이지 주소
전화번호( ) 팩스번호( ) / 기안자의 전자우편주소 / 공개구분

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

■ 인감증명법 시행령 [별지 제1호의2서식] 〈신설 2015.1.20.〉

행 정 기 관 명

수신자
(경유)
제 목 미주민등록 재외국민 주민등록 사실 통보

「인감증명법 시행령」 제4조제3항에 따라 다음과 같이 미주민등록 재외국민의 주민등록 사실을 통보합니다.

인감신고인	성 명		주민등록번호 또는 생년월일	
	여권번호		인감신고일	
	등록기준지			
	최종주소지			

※ 유의사항

1. 주소를 관할하는 증명청은 인감전산시스템을 통하여 미주민등록 재외국민의 인감이 신고되어 있는지를 확인하여 등록기준지나 최종주소지 관할 증명청에 주민등록 사실을 통보하고, 인감대장 보유기관은 주소를 관할하는 증명청으로 신속히 인감대장을 이송합니다.
2. 등록기준지 관할 증명청은 인감신고인의 미주민등록 재외국민 인감신고기록대장을 정리합니다. 미주민등록 재외국민이 기 등록된 주민등록번호가 있는 경우에는 주민등록번호를 적고, 주민등록번호가 없는 경우에만 생년월일을 적습니다.

끝.

발 신 명 의 직인

기안자 직위(직급) 서명 검토자 직위(직급) 서명 결재권자 직위(직급) 서명
협조자
시행 처리과-일련번호(시행) 접수 처리과명-일련번호(접수)
우 주소 / 홈페이지 주소
전화번호( ) 팩스번호( ) / 기안자의 전자우편주소 / 공개구분

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

■ 인감증명법 시행령 [별지 제2호서식] 〈개정 2016. 7. 5.〉

(제1쪽)

인감대장

주민등록번호							–							
성명 (한 자)	( )							휴대폰 번호 (발급사실통보용)	– –					
주소이동사항	순서	주소							전입					
	1								. .					인
	2								. .					인
	3								. .					인
	4								. .					인
	5								. .					인
	6								. .					인
	7								. .					인
	8								. .					인
	9								. .					인
	10								. .					인

※ 유의사항

1. 인감대장은 인감신고자의 생년월일순으로 관리합니다.
2. 주소이동사항의 주소란에는 「주민등록법」에 의한 주소 및 주소변경사항과 직권조치 사유 등을 기재하여야 하고, 전입란에는 그 전입(변경)일자를 기재한 후 인감담당자가 날인합니다.
3. 인감의 특징란에는 성명 변경, 주민등록번호 변경 등 변경신고사항에 대한 내용을 알기 쉽게 기재하여 관리하고, 인감을 신고하려는 자가 피한정후견인 또는 피성년후견인의 경우에는 한정후견인 또는 성년후견인의 주소·성명 및 주민등록번호 등을 기재합니다.
4. 인감의 보호신청란에는 신고인감의 보호를 받기 위하여 특별히 요청한 사항을 기재합니다.
5. 검정색 펜으로 기재하여 깨끗하게 관리하여야 합니다.

268mm×380mm(백상지 200g/㎡)

(제2쪽)

인감신고란				
인감	년 월 일 (본인, 서면)	년 월 일 (본인, 서면)	년 월 일 (본인, 서면)	년 월 일 (본인, 서면)
인감의 특징				
인감보호 신청				
인감보호해지 신청				
발급사실통보 동의란	( )대리발급시 ( )본인발급시 (서명 또는 인)	( )대리발급시 ( )본인발급시 (서명 또는 인)	( )대리발급시 ( )본인발급시 (서명 또는 인)	( )대리발급시 ( )본인발급시 (서명 또는 인)
비고 · 담당자	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)
인감	년 월 일 (본인, 서면)	년 월 일 (본인, 서면)	년 월 일 (본인, 서면)	년 월 일 (본인, 서면)
인감의 특징				
인감보호 신청				
인감보호해지 신청				
발급사실통보 동의란	( )대리발급시 ( )본인발급시 (서명 또는 인)	( )대리발급시 ( )본인발급시 (서명 또는 인)	( )대리발급시 ( )본인발급시 (서명 또는 인)	( )대리발급시 ( )본인발급시 (서명 또는 인)
비고 · 담당자	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)

(제3쪽)

증명청경유란					
순서	인감관리대장번호	증명청 직인	순서	인감관리대장번호	증명청 직인
1	읍 면 동 제 호		6	읍 면 동 제 호	
2	읍 면 동 제 호		7	읍 면 동 제 호	
3	읍 면 동 제 호		8	읍 면 동 제 호	
4	읍 면 동 제 호		9	읍 면 동 제 호	
5	읍 면 동 제 호		10	읍 면 동 제 호	

■ 인감증명법 시행령 [별지 제3호서식] 〈개정 2016.1.12.〉 (제1쪽)

인 감 대 장

(재외국민용)

성명 (한글 · 한자)	( )	여권번호		성별	남 · 여
		(전)국내거소신고번호			
휴대폰 번호 (발급사실통보용)	– –	생년월일 또는 주민등록번호			
등록기준지	년 월 일 신고				
	년 월 일 신고				
국내 최종 주소지	년 월 일 신고				
	년 월 일 출국				

※ 주민등록한 재외국민의 주소(행정상관리주소를 포함한다) 이동사항

	주소	전입	
주소 이동 사항		. .	인
		. .	인
		. .	인
		. .	인
		. .	인
		. .	인
		. .	인

268mm×380mm(백상지 200g/㎡)

(제2쪽)

인감신고사항						
인감		년 월 일 (본인, 서면)	년 월 일 (본인, 서면)	년 월 일 (본인, 서면)	년 월 일 (본인, 서면)	년 월 일 (본인, 서면)
	인감란					
	인감의 특징					
	인감의 보호신청					
	인감보호해제신청					
	발급사실통보동의란	( )대리발급시 ( )본인발급시 (서명 또는 인)	( )대리발급시 ( )본인발급시 (서명 또는 인)	( )대리발급시 ( )본인발급시 (서명 또는 인)	( )대리발급시 ( )본인발급시 (서명 또는 인)	( )대리발급시 ( )본인발급시 (서명 또는 인)
	비고 · 담당자	(서명 또는 인)	(서명또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)

(제3쪽)

증명청경유란					
순서	인감관리대장번호	증명청 직인	순서	인감관리대장번호	증명청 직인
1	시 · 구 (동) 읍 · 면 제 호		6	시 · 구 (동) 읍 · 면 제 호	
2	시 · 구 (동) 읍 · 면 제 호		7	시 · 구 (동) 읍 · 면 제 호	
3	시 · 구 (동) 읍 · 면 제 호		8	시 · 구 (동) 읍 · 면 제 호	
4	시 · 구 (동) 읍 · 면 제 호		9	시 · 구 (동) 읍 · 면 제 호	
5	시 · 구 (동) 읍 · 면 제 호		10	시 · 구 (동) 읍 · 면 제 호	

■ 인감증명법 시행령[별지 제4호서식] 〈개정 2016.1.12.〉

(제1쪽)

인 감 대 장

(외국인용)

성 명				국 가		
외국인 등록증	외국인 등록번호		여권	여권번호	1	
					2	
	휴대폰번호 (발급사실통보용)	- -			3	
	체류자격	1		여권발급일	1	
		2			2	
		3			3	
	체류기간	1		유효기간	1	
		2			2	
		3			3	

체류지 변경 사항				
	1		. .	인
	2		. .	인
	3		. .	인
	4		. .	인
	5		. .	인
	6		. .	인
	7		. .	인
	8		. .	인
	9		. .	인
	10		. .	인

268mm×380mm(백상지 200g/㎡)

(제2쪽)

인감신고사항						
인감	인감란	년 월 일 (본인, 서면)	년 월 일 (본인, 서면)	년 월 일 (본인, 서면)	년 월 일 (본인, 서면)	년 월 일 (본인, 서면)
	인감의 특징					
	인감의 보호신청					
	인감보호해제신청					
	발급사실통보동의란	( )대리발급시 ( )본인발급시 (서명 또는 인)	( )대리발급시 ( )본인발급시 (서명 또는 인)	( )대리발급시 ( )본인발급시 (서명 또는 인)	( )대리발급시 ( )본인발급시 (서명 또는 인)	( )대리발급시 ( )본인발급시 (서명 또는 인)
	비고 · 담당자	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)

(제3쪽)

증명청경유란					
순서	인감관리대장번호	증명청 직인	순서	인감관리대장번호	증명청 직인
1	시 · 구 (동) 읍 · 면 제 호		6	시 · 구 (동) 읍 · 면 제 호	
2	시 · 구 (동) 읍 · 면 제 호		7	시 · 구 (동) 읍 · 면 제 호	
3	시 · 구 (동) 읍 · 면 제 호		8	시 · 구 (동) 읍 · 면 제 호	
4	시 · 구 (동) 읍 · 면 제 호		9	시 · 구 (동) 읍 · 면 제 호	
5	시 · 구 (동) 읍 · 면 제 호		10	시 · 구 (동) 읍 · 면 제 호	

■ 인감증명법 시행령[별지 제5호서식] 〈개정 2016.1.12.〉

(제1쪽)

인 감 대 장

(국내거소신고자용)

성 명				국 가		
국내거소 신고증	국내거소신고번호		여권	여권번호	1	
					2	
	휴대폰 번호 (발급사실통보용)	- -			3	
	체류자격	1		여권발급일	1	
		2			2	
		3			3	
	체류기간	1		유효기간	1	
		2			2	
		3			3	

거소지 변경 사항				
	1		. .	인
	2		. .	인
	3		. .	인
	4		. .	인
	5		. .	인
	6		. .	인
	7		. .	인
	8		. .	인
	9		. .	인
	10		. .	인

268mm×380mm(백상지 200g/㎡)

(제2쪽)

인감신고사항						
인감		년 월 일 (본인, 서면)	년 월 일 (본인, 서면)	년 월 일 (본인, 서면)	년 월 일 (본인, 서면)	년 월 일 (본인, 서면)
	인감란					
	인감의 특징					
	인감의 보호신청					
	인감보호해제신청					
	발급사실통보동의란	( )대리발급시 ( )본인발급시 (서명 또는 인)	( )대리발급시 ( )본인발급시 (서명 또는 인)	( )대리발급시 ( )본인발급시 (서명 또는 인)	( )대리발급시 ( )본인발급시 (서명 또는 인)	( )대리발급시 ( )본인발급시 (서명 또는 인)
	비고 · 담당자	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)

(제3쪽)

증명청경유란					
순서	인감관리대장번호	증명청 직인	순서	인감관리대장번호	증명청 직인
1	시 · 구 (동) 읍 · 면 제 호		6	시 · 구 (동) 읍 · 면 제 호	
2	시 · 구 (동) 읍 · 면 제 호		7	시 · 구 (동) 읍 · 면 제 호	
3	시 · 구 (동) 읍 · 면 제 호		8	시 · 구 (동) 읍 · 면 제 호	
4	시 · 구 (동) 읍 · 면 제 호		9	시 · 구 (동) 읍 · 면 제 호	
5	시 · 구 (동) 읍 · 면 제 호		10	시 · 구 (동) 읍 · 면 제 호	

■ 인감증명법 시행령 [별지 제6호서식] 〈개정 2016.1.12.〉

인감관리대장

관리번호	신고인		송부기관	이송기관	비고
	성명	주민등록번호	연월일	연월일	
			담당자	담당자	
			. .	. .	
			(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	
			. .	. .	
			(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	
			. .	. .	
			(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	
			. .	. .	
			(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	
			. .	. .	
			(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	
			. .	. .	
			(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	
			. .	. .	
			(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	

※ 비고란에는 전입, 전출, 신규, 말소, 등록기준지 변경 등을 기재합니다.

210mm×297mm[백상지(120g/㎡) 또는 백상지(80g/㎡)]

■ 인감증명법 시행령[별지 제6호의2서식] 〈신설 2013.4.22〉

행 정 기 관 명

수신자
(경유)
제 목 **인감대장 이송**

「인감증명법 시행령」 제5조의3제1항에 따라 다음과 같이 인감대장을 송부합니다.

접수번호		전입일		이송 장수	장
전입지 (신증명청)					
전출지 (구증명청)					
이송하는 인감대장 현황	성명	생년월일	인감 상태	인감관리번호	비고
유의사항: "인감 상태"는 '정상'과 '말소' 중에서 현재 상태를 반영하여 표시됩니다.					
이송자	인감담당자 ○○○				

끝.

발 신 명 의 직인

기안자 직위(직급) 서명 검토자 직위(직급)서명 결재권자 직위 (직급)서명
협조자
시행 처리과-일련번호(시행일) 접수 처리과명-일련번호(접수일)
우 주소 / 홈페이지 주소
전화번호( ) 팩스번호( ) / 기안자의 전자우편주소 / 공개구분

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

■ 인감증명법 시행령 [별지 제7호서식] 〈개정 2016.1.12.〉

(앞쪽)

미주민등록 재외국민 인감신고기록대장

인적사항	성명			
	생년월일 또는 주민등록번호			
	여권번호			
	등록기준지			
	최종주소지			
신고사항	신고연월일	신고기관	신고연월일	신고기관
		정리내용:		정리내용:
		정리내용:		정리내용:
		정리내용:		정리내용:
		정리내용:		정리내용:

210mm×297mm(백상지 200g/㎡)

(뒤쪽)

증명청경유란

순서	증명청 직인	순서	증명청 직인
1	시·구 (동) 읍·면 제 호	6	시·구 (동) 읍·면 제 호
2	시·구 (동) 읍·면 제 호	7	시·구 (동) 읍·면 제 호
3	시·구 (동) 읍·면 제 호	8	시·구 (동) 읍·면 제 호
4	시·구 (동) 읍·면 제 호	9	시·구 (동) 읍·면 제 호
5	시·구 (동) 읍·면 제 호	10	시·구 (동) 읍·면 제 호

■ 인감증명법 시행령 [별지 제9호서식] 〈개정 2020. 2. 18.〉

인감(변경)신고서(서면신고용)

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, [ ]에는 해당되는 곳에 ✓표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간 즉시

인감 신고인	성명 (한자)	주민등록번호 –	국적(등록기준지)	
	주소		신고 인감	
	서면신고 사유		보존용	인감지 붙임
	증명자료(첨부)			
보증인	성명		인감 ㊞ 또는 서명	
	주민등록번호			
	신고인과의 관계		※서명 시 본인서명사실확인서 첨부	
	주소			
미성년자의 법정대리인, 한정후견인 또는 성년후견인 동의	성명	신고인과의 관계	인감 ㊞ 또는 서명	
	생년월일		※서명 시 본인서명사실확인서 첨부	
	주소			

위 신고인의 인감 [ ] 서면신고(변경)
[ ] 미성년자의 법정대리인 · 한정후견인 · 성년후견인 동의 사실을 확인합니다.

년 월 일

[ ] 재외공관(영사관) (서명 또는 인)
[ ] 수감기관(교도관) _____(직인), _____(서명 또는 인)

「인감증명법」 제3조 · 제7조 · 제13조 및 「인감증명법 시행령」 제8조제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 위와 같이 보증인(미성년자의 법정대리인, 한정후견인 또는 성년후견인)과 연서하여 서면신고합니다.

수수료	
신고	없음
변경	600원

년 월 일

인감신고인: (서명 또는 인)
대리인: (서명 또는 인)
주민등록번호:
주소:

○○ 시 · 구 · 읍 · 면 · 동장 또는 출장소장 귀하

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

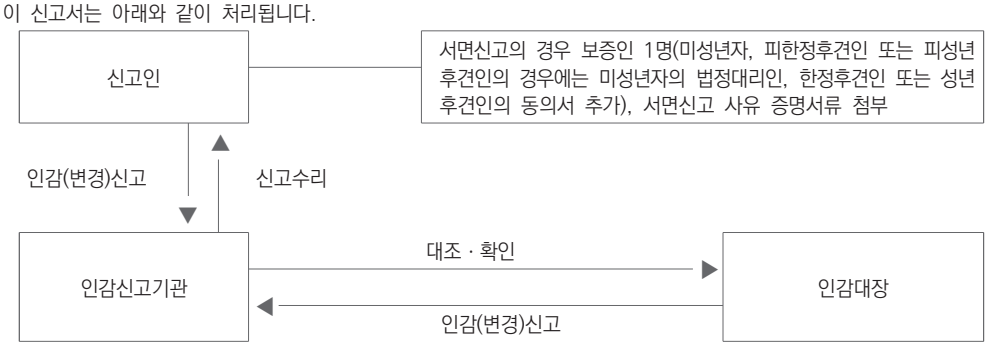
(뒤쪽)

유의사항 및 작성방법

1. 이 서식은 인감을 처음 신고하거나 이미 신고한 사람이 증명청을 직접 방문할 수 없는 경우에 본인이 증명청을 방문하지 않고 서면으로 인감신고 또는 인감변경신고를 할 때 사용합니다.
2. 보증인은 인감이 신고된 성년자여야 하며, 신고인의 진의(眞意)를 확인하고 보증해야 합니다. 보증인이 날인한 인감은 반드시 신고된 것이어야 하며, 증명청은 전산정보처리조직을 통하여 인감의 확인이 어려울 경우 보증인 인감의 제출을 요구할 수 있습니다.
3. 서면신고를 위하여 증명청을 방문하는 대리인은 보증인과 다른 사람이어야 하며, 대리인 본인의 신분증을 제시하여야 합니다.
4. 인감신고의 경우는 신고 인감의 보존용란에 인감을 찍고, "인감지 1장"을 첨부하여야 합니다. 다만, 인감도장을 동봉한 때에는 인감지의 첨부를 생략할 수 있습니다.
5. 관계 공무원은 인감대장의 인감란에 인감지를 첨부한 후 인감대장과 인감지가 겹치는 부분에 직인으로 간인(間印)하여야 합니다.
6. 미주민등록 재외국민의 경우에는 신고인의 국적란에 등록기준지를 적습니다.
7. 서면신고 사유란에는 신고인이 방문할 수 없는 사유를 적고, 그 사실을 증명할 수 있는 서류를 함께 제출해야 합니다. 이 경우 제출하는 서류의 유효기간은 그 사유 확인일부터 3개월(재외공관의 확인은 확인일부터 6개월)까지 입니다.
8. 주민등록번호란에 미주민등록 재외국민은 여권번호를, 외국인은 외국인등록번호를, 국내거소신고자는 국내거소신고번호를 적고, 주민등록번호가 있는 경우에는 그 아래의 여백에 ( )를 하여 주민등록번호를 괄호 안에 함께 적습니다.
9. 서면신고 또는 미성년자의 법정대리인 · 한정후견인 · 성년후견인 동의에 대하여 해당사항란에 [√]표시를 합니다.
10. 재외국민, 해외거주(체류)자, 수감자가 위임하여 신고하는 경우에는 다음 구분에 따라 해당 기관의 확인을 받아 제출해야 합니다. 이 경우 재외국민은 해외에 체류하는 경우로 한정합니다.
    가. 재외국민, 해외거주(체류)자: 재외공관(영사관)
    나. 수감자: 수감기관(교도관)

처리 절차

이 신고서는 아래와 같이 처리됩니다.



■ 인감증명법 시행령 [별지 제9호의2서식] 〈개정 2020. 2. 18.〉

■ Enforcement Decree of The Personal Seal Act [Form an enclosure No. 9 2]

Application for Registration (or Change) of Personal Seal

(for written registration)

※ Fill out this form and check where appropriate according to the instructions on the back of the form. (Front)

Application No.	Date	Processing Time Immediate

Applicant	Name	Resident Registration No.	Nationality(The address on the family relations registration)	
	Address		Personal Seal to Register	
	Reason for Written Registration		For Preservation	Attach seal impression on paper.
	Supporting Documents (Attachment)			
Guarantor	Name		Personal seal or Signature	
	Resident Registration No. (Date of Birth)			
	Relationship to Applicant		※ Attach the certificate of personal signature at the time of signing	
	Address			
Consent of a Legal Representative, Limited guardian or Adult guardian	Name	Relationship to Applicant	Personal seal or Signature	
	Date of Birth		※ Attach the certificate of personal signature at the time of signing	
	Address			

I certify [ ] the registration (or change) of the personal seal.
[ ] the consent of a legal representative · limited guardian · adult guardian.

Date _____ (YYYY/MM/DD)

[ ] Diplomatic Mission (Consul) (Signature or Seal)

[ ] Prison (Prison Officer) (Official Seal) (Signature or Seal)

I hereby apply for a written registration of my personal seal by submitting this form jointly signed with my guarantor (legal representative, limited guardian or adult guardian) according to Articles 3, 7, and 13 of the Seal Imprint Certification Act and Clauses 2, 3 and 4 of Article 8 of the Enforcement Decree of the Seal Imprint Certification Act.

Fee	
Register	NONE
Change	600 won

Date _____ (YYYY/MM/DD)

Applicant: (Signature or Seal)

Representative: (Signature or Seal)

Resident Registration No.:

Address:

For the Head of the City/County/District/Town/Local Government of ____

210mm×297mm[white paper(80g/㎡)or middle quality paper(80g/㎡)]

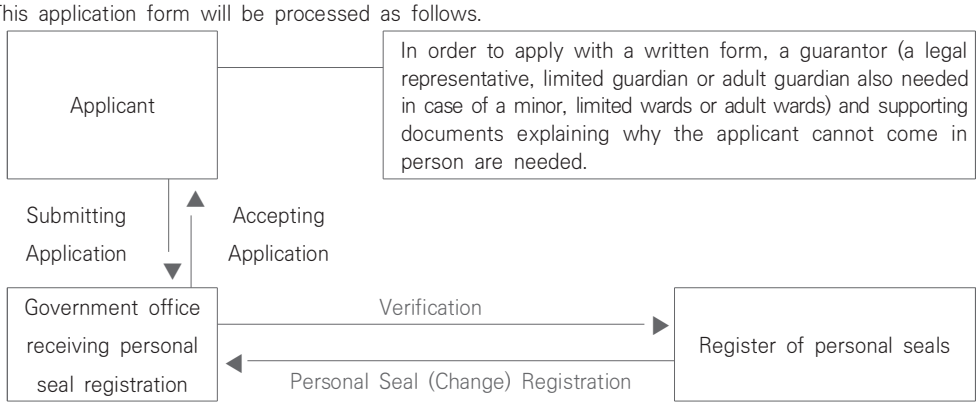
(Back)

Notes and Instructions

1. If an applicant registering a personal seal for the first time or wishing to change the personal seal is unable to visit a government office in person, he or she may use this form to register or report the change of a personal seal in writing without visiting a government office.
2. The guarantor must be an adult with a registered personal seal and must certify and guarantee the applicant's intention. The personal seal affixed by the guarantor must be a registered seal, and the government office may request the guarantor to submit his/her personal seal if it is difficult for a data processing organization to identify the seal.
3. A legal representative visiting the government office must be a different person from the guarantor and must bring his/her own ID.
4. In order to register a personal seal, affix the personal seal to be registered in the "For Preservation" box, and attach a clear impression of the seal on a piece of paper. The seal impression on paper may be waived if the seal stamp is submitted along with the form.
5. The public official in charge must attach the seal impression on paper to the register of personal seals and stamp an official seal where the edge of the attached paper meets the register.
6. If the applicant is an overseas Korean national and does not have a resident registration number, enter the address on the family relations registration in the "Nationality" section.
7. In the "Reason for Written Registration" section, enter the reason why the applicant is unable to visit the government office and attach the supporting documents at the time of the submission. If supporting documents are submitted, they are valid for three months from the date of confirmation of the reason (six months from the date of confirmation when certified by a diplomatic mission).
8. For resident registration number: If you are an overseas Korean national and do not have a resident registration number, enter your passport number; if you are a foreigner, enter your alien registration number; and if you are a registered domestic resident, enter your domestic residence report number. If you have your resident registration number, enter the number on a separate line underneath in a parenthesis, in the space provided.
9. Check where appropriate to indicate written registration of the personal seal or consent of a legal representative · limited guardian · adult guardian.
10. All persons authorized to apply on behalf of an overseas Korean national, a person residing (visiting) abroad, or a prisoner must receive a confirmation from one of the following organizations as applicable (not applied to an overseas Korean national who resides in Korea)
    a. Overseas Korean national, person residing (visiting) abroad: Diplomatic mission (Consul); or
    b. Prisoner: Prison (Prison Officer).

Procedure

This application form will be processed as follows.



■ 인감증명법 시행령 [별지 제10호서식] 〈개정 2016.1.12.〉

행 정 기 관 명

수신자
(경유)
제 목 미주민등록 재외국민 인감신고사항 통보

「인감증명법 시행령」 제9조제1항에 따라 다음과 같이 미주민등록 재외국민의 인감신고 사실을 통보하오니 재외국민 인감신고기록대장을 정리하여 주시기 바랍니다.

인감신고인	성명	
	생년월일 또는 주민등록번호	
	여권번호	
	주 소	
	등록기준지	
인감신고일		
참고사항		

끝.

발 신 명의 직인

기안자 직위(직급) 서명 검토자 직위(직급) 서명 결재권자 직위(직급) 서명
협조자
시행 처리과-일련번호(시행) 접수 처리과명-일련번호(접수)
우 주소 / 홈페이지 주소
전화번호( ) 팩스번호( ) / 기안자의 전자우편주소 / 공개구분

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

■ 인감증명법 시행령 [별지 제11호서식] 〈개정 2015.1.20.〉

행 정 기 관 명

수신자
(경유)
제 목 국내거소신고자 인감신고사항 통보

「인감증명법 시행령」 제9조제2항에 따라 다음과 같이 국내거소신고자의 인감신고사항을 통보하오니 인감대장을 정리하여 주시기 바랍니다.

인감신고인	성명		영문명	
	성별	남 · 여	외국인등록번호	
	국내거소신고번호		국내거소신고일	
	국적			
	현체류지			
인감신고일				
참고사항				

※ 유의사항
1. 통보를 접수한 증명청은 본인 여부를 확인한 후 처리하여야 합니다.
2. 인감을 신고한 사실이 있는지의 여부를 확인한 후 국내거소신고서를 접수 처리하여야 합니다.

끝.

발 신 명 의 직인

기안자 직위(직급) 서명 검토자 직위(직급) 서명 결재권자 직위(직급) 서명
협조자
시행 처리과-일련번호(시행) 접수 처리과명-일련번호(접수)
우 주소 / 홈페이지 주소
전화번호( ) 팩스번호( ) / 기안자의 전자우편주소 / 공개구분

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

■ 인감증명법 시행령 [별지 제12호서식] 〈개정 2020. 2. 18.〉

인감 [ ]사망 [ ]실종선고 [ ]신고사항의 변경 [ ]말소 [ ]부활 신고(신청)서

※ [ ]에는 해당되는 곳에 ✓표를 합니다. (앞쪽)

접수번호		접수일			처리기간 즉시
대상자	성명 (한자)	( )			인감 ㊞
	주민등록 번호				
	국적				
	주소				
신고(신청) 사항					
서면신고 사유					
증명자료(첨부)					
미성년자의 법정대리인, 한정후견인 또는 성년후견인 동의	성명		관계		인감 ㊞ 또는 서명 ※서명 시 본인서명사실확인서 첨부
	생년월일				
	주소				

위 사실을 확인합니다.

년 월 일

[ ] 재외공관(영사관) (서명 또는 인)

[ ] 수감기관(교도관) _____(직인), _____(서명 또는 인)

「인감증명법」 제8조 · 제9조 · 제11조 및 「인감증명법 시행령」 제11조 · 제12조에 따라 인감(사망, 실종선고, 신고사항의 변경, 말소, 부활)신고(신청)합니다.

수수료
없 음

년 월 일

신고(신청)인: (서명 또는 인)
주소:
(주민등록번호:)

대리인: (서명 또는 인)
주소:
(주민등록번호:)
관계:

○○시 · 구 · 읍 · 면 · 동장 또는 출장소장 귀하

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)

유의사항 및 작성방법

1. 증명청을 방문하는 대리인은 반드시 신분증을 제시해야 합니다.
2. 사망 또는 실종선고를 신고할 때에는 상속인이 신고서를 제출해야 합니다. 다만, 상속인이 소관 증명청을 방문할 수 없는 경우에는 위임하여 제출할 수 있고, 이 경우 별지 제13호서식 · 별지 제13호의2서식 또는 별지 제13호의3서식의 인감증명서 발급 위임장을 사용합니다.
3. 주민등록번호란에 미주민등록 재외국민은 여권번호를, 외국인은 외국인등록번호를, 국내거소신고자는 국내거소신고번호를 적어야 합니다.
4. 인감(사망, 실종선고, 신고사항의 변경, 말소, 부활)신고서를 제출하려는 경우에는 해당사항란에 [✓]표시를 한 후 제출합니다.

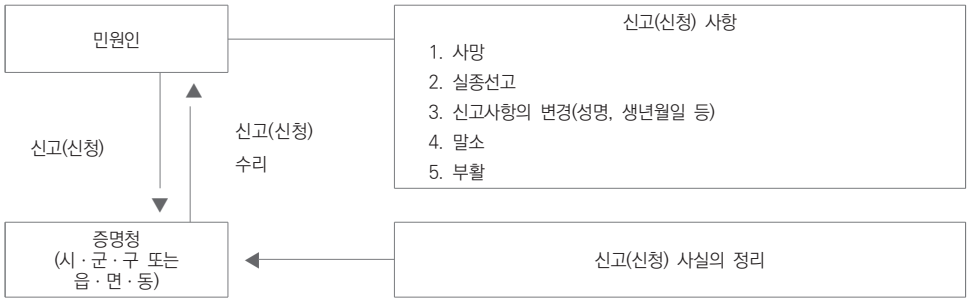
   ※ 인감 변경신고는「인감증명법 시행령」별지 제9호서식을 이용하시기 바랍니다.
5. 재외국민, 해외거주(체류)자, 수감자가 위임하여 신고(신청)하는 경우에는 다음 구분에 따라 해당 기관의 확인을 받아 제출해야 합니다. 이 경우 재외국민은 해외에 체류하는 경우로 한정합니다.

   가. 재외국민, 해외거주(체류)자: 재외공관(영사관)

   나. 수감자: 수감기관(교도관)

처리 절차

이 신고서(신청서)는 아래와 같이 처리됩니다.



■ 인감증명법 시행령 [별지 제12호의2서식] 〈개정 2020. 2. 18.〉

■ Enforcement Decree of The Personal Seal Act [Form an enclosure No. 12 2]

Application to
[ ] Undo the Registration of Personal Seal of the Deceased
[ ] Undo the Registration of Personal Seal of the Missing
[ ] Change Information of Registered Personal Seal
[ ] Undo the Registration of Personal Seal
[ ] Re-register a Former Personal Seal

※ Fill out this form and check where appropriate according to the instructions on the back of the form. (Front)

Application No.		Date	Processing Time Immediate
Applicant	Name		Personal seal
	Resident Registration No.		
	Nationality		
	Address		
Description of Application			
Reason for Written Registration			
Supporting Documents (Attachment)			

Consent of a Legal Representative, Limited guardian or Adult guardian	Name		Relationship	Personal seal or Signature ※ Attach the certificate of personal signature at the time of signing
	Date of Birth			
	Address			

I certify that the information provided is true and accurate.

Date _____ (YYYY/MM/DD)

[ ] Diplomatic Mission (Consul) (Signature or Seal)

[ ] Prison (Prison Officer) (Official Seal) (Signature or Seal)

I hereby submit a registration (application) of a personal seal (to undo the registration of a personal seal of the deceased/missing, to change information of a registered personal seal, to undo the registration of a personal seal, or to re-register a former personal seal) according to Articles 8, 9, and 11 of the Seal Imprint Certification Act and Articles 11 and 12 of the Enforcement Decree of the Seal Imprint Certification Act.

Fee
NONE

Date _____ (YYYY/MM/DD)

Applicant: (Signature or Seal)
Address:
(Resident Registration No.:)

Representative: (Signature of Seal)
Address:
(Resident Registration No.:)
Relationship:

For the Head of the City/County/District/Town/Local Government of ____

210mm×297mm[white pape(80g/㎡)or middle quality paper(80g/㎡)]

(Back)

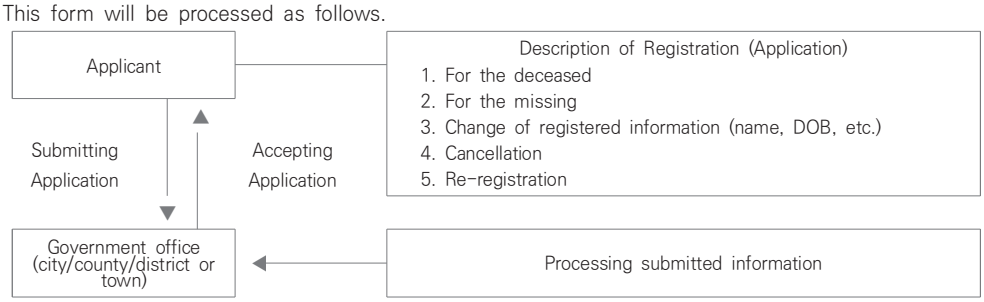
Notes and Instructions

1. All legal representatives visiting a government office must bring a form of identification.
2. An application to undo the registration of a personal seal of the deceased or the missing must be submitted by an heir of the deceased or the missing; if, however, the heir is unable to visit a government office in the relevant jurisdiction, he/she may authorize another person (using the Power of Attorney in Form No. 13 - the annex for the Enforcement Decree of the Seal Imprint Certification Act) to submit the application.
3. For resident registration number: if you are an overseas Korean national and do not have a resident registration number, enter your passport number; if you are a foreigner, enter your alien registration number; and if you are a registered domestic resident, enter your domestic residence report number.
4. Check where appropriate (undo the registration of personal seal of the deceased/missing, change information of a registered personal seal, undo the registration of a personal seal, or re-register a former personal seal) when submitting the application for a personal seal.

   ※ If you wish to register a change of a personal seal, use Form No. 9 in the annex for the Enforcement Decree of the Seal Imprint Certification Act.
5. All legal representatives registering (applying) on behalf of an overseas Korean national, a person residing (visiting) abroad, or a prisoner must receive confirmation from one of the following organizations as applicable (not applied to an overseas Korean national who resides in Korea):
   a. Overseas Korean national, person residing (visiting) abroad: Diplomatic mission (Consul); or
   b. Prisoner: Prison (Prison Officer).

Procedure

This form will be processed as follows.



■ 인감증명법 시행령 [별지 제13호서식] 〈개정 2020. 2. 18.〉 (앞쪽)

[ ] 인감증명서 발급 위임장 또는 미성년자의 법정대리인 · 한정후견인 및 성년후견인 동의서
[ ] 재외공관 및 수감기관 확인서
[ ] 세무서(세무서장) 확인서

※ 뒤쪽의 유의사항을 읽고 **위임자 자필로** 작성하기 바라며, **국적란은 재외공관에서 확인하는 경우에만 작성하면 됩니다.**
위임자가 사망한 경우 사망시점부터 인감증명을 대리 발급 신청하면 수사기관에 고발될 수 있습니다.
※ 인감신고인은 인감증명서 발급사실 통보 서비스를 신청하면 인감증명서 발급 즉시, 휴대전화 문자로 그 사실을 통보받을 수 있습니다.

[인감증명서 발급 위임장]

위임자	성 명		(서명 또는 날인)	주민등록번호	-	
	국 적		주 소			
	신분증 종 류		용 도		발급통수	
대리인	성 명		주민등록번호			
	주 소				관 계	
위임 사유						

본인은 상기와 같은 사유로 인감증명서 발급을 위 대리인에게 위임합니다.

년 월 일

[미성년자의 법정대리인, 한정후견인 및 성년후견인 동의서]

성 명			주민등록번호	-	
주 소					
관 계		발급통수		인감 ㊞ 또는 서명 ※서명 시 본인서명 사실확인서 첨부	

(성명:) 에 대한 인감증명서 발급을 동의합니다.

년 월 일

위의 위임(동의) 사실을 확인합니다.

년 월 일

[ ] 재외공관(영사관) (서명 또는 인)
[ ] 수감기관(교도관) _____(직인), _____(서명 또는 인)

세무서장 확인	부동산 종류	
	부동산 소재지	

위의 사항에 대하여 확인합니다.

년 월 일

세 무 서 장 직인

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)

유의사항 및 작성방법

1. 위임장 또는 미성년자의 법정대리인, 한정후견인 및 성년후견인의 동의서 위임한 연월일을 적습니다. 위임장의 유효기간은 위임 또는 동의일부터 6개월까지 입니다.
2. 인감증명서를 2부 이상 발급받으려는 경우에는 위임장 또는 동의서의 발급 통수란에 필요한 수량을 적어야 하며, 기재되어 있지 않을 경우에는 1부가 발급됩니다.
3. 위임장의 용도란은 인감증명서를 제출할 곳에서 필요로 하는 내용(예시: 부동산 매매용, 근저당 설정용, 자동차 매매용 등)을 적고, 위임자란의 서명은 사인의 형태로도 할 수 있으며, 날인은 인감도장이 아니라도 관계없습니다.

   ※ 용도란에 "부동산 매매에 관한 모든 권한 위임" 등과 같은 내용으로 적지 않아야 합니다.
4. 미성년자, 피한정후견인 또는 피성년후견인의 인감증명서를 위임받아 발급받으려는 경우에는 위임장과 미성년자의 법정대리인, 한정후견인 또는 성년후견인의 동의서를 모두 작성해야 합니다.
5. 주민등록 말소자(국외이주로 인한 주민등록말소자 제외) 또는 거주불명등록자에게는 위임을 할 수 없으며, 위임장의 기재내용을 확인하기 위하여 위임자의 신분증을 지참해야 하고, 대리인 및 위임자가 제출하는 신분증은 주민등록증, 자동차운전면허증, 여권, 장애인등록증[(복지카드), 주민등록번호와 주소가 기재되어 있지 않은 장애인등록증 · 복지카드는 제외합니다] 중 하나를 선택하여 제출합니다.
6. 주민등록번호란에 미주민등록 재외국민은 여권번호를, 국내거소신고자는 국내거소신고번호를, 외국인은 외국인등록번호를 적습니다.
7. 재외국민, 해외거주(체류)자, 수감자가 인감증명서 발급을 위임하여 신청하는 경우에는 다음 구분에 따라 해당 기관의 확인을 받아 제출해야 합니다. 이 경우 재외국민은 해외에 체류하는 경우로 한정하고, 재외국민의 부동산 권리 이전용인 경우에는 부동산의 종류와 소재지를 적어 소관 증명청의 소재지 또는 부동산 소재지를 관할하는 세무서장의 확인을 받아야 합니다.
   가. 재외국민, 해외거주(체류)자: 재외공관(영사관)
   나. 수감자: 수감기관(교도관)
8. 다른 사람의 도장이나 서명을 위조하거나 부정하게 사용한 자(예: 다른 사람이나 사망한 사람의 위임장을 허위로 작성하여 인감증명서를 신청하거나 발급받은 자 등)는「형법」 제231조부터 제240조까지의 규정에 따라 처벌을 받게 됩니다.

■ 인감증명법 시행령 [별지 제13호의2서식] 〈개정 2020. 2. 18.〉

■ Enforcement Decree of The Personal Seal Act [Form an enclosure No. 13 2] (Front)

[ ] Power of Attorney/Consent of a Legal Representative, Limited guardian or Adult guardian for Certificate of Personal Seal

[ ] Written Confirmation by a Diplomatic Mission (Consul) or Prison (Prison Officer)

[ ] Written Confirmation by the District Tax Office (Head of the Tax Office)

※ Fill out this form and check where appropriate according to the instructions on the back of the form. The "Nationality" section is only for written confirmation by a diplomatic mission (consul). Anyone who applies for a certificate of personal seal that belongs to a deceased person may be denounced to the authorities.

※ Those who apply for a certificate of personal seal may request for text message notification of whether their certificate has been issued.

[Power of Attorney for Certificate of Personal Seal]

Authorizer	Name		(Signature or Seal)	Resident Registration No.		
	Nationality		[ ] Address			
	Type of Identification Card		Purpose of Issuance		No. of Copies	
Authorized Person (Applicant)	Name		Resident Registration No.			
	[ ] Address				Relationship	
Mandate reason						

I authorize the above-named person to be issued with a certificate of my personal seal.

Date _____ (YYYY/MM/DD)

[Consent of a Legal Representative, Limited guardian or Adult guardian]

Legal Representative, Limited guardian or Adult guardian	Name			Resident Registration No.		
	Address					
	Relationship		No. of Copies		Personal seal or Signature ※ Attach the certificate of personal signature at the time of signing	

I agree on the issuance of a certificate of the personal seal of this person (Name:).

Date _____ (YYYY/MM/DD)

I certify that the authorization above is true and accurate.

Date _____ (YYYY/MM/DD)

[ ] Diplomatic Mission (Consul) (Signature or Seal)

[ ] Prison (Prison Officer) (Official Seal) (Signature or Seal)

Confirmation of the Head of Tax Office	Type of Real Estate	
	Location of Real Estate	

I confirm the information above.

Date _____ (YYYY/MM/DD)

Head of Tax Office (Signature or Seal)

210mm×297mm[white paper(80g/㎡)]

(Back)

Notes and Instructions

1. For the "Power of Attorney" or "Consent of a Legal Representative, limited guardian or adult guardian", enter the date on which the issuance is authorized. The Power of Attorney shall remain effective for six months from the date of authorization or consent.
2. If you wish to receive two or more copies of the certificate, specify the number of copies needed in the "No. of Copies" section. If left blank, one copy will be issued.
3. In the "Purpose of Issuance" section, enter why a certificate of the personal seal is needed (e.g. for real estate sales, for collateral security, for car sales, etc.), and print your name in the "signature" section.
   ※ In the "Purpose of Issuance" section, do not put a statement such as "I give this person full authority to sell my real estate".
4. If you are authorized to be issued with a certificate of a personal seal for a minor, limited wards or adult wards, you must fill out both "Power of Attorney" and "Consent of a Legal Representative, limited guardian or adult guardian".
5. A person whose resident registration has been cancelled(exclusive of emigration) or who does not have a registered address cannot be authorized to be issued a certificate of the personal seal. The authorized person must show his/her ID if requested for the purpose of checking the accuracy of the information submitted from the following list of an acceptable ID: resident registration card, driver's license, passport, registration card for people with disabilities [(welfare card) welfare cards without resident registration number and address on them are excluded].
6. For resident registration number: if you are an overseas Korean national and do not have a resident registration number, enter your passport number; if you are a registered domestic resident, enter your domestic residence report number; and if you are a foreigner, enter your alien registration number.
7. If an overseas Korean national, a person residing (visiting) abroad, or a prisoner authorizes a person to be issued with a certificate of the personal seal, he/she must receive a confirmation from one of the following organizations as applicable (not applied to an overseas Korean national who resides in Korea) In addition, if an overseas Korean national wishes to be issued with a certificate of his/her personal seal for the purpose of a transfer of real estate property rights, he/she must enter the type and location of the real estate concerned and receive a confirmation from the head of the tax office in the jurisdiction in which the real estate belongs.
   a. Overseas Korean national, person residing (visiting) abroad: Diplomatic mission (Consul); or
   b. Prisoner: Prison (Prison Officer).
8. Those who counterfeit the signature or seal of someone else or use it in a fraudulent manner (e.g. applying for or being issued with a certificate of personal seal of someone else or a deceased person by false entry of information) are subject to punishment in accordance with Articles 231 through 240 of the criminal law.

■ 인감증명법 시행령 [별지 제13호의3서식] 〈개정 2020. 2. 18.〉

■ 印鉴证明法 施行令 [第13号的三附件表格] (前页)

[ ] 印鉴证明委托书或法定代理人·限定监护人·成年监护人 同意书
[ ] 驻外公馆(领事馆)及囚禁机构(教导所) 确认书
[ ] 税务署(税务署长)确认书

※ 阅读后面注意事情后请亲笔填写下表，国籍栏位仅限需驻外使馆确认时填写。
若委托人已故，从死亡时刻开始代理人不得申请签发印鉴证明，违反时可被搜查机构起诉。

※ 申请者申请签发印鉴证明时，同时申请印鉴证明签发事实通知服务的话，印鉴证明一旦签发，立即收到相关短信。

[印鉴证明委托书]

委托人	姓名 (汉字		(署名 或 盖章)	居民登录号码		
	国 籍		住址			
	身份证 种 类		委托用途		签发数量	
受托人 (申请者)	姓名		居民登录号码			
	住址				关系	
委任 事由						

本人委托上述受托人代为签发印鉴证明书。

年 月 日

[法定代理人·限定监护人·成年监护人 同意]

法定代理人 限定监护人 成年监护人	姓名			居民登录号码		
	住址					
	关系		签发 数量		印鉴 或 署名 ※署名时添附 署名确認書	

本人同意签发(姓名:)的印鉴证明书。

年 月 日

确认上述委托事实。

年 月 日

[ ] 驻外公馆(领事馆) (署名 或 盖章)

[ ] 囚禁机构(教导所) (職印) (署名 或 盖章)

税务署长确认	房地产种类	
	房地产所在地	

确认上述内容。

年 月 日

税务署长 (印)

210㎜×297㎜[白上纸 80g/㎡]

(后页)

注意事项及填写方法

1. 委托书或法定代理人·限定监护人·成年监护人同意书上须写明委托日期。委托书的有效期限为自委托或同意日起六个月。

2. 印鉴证明书的签发数量超过两份以上时，须在委托书或同意书上写明所需数量，未填写时只签发一份。

3. 在委托权限栏上，须写明提交印鉴证明书的用途(如，房地产买卖、固定抵押设定、汽车买卖等)，并署名。

   ※ 在委托权限栏上不能笼统填写"全权委托房地产买卖相关事宜"等内容。

4. 若受托未成年人·被限定监护人·被成年监护人或在監護人申请印鉴证明时，须填写委托书和法定代理人·限定监护人·成年监护人的同意书。

5. 居民登录被注销者(除了移居國外)或居住地不明者不能受托申请证明书。为确认委托书中的内容属实，必要时委托人应出示身份证，受托人或委托人身份证可从居民登录证、驾驶证、护照、残疾人登录证[(福利卡)，未标记居民登录号码、地址的残疾人登录证和福利卡均无效]中择一出示。

6. 在填写居民登录号码栏时，旅外国民应写入护照号码、韩国居所申告者应写入国内居所申告号码、外国人写入外国人登录号码。

7. 旅外国民、海外居住(停留)者、囚犯委托他人为自己申请印鉴证明书，需获得有关机构的确认。这种情况下，旅外国民转移房地产权利时需先填写房地产种类和地址，并获得管辖证明厅所在地或房地产所在地管辖税务署长的确认。

   甲. 旅外国民、海外居住(停留)者: 驻外公馆(领事馆)

   乙. 服役者: 囚禁机构(教导所)

8. 伪造或非法使用他人印章或签名的人(例如: 虚假填写他人或死人的委托书后申请、获得印鉴证明书)

   将根据《刑法》第231条至第240条规定受到处罚。

■ 인감증명법 시행령 [별지 제14호서식] 〈개정 2024. 5. 7.〉

인감증명서 발급사실 확인용 번호	– –
신청인: (생년월일:), 담당자: (전화:)	

※ 이 용지는 위조식별표시가 되어 있음

인감증명서

주민등록번호	–	본인	대리인

성명 (한자)	( )	인감	
국적			
주소			

용도					
매도용	[ ] 부동산 매수자, [ ] 자동차 매수자				
	성 명 (법인명 · 단체명)		주민등록번호 (법인등록번호 · 부동산등기용등록번호)	–	
	주 소 (사무소 · 사업장 소재지)				
	위의 기재사항을 확인합니다. (발급신청자) (서명)				
일반용					
비고					

1. 인감증명서 발급 신청인이 본인인 경우에는 본인란에, 대리인이 신청하는 경우에는 대리인란에 ○ 표시됩니다.
2. 주민등록번호란에는, 미주민등록 재외국민의 경우에는 여권번호를, 국내거소신고자의 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인의 경우에는 외국인등록번호를 기재하되, 주민등록번호가 있는 경우 그 아래에 ( )를 하고 주민등록번호를 기재할 수 있습니다.
3. 주소란에는 인감대장에 기재되어 있는 주소지(거소지, 체류지)를 기재하며, 신청인이 요청하는 경우 주소이동사항을 포함해 발급합니다.
4. 부동산 매도용으로 인감증명서를 발급받으려면 부동산 매수자의 성명, 주민등록번호, 주소를 확인하고 서명해야 합니다. 이 경우 부동산 매수자가 법인인 경우에는 법인명, 법인등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재하고, 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 그 단체의 명칭, 부동산등기용등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재합니다.
5. 자동차(「자동차관리법」 제5조에 따라 등록된 자동차를 말합니다) 매도용으로 인감증명서를 발급받으려면 자동차 매수자의 성명, 주민등록번호, 주소(매수자가 「자동차관리법」 제53조에 따라 등록한 자동차매매업자인 경우 사업장 소재지)를 확인하고 서명해야 합니다. 이 경우 매수자가 법인인 경우에는 법인명, 법인등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재합니다.
6. 용도의 매도용란은 부동산 또는 자동차 매도용 외의 경우에는 "빈 칸"으로 표시됩니다.
7. 용도의 일반용란에는'은행제출용', '○○은행의 대출용으로만 사용'등 자유롭게 기재할 수 있습니다. 다만, 피한정후견인의 인감증명서를 발급하는 경우에는 담당 공무원이 신청인에게 구체적인 용도를 확인하여 직접 기재해 발급해야 합니다.
8. 비고란에는 미성년자, 피한정후견인, 피성년후견인의 표시와 미성년자의 법정대리인, 한정후견인, 성년후견인의 성명 · 주민등록번호 및 개명한 사람인 경우 개명 전의 성명 등 신청인 요청사항을 기재하면 됩니다.
9. 인감증명서의 발급사실은 전자민원창구 인터넷 홈페이지(www.gov.kr) 또는 정부24 애플리케이션에서 발급기관, 발급일자, 주민등록번호, 인감증명서 발급사실 확인번호를 입력해 확인할 수 있습니다.
10. 인감증명서 발급사실 통보서비스를 신청하면 인감증명서 발급 사실을 휴대폰 문자 등으로 통보받을 수 있습니다.

발급번호		위 인감은 신고되어 있는 인감임을 증명합니다.

년 월 일

○○시 · 군 · 구 · 읍 · 면 · 동장 또는 출장소장 직인

[발급기관 고유코드] 주소지 증명청: ○○○

210mm×297mm[특수용지(80g/㎡)]

■ 인감증명법 시행령 [별지 제14호의2서식] 〈신설 2024. 5. 7.〉

문서확인번호	- -
신청인: (생년월일:), 담당자: (전화:)	

주민등록번호	-	인감증명서(전자민원창구용)		
성명 (한자)	( )		인감	
국적				
주소				
일반용	발급용도		제출처	
	위의 기재사항을 확인합니다. (발급신청자) (서명)			
비고				

1. 인감증명서(전자민원창구용)는 인감을 신고한 자 본인(대리인은 신청할 수 없습니다)이 전자민원창구(www.gov.kr)를 통해 **부동산 매도용 또는 자동차**(「자동차관리법」 제5조에 따라 등록된 자동차를 말합니다) **매도용이 아닌 용도의 인감증명서만 신청할 수 있고, 다음의 경우에는 발급을 신청할 수 없습니다.**
   가. 송무, 등기(「후견등기에 관한 규칙」 제47조에 따라 인감증명을 제출하려는 경우는 제외합니다), 공탁 또는 집행 등을 위해 법원에 제출하려는 경우
   나. 예금, 대출, 보험, 증권 또는 그 밖의 금융상품 거래 등을 위해 금융기관에 제출하려는 경우
2. 주민등록번호란에는, 미주민등록 재외국민의 경우에는 여권번호를, 국내거소신고자의 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인의 경우에는 외국인등록번호를 기재하되, 주민등록번호가 있는 경우 그 아래에 ( )를 하고 주민등록번호를 기재할 수 있습니다.
3. 주소란에는 인감대장에 기재되어 있는 주소지(거소지, 체류지)를 기재하며, 신청인이 원하는 경우 주소이동사항을 포함해 발급합니다.
4. 전자민원창구(www.gov.kr)를 통해 인감증명서(전자민원창구용)를 발급하는 경우에는 발급용도 및 제출처를 반드시 기재해 신청해야 하고, 본인이 최종적으로 발급내용을 확인하고 출력된 용지에 직접 서명 후 제출처에 제출해야 하며, 발급용도와 제출처 등이 사실인지 여부에 대해서는 발급기관이 책임을 지지 않습니다.
5. 발급용도란에는 '행정기관 제출용', '경력 증명'등 자유롭게 기재할 수 있습니다.
6. 전자민원창구 인터넷 홈페이지(www.gov.kr) 또는 정부24 애플리케이션을 통해 위 문서확인번호로 내용의 진위여부를 발급일부터 90일 이내에 확인할 수 있습니다. 또한 문서 하단의 바코드로도 진위확인(정부24 애플리케이션 또는 스캐너용 문서확인 프로그램 사용)을 하실 수 있습니다.
7. 직인의 날인은 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정」에 따른 전자이미지관인을 인쇄하는 것으로 갈음할 수 있습니다. 이 경우 직인의 색상은 적색 또는 흑색으로 할 수 있습니다.

발급번호		위 인감은 신고되어 있는 인감임을 증명합니다.

년 월 일

특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 자치구청장 직인

[발급기관 고유코드] 주소지 증명청: ○○○

210mm×297mm[특수용지(80g/㎡)]

■ 인감증명법 시행령 [별지 제15호서식] 〈개정 2016.1.12.〉

인감증명서발급대장

발급번호	발급 연월일	인감신고인		대리인		발급통수	용 도 (해당란에 ✓)	무인(拇印)	특이사항
		성 명	생년월일	성 명	생년월일				
							[ ] 일반용 [ ] 부동산매도용 [ ] 자동차매도용		
							[ ] 일반용 [ ] 부동산매도용 [ ] 자동차매도용		
							[ ] 일반용 [ ] 부동산매도용 [ ] 자동차매도용		
							[ ] 일반용 [ ] 부동산매도용 [ ] 자동차매도용		
							[ ] 일반용 [ ] 부동산매도용 [ ] 자동차매도용		
							[ ] 일반용 [ ] 부동산매도용 [ ] 자동차매도용		
							[ ] 일반용 [ ] 부동산매도용 [ ] 자동차매도용		
							[ ] 일반용 [ ] 부동산매도용 [ ] 자동차매도용		

297mm×210mm(백상지 80g/㎡)

■ 인감증명법 시행령 [별지 제15호의2서식] 〈개정 2016.1.12.〉

인감증명서 발급 사실 통보 서비스
[ ]신규 [ ]변경 [ ]해지 신청서

※ 아래의 유의사항을 읽고 작성하시기 바라며, [ ]에는 해당되는 곳에 ✓표를 합니다.

신청인	성명	생년월일
	주소 (우 -)	
	휴대전화번호	

신청 서비스	대리발급시	[ ]휴대전화 문자전송(SMS)	[ ]우편
	본인발급시	[ ]휴대전화 문자전송(SMS)	* 우편으로는 통보하지 않음

「인감증명법 시행령」 제13조제6항에 따라 인감증명서 발급 사실 통보 서비스를 ([ ]신규 [ ]변경 [ ]해지) 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

○○시 · 군 · 구 · 읍 · 면 · 동장 또는 출장소장 귀하

유의사항

1. 휴대전화번호를 기재하는 경우에는 주소는 기재하지 않아도 됩니다.
2. 신청인은 도장을 찍는 대신 서명을 할 수도 있습니다.
3. 신청인은 시 · 군 · 구 · 읍 · 면사무소나 동 주민센터에서 인감증명서 발급 사실 통보 서비스의 신규, 변경 또는 해지를 신청할 수 있습니다.
4. 신청인이 신청서에 지정해 놓은 연락처로 인감증명서 발급 사실이 휴대전화 문자나 일반 우편으로 통보됩니다. 신청 이후 휴대전화번호나 주소가 바뀐 경우에는 변경신청을 하여야 하며 그렇지 않은 경우 통보가 중단됩니다.
5. 휴대전화 문자전송 서비스(SMS)는 본인이 신청한 개인 휴대전화로 통보되므로 문자 도착 여부에 대해서 행정청은 책임이 없습니다. 인감증명서 발급기관의 사정에 따라 휴대전화 문자가 통보되지 않을 수도 있습니다.
6. 이 신청서에 적은 개인정보는 인감증명서 발급사실을 통보하는 용도로만 사용되고 다른 용도로는 사용되지 않습니다.
7. 인감을 신고할 때 인감증명서 발급 사실의 통보에 동의하여 인감대장에 서명 또는 날인한 경우에는 이 신청서를 작성하지 않아도 인감증명서 발급사실이 통보됩니다.
8. 인감증명서 발급 내용은 민원24(www.minwon.go.kr)를 통해서도 확인할 수 있습니다.

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 인감증명법 시행령 [별지 제15호의3서식] 〈개정 2020. 2. 18.〉

[ ] 인감보호 신청
[ ] 인감보호 해지신청

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, [ ]에는 해당되는 곳에 ✓표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간	즉시

신청인	성명 (한자)	주민등록번호 –	국적
	주소		우무인
	인감보호(보호해지) 신청내용		
미성년자의 법정대리인,한정후견인 또는 성년후견인 동의	성명	신청인과의 관계	인감㊞ 또는 서명 ※서명 시 본인서명사실 확인서 첨부
	생년월일		
	주소		

재외공관(영사관) · 수감기관(교도관) · 관계공무원 확인

위 신청인의 [ ] 인감보호 신청
[ ] 인감보호 해지신청
[ ] 미성년자의 법정대리인 · 한정후견인 · 성년후견인 동의
사실을 확인합니다.

년 월 일

[ ] 재외공관(영사관) (서명 또는 인)

[ ] 수감기관(교도관) _____(직인), _____(서명 또는 인)

[ ] 읍면동 관계공무원 (서명 또는 인)

「인감증명법 시행령」 제17조의2에 따라 위와 같이 인감보호 또는 인감보호 해지를 신청합니다.

년 월 일

신청인: (서명 또는 인)

대리인: (서명 또는 인)

주민등록번호:

주소:

○○시 · 군 · 구 · 읍 · 면 · 동장 또는 출장소장 귀하

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)또는 중질지(80/㎡)]

(뒤쪽)

유의사항 및 작성방법

1. 재외국민, 해외거주(체류)자 또는 수감자의 인감보호(보호해지)를 신청하기 위하여 증명청을 방문하는 대리인은 반드시 주민등록증등을 제시해야 합니다.
2. 주민등록번호란에는 미주민등록 재외국민은 여권번호를, 외국인은 외국인등록번호를, 국내거소신고자는 국내거소신고번호를 적습니다.
3. 인감보호(보호해지) 신청은 본인의 인감을 보호(보호해지)하기 위하여 인감증명의 발급대상을 본인 또는 본인이 지정하는 사람으로 제한할 수 있는 제도입니다. 원하는 내용을 아래 예시와 같이 인감보호(보호해지) 신청내용란에 적어 제출하면 됩니다.

   [기재 예시]

   1 본인 외 발급 금지

   2 본인, 처(○○○: 주민등록번호) 외 발급 금지

   3 본인, 처(○○○: 주민등록번호), 모(○○○: 주민등록번호) 외 발급 금지

   4 주소지 시 · 군 · 구(읍 · 면 · 동)에서만 발급하고 그 외 인감증명서발급기관에서는 발급 금지

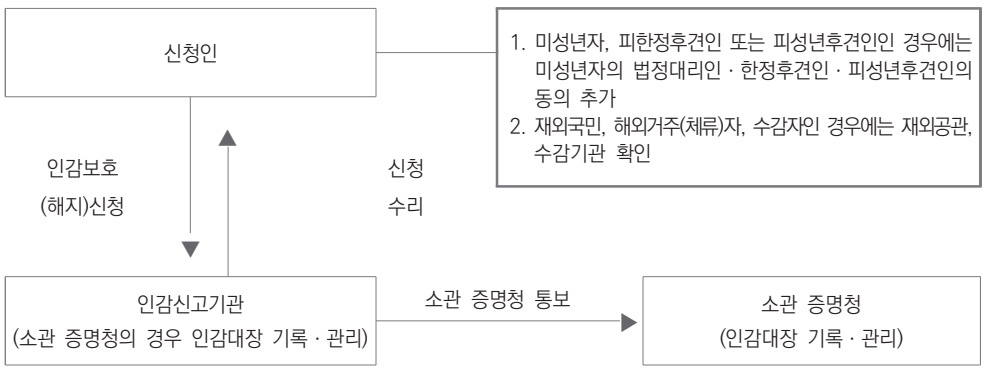
   5 그 밖에 인감보호나 인감의 보호해지에 필요한 내용
4. 엄지손가락지문을 날인하기 곤란한 경우에는 다른 손가락지문을 날인하며, 지문은 선명하고 깨끗하게 날인해야 합니다.
5. 재외국민, 해외거주(체류)자, 수감자가 위임하여 신청하는 경우에는 재외공관 또는 수감기관 해당사항란에 [√]표시를 하고, 다음 구분에 따라 해당 기관의 확인을 받아 제출해야 합니다.

   가. 재외국민, 해외거주(체류)자: 재외공관(영사관)

   나. 수감자: 수감기관(교도관)
6. 인감의 보호신청이나 보호해지 신청을 하려는 경우에는 해당사항란에 [√]표시를 한 후 제출합니다. 이 경우 미성년자, 피한정후견인 또는 피성년후견인인 경우에는 미성년자의 법정대리인 · 한정후견인 · 성년후견인 동의란에 [√]표시를 함께 해야 합니다.
7. 읍면동 관계공무원 확인란은 담당공무원이 직접 방문한 경우에만 기재합니다.

처 리 절 차

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.



■ 인감증명법 시행령 [별지 제15호의4서식] 〈개정 2020. 2. 18.〉

■ Enforcement Decree of The Personal Seal Act [Form an enclosure No. 15 4]

[ ] Application for the Protection of Personal Seal
[ ] Application for Cancelling the Protection of Personal Seal

※ Fill out this form and check where appropriate according to the instructions on the back of the form. (Front)

Application No.	Date	Processing Time Immediate

Applicant	Name	Resident Registration No. –	Nationality
	Address		Right Thumb print
	Description for Application		

Consent of a Legal Representative, Limited guardian or Adult guardian	Name	Relationship to Applicant	Personal seal or Signature ※ Attach the certificate of personal signature at the time of signing
	Date of Birth		
	Address		

Confirmation of Diplomatic Mission (Consul), Prison (Prison Officer), Town Government(Civil Servant)

I certify [ ] the application for the protection of the personal seal.
[ ] the application for cancelling the protection of the personal seal of the applicant.
[ ] the consent of a legal representative · limited guardian · adult guardian.

Date _____ (YYYY/MM/DD)

[ ] Diplomatic Mission (Consul) (Signature or Seal)
[ ] Prison (Prison Officer) (Official Seal) (Signature or Seal)
[ ] Town Government(Civil Servant) (Signature or Seal)

※ Civil Servant only writes when declarant cannot visit the Town Government because of serious case

I apply for the protection of personal seal or for cancelling the protection of personal seal according to Article 17-2 of the Enforcement Decree of the Seal Imprint Certification Act.

Date _____ (YYYY/MM/DD)

Applicant: (Signature or Seal)

Representative: (Signature or Seal)

Resident Registration No.:

Address:

For the Head of the City/County/District/Town/Local Government of ____

210mm×297mm[white paper (80g/㎡) or middle quality paper(80g/㎡)]

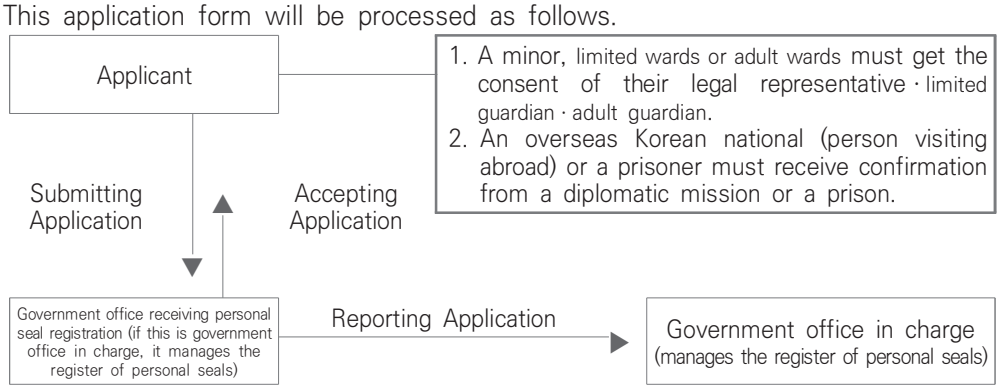
(Back)

Notes and Instructions

1. All representatives visiting a government office and applying for the protection (or cancelling the protection) of a personal seal on behalf of an applicant who is an overseas Korean national, a person residing (visiting) abroad, or a prisoner must bring a form of identification such as a resident registration card.
2. For resident registration number: If you are an overseas Korean national and do not have a resident registration number, enter your passport number; if you are a foreigner, enter your alien registration number; and if you are a registered domestic resident, enter your domestic residence report number.
3. Applying for the protection (or cancelling the protection) of a personal seal allows you to protect (or cancel the protection of) your personal seal by ensuring that only you or a person authorized by you can be issued the certificate of your personal seal. Describe what you are applying for in the "Description for Application" section, referring to the following examples.
   [Examples]
   ① Do not issue the certificate of personal seal to anyone but myself.
   ② Do not issue the certificate of personal seal to anyone except myself and my spouse (name, resident registration number).
   ③ Do not issue the certificate of personal seal to anyone except myself, my spouse (name, resident registration number), and my mother (name, resident registration number).
   ④ The certificate of my personal seal shall only be issued at (the city/county/district/town/local government relevant to the address); do not issue at other locations of government office.
   ⑤ Other description that is necessary for the protection or cancelling the protection of personal seal.
4. If you are not able to affix your thumbprint, affix any other fingerprint instead; the print must be neatly and clearly affixed.
5. If an overseas Korean national, a person residing (visiting) abroad, or a prisoner designates a representative to apply on his/her behalf, the applicant must receive a confirmation from one of the following organizations as applicable.
   a. Overseas Korean national, person residing (visiting) abroad: Diplomatic mission (Consul); or
   b. Prisoner: Prison (Prison Officer).
6. Check where appropriate to indicate whether you are applying for the protection or cancelling the protection of a personal seal. If the applicant is a minor, limited wards or adult wards, also check the legal representative · limited guardian · adult guardian section.
7. Check where appropriate to indicate whether the organization is a diplomatic mission or a prison.

Procedure

This application form will be processed as follows.



■ 인감증명법 시행령 [별지 제15호의5서식] 〈신설 2016. 7. 5.〉

행 정 기 관 명

수신자
(경유)
제 목 인감보호(보호해지)신청사항 통보

「인감증명법 시행령」 제17조의2에 따라 다음과 같이 인감보호(보호해지)신청사항을 통보하오니 인감대장을 정리하여 주시기 바랍니다.

인감신고인	성 명	
	주민등록번호	
	주 소	
	등록기준지	
인감보호(보호해지) 신청사항		
참고사항		

끝.

발 신 명 의 직인

기안자 직위(직급) 서명 검토자 직위(직급) 서명 결재권자 직위(직급) 서명
협조자
시행 처리과-일련번호(시행) 접수 처리과명-일련번호(접수)
우 주소 / 홈페이지 주소
전화번호( ) 팩스번호( ) / 기안자의 전자우편주소 / 공개구분

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]

■ 인감증명법 시행령 [별지 제15호의6서식] 〈신설 2016. 7. 5.〉

인감보호해지 방문확인 신청서

접수번호		접수일		처리기간 3일	
인감보호해지 신 청 자	성명(한자)		( )		
	주민등록번호	-		전화번호	
	주 소				

신청사항	인감담당공무원의 직접 방문 확인
확인사항	1. 정상적인 의사소통이 가능함 * 원칙적으로 말이나 글로 자신의 의사를 표현할 수 있어야 하나, 부득이한 경우 행동으로 제3자가 알 수 있는 정도는 의사소통이 되는 것으로 인정함 2. 병원 등에 입원으로 읍·면사무소 및 동주민센터 방문이 불가능함

위의 사실을 확인합니다.

년 월 일

담당의사 (서명 또는 인)

「인감증명법 시행령」17조의2에 따라 관계공무원의 직접 방문 확인을 신청합니다.

년 월 일

신청인: (서명 또는 인)

주민등록번호:

주소:

전화번호:

○○읍·면·동장 또는 출장소장 귀하

첨부서류	방문할 수 없는 사유를 증명할 수 있는 서류

유의사항 및 작성방법

1. 입원한 시설의 관할 구역 내 읍·면사무소 및 동주민센터에만 신청할 수 있습니다.
2. 읍·면·동장 또는 출장소장은 「인감증명법 시행령」제17조의2제7항에 따라 관계공무원이 인감 신고인을 방문하게 할 것인지 여부를 결정하여, 접수일부터 3일 이내에 전화 또는 우편 등으로 방문 여부 및 방문 예정 일시 등을 통보합니다.
3. 공무원이 방문하기로 한 경우에는 접수일부터 6일 이내에 방문하여야 하며, 방문하지 않기로 한 경우에는 그 사유를 명시하여야 합니다.

처 리 절 차

신청서 작성	→	접 수	→	검 토	→	방문여부 결정 및 통보	→	담당공무원 직접 방문·확인	→	보호사항 해지
신청인				읍·면·동장 및 출장소장		접수일부터 3일 이내		접수일부터 6일 이내		

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 인감증명법 시행령 [별지 제16호서식] 〈개정 2016.1.12.〉

인감증명 관련 서류 열람대장

일자	신청인		열람대상자		열람내용
	성 명	주민등록번호	성 명	주민등록번호	

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

■ 인감증명법 시행령 [별지 제16호의2서식] 〈신설 2016.1.12.〉

인감에 관한 서류의 열람 확인서

인감신고인	성명(한자)	(　　)
	주민등록번호	-
	주　　소	
열람인	성명(한자)	(　　)
	주민등록번호	-
	주　　소	
확인사항		

첨부 : 전산자료 출력물 또는 열람 확인 서류 사본 등(관계공무원이 기재)

「인감증명법 시행령」 제18조에 따라 위의 확인서를 발급합니다.

년　　월　　일

○○시·군·구·읍·면·동장 또는 출장소장　　직인

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]

서명확인 및 인감증명사무편람

발행일 2024년 11월

판 권
소 유

발행처 행정자치부 주민과

사무편람작업 참여 및 협조

행정자치부 주민과 과장	박유정
행정자치부 주민과 서기관	강병철
행정자치부 주민과 사무관	김정희
행정자치부 주민과 주무관	김예지
㈜비인텍 통합행정 부장	강태영
㈜비인텍 통합행정 인감팀	윤성진

2024 서명확인 및 인감증명 사무편람



행정안전부